



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO IX

JULIO 2024



REDACTOR
TOMO IX
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M. Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patty Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blantnik
Pascuala Layme Carita
Georgina J. Santander Velasquez
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-147-2025 P.O.

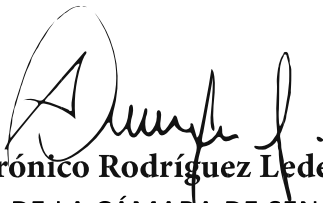
PRESENTACIÓN

La presente publicación “El Redactor”, es la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural, que refleja el trabajo realizado por las Senadoras y los Senadores de este Ente Camaral, durante el mes de julio del año 2024.

La publicación “El Redactor” cumple lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; por ello, es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates desarrollados en las Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral.

La importancia de este material en la función legislativa, radica en la construcción de la memoria institucional, plasmado en las facultades ejercidas por el primer Órgano del Estado; toda vez que, refleja la participación fidedigna de Senadoras y Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la Agenda establecida para el efecto.

En tal sentido, es grato para la Presidencia de la Cámara de Senadores, presentar la publicación de El “Redactor” - Tomo IX, correspondiente a la legislatura 2023 - 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARÁÑEZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARQUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAN TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISDRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS



COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUITAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

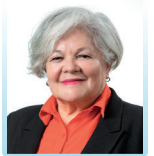
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



INDICE

154ª "A" SESIÓN ORDINARIA.....	1
Miércoles, 3 de julio de 2024.	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

154ª "B" SESIÓN ORDINARIA.....	185
Jueves, 4 de julio de 2024.	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

167ª SESIÓN ORDINARIA.....	299
Miercoles, 24 de julio de 2024.	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS



154ª "A" SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 3 de julio de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Lagrava Burgoa Pedro, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 15:01, correspondiente al día miércoles 3 de julio de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, habilita a la Senador Javier Villavicencio Villavicencio desde 1 al 5 de julio de 2024.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita a la Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz desde 1 al 5 de julio de 2024.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas desde 1 al 5 de julio de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita a la Senador Erik Morón Osinaga desde 1 al 5 de julio de 2024.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, habilita a la Senadora Dulce María Araujo Domínguez desde 1 al 5 de julio de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita a la Senador Pedro Lagrava Burgoa desde 1 al 5 de julio de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.



Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Buenas tardes, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz. Saludar a los Embajadores que estoy viendo que nos visitan un verdadero gusto tenerlos aquí en el Senado bienvenidos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rodrigo Paz Pereira por el Departamento de Tarija.

También aprovechar a través suyo saludar a los embajadores, pero a la Promoción del Instituto Tecnológico de Caquiaviri están con nosotros y han venido esta mañana a conocer este Hemiciclo y el Senado pediría por favor tanto para embajadores como para la Promoción la cual me siento agradecido por ser Padrino una fuerza para ellos.

Sen. Presidente: Saludos al Instituto Tecnológico bienvenidos al Hemiciclo de la Cámara de Senadores. Saludamos al Embajador de Brasil en Bolivia Luis Henrique, también Embajadora del Paraguay en Bolivia Terumi Matsuo presente, nos acompaña bienvenidas a la Cámara de Senadores a nuestro Hemiciclo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Viaje en Comisión bajo asignación al país de Brasil.

La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Declaratoria en Comisión Oficial.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, miércoles 3 de julio; a horas 14:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, julio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda



aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, presenta el Proyecto de Ley que “Declara Prioridad Nacional la Construcción del Viaducto de Integración Norte – Sur de la Ciudad de El Alto”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador William Torrez Tordoya, presenta el Proyecto de Ley de “Autorización de Uso y aprovechamiento hidroeléctrico de la Cuenca del Río Málaga”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite el Proyecto de Resolución Camaral, de modificación al Reglamento General de la Cámara de Senadores, referente al retiro de reposición de Proyectos de Ley.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 El Senador Fernando Dehne Franco, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Gestor Cultural Celso Orozco Torrez, del Departamento de Oruro, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folklórico del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio – UPDS de la Ciudad de Sucre, por su destacada labor formando profesionales de excelencia académica.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" del Municipio de Sucre, por sus 38 años de trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación Regional Lago Cordillera Provincia Omasuyos "Ponchos Rojos", por la sagrada memoria de Tupac Katari y por nuestros hermanos caídos en la resistencia de la defensa de la democracia, el 23 de septiembre de 2021 "Huarina".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud "Dr. Néstor Morales Villazón" – INLASA, por sus 116 años de fundación al servicio de la ciencia y educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Secretario:

3.6 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Milluni Llaullinca", del Cantón Antaquira, de la Segunda Sección Municipal de Caquiaviri del Departamento de La Paz, por sus 66 años de vida institucional al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Acero Marca", del Cantón Kasillunca, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por sus 88 años de vida institucional al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Antaquira Villa Belén", del Cantón Antaquira, Segunda Sección de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por sus 63 años de vida institucional al servicio de la



educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

d) De reconocimiento a la Unidad Educativa “José Ballivián Chojñapampa”, del Cantón Chojñapampa, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por sus 99 años de vida institucional al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

e) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Nacional de Antaquira Belén”, del Cantón Antaquira, Segunda Sección Municipal de Caquiaviri del Departamento de La Paz, por sus 51 años de vida institucional al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe si la ATT y la cartera a su cargo, vienen desarrollando acciones para regular los servicios digitales tales como Airbnb, Netflix, Google publicidad, Paypal, entre otros; informe cuál es la justificación legal por la cual existen gerencias nacionales y regionales con personal interino en la empresa Entel S.A.; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Defensa, que informe si los mecanismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas no detectaron el movimiento irregular de tropas y material militar utilizado en los hechos del 26 de junio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe cuál es la estructura y organización de funcionamiento de la DIRNOPLU; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) A la Ministra de Relaciones Exteriores, que informe cuáles son las entidades y autoridades que vienen trabajando junto al Ministerio a su cargo, en la elaboración de documentos y definición de la posición nacional que se llevará a los foros del Proyecto de Convención Internacional Integral sobre lucha contra la utilización de tecnologías de información; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, informe si la Caja Nacional de Salud cuenta con políticas y directrices para la eliminación de la silicosis; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre el estado del proceso CUD 504202072400025; informe sobre el estado del proceso con CUD 504202072300067; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe si se atendió el requerimiento solicitado por la Asociación de Bagalleros "Gran Chaco" del Municipio de Yacuiba; informe a cuánto asciende el ingreso que recibió el Departamento de Tarija, por la renta petrolera en los últimos 5 años; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, que informe cuáles son los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas que se encuentran habilitados para participar en las próximas elecciones generales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre la cantidad de combustible destinado y distribuido para su comercialización en la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Gobernador del Departamento de Tarija, informe cuál es el monto económico que recibe el Departamento de Tarija por concepto de regalías departamentales hidrocarburíferas en los últimos 5 años; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.



Sen.ª Castillo: Gracias, Presidente. Buenas tardes un saludo cordial a cada uno de los senadores por supuesto a su persona. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen. Secretario:

e) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe cuántos ítems de nueva creación entregaron a profesionales en salud y la cantidad de ítems por especialidad, en la Región Autónoma del Gran Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.4 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Fiscal General del Estado, que informe el estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rosario Adriana Navarro Flores contra Daniel Centeno Bejarano, proceso signado con CUD 301102012401196; informe en qué situación se encuentra el caso CUD 301102012302015; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:

a) A la Ministra de la Presidencia, que informe sobre los actuados técnicos que se realizaron referente a las diferentes notas remitidas a su despacho, por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, que informe el avance físico y financiero, desde el inicio de cada uno de los 6 módulos del proyecto de Construcción de la Terminal Departamental de Buses – Sucre; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.6 El Senador Fernando Dehne Franco, solicita al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe cuál es el organismo encargado de la supervisión y control de los asilos y hogares de cuidado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.7 La Senadora Neila Velarde Salas, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe cuál es el avance del financiamiento para el asfaltado del tramo San Javier – San Pedro, en la ruta F-9 del Departamento del Beni; informe sobre la construcción del puente del Río Rapulo que se desplomó el 5 de junio de 2024; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.8 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre las medidas de emergencia de mediación ejecutadas por su ministerio, desde el momento del derrame de una cisterna en el sector Culata, próximo a Desaguadero; informe qué criterios fueron utilizados para autorizar la tala de árboles en una zona próxima a áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de La Paz, que informe qué acciones ha realizado con respecto al derrame de aceite vegetal sobre el Río Desaguadero; informe sobre los argumentos que generó el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para la ejecución del Proyecto "Estudio de diseño técnico de pre inversión del proyecto de mejoramiento y apertura carretera Pelechuco – Pata – Apolo; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) A la Ministra de Relaciones Exteriores, que informe si realizó una coordinación binacional con la República del Perú, en el marco de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, entre otros, para la implementación de medidas contra derrames de sustancias contaminantes en la región del Lago Titicaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.9 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe a cuánto ascienden las reservas de gas en TFC, de las gestiones 2013, 2017, 2018 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.10 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita al Fiscal General del Estado, que informe el estado referente al caso CUD 20150222403960; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.11 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de La Paz, que informe desde qué gestión la Alcaldía otorga permisos para eventos de fiestas patronales y otros similares en espacios públicos de la Ciudad de La Paz; y otros puntos

relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Educación, que informe qué acciones tomó su Ministerio en contra de las 3 unidades educativas del Departamento de Tarija, que rechazaron el ingreso a un niño con autismo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.12 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe sobre los asegurados del Instituto del Seguro Agrario en las últimas 3 gestiones; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.13 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) A las alcaldesas municipales de: Cobija, Porvenir, Puerto Gonzalo Moreno y alcaldes municipales de: El Sena, San Lorenzo, Puerto Rico, Filadelfia, Bella Flor, San Pedro, Villa Nueva, Santa Rosa del Abuná, Bolpebra, Santos Mercado, Ingavi y Nueva Esperanza, del Departamento de Pando, que informen si se beneficiaron con la Ley N° 1307 "Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, ante el COVID-19; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Pando, que informe si el Departamento de Pando se benefició con la Ley N° 1307 "Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, ante el COVID-19; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Rector de la Universidad Amazónica de Pando, que informe si se benefició con la Ley N° 1307 "Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, ante el COVID-19; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Universidad Amazónica de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:



4.14 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe en qué fecha fue posesionada la Dra. Susana Claros Barrón, como Fiscal de Materia y en qué fecha fue asignada a la Fiscalía Especializada en delitos contra la integridad personal en el Departamento de Cochabamba; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de la Presidencia, que informe los motivos que dieron lugar para que el Viceministerio de Comunicación difunda por varios medios de comunicación, el mensaje del Presidente Luis Arce Catacora con relación a los hechos militares ocurridos el 26 de junio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.15 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Ministro de Gobierno, que informe sobre las funciones de la Policía Boliviana en tiempo de Emergencia Nacional, con relación a los hechos suscitados en el país el 26 de junio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.16 El Senador William Torrez Tordoya, solicita al Ministro de Gobierno, que informe quién estaba a cargo de la seguridad del Presidente en Ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, en la Séptima Sesión Ordinaria de ALP; informe por qué los mecanismos de inteligencia de la Policía Boliviana no detectaron movimientos irregulares de tropas y material militar el 26 de junio de 2024 en la Plaza Murillo; informe cuáles eran los motivos del despliegue policial en la Rendición Pública de Cuentas de la Cámara de Senadores, de fecha 14 de junio de 2024, realizando seguimiento a las actividades del Presidente la Cámara de Senadores; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Minutas de Comunicación:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación N° 34/2023-2024 y 39/2023-2024, enviadas por el Órgano Ejecutivo. (Temas: Continuidad y cumplimiento al proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas; solución de la dotación de tierras y avasallamientos en la Región Autónoma del Gran Chaco).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores proyectistas, Hilarión Mamani Navarro y Javier Franz Martínez Espinoza.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

6.1 La Alcaldesa Municipal de El Alto, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 603/2023-2024. (Tema: Asentamientos de vendedores en las calles aledañas del Mercado Central de la calle N° 8 de Villa Dolores de la Ciudad de El Alto).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Simona Quispe Apaza.

Sen. Secretario:

6.2 El Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 536/2023-2024. (Tema: Control de las denominadas carreras clandestinas).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Centa Lothy Rek López.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente. Buenas tardes a Usted por intermedio suyo a todos los asambleístas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni. Por el tema del vuelo había pedido permiso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidente. Saludos a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen. Secretario:

6.3 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 629/2023-2024, 630/2023-2024, 627/2023-2024 y 664/2023-2024. (Temas: Proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Francisca Tarqui Colque; estado del proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra Juan José Patzi Aquino y otros; estado de los procesos penales; estado actual del proceso penal NUREJ: 204060649).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias: Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Silvia Gilma Salame Farjat y del Senador Roberto Padilla Bedoya.

Sen. Secretario:

6.4 El Presidente a.i. del Tribunal Supremo Electoral, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 568/2023-2024, 290/2023-2024 y 530/2023-2024. (Temas: Recomendaciones realizadas por las respectivas misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), con relación a la evaluación del Padrón Electoral; trámites realizados por el Sr. Pablo Rivero para llevar adelante la Asamblea en la Comunidad de la Misión del Pueblo Weenhayek; vocales del TSE que propusieron en Sala Plena, que la Abg. Lourdes Centellas sea nombrada en el cargo de Responsable de Inspección en el SERECI La Paz).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias: Centa Lothy Rek López, Nely Verónica Gallo Soruco y Cecilia Isabel Requena Zárate.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



7. Actas de Comisión:

7.1 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Décima Novena y Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Solicitud de Consideración Directa:

8.1 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita conforme al artículo 129 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración directa del Proyecto de Ley N° 103/2023-2024 C.S., de Convocatoria a Referendo Intradepartamental vinculante a los Municipios de Calamarca, Colquencha, Waldo Ballivián y Corocoro Límite/Tramo de las comunidades "Huiracollo, Huancarani, Jalsuri, Kollpani, Koltani, Santiago de Llallagua, Tumuyo, Achoco y Acerpujo (Acerfujo).

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Solicitud de Consideración Inmediata:

9.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira y la Senadora Zoya Zamora Arce, solicitan conforme al parágrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 162/2023-2024, de reconocimiento al científico Horacio Andrés Aguirre Villegas, por su destacada labor como científico en energías renovables y gestión ambiental.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

9.2 La Senadora Zoya Zamora Arce, solicita conforme al parágrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata de los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) N° 149/2023-2024, de homenaje póstumo al Dr. Jaime Terán Nieto, por su destacada labor y su dedicación al servicio público, demostrando un compromiso constante con la justicia.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) N° 151/2023-2024 de reconocimiento a Yola Paulina Borda Ortega, por su trayectoria académica y profesional, aportando al sistema educativo y cultural de su comunidad.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

9.3 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita conforme al parágrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata de los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) N° 170/2023-2024, de reconocimiento a la Fiesta Patronal “Virgen del Carmen” y fundación de Añimbo Municipio de San Pablo de Huacareta, Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) N° 171/2023-2024, de reconocimiento a la Fiesta Patronal “Señor Santiago” de la Comunidad de Uruguay, del Municipio de San Pablo de Huacareta.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Resolución Camaral:

1.1 Proyecto de Resolución Camaral, que exhorta a los organismos internacionales a coadyuvar y ser parte activa de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, encargada de investigar los hechos suscitados en fecha 26 de junio de 2024 en inmediaciones de la Plaza Murillo, con relación al presunto intento golpe de Estado, presentado por el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente. Buenas tardes, por intermedio de Usted a todos los colegas senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral que exhorta a los organismos internacionales a coadyuvar y ser parte activa de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, encargada de investigar los hechos suscitados en fecha 26 de junio de 2024 en inmediaciones de la Plaza Murillo, con relación al presunto intento Golpe de Estado.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: De los 25 presentes. Para ser mayoría hace falta solamente 14 senadores. Votaron 18. Dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre y el Senador Pedro Lagrava Burgoa, presentan los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Federación de Juntas Vecinales de Potosí, por su contribución de control ciudadano en favor de las necesidades cotidianas de los habitantes de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación de Juntas Vecinales de Potosí, por su contribución de control ciudadano en favor de las necesidades concretas y cotidianas de los habitantes de Potosí.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte Libre "Humberto Leyton A." por sus 11 años de vida institucional y por su valiosa contribución al desarrollo del transporte alternativo en Tupiza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte Libre "Humberto Leyton A." por sus 11 años de vida institucional a celebrarse el 7 de julio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la Fundación "Manq'a Sostenible Sociedad Civil" (MANQ'A SOS SC), por sus 10 años de servicio a la juventud en la promoción gastronómica, como herramienta de cambio y transformación del desarrollo humano del País.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fundación "Manq'a Sostenible Sociedad Civil" (MANQ'A SOS SC), por sus 10 años de vida institucional a celebrarse el 4 de julio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.2 El Senador Leonardo Loza, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota del Departamento de Cochabamba, por sus 15 años de creación, a celebrarse el 8 de julio del presente año, por el esfuerzo y bondades de la riqueza productiva.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota del Departamento de Cochabamba, por sus 15 años de creación, a celebrarse el 8 de julio del presente año.



Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo "ASARBOLSEM", por sus 35 años de creación a celebrarse este 8 de julio del presente año, por el esfuerzo y bondades de la riqueza productiva.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo "ASARBOLSEM", por sus 35 años de creación a celebrarse este 8 de julio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.3 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de La Paz, por su destacada contribución en el área de la salud y el compromiso de mejorar la salud de hombres, mujeres, niños y niñas, presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de La Paz, por su destacada contribución en el área de la salud.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.4 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al médico, escritor, historiador, sociólogo y periodista Jaime Mendoza Gonzales, al recordar los 150 años de su natalicio y por la gran labor de recopilar la historia de la independencia de Bolivia, presentado por el Senador Félix Ajpi Ajpi.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen.ª Ajpi: Gracias, Presidente. Saludar a su persona y a través de su persona a las asambleístas presentes en esta Sesión. Asimismo, aprovechar esta oportunidad saludar a nuestros hermanos embajadores de la República Federativa de Brasil, a la hermana Embajadora de la República del Paraguay que nos acompaña en esta Sesión.

La trayectoria del médico Jaime Mendoza Gonzales, que ha aportado grandemente a nuestro país en la investigación médica, literaria sobre todo como gran médico como podíamos decir dedicado a la sociedad que trabajó mucho en los centros mineros que mostró el sufrimiento del médico de los trabajadores mineros y al recordar los 150 años de su nacimiento.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al médico, escritor, historiador, sociólogo y periodista Jaime Mendoza Gonzales, por su gran aporte a la recopilación de la historia de la independencia de Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al profesor Simón Pachajaya Soldado, por sus 40 años de servicio aportando a la educación y al desarrollo de los departamentos de Potosí y Chuquisaca, presentado por el Senador Roberto Padilla Bedoya.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al profesor Simón Pachajaya Soldado, por sus 40 años de servicio y aporte a la educación boliviana.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.6 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio Nacional "Simón Bolívar" del Municipio de Oruro del Departamento de Oruro, por sus 196 años de vida institucional y por su destacado aporte al servicio de la educación, presentado por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente. Buenas tardes.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Colegio Nacional "Simón Bolívar" del Municipio de Oruro del Departamento del mismo nombre, haber cuenta de que el 24 de julio cumple un año más de vida, bueno al tratarse también de que se pueda asegurar este reconocimiento, solicito se pueda dispensar de trámite.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.7 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al médico Jorge Eduardo Terrazas Callisperis, por su aporte en la recuperación y salud a favor de las familias bolivianas, presentado por la Senadora Virginia Velasco Condori.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todos los colegas presentes aquí de la misma forma saludar al embajador de Brasil, Embajadora de Paraguay a los jóvenes que están presentes también.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al médico Jorge Eduardo Terrazas Callisperis, por su aporte en la recuperación y salud a favor de las familias vulnerables tomando en cuenta que son las campañas que realiza el Doctor Jorge y dando nuevas oportunidades para las familias que son de escasos recursos.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.8 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a Pastor Valda Caba, por su aporte al trabajo comunitario y apoyo a las juntas vecinales del Distrito 2 del Municipio de Sucre.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.



Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a personalidades del Distrito 2 de la ciudad de Sucre en concreto para el Pastor Valda Caba, es una persona que ha dedicado prácticamente su vida entera en pro y beneficio de las actividades sindicales de provinciales, departamentales de nuestro municipio especialmente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a Miguel Anzaldo Montero, por su aporte al trabajo comunitario y apoyo a las juntas vecinales del Distrito 2 del Municipio de Sucre.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Estamos pidiendo Dispensación de Trámite que van a celebrar su aniversario los del Distrito 2.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Miguel Anzaldo.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a María del Carmen Moscoso, por su aporte al trabajo comunitario y apoyo a las juntas vecinales del Distrito 2 del Municipio de Sucre.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Señora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo por su invaluable trabajo en mérito a la educación y además también su trabajo con juntas vecinales.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario: Hermano Presidente, voy a solicitar a los senadores que no están en sus curules, vuelvan a su curul.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

1. Proyecto de Resolución Camaral:

1.1 Proyecto de Resolución Camaral que conforma la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024".

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las notas presentadas por las Bancadas del MAS-IPSP, Comunidad Ciudadana y Creemos.

"La Paz, 2 de julio de 2024; **C.S./BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N° 222/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Remite Nómina para Conformación de Comisión Especial; De mi mayor consideración; Mediante la presente, saludo a su autoridad, deseándoles éxito en las funciones que desempeña. Dando cumplimiento al desarrollo de la Sesión Plenaria del día 27 de junio de 2024, donde se determinó conformar Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército, el día miércoles 26 de junio de 2024, corresponde designar a las senadoras y senadores bajo el siguiente detalle; 1. Senador William Torrez Tordoya; 2. Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán; 3. Senadora Lucy Sara Escobar Velasco; 4. Senadora Elena Judith Aguilar Flores; 5. Senador Félix Ajpi Ajpi; Sin más que manifestarle, me despido con las consideraciones más distinguidas; Atentamente; Firma: Senador Hilarión Mamani Navarro; Jefe de Bancada Nacional; MAS-IPSP."

"La Paz, 1 de julio de 2024; **JEF. BAN.CC N° 075/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Señor Presidente; De acuerdo a lo establecido en la 150ª Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores llevada a cabo el pasado 27 de junio, tengo a bien



poner en conocimiento suyo, los nombres de los 3 parlamentarios que conformarán la "Comisión Especial de Investigación del Irregular Movimiento de Unidades Militares que tuvo lugar el miércoles el 26 de junio de 2024 en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz"; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero; Senador Guillermo Seoane Flores; Agradeciendo su gentil atención saludo a usted muy atentamente; Firma: Senador Luis Guillermo Seoane Flores; Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana."

"La Paz, 27 de junio de 2024; **CITE: BANC. CREEMOS C.S. N° 033/2023-2024**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidencia; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Hace conocer el nombre del Senador representante de la Bancada de Creemos a la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados en la Plaza Murillo el día 26 de junio de 2024, referidos a un presunto Golpe de Estado; Distinguido Presidente; En atención a lo determinado por el Pleno de la Cámara de Senadores en la Sesión Ordinaria N° 150 del día de hoy jueves 27 de junio del año en curso, para conformación de una Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados el día de ayer miércoles 26 de junio del presente año en Plaza Murillo, referidos a un presunto Golpe de Estado, hago conocer a Usted que, al efecto, por la Bancada de CREEMOS, ha sido delegado el Senador Henry Omar Montero Mendoza; Al mismo tiempo, solicito a Usted que, como Presidente de la Cámara de Senadores, puede cursar invitación a representantes de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, Corte Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Consejo de la Nación Europea, Fundación para los Derechos Humanos, entre otros, como veedores, a fin de que puedan dar fe al proceso de investigación y de los resultados obtenidos; Con este motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con mayor atención; Atentamente; Firma: Senador Henry Omar Montero Mendoza; Jefe de Bancada de Creemos; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional."

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral, que conformará la Comisión Especial.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado señala: "I. *Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.*"

Que, el Artículo 160 de la norma suprema dispone: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 1 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: "*(Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio*".

Que, el Artículo 17 del citado reglamento señala: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública*".



Que, el Artículo 53 de la norma reglamentaria establece: "*(Comisiones Especiales). La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión*".

Que, el Artículo 157 del mismo reglamento ordena: "*(Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes*".

Que, el Artículo 163 del citado reglamento dispone: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

Que, en fecha 26 de junio de 2024, a partir de horas 14:30 aproximadamente se generó la presencia de militares en inmediaciones de la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz portando armamento de guerra y haciendo uso de vehículos militares, mismos que estarían bajo el mando del entonces Comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga Macías y que posteriormente ingresaron a la fuerza al Palacio de Gobierno.

Que, es necesario que la Cámara de Senadores, en ejercicio de sus atribuciones, efectúe la investigación correspondiente a fin de aclarar los hechos acaecidos en fecha 26 de junio de 2024, y como consecuencia se inicien los procesos legales en contra de los responsables ante las instancias pertinentes.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34, 53 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

PRIMERO. Crear la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024" que estará conformada por siete (7) Senadoras y Senadores, representantes de las fuerzas políticas de la Cámara de Senadores.

SEGUNDO. Se designa como miembros de la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024", a las siguientes Senadoras y Senadores:

- Sen. William Torrez Tordoya.
- Sen. Gladys Valentina Alarcón Farfán.
- Sen. Lucy Sara Escobar Velasco.
- Sen. Elena Judith Aguilar Flores.
- Sen. Félix Ajpi Ajpi
- Sen. Jorge Antonio Zamora Tardío.
- Sen. Andrea Bruna Barrientos Sahonero
- Sen. Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores
- Sen. Henry Omar Montero Mendoza.

TERCERO. La Comisión Especial desarrollará sus actividades por un primer periodo de tres (3) meses a partir de la aprobación de la presente Resolución Camaral, oportunidad en la que presentará un primer informe para posteriormente prorrogar el periodo hasta un (1) año emitiendo un informe final a su conclusión.



CUARTO. Para garantizar una investigación imparcial, objetiva y transparente, la Comisión Especial podrá coordinar sus actuaciones con organismos internacionales y cualquier otra institución pública que considere necesaria.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: No estoy en desacuerdo que se realice una investigación, creo todos queremos conocer lo que realmente ha sucedido, lo que sí yo estoy firme consciente habiendo estado esa tarde aquí en la Asamblea consciente que se dio un Golpe fallido.

Sin embargo, lo que me molesta y quiero que conste en Acta Presidente, es de que no existe un equilibrio en cuanto a la conformación de la Comisión, para nadie es desconocido dentro de la Bancada del Movimiento Al Socialismo una división, una división clara notable con asambleístas que responden o apoyan al Gobierno, asambleístas que quizás responden a otra persona y no responden pues a los intereses de Gobierno. Opinión personal.

Me preocupa que dentro de esta Comisión de la Bancada del Movimiento Al Socialismo estén ahí o no estén en realidad asambleístas del ala arcista como nos llaman, no estamos ninguno de los asambleístas, se queríamos que esa Comisión sea equilibrada sea una Comisión que trabaje de manera correcta porque nosotros también nos sumamos a la investigación y no es posible que sigamos digitando esto, me refiero más que todo al Jefe de Bancada de Movimiento Al Socialismo, cuando debería por lo menos integrar en esta Comisión ambas alas, como nos suelen llamar tanto del ala arcista como ala evista con las disculpas del caso colegas, pero todos nos conocen que existen estas dos alas no es algo esto novedoso.

Entonces, si queríamos conformar una Comisión esto tendría que servir para todas las comisiones para que sea equilibrada para que sea una Comisión completamente transparente, personalmente opino así debería pues conformarse aquí o integrarse en esta Comisión también asambleístas del ala arcista como nos denominan posiblemente esa observación. Por eso mí rechazo, por eso mí susceptibilidad, no por el 100% de los integrantes de esta Comisión, pero sí algunos miembros de esta Comisión que continuamente andan anticipándose a hechos, incluso anunciando hechos que a veces molestan y confunden a la población, por consiguiente, mi desacuerdo por esta situación que observó mi desacuerdo mi rechazo a esta conformación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Gracias, Presidente.

Simplemente para pedir una pequeña aclaración, creo que hay un mal entendido en el tema del número de integrantes de la Comisión en la redacción del documento, eso Presidente.

Sen. Presidente: Sí, inicialmente dijo 5, pero en realidad 7 a 9.

Sen. Tiburcio: Son 9 en realidad.

Sen. Presidente: 9 sí, la redacción es correcta, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Sí, acaban de corregir es 9.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.



Sen.ª Salame: Gracias, Senador Presidente.

Yo fui la proyectista de esta Resolución, o sea yo pedí que se haga esta Comisión y por qué pedí esta Comisión que se realice en la Cámara de Senadores y que no sea una Comisión Mixta como normalmente se hace, debido a que tratándose de un tema tan delicado donde no solamente se trata de saber si fue Golpe o no fue Golpe, sino que está la imagen de nuestro país en el mundo internacional, porque además algunos presidentes se han dado la libertad de opinar sobre un tema netamente interno en Bolivia.

Entonces, yo en mi calidad de jurista consideré que Usted como proyectista iba a incluirme en la Comisión, considero y no es que me crea una súper mujer ni me crea la descendiente de Pantaleón Dalence, ni cosa por el estilo, pero considero que jurídicamente la mejor formada de todos ustedes, perdón por la petulancia, entonces me parece incongruente que una Comisión tal delicada, a no ser que ustedes no quieran saber la verdad, si es que quieren saber la verdad tiene que haber imparcialidad Senador Presidente, tengo la experticia he trabajado con desaparecidos, he trabajado en muchas Comisiones, tengo experticia para poder hacer un trabajo de primer nivel, pero en vista de que no se ha considerado mi nombre desde luego que no puedo imponer nada, la Resolución está en curso y lamento profundamente porque ahora sí van a estar ustedes en manos del Ministerio Público.

Y sí, yo pedí en manos de esta Comisión es precisamente porque no creo en el Ministerio Público, no creo en el sistema judicial y se necesitaba personas y no es que dude de la honorabilidad de alguno de los senadores y lo que dudo es de la capacidad en materia jurídica, perdónenme, eso es, lo dudo, para esto Usted necesita pues experticia, cuando he ido a desenterrar a los desaparecidos en la Comisión nos decían, no si este solo mide 160 centímetros y no es como Usted está diciendo estamos buscando un muerto que medía 170, pero a los de Ministerio Público se les olvidaba contar el cuello, las vértebras y demás. Entonces, Usted tiene que tener experticia para participar en una Comisión. Bueno lamento mucho y menos trabajo para mí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidente.

Realmente, la anterior Sesión yo hice el caso que la Cámara de Senadores tenía que ser capaz de ponerse por encima -permítame decirlo el griterío de unos y otros- con respecto lo que ocurrió el miércoles pasado, incluso estaba sugiriendo a mis colegas no adelantar criterios para ser parte de una Comisión de Investigación y muchos de mis colegas han entrado y han dicho exactamente lo que piensan, pero bueno, es también parte de la política, creo que aquí lo que hay que hacer es esforzarse porque la Cámara de Senadores, en este caso una vez más, no sería la primera vez, sea capaz de ponerse por encima de toda esta polarización y esta lucha sin cuartel en que se ha vuelto en este momento, vamos a decir lo que pretende ser democrático en este país.

Esta Comisión a falta de un sistema judicial creíble puede ser todavía, tengo la esperanza puede ser con un adecuado con un acompañamiento internacional que también les he sugerido la anterior Sesión, quién ayuda al pueblo boliviano a acercarse a la verdad, porque no va a ser fácil aquí la verdad va a ser como suele ser las guerras en estas cosas la primera víctima, realmente la Cámara de Senadores tiene todavía una oportunidad no le voy a descartar.

Pero, Presidente me preocupa, me preocupa que la Comisión no sea plural, me preocupa que la Comisión no incluya al ala arcista, me preocupa, porque es pésima señal de inicio -permítame que se lo diga- o sea es muy mal comienzo que estamos teniendo lamentablemente, en este caso no tiene que ver con la Comunidad Ciudadana y tenemos que tratar de ser ecuanímes si se investiga, si se juzga justicia tratar de ser ecuanímes tratar de ser objetivos y tratar de tener de todas las voces dentro, yo no sé todavía si Usted pueden reconsiderar, pero creo que por el bien y la credibilidad de esa Comisión y por el bien de nuestro país, lo que ha estado en juego nuestro país es un imagen, es decir, está en juego la democracia Presidente encima de eso, si eso no fuera suficiente la imagen internacional, ojalá que la Cámara de Senadores pudiera



reparar en parte y dar alguna esperanza que Bolivia encuentra los caminos institucionales para entender lo que pasó y generar ojalá, verdad y justicia.

Entonces, Presidente esa mi posesión personal, pero realmente uno lo dice aquí y ahora estamos siendo cómplices de algo lo que nos lleven al mismo lado de la confrontación política que hace, que intenta dar una credibilidad, que intenta a ser creíble ante el país, pero no logra porque no tiene problemas estructurales. Así que Presidente en serio creo que aquí habría que hacer un esfuerzo por incluir al ala arcista en esta Comisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente.

Una aclaración yo pertenezco al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, en esta organización política hermano Presidente, no existe fracciones de evistas y arcistas, yo desconozco eso, aquellas personas que caminan en ese sentido han perdido el rumbo político es por eso yo quise ser parte de esta Comisión, porque con las tristes experiencias de los Golpes de Estado del 1971, conozco desde casi mi adolescencia por eso que hay ciertas dudas para poder considerar este hecho que ha suscitado el día 26 de junio y poner en claro y manifiesto como decían la imagen de nuestro pueblo boliviano, no solamente la imagen de un partido en función de un Gobierno, no la imagen de un Presidente sino que la situación económica en pueblo boliviano tiene que estar protegido por sus asambleístas, por eso voy a apoyar a esta Comisión.

Pero, la Comisión internamente organiza que rumbo que va a tomar, si es que va a ser investigador directo a es que a alguien va a acudir para que se investigue, porque tenemos que tomar seriamente, estamos tomando nosotros partido de investigación me imagino aquí, sino estoy va a estar mal, sino estoy el otro va a estar mal, entonces nosotros tenemos que tomar seriamente la investigación para que se llegue a la verdad de los hechos, qué se pretendió hacer ese día por los personajes movilizados utilizando una institución castrense, porque ha sido muy maltratado en la historia de nuestro país, una institución tutelar de la Patria, pero por personajes muy interesados alineados a algún sector pensando ideológicamente. Por eso que yo considero si es que tiene haber mayor pluralidad también apoyo, yo voy a investigar de una manera responsable con criterios simple de imparcialidad como se dice comúnmente: "La verdad te hará libre".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidente, muy lamentable realmente que escuchamos aquí querer aprobar una Resolución, pero excluyéndonos discriminándonos a los senadores que somos del Movimiento Al Socialismo, Presidente y todavía excluyendo a la proyectista que tiene experticia conocimiento con trayectoria que es la Dra. Salame, como Senadora, ella ha presentado aquí somos senadores iguales no hay aquí más ni menos.

Otra cosa, es que están en la Directiva y otra cosa es que nosotros somos senadores en nuestros curules y no puede ser que aquí en nuestro país reine el autoritarismo de algunos compañeros de la Bancada Oficialista estoy hablando, no puede ser que en nuestro país queramos rifar y generar zozobra en nuestro país, aquí no hay como dijeron algunos Autogolpe, no hay Autogolpe compañeros, eso queremos que se esclarezca y la verdad tiene que salir a la luz y no puede ser que queramos confundir al pueblo boliviano.

El país no necesita de confrontación, no necesita dolor ni llanto ni lágrimas, Bolivia necesita unidad, ya los organismos internacionales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la OEA (Organización de Estados Americanos) y otros países se han ido pronunciando y condena el intento de Golpe de Estado y no puede ser que algunos países también digan y opinen por nuestro país que es soberano, no puede haber esa injerencia a nuestro país, eso se tiene que respetar, por eso pedimos nosotros también ser parte de aquello, no puede pasar en nuestro país eso, yo al menos no he visto Golpe de Estado



con lo que decía el Senador Félix Ajpi, Usted también yo creo, si hemos vivido en 2019 también y eso está la conciencia del pueblo boliviano los muertos de Sacaba y Senkata y eso no puede quedar en la impunidad, del 26 de junio tampoco puede quedar en la impunidad, eso también tiene que hacerse justicia, aquí no puede reinar los intereses personales se trata de la Patria, por eso yo estoy contra esa Resolución de que quieren armar un grupo sin considerarnos a los senadores que podamos aportar en esta investigación en esta Comisión Mixta de senadores y no puede ser que una cúpula nomás decidan y a los otros nos excluyan y nos discriminan. Eso no puede ser, seré indígena, pero soy capaz Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Es evidente que cada uno de los senadores tenemos aquí en nuestras habilidades y nuestras limitaciones, en este caso me refiero al tema jurídico, entonces una manera de aprovechar el conocimiento que muchos tienen en ese tema es pues reconocer que la persona experta que tenemos aquí, la colega Senadora Silvia Salame, debería si no estar presidiendo este grupo investigador debería por lo menos ser partícipe para que nosotros los senadores representados por ellos, podamos llegar a un buen fin en esta investigación.

En conclusión, Presidente, sería correcto en un Cuarto Intermedio como Usted vea conveniente reconsiderar la participación de la Senadora Salame y quizás atendiendo a algunas otras solicitudes reconfigurar o definitivamente tomar en cuenta a los que ya están mencionados. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Sí Presidente, en la misma línea que el Senador Pedro Lagrava me parece pertinente decretar un Cuarto Intermedio para analizar con cautela porque esta Comisión seguramente va a estar bajo la mira del país, las investigaciones parlamentarias ya no son lo que se hacía como eran antes y creo que vale la pena reforzar la Comisión, primero con quienes estén dispuestos a hacer el trabajo.

Segundo, en una línea siempre en pro de la democracia no puedo dejar pasar el comentario de la Senadora Velasco, respecto a los sucesos del año 2019, no voy a entrar en el debate si ha sido Golpe o Fraude, pero sí quiero dejar claro, que el Señor Murillo no está preso en Estados Unidos por un Golpe de Estado, el Estado boliviano ha retirado los cargos en contra del Señor Murillo, ojo, el Estado boliviano retiró los cargos en contra del Señor Murillo, entonces me parece que es pertinente tener claridad, no defendiendo a Murillo, me parece que es un delincuente que tiene que estar preso como quien se roba plata al Estado, todos los ladrones del Estado deben estar presos.

Pero, cuando hablamos de Justicia y preparación eso implica mayor profundidad que discursos que no conducen a nada, porque cuando hay quiebres institucionales como lo que ha pasado el 26 de junio, sea Golpe o Auto Golpe, yo sostengo que es un Auto Golpe, sigue siendo un quiebre institucional y esos quiebres institucionales repercuten en la vida Democrática y hoy más que nunca en la economía de la gente, entonces me parece Presidente pertinente la idea de un Cuarto Intermedio para reforzar esa lista considerar la presencia de otros parlamentarios y tener una investigación transparente, pero sobre todo le pediría que se exija al Órgano Ejecutivo que se nos permita acceso a la información, la investigación yo desconozco los móviles, pero el día de ayer Presidente han intervenido COSSMIL (Corporación del Seguro Social Militar) en Cochabamba, qué tiene que ver, para quien no sabe COSSMIL es el Hospital de la Fuerza Militar, o sea, qué tiene que ver el Hospital en Cochabamba, me parece una cosa muy extraña y también hay varias voces de muchos militares que están reclamando ser involucrados sin prueba, el General Paulsen, por ejemplo, él ha ordenado que no se entregue ningún tipo de armamento, pero está detenido.

Entonces la investigación debe ser transparente y el acceso a la información en caso de que se conforme esta Comisión debe ser pleno por parte del Órgano Ejecutivo, sin ningún tipo de obstaculización, creo que eso es algo que se debe coordinar y afianzar con el Órgano Ejecutivo, apoyo a la Moción de Cuarto Intermedio para poder discutir un poco sobre quienes van a conformar la Comisión Presidente.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente.

En principio, me causa extrañeza la postura de no querer de repente viabilizar la conformación de una Comisión para investigar un hecho que no solo ha causado terror de Estado, sino que a nivel internacional pues hay los entre dichos de lo que ha sucedido en nuestro país.

Sin embargo, Presidente, yo pienso que debemos ser respetuosos de las jefaturas de Bancadas que existen en la Cámara de Senadores, tenemos tres jefaturas de Bancadas aquí no hay cuatro jefaturas de Bancada ni cinco, hay tres jefaturas de Bancadas, las comisiones no solo esta las otras comisiones especiales se han elegido tomando en cuenta la nota que envían las jefaturas de Bancada y en ese contexto nosotros como Movimiento Al Socialismo, no podríamos a la Jefatura de Comunidad Ciudadana por ejemplo, exigir por qué no lo hayan integrado a la lista a la Senadora Salame, porque ella parte -se supone- de una Bancada que se llama Comunidad Ciudadana, esas decisiones lo toman seguramente las jefaturas de Bancada con sus miembros y para pertenecer a las jefaturas de Bancadas hermano Presidente, hay que hacer vida orgánica como nosotros llamamos, no es solamente de querer participar cuando después ni siquiera se lo respeta al Jefe de Bancada, no se lo toma en cuenta y muchas veces yo quisiera que lo ponga aquí las grabaciones se ha desconocido a nuestro Jefe de Bancada por algunas colegas senadoras de la Bancada del Movimiento Al Socialismo.

En ese contexto, hermano Presidente no es a conveniencia, no es cuando a mí me conviene defender a mi amiguito, quiero ser parte de la Comisión y cuando no me conviene no le obedezco al Jefe de Bancada, yo comparto plenamente que cuando dicen esa Comisión tiene que entrar a investigar lo que ha pasado, para poder encontrar la verdad histórica de los hechos sucedidos, pero no vamos a poner como integrantes de la Comisión, cuando en este Senado hemos tenido defensoras acérrimas al General Zúñiga, cuando no aceptaban siquiera que hagamos una observación y ¿ahora quieren ser parte de una Comisión, con qué imparcialidad van a investigar? cuando hay muchas denuncias inclusive de senadoras involucradas con hechos de corrupción con el General Zúñiga.

En ese contexto, hermano Presidente, a mí me sorprende que estemos sobrepasando las jefaturas de Bancada, si la Jefatura de Bancada de Comunidad Ciudadana no ha incluido a la Senadora Salame, yo pienso que deberíamos respetar la decisión que toma la Jefatura de Bancada y la Oposición debería respetar las decisiones que tomamos como Jefatura de Bancada también del Movimiento Al Socialismo o de lo contrario impondremos lo que queremos los nombres aquí y a mí se me hace que es una cortina de humo para que esta situación no se investigue, salimos a conferencias de prensa a decir, sí que esto ha sido Autogolpe o que ha sido Golpe o que ha sido un Golpe frustrado, no sé, montón de nombres que le damos, pero cuando llega el momento y qué bien que el pueblo boliviano lo esté viendo porque esta Sesión es en vivo, qué bien que lo esté viendo el doble discurso y la doble moral con que nos manejamos.

Presidente lamento muchísimo esa postura, sin embargo, que, si hay que investigar, yo considero que la gente muy allegada al General Zúñiga, quiere hoy en día ser parte de esa Comisión, no estoy de acuerdo, yo respeto la decisión que ha tomado mi Jefe de Bancada porque participo de todas las reuniones que se convoca, lo reconozco como Jefe de Bancada, asisto a las convocatorias que hace el Jefe de Bancada y nunca he desconocido ese hecho. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidente.

Breve Presidente, primero creo que hay que ser sinceros frente al pueblo boliviano y decir absolutamente claro que los senadores, senadoras que se han manifestado en la prensa la última semana sobre los hechos acaecidos el último miércoles Presidente, no tienen que ser parte de la Comisión o sea de un lado y de otro, seremos sinceros yo me he manifestado Presidente, tengo mi percepción puedo estar aquí equivocado, no



es coherente que yo participe en la Comisión no es lo mejor así como se le pide y la norma y la Constitución pide que un juez que tiene conflictos de intereses no sea parte de algo, igual tenemos que pedir a los senadores, senadoras que no sean parte. Eso primero, Presidente.

Segundo, creo que es un tema más profundo este Presidente, es un tema que tiene que ver con Bancadas, además con Bancadas, qué significa tiene que reunirse la Bancada y debatir, en conjunto si está Comunidad Ciudadana dividido. Si está puede en otra en otra participación, Creemos dividido que se sienten juntos, si el MAS está dividido que se sienten y evalúen Presidente, parece que no vamos a poder resolver porque tiene que ser por mayoría también, qué significa y quiero que conste también presente para todos los senadores, senadores presentes, pareciera que va a haber dos Bancadas ya en adelante, si aceptamos va a haber dos Bancadas del Movimiento Al Socialismo y también de Comunidad Ciudadana.

Yo sugiero Presidente, para no darle larga porque estamos debatiendo bastante tiempo en esto, porque de todas maneras valió la pena para hacer ciertas aclaraciones, solicito Presidente que el presente Proyecto de Resolución pueda ser diferida al punto de Asuntos Varios porque tenemos varias leyes, creo que son importantes que debemos tratar y seguramente en algún momento en los cuartos intermedios que va a haber, porque será larga esta Sesión, debe madurar alguna forma de aprobar esta Resolución, porque creo también que es importante, aunque Presidente, lo he manifestado en prensa y considero que muchas instituciones del país le van a cerrar la puerta también a la Comisión del Senado, que percibo que en Bolivia la única institución que más o menos respeta la Constitución, la normas y trata de hacer respetar es la Cámara de Senadores, no hay otra.

Entonces, se han puesto al frente de la Cámara de Senadores, el: Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, el Órgano Ejecutivo y el Ministerio Público, todos están al frente Presidente, ¿podrá la Cámara de Senadores medio solitario avanzar en una investigación podrá tener un esclarecimiento transparente a esto que necesita Bolivia?, necesita esclarecer lo sucedido, no sé, pero creo que debemos intentar en eso coincidimos Presidente. Por esto Presidente, solicito se pueda diferir para Asuntos Varios este tratamiento.

Sen. Presidente: Tenemos realmente una larga lista, calculando por lo menos una o dos horas vamos a estar discutiendo y debatiendo. El Senador Flores, solicita tratar en Asuntos Varios, tomando en cuenta que tenemos el tema de MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y aprovechando la presencia de los embajadores de Paraguay y Brasil presentes aquí, quisiera poner a consideración esta propuesta del Senador y continuar al final de nuestra Sesión, tratar la discusión, el debate y la conformación de esta Comisión.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la propuesta del Senador Luis Flores, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Política Internacional, referido al Proyecto de Ley N° 225/2023-2024 C.D., que ratifica el "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR". (Informe impreso y



distribuido).

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: En virtud al artículo 107 del Reglamento General de este Ente Camaral solicito la Dispensación de Trámite de Distribución del Informe de Comisión con respecto al Proyecto de Ley N° 225/2023-2024 C.D. que ratifica el "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", aunque ayer al concluir la Sesión de Comisión, ya se lo había distribuido hasta las 17:30 horas, pero no ha cumplido las 24 horas como corresponde, por eso para ir y para que no haya alguna discusión alguna, estamos solicitando la Comisión que podemos adherirnos al artículo 107 de Dispensación.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto a la Distribución del Informe de Comisión de 24 horas de anticipación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto a la Distribución del Informe de Comisión de 24 horas.

Antes también reiteramos el saludo al Embajador Luis Enrique, Embajador de Brasil en Bolivia que nos acompaña, la Embajadora Terumi Matsuo de Paraguay que es Presidente Pro Tempore de Paraguay en MERCOSUR y saludamos a estos países que han logrado que se posibilite las condiciones para la Adhesión de nuestro país al MERCOSUR más allá de los problemas y las diferencias políticas esto beneficie a todo el país, por eso saludamos la presencia de los dos embajadores que nos acompañan a esta Sesión. Bienvenidos Embajador de Brasil y Embajadora de Paraguay que nos acompañan.

En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL
LEGISLATURA 2023 - 2024
INF- CS - CPI N° 08/2023 - 2024**

INFORMA:

ASUNTO: Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 CD que Ratifica el "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR".

FECHA: La Paz, 2 de julio de 2024.



De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de diciembre de 2023, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora presenta a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley que ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR, a fin de considerar su tratamiento por el pleno de ambas cámaras conforme el procedimiento legislativo.

En fecha 15 de diciembre de 2023, el Ing. Juan Carlos Alurralde Tejada, Secretario General de Vicepresidencia del Estado remite a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR, para su tratamiento y consideración conforme procedimiento.

En fecha 15 de diciembre de 2023, Secretaría General de la Cámara de Diputados remite a la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 “que ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR” para su análisis y emisión de informe.

En fecha 15 de marzo de 2024, la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara de Diputados remite a Presidencia de la Cámara de Diputados el Informe de Comisión ALP – CD – CPIyPM N° 01/2023-2024, recomendando su aprobación del Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 “que ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR”, para consideración del Pleno camarl.

En fecha 14 de junio de 2024, en la 131° Sesión Ordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 “que ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR” en Grande y Detalle y remite a la Cámara de Senadores para revisión conforme el procedimiento legislativo.

En fecha 18 de junio de 2024, en la 144° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Política Internacional el Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 CD “Que Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR”, para su análisis y emisión de informe.

En fecha 19 de junio de 2024, en la 8va Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional remite al Comité de Relaciones Económicas Internacionales el Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 CD “Que Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR”.

En fecha 25 de junio del presente, se realizó la Mesa técnica del Proyecto de Ley N° 225/2023 – 2024 que Ratifica la Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR con la participación de personal que represento al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Ministerio de planificación, personal del SEDEM y personal de asesores de la Cámara de Senadores.

En fecha 1 de julio de 2024, el Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario del Comité de Relaciones Económicas Internacionales perteneciente a la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, remite al Senador Félix Ajpi Ajpi, Presidente de Comisión el informe de Comité con CITE: C.S. C.R.E.I N° 01, referente al Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 CD “Que Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR”, recomendando su aprobación.

2. NORMATIVA LEGAL.



2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

14. Ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, en las formas establecidas por esta Constitución.

Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de:

1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos.

3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.

5. Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos.

11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las exportaciones con valor agregado.

Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.

II. Requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación los tratados internacionales que impliquen:

3. Integración económica estructural.

Artículo 258. Los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la ley.

Artículo 265. I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

8. Política exterior.

2.2 Ley N° 401 de 18 de septiembre de 2013 " LEY DE CELEBRACIÓN DE TRATADOS".

Artículo 7. (TRATADOS FORMALES). Se define como Tratado Formal aquel instrumento jurídico internacional que requiere ratificación por el Órgano Legislativo.

Artículo 8. (MATERIAS). Podrán celebrarse Tratados Formales en las siguientes materias:

h) Otras materias conforme a la Constitución Política del Estado y normativa vigente aplicable.

Artículo 38. (REQUISITOS PARA LA RATIFICACIÓN). Además de los requisitos establecidos legalmente para la formulación de los Anteproyectos de Ley, en casos de ratificación de Tratados se incluirá:

a) Una copia autorizada del texto del Tratado, con identificación del Estado o Estados negociadores y de los que se retiraron o dejaron de ser Contratantes o Partes en el mismo, o en su caso, del Organismo u Organismos Internacionales que fueran negociadores, contratantes o partes;

b) Cualquier documento anexo al Tratado o complementario del mismo suscrito por los Estados negociadores, así como otros actos internacionales relativos a la aplicación provisional del Tratado, si se convino por los Estados negociadores que éste se aplicará provisionalmente en todo o en parte, antes de su entrada en vigor;

c) Las reservas que se proponga formular el Estado Plurinacional de Bolivia al ratificar un Tratado, así como, en su caso, las formuladas por los demás Estados contratantes al firmar el Tratado u obligarse por el mismo, y

d) La indicación del lugar y de la fecha de la firma del Tratado, así como de las personas que intervinieron como representantes acreditados legalmente por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

2.3. DECRETO SUPREMO Nº 2476 de 05 de agosto de 2015.

ARTÍCULO 3.- (DEFINICIONES). A los fines del presente Decreto Supremo y en el marco de lo establecido en la Ley Nº 401, se considerarán las siguientes definiciones:

i) Organismos Intergubernamentales. Aquellos Organismos Internacionales que nacen de Tratados Formales y tienen como objeto, reunir e integrar a los Estados respecto de intereses comunes; los Estados, mediante sus representantes de gobierno, precautelando sus intereses individuales, adoptan decisiones por consenso que deberán incorporarse a la legislación;

j) Organismos Supranacionales. Aquellos Organismos Internacionales, en los que sus Estados miembros ceden, transfieren o alteran el ejercicio de parte de sus competencias comprendidas dentro de los poderes soberanos de los Estados.

ARTÍCULO 5.- (TRATADOS FORMALES). Constituyen Tratados Formales, aquellos que se suscriban en las materias enunciadas en el Artículo 8 de la Ley Nº 401, y aquellos que requieran ratificación conforme a la Constitución Política del Estado; del mismo modo, se considerará Tratado Formal, si su objeto o contenido implica la participación del Órgano Electoral, Legislativo y/o Judicial; por su naturaleza se suscriben por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional y/o por la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores, pudiendo delegar esta atribución previa emisión de Plenos Poderes.

2.4 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 130. (Informe de Comisión). III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.



Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán:

- b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate.
- c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

3. INFORMES DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

3.1. Informe Legal – Ministerio de Relaciones Exteriores.

El informe Jurídico con CITE: GM-DGAJ-UAJ-In-693/2023, de fecha 01 de diciembre de 2023, en las que establece, el "PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL MERCOSUR", suscrito el día 17 de julio de 2015, tiene como objeto establecer que el Estado Plurinacional de Bolivia adhiere al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, al Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, al Protocolo Modificador del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, al Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, y al Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, que constan como anexos I, II, III, IV, V y VI, respectivamente, en los términos establecidos en el Artículo 20 del Tratado de Asunción, el mismo que por su naturaleza se determina como un Tratado Formal; por lo que corresponde la Ratificación del precitado Instrumento internacional, como forma del consentimiento del Estado Plurinacional de Bolivia en obligarse respecto a su contenido, debiendo para ello cumplir con los requisitos, procedimiento y registro, previsto en los Artículos 38, 39, 72 y 73 de la Ley N° 401 y, por consiguiente, incumbe al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar la solicitud de inicio de proceso de ratificación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Adicionalmente, se aclara que el reiterado Acuerdo se encuentra al margen de lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 257 de la Constitución Política del Estado, que establece la aprobación mediante referéndum popular vinculante previo a la ratificación de los tratados internacionales que impliquen: "1. Cuestiones limítrofes. 2. Integración monetaria. 3. Integración económica estructural. 4. Cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales, en el marco de procesos de integración".

3.2. Informe Técnico – Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Informe Técnico con CITE: VCEI/DGIF/UIE-03/2023 de fecha 01 de diciembre de 2023 de referencia a la Ratificación Del Proceso De Adhesión Del Estado Plurinacional De Bolivia Al Mercosur, en la parte conclusiva señala, El ingreso de Bolivia generará las oportunidades para la industria, la obtención del valor agregado de los productos nacionales y desarrollo de Cadenas Globales de Valor MERCOSUR, asimismo, beneficiarse de los diferentes fondos sociales, para la reducción de asimetrías entre los Estados Partes.

El ingreso de Bolivia al MERCOSUR es viable técnicamente, toda vez que tiene carácter estratégico para el país, busca construir y ser eje articulador de la región, se constituye en una oportunidad porque el MERCOSUR representa el mercado más grande de la región con un índice alto de PIB, cuyo régimen de origen permitirá a la economía nacional beneficiarse de acceso a los mercados de sus socios e insumos para elevar sus niveles de industrialización y llegar a diversos mercados regionales y extra regionales.

Se destaca que el MERCOSUR es un proceso de integración de carácter intergubernamental y no supranacional.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR, que fue ratificado por Argentina, Uruguay, Venezuela, y Paraguay, en el caso de Brasil, la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara de Senadores que ratificaron el Protocolo.



En ese contexto, queda establecido que una vez que el Estado Plurinacional de Bolivia sea Estado Miembro Pleno, contará con un plazo de cuatro años para incorporar todo el acervo normativo que ha venido desarrollando en los últimos 32 años de existencia del MERCOSUR.

El Estado Plurinacional de Bolivia deberá desarrollar su integración en el MERCOSUR conforme a los compromisos derivados del Protocolo de Adhesión, cabe señalar, que estos deben ser sujetos bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, el reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial, así como los principios de seguridad alimentaria, medios de subsistencia y desarrollo rural integral.

Por todo lo señalado, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, resalta la necesidad de iniciar el proceso de ratificación del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR".

3.3. Informe técnico complementario – Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Informe Técnico complementario con CITE: VCEI/DGIF/UIE-04/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023, en sus conclusiones establece que, El MERCOSUR es de naturaleza intergubernamental, no supranacional. Sus normas no son de aplicación directa y requieren de ratificación por parte de los respectivos Congresos de los países.

Respecto a la Nomenclatura Común del MERCOSUR, se requerirá de un trabajo técnico especializado, a fin de hacer una correlación con la Nomenclatura NANDINA, utilizado actualmente por Bolivia, y que a su vez se pueda estructurar con la VII Enmienda del Sistema Armonizado.

El Arancel Externo Común, por un lado, si bien se encuentra estipulado en el Tratado de Asunción, en la Decisión 22/94 y en una serie de posteriores instrumentos conexos, éste ha sido constante y sistemáticamente postergado para su entrada en plena vigencia.

3. INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN AL MIGRANTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El Informe de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara de Diputados en su parte esencial de la página 11 señala:

Expresar que, los Organismos Supranacionales son una forma de integración regional más avanzada que los organismos intergubernamentales; ofrecen mayores posibilidades de integración.

Por la naturaleza del MERCOSUR, no es un organismo supranacional, sino un organismo intergubernamental, en virtud a que los Estados miembros conservan su soberanía y las decisiones se toman por consenso y éstas requieren de internalización en los respectivos Congresos de los Estados Parte.

Por las consideraciones glosadas, el Proyecto de Ley de Ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR, no se adecua a los presupuestos señalados en el Artículo 257, párrafo II de la Constitución Política del Estado, por consiguiente, el P.L. N° 225/2023-2024 no requiere de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación del tratado internacional de referencia.

4. INFORME DEL COMITÉ DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES.

El Informe del Comité de Relaciones Económicas Internacionales en su parte central menciona que: Una vez que Bolivia sea miembro Pleno, tiene cuatro (4) años para incorporar el acervo normativo del MERCOSUR.

Se debe señalar que el Tratado Internacional objeto del presente análisis es, por su naturaleza, FORMAL como también lo señala la justificación del Proyecto de Ley. Sin embargo, existen implicaciones de temas



específicos en los Tratados Internacionales, establecidos en el artículo 257 de la Constitución Política del Estado, parágrafo II. **"Requerirá de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación de los tratados internacionales** que impliquen: **1.** Cuestiones Limítrofes, **2.** Integración Monetaria, **3.** Integración Económica Estructural y **4.** Cesión de Competencias Institucionales a Organismos Internacionales en el marco de Procesos de Integración".

Sobre estas apreciaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores en Mesa Técnica efectuada en la Asamblea Legislativa efectuó las siguientes aclaraciones:

1. El MERCOSUR, no señala temas referidos a cuestiones Limítrofes.
2. El MERCOSUR, no señala la utilización de una moneda común.
3. En cuanto al Integración Económica, si bien existe un Arancel Externo Común pero la misma aún no es de carácter Homogéneo, de igual manera se tiene una unión aduanera imperfecta y asimismo no existe la utilización de moneda única, por lo que se establece que no existe una integración economía estructural completa.
4. En cuanto a la Cesión de Competencias, el MERCOSUR, es un proceso de integración regional de coordinación y carácter intergubernativo (organismos internacionales que nacen de tratados formales y tienen como objetivo reunir e integrar a los estados respecto de intereses comunes: los estados mediante sus representantes de gobierno precautelando sus intereses individuales, adoptan decisiones por consenso que deberán incorporarse a la legislación y no así es un Organismo Supranacional (Aquellos organismos Internacionales en los que sus estados miembros Ceden, Transfieren o Alteran el ejercicio de parte de sus competencias comprendidas dentro de los poderes soberanos de los Estados)

Por estas consideraciones no sería necesario su aprobación previa un referendo popular vinculante.

5. SESIÓN DE APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

En la 131 Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados realizada en fecha 14 de junio de 2024, el Pleno camaral aprobó el Proyecto de Ley N° 225 /2023 – 2024 CD "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR" por la mayoría absoluta en sus dos estaciones "Grande y Detalle" del pleno camaral, misma que es remitida a la Cámara de Senadores como cámara revisora para análisis y consideración del proyecto de Ley mencionado conforme el Procedimiento Legislativo establecido en la Constitución Política del Estado.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores ha realizado el análisis correlacional del objeto del Proyecto de Ley N° 225/2023 – 2024 CD que Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR y lo que dispone la norma fundamental a fin de fundamentar la argumentación sobre los alcances del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR.

6.1. Análisis del Proceso de Integración Económica Estructural.

Se tiene a bien analizar el Proyecto de Ley N° 225 / 2023 – 2024 CD Ratificación del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", en compulsa con la Constitución Política del Estado, la normativa relacionada a la celebración de tratados y la Memoria del Constituyente, a fin de precautelar la seguridad jurídica y el cumplimiento de las disposiciones establecidas conforme los principios ordenadores de las relaciones internacionales que estableció el constituyente, elementos que son importantes para analizar la pertinencia de la ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR mediante Ley, que tiene como propósito en el razonamiento del constituyente, precautelar el



libre albedrío de los gobernantes o legisladores de turno que buscan en sus mandatos la suscripción de los tratados internacionales¹.

Inicialmente, el informe de Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara de Diputados con referencia al Proyecto de Ley N° 225 / 2023 – 2024 CD “Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR” establece que, el “MERCOSUR es un proceso de integración de carácter intergubernamental y no supranacional”, detallando asimismo que, las normas provenientes del MERCOSUR no son de aplicación directa y requieren ratificación por parte de los respectivos Congresos de los países, sin embargo, cabe complementar que el MERCOSUR² es un proceso de integración económica de Estados (Argentina, Brasil, República Oriental del Uruguay y Paraguay) en el que suscribieron un acuerdo subregional en 1991, cuyo objetivo es la consolidación de un Mercado Común, sin embargo, en anuencia de Petit Primera, José Gregorio, en su obra “La Teoría Económica de la Integración”, en la actualidad el proceso de integración económica del MERCOSUR ha alcanzado el grado de Unión Aduanera imperfecta, es decir que, que los Estados de Argentina, Paraguay, Brasil y la República Oriental del Uruguay y terceros países asociados como Bolivia aplican un sistema común de procedimientos, normas y aranceles para todas sus importaciones, exportaciones y mercancías en tránsito y han establecido un área de libre comercio con un arancel externo común en función al grado de desarrollo de sus economías.

Por lo mencionado, al consistir el MERCOSUR un proceso de integración económica que ha alcanzado el grado de Unión Aduanera, el mismo se funda en un organismo intergubernamental conforme señala el Artículo 2 del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto), en el entendido que, los Estados miembros de este proceso de integración económica no delegan parte de su soberanía al organismo intergubernamental del MERCOSUR a razón de que las normas o disposiciones emitidas no forman parte del sistema jurídico vigente de cada Estado de manera directa y es necesario ratificar por los órganos legislativos de cada Estado miembro mediante Ley para su validez y aplicación en la zona de integración.

En ese sentido, conforme señala el inciso i) del Artículo 3 del Decreto Supremo 2476 de 05 de agosto de 2015 y el Informe de Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que señala que los Organismos Intergubernamentales que provienen de Tratados Formales y tienen como objeto, reunir e integrar a los Estados respecto de intereses comunes, mediante sus representantes de gobierno, adoptan decisiones por consenso que deberán incorporarse a la legislación de su país previa ratificación por sus órganos.

Del mismo modo, el Comité de Relaciones Económicas Internacionales señala en su Informe que el MERCOSUR “*es un proceso de integración regional de coordinación y carácter intergubernativo*”, reiterando el Artículo 3 del Decreto Supremo 2476 en el que señala que, *organismos internacionales que nacen de tratados formales y tienen como objetivo reunir e integrar a los estados respecto de interés comunes: los estados mediante sus representantes de gobierno precautelando sus intereses individuales, adoptan decisiones por consenso que deberán incorporarse a la legislación y no así es un Organismo Supranacional*

Cabe aclarar que, el numeral 3 del Parágrafo II del Artículo 257 de la norma fundamental señala que, previa a la ratificación de un tratado internacional que implique la Integración Económica Estructural, se requiere la aprobación del pueblo boliviano mediante referendo popular, en ese sentido, revisado la documentación del Informe por Unanimidad por consenso entre mayoría y minoría de la memoria del Constituyente, se entiende que “proceso de integración económica estructural” es el proceso de integración económica que haya consolidado una integración política democrática que garantice el ejercicio de la democracia en temas

¹ Asamblea Constituyente, Informe por Unanimidad por consenso, Mayoría y Minoría, “Relaciones Internacionales e Integración”, pág. 2377

² Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Relaciones Internacionales, MERCOSUR, [https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/L1/L106.htm#:~:text=El%20Mercosur%20es%20un%20acuerdo,de%20una%20uni%C3%B3n%20aduanera%20imperfecta].



cruciales que hacen de la vida del Estado³, es decir que aquel proceso de integración que comprenda un estándar de las políticas económicas de los Estados miembros, además de establecer la circulación de una moneda común en la región consolidada y la conformación de un organismo supranacional en el que los Estados miembros han delegado parte de su soberanía para de toma de decisiones en un parlamento supranacional democráticamente electo para atender asuntos de interés común y aplicación de normas de manera directa sin ratificación de los Órganos Legislativos de los Estados miembros.

Ahora bien, por lo manifestado, el constituyente ha establecido que la soberanía es un instituto que reside en el pueblo, su ejercicio es directa y delegada, de ella emana por delegación las funciones del poder público, siendo que es inalienable e imprescriptible conforme lo dispuesto en el Artículo 7 del texto constitucional, en ese sentido, según el criterio del constituyente, ha entendido que, en casos de que el Estado Plurinacional de Bolivia se adhiera a procesos de integración económica estructural en el que es necesario delegar parte de la soberanía o ceder competencias a organismos o parlamentos supranacionales, conforme los principios ordenadores de las Relaciones Diplomáticas y señaladas en el numeral 3 del Parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado, es necesario realizar referendo popular para su aprobación a la adhesión a los procesos de integración con organismos supranacionales, que a saber del en el inciso j) del Artículo 3 del Decreto Supremo 2476 de 05 de agosto de 2015 señala que los Organismos Supranacionales son aquellos en los que sus Estados miembros ceden, transfieren o alteran el ejercicio de sus competencias comprendidas dentro de los poderes soberanos de los Estados.

En ese sentido, el Proyecto de Ley Nº 225 / 2023 – 2024 CD que tiene como objeto la ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR por la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme los principios ordenadores de las relaciones internacionales⁴, además de lo puntualizado en el informe del Comité de Relaciones Económicas Internacionales referente al MERCOSUR como organismo intergubernamental, así como señala el Artículo 2 del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto) y el inciso i) del Artículo 3 del Decreto Supremo 2476 de 05 de agosto de 2015, el MERCOSUR se funda como Organismo Intergubernamental, expresado en el que las decisiones adoptas por los representantes del gobierno de los Estados miembros son por consenso y ser ratificado por los Órganos Legislativos de cada Estado miembro, puesto que no requiere de consulta mediante refrendo al pueblo boliviano.

De la misma manera se aclara que el protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR se caracteriza por ser un tratado Formal, es decir que, según el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 2476 de 05 de agosto de 2015, la vigencia del Protocolo de Adhesión al MERCOSUR está sujeto a la ratificación por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme señala la Constitución Política del Estado, además, el contenido del protocolo de adhesión implica la participación del Órgano Legislativo en las ratificaciones para la adecuación del conjunto de normas arancelarias en un plazo establecido al MERCOSUR.

6.2. Análisis del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR.

El Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR comprende tres ámbitos centrales como se detalla a continuación:

6.2.1. Acervo normativo.

Cabe señalar que las características del MERCOSUR son de naturaleza intergubernamental, en el entendido que, el proceso de toma de decisiones es complementado en el respeto del derecho soberano de cada Estado miembro adoptar las normas establecidas conforme lo que prescribe en los ordenamientos internos de los Estados partes, en ese sentido, el Artículo 3 del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR señala que Bolivia adoptará gradualmente el conjunto normativo vigente del

³ Asamblea Constituyente, Informe por Unanimidad por consenso, Mayoría y Minoría, “Relaciones Internacionales e Integración”, pág. 2379

⁴ op. cit. pág. 2377



MERCOSUR, a más tardar en cuatro (4) años, como ser los bienes de intercambio detallando de la siguiente manera: 1. Bienes de Capital, abonos, semillas; 2. Bienes de capital e insumos; 3. Alimentos, bebidas, vehículos, 4. Textiles (telas); 5. Otras manufacturas; 6. Leche, Cacao; 7. Cerámica y baldosas y 8. Ropa, calzados y muebles conforme el acta de la Mesa Técnica del Proyecto de Ley N° 225 / 2023 – 2024 CD que Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR de fecha 27 de junio de 2024.

Cabe señalar que, una vez que Bolivia ratifique el presente Protocolo de Adhesión y sea depositado en la República de Paraguay, dentro los 30 días se conformará un Grupo de Trabajo para que en el lapso de 180 días se recopile la normativa relacionada con el tema comercial y posterior a la recopilación, se tenga un plazo de 4 años la adaptación gradual al acervo normativo del MERCOSUR.

Por otra parte, se tiene a bien señalar que adecuar el marco normativo comercial mediante ratificaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se encuentra relacionado con las disposiciones del Parágrafo I del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado en el que establece que, "Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo", por consiguiente, no contraviene a las disposiciones constitucionales.

6.2.2. Nomenclatura y Arancel Común.

El Artículo 4 del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR, señala que, a partir de la entrada en vigencia del presente protocolo el Estado boliviano debe adoptar gradualmente, la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), el Arancel Externo Común (AEC) y el régimen de Origen del MERCOSUR, a fin de aplicar un sistema común de procedimientos, normas y aranceles entre los Estados miembros, cabe aclarar que según el informe técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con referencia al Arancel Aduanero (GA) de Importaciones de Bolivia 2024, tiene 8.145 subpartidas arancelarias.

Estructura del Arancel de Bolivia				Estructura del Arancel del MERCOSUR		
GA%	N° Subpartidas	Part. (%)	BIENES	AEC %	N° Subpartidas	Part. (%)
0	869	10,67%	Bienes de capital, abonos, semillas	0	720	7,2%
5	2.415	29,65%	Bienes de capital e insumos	2	1.858	18,5%
10	2.455	30,14%	Alimentos, bebidas, vehículos	4	226	2,3%
15	868	10,66%	Textiles (telas)	6	259	2,6%
20	973	11,95%	Otras manufacturas	8	307	3,1%
25	14	0,17%	Leche, cacao,	10	1.073	10,7%
30	89	1,09%	Cerámica y baldosas	12	785	7,8%
35	5	0,06%	Ropa, calzados y muebles	14	2.097	20,9%
40	457	5,61%		16	796	7,9%
TOTAL	8.145	100%		18	795	7,9%
Elaboración: MEFP.				20	368	3,7%
				26	373	3,7%
				35	370	3,7%
				TOTAL	10.027	100%

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, extraído del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Por consiguiente, la adopción del GA del Estado Plurinacional de Bolivia al AEC son medidas que el protocolo de Adhesión establece para aplicar un sistema común de procedimientos, normas y aranceles, en ese sentido, la adopción de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), el Gravamen Aduanero (GA) al Arancel Externo Común (AEC) se encuentran conforme los principios ordenadores de las Relaciones Internacionales para las negociaciones, suscripción y ratificación de los tratados internacionales que ha establecido el Constituyente, en el Parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado.

6.2.3. Compromisos en el ámbito comercial a la Adhesión al MERCOSUR.



Conforme el Tratado de Asunción establecido en el Artículo 1, se sume el compromiso de garantizar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los paises, así como la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercancías, mercaderías.

La Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden.

La armonización de la legislación en las áreas comerciales pertinentes para consolidar el proceso de integración.

Según el informe del Comité de Relaciones Económicas Internacionales, la Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR, implica la asumir compromisos en siguientes tratados:

- Tratado de Asunción -1991 (Constituye un Mercado Común)
- Protocolo de Ouro Preto - 1994 (Establece la estructura institucional del MERCOSUR)
- Protocolo de Olivos -2002 (Para la solución de controversias)
- Protocolo Asunción -2005 (Sobre compromisos con la promoción y protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR)
- Protocolo Constitutivo del Parlamento de MERCOSUR (2005)

7. Enmienda a la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 225/2023 – 2024 que Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR.

Conforme lo establecido en el Parágrafo III del Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, al revisar analizar la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 225/2023 – 2024 CD que Ratifica la Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR, el mismo, se tuvo que enmendar con aclarar que el MERCOSUR es un organismo intergubernamental, conforme señala el Artículo 2 del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto), en el entendido que, los Estados miembros de este proceso de integración económica no delegan parte de su soberanía al organismo intergubernamental de MERCOSUR a razón de que las normas o disposiciones emitidas no forman parte del sistema jurídico vigente de cada Estado de manera directa y es necesario ratificar por los órganos legislativos de cada Estado miembro mediante Ley.

Asimismo, sin afectar o modificar la estructura de la parte preambular que la Constitución Política del Estado en el numeral 3 del Parágrafo II del Artículo 257 la ratificación de un tratado internacional que implique la Integración Económica Estructural, se requiere la aprobación del pueblo boliviano mediante referendo popular, siendo que el constituyente entendió que "proceso de integración económica estructural" es el proceso de integración supranacional a fin de que los Estados miembros deleguen parte de su soberanía a ese organismo, sin embargo, el MERCOSUR al ser un organismo intergubernamental este no requiere ceder competencias o soberanía, por cuanto, no es necesario realizar referendo.

Con referencia a los objetivos, se estableció que un plazo de cuatro (4) años se debe adecuar los bienes de intercambio: 1. Bienes de Capital, abonos, semillas; 2. Bienes de capital e insumos; 3. Alimentos, bebidas, vehículos, 4. Textiles (telas); 5. Otras manufacturas; 6. Leche, Cacao; 7. Cerámica y baldosas y 8. Ropa, calzados y muebles del Gravamen Aduanero al Arancel Externo Común del MERCOSUR

Por otra parte, el Proyecto de Ley tiene como objetivo promover la pertenencia al bloque de la 5ta economía del mundo con un mercado de 295 millones de personas, así como consolidar la identidad ciudadana del MERCOSUR en la o el boliviano gozara de Igualdad de condiciones para el acceso al trabajo, a la salud y la educación.



Por otra parte, podrá consolidar al Estado Plurinacional de Bolivia como el pivote geopolítico regional integrador de los bloques de la Comunidad Andina de Naciones CAN con el Mercado Común del Sur MERCOSUR a fin de fortalecer las relaciones comerciales y geopolíticas de los Estados de América del Sur.

La misma manera fomentara al desarrollo con sustitución de importaciones para el acceso a los recursos del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) a fin de promover proyectos productivos y de infraestructura a fondo perdido.

Por último, con la Adhesión al MERCOSUR permitirá que el Estado Boliviano pueda establecer escenarios de negociación en bloque otorgando una mayor capacidad negociadora e implicaciones en el desarrollo comercial.

La Exposición de Motivos por no tener fuerza legal y no atender su tratamiento en grande y detalle, sin embargo, al ser el marco referente del Proyecto de Ley la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 225/2023 – 2024 CD que Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur contiene las siguientes enmiendas, sin que ello implique su devolución a la Cámara de origen.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTEPROYECTO DE LEY DE RATIFICACIÓN “PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL MERCOSUR”

I. ANTECEDENTES.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional fundado el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se ha incorporado Venezuela (actualmente suspendido). Bolivia suscribió el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR y está en proceso de adhesión.

Durante la Cumbre del MERCOSUR realizada el 17 de julio de 2015 en Brasilia, los Estados Miembros del MERCOSUR (incluyendo a la República del Paraguay) suscribieron el Protocolo de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR. Venezuela (30 de julio de 2013), Argentina (2 de julio de 2014), Uruguay (7 de mayo de 2014) y Paraguay (28 de junio de 2016) ratificaron en sus respectivos Congresos el Protocolo de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR.

Este proceso de adhesión implica ratificar el Tratado de Asunción de 1991 que crea el MERCOSUR, así como el Protocolo de Ouro Preto que involucra toda la arquitectura institucional del bloque, sus objetivos e instrumentos de integración. Asimismo, se adhiere al Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, al Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, y al Protocolo Constitutivo del Parlamento de MERCOSUR. Una vez que Bolivia sea Estado Miembro Pleno, contará con un plazo de cuatro (4) años para incorporar todo el acervo normativo que ha venido desarrollando en los últimos treinta y dos (32) años.

II. JUSTIFICACIÓN.

El Artículo 265 de la Constitución Política del Estado, determinan que el Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana; y que el Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígena originario campesinos con los pueblos indígenas del mundo.

La incorporación de Bolivia al MERCOSUR busca cumplir con un mandato constitucional; Bolivia es un país que promueve la integración latinoamericana, basada en los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de asimetrías, que en los hechos, se traduzcan en óptimas oportunidades para los



productores bolivianos, condiciones adecuadas para nuestros migrantes, mayores y mejores mercados, diversificación en las exportaciones y una alternativa para la exportación de Bolivia a través del Océano Atlántico, así como constituirse en un instrumento para complementar y unir a la región oriental y occidental de América del Sur.

Si bien, el 1 de enero de 2015, se culminó la desgravación de los productos sensibles, incluidos en el anexo 6 del ACE Nº 36, habiéndose eliminado los aranceles entre ambas partes, aún queda pendiente el reconocimiento de las normas técnicas y sanitarias con las entidades competentes de Bolivia y el MERCOSUR, lo cual permitirá un comercio más fluido entre los Estados Parte.

Este Protocolo reconoce la importancia del paso histórico dado por Bolivia para la consolidación del proceso de integración de América del Sur y la convergencia de los mecanismos regionales de integración.

Este es el gran aporte de Bolivia a la integración sudamericana, gracias a su ubicación geográfica estratégica (Corazón de Sud América).

El Artículo 5 del Protocolo de Adhesión reconoce las Asimetrías entre Estados Parte y da el mandato de establecer instrumentos que promuevan su reducción que favorezca el desarrollo de Bolivia.

En ese sentido, conforme a dicha previsión y en virtud a su naturaleza de Tratado Formal, así como lo dispuesto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 33 de la Ley Nº 401, de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, corresponde su ratificación, y en virtud a lo previsto en el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 2476, de 5 de agosto de 2015, Reglamento a la Ley Nº 401 de Celebración de Tratados, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad competente para gestionar la solicitud de inicio de proceso de ratificación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En consecuencia, al no contravenir la Constitución Política del Estado y adecuándose a los Principios de Relacionamento Internacional, se recomienda la ratificación por la Asamblea Legislativa Plurinacional del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", firmado en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 17 de julio de 2015.

Una vez promulgada la Ley de Ratificación, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá elaborar el Instrumento de depósito del referido Protocolo conforme establece el Artículo 13 del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR".

Cabe aclarar que, el MERCOSUR es definido como un organismo intergubernamental conforme señala el Artículo 2 del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto), en el entendido que, los Estados miembros de este proceso de integración económica no delegan parte de su soberanía al organismo intergubernamental de MERCOSUR a razón de que las normas o disposiciones emitidas no forman parte del sistema jurídico vigente de cada Estado de manera directa y es necesario ratificar por los órganos legislativos de cada Estado miembro mediante Ley.

A saber que, la Constitución Política del Estado en el numeral 3 del Parágrafo II del Artículo 257 señala que, previa a la ratificación de un tratado internacional que implique la Integración Económica Estructural, se requiere la aprobación del pueblo boliviano mediante referendo popular, en ese entendido, conforme el Informe por Unanimidad por consenso entre mayoría y minoría de la memoria del Constituyente, se entiende que "proceso de integración económica estructural" es el proceso de integración económica que haya consolidado una integración democrática que garantice el ejercicio de la democracia en temas cruciales que hacen de la vida del Estado, es decir, se caracterice por establecer la circulación de una moneda en la región económica, además exista un estándar de políticas de gobierno para la región y tenga conformado un organismo supranacional a fin de que los Estados miembros deleguen parte de su soberanía a instituciones supranacionales comunes para tomar decisiones democráticamente sobre asuntos de interés común y apliquen normas de manera directa sin ratificación de los Órganos Legislativos de los Estados miembros.



El constituyente ha establecido que la soberanía es un instituto que reside en el pueblo, su ejercicio es directa y delegada, de ella emana por delegación las funciones del poder público, siendo que es inalienable e imprescriptible conforme lo dispuesto en el Artículo 7 del texto constitucional, en ese sentido, según el criterio del constituyente, ha entendido que, en casos de que el Estado Plurinacional de Bolivia se adhiera a procesos de integración económica estructural en el que se delegue parte de soberanía o competencias a organismos supranacionales, es necesario realizar referendo popular para su aprobación a la adhesión a los procesos de integración económica estructural donde se fundan organismos supranacionales, sin embargo, el MERCOSUR al ser un organismo intergubernamental este no requiere ceder competencias o soberanía.

El presente proyecto de norma establece un plazo de cuatro (4) años para adecuar los bienes de intercambio: 1. Bienes de Capital, abonos, semillas; 2. Bienes de capital e insumos; 3. Alimentos, bebidas, vehículos, 4. Textiles (telas); 5. Otras manufacturas; 6. Leche, Cacao; 7. Cerámica y baldosas y 8. Ropa, calzados y muebles del Gravamen Aduanero al Arancel Externo Común del MERCOSUR

Por otra parte, el Proyecto de Ley tiene como objetivo promover la pertenencia al bloque de la 5ta economía del mundo con un mercado de 295 millones de personas, así como consolidar la identidad ciudadana del MERCOSUR en la o el boliviano gozara de Igualdad de condiciones para el acceso al trabajo, a la salud y la educación.

Por otra parte, podrá consolidar al Estado Plurinacional de Bolivia como el pivote geopolítico regional integrador de los bloques de la Comunidad Andina de Naciones CAN con el Mercado Común del Sur MERCOSUR a fin de fortalecer las relaciones comerciales y geopolíticas de los Estados de América del Sur.

La misma manera fomentara al desarrollo con sustitución de importaciones para el acceso a los recursos del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) a fin de promover proyectos productivos y de infraestructura a fondo perdido.

Por último, con la Adhesión al MERCOSUR permitirá que el Estado Boliviano pueda establecer escenarios de negociación en bloque otorgando una mayor capacidad negociadora e implicaciones *en el desarrollo comercial*.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de:

1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos.

3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.

5. Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos.

11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las exportaciones con valor agregado.

Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.

Artículo 258. Los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la ley.



Artículo 265. I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

8. Política exterior.

Ley N° 401 de 18 de septiembre de 2013 " LEY DE CELEBRACIÓN DE TRATADOS"

Artículo 7. (TRATADOS FORMALES). Se define como Tratado Formal aquel instrumento jurídico internacional que requiere ratificación por el Órgano Legislativo.

Artículo 8. (MATERIAS). Podrán celebrarse Tratados Formales en las siguientes materias:

h) Otras materias conforme a la Constitución Política del Estado y normativa vigente aplicable.

Artículo 34. (CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR UN TRATADO MANIFESTADO MEDIANTE LA ADHESIÓN). El consentimiento del Estado Plurinacional de Bolivia en obligarse por un Tratado de cuya celebración no participó, se manifestará mediante la adhesión cuando:

a) El Tratado disponga expresamente que dicho consentimiento puede manifestarse mediante adhesión o conste de otro modo, o se infiera que los Estados negociadores acordaron que se puede manifestar mediante la adhesión; y

b) Cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que el Estado Plurinacional de Bolivia puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión

Artículo 38. (REQUISITOS PARA LA RATIFICACIÓN). Además de los requisitos establecidos legalmente para la formulación de los Anteproyectos de Ley, en casos de ratificación de Tratados se incluirá:

a) Una copia autorizada del texto del Tratado, con identificación del Estado o Estados negociadores y de los que se retiraron o dejaron de ser Contratantes o Partes en el mismo, o en su caso, del Organismo u Organismos Internacionales que fueran negociadores, contratantes o partes;

b) Cualquier documento anexo al Tratado o complementario del mismo suscrito por los Estados negociadores, así como otros actos internacionales relativos a la aplicación provisional del Tratado, si se convino por los Estados negociadores que éste se aplicará provisionalmente en todo o en parte, antes de su entrada en vigor;

c) Las reservas que se proponga formular el Estado Plurinacional de Bolivia al ratificar un Tratado, así como, en su caso, las formuladas por los demás Estados contratantes al firmar el Tratado u obligarse por el mismo, y

d) La indicación del lugar y de la fecha de la firma del Tratado, así como de las personas que intervinieron como representantes acreditados legalmente por el Estado Plurinacional de Bolivia.

DECRETO SUPREMO N° 2476 de 05 de agosto de 2015.

ARTÍCULO 3.- (DEFINICIONES). A los fines del presente Decreto Supremo y en el marco de lo establecido en la Ley N° 401, se considerarán las siguientes definiciones:

i) Organismos Intergubernamentales. Aquellos Organismos Internacionales que nacen de Tratados Formales y tienen como objeto, reunir e integrar a los Estados respecto de intereses comunes; los Estados,



mediante sus representantes de gobierno, precautelando sus intereses individuales, adoptan decisiones por consenso que deberán incorporarse a la legislación;

j) Organismos Supranacionales. Aquellos Organismos Internacionales, en los que sus Estados miembros ceden, transfieren o alteran el ejercicio de parte de sus competencias comprendidas dentro de los poderes soberanos de los Estados.

ARTÍCULO 5.- (TRATADOS FORMALES). Constituyen Tratados Formales, aquellos que se suscriban en las materias enunciadas en el Artículo 8 de la Ley N° 401, y aquellos que requieran ratificación conforme a la Constitución Política del Estado; del mismo modo, se considerará Tratado Formal, si su objeto o contenido implica la participación del Órgano Electoral, Legislativo y/o Judicial; por su naturaleza se suscriben por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional y/o por la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores, pudiendo delegar esta atribución previa emisión de Plenos Poderes.

8.CONCLUSIONES.

Por lo anteriormente señalado, la Comisión de Política Internacional en su análisis señala que la integración subregional de los Estados es decir: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que forman el MERCOSUR se funda en un proceso de integración intergubernamental conforme el Artículo 2 del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto) y el inciso i) del Artículo 3 del Decreto Supremo 2476 de 05 de agosto de 2015, puesto que no requiere de consulta mediante referendo al pueblo boliviano porque no compromete ceder soberanía o competencias.

De la misma manera se aclara que el protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR se caracteriza por ser un tratado Formal, es decir que, según el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 2476 de 05 de agosto de 2015, la vigencia del Protocolo de Adhesión al MERCOSUR está sujeto a la ratificación por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme señala la Constitución Política del Estado, además, el contenido del Protocolo de adhesión implica la participación del Órgano Legislativo en las ratificaciones para la adecuación del conjunto de normas arancelarias.

De la misma manera, la adopción gradual del acervo normativo vigente del MERCOSUR en el plazo de cuatro (4) años, contados a partir de la entrada en vigencia, previa a la ratificación del presente Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se encuentra relacionado con las disposiciones constitucionales del Parágrafo I del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado en el que establece, "Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo", por lo que no contraviene a la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, la adopción de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC) son mecanismos para aplicar un sistema común de procedimientos, normas y aranceles para las importaciones y exportaciones de mercancías y mercaderías en tránsito, además la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y la armonización de la legislación en las áreas comerciales pertinentes para consolidar el proceso de integración, por consiguiente, no contraviene el ordenamiento constitucional, encontrándose conforme los principios ordenadores de las Relaciones Internacionales para las negociaciones, suscripción y ratificación de los tratados internacionales según el Parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado.

Del mismo modo, se complementó la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 225/2023 – 2024 CD de Ratificación del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", en el que se aclara que el MERCOSUR es un Organismo Intergubernamental, a razón de que las normas o disposiciones emitidas por este organismo no forman parte del sistema jurídico vigente de cada Estado de manera directa y es necesario ratificar por los órganos legislativos de cada Estado miembro mediante Ley, asimismo, se complementó, que en un periodo de 4 años se adoptara de manera gradual la nomenclatura Común del



MERCOSUR, el Arancel Externo Común y el Régimen de origen del MERCOSUR, aclarando que esta complementación no afecta los cambios de fondo en la estructura y objeto del proyecto de Ley conforme lo establecido en el Artículo 131 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, por consiguiente, no contraviene al ordenamiento jurídico vigente.

De la misma manera, el Informe del Comité concluye que, "Por los antecedentes expuestos, [...] y debido a su importancia económica para el país, el Comité de Relaciones Económicas Internacionales concluye que es **PROCEDENTE** el presente **PROYECTO DE LEY N° 225/2023-2024. "PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL MERCOSUR"**.

Por cuanto, de conformidad a la normativa vigente, la Comisión de Política Internacional concluye que, el Proyecto de Ley N° 225 / 2023 – 2024 CD de Ratificación "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR" **es viable**, para continuar su tratamiento en el debate en el pleno camarál conforme el numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

9. RECOMENDACIÓN.

Por lo precedentemente manifestado la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR sin modificaciones** el Proyecto de Ley N° 225/2023 – 2024 CD de Ratificación del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores del Pleno Camarál.

Firman: Senador Félix Ajpi Ajpi, Presidente Comisión de Política Internacional; Senadora María Roxana Nacif Barboza, Secretaria Comité de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Organismos Internacionales; Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario Comité de Relaciones Económicas Internacionales;

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 225/2023-2024 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 33 y el Artículo 37 de la Ley N° 401, de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", firmado en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 17 de julio de 2015, y cuyo texto forma parte de la presente Ley.

II. El Órgano Ejecutivo queda encargado de formalizar el Depósito del Instrumento de Ratificación del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR"

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

Firman: Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputado Juan José Huanca Mamani, Segundo Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente y colegas asambleístas y la prensa nacional e internacional también a nuestros embajadores de Brasil y Paraguay.

Colegas asambleístas, hermano Presidente estamos en un momento muy importante para nuestro país, considerando como una política del Estado de relacionamiento comercial con distintos países en este caso el Mercado Común del Sur, Bolivia desde la creación de la Asunción Paraguay 1991 el Mercado Común del Sur ha sido siempre considerado como no parte miembro Pleno sino parte invitada para poder participar, el 21 de diciembre de 2006 Bolivia formalmente solicita a ser parte miembro activo del Mercado Común del Sur por lo que el 7 de diciembre de 2012, consideran los Estados miembros del Mercado Común del Sur para que pueda ser Bolivia incluida.

Pero, tenía cumplir los ciertos protocolos de tratamiento a través de todos los países miembros puesto que este organismo internacional no es una supraestatal, sino que es un Tratado de país por país, es así que Venezuela el 10 de julio de 2013, da visto bueno para que Bolivia sea parte del Mercado Común del Sur, de la misma manera Argentina, el 2 de julio de 2014 también da su visto bueno para que Bolivia sea parte de miembro activo del Mercado Común del Sur; Uruguay el 7 de mayo de 2014 de la misma manera; Paraguay el 20 de julio de 2016, da visto bueno para que Bolivia sea parte del MERCOSUR.

Últimamente, el Estado la República Federativa de Brasil a través de la Cámara de Senadores, sanciona el 7 de diciembre de 2023 que Bolivia sea parte del Mercado Común del Sur, yo creo que nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo para poder ser miembro activo del Mercado Común del Sur, pero no obstante en ese lapso Bolivia ha estado ya tratando aspecto comercial beneficiándose con manejos arancelarios y aduaneros comunes, eso es porque hermanos asambleístas, hoy día es un día muy importante todo esta tratativa y el trabajo se ha hecho y culminamos hoy desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, hemos recibido también varias orientaciones, aclaraciones de la parte ejecutiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, todo lo referente a lo normativo nacional, acuerdos internacionales de cómo ser parte de un acuerdo comercial.

De la misma manera, nuestros Ministerios avocados en la parte economía activa y productiva como: el Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación y Ministerio Desarrollo Productivo, hemos hecho y ha faltado la opinión del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, porque reconoce todas estas actividades el Protocolo de Acuerdo a la creación del Mercado Común del Sur, es por eso que con estas aclaraciones nosotros hemos visto por conveniente que es viable, no se necesita otros trámites como se ha manifestado en la lectura de la relación de hechos y otras actividades para poder ser parte del Mercado Común del Sur y no hay más que nosotros ser parte de este acuerdo al ser parte del Mercado Común del Sur, comercio entre los países integrantes del Mercado Común del Sur y al mismo tiempo al ser parte al Mercado Común del Sur y este mercado tiene relacionamiento con otros organismos internacionales como la Unión Europea, los países del Medio Oriente, los países de Asia, no podemos descartar los países de los grupos económicos de África que nos va a permitir a Bolivia ofertar nuestros productos a través del Mercado Común del Sur que hasta este momento el país ha estado batallando de una forma individual, queriendo acomodar sus productos.

Simplemente a Bolivia a partir de ahora de esta sanción que estoy seguro que va a ser aprobado por unanimidad tenemos que ser parte activa los legisladores, porque así nos han nombrado los pueblos que nuestros industriales privados públicos, nuestros productores agropecuarios de todos los sectores minería, hidrocarburífera tenemos que ser muy responsables, trabajar en tecnología con costo de producciones bajos para que nosotros podamos ser muy beneficiados en el aspecto económico porque necesitamos esta intervención, esta Adhesión al Mercado Común del Sur; por eso pido con mucho respeto a los hermanos asambleístas, aquí tenemos que despejarnos de todos los intereses, este no es en favor de un Jefe de un partido en particular, sino que este es de interés común para todos los bolivianos, porque todos los



bolivianos comerciamos porque queremos vender al exterior y queremos comprar del exterior también.

Entonces, nos va a dar mucha facilidad además Bolivia al ser parte de la Cámara Andina de Naciones va a jugar un rol muy importante como una puerta de anexo del Mercado Común del Sur como puerta de anexo, Bolivia trabajar una situación orientados entre el puente de la Cámara de Senadores, el Mercado Común del Sur, además este Protocolo exige el alto respeto por la democracia y a la institucionalidad exigiendo respeto mutuo a los derechos fundamentales de las personas. Bolivia ahora, creo tiene que caminar en esa línea para poder ser parte Pleno y no ser sancionados suspendido como algunos países que han sido seriamente llamados atención para que siga continuando como Miembro Pleno del Mercado Común del Sur.

Y Bolivia tiene que trabajar a través de nuestro Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y todo lo que concierna en el aspecto del comercio interior y comercio exterior. Es lo que yo puedo manifestar pido a nuestros asambleístas considerar y ser parte que todos seamos nosotros en este momento histórico como decía el Senador Rodrigo Paz también tengo que agradecer a los dos Comités que con decisión determinante del país trabajaron con sus técnicos para hacer este Informe y ayer nosotros hemos aprobado por unanimidad con un criterio de alegría que nuestro país está ingresando a un espacio tan importante del comercio internacional.

Sen. Presidente: Sin duda, es importante tomando en cuenta que el MERCOSUR es un mecanismo de integración económica estructural y que Bolivia sea Miembro Pleno, será sin duda de gran beneficio para nuestro país, saludo a la Comisión por haber priorizado este tema que interesa a todos los bolivianos y bolivianas como Cámara de Senadores, como Comisión han tomado en cuenta la importancia que significa esto para los bolivianos. ¡Felicidades! a la Comisión.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Senador Presidente, no siempre se tiene la alegría en una institución este Parlamento de querer generar aquellos pasos que establecen nuevos caminos para la Patria, yo quiero saludar a través de su Presidencia Usted es cabeza de esta institución al Embajador del Brasil aquí presente, especialmente a la Embajadora del Paraguay que hoy día a través de su Cancillería representa a todas las cancillerías MERCOSUR, así que a través suyo Embajadora a las cancillerías y los pueblos a los hermanos del MERCOSUR, el MERCOSUR nace de una forma extraña, extraña para los bolivianos porque nace sobre la condición sobre una de las condiciones del Río de la Plata y la Cuenca de la Plata extrañamente todos aquellos que participan de esta Cuenca son parte del MERCOSUR menos Bolivia, en el año 91 nace este proceso y Bolivia no participa de ese proceso son 33 años atrás, 33 años donde nuestra casa no éramos recibidos en esa casa geográfica, hidrográfica que significaba la Cuenca de la Plata.

Presidente, el año '92 encuentro MERCOSUR en Las Leñas Mendoza Argentina, se firma el Acuerdo de Transatibilidad de la Hidrovia de Paraguay-Paraná La Plata donde Bolivia participa, donde Bolivia vuelve a reiterar más allá del año '91, su predisposición de hacer parte de algo que somos corazón, somos esencia. Presidente a través suyo a las senadoras y senadores, a la prensa y al país que nos está viendo, Bolivia tiene 3 cuencas, los que somos de corazón de espíritu integracionistas no solo de la Patria, sino de la Patria con su contexto político, geográfico entendemos que la integración no es solo discurso es una necesidad y es una verdad, es un requerimiento para conformar nuestros países, Bolivia tiene estas 3 cuencas que son la esencia de lo que somos como país, tenemos la cuenca altiplánica -cerrada que le dicen- Cuenca Amazónica y otra gran cuenca donde participamos que es la Cuenca de La Plata, esas son nuestras 3 grandes cuencas, de estas tres grandes cuencas 2 participan del MERCOSUR la Amazónica y la de La Plata, la Amazónica que le entrega a través de los ríos, el río Beni, el Iténez, el Mamoré y el Madre de Dios le entrega al Brasil cerca del 60% del agua que ellos reciben que tiene la Amazonía viene de Bolivia, 60%.

Por el otro lado, tenemos a la Cuenca de La Plata donde se conforma con 3 grandes afluentes que es el Paraguay que nace desde Brasil entra al Paraguay y es parte de esa Cuenca, pero dos de las principales nacen en nuestro territorio, el Pilcomayo y el Bermejo, de hecho el Pilcomayo nace en frontera a Oruro y Potosí, de nosotros nace el agua aquí y acaba en La Plata y no éramos parte ese proceso del MERCOSUR,



siendo esencia de lo que el MERCOSUR significó en su proceso fundacional, o sea, tenemos la Amazonía y tenemos la Cuenca La Plata.

Esto es extraordinario porque lo que hoy día estamos por aprobar, Dios mediante, es algo que hace justicia a 33 años de un punto de principio real de los diversos, Bolivia es diversa, pero lucha por su unidad cotidianamente, otra cosa es que haya algunos que nos quieren mantener diversos por el concepto de divididos, no diversos por el concepto de la unidad, en Bolivia existe eso, hay gente que quiere que nuestra diversidad no se convierta en unidad, se convierta en división de la Patria, estoy seguro que también en algún contexto en países del MERCOSUR, hay algunos que no les interesa que seamos parte de este proceso, pero la unidad de los diversos ha podido más que ese intento de dividirnos como integración de nuestros países, oiga cuando el gas ya no hay, el Litio no llegó, pero Brasil sigue ahí, Paraguay sigue ahí, la Argentina sigue ahí, Bolivia sigue aquí, aquí estamos la minería se puede ir, pero aquí estamos, el gas se puede ir pero aquí estamos, el Litio puede ser que nunca llegue aquí estamos, la Patria está, la Patria se queda, es lo que hoy día estamos debatiendo, eso lo que hoy día estamos decidiendo.

Presidente, MERCOSUR nos va a afectar en varios temas, nos va a afectar en el escenario económico, nos va a afectar en el escenario político, nos va a afectar en el escenario institucional, nos va a afectar en el medio ambiente como una línea de tratamiento central no discursiva y constitucional, sino central.

Pero también nos va a afectar en nuestra referencia de eje como país ¿cuál es nuestro eje? ¿cuál es la instancia primera para tratar? tenemos que ir a hablar con unos que están en el mundo Asiático respetuosamente o con unos que están en el mundo Árabe o con otros que están en Europa u otros están en Norteamérica o empezamos a hablar con los que son nuestros vecinos, la diplomacia empieza por casa, y esta es nuestra casa, Bolivia puede ser para el futuro de Brasil en la relación por poner un ejemplo, lo que es México en la relación con los Estados Unidos, donde hay más productos mexicanos en el mercado americano que chinos, qué extraordinaria noticia, que México le venda más a los Estados Unidos que la China por atender una relación de vecinos, somos vecinos, quién te cuida la casa, el vecino, mala relación con el vecino, no te cuidan la casa, te pueden robar o no te reconocen parte del vecindario, MERCOSUR es central en ese sentido reconocernos en este vecindario, pero además reconocemos con una diplomacia amable, tenemos que aprender a ser amables con nuestros vecinos y tenemos que también pedir respeto y amabilidad con nuestra Patria.

Pero, la diferencia de dos presidentes no puede ser la diferencia de los pueblos porque ahí viene algo que Bolivia desgraciadamente se ha convertido en un Estado tranca, todo tranca este Estado, todo es tranca y el país tranca, el Estado es tranca y esto es una señal de un Estado que puede cambiar a viabilizar las necesidades de las inmensas mayorías de los bolivianos para hacer lo que sabemos hacer o no es verdad que hoy día la segunda remesas más importantes de Bolivia llegan de Chile por bolivianos que trabajan en Chile, esa es una realidad o no es verdad que entre Brasil, Paraguay y Uruguay, Argentina hay más de dos millones de bolivianos viviendo en esos territorios bolivianos que representan a la Patria, mano de obra en estos países del MERCOSUR esa es una realidad.

Presidente, la economía va a ser afectada Bolivia va a tener que poner de frente la verdad ante el mundo qué somos, qué tenemos, qué podemos hacer, y qué no podemos hacer. Segundo, en el escenario político, algo como lo que pasó el 26 de este mes del anterior mes, no puede volver a ocurrir, donde no se construye democracia no se participa del MERCOSUR es regla clara, por eso Venezuela está fuera y Paraguay cuando tuvo conflictos democráticos estuvo fuera porque condición sine qua non es la democracia y los derechos humanos, es una razón fundamental por el cual hacemos comercio para generar empleo para generar bienestar para crecer para desarrollarnos como país, no es la economía lo central, es la democracia y a través de ella la economía, el comercio, el transporte, el medio ambiente, el desarrollo, el progreso, la seguridad alimentaria son factores centrales, por eso no se confundan esto no solo es comercio, no solo es economía, es en el fondo una vía de desarrollo de nuestra sociedad.

Pero, siempre en democracia nunca fuera de ella y Bolivia tiene que mejorar sus señales democráticas porque donde hay mala justicia hay mala democracia esto también no los van a exigir para ser miembro



Pleno del MERCOSUR en su desarrollo porque pasarán 30 días, una vez se entregue el Presidente oficialmente a los miembros del MERCOSUR, tienen 30 días de organizaciones y después vienen 180 días para ver las temáticas y de ahí vienen 4 años de negociación, si Bolivia no se ajusta de su sistema judicial, no vamos a hacer parte de MERCOSUR porque donde no hay justicia, no hay buena democracia, y donde no hay buena democracia no se participa de este tipo de organizaciones, la democracia es un eje central para la defensa y participación de estos espacios, por eso la justicia es un tema pendiente, se nos está dando una oportunidad de entrar MERCOSUR sí, pero sin buena justicia no hay buena democracia, sin democracia pasa lo que pasa hoy por hoy como ejemplo en Venezuela. Así de claro, Presidente.

Medio ambiente, vamos a tener que dejar de jurar que la Constitución es la mejor del mundo en temas medio ambientales o hacemos o no hacemos los temas, nuestras tareas ambientales, es demás es mero discurso y Brasil tiene un interés especial porque si el 60% del agua sale de Bolivia llega al Brasil, si esa agua está contaminada por mucho que Brasil haga sus tareas medio ambientales, si nosotros los contaminamos van a pedir que nosotros también hagamos nuestras tareas medio ambientales.

Pero, ahí viene un ámbito de oportunidad conjuntamente con Brasil resolvamos temas ambientales conjuntamente, eso significa poder generar recursos económicos y nuevas inversiones para la Patria, esto es un gana, gana, pero va a ser muy duro porque nos estamos encarando a nuestra propia realidad, ya no nos podemos mentir entre nosotros, somos la mejor economía del mundo, somos el mejor país democrático, los más influyentes no, vamos a abrir las cartas ante el escenario internacional, no en Irán, no en China, no en Rusia, respeto a esos países, sino con nuestros vecinos que son los primeros que deben estar en nuestra agenda para nuestro desarrollo.

Yo quiero agradecer una vez más lo que pueda darse el día de hoy porque quedan cosas pendientes ahí va a estar MERCOSUR Presidente, tenemos que ver la relación con la Comunidad Andina como dijo el Presidente de la Comisión, pero también está la nueva relación con Chile y el Pacífico, en Perú se va a reunir con APEC (El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico) es el encuentro del mercado más importante es el Pacífico y nosotros tenemos que estar en ese mercado, pensábamos que el gas va a resolver todos los problemas, el gas se acabó, el Litio no llegó, aquí estamos solos para resolver nuestros problemas, los bolivianos resuelven sus problemas y la Pachamama nos dio mucho, ayudemos ahora la Pachamama, ayudémonos para ayudar a la Patria salir adelante esta es una gran oportunidad.

Presidente, una vez más agradecer la presencia de los embajadores, especialmente por el hecho de la representación de MERCOSUR del Paraguay, una vez más, Embajador del Brasil también agradecer la presencia de Usted, todavía los bolivianos no tenemos la dimensión donde estamos entrando, Bolivia no entiende que tenemos más de 3600 kilómetros de fronteras con ustedes, sabe esto es una barbaridad, no entendemos que MERCOSUR mueve más de 700 mil millones de dólares en comercio, que solo entre las naciones mueven 47.000 millones, que son más de 300 millones de habitantes y si los Estados Unidos tienen 9000 mil kilómetros cuadrados MERCOSUR tiene 15.000 kilómetros cuadrados, somos más grandes que los Estados Unidos, somos la quinta potencia, somos porque espero que hoy día votemos para ser parte de ese desarrollo, la quinta potencia económica del mundo, tenemos que mirar a nuestro vecindario y a partir de ello empezar a construir un futuro nuevo para la Patria. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Primero saludar por supuesto a la representación diplomática que nos acompaña el día de hoy y a su vez también agradecerles porque sabemos que es parte también de su voluntad que podamos nosotros como Bolivia ser parte del MERCOSUR.

Sin embargo, Presidente, no solamente es ser parte del MERCOSUR, simplemente por ser parte del MERCOSUR dentro de lo que significa el proyecto mismo de la Ratificación indica que se tiene 4 años para la adaptación gradual de acervo normativo del MERCOSUR, es decir, que Bolivia tendría que adaptarse y generar normativas que pueda estar en complementación con las que tiene el acervo normativo en MERCOSUR y ahí no podemos dejar pasar ciertos aspectos, Presidente y colegas que hacen o que pueden



hacer más bien que está Adhesión al MERCOSUR sea completamente inútil para nosotros los bolivianos ¿por qué? esta Adhesión o este Tratado establece varias situaciones que dan una mayor libertad económica; entre ellas, por ejemplo, la eliminación de restricciones, el libre comercio, la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y otras medidas que son también y llegan a ser parte incentivo, para para el establecimiento de aquellas relaciones comerciales que se necesitan.

Asimismo, Presidente y colegas, dentro de lo que es uno de los aspectos u objetivos de esta Adhesión es adecuar los bienes de intercambio, bienes de capital, abonos, semillas, bienes de capital, insumos, alimentos, debidas, vehículos, textiles, manufacturas, leche, cacao cerámica baldosa, es decir, un sin fin de bienes y servicios que lamentablemente en nuestro territorio nacional es lo que no se tiene, porque si tendríamos industrias y tendríamos todo esos emprendimientos bien fortalecidos en nuestro país, no estaríamos en la situación económica en la que nos encontramos el día de hoy, con falta de divisas con el aumento de precios y desabastecimiento en los productos del de la canasta familiar, en la notable y evidente inflación, especialmente después de que estos días hemos tenido la noticia de que Bolivia ahora tiene un 10% de inflación 2 puntos más que el año pasado, no hay dólares, el Banco Central les debe a los ahorristas particulares, no tenemos divisas y encima de todo eso que obviamente todo esa situación en su conjunto genera una inseguridad jurídica, por la cual no somos un país que atraiga la inversión privada a nivel mundial.

Además, de todo eso tenemos que sumarle la vergonzosa actuación de estos últimos días del Gobierno al querer hacer un gran show y generar un súper falso Golpe de Estado, que más allá de hacernos gastar el tiempo y los recursos a los bolivianos, nos ha hecho quedar tan mal ante la comunidad internacional que genera una inseguridad estatal, estamos en el ojo del mundo, siendo el hazme reír de no solamente Latinoamérica, sino del mundo y bueno más allá que esto sea verdad o no, si el Golpe ha sido Autogolpe o no Golpe, esto genera realmente una situación de inseguridad estatal más allá de la inseguridad jurídica con la que ya tenemos que lidiar y para que esta Adhesión realmente sea una adhesión que tenga un fruto y que dentro de aquí a cuatro años podamos no solamente hacer que sea viable y que sea productiva esta Adhesión, lo que tenemos que hacer colegas y es buscar cuáles son los mecanismos para que logremos establecer esta libertad económica que nos plantea justamente el MERCOSUR.

Pero, implementarlo en nuestro territorio, ¿cómo hacemos que empresas quieran invertir capital en nuestro territorio? tengan la seguridad de que en cualquier momento no se les vaya a quitar su empresa o que les vayan a agotar y aplacar con tanto tema impositivo ¿cómo hacemos para que aquellas bolivianas o no bolivianos que quieran invertir en nuestra región? se quiten el estigma que tenemos nosotros ya de ser un país de alto riesgo, es una medida que se debe tomar muy en cuenta cuáles son las políticas públicas que el Gobierno y el Estado, como si como tal puede y debe implementar de ahora en adelante para que esto sea realmente una adhesión fructífera para nosotros los bolivianos. Es una misión que nos queda en adelante, por supuesto, más que nada, quienes ahora están a cargo del manejo del Gobierno del Estado en su integridad y también el manejo no solamente de uno de los entes del Gobierno como es el ente administrativo, sino también ahora vemos cómo se meten y se tiene esta injerencia ridícula y penosa entre los otros órganos.

Si bien hay que aplaudir, por supuesto y vamos a aprobar este Proyecto de Ley que nos da la oportunidad de adherirnos a un Mercado tan importante como es el Mercado del Sur, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad de hacer un análisis y hacer un llamamiento a lo que significa quienes están en el manejo del Estado y que podamos realizar realmente las políticas públicas que puedan hacer que esta Adhesión sea útil para nuestro país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, comienzo por saludar nuevamente porque estamos tocando el punto específico al Embajador Luis Henrique Sobreira de Brasil y la Embajadora Terumi Matsuo de Paraguay, son todas las consideraciones que han hecho mis colegas anteriores. Creo, que es muy importante tenerlos aquí



porque da una sensación de lo que está en juego en esta discusión en esta votación, entrar a formar parte de una familia de la que de algún modo como ya explicó Senador Rodrigo Paz, somos parte ya en términos geográficos en términos históricos, en fin, en tantos términos que estaba faltando esto.

Yo solamente, quisiera recordar que Bolivia también fue muy importante en la construcción de la Comunidad Andina de Naciones y que claro en algún momento para Bolivia fue una aparente contradicción que se está resolviendo, estar en un lugar o en otro cuando como se dice y aquí hay doctrina internacional escrita en Bolivia somos un país bisagra estamos al centro del continente y tenemos condiciones andinas muy importantes, al mismo tiempo que tenemos condiciones de tierras bajas de la Cuenca del Pilcomayo y Cuenca La Plata para decirle de manera más amplia o la Cuenca Amazónica en algún momento parecía, recuerdo esto en la discusión de fines del Siglo pasado y principios de este sí, tengo mi experiencia ahí que Bolivia parecía que tenía que optar.

Finalmente, Bolivia dio pasos diría audaces, de decir queremos ser parte de ambos bloques porque esa es nuestra naturaleza y avanzamos en ese sentido y aquí quiero poner énfasis también en los consensos a los que podemos llegar como bolivianos y bolivianas, más allá de nuestras diferencias que hoy día parecen ser y no son lo único que existe y no solo los consensos de lo que queremos hacer porque estimo que esta votación va a ser favorable a que el Presidente Arce pueda cumplir con llevar el Protocolo de Adhesión e iniciar el proceso de 4 años que nos queda por adelante que no es nada fácil, como han señalado mis colegas. Pero, aceptamos el desafío.

Aquí también hay una política de Estado y esto es importante decirlo, Bolivia tiene desafíos muy importantes para tener políticas de Estado más allá de los gobiernos y aquí claramente hay una política de Estado, uno puede encontrar una voluntad muy clara de ser parte del MERCOSUR desde hace mucho tiempo ya, y quiero celebrar eso y quiero ponerlo en clave de la integración Sudamericana finalmente a la que deberíamos aspirar porque al final en este en este Siglo XXI, los grandes bloques que son capaces de coordinar políticas, coordinar intereses son los que pueden generar representación de sus propios intereses y lograr bienestar para sus propios pueblos, así que creo que este, veo también este camino como un paso en ese sentido, mayor integración entre las naciones que tiene muchas ventajas, la Senadora Nely Gallo ha hecho mucha referencia y esto es importante decirlo a que el MERCOSUR, se creó realmente con una voluntad muy fuerte en el ámbito comercial, en el ámbito económico.

Hoy día va a mucho más allá el MERCOSUR, están mucha cooperación en el ámbito de la educación entre otros ámbitos y me parece muy positivo que Bolivia como país ingrese a un mecanismo como este, porque además de los beneficios económicos que seguramente va a tener y los desafíos-me voy a referir a los desafíos brevemente- pero quiero decir algo muy importante aquí va a tener que cumplir como ya se ha dicho unos estándares democráticos que no podemos y no vamos a poder eludir y uno de los países que ha sido mencionado aquí que eludió eso en este momento está en unas condiciones en las que ningún país quisiera estar, Venezuela. No vamos a poder tener presos políticos, no vamos a poder tener semejante falta de independencia de poderes, no vamos a poder tener violación del Estado de derecho permanente como la norma, vamos a tener que avanzar hacia mejoras en todos esos ámbitos para poder cumplir los criterios en estos años, insisto que quedan cuatro años, de hecho, es el próximo Gobierno que tendrá que gestionar todo esto a partir el que sea elegido a partir del 2025.

Todo esto no puede sino ser buenas noticias para los bolivianos y las bolivianas que amamos, la paz, la democracia, la convivencia, la convivencia constructiva. Quisiera mencionar hacer un par de breves misiones más a los desafíos, no son solo oportunidades en términos económicos para Bolivia son también desafíos, desafíos para exportaciones importantes como la soya, por ejemplo vamos a tener que replantearnos muchas cosas, pero yo veo en todos esos desafíos que son desafíos que nos van a permitir si los asumimos adecuadamente ir hacia adelante, Presidente y colegas, yo creo, que debemos movernos en transiciones responsables hacia economías puede ser extractivistas, las economías sostenibles hacia la transición energética y creo que hacerlo en un marco de acompañamiento adicional va a ser importante. Entonces Bolivia va a tener algunos desafíos no todo es ganancia aquí, pero, en un sumatorio general, realmente creo que este paso va a contribuir a mejores días para nuestro país.



También quisiera terminar con el asunto de medio ambiente, pero me gustaría enfocarlo como el Senador Rodrigo lo enfocó, porque entender a la realidad de los países y a la realidad sistémica de los países a partir de las cuencas, me parece muy importante porque es un criterio bioregional si quieres, y creo que ahí vamos a tener un enorme desafío y hubiera querido que nuestro Presidente escuche al Presidente Lula cuando le pidió en la Cumbre Amazónica comprometerse con cero deforestación para el 2030 de la Amazonia; a mí me parece muy importante también por ese franco que vamos a tener refuerzo adicional, quienes estamos luchando para mantener la Amazonía en pie para dejar de deforestar porque dependemos de ella para nuestras propias lluvias, pero también porque la Amazonía es un bioma fundamental en el contexto de crisis climática en el que estamos para el mundo entero, pero no solo eso, es una fuente de oportunidades maravillosas, de oportunidades pues extractivistas de mejora de las condiciones de vida de los pobladores amazónicos incluida en las comunidades indígenas, pero también del país entero.

Entonces, hay formas de aprovechar de tener esta visión que además incluye como bien ha dicho el Senador Paz, también los desafíos de la contaminación en nuestro caso el río Pilcomayo y ahí ya hay cooperación entre todos los países, pero obviamente si las vamos a hacer en un marco institucional de integración, todo esto va a fluir de manera mucho más eficiente mucho más eficaz y Bolivia tiene que asumir sus responsabilidades, aquí hay alguien decía que va a haber minería en todas partes, ojalá que sea responsable porque estamos jugando con nuestra fuente de agua y todos estos son los desafíos -que insisto- son para bien yo al final los asumo como boliviana con esperanza, con optimismo, con decisión de avanzar.

Y tampoco -y con esto cierro- el MERCOSUR las tiene todo fáciles, lo vemos, lo sabemos, pero, insisto es importantísimo moverse hacia bloques de integración capaces de representar de mejor manera intereses de países como los de Bolivia.

Finalmente, para terminar, quiero agradecer nuevamente la visita de los dos embajadores, particularmente a la Embajadora de Paraguay también decirle que gracias por la visita de su Presidente, fue hito histórico que llega hasta La Paz, creo que generó un mensaje muy importante para Bolivia en estos tiempos en que tal vez hay mucha tendencia anti empresarial. Creo que necesitamos reforzar la idea de que el empresariado boliviano lejos de ser el enemigo, es parte importante del desarrollo de este país y son esos las cosas las oportunidades que uno va a viendo. Así que gracias por esa visita Embajadora hágaselo saber alguna vez lo hemos comentado al Presidente que nuestro Presidente, ha tenido ocasión también de decirlo así y cómo se puede ver aquí podemos lograr acuerdos para cosas que son fundamentales para nuestro país y que bien que hoy día podamos dar esa señal en tiempos muy duros para Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Saludar al Embajador de Brasil y a la Embajadora de Paraguay, la presencia en este día que lo considero importante para el país, los próximos años con seguridad van a evaluar los futuros legisladores gobernantes de Bolivia, aunque no será fácil, coincido con todos los colegas que han intervenido, para Bolivia un desafío el MERCOSUR porque en este instante no estamos todavía preparados como quisiéramos.

Sin embargo, tenemos que acelerar temas tan importantes como la seguridad jurídica en el país, tenemos que avanzar de manera muy acelerada en el tema por ejemplo de biotecnología en la agropecuaria, tenemos que avanzar muy aceleradamente en la industrialización en la competitividad y tenemos que ser sinceros con Bolivia, Bolivia es parte de países de la zona andina, grupo andino que es importante evaluar qué beneficio han tenido en esa integración, por lo menos comercialmente poca o nada, yo preguntaba hace algunos meses a alguna gente que tiene que ver con las relaciones con países en la zona andina no hemos intercambiado tecnología por lo menos agropecuario industrial con los países andinos, competimos.

Pero, no intercambiamos, sin embargo, sin ser parte del MERCOSUR, tenemos tecnología y tenemos industria que ya está latente en Santa Cruz desde Brasil, o sea, nuestros empresarios privados bolivianos, brasileiros ya se han integrado; tantos bolivianos existen supuestamente entre dos tres millones de bolivianos en la zona de MERCOSUR trabajando, cuántos bolivianos, cuántos brasileiros, cuántos argentinos



están en Bolivia también emprendiendo. Creo que de alguna manera este ingreso de Bolivia al MERCOSUR será definitivamente una integración que va a mejorar en Bolivia y en Brasil, en Argentina, en Paraguay en todos los países del MERCOSUR, por ejemplo, el turismo.

Quiero decir nosotros promocionamos el turismo en Europa, creo que en Asia y todavía estamos en pañales, pero no con los países vecinos, nuestra relación comercial con China es tres veces mayor importamos tres veces más de China que de Brasil, quiero decirle las movilizaciones que he tenido era industria o mexicana o de Asia, pero no de Brasil o de Argentina, con seguridad que hemos estado prácticamente de espaldas entre Estados entre gobernantes las últimas de dos o tres décadas y no es correcto.

Creo, que en justicia hoy aprobamos para tener una mejor relación entre los países vecinos que son parte del MERCOSUR, definitivamente la integración no solamente será física y yo quiero saludar el encuentro del Presidente de Bolivia en los próximos días con el Presidente Lula del Brasil, que anhelamos en el norte boliviano 100 años un puente y se va a dar el inicio de la construcción del puente Guayaramerín-Guajará-Mirim y eso es porque parte del Brasil también sabe que tenemos que integrarnos de que tienen que salir por el Pacífico y saben que hay relación de tres posibles ingresos de fronteras desde Brasil para salir por Bolivia al Pacífico y sabemos que Paraguay ya está integrando a través de Argentina de Chile al Pacífico que también es muy cerca para nuestro Departamento de Tarija, ya tiene parte la carretera construida.

Entonces, ya se empezó a trabajar una integración, ya los presidentes han empezado a firmar ciertos convenios para integrarnos porque sabemos y reconocemos que nuestros países tienen que integrarse económicamente, tienen que integrarse jurídicamente. Quiero saludar a los embajadores y a través de ellos al pueblo a las autoridades de los países del MERCOSUR, tengan la seguridad que para Bolivia será difícil, será un desafío ser Parte, pero si lo logra hacer unidad en esto de compartir tecnología, capitales y la seguridad en el país nuestros bolivianos son competitivos nuestros hermanos de Santa Cruz y de El Alto, paceños, cochabambinos son competitivos del Beni y del Pando de todos los departamentos y Bolivia será otra porque así como también exportamos muy poco nuestro sueño, decirles a los embajadores y a los hermanos países es multiplicar por 4 por 5 nuestro PIB (Producto Interno Bruto) los próximos 10 o 15 años y definitivamente no lo podremos hacer si no somos parte de una integración económica.

Por esto, nuevamente resalto la presencia de los embajadores, un saludo a las autoridades de los países del MERCOSUR y alentar a los hermanos bolivianos a trabajar al Gobierno actual, al próximo Gobierno que tenemos que crear instituciones competitivas no solamente de la soya y efectivamente nuestro Presidente ha firmado un convenio con EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) Brasil para compartir tecnología de ciertos granos para Santa Cruz.

Pero, nosotros tenemos que crear nuestra propia entidad de creación de tecnologías y de industria, nuestro propio banco de desarrollo, tenemos que realmente pensar de qué manera otros países no nos introducen de alimentos y mercadería de servicio, y nosotros cómo vamos a hacer para venderles. Por lo tanto, el desafío no solamente el pueblo boliviano de los empresarios bolivianos, sino de este Gobierno y los próximos gobiernos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente.

Yo, quiero pedir 2 horas de permiso, tengo la notita que he presentado, tengo reunión hermano, creo que me van a colgar las organizaciones sociales casi una hora ya me están esperando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidente. A través suyo saludar la presencia de los embajadores y la Embajadora que nos acompañan hoy en el Senado.



Presidente América Latina tiene un desafío enorme, América del Sur sobre todo tiene un desafío enorme, la consolidación de las democracias y la institucionalidad salvo Costa Rica y Uruguay todos hemos tenido problemas institucionales, más menos, alianzas como las del MERCOSUR nos ayudan a unir lazos comerciales a estrechar, lazos democráticos y a intercambiar prácticas respecto a la justicia, sin mirar fronteras, sin pensar en que haya países que suman posturas, sino como bloque defender la democracia que es lo que hoy tanto le falta a Bolivia, un sistema democrático con alta institucionalidad, ya lo han dicho quienes me han precedido.

Nos toca cuidar nuestra democracia cosas como las que han pasado el 26 de junio o el año 2019. Poco cuidan la democracia, porque buscamos consolidar gente que se quede en el poder en contra de los intereses genuinos y legítimos del pueblo boliviano, lo que hoy pasa con la justicia en Bolivia, deja mucho que desear a nivel internacional, la suspensión permanente de un proceso de elección judicial no puede quedar como un hecho menor y esperemos que lo que hoy vamos a aprobar en este Senado porque estoy orgullosa de que seamos nosotros quienes lo van a aprobar y lo que ustedes van a sancionar como hecho histórico en la historia nacional nos sirva para reflexionar sobre nuestras acciones, que sea un mensaje claro para quienes hoy han hecho dueños de la justicia de que ya no estamos solos que formalmente estamos adhiriéndonos a un proyecto que va a defender la justicia y va a defender la democracia y es para ser parte de ese proyecto, tenemos, que ponernos en primera línea.

Fortaleciendo las instituciones cuidándole la democracia, cuidando la justicia y que hoy esa Adhesión sean buenas noticias para el país que nos permitan fortalecer nuestra economía que está cayendo que ojalá algún día MERCOSUR sea lo que ha sido la Unión Europea también que podamos llegar a ese nivel de institucionalidad y democracia, yo creo que es posible, creo que nuestra historia reflejan que los latinoamericanos, sudamericanos somos excesivamente resilientes que tenemos sangre aguerrida que corre por nuestras venas y tenemos una historia de alta lucha por nuestros derechos, por reconocernos como iguales, es algo que nos falta avanzar, pero ahí estamos caminando para hacer todos iguales ante la ley y ser todos iguales considerarnos todos iguales entre todos para fortalecer políticas de género y los derechos de la mujer que hoy son tan importantes.

Como dato, hoy he acompañado a la señorita Adriana Navarro en una audiencia ella ha sido fielmente golpeada, ustedes han debido a seguir el caso en las redes y lamentablemente el juez solamente le ha dado detención domiciliaria a su agresor. Esas son las cosas que pasan con la justicia en este país, hay 51 niños que han quedado huérfanos por los más de 40 feminicidios que se han registrado en el país, eso es lo que pasa en este país, hay gente que está contratada en esta Cámara de Senadores que no pasa pensiones Presidente, hay gente contratada en este Senado que no está pasando pensiones que hace peregrinar a una madre a cada oficina por oficina con su hijita recién nacida en brazos y eso hay que corregirlo, porque no es admisible y es parte del compromiso que debemos hacer un compromiso nacional por la democracia por los derechos y la institucionalidad. Una vez más aprovecho para agradecer a los embajadores por su presencia y felicito a esta Cámara de Senadores por la aprobación que pronto vamos a llevarlo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Buenas tardes a todos colegas senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Roberto Padilla Bedoya por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente de la misma manera. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona Yupari por el Departamento de Chuquisaca.

Primero también feliz de ser uno de los legisladores que va a poder entrar en la historia, no solamente nosotros sino la Asamblea misma, que va a poner su grano de arena para que Bolivia pueda ingresar a lo que es el MERCOSUR.



Agradecer la presencia de nuestros embajadores, bueno también recalcar que al año señores embajadores Bolivia va a cumplir 200 años de vida independiente, 200 años de existencia una fecha muy importante para los bolivianos y que bueno que en estas fechas Presidente colegas senadores Bolivia puede ser parte de un organismo regional tan importante como es MERCOSUR, el ingreso de esta organización Presidente no solamente conlleva derechos, conlleva también obligaciones y por ende desafíos que tenemos que asumir como autoridades, tanto legislativas como ejecutivas en el que debemos cambiar de mentalidad, debemos tener la capacidad de consolidar nuestra institucionalidad como país, consolidar nuestra democracia, nuestra independencia de poderes, cambiar de mentalidad para hacer un país productor para que podamos exportar.

Pero, esta exportación no solamente se tiene que resumir en seguir larga historia del país en exportar materia prima, tenemos que tener la capacidad compañeros de poder exportar también productos que tengan valor agregado, de la misma manera desafíos como decía una de las senadoras, yo creo que es un desafío regional y a nivel mundial el tema del medio ambiente, con la Embajadora de Paraguay, tenemos un tema que tenemos que discutir los bolivianos, paraguayos y argentinos como es el tema de Pilcomayo y es un tema que nosotros lo estamos tocando en la parte legislativa, tenemos que aprender Presidente y colegas senadores a tener políticas de Estado, no podemos seguir con improvisaciones con cuestiones ideológicas, es decir, que un Gobierno ingresa tiene una mentalidad ideológica lo cambio totalmente, tiene que haber políticas de Estado, eso se tiene que respetar esté quién esté con el Gobierno.

Bolivia tiene que tener un norte claro ser un país productor debemos apuntar al conocimiento de la tecnología Presidente y eso tiene que quedar como política del Estado, en esa línea Presidente yo saludo, estoy seguro que vamos a aprobar este informe este Proyecto de Ley para que Bolivia sea parte del MERCOSUR, es hora de que Bolivia empiece a apoyarse con grandes: "Dime con quién andas y te diré quién eres", en estos países, la democracia Plena se respeta, la libertad de expresión se respeta, se respeta la independencia de poderes, y ese es el norte que tenemos que seguir Presidente como también el conocimiento de la tecnología.

Sen. Presidente: Vamos a entrar a votación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 33 y el Artículo 37 de la Ley N° 401, de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", firmado en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 17 de julio de 2015, y cuyo texto forma parte de la presente Ley.

II. El Órgano Ejecutivo queda encargado de formalizar el Depósito del Instrumento de Ratificación del "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Quiero felicitar y agradecer a todos los colegas por esta aprobación en ese sentido quiero solicitar la Reconsideración de la Ley ratifica el "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Ley ratifica el "Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR", sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Solamente agradecemos la presencia del Embajador de Brasil y la Embajadora de Paraguay, saludamos este 8 de julio tenemos entendido de que hay un encuentro regional por MERCOSUR justo en Paraguay el 8 y 9 tenemos la visita con el Presidente Lula a nuestro país, justo están los embajadores presentes aquí haciendo seguimiento tomando en cuenta la importancia que significa esto, más que para ellos para nosotros.

Sin embargo, muy preocupados por nuevos embajadores para que esto pueda posibilitarse la sanción y la posterior promulgación. Gracias a la Embajadora, preocupada, interesada también al Embajador de Brasil quienes por propia voluntad han estado presentes acompañando la aprobación y la sanción de este Proyecto de Ley de la Adhesión a Bolivia al MERCOSUR. Gracias por su presencia.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley Nº 067/2023-2024 C.S., de Delimitación de límite intradepartamental (Tramo I) de los Municipios de Sucre y Yotala, ambos de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ALP/CS/COTE y A/PL N° 12/2023-2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023- 2024**

ASUNTO:

**PL-N°067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACIÓN DE LÍMITE
INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA
AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.**

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 18 de diciembre de 2023 años a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL-N° 067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACION DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En la Primera Sesión Plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 23 de enero de 2024 años, Secretaria técnica agenda para su tratamiento ante el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL-N°067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACIÓN DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.** Instancia Legislativa que determina su remisión por competencia al comité de Autonomías Municipales en fecha 9 de enero de 2024 años para su análisis, tratamiento y posterior informe final de Comité.

El Comité de Autonomías Municipales Indígena, Originario, Campesino y Regionales de la Cámara de Senadores remite el informe final de Comité Signado INF/ALP/CAM/SFV-07/2023-2024 de fecha 17 de junio de 2024 años, Referido al **PL-N°067/2023-2024- CS. LEY DE DELIMITACIÓN DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.** Instancia legislativa que recomienda su aprobación con modificaciones al Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

En la doceava Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaria Técnica signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No 12/2024 referido al Proyecto de Ley PL-N°067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACION DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.** determinando su **Aprobación** con Modificaciones por unanimidad de los Senadores asistentes y su remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.



El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El párrafo I, del artículo 269, párrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su párrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

El párrafo I del artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

7-febrero-2009

El artículo 1. Instituye Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

El Artículo 2. Instituye dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

El artículo 269. I, Instituye Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

El Artículo 270. Instituye los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.



El numeral 5 del párrafo i del artículo 300. I. Instituye, son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

ANDRÉS IBÁÑEZ

19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

El artículo 1. (**OBJETO DE LA LEY**). Instituye, la presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales.

El artículo 2.- (ASIGNACIÓN COMPETENCIAL). Instituye, se asigna la competencia de delimitación de las unidades territoriales como competencia exclusiva del nivel central del Estado, establecida en el párrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, y la cláusula residual establecida en el Artículo 72 de la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez".

El artículo 3.- (DELEGACIÓN COMPETENCIAL). I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado.

Los Incisos a), b), c) y d) del artículo 4.- (FINALIDADES DE LA LEY). La presente Ley tiene como finalidades: a) Establecer mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional) Establecer los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales.

Los incisos a) b), c) y d del artículo 5.- (OBJETIVOS DE LA LEY). Instituye la presente Ley tiene como objetivos: a) Establecer los procedimientos que garanticen el derecho a ejercer la voluntad democrática directa, participativa, representativa y comunitaria de las ciudadanas y ciudadanos para la delimitación de unidades territoriales. b) Establecer el sistema de información para la obtención, administración y sistematización de información de límites territoriales para efectos de la organización administrativa) Aplicar mecanismos de democracia directa, participativa, representativa y comunitaria a través de los acuerdos conciliatorios, referendos y otros mecanismos a utilizarse en la delimitación de unidades territoriales. d) Establecer la responsabilidad de los órganos del Estado y de las entidades territoriales autónomas para la correcta delimitación de las unidades territoriales.

El artículo 12.- (DEPENDENCIAS TÉCNICAS DE LÍMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES). Instituye, Los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales a través de sus dependencias técnicas, serán responsables de la delimitación de unidades territoriales en lo que corresponda a límites Intradepartamentales, de acuerdo a los principios y criterios técnicos legales de la presente Ley.



Los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Artículo 13.- (ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS TÉCNICAS DE LÍMITES DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES). Sus atribuciones son:

1. Atender los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de las unidades territoriales Intradepartamentales, a excepción de los tramos que comprometan límites interdepartamentales.
2. Actualizar con información al Sistema de Información de Organización Territorial, en lo que corresponde a su departamento.
3. Prevención y gestión de conflictos que pudiesen presentarse en los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales y en todo lo concerniente a límites territoriales intradepartamental.
4. Coordinar con la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial.
5. Remitir a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial, de manera periódica y actualizada la información que alimente y fortalezca el Sistema de Información de Organización Territorial.
6. A requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, remitir a dicho Tribunal los antecedentes de los procedimientos administrativos de delimitación intradepartamental que no hayan alcanzado la conciliación en áreas no habitadas.
7. Elaborar las propuestas de Proyectos de Ley que correspondan, y remitirlas a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial.

El párrafo II del artículo 27.- (AUTORIDADES CONCILIATORIAS). II. Instituye las Gobernadoras o los Gobernadores de los gobiernos autónomos departamentales y/o responsables de las dependencias técnicas de límites, son autoridades conciliatorias para llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales.

**D.S. N° 1560,
Procedimientos administrativos
18 de abril de 2013**

El artículo 1.- (OBJETO). Instituye el presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, estableciendo los procedimientos administrativos en todas sus etapas para la delimitación de unidades territoriales interdepartamentales e Intradepartamentales.

El artículo 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Decreto Supremo se aplica al nivel central del Estado, órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales, órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos municipales, instituciones públicas, autoridades legítimas de las comunidades y vecinos; estableciendo sus responsabilidades.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

**Resolución Ministerial N° 057/2013.
17 de mayo de 2013,**



Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales Artículos 20 al 100.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.

Artículo 123. (Cámara de Origen). Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:

- a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias. 28
- b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la: a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción. b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal. Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos a la Cámara de Senadores para su Revisión y sean objeto de modificaciones, serán devueltos a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.



Artículo 132. (Proyectos de Ley Rechazados). I. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara de Origen serán archivados y podrán ser propuestos nuevamente en la legislatura siguiente. II. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados.

Artículo 136. (Estaciones del Debate). Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CAMARA DE SENADORES.

De la revisión a la normativa legal vigente en materia de Delimitación de Unidades Territoriales como el artículo 269 de la Constitución Política del Estado, la Ley 339 Decreto Supremo 1560, los artículos 20 al 100 de la Resolución Ministerial 057/2013 de las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, los parágrafos III y IV del artículo 130, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, los informes Técnicos y Legales adheridos al presente Proyecto de Ley, las reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes Dirección de Límites de la Gobernación, Viceministerio de Autonomías, Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaria Técnica de la Comisión de organización territorial del Estado, se establece que el Proyecto de Ley **PL-Nº067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACIÓN DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**, ha cumplido con la normativa vigente y es viable para su tratamiento y aprobación.

A continuación, se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley signado **PL-Nº067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACION DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**.

- Mediante Informe Jurídico J.G.J. Nº 189/2023 de 02 de mayo de 2023, presentado por el Abg. Juan Carlos Obtube Cervantes Profesional D.G.J., con el visto bueno de la Abg. M. Liseth Erquicia Salazar Jefa de Gestión Jurídica y el Abg. José Ernesto Linares Mercado Director Departamental de Gestión Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en el cual del análisis de la aprobación del informe legal y la documental, concluye y recomienda a la máxima autoridad del Departamento emitir Resolución que homologue los acuerdos alcanzados dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental del Límite/Tramo entre los Municipios de Sucre y Yotala, adjuntando la documental requerida para tal efecto.
- Mediante nota de solicitud de inicio de procedimiento administrativo de delimitación presentado por el Honorable Alcalde Municipal de Sucre, del Departamento de Chuquisaca, elegido por voto directo y de acuerdo a Resolución Autonómica del Honorable Concejo Municipal de la Sección Capital Sucre Nº 23/2012, de fecha 30 de enero de 2012, en su calidad de representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante el cual solicita el inicio del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental del límite entre los Municipios de Sucre – Yotala; de acuerdo a coordenadas georreferenciadas y datos técnico legales que acompañan la propuesta de solicitud de inicio de Procedimiento de Conciliación Administrativa que interpone ante el Sr. Gobernador del Departamento de Chuquisaca.
- En el marco de la Ley Nº 339 y su Decreto Supremo Reglamentario Nº 1560, la Jefatura de Límites dependiente de la Dirección de Gestión Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, es la Autoridad Conciliadora del nivel Departamental para llevar adelante los Procedimientos de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales que involucren Límites Intradepartamentales.



- Como resultado de la etapa de inicio, las partes habrían acordado iniciar el proceso de medición de campo en el punto tripartito de los Municipios de Sucre, Yotala y Yamparáez (Salancachi), donde han participado todas las autoridades de acuerdo al acta de reunión de coordinación y planificación.
- En la etapa de ejecución de campo que se apertura en fecha 12 de noviembre de 2018 de acuerdo al acta de apertura de trabajo de campo emitida por la Autoridad Conciliatoria, de la Dependencia Técnica de la Jefatura de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, mismo que se llevó adelante de forma voluntaria y bilateral, entre los representantes de los Municipios involucrados como también los comunarios y autoridades de las comunidades colindantes.
- Durante el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales se ha aperturado actas de acuerdo, las mismas que han tenido resultados descritos en actas suscritas en el mes de noviembre de la gestión 2018, que son parte integrante del presente procedimiento.
- En el proceso de Demarcación realizada por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), ha sido remitido el Informe Técnico SDGCH.: N° 135/22, de fecha julio 04 del 2022, donde se han demarcado 64 vértices en el tramo I de acuerdo a las actas de acuerdo elaboradas durante el procedimiento.
- El Informe Técnico Jurídico J.L. N° 16/2022, establece que habiendo concluido de manera satisfactoria el procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Yotala; y realizada la evaluación de todo el procedimiento (la etapa de inicio, etapa de ejecución en campo y resultados del Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación) y toda la documentación legal presentados como respaldo de la propuesta técnica de ambos Municipios en las diferentes etapas de procedimiento por parte de la Jefatura de Límites, dependiente de la Dirección de Gestión Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- El Informe Jurídico CITE: J.G.J. N° 432/2022, concluye señalando; que de la revisión de los antecedentes se advierte que el presente Procedimiento de Conciliación Administrativa de Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre - Yotala se enmarca en lo establecido en las normas vigentes. Consiguientemente recomienda al Sr. Gobernador del Gobierno Autónomo Departamento de Chuquisaca que en uso de sus atribuciones: Emitir la RESOLUCIÓN DE DELIMITACIÓN QUE HOMOLOGA LOS ACUERDOS ALCANZADOS DENTRO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL, entre los municipios de Sucre - Yotala, ambos del departamento de Chuquisaca, dentro los 10 días hábiles siguientes de recibida la documentación, de conformidad al Art. 92 del D.S. N° 1560.

El Gobernador del Departamento Autónomo de Chuquisaca, en su condición de Autoridad Jerárquica y en uso de sus atribuciones conferidas por el Artículo 279 de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales en sus Artículos 3 y 27 numeral II y el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 en su Artículo 92. Resolvió:

Primero. - DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS en las actas suscritas por las partes dentro del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Yotala “Tramo I”, en el límite intradepartamental solicitado de acuerdo al Informe Técnico Legal Final G.A.D.CH.J.L. N° 16/2022, quedando definidas la Delimitación conforme el siguiente detalle:

- **TABLA DE COORDENADAS**

VERTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA



10102001	19° 11' 34,70745" S	65° 11' 46,59738" W	269065.219	7876364.550	20
10102002	19° 11' 28,85414" S	65° 11' 46,39479" W	269068.869	7876544.637	20
10102003	19° 11' 20,80350" S	65° 11' 49,79003" W	268966.540	7876790.975	20
10102004	19° 11' 18,43215" S	65° 11' 52,43704" W	268888.274	7876862.928	20
10102005	19° 11' 18,13990" S	65° 11' 54,51587" W	268827.417	7876871.149	20
10102006	19° 11' 11.21709" S	65° 11' 58.10533" W	268719.846	7877082.730	20
10102007	19° 10' 59,91073" S	65° 12' 25,36327" W	267918.954	7877420.376	20
10102008	19° 10' 53,98700" S	65° 12' 30,47823" W	267767.181	7877600.662	20
10102009	19° 10' 32,02117" S	65° 12' 36,16946" W	267592.311	7878274.094	20
10102010	19° 10' 15.54287" S	65° 11' 58.94345" W	268673.750	7878794.625	20
10102011	19° 10' 04,20013" S	65° 12' 13,97949" W	268229.942	7879137.912	20
10102012	19° 10' 01,46014" S	65° 12' 15,85817" W	268173.975	7879221.484	20
10102013	19° 09' 55,37569" S	65° 12' 19,33098" W	268070.120	7879407.322	20
10102014	19° 09' 41,21271" S	65° 12' 24,42797" W	267915.655	7879841.008	20
10102015	19° 09' 28.16788" S	65° 12' 21.28038" W	268002.571	7880243.352	20
10102016	19° 09' 19,62708" S	65° 12' 27,71850" W	267811.091	7880503.637	20
10102017	19° 09' 16,08696" S	65° 12' 28,17198" W	267796.460	7880612.342	20
10102018	19° 09' 03,07343" S	65° 12' 29,58416" W	267750.124	7881012.039	20
10102019	19° 08' 51,38570" S	65° 13' 14,27136" W	266439.485	7881354.918	20
10102020	19° 08' 54.42484" S	65° 13' 18.84148" W	266307.101	7881259.752	20
10102021	19° 08' 52,11938" S	65° 13' 19,29047" W	266293.076	7881330.488	20
10102022	19° 08' 25,78849" S	65° 13' 28,43637" W	266015.447	7882136.872	20
10102023	19° 07' 50.81597" S	65° 13' 49.77727" W	265377.943	7883204.474	20
10102024	19° 07' 46,78573" S	65° 13' 50,40591" W	265357.986	7883328.187	20
10102025	19° 07' 45,39510" S	65° 13' 52,48869" W	265296.558	7883370.177	20
10102026	19° 07' 42,49088" S	65° 14' 01,66321" W	265027.236	7883456.069	20
10102027	19° 07' 36,34619" S	65° 14' 08,20928" W	264833.470	7883642.598	20
10102028	19° 07' 31.00270" S	65° 14' 12.25914" W	264712.983	7883805.420	20
10102029	19° 07' 32,30515" S	65° 14' 14,08817" W	264660.030	7883764.679	20
10102030	19° 07' 31,41500" S	65° 14' 18,56059" W	264528.943	7883790.382	20
10102031	19° 07' 26,00283" S	65° 14' 32,87864" W	264108.266	7883951.465	20
10102032	19° 07' 07,82326" S	65° 14' 49,50470" W	263615.064	7884504.329	20
10102033	19° 05' 37,75780" S	65° 14' 51,26172" W	263528.117	7887273.593	20
10102034	19° 05' 36,96893" S	65° 15' 13,80518" W	262868.690	7887289.381	20
10102035	19° 05' 36.56122" S	65° 15' 15.11729" W	262830.166	7887301.426	20
10102036	19° 05' 28,45186" S	65° 15' 25,55883" W	262521.664	7887546.893	20
10102037	19° 05' 25,05232" S	65° 15' 31,21554" W	262354.924	7887649.312	20
10102038	19° 05' 24,82619" S	65° 15' 47,39105" W	261881.890	7887650.160	20
10102039	19° 05' 31.76544" S	65° 15' 48.07173" W	261864.747	7887436.487	20
10102040	19° 05' 32,61866" S	65° 15' 46,26549" W	261917.897	7887410.929	20



10102041	19° 05' 47,13412" S	65° 16' 03,70875" W	261413.674	7886957.909	20
10102042	19° 06' 02.46389" S	65° 16' 06.36656" W	261342.078	7886485.437	20
10102043	19° 06' 01,76817" S	65° 16' 09,33856" W	261254.909	7886505.707	20
10102044	19° 06' 00.77499" S	65° 16' 09,3723" W	260915.406	7886531.852	20
10102045	19° 05' 58,07520" S	65° 16' 20,79627" W	260918.449	7886614.937	20
10102046	19° 05' 52,19855" S	65° 16' 22,71948" W	260859.873	7886794.944	20
10102047	19° 05' 45,06627" S	65° 16' 34,14899" W	260522.854	7887009.954	20
10102048	19° 05' 37,30100" S	65° 16' 47,52771" W	260128.582	7887243.685	20
10102049	19° 05' 41,72229" S	65° 16' 58,44442" W	259811.173	7887103.548	20
10102050	19° 05' 41,23608" S	65° 17' 03,05715" W	259676.111	7887116.742	20
10102051	19° 06' 00,52328" S	65° 17' 08,78550" W	259516.373	7886521.375	20
10102052	19° 06' 15,12977" S	65° 17' 08,63163" W	259526.740	7886072.208	20
10102053	19° 06' 44,34885" S	65° 16' 59,42447" W	259807.651	7885177.085	20
10102054	19° 06' 54,24530" S	65° 17' 11,72891" W	259451.913	7884868.018	20
10102055	19° 07' 13.66264" S	65° 17' 46.38675" W	258446.554	7884257.553	20
10102056	19° 07' 11,23585" S	65° 17' 50,90588" W	258313.463	7884330.454	20
10102057	19° 07' 18.91117" S	65° 18' 14.14328" W	257637.258	7884085.456	20
10102058	19° 07' 35,79274" S	65° 18' 33,95214" W	257065.037	7883558.611	20
10102059	19° 07' 41,21315" S	65° 18' 39,88523" W	256893.801	7883389.610	20
10102060	19° 07' 32.62571" S	65° 19' 04.36434" W	256174.713	7883644.246	20
10102061	19° 07' 30,28887" S	65° 19' 04,67788" W	256164.594	7883715.996	20
10102062	19° 07' 28,82595" S	65° 19' 09,94757" W	256009.948	7883758.946	20
10102063	19° 07' 10,70316" S	65° 19' 12,65786" W	255923.319	7884315.276	20
10102064	19° 06' 30,91696" S	65° 19' 23,87095" W	255579.258	7885534.582	20

DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL SUCRE – YOTALA
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS 84 PROYECCION: UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR) ZONA 20

"TRAMO I"

- El Límite entre los Municipios de Sucre y Yotala inicia a partir del **Vértice 10102001** con coordenadas (Este 269065.219 y Norte 7876364.550, Latitud 19° 11' 34,70745" S y Longitud 65° 11' 46,59738" W) ubicado en el cerro Cancha Khasa (Tripartito entre los Municipios: Sucre, Yamparaez y Yotala), continua hacia el Norte en línea recta por el cerro hasta ubicar el **Vértice 10102002** con coordenadas (Este 269068.869 y Norte 7876544.637, Latitud 19° 11' 28,85414" S y Longitud 65° 11' 46,39479" W), ubicado en el mojón sin denominación, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102003** con coordenadas (Este 268966.540 y Norte 7876790.975, Latitud 19° 11' 20,80350" S y Longitud 65° 11' 49,79003" W), ubicado en el mojón I, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102004** con coordenadas (Este 268888.274 y Norte 7876862.928, Latitud 19° 11' 18,43215" S y Longitud 65° 11' 52,43704" W), ubicado en el mojón II, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102005** con coordenadas (Este 268827.417 y Norte 7876871.149, Latitud 19° 11' 18,13990" S y Longitud 65° 11' 54,51587" W), ubicado en el mojón III, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102006** con coordenadas (Este 268719.846 y Norte 7877082.730, Latitud 19° 11' 11.21709" S y Longitud 65° 11' 58.10533" W), ubicado en el mojón



Chawa Loma, cerro Cancha Khasa, continua hacia al Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102007** con coordenadas (Este 267918.954 y Norte 7877420.376, Latitud 19° 10' 59,91073" S y Longitud 65° 12' 25,36327" W), ubicado en el mojon sin denominación, al pie del cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102008** con coordenadas (Este 267767.181 y Norte 7877600.662, Latitud 19° 10' 53,98700" S y Longitud 65° 12' 30,47823" W), ubicado en el mojón Fili Patha, al eje de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia al Noreste por el eje de la quebrada Khara Huasi hasta ubicar el **Vértice 10102009** con coordenadas (Este 267592.311 y Norte 7878274.094, Latitud 19° 10' 32,02117" S y Longitud 65° 12' 36,16946" W), ubicado al borde de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia el Este por el eje de la Quebrada Khara Huasi hasta ubicar el **Vértice 10102010** con coordenadas (Este 268673.750 y Norte 7878794.625, Latitud 19° 10' 15,54287" S y Longitud 65° 11' 58,94345" W), ubicado en el eje de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102011** con coordenadas (Este 268229.942 y Norte 7879137.912, Latitud 19° 10' 04,20013" S y Longitud 65° 12' 13,97949" W), ubicado en el mojón Chullruyoc I, al Noroeste de la estancia Aniceto Arce, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102012** con coordenadas (Este 268173.975 y Norte 7879221.484, Latitud 19° 10' 01,46014" S y Longitud 65° 12' 15,85817" W), ubicado en el mojón Chullruyoc II, al Noroeste de la estancia Aniceto Arce, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102013** con coordenadas (Este 268070.120 y Norte 7879407.322, Latitud 19° 09' 55,37569" S y Longitud 65° 12' 19,33098" W), ubicado en el mojón Chullruyoc III, Cerro Khullku, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102014** con coordenadas (Este 267915.655 y Norte 7879841.008, Latitud 19° 09' 41,21271" S y Longitud 65° 12' 24,42797" W), ubicado en el mojón Chullruyoc IV, Cerro Khullku, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102015** con coordenadas (Este 268002.571 y Norte 7880243.352, Latitud 19° 09' 28,16788" S y Longitud 65° 12' 21,28038" W), ubicado en el mojón Corte Rieles, al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102016** con coordenadas (Este 267811.091 y Norte 7880503.637, Latitud 19° 09' 19,62708" S y Longitud 65° 12' 27,71850" W), ubicado en el mojón sin denominación, al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Norte hasta ubicar el **Vértice 10102017** con coordenadas (Este 267796.460 y Norte 7880612.342, Latitud 19° 09' 16,08696" S y Longitud 65° 12' 28,17198" W), ubicado en el mojon sin denominación al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102018** con coordenadas (Este 267750.124 y Norte 7881012.039, Latitud 19° 09' 03,07343" S y Longitud 65° 12' 29,58416" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Noroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102019** con coordenadas (Este 266439.485 y Norte 7881354.918, Latitud 19° 08' 51,38570" S y Longitud 65° 13' 14,27136" W), ubicado en el borde del camino Khochis - Yotala, continua hacia el Suroeste por el eje del Camino, hasta ubicar el **Vértice 10102020** con coordenadas (Este 266307.101 y Norte 7881259.752, Latitud 19° 08' 54,42484" S y Longitud 65° 13' 18,84148" W), ubicado al borde del camino Khochis - Yotala, continua hacia el Norte por la quebrada hasta ubicar el **Vértice 10102021** con coordenadas (Este 266293.076 y Norte 7881330.488, Latitud 19° 08' 52,11938" S y Longitud 65° 13' 19,29047" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, cerro Khomer Orkho, continua hacia el Norte por la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102022** con coordenadas (Este 266015.447 y Norte 7882136.872, Latitud 19° 08' 25,78849" S y Longitud 65° 13' 28,43637" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102023** con coordenadas (Este 265377.943 y Norte 7883204.474, Latitud 19° 07' 50,81597" S y Longitud 65° 13' 49,77727" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102024** con coordenadas (Este 265357.986 y Norte 7883328.187, Latitud 19° 07' 46,78573" S y Longitud 65° 13' 50,40591" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102025** con coordenadas (Este 265296.558 y Norte 7883370.177, Latitud 19° 07' 45,39510" S y Longitud 65° 13' 52,48869" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102026** con coordenadas (Este 265027.236 y Norte 7883456.069, Latitud 19° 07' 42,49088" S y Longitud



65° 14' 01,66321" W), ubicado en el mójon sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102027** con coordenadas (Este 264833.470 y Norte 7883642.598, Latitud 19° 07' 36,34619" S y Longitud 65° 14' 08,20928" W), ubicado en el mójon sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102028** con coordenadas (Este 264712.983 y Norte 7883805.420, Latitud 19° 07' 31.00270" S y Longitud 65° 14' 12.25914" W), ubicado en el mójon sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102029** con coordenadas (Este 264660.030 y Norte 7883764.679, Latitud 19° 07' 32,30515" S y Longitud 65° 14' 14,08817" W), ubicado en el mójon sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10102030** con coordenadas (Este 264528.943 y Norte 7883790.382, Latitud 19° 07' 31,41500" S y Longitud 65° 14' 18,56059" W), ubicado en el mójon sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por el eje de la Quebrada hasta ubicar el **Vértice 10102031** con coordenadas (Este 264108.266 y Norte 7883951.465, Latitud 19° 07' 26,00283" S y Longitud 65° 14' 32,87864" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102032** con coordenadas (Este 263615.064 y Norte 7884504.329, Latitud 19° 07' 07,82326" S y Longitud 65° 14' 49,50470" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, falda del Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noreste por el eje de la Quebrada sin nombre y posteriormente al eje de la quebrada Pajchiri hasta ubicar el **Vértice 10102033** con coordenadas (Este 263528.117 y Norte 7887273.593, Latitud 19° 05' 37,75780" S y Longitud 65° 14' 51,26172" W), ubicado en el eje de la Quebrada Pajchiri, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102034** con coordenadas (Este 262868.690 y Norte 7887289.381, Latitud 19° 05' 36,96893" S y Longitud 65° 15' 13,80518" W), ubicado al borde del camino en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Oeste por el camino, hasta ubicar el **Vértice 10102035** con coordenadas (Este 262830.166 y Norte 7887301.426, Latitud 19° 05' 36.56122" S y Longitud 65° 15' 15.11729" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102036** con coordenadas (Este 262521.664 y Norte 7887546.893, Latitud 19° 05' 28,45186" S y Longitud 65° 15' 25,55883" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Noroeste en línea recta, hasta ubicar el **Vértice 10102037** con coordenadas (Este 262354.924 y Norte 7887649.312, Latitud 19° 05' 25,05232" S y Longitud 65° 15' 31,21554" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102038** con coordenadas (Este 261881.890 y Norte 7887650.160, Latitud 19° 05' 24,82619" S y Longitud 65° 15' 47,39105" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Sur en línea recta sobre el camino, hasta ubicar el **Vértice 10102039** con coordenadas (Este 261864.747 y Norte 7887436.487, Latitud 19° 05' 31.76544" S y Longitud 65° 15' 48.07173" W), ubicado en el Cerro sin nombre, Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Sureste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102040** con coordenadas (Este 261917.897 y Norte 7887410.929, Latitud 19° 05' 32,61866" S y Longitud 65° 15' 46,26549" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Sur por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102041** con coordenadas (Este 261413.674 y Norte 7886957.909, Latitud 19° 05' 47,13412" S y Longitud 65° 16' 03,70875" W), ubicado al borde del Rio Quirpinchaca, continua hacia el Sur por el eje del Rio Quirpinchaca hasta ubicar el **Vértice 10102042** con coordenadas (Este 261342.078 y Norte 7886485.437, Latitud 19° 06' 02.46389" S y Longitud 65° 16' 06.36656" W), ubicado en el eje del rio Quirpinchaca, continua hacia el Oeste cruzando en forma transversal la carretera principal Sucre - Yotala hasta ubicar el **Vértice 10102043** con coordenadas (Este 261254.909 y Norte 7886505.707, Latitud 19° 06' 01,76817" S y Longitud 65° 16' 09,33856" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102044** con coordenadas (Este 260915.406 y Norte 7886531.852, Latitud 19° 06' 00.77499" S y Longitud 65° 16' 0.93723" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Norte sobre la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102045** con coordenadas (Este 260918.449 y Norte 7886614.937, Latitud 19° 05' 58,07520" S y Longitud 65° 16' 20,79627" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Noroeste sobre la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102046** con coordenadas (Este 260859.873 y Norte



7886794.944, Latitud 19° 05' 52,19855" S y Longitud 65° 16' 22,71948" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102047** con coordenadas (Este 260522.854 y Norte 7887009.954, Latitud 19° 05' 45,06627" S y Longitud 65° 16' 34,14899" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102048** con coordenadas (Este 260128.582 y Norte 7887243.685, Latitud 19° 05' 37,30100" S y Longitud 65° 16' 47,52771" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102049** con coordenadas (Este 259811.173 y Norte 7887103.548, Latitud 19° 05' 41,72229" S y Longitud 65° 16' 58,44442" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102050** con coordenadas (Este 259676.111 y Norte 7887116.742, Latitud 19° 05' 41,23608" S y Longitud 65° 17' 03,05715" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102051** con coordenadas (Este 259516.373 y Norte 7886521.375, Latitud 19° 06' 00,52328" S y Longitud 65° 17' 08,78550" W), ubicado en el Cerro Illahuani, continua hacia el Sur por el borde del camino hasta ubicar el **Vértice 10102052** con coordenadas (Este 259526.740 y Norte 7886072.208, Latitud 19° 06' 15,12977" S y Longitud 65° 17' 08,63163" W), ubicado en el Cerro Illahuani, continua hacia el Sur por el eje del camino hasta ubicar el **Vértice 10102053** con coordenadas (Este 259807.651 y Norte 7885177.085, Latitud 19° 06' 44,34885" S y Longitud 65° 16' 59,42447" W), ubicado en el Sector Jatun Pampa, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102054** con coordenadas (Este 259451.913 y Norte 7884868.018, Latitud 19° 06' 54,24530" S y Longitud 65° 17' 11,72891" W), ubicado en el Sector Jatun Pampa, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102055** con coordenadas (Este 258446.554 y Norte 7884257.553, Latitud 19° 07' 13.66264" S y Longitud 65° 17' 46.38675" W), ubicado al borde del Río Cachi Mayu, continua hacia el Noroeste cruzando el río Cachi Mayu hasta ubicar el **Vértice 10102056** con coordenadas (Este 258313.463 y Norte 7884330.454, Latitud 19° 07' 11,23585" S y Longitud 65° 17' 50,90588" W), ubicado al borde del Río Cachi Mayu, continua hacia el Suroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102057** con coordenadas (Este 257637.258 y Norte 7884085.456, Latitud 19° 07' 18.91117" S y Longitud 65° 18' 14.14328" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Suroeste por la divisoria de agua cruzando al frente al cerro Chacari hasta ubicar el **Vértice 10102058** con coordenadas (Este 257065.037 y Norte 7883558.611, Latitud 19° 07' 35,79274" S y Longitud 65° 18' 33,95214" W), ubicado en el mojon sin denominación, Cerro Chacari, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102059** con coordenadas (Este 256893.801 y Norte 7883389.610, Latitud 19° 07' 41,21315" S y Longitud 65° 18' 39,88523" W), ubicado en el mojon sin denominación, Cerro Chacari, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102060** con coordenadas (Este 256174.713 y Norte 7883644.246, Latitud 19° 07' 32.62571" S y Longitud 65° 19' 04.36434" W), ubicado en el mojon Ura Punta, Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102061** con coordenadas (Este 256164.594 y Norte 7883715.996, Latitud 19° 07' 30,28887" S y Longitud 65° 19' 04,67788" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Oeste hasta ubicar el **Vértice 10102062** con coordenadas (Este 256009.948 y Norte 7883758.946, Latitud 19° 07' 28,82595" S y Longitud 65° 19' 09,94757" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102063** con coordenadas (Este 255923.319 y Norte 7884315.276, Latitud 19° 07' 10,70316" S y Longitud 65° 19' 12,65786" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10102064** con coordenadas (Este 255579.258 y Norte 7885534.582, Latitud 19° 06' 30,91696" S y Longitud 65° 19' 23,87095" W), ubicado al eje del Río Chullpa Mayu, vértice final de conciliación entre los Municipios de Sucre – Yotala correspondiente al "Tramo I".

Segundo. - Dentro del Procedimiento de Delimitación del Límite Intradepartamental entre los municipios de Sucre – Yotala "Tramo I", se han identificado las siguientes comunidades:

LISTADO DE COMUNIDADES:



LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SUCRE						
PUNTO	COORDENADAS GEODESICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	19° 10' 00.9624" S	66° 11' 26.4046" W	269619	7879255	20	COMUNIDAD CAMPESENA KARA HUASI
2	19° 10' 05.2288" S	66° 11' 31.2859" W	269478	7879122	20	COMUNIDAD CAMPESENA MOLLE KASA
3	19° 09' 25.1003" S	66° 12' 04.1851" W	268501	7880344	20	COMUNIDAD CAMPESENA TAMBO CKASA
4	19° 08' 11.7452" S	66° 12' 58.1911" W	266894	7882580	20	COMUNIDAD CAMPESENA MOLLE MAYU
5	19° 06' 58.5339" S	66° 12' 48.8678" W	267138	7884835	20	COMUNIDAD THAQ' OS
6	19° 06' 47.6676" S	66° 13' 53.9561" W	265231	7885145	20	SINDICATO AGRARIO AZARI
7	19° 02' 21.6149" S	65° 15' 52.0805" W	261672	7893283	20	AREA URBANA MUNICIPIO DE SUCRE
8	19° 06' 07.3925" S	65° 17' 29.9963" W	258899	7886302	20	COMUNIDAD CAMPESENA DURAZNILLO
9	19° 07' 13.4348" S	65° 18' 29.4010" W	257189	7884248	20	COMUNIDAD CAMPESENA DE GUZMAN

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE YOTALA						
PUNTO	COORDENADAS GEODESICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	19° 11' 28.6980" S	65° 12' 49.3121" W	267230.39	7876526.17	20	COMUNIDAD SALANCACHI
2	19° 10' 08.8932" S	65° 14' 09.5293" W	264854.97	7878950.6	20	COMUNIDAD MOLLE MOLLE
3	19° 09' 19.1477" S	65° 13' 25.0677" W	266134.81	7880497.1	20	COMUNIDAD CORTIJO
4	19° 08' 59.8259" S	65° 12' 50.5840" W	267135.1	7881104.14	20	COMUNIDAD DE TINTEROS
5	19° 08' 35.4910" S	65° 14' 13.9026" W	264690.34	7881821.5	20	COMUNIDAD SIGUAYU
6	19° 08' 21.9950" S	65° 15' 38.2218" W	262220.42	7882204.83	20	COMUNIDAD CABEZAS
7	19° 06' 24.8872" S	65° 16' 04.2838" W	261411.91	7885796.6	20	COMUNIDAD CAMPANARIO
8	19° 07' 08.3415" S	65° 17' 00.5689" W	259783.83	7884438.75	20	COMUNIDAD ACEITUNO
9	19° 07' 48.1850" S	65° 17' 41.5226" W	258602.69	7883197.67	20	COMUNIDAD PERAS PAMPA
10	19° 07' 57.1110" S	65° 19' 44.2630" W	255018.39	7882875.67	20	COMUNIDAD TIPOYO

Tercero. - Se establece como parte indisoluble del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, el mapa temático que está elaborado en base a las coordenadas y acuerdos establecidos en las actas.

Cuarto. - Se dispone la remisión del presente procedimiento de conciliación administrativa de delimitación en el límite intradepartamental, con los datos antes referidos entre los municipios de sucre – yotala y el anteproyecto de ley de delimitación al viceministerio de autonomías, para el registro de la información técnica en el sistema de información de ordenamiento territorial (siot), y su posterior remisión de la referida



documentación por parte de esta instancia del nivel central del estado ante la asamblea legislativa plurinacional, a efecto del tratamiento, sanción y promulgación de la ley de delimitación intradepartamental entre los municipios de Sucre – Yotala en el Departamento de Chuquisaca.

Quinto. - Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente resolución.

Sexto. - La presente resolución no es susceptible a impugnación ni apelación ulterior.

Séptimo. - La jefatura de límites, dependiente de la dirección de gestión jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, es responsable del cumplimiento de la presente resolución.

V. CONCLUSIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores Concluye que el Proyecto de Ley signado **PL-N° 067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACION DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**, ha cumplido con lo instituido en el artículo 269 la Constitución Política del Estado, la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, el Decreto Supremo N° 1560, los Artículos 20 al 60 de la Resolución Ministerial 057/2013 de las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, los parágrafos III y IV del artículo 130, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, informes administrativos, técnicos y jurídicos adheridos al presente Proyecto de Ley, reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes Dirección de Límites de la Gobernación, el Viceministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores emitiendo la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN.

Se recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de ley signado **PL-N°067/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACIÓN DE LÍMITE INTRADEPARTAMENTAL (TRAMO I) DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**. Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislativos.

La Paz, 25 de junio de 2024

Firman: Senadora Claudia Egüez Algarañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria de Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 067/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,



DECRETA:**LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL "TRAMO I" DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y YOTALA AMBOS DE LA PROVINCIA OROPEZA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA**

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental "Tramo I" de los Municipios de Sucre y Yotala ambos de la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca.

Artículo 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental "Tramo I" de los Municipios de Sucre y Yotala ambos de la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca correspondiente a sesenta y cuatro (64) vértices acordados.

Artículo 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite intradepartamental "Tramo I" de los Municipios de Sucre y Yotala ambos de la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

TRAMO I

El límite entre los municipios de Sucre y Yotala inicia a partir del **Vértice 10102001** con coordenadas (Este 269065.219 y Norte 7876364.550, Latitud 19° 11' 34,70745" S y Longitud 65° 11' 46,59738" W) ubicado en el cerro Cancha Khasa (Tripartito entre los municipios: Sucre, Yamparaez y Yotala), continua hacia el Norte en línea recta por el cerro hasta ubicar el **Vértice 10102002** con coordenadas (Este 269068.869 y Norte 7876544.637, Latitud 19° 11' 28,85414" S y Longitud 65° 11' 46,39479" W), ubicado en el mojón sin denominación, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102003** con coordenadas (Este 268966.540 y Norte 7876790.975, Latitud 19° 11' 20,80350" S y Longitud 65° 11' 49,79003" W), ubicado en el mojón I, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102004** con coordenadas (Este 268888.274 y Norte 7876862.928, Latitud 19° 11' 18,43215" S y Longitud 65° 11' 52,43704" W), ubicado en el mojón II, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102005** con coordenadas (Este 268827.417 y Norte 7876871.149, Latitud 19° 11' 18,13990" S y Longitud 65° 11' 54,51587" W), ubicado en el mojón III, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102006** con coordenadas (Este 268719.846 y Norte 7877082.730, Latitud 19° 11' 11,21709" S y Longitud 65° 11' 58,10533" W), ubicado en el mojón Chawa Loma, cerro Cancha Khasa, continua hacia al Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102007** con coordenadas (Este 267918.954 y Norte 7877420.376, Latitud 19° 10' 59,91073" S y Longitud 65° 12' 25,36327" W), ubicado en el mojón sin denominación, al pie del cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102008** con coordenadas (Este 267767.181 y Norte 7877600.662, Latitud 19° 10' 53,98700" S y Longitud 65° 12' 30,47823" W), ubicado en el mojón Fili Patha, al eje de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia al Noreste por el eje de la quebrada Khara Huasi hasta ubicar el **Vértice 10102009** con coordenadas (Este 267592.311 y Norte 7878274.094, Latitud 19° 10' 32,02117" S y Longitud 65° 12' 36,16946" W), ubicado al borde de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia el Este por el eje de la Quebrada Khara Huasi hasta ubicar el **Vértice 10102010** con coordenadas (Este 268673.750 y Norte 7878794.625, Latitud 19° 10' 15,54287" S y Longitud 65° 11' 58,94345" W), ubicado en el eje de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102011** con coordenadas (Este 268229.942 y Norte 7879137.912, Latitud 19° 10' 04,20013" S y Longitud 65° 12' 13,97949" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc I, al Noroeste de la estancia Aniceto Arce, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102012** con coordenadas (Este 268173.975 y Norte 7879221.484, Latitud 19° 10' 01,46014" S y Longitud 65° 12' 15,85817" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc II, al Noroeste de la estancia Aniceto Arce, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102013** con coordenadas (Este 268070.120 y Norte 7879407.322, Latitud 19° 09' 55,37569" S y Longitud 65° 12' 19,33098" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc III, Cerro Khullku, continua hacia el



Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102014** con coordenadas (Este 267915.655 y Norte 7879841.008, Latitud 19° 09' 41,21271" S y Longitud 65° 12' 24,42797" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc IV, Cerro Khullku, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102015** con coordenadas (Este 268002.571 y Norte 7880243.352, Latitud 19° 09' 28.16788" S y Longitud 65° 12' 21.28038" W), ubicado en el mojón Corte Rieles, al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102016** con coordenadas (Este 267811.091 y Norte 7880503.637, Latitud 19° 09' 19,62708" S y Longitud 65° 12' 27,71850" W), ubicado en el mojón sin denominación, al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Norte hasta ubicar el **Vértice 10102017** con coordenadas (Este 267796.460 y Norte 7880612.342, Latitud 19° 09' 16,08696" S y Longitud 65° 12' 28,17198" W), ubicado en el mojón sin denominación al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102018** con coordenadas (Este 267750.124 y Norte 7881012.039, Latitud 19° 09' 03,07343" S y Longitud 65° 12' 29,58416" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Noroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102019** con coordenadas (Este 266439.485 y Norte 7881354.918, Latitud 19° 08' 51,38570" S y Longitud 65° 13' 14,27136" W), ubicado en el borde del camino Khochis - Yotala, continua hacia el Suroeste por el eje del Camino, hasta ubicar el **Vértice 10102020** con coordenadas (Este 266307.101 y Norte 7881259.752, Latitud 19° 08' 54.42484" S y Longitud 65° 13' 18.84148" W), ubicado al borde del camino Khochis - Yotala, continua hacia el Norte por la quebrada hasta ubicar el **Vértice 10102021** con coordenadas (Este 266293.076 y Norte 7881330.488, Latitud 19° 08' 52,11938" S y Longitud 65° 13' 19,29047" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, cerro Khomer Orkho, continua hacia el Norte por la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102022** con coordenadas (Este 266015.447 y Norte 7882136.872, Latitud 19° 08' 25,78849" S y Longitud 65° 13' 28,43637" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102023** con coordenadas (Este 265377.943 y Norte 7883204.474, Latitud 19° 07' 50.81597" S y Longitud 65° 13' 49.77727" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102024** con coordenadas (Este 265357.986 y Norte 7883328.187, Latitud 19° 07' 46,78573" S y Longitud 65° 13' 50,40591" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102025** con coordenadas (Este 265296.558 y Norte 7883370.177, Latitud 19° 07' 45,39510" S y Longitud 65° 13' 52,48869" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102026** con coordenadas (Este 265027.236 y Norte 7883456.069, Latitud 19° 07' 42,49088" S y Longitud 65° 14' 01,66321" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102027** con coordenadas (Este 264833.470 y Norte 7883642.598, Latitud 19° 07' 36,34619" S y Longitud 65° 14' 08,20928" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102028** con coordenadas (Este 264712.983 y Norte 7883805.420, Latitud 19° 07' 31.00270" S y Longitud 65° 14' 12.25914" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102029** con coordenadas (Este 264660.030 y Norte 7883764.679, Latitud 19° 07' 32,30515" S y Longitud 65° 14' 14,08817" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10102030** con coordenadas (Este 264528.943 y Norte 7883790.382, Latitud 19° 07' 31,41500" S y Longitud 65° 14' 18,56059" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por el eje de la Quebrada hasta ubicar el **Vértice 10102031** con coordenadas (Este 264108.266 y Norte 7883951.465, Latitud 19° 07' 26,00283" S y Longitud 65° 14' 32,87864" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102032** con coordenadas (Este 263615.064 y Norte 7884504.329, Latitud 19° 07' 07,82326" S y Longitud 65° 14' 49,50470" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, falda del Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noreste por el eje de la Quebrada sin nombre y posteriormente al eje de la quebrada Pajchiri hasta ubicar el **Vértice 10102033** con coordenadas (Este 263528.117 y Norte 7887273.593, Latitud 19° 05' 37,75780" S y Longitud 65° 14' 51,26172" W), ubicado en el eje de la Quebrada Pajchiri, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102034** con coordenadas (Este 262868.690 y Norte 7887289.381, Latitud 19° 05' 36,96893" S y Longitud 65° 15' 13,80518" W), ubicado al borde del camino en el Sector de la Hacienda La Brisa,



continua hacia el Oeste por el camino, hasta ubicar el **Vértice 10102035** con coordenadas (Este 262830.166 y Norte 7887301.426, Latitud 19° 05' 36.56122" S y Longitud 65° 15' 15.11729" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102036** con coordenadas (Este 262521.664 y Norte 7887546.893, Latitud 19° 05' 28,45186" S y Longitud 65° 15' 25,55883" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Noroeste en línea recta, hasta ubicar el **Vértice 10102037** con coordenadas (Este 262354.924 y Norte 7887649.312, Latitud 19° 05' 25,05232" S y Longitud 65° 15' 31,21554" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102038** con coordenadas (Este 261881.890 y Norte 7887650.160, Latitud 19° 05' 24,82619" S y Longitud 65° 15' 47,39105" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Sur en línea recta sobre el camino, hasta ubicar el **Vértice 10102039** con coordenadas (Este 261864.747 y Norte 7887436.487, Latitud 19° 05' 31.76544" S y Longitud 65° 15' 48.07173" W), ubicado en el Cerro sin nombre, Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Sureste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102040** con coordenadas (Este 261917.897 y Norte 7887410.929, Latitud 19° 05' 32,61866" S y Longitud 65° 15' 46,26549" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Sur por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102041** con coordenadas (Este 261413.674 y Norte 7886957.909, Latitud 19° 05' 47,13412" S y Longitud 65° 16' 03,70875" W), ubicado al borde del Río Quirpinchaca, continua hacia el Sur por el eje del Río Quirpinchaca hasta ubicar el **Vértice 10102042** con coordenadas (Este 261342.078 y Norte 7886485.437, Latitud 19° 06' 02.46389" S y Longitud 65° 16' 06.36656" W), ubicado en el eje del río Quirpinchaca, continua hacia el Oeste cruzando en forma transversal la carretera principal Sucre - Yotala hasta ubicar el **Vértice 10102043** con coordenadas (Este 261254.909 y Norte 7886505.707, Latitud 19° 06' 01,76817" S y Longitud 65° 16' 09,33856" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102044** con coordenadas (Este 260915.406 y Norte 7886531.852, Latitud 19° 06' 00.77499" S y Longitud 65° 16' 0.93723" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Norte sobre la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102045** con coordenadas (Este 260918.449 y Norte 7886614.937, Latitud 19° 05' 58,07520" S y Longitud 65° 16' 20,79627" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Noroeste sobre la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102046** con coordenadas (Este 260859.873 y Norte 7886794.944, Latitud 19° 05' 52,19855" S y Longitud 65° 16' 22,71948" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102047** con coordenadas (Este 260522.854 y Norte 7887009.954, Latitud 19° 05' 45,06627" S y Longitud 65° 16' 34,14899" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102048** con coordenadas (Este 260128.582 y Norte 7887243.685, Latitud 19° 05' 37,30100" S y Longitud 65° 16' 47,52771" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102049** con coordenadas (Este 259811.173 y Norte 7887103.548, Latitud 19° 05' 41,72229" S y Longitud 65° 16' 58,44442" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102050** con coordenadas (Este 259676.111 y Norte 7887116.742, Latitud 19° 05' 41,23608" S y Longitud 65° 17' 03,05715" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102051** con coordenadas (Este 259516.373 y Norte 7886521.375, Latitud 19° 06' 00,52328" S y Longitud 65° 17' 08,78550" W), ubicado en el Cerro Illahuani, continua hacia el Sur por el borde del camino hasta ubicar el **Vértice 10102052** con coordenadas (Este 259526.740 y Norte 7886072.208, Latitud 19° 06' 15,12977" S y Longitud 65° 17' 08,63163" W), ubicado en el Cerro Illahuani, continua hacia el Sur por el eje del camino hasta ubicar el **Vértice 10102053** con coordenadas (Este 259807.651 y Norte 7885177.085, Latitud 19° 06' 44,34885" S y Longitud 65° 16' 59,42447" W), ubicado en el Sector Jatun Pampa, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102054** con coordenadas (Este 259451.913 y Norte 7884868.018, Latitud 19° 06' 54,24530" S y Longitud 65° 17' 11,72891" W), ubicado en el Sector Jatun Pampa, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102055** con coordenadas (Este 258446.554 y Norte 7884257.553, Latitud 19° 07' 13.66264" S y Longitud 65° 17' 46.38675" W), ubicado al borde del Río Cachi Mayu, continua hacia el Noroeste cruzando el río Cachi Mayu hasta ubicar el **Vértice 10102056** con coordenadas (Este 258313.463 y Norte 7884330.454, Latitud 19° 07' 11,23585" S y Longitud 65° 17' 50,90588" W), ubicado al borde del Río Cachi Mayu, continua hacia el Suroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102057** con coordenadas (Este 257637.258 y Norte 7884085.456, Latitud 19° 07' 18.91117" S y



Longitud 65° 18' 14.14328" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Suroeste por la divisoria de agua cruzando al frente al cerro Chacari hasta ubicar el **Vértice 10102058** con coordenadas (Este 257065.037 y Norte 7883558.611, Latitud 19° 07' 35,79274" S y Longitud 65° 18' 33,95214" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Chacari, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102059** con coordenadas (Este 256893.801 y Norte 7883389.610, Latitud 19° 07' 41,21315" S y Longitud 65° 18' 39,88523" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Chacari, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102060** con coordenadas (Este 256174.713 y Norte 7883644.246, Latitud 19° 07' 32.62571" S y Longitud 65° 19' 04.36434" W), ubicado en el mojón Ura Punta, Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102061** con coordenadas (Este 256164.594 y Norte 7883715.996, Latitud 19° 07' 30,28887" S y Longitud 65° 19' 04,67788" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Oeste hasta ubicar el **Vértice 10102062** con coordenadas (Este 256009.948 y Norte 7883758.946, Latitud 19° 07' 28,82595" S y Longitud 65° 19' 09,94757" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102063** con coordenadas (Este 255923.319 y Norte 7884315.276, Latitud 19° 07' 10,70316" S y Longitud 65° 19' 12,65786" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10102064** con coordenadas (Este 255579.258 y Norte 7885534.582, Latitud 19° 06' 30,91696" S y Longitud 65° 19' 23,87095" W), ubicado al eje del Río Chullpa Mayu, vértice final de conciliación entre los municipios de Sucre – Yotala correspondiente al "Tramo I".

TABLA DE COORDENADAS:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA
10102001	19° 11' 34,70745" S	65° 11' 46,59738" W	269065.219	7876364.550	20
10102002	19° 11' 28,85414" S	65° 11' 46,39479" W	269068.869	7876544.637	20
10102003	19° 11' 20,80350" S	65° 11' 49,79003" W	268966.540	7876790.975	20
10102004	19° 11' 18,43215" S	65° 11' 52,43704" W	268888.274	7876862.928	20
10102005	19° 11' 18,13990" S	65° 11' 54,51587" W	268827.417	7876871.149	20
10102006	19° 11' 11,21709" S	65° 11' 58,10533" W	268719.846	7877082.730	20
10102007	19° 10' 59,91073" S	65° 12' 25,36327" W	267918.954	7877420.376	20
10102008	19° 10' 53,98700" S	65° 12' 30,47823" W	267767.181	7877600.662	20
10102009	19° 10' 32,02117" S	65° 12' 36,16946" W	267592.311	7878274.094	20
10102010	19° 10' 15,54287" S	65° 11' 58,94345" W	268673.750	7878794.625	20
10102011	19° 10' 04,20013" S	65° 12' 13,97949" W	268229.942	7879137.912	20
10102012	19° 10' 01,46014" S	65° 12' 15,85817" W	268173.975	7879221.484	20
10102013	19° 09' 55,37569" S	65° 12' 19,33098" W	268070.120	7879407.322	20
10102014	19° 09' 41,21271" S	65° 12' 24,42797" W	267915.655	7879841.008	20
10102015	19° 09' 28,16788" S	65° 12' 21,28038" W	268002.571	7880243.352	20
10102016	19° 09' 19,62708" S	65° 12' 27,71850" W	267811.091	7880503.637	20



10102017	19° 09' 16,08696" S	65° 12' 28,17198" W	267796.460	7880612.342	20
10102018	19° 09' 03,07343" S	65° 12' 29,58416" W	267750.124	7881012.039	20
10102019	19° 08' 51,38570" S	65° 13' 14,27136" W	266439.485	7881354.918	20
10102020	19° 08' 54,42484" S	65° 13' 18,84148" W	266307.101	7881259.752	20
10102021	19° 08' 52,11938" S	65° 13' 19,29047" W	266293.076	7881330.488	20
10102022	19° 08' 25,78849" S	65° 13' 28,43637" W	266015.447	7882136.872	20
10102023	19° 07' 50,81597" S	65° 13' 49,77727" W	265377.943	7883204.474	20
10102024	19° 07' 46,78573" S	65° 13' 50,40591" W	265357.986	7883328.187	20
10102025	19° 07' 45,39510" S	65° 13' 52,48869" W	265296.558	7883370.177	20
10102026	19° 07' 42,49088" S	65° 14' 01,66321" W	265027.236	7883456.069	20
10102027	19° 07' 36,34619" S	65° 14' 08,20928" W	264833.470	7883642.598	20
10102028	19° 07' 31,00270" S	65° 14' 12,25914" W	264712.983	7883805.420	20
10102029	19° 07' 32,30515" S	65° 14' 14,08817" W	264660.030	7883764.679	20
10102030	19° 07' 31,41500" S	65° 14' 18,56059" W	264528.943	7883790.382	20
10102031	19° 07' 26,00283" S	65° 14' 32,87864" W	264108.266	7883951.465	20
10102032	19° 07' 07,82326" S	65° 14' 49,50470" W	263615.064	7884504.329	20
10102033	19° 05' 37,75780" S	65° 14' 51,26172" W	263528.117	7887273.593	20
10102034	19° 05' 36,96893" S	65° 15' 13,80518" W	262868.690	7887289.381	20
10102035	19° 05' 36,56122" S	65° 15' 15,11729" W	262830.166	7887301.426	20
10102036	19° 05' 28,45186" S	65° 15' 25,55883" W	262521.664	7887546.893	20
10102037	19° 05' 25,05232" S	65° 15' 31,21554" W	262354.924	7887649.312	20
10102038	19° 05' 24,82619" S	65° 15' 47,39105" W	261881.890	7887650.160	20
10102039	19° 05' 31,76544" S	65° 15' 48,07173" W	261864.747	7887436.487	20
10102040	19° 05' 32,61866" S	65° 15' 46,26549" W	261917.897	7887410.929	20
10102041	19° 05' 47,13412" S	65° 16' 03,70875" W	261413.674	7886957.909	20
10102042	19° 06' 02,46389" S	65° 16' 06,36656" W	261342.078	7886485.437	20
10102043	19° 06' 01,76817" S	65° 16' 09,33856" W	261254.909	7886505.707	20
10102044	19° 06' 00,77499" S	65° 16' 09,93723" W	260915.406	7886531.852	20
10102045	19° 05' 58,07520" S	65° 16' 20,79627" W	260918.449	7886614.937	20
10102046	19° 05' 52,19855" S	65° 16' 22,71948" W	260859.873	7886794.944	20
10102047	19° 05' 45,06627" S	65° 16' 34,14899" W	260522.854	7887009.954	20
10102048	19° 05' 37,30100" S	65° 16' 47,52771" W	260128.582	7887243.685	20
10102049	19° 05' 41,72229" S	65° 16' 58,44442" W	259811.173	7887103.548	20
10102050	19° 05' 41,23608" S	65° 17' 03,05715" W	259676.111	7887116.742	20



10102051	19° 06' 00,52328" S	65° 17' 08,78550" W	259516.373	7886521.375	20
10102052	19° 06' 15,12977" S	65° 17' 08,63163" W	259526.740	7886072.208	20
10102053	19° 06' 44,34885" S	65° 16' 59,42447" W	259807.651	7885177.085	20
10102054	19° 06' 54,24530" S	65° 17' 11,72891" W	259451.913	7884868.018	20
10102055	19° 07' 13.66264" S	65° 17' 46.38675" W	258446.554	7884257.553	20
10102056	19° 07' 11,23585" S	65° 17' 50,90588" W	258313.463	7884330.454	20
10102057	19° 07' 18.91117" S	65° 18' 14.14328" W	257637.258	7884085.456	20
10102058	19° 07' 35,79274" S	65° 18' 33,95214" W	257065.037	7883558.611	20
10102059	19° 07' 41,21315" S	65° 18' 39,88523" W	256893.801	7883389.610	20
10102060	19° 07' 32.62571" S	65° 19' 04.36434" W	256174.713	7883644.246	20
10102061	19° 07' 30,28887" S	65° 19' 04,67788" W	256164.594	7883715.996	20
10102062	19° 07' 28,82595" S	65° 19' 09,94757" W	256009.948	7883758.946	20
10102063	19° 07' 10,70316" S	65° 19' 12,65786" W	255923.319	7884315.276	20
10102064	19° 06' 30,91696" S	65° 19' 23,87095" W	255579.258	7885534.582	20

Artículo 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios de Sucre y Yotala "Tramo I" del Departamento de Chuquisaca, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

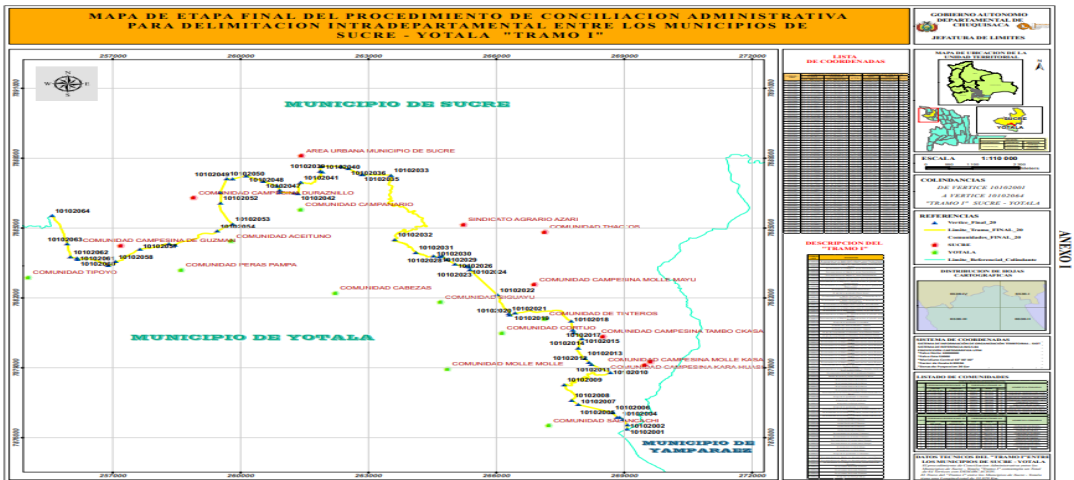
LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SUCRE						
PUNTO	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	19° 10' 00.9624" S	66° 11' 26.4046" W	269619	7879255	20	COMUNIDAD KARA HUASI CAMPESENA
2	19° 10' 05.2288" S	66° 11' 31.2859" W	269478	7879122	20	COMUNIDAD MOLLE KASA CAMPESENA
3	19° 09' 25.1003" S	66° 12' 04.1851" W	268501	7880344	20	COMUNIDAD TAMBO CKASA CAMPESENA
4	19° 08' 11.7452" S	66° 12' 58.1911" W	266894	7882580	20	COMUNIDAD MOLLE MAYU CAMPESENA
5	19° 06' 58.5339" S	66° 12' 48.8678" W	267138	7884835	20	COMUNIDAD THAQ'OS
6	19° 06' 47.6676" S	66° 13' 53.9561" W	265231	7885145	20	SINDICATO AGRARIO AZARI
7	19° 02' 21.6149" S	65° 15' 52.0805" W	261672	7893283	20	AREA URBANA MUNICIPIO DE SUCRE



8	19° 06' 07.3925" S	65° 17' 29.9963" W	258899	7886302	20	COMUNIDAD CAMPESINA DURAZNILLO
9	19° 07' 13.4348" S	65° 18' 29.4010" W	257189	7884248	20	COMUNIDAD CAMPESINA DE GUZMAN

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE YOTALA						
PUNTO	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	19° 11' 28.6980" S	65° 12' 49.3121" W	267230.39	7876526.17	20	COMUNIDAD SALANCACHI
2	19° 10' 08.8932" S	65° 14' 09.5293" W	264854.97	7878950.6	20	COMUNIDAD MOLLE MOLLE
3	19° 09' 19.1477" S	65° 13' 25.0677" W	266134.81	7880497.1	20	COMUNIDAD CORTIJO
4	19° 08' 59.8259" S	65° 12' 50.5840" W	267135.1	7881104.14	20	COMUNIDAD DE TINTEROS
5	19° 08' 35.4910" S	65° 14' 13.9026" W	264690.34	7881821.5	20	COMUNIDAD SIGUAYU
6	19° 08' 21.9950" S	65° 15' 38.2218" W	262220.42	7882204.83	20	COMUNIDAD CABEZAS
7	19° 06' 24.8872" S	65° 16' 04.2838" W	261411.91	7885796.6	20	COMUNIDAD CAMPANARIO
8	19° 07' 08.3415" S	65° 17' 00.5689" W	259783.83	7884438.75	20	COMUNIDAD ACEITUNO
9	19° 07' 48.1850" S	65° 17' 41.5226" W	258602.69	7883197.67	20	COMUNIDAD PERAS PAMPA
10	19° 07' 57.1110" S	65° 19' 44.2630" W	255018.39	7882875.67	20	COMUNIDAD TIPOYO

Artículo 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental entre los municipios de Sucre y Yotala "Tramo I" ambos de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación intradepartamental "Tramo I" de los Municipios de Sucre y Yotala ambos de la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación intradepartamental "Tramo I" de los Municipios de Sucre y Yotala ambos de la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca correspondiente a sesenta y cuatro (64) vértices acordados.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite intradepartamental "Tramo I" de los Municipios de Sucre y Yotala ambos de la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de



Referencia WGS-84, zona 20 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

TRAMO I

El límite entre los municipios de Sucre y Yotala inicia a partir del **Vértice 10102001** con coordenadas (Este 269065.219 y Norte 7876364.550, Latitud 19° 11' 34,70745" S y Longitud 65° 11' 46,59738" W) ubicado en el cerro Cancha Khasa (Tripartito entre los municipios: Sucre, Yamparaez y Yotala), continua hacia el Norte en línea recta por el cerro hasta ubicar el **Vértice 10102002** con coordenadas (Este 269068.869 y Norte 7876544.637, Latitud 19° 11' 28,85414" S y Longitud 65° 11' 46,39479" W), ubicado en el mojón sin denominación, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102003** con coordenadas (Este 268966.540 y Norte 7876790.975, Latitud 19° 11' 20,80350" S y Longitud 65° 11' 49,79003" W), ubicado en el mojón I, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102004** con coordenadas (Este 268888.274 y Norte 7876862.928, Latitud 19° 11' 18,43215" S y Longitud 65° 11' 52,43704" W), ubicado en el mojón II, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102005** con coordenadas (Este 268827.417 y Norte 7876871.149, Latitud 19° 11' 18,13990" S y Longitud 65° 11' 54,51587" W), ubicado en el mojón III, cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102006** con coordenadas (Este 268719.846 y Norte 7877082.730, Latitud 19° 11' 11,21709" S y Longitud 65° 11' 58,10533" W), ubicado en el mojón Chawa Loma, cerro Cancha Khasa, continua hacia al Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102007** con coordenadas (Este 267918.954 y Norte 7877420.376, Latitud 19° 10' 59,91073" S y Longitud 65° 12' 25,36327" W), ubicado en el mojón sin denominación, al pie del cerro Cancha Khasa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102008** con coordenadas (Este 267767.181 y Norte 7877600.662, Latitud 19° 10' 53,98700" S y Longitud 65° 12' 30,47823" W), ubicado en el mojón Fili Patha, al eje de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia al Noreste por el eje de la quebrada Khara Huasi hasta ubicar el **Vértice 10102009** con coordenadas (Este 267592.311 y Norte 7878274.094, Latitud 19° 10' 32,02117" S y Longitud 65° 12' 36,16946" W), ubicado al borde de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia el Este por el eje de la Quebrada Khara Huasi hasta ubicar el **Vértice 10102010** con coordenadas (Este 268673.750 y Norte 7878794.625, Latitud 19° 10' 15,54287" S y Longitud 65° 11' 58,94345" W), ubicado en el eje de la Quebrada Khara Huasi, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102011** con coordenadas (Este 268229.942 y Norte 7879137.912, Latitud 19° 10' 04,20013" S y Longitud 65° 12' 13,97949" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc I, al Noroeste de la estancia Aniceto Arce, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102012** con coordenadas (Este 268173.975 y Norte 7879221.484, Latitud 19° 10' 01,46014" S y Longitud 65° 12' 15,85817" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc II, al Noroeste de la estancia Aniceto Arce, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102013** con coordenadas (Este 268070.120 y Norte 7879407.322, Latitud 19° 09' 55,37569" S y Longitud 65° 12' 19,33098" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc III, Cerro Khullku, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102014** con coordenadas (Este 267915.655 y Norte 7879841.008, Latitud 19° 09' 41,21271" S y Longitud 65° 12' 24,42797" W), ubicado en el mojón Chullruiyoc IV, Cerro Khullku, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102015** con coordenadas (Este 268002.571 y Norte 7880243.352, Latitud 19° 09' 28,16788" S y Longitud 65° 12' 21,28038" W), ubicado en el mojón Corte Rieles, al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102016** con coordenadas (Este 267811.091 y Norte 7880503.637, Latitud 19° 09' 19,62708" S y Longitud 65° 12' 27,71850" W), ubicado en el mojón sin denominación, al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Norte hasta ubicar el **Vértice 10102017** con coordenadas (Este 267796.460 y Norte 7880612.342, Latitud 19° 09' 16,08696" S y Longitud 65° 12' 28,17198" W), ubicado en el mojón sin denominación al pie del Cerro Khullku, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102018** con coordenadas (Este 267750.124 y Norte 7881012.039, Latitud 19° 09' 03,07343" S y Longitud 65° 12' 29,58416" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Noroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102019** con coordenadas (Este 266439.485 y Norte 7881354.918, Latitud 19° 08' 51,38570" S y Longitud 65° 13' 14,27136" W), ubicado en el borde del camino Khochis - Yotala, continua hacia el Suroeste por el eje del Camino, hasta ubicar el **Vértice 10102020** con coordenadas (Este 266307.101 y



Norte 7881259.752, Latitud 19° 08' 54.42484" S y Longitud 65° 13' 18.84148" W), ubicado al borde del camino Khochis - Yotala, continua hacia el Norte por la quebrada hasta ubicar el **Vértice 10102021** con coordenadas (Este 266293.076 y Norte 7881330.488, Latitud 19° 08' 52,11938" S y Longitud 65° 13' 19,29047" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, cerro Khomer Orkho, continua hacia el Norte por la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102022** con coordenadas (Este 266015.447 y Norte 7882136.872, Latitud 19° 08' 25,78849" S y Longitud 65° 13' 28,43637" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102023** con coordenadas (Este 265377.943 y Norte 7883204.474, Latitud 19° 07' 50.81597" S y Longitud 65° 13' 49.77727" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102024** con coordenadas (Este 265357.986 y Norte 7883328.187, Latitud 19° 07' 46,78573" S y Longitud 65° 13' 50,40591" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102025** con coordenadas (Este 265296.558 y Norte 7883370.177, Latitud 19° 07' 45,39510" S y Longitud 65° 13' 52,48869" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102026** con coordenadas (Este 265027.236 y Norte 7883456.069, Latitud 19° 07' 42,49088" S y Longitud 65° 14' 01,66321" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102027** con coordenadas (Este 264833.470 y Norte 7883642.598, Latitud 19° 07' 36,34619" S y Longitud 65° 14' 08,20928" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102028** con coordenadas (Este 264712.983 y Norte 7883805.420, Latitud 19° 07' 31.00270" S y Longitud 65° 14' 12.25914" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102029** con coordenadas (Este 264660.030 y Norte 7883764.679, Latitud 19° 07' 32,30515" S y Longitud 65° 14' 14,08817" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice 10102030** con coordenadas (Este 264528.943 y Norte 7883790.382, Latitud 19° 07' 31,41500" S y Longitud 65° 14' 18,56059" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Oeste por el eje de la Quebrada hasta ubicar el **Vértice 10102031** con coordenadas (Este 264108.266 y Norte 7883951.465, Latitud 19° 07' 26,00283" S y Longitud 65° 14' 32,87864" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102032** con coordenadas (Este 263615.064 y Norte 7884504.329, Latitud 19° 07' 07,82326" S y Longitud 65° 14' 49,50470" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, falda del Cerro Khomer Orkho, continua hacia el Noreste por el eje de la Quebrada sin nombre y posteriormente al eje de la quebrada Pajchiri hasta ubicar el **Vértice 10102033** con coordenadas (Este 263528.117 y Norte 7887273.593, Latitud 19° 05' 37,75780" S y Longitud 65° 14' 51,26172" W), ubicado en el eje de la Quebrada Pajchiri, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102034** con coordenadas (Este 262868.690 y Norte 7887289.381, Latitud 19° 05' 36,96893" S y Longitud 65° 15' 13,80518" W), ubicado al borde del camino en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Oeste por el camino, hasta ubicar el **Vértice 10102035** con coordenadas (Este 262830.166 y Norte 7887301.426, Latitud 19° 05' 36.56122" S y Longitud 65° 15' 15.11729" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102036** con coordenadas (Este 262521.664 y Norte 7887546.893, Latitud 19° 05' 28,45186" S y Longitud 65° 15' 25,55883" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Noroeste en línea recta, hasta ubicar el **Vértice 10102037** con coordenadas (Este 262354.924 y Norte 7887649.312, Latitud 19° 05' 25,05232" S y Longitud 65° 15' 31,21554" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102038** con coordenadas (Este 261881.890 y Norte 7887650.160, Latitud 19° 05' 24,82619" S y Longitud 65° 15' 47,39105" W), ubicado en el Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Sur en línea recta sobre el camino, hasta ubicar el **Vértice 10102039** con coordenadas (Este 261864.747 y Norte 7887436.487, Latitud 19° 05' 31.76544" S y Longitud 65° 15' 48.07173" W), ubicado en el Cerro sin nombre, Sector de la Hacienda La Brisa, continua hacia el Sureste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102040** con coordenadas (Este 261917.897 y Norte 7887410.929, Latitud 19° 05' 32,61866" S y Longitud 65° 15' 46,26549" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Sur por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102041** con coordenadas (Este 261413.674 y Norte 7886957.909, Latitud 19° 05' 47,13412" S y



Longitud 65° 16' 03,70875" W), ubicado al borde del Río Quirpinchaca, continua hacia el Sur por el eje del Río Quirpinchaca hasta ubicar el **Vértice 10102042** con coordenadas (Este 261342.078 y Norte 7886485.437, Latitud 19° 06' 02.46389" S y Longitud 65° 16' 06.36656" W), ubicado en el eje del río Quirpinchaca, continua hacia el Oeste cruzando en forma transversal la carretera principal Sucre - Yotala hasta ubicar el **Vértice 10102043** con coordenadas (Este 261254.909 y Norte 7886505.707, Latitud 19° 06' 01,76817" S y Longitud 65° 16' 09,33856" W), ubicado en el eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102044** con coordenadas (Este 260915.406 y Norte 7886531.852, Latitud 19° 06' 00.77499" S y Longitud 65° 16' 0.93723" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Norte sobre la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102045** con coordenadas (Este 260918.449 y Norte 7886614.937, Latitud 19° 05' 58,07520" S y Longitud 65° 16' 20,79627" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Noroeste sobre la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102046** con coordenadas (Este 260859.873 y Norte 7886794.944, Latitud 19° 05' 52,19855" S y Longitud 65° 16' 22,71948" W), ubicado en el cerro sin nombre, Sector Estancia La Legua, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102047** con coordenadas (Este 260522.854 y Norte 7887009.954, Latitud 19° 05' 45,06627" S y Longitud 65° 16' 34,14899" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Noroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102048** con coordenadas (Este 260128.582 y Norte 7887243.685, Latitud 19° 05' 37,30100" S y Longitud 65° 16' 47,52771" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102049** con coordenadas (Este 259811.173 y Norte 7887103.548, Latitud 19° 05' 41,72229" S y Longitud 65° 16' 58,44442" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Oeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102050** con coordenadas (Este 259676.111 y Norte 7887116.742, Latitud 19° 05' 41,23608" S y Longitud 65° 17' 03,05715" W), ubicado en el Sector Hacienda El Recreo, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102051** con coordenadas (Este 259516.373 y Norte 7886521.375, Latitud 19° 06' 00,52328" S y Longitud 65° 17' 08,78550" W), ubicado en el Cerro Illahuani, continua hacia el Sur por el borde del camino hasta ubicar el **Vértice 10102052** con coordenadas (Este 259526.740 y Norte 7886072.208, Latitud 19° 06' 15,12977" S y Longitud 65° 17' 08,63163" W), ubicado en el Cerro Illahuani, continua hacia el Sur por el eje del camino hasta ubicar el **Vértice 10102053** con coordenadas (Este 259807.651 y Norte 7885177.085, Latitud 19° 06' 44,34885" S y Longitud 65° 16' 59,42447" W), ubicado en el Sector Jatun Pampa, continua hacia el Suroeste en línea recta hasta ubicar el **Vértice 10102054** con coordenadas (Este 259451.913 y Norte 7884868.018, Latitud 19° 06' 54,24530" S y Longitud 65° 17' 11,72891" W), ubicado en el Sector Jatun Pampa, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102055** con coordenadas (Este 258446.554 y Norte 7884257.553, Latitud 19° 07' 13.66264" S y Longitud 65° 17' 46.38675" W), ubicado al borde del Río Cachi Mayu, continua hacia el Noroeste cruzando el río Cachi Mayu hasta ubicar el **Vértice 10102056** con coordenadas (Este 258313.463 y Norte 7884330.454, Latitud 19° 07' 11,23585" S y Longitud 65° 17' 50,90588" W), ubicado al borde del Río Cachi Mayu, continua hacia el Suroeste por el eje de la Quebrada sin nombre hasta ubicar el **Vértice 10102057** con coordenadas (Este 257637.258 y Norte 7884085.456, Latitud 19° 07' 18.91117" S y Longitud 65° 18' 14.14328" W), ubicado al eje de la Quebrada sin nombre, continua hacia el Suroeste por la divisoria de agua cruzando al frente al cerro Chacari hasta ubicar el **Vértice 10102058** con coordenadas (Este 257065.037 y Norte 7883558.611, Latitud 19° 07' 35,79274" S y Longitud 65° 18' 33,95214" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Chacari, continua hacia el Suroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102059** con coordenadas (Este 256893.801 y Norte 7883389.610, Latitud 19° 07' 41,21315" S y Longitud 65° 18' 39,88523" W), ubicado en el mojón sin denominación, Cerro Chacari, continua hacia el Noroeste por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102060** con coordenadas (Este 256174.713 y Norte 7883644.246, Latitud 19° 07' 32.62571" S y Longitud 65° 19' 04.36434" W), ubicado en el mojón Ura Punta, Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102061** con coordenadas (Este 256164.594 y Norte 7883715.996, Latitud 19° 07' 30,28887" S y Longitud 65° 19' 04,67788" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Oeste hasta ubicar el **Vértice 10102062** con coordenadas (Este 256009.948 y Norte 7883758.946, Latitud 19° 07' 28,82595" S y Longitud 65° 19' 09,94757" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de aguas hasta ubicar el **Vértice 10102063** con coordenadas (Este 255923.319 y Norte 7884315.276, Latitud 19° 07' 10,70316" S y Longitud 65° 19' 12,65786" W), ubicado en el Sector Hacienda Guzmán, continua hacia el Norte por la divisoria de agua hasta ubicar el **Vértice**



10102064 con coordenadas (Este 255579.258 y Norte 7885534.582, Latitud 19° 06' 30,91696" S y Longitud 65° 19' 23,87095" W), ubicado al eje del Rio Chullpa Mayu, vértice final de conciliación entre los municipios de Sucre – Yotala correspondiente al "Tramo I".

TABLA DE COORDENADAS:

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS-84		COORDENADAS UTM WGS-84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA
10102001	19° 11' 34,70745" S	65° 11' 46,59738" W	269065.219	7876364.550	20
10102002	19° 11' 28,85414" S	65° 11' 46,39479" W	269068.869	7876544.637	20
10102003	19° 11' 20,80350" S	65° 11' 49,79003" W	268966.540	7876790.975	20
10102004	19° 11' 18,43215" S	65° 11' 52,43704" W	268888.274	7876862.928	20
10102005	19° 11' 18,13990" S	65° 11' 54,51587" W	268827.417	7876871.149	20
10102006	19° 11' 11,21709" S	65° 11' 58,10533" W	268719.846	7877082.730	20
10102007	19° 10' 59,91073" S	65° 12' 25,36327" W	267918.954	7877420.376	20
10102008	19° 10' 53,98700" S	65° 12' 30,47823" W	267767.181	7877600.662	20
10102009	19° 10' 32,02117" S	65° 12' 36,16946" W	267592.311	7878274.094	20
10102010	19° 10' 15,54287" S	65° 11' 58,94345" W	268673.750	7878794.625	20
10102011	19° 10' 04,20013" S	65° 12' 13,97949" W	268229.942	7879137.912	20
10102012	19° 10' 01,46014" S	65° 12' 15,85817" W	268173.975	7879221.484	20
10102013	19° 09' 55,37569" S	65° 12' 19,33098" W	268070.120	7879407.322	20
10102014	19° 09' 41,21271" S	65° 12' 24,42797" W	267915.655	7879841.008	20
10102015	19° 09' 28,16788" S	65° 12' 21,28038" W	268002.571	7880243.352	20
10102016	19° 09' 19,62708" S	65° 12' 27,71850" W	267811.091	7880503.637	20
10102017	19° 09' 16,08696" S	65° 12' 28,17198" W	267796.460	7880612.342	20
10102018	19° 09' 03,07343" S	65° 12' 29,58416" W	267750.124	7881012.039	20
10102019	19° 08' 51,38570" S	65° 13' 14,27136" W	266439.485	7881354.918	20
10102020	19° 08' 54,42484" S	65° 13' 18,84148" W	266307.101	7881259.752	20
10102021	19° 08' 52,11938" S	65° 13' 19,29047" W	266293.076	7881330.488	20
10102022	19° 08' 25,78849" S	65° 13' 28,43637" W	266015.447	7882136.872	20
10102023	19° 07' 50,81597" S	65° 13' 49,77727" W	265377.943	7883204.474	20
10102024	19° 07' 46,78573" S	65° 13' 50,40591" W	265357.986	7883328.187	20
10102025	19° 07' 45,39510" S	65° 13' 52,48869" W	265296.558	7883370.177	20
10102026	19° 07' 42,49088" S	65° 14' 01,66321" W	265027.236	7883456.069	20
10102027	19° 07' 36,34619" S	65° 14' 08,20928" W	264833.470	7883642.598	20



10102028	19° 07' 31.00270" S	65° 14' 12.25914" W	264712.983	7883805.420	20
10102029	19° 07' 32,30515" S	65° 14' 14,08817" W	264660.030	7883764.679	20
10102030	19° 07' 31,41500" S	65° 14' 18,56059" W	264528.943	7883790.382	20
10102031	19° 07' 26,00283" S	65° 14' 32,87864" W	264108.266	7883951.465	20
10102032	19° 07' 07,82326" S	65° 14' 49,50470" W	263615.064	7884504.329	20
10102033	19° 05' 37,75780" S	65° 14' 51,26172" W	263528.117	7887273.593	20
10102034	19° 05' 36,96893" S	65° 15' 13,80518" W	262868.690	7887289.381	20
10102035	19° 05' 36.56122" S	65° 15' 15.11729" W	262830.166	7887301.426	20
10102036	19° 05' 28,45186" S	65° 15' 25,55883" W	262521.664	7887546.893	20
10102037	19° 05' 25,05232" S	65° 15' 31,21554" W	262354.924	7887649.312	20
10102038	19° 05' 24,82619" S	65° 15' 47,39105" W	261881.890	7887650.160	20
10102039	19° 05' 31.76544" S	65° 15' 48.07173" W	261864.747	7887436.487	20
10102040	19° 05' 32,61866" S	65° 15' 46,26549" W	261917.897	7887410.929	20
10102041	19° 05' 47,13412" S	65° 16' 03,70875" W	261413.674	7886957.909	20
10102042	19° 06' 02.46389" S	65° 16' 06.36656" W	261342.078	7886485.437	20
10102043	19° 06' 01,76817" S	65° 16' 09,33856" W	261254.909	7886505.707	20
10102044	19° 06' 00.77499" S	65° 16' 09.37223" W	260915.406	7886531.852	20
10102045	19° 05' 58,07520" S	65° 16' 20,79627" W	260918.449	7886614.937	20
10102046	19° 05' 52,19855" S	65° 16' 22,71948" W	260859.873	7886794.944	20
10102047	19° 05' 45,06627" S	65° 16' 34,14899" W	260522.854	7887009.954	20
10102048	19° 05' 37,30100" S	65° 16' 47,52771" W	260128.582	7887243.685	20
10102049	19° 05' 41,72229" S	65° 16' 58,44442" W	259811.173	7887103.548	20
10102050	19° 05' 41,23608" S	65° 17' 03,05715" W	259676.111	7887116.742	20
10102051	19° 06' 00,52328" S	65° 17' 08,78550" W	259516.373	7886521.375	20
10102052	19° 06' 15,12977" S	65° 17' 08,63163" W	259526.740	7886072.208	20
10102053	19° 06' 44,34885" S	65° 16' 59,42447" W	259807.651	7885177.085	20
10102054	19° 06' 54,24530" S	65° 17' 11,72891" W	259451.913	7884868.018	20
10102055	19° 07' 13.66264" S	65° 17' 46.38675" W	258446.554	7884257.553	20
10102056	19° 07' 11,23585" S	65° 17' 50,90588" W	258313.463	7884330.454	20
10102057	19° 07' 18.91117" S	65° 18' 14.14328" W	257637.258	7884085.456	20
10102058	19° 07' 35,79274" S	65° 18' 33,95214" W	257065.037	7883558.611	20
10102059	19° 07' 41,21315" S	65° 18' 39,88523" W	256893.801	7883389.610	20
10102060	19° 07' 32.62571" S	65° 19' 04.36434" W	256174.713	7883644.246	20
10102061	19° 07' 30,28887" S	65° 19' 04,67788" W	256164.594	7883715.996	20



10102062	19° 07' 28,82595" S	65° 19' 09,94757" W	256009.948	7883758.946	20
10102063	19° 07' 10,70316" S	65° 19' 12,65786" W	255923.319	7884315.276	20
10102064	19° 06' 30,91696" S	65° 19' 23,87095" W	255579.258	7885534.582	20

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios de Sucre y Yotala "Tramo I" del Departamento de Chuquisaca, se encuentran en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE SUCRE						
PUNTO	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	19° 10' 00.9624" S	66° 11' 26.4046" W	269619	7879255	20	COMUNIDAD CAMPESINA KARA HUASI
2	19° 10' 05.2288" S	66° 11' 31.2859" W	269478	7879122	20	COMUNIDAD CAMPESINA MOLLE KASA
3	19° 09' 25.1003" S	66° 12' 04.1851" W	268501	7880344	20	COMUNIDAD CAMPESINA TAMBO CKASA
4	19° 08' 11.7452" S	66° 12' 58.1911" W	266894	7882580	20	COMUNIDAD CAMPESINA MOLLE MAYU
5	19° 06' 58.5339" S	66° 12' 48.8678" W	267138	7884835	20	COMUNIDAD THAQ'OS
6	19° 06' 47.6676" S	66° 13' 53.9561" W	265231	7885145	20	SINDICATO AGRARIO AZARI
7	19° 02' 21.6149" S	65° 15' 52.0805" W	261672	7893283	20	AREA URBANA MUNICIPIO DE SUCRE



8	19° 06' 07.3925" S	65° 17' 29.9963" W	258899	7886302	20	COMUNIDAD CAMPESENA DURAZNILLO
9	19° 07' 13.4348" S	65° 18' 29.4010" W	257189	7884248	20	COMUNIDAD CAMPESENA GUZMAN DE

LISTA DE COMUNIDADES MUNICIPIO DE YOTALA						
PUNTO	COORDENADAS GEODÉSICAS WGS - 84		COORDENADAS UTM WGS - 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	
1	19° 11' 28.6980" S	65° 12' 49.3121" W	267230.39	7876526.17	20	COMUNIDAD SALANCACHI
2	19° 10' 08.8932" S	65° 14' 09.5293" W	264854.97	7878950.6	20	COMUNIDAD MOLLE MOLLE
3	19° 09' 19.1477" S	65° 13' 25.0677" W	266134.81	7880497.1	20	COMUNIDAD CORTIJO
4	19° 08' 59.8259" S	65° 12' 50.5840" W	267135.1	7881104.14	20	COMUNIDAD DE TINTEROS
5	19° 08' 35.4910" S	65° 14' 13.9026" W	264690.34	7881821.5	20	COMUNIDAD SIGUAYU
6	19° 08' 21.9950" S	65° 15' 38.2218" W	262220.42	7882204.83	20	COMUNIDAD CABEZAS
7	19° 06' 24.8872" S	65° 16' 04.2838" W	261411.91	7885796.6	20	COMUNIDAD CAMPANARIO
8	19° 07' 08.3415" S	65° 17' 00.5689" W	259783.83	7884438.75	20	COMUNIDAD ACEITUNO
9	19° 07' 48.1850" S	65° 17' 41.5226" W	258602.69	7883197.67	20	COMUNIDAD PERAS PAMPA
10	19° 07' 57.1110" S	65° 19' 44.2630" W	255018.39	7882875.67	20	COMUNIDAD TIPOYO

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

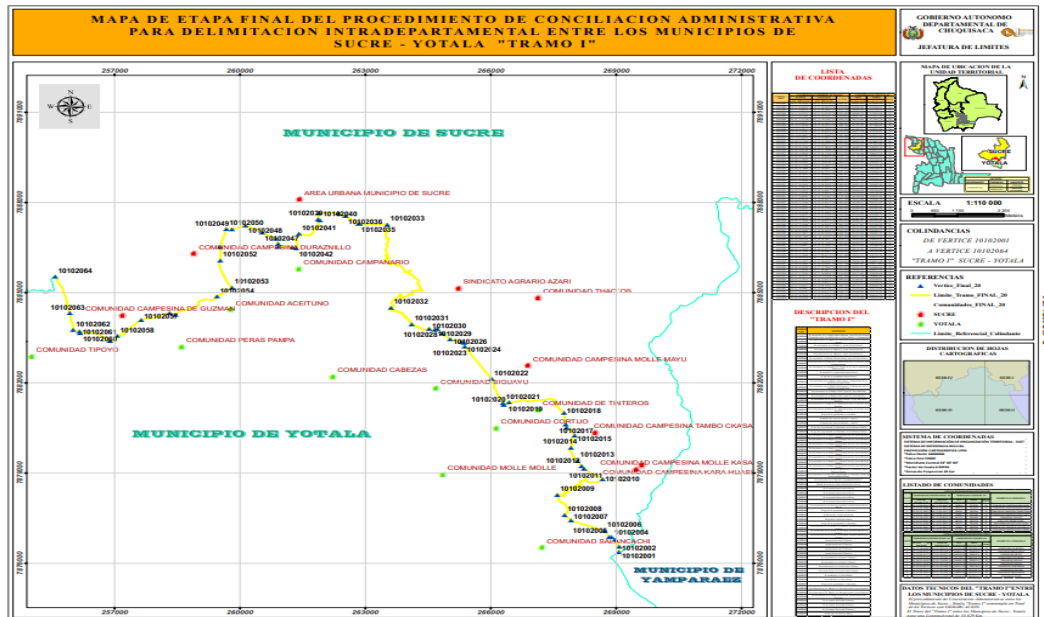
Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite intradepartamental entre los municipios de Sucre y Yotala "Tramo I" ambos de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.





Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación del Límite Intradepartamental (Tramo I) de los Municipios de Sucre y Yotala, ambos de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 110/2023-2024 C.S., de Delimitación del límite/tramo intradepartamental de los municipios de Punata de la Provincia Punata y Cliza de la Provincia Germán Jordán, ambos del Departamento de Cochabamba. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación Intradepartamental
INF/ALP/CS/COTEyA/PL N° 11/2023-2024
Cámara de
Senadores
LEGISLATURA 2023- 2024**

ASUNTO:

**PL-N° 110/2023-2024-C.S. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO
INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA**



PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 23 de febrero de 2024 años a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL-Nº 110/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En la Cuarta Sesión Plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 5 de marzo de 2024 años, Secretaria técnica agenda para su tratamiento ante el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL-Nº 110/2023-2024-CS. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.** instancia Legislativa que determina su radicatoria en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y posterior informe final.

En la doceava Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaria Técnica signado **INF/ALP/CS/COTEyA/PL No 11/2023-2024 referido al Proyecto de Ley PL-Nº110/2023-2024- CS. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.** determinando su **Aprobación** sin **Modificaciones** por unanimidad de las Senadoras asistentes y prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.



El párrafo i, del Artículo 269, párrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su párrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

El párrafo I del Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 7-febrero-2009

El artículo 1. Instituye Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

El artículo 2. Instituye dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

El artículo 269. I, Instituye Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

El artículo 270. Instituye los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El numeral 5 del Párrafo I del Artículo 300. I. Instituye, son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales e indígena originario campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. ANDRÉS IBÁÑEZ 19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339



DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

El artículo 1. (**OBJETO DE LA LEY**). Instituye, la presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales.

El artículo 2.- (**ASIGNACIÓN COMPETENCIAL**). Instituye, se asigna la competencia de delimitación de las unidades territoriales como competencia exclusiva del nivel central del Estado, establecida en el párrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, y la cláusula residual establecida en el Artículo 72 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez".

El artículo 3.- (**DELEGACIÓN COMPETENCIAL**). I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado.

Los Incisos a), b), c) y d) del artículo 4.- (**FINALIDADES DE LA LEY**). La presente Ley tiene como finalidades:

a) Establecer mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional.

b) Establecer los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales.

Los incisos a) b), c) y d del artículo 5.- (**OBJETIVOS DE LA LEY**). Instituye la presente Ley tiene como objetivos:

a) Establecer los procedimientos que garanticen el derecho a ejercer la voluntad democrática directa, participativa, representativa y comunitaria de las ciudadanas y ciudadanos para la delimitación de unidades territoriales.

b) Establecer el sistema de información para la obtención, administración y sistematización de información de límites territoriales para efectos de la organización administrativa.

c) Aplicar mecanismos de democracia directa, participativa, representativa y comunitaria a través de los acuerdos conciliatorios, referendos y otros mecanismos a utilizarse en la delimitación de unidades territoriales.

d) Establecer la responsabilidad de los órganos del Estado y de las entidades territoriales autónomas para la correcta delimitación de las unidades territoriales.

El artículo 12.- (**DEPENDENCIAS TÉCNICAS DE LÍMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES**). Instituye, Los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales a través de sus dependencias técnicas, serán responsables de la delimitación de unidades territoriales en lo que corresponda a límites Intradepartamentales, de acuerdo a los principios y criterios técnicos legales de la presente Ley.

Los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Artículo 13.- (**ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS TÉCNICAS DE LÍMITES DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES**). Sus atribuciones son:

1. Atender los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de las unidades territoriales Intradepartamentales, a excepción de los tramos que comprometan límites interdepartamentales.



2. Actualizar con información al Sistema de Información de Organización Territorial, en lo que corresponde a su departamento.
3. Prevención y gestión de conflictos que pudiesen presentarse en los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales y en todo lo concerniente a límites territoriales intradepartamental.
4. Coordinar con la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial.
5. Remitir a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial, de manera periódica y actualizada la información que alimente y fortalezca el Sistema de Información de Organización Territorial.
6. A requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, remitir a dicho Tribunal los antecedentes de los procedimientos administrativos de delimitación intradepartamental que no hayan alcanzado la conciliación en áreas no habitadas.
7. Elaborar las propuestas de Proyectos de Ley que correspondan, y remitirlas a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial.

El parágrafo II del artículo 27.- (AUTORIDADES CONCILIATORIAS). II. Instituye las Gobernadoras o los Gobernadores de los gobiernos autónomos departamentales y/o responsables de las dependencias técnicas de límites, son autoridades conciliatorias para llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales Intradepartamentales.

D.S. N° 1560.
Procedimientos administrativos
18 de abril de 2013

El artículo 1.- (OBJETO). Instituye el presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, estableciendo los procedimientos administrativos en todas sus etapas para la delimitación de unidades territoriales interdepartamentales e Intradepartamentales.

El artículo 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Decreto Supremo se aplica al nivel central del Estado, órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales, órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos municipales, instituciones públicas, autoridades legítimas de las comunidades y vecinos; estableciendo sus responsabilidades.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013
17 de mayo de 2013.

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales Artículos 20 al 100.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.



Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.

Artículo 123. (Cámara de Origen). Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:

a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias. 28

b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyectos de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la: a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción. b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal. Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos a la Cámara de Senadores para su Revisión y sean objeto de modificaciones, serán devueltos a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.

Artículo 132. (Proyectos de Ley Rechazados). I. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara de Origen serán archivados y podrán ser propuestos nuevamente en la legislatura siguiente. II. Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados.

Artículo 136. (Estaciones del Debate). Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CAMARA DE SENADORES.



De la revisión a la normativa constitucional y la normativa específica legal vigente en materia de Delimitación de Unidades Territoriales Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, Ley 339 Decreto Supremo 1560, Artículos 20 al 100 de la Resolución Ministerial 057/2013 de las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, parágrafos III y IV del Artículo 130, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, informes Técnicos y Legales adheridos al presente Proyecto de Ley, reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes Dirección de Límites de la Gobernación, El Viceministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaria Técnica de la Comisión, se establece que el Proyecto de Ley **PL-Nº 110/2023-2024- CS. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** a cumplido con la normativa vigente y es viable para su tratamiento y aprobación.

A continuación, se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley signado **PL-Nº 110/2023-2024- CS. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA**.

Mediante memorial presentado en fecha 04 de febrero de 2016, el Alcalde del Municipio de Punata, solicita al Sr. Gobernador del Departamento de Cochabamba la Delimitación del Municipio de Punata de la Provincia Punata en la colindancia con el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán, adjuntando la documentación requerida por el Art. 66 del Decreto Supremo No. 1560 - Reglamento de la Ley No. 339 de Delimitación de Unidades Territoriales.

De acuerdo al Informe Técnico Legal CITE: U.T.L. No. 014/2016 de 24 de febrero de 2016, emitido por la Unidad Técnica de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, se establece que el representante legal del Municipio de Punata ha cumplido con la presentación de los requisitos establecidos en el Art. 66 del Decreto Supremo No. 1560, por lo que, se recomienda la admisión de la solicitud de delimitación intradepartamental del Municipio de Punata y consiguiente prosecución del procedimiento de conciliación administrativa de límites.

En fecha 24 de febrero de 2016, se emite la Nota de Admisión No. 001/2016, la cual dispone el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intradepartamental en la colindancia entre los Municipios de Punata y Cliza, notificándose a los representantes legales de ambos Municipios en fecha 25 de febrero de 2016 conforme lo establecido en los artículos 71 y 72 del Decreto Supremo No. 1560.

Conforme cursa en el expediente, se convocó a la REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, para el día 20 de abril de 2016 a horas 09:00, notificándose a los representantes legales de los Municipios de Punata y Cliza en fecha 13 de abril de 2016, en cumplimiento al Parágrafo II del artículo 75 del Decreto Supremo No. 1560 Reglamento a la Ley N° 339; asimismo según el aviso radial de fecha 12 de abril de 2016, se aclara que la misma debe tener tres (3) pases radiales por día y durante tres (3) días consecutivos, habiendo sido publicados los días 17, 18 y 19 de abril de 2016, conforme se evidencia del Certificado de Difusión de 20 de abril de 2016 emitido por Radio Alter-Nativa "Lachiwana"; en ese sentido, en fecha 20 de abril de 2016 se realizó la REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, al amparo del parágrafo V, incisos f) y g) artículo 75 del Decreto Supremo No. 1560, donde se establecieron las reglas, así como: La acreditación de técnicos, representantes de las organizaciones sociales, tareas previas al trabajo de campo, suscripción de actas y se señaló una segunda reunión de coordinación y planificación para el día 10 de mayo de 2016 a Hrs. 15:00., por lo que en la fecha señalada, se realizó la SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN, en la cual en cumplimiento al inciso e) del parágrafo V del artículo 75 del Decreto Supremo N° 1560, se fija inicio de trabajo de campo a partir del 23 de mayo de 2016, desde el punto tripartito entre los municipios de Punata, Cliza y San Benito; seguidamente se procedió a suscribir el ACTA DE CIERRE DE LA ETAPA DE INICIO, entre las autoridades Municipales y representantes de las Comunidades involucradas en el límite, conforme lo previsto por el Parágrafo I del artículo 76 del Decreto Supremo N°



1560.

En la etapa de ejecución en campo dando cumplimiento con lo establecido por el Art. 77 del Decreto Supremo No. 1560, instalada y verificada la presencia de las autoridades y representantes de los Municipios de Punata y Cliza en fecha 01 de junio de 2016, se suscribió el Acta de Apertura de la Etapa de Ejecución en Campo.

Durante el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se han suscrito en el Tramo Conciliado (dos Actas de Conciliación por Límite o Tramo y un Acta de Conciliación por Vértice o Tramo) de fecha 01 de junio de 2016, posteriormente se suscribió dos actas de conciliación del vertice tripartito y un acta de conciliación por límite o tramo en fechas 04 y 08 de junio de 2016 respectivamente; suscribiéndose de esa manera el Acta de Cierre de Etapa de Ejecución de Campo Punata Cliza en fecha 08 de junio de 2016.

Mediante Informes de Resultados de Procedimiento Informe de Resultados CITE: U.L. No. 182/2017 de fecha 27 de diciembre de 2017, Informe de Resultados CITE: U.L. No. 168/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, y finalmente se emitió el Informe de Complementación de Resultados CITE: U.L. No. 168/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, se establece que el procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación Intradepartamental, ha cumplido con el procedimiento correspondiente a la Etapa de Ejecución en Campo conforme lo dispuesto en la Sección II del Capítulo III del Decreto Supremo N° 1560, por lo que, recomienda la remisión de actas de acuerdo y de conciliación al Instituto Geográfico Militar- IGM a objeto de que se proceda a la demarcación, conforme establece el artículo 84 del Decreto Supremo N° 1560.

En fecha 29 de abril de 2016 el Ing. Walker Illanes Román – Alcalde Municipal de Cliza, bajo el principio de la “flexibilidad metodológica” presentó su pronunciamiento en el estado que se encontraba el procedimiento, establecida en la Cláusula Tercera del Acta de Establecimiento de Reglas, suscrita en la Reunión de Coordinación y Planificación realizada en fecha 20 de abril de 2016.

En el proceso de demarcación realizado por el Instituto Geográfico Militar – IGM, ha sido remitido el Informe Técnico No. 01/23 mediante nota SECCIÓN: III.OPS.y PP.EE. No. 62/2023 de 08 de mayo de 2023, por el Jefe de Distrito Geográfico de Cochabamba – IGM, del Trabajo de Demarcación Intradepartamental entre los Municipios de Punata y Cliza”, estableciendo que han sido demarcados 15 vertices de acuerdo a las actas de conciliación elaboradas durante el procedimiento.

En previsión del artículo 90 del D.S. N° 1560 mediante Informe Técnico Legal Final CITE: U.T.L. No. 075/2023 de 28 de junio de 2023 la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial, establece que el procedimiento de conciliación administrativa para Delimitación Intradepartamental entre los Municipios de Punata y Cliza se ha desarrollado en todas sus etapas conforme lo previsto en la Ley N° 339, D.S. N° 1560 y Resolución Ministerial N° 057/2013 – Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa, de mutuo acuerdo, habiendo suscrito 3 Actas de Acuerdo por Límite o Tramo, 1 Acta de Conciliación por Tramo y 2 Actas de Conciliación por Vértices, por lo que recomiendan, la remisión de los antecedentes a la Dirección Jurídica para la verificación del cumplimiento del procedimiento y emisión del informe correspondiente, previsto en el artículo 91 del Decreto Supremo N° 1560, y que en aplicación de lo establecido en el artículo 90 de la citada norma, se emita la aprobación del citado informe.

Mediante carta CITE-CE/DTLyOT No. 169/2023 de fecha 28 de junio de 2023 la autoridad conciliatoria solicita el registro SIOT, al Viceministerio de Autonomías conforme lo previsto en el Art. 90 del Decreto Supremo No. 1560, adjuntando el Informe Final CITE: U.T.L. No. 075/2023 de 28 de junio de 2023, emitido por la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial.

Que, por carta MPR/VA/DGOT/ULOT-0375-CAR/23 recepcionada en fecha 14 de agosto de 2023, emitida por el Viceministro de Autonomías comunica que, de la información digital enviada, no se puede emitir el registro en el Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT correspondiente al Art. 90 del Decreto Supremo No. 1560 por una serie de consideraciones al Informe Técnico Legal Final CITE: U.T.L.



No: 075/2023 del 28 de junio de 2023.

Mediante nota IGMDCSECIOPS07012SEP23 de fecha 12 de septiembre de 2023 el Jefe de Distrito Geográfico Cochabamba – IGM., en merito a las consideraciones emitidas por la citada nota MPR/VA/DGOT/-0375-CAR/23, remite el Informe Complementario No. 02/23 de fecha 11 de septiembre de 2023, en que concluye que la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial remitió Actas de Conciliación Administrativas para la demarcación Intradepartamental de 14 vértices entre los municipios de Punata y Cliza, realizándose la demarcación de 3 vértices, los cuales fueron materializados en el terreno de acuerdo a las coordenadas suscritas en las Actas de Conformidad correspondientes.

En previsión del artículo 90 del D.S. N° 1560, mediante Informe Complementario CITE: DTLyOT No. 124/2023 de 11 de octubre de 2023 al Informe Técnico Legal Final CITE: U.T.L. No. 075/2023 de 28 de junio de 2023, la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial establece que subsanadas las observaciones realizadas por el Viceministerio de Autonomías mediante carta MPR/VA/DGOT/ULOT-0375-CAR-23 recepcionada en fecha 14 de agosto de 2023, corresponde remitir los antecedentes al Viceministerio de Autonomías o objeto de solicitar nuevamente el Registro en el Sistema de Organización Territorial –SIOT correspondiente al artículo 90 del Decreto Supremo N° 1560, por lo que recomiendan, la remisión de los antecedentes a la Dirección Jurídica para la verificación del cumplimiento del procedimiento y emisión del informe correspondiente, previsto en el artículo 91 del Decreto Supremo N° 1560, y que en aplicación de lo establecido en el artículo 90 de la citada norma, se emita la aprobación del citado informe.

Durante la tramitación del procedimiento administrativo de delimitación se ha procedido al registro en el nodo SIOT de la información presentada, de acuerdo al siguiente detalle:

- **En fecha 26 de febrero de 2016, mediante carta CITE – GC - DESP - No. 0262/2016 se solicitó al Viceministerio de Autonomías Indígena Originario Campesina y Organización Territorial, el registro en el sistema de información de organización territorial SIOT. En respuesta, el Viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesina y Organización Territorial remite el Reporte de Registro de Delimitación Intradepartamental de Unidades Territoriales - SIOT No. 300316-MA.VAIOCOT.DGLOTAR-M-0036/2016, correspondiente al art. 67 del Decreto Supremo No. 1560.**
- En fecha 19 de mayo de 2016, mediante carta CITE – GC - DESP - No. 0697/2016 se solicitó al Ministro de Autonomías el registro en el Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT correspondiente al Art. 76 del Decreto Supremo No. 1560. En respuesta el Viceministro de Autonomías, remite el Reporte de Registro de Delimitación Intradepartamental de Unidades Territoriales - SIOT No. 100616-MA.VAIOCOT.DGLOTAR-M-0036/2016 correspondiente al Art. 76 del Decreto Supremo No. 1560.
- Mediante carta CE/UL No. 061/2020 recepcionada en fecha 01 de septiembre de 2020, se solicitó al Viceministro de Autonomías el registro en el Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT correspondiente al artículo 83 del Decreto Supremo No. 1560. En respuesta el Viceministerio de Autonomías – Ministerio de la Presidencia remite el Reporte de Registro - SIOT No. 170920 – MP-VA-DGOT-M-0036/2020, correspondiente al Art. 83 del Decreto Supremo No. 1560.
- Mediante carta CITE: CE/DTLyOT No. 275/2023 recepcionada en fecha 16 de octubre de 2023, se solicitó al Viceministro de Autonomías el registro en el Sistema de Información de Organización Territorial – SIOT correspondiente al artículo 90 del Decreto Supremo No. 1560. En respuesta el Viceministerio de Autonomías – Ministerio de la Presidencia remite el Reporte de Registro - SIOT No. 031123-MP-VA-DGOT-M-0036/2023, correspondiente al Art. 90 del Decreto Supremo No. 1560.



Que, durante el trámite del procedimiento administrativo, se emitieron las siguientes Resoluciones de Suspensión:

NÚMERO Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Resolución Administrativa No. 005/2017 de fecha 11 de enero de 2017.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 047/2017 de fecha 13 de marzo de 2017.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendario el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 070/2017 de fecha 12 de abril de 2017.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendario el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 088/2017 de fecha 12 de mayo de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 111/2017 de fecha 09 de junio de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 133/2017 de fecha 07 de julio de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 240/2017 de fecha 04 de agosto de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 283/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 322/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 425/2017 de fecha 27 de octubre de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios los procedimientos de conciliación intradepartamentales.
Resolución Administrativa No. 482/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 561/2017 de fecha 27 de diciembre de 2017.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 046/2018 de fecha 26 de enero de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 086/2018 de fecha 23 de febrero de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 134/2018 de fecha 23 de marzo de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 173/2018 de fecha 20 de abril de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días



201/2018 de fecha 18 de mayo de 2018.	calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 239/2018 de fecha 15 de junio de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 275/2018 de fecha 13 de julio de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 327/2018 de fecha 10 de agosto de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 406/2018 de fecha 07 de septiembre de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 494/2018 de fecha 05 de octubre de 2018.	Suspensión por el plazo de veintisiete (27) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 558/2018 de fecha 01 de noviembre de 2018.	Suspensión por el plazo de veintinueve (29) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 673/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 725/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 090/2019 de fecha 25 de enero de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 118/2019 de fecha 22 de febrero de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 204/2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 242/2019 de fecha 18 de abril de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 355/2019 de fecha 17 de mayo de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 393/2019 de fecha 14 de junio de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 449/2019 de fecha 12 de julio de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 483/2019 de fecha 09 de agosto de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 545/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.



Resolución Administrativa No. 612/2019 de fecha 04 de octubre de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 684/2019 de fecha 31 de octubre de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 771/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 838/2019 de fecha 27 de diciembre de 2019.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 069/2020 de fecha 24 de enero de 2020.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 121/2020 de fecha 21 de febrero de 2020.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 161/2020 de fecha 20 de marzo de 2020.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Por Resolución Administrativa No. 193/2020 de fecha 01 de junio de 2020.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Por Resolución Administrativa No. 250/2020 de fecha 10 de julio de 2020.	Suspensión por el plazo de veinte (20) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 270/2020 de fecha 30 de julio de 2020.	Suspensión por el plazo de veinte (20) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 300/2020 de fecha 26 de agosto de 2020.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 371/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 554/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 022/2021 de fecha 08 de enero de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 067/2021 de fecha 05 de febrero de 2021, se suspende el plazo del procedimiento por 28 días calendario.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 096/2021 de fecha 05 de marzo de 2021.	Suspensión por el plazo de veintisiete (27) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 164/2021 de fecha 01 de abril de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.



Resolución Administrativa No. 217/2021 de fecha 29 de abril de 2021.	Suspensión por el plazo de veintinueve (29) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 293/2021 de fecha 28 de mayo de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 335/2021 de fecha 25 de junio de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 386/2021 de fecha 23 de julio de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 386/2021 de fecha 23 de julio de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 434/2021 de fecha 20 de agosto de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 468/2021 de fecha 17 de septiembre de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 468/2021 de fecha 17 de septiembre de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 510/2021 de fecha 15 de octubre de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 611/2021 de fecha 12 de noviembre de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 696/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 026/2022 de fecha 07 de enero de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 068/2022 de fecha 04 de febrero de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 129/2022 de fecha 04 de marzo de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 194/2022 de fecha 01 de abril de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 249/2022 de fecha 29 de abril de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 249/2022 de fecha 29 de abril de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 411/2022 de fecha 15 de julio de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.



	intradepartamental.
Resolución Administrativa No.480 /2022 de fecha 12 de agosto de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 553/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 607/2022 de fecha 07 de octubre de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 685/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 037/2023 de fecha 06 de enero de 2023.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 090/2023 de fecha 03 de febrero de 2023.	Suspensión por el plazo de veintinueve (29) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 148/2023 de fecha 03 de marzo de 2023, se suspende el plazo del procedimiento por 30 días calendario.	Suspensión por el plazo de treinta (30) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 177/2023 de fecha 03 de abril de 2023.	Se amplía el plazo por sesenta (60) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 241/2023 de fecha 19 de mayo de 2023.	Se amplía el plazo por sesenta (60) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 344/2023 de fecha 16 de junio de 2023.	Suspensión por el plazo de doce (12) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 405/2023 de fecha 30 de junio de 2023,	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 471/2023 de fecha 28 de julio de 2023.	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 504/2023 de fecha 25 de agosto de 2023	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 551/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023,	Suspensión por el plazo de veinte (20) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 576/2023 de fecha 13 de octubre de 2023,	Suspensión por el plazo de veintiocho (28) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.
Resolución Administrativa No. 674/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023.	Se amplía el plazo por sesenta (60) días calendarios el procedimiento de conciliación intradepartamental.

El Gobernador del Gobierno autónomo departamental de Cochabamba en uso de las atribuciones conferidas por la ley n° 339 de delimitación de unidades territoriales y decreto supremo n° 1560. resuelve:



Artículo Primero. - DECLARAR HOMOLOGADOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS, dentro del procedimiento de delimitación intradepartamental en el límite entre el Municipio de Punata de la provincia de Punata (unidad territorial solicitante) y el Municipio de Cliza de la provincia German Jordán (unidad territorial colindante), de acuerdo a las actas de límites de conciliación del Límite conciliado con actas de acuerdo y de conciliación de fechas 1, 4 y 8 de junio de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

TRAMO CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)

CON ACTA DE ACUERDO

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	SOLICITANTE COMUNIDADES MUNICIPIO DE PUNATA	COLINDANTE COMUNIDADES MUNICIPIO DE CLIZA	TIPO DE ACTA
1	34019001	34019007	Comunidad Kolque Rancho	Comunidad de Ucureña - Final Santa Cruz	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
2	34019007	34019010	Comunidad Kolque Rancho	Comunidad Takoloma	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo
3	34019010	34019011	Comunidad Chirusi Rosario "A"	Comunidad Islas Malvinas	Acta de Acuerdo por Límite o Tramo

CON ACTA DE CONCILIACIÓN.

No.	VÉRTICE INICIO	VÉRTICE FINAL	SOLICITANTE COMUNIDADES MUNICIPIO DE PUNATA	COLINDANTE COMUNIDADES MUNICIPIO DE CLIZA	TIPO DE ACTA
4	34019001	34019001	Laguna Sulti Chico	Comunidad de Ucureña – Gualberto Villarroel	Acta de Conciliación por Vértice
5	34019011	34019013	Comunidad Chirusi Rosario "A"	Comunidad Islas Malvinas	Acta de Conciliación por Tramo
6	34019013	34019014	Comunidad Chirusi Rosario "A"	Comunidad Islas Malvinas	Acta de Conciliación por Vértice

SISTEMA DE COORDENADAS

Parámetros técnicos

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
---	-----------------------------------



Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 20S Meridiano Central: -63° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodesicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm,sssss) Altura Elipsoidal: metros Datum Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros
--	--

COORDENADAS**Con Acta de Acuerdo y Con Acta de Conciliación**

CÓDIGO ACTA	VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOIDAL	ESTE	NORTE	ZONA	
1	34019001	17°34'02.94566"S	65°53'38.77132"W	2742.128	192776.866	8055321.823	20s	Punto Tripartito Punata - Cliza - San Benito Rio Sulti
2	34019002	17°34'07.06363"S	65°53'37.66950"W	2745.141	192811.311	8055195.637	20s	Mojón Puente Rio Sulti (Machón)
3	34019003	17°34'09.11598"S	65°53'36.75201"W	2741.604	192839.348	8055132.914	20s	Rio Sulti
4	34019004	17°34'10.86453"S	65°53'36.91502"W	2742.362	192835.359	8055079.049	20s	Rio Sulti
5	34019005	17°34'17.97083"S	65°53'40.19297"W	2741.815	192741.971	8054858.961	20s	Rio Sulti
6	34019006	17°34'21.64387"S	65°53'39.99059"W	2742.618	192749.667	8054746.057	20s	Rio Sulti (Cruce Ex Riel del Tren)
7	34019007	17°34'24.96858"S	65°53'38.29217"W	2742.376	192801.344	8054644.544	20s	Rio Sulti
8	34019008	17°34'39.69323"S	65°53'22.48385"W	2743.029	193274.705	8054198.682	20s	Rio Sulti
9	34019009	17°35'04.93018"S	65°53'16.98402"W	2743.459	193448.816	8053424.788	20s	Rio Sulti
10	34019010	17°35'08.47962"S	65°53'13.88069"W	2742.330	193542.044	8053316.992	20s	Rio Sulti
11	34019011	17°35'13.02060"S	65°53'09.89788"W	2742.667	193661.685	8053179.087	20s	Rio Sulti (Frontera Chirusi)
12	34019012	17°35'30.35488"S	65°53'10.19932"W	2742.947	193660.916	8052645.696	20s	Camino Toco Punata (Islas Chirusi)
13	34019013	17°35'32.14822"S	65°53'11.53962"W	2744.167	193622.212	8052589.925	20s	Acequia Servidumbral Tagu
14	34019014	17°35'56.37360"S	65°53'11.48486"W	2745.123	193635.187	8051844.702	20s	Punto Tripartito Punata - Cliza - Villa Rivero Oleoducto

Descripción del trazo de la linea límitrofe**LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)**

El límite entre los Municipios Punata y Cliza, se inicia en el punto Tripartito entre los Municipios de: **Punata, Cliza y San Benito** en el **VÉRTICE No. 34019001**, con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'02.94566"S, **Longitud** 65°53'38.77132"W y coordenadas UTM: **Este** 192776.866 y **Norte** 8055321.823, ubicado al Norte del Puente sobre el Río Sulti denominado Punto Tripartito Punata - Cliza - San Benito Río Sulti, prosiguiendo por el Río Sulti aguas arriba hasta llegar al **VÉRTICE No. 34019002**, denominado Monjon Puente Río Sulti (Machón), con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'07.06363"S, **Longitud** 65°53'37.66950"W y coordenadas UTM: **Este** 192811.311 y **Norte** 8055195.637 situado en el Puente Cliza – Punata, sobre el Río Sulti (machón de la baranda lado sur), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta encontrar el **VÉRTICE No. 34019003** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'09.11598"S, **Longitud** 65°53'36.75201"W y coordenadas UTM: **Este** 192839.348 y **Norte** 8055132.914 ubicado en el Río Sulti, prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019004** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'10.84636"S, **Longitud** 65°53'37.1023"W y coordenadas UTM: **Este** 192829.824 y **Norte** 8055079.524, situado en el Río Sulti, continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019005** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'10.86453"S, **Longitud** 65°53'36.91502"W y coordenadas UTM: **Este** 192835.359 y **Norte** 8055079.049, situado en el Río Sulti, continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019006** denominado Río Sulti (Cruce Ex Riel del Tren) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'21.64387"S, **Longitud** 65°53'39.99059"W y coordenadas UTM: **Este** 192749.667 y **Norte** 8054746.057, ubicado en el Río Sulti, prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019007** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'24.96858"S, **Longitud** 65°53'38.29217"W y coordenadas UTM: **Este** 192801.344 y **Norte** 8054644.544, ubicado en el Río Sulti continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019008** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'39.69323"S, **Longitud** 65°53'22.48385"W y coordenadas UTM: **Este** 193274.705 y **Norte** 8054198.682, situado en el Río Sulti (Curva Camino a Takoloma), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta llegar al **VÉRTICE No. 34019009** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'04.93018"S, **Longitud** 65°53'16.98402"W y coordenadas UTM: **Este** 193448.816 y **Norte** 8053424.788, ubicado en el Río Sulti (Esquina Opa Larka) prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019010** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'08.47962"S, **Longitud** 65°53'13.88069"W y coordenadas UTM: **Este** 193542.044 y **Norte** 8053316.992, situado en el Río Sulti (Final Takoloma - Colque Rancho), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta el **VÉRTICE No. 34019011** denominado Río Sulti (Frontera Chirusi) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'13.02060"S, **Longitud** 65°53'09.89788"W y coordenadas UTM: **Este** 193661.685 y **Norte** 8053179.087, ubicado en el Río Sulti (Frontera Chirusi) cambiando de dirección en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019012** denominado Camino Toco Punata (Islas Chirusi) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'30.35488"S, **Longitud** 65°53'10.19932"W y coordenadas UTM: **Este** 193660.916 y **Norte** 8052645.696, situado en el camino Toco – Punata continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019013** denominado Acequia Servidumbral Tagu con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'32.14822"S, **Longitud** 65°53'11.53962"W y coordenadas UTM: **Este** 193622.212 y **Norte** 8052589.925, ubicado en la acequia servidumbral Tagu, prosiguiendo en línea recta hasta el ducto y encontrar el **VÉRTICE No. 34019014** denominado Punto Tripartito Punata - Cliza - Villa Rivero Oleoducto con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'56.37360"S, **Longitud** 65°53'11.48486"W y coordenadas UTM: **Este** 193635.187 y **Norte** 8051844.702, ubicado en el borde del camino.

Artículo Segundo. – Dentro del proceso de delimitación del límite intradepartamental entre los Municipios Punata y Cliza, se han identificado las siguientes comunidades cuyos nombres tiene carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

SISTEMA DE COORDENADAS

Parámetros técnicos

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
---	---------------------------



Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 20S Meridiano Central: -63° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodesicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm,sssss) Altura Elipsoidal: metros Datun Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros
---	---

LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)

Municipio de Punata

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84		
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA
1	Comunidad Chirusi Rosario "A"	17°34'51.41935"S	65°52'35.58459"w	194664.000	8053859.000	20s
2	Comunidad Kolque Rancho	17°34'14.48369"S	65°53'14.04145"w	193512.000	8054978.000	20s
3	Comunidad Laguna Sulti Chico	17°33'58.42473"S	65°53'14.09157"w	193503.000	8055472.000	20s

Municipio de Cliza

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84		
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA
1	Comunidad Ucureña - Gualberto Villarroel	17°34'49.29285"S	65°54'27.56213"w	191359.000	8053874.000	20s
2	Comunidad Takoloma	17°35'0.94632"S	65°54'2.12639"w	192115.000	8053527.000	20s
3	Comunidad Islas Malvinas	17°35'35.82376"S	65°53'55.59942"w	192324.000	8052457.000	20s
4	Comunidad Ucureña - Final Santa Cruz	17°34'58.79842"S	65°53'56.27216"w	192286.722	8053595.720	20s

Artículo Tercero. - El mapa elaborado en base a las coordenadas y de acuerdos establecidos en las actas forma parte indisoluble de la presente Resolución.

Artículo Cuarto. - Se dispone la conclusión de la vía administrativa, disponiendo la remisión del expediente administrativo No. 20 del procedimiento de conciliación administrativa para la Delimitación Intradepartamental, en el límite entre los municipios de Punata de la provincia Punata (unidad territorial solicitante) y Cliza de la provincia German Jordán (unidad territorial colindante) al Ministerio de la Presidencia, para que a través de esté solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional su correspondiente trámite legislativo, para la emisión de la Ley de Delimitación del Tramo Conciliado con actas de acuerdo y de conciliación.

Artículo Quinto. - Se dispone que la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba proceda a la notificación de las partes con la presente Resolución.



Artículo Sexto. - La presente Resolución no es susceptible de impugnación ni apelación ulterior.

Artículo Séptimo. - Queda encargada del cumplimiento de la presente resolución la Dirección Técnica de Límites y Organización Territorial del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

V. CONCLUSIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores Concluye que el Proyecto de Ley signado **PL-Nº 110/2023-2024- CS. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** ha cumplido con lo instituido en el Artículo 269 la Constitución Política del Estado, la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, el Decreto Supremo 1560, los Artículos 20 al 60 de la Resolución Ministerial 057/2013 de las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, los parágrafos III y IV del Artículo 130, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, informes administrativos, técnicos y jurídicos adheridos al presente Proyecto de Ley, reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes Dirección de Límites de la Gobernación, el Viceministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores emitiendo la siguiente recomendación.

VI. RECOMENDACIÓN.

Se recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR SIN MODIFICACIONES el Proyecto de ley signado **PL-Nº110/2023-2024- CS. LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA** Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislativos.

La Paz, 25 de junio de 2024.

Firman: Senadora Claudia Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria de Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 110/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE PUNATA DE LA PROVINCIA PUNATA Y CLIZA DE LA PROVINCIA GERMAN JORDAN AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA



Artículo 1 (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán ambos del Departamento de Cochabamba del Límite Conciliado (Con Actas de Conciliación y Acuerdo).

Artículo 2 (APROBACIÓN DE DELIMITACIÓN). En cumplimiento a la Ley No. 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán, correspondiente al Límite Conciliado (Con Actas de Conciliación y Acuerdo) con tres (3) Actas de Acuerdo por Límite o Tramo, (1) Acta de Conciliación por Tramo y 2 actas de conciliación por vértice, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

Artículo 3 (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo entre los Municipios de Punata de la Provincia Punata y Cliza de la Provincia German Jordán correspondiente, a cuatro (4) vértices con acta de Conciliación y diez vértices (10) con acta de Acuerdo, son definidos por coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)

El límite entre los Municipios Punata y Cliza, se inicia en el punto Tripartito entre los Municipios de: **Punata, Cliza y San Benito** en el **VÉRTICE No. 34019001**, con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'02.94566"S, **Longitud** 65°53'38.77132"W y coordenadas UTM: **Este** 192776.866 y **Norte** 8055321.823, ubicado al Norte del Puente sobre el Río Sulti denominado Punto Tripartito Punata - Cliza - San Benito Río Sulti, prosiguiendo por el Río Sulti aguas arriba hasta llegar al **VÉRTICE No. 34019002**, denominado Monjon Puente Río Sulti (Machón), con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'07.06363"S, **Longitud** 65°53'37.66950"W y coordenadas UTM: **Este** 192811.311 y **Norte** 8055195.637 situado en el Puente Cliza – Punata, sobre el Río Sulti (machón de la baranda lado sur), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta encontrar el **VÉRTICE No. 34019003** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'09.11598"S, **Longitud** 65°53'36.75201"W y coordenadas UTM: **Este** 192839.348 y **Norte** 8055132.914 ubicado en el Río Sulti, prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019004** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'10.84636"S, **Longitud** 65°53'37.1023"W y coordenadas UTM: **Este** 192829.824 y **Norte** 8055079.524, situado en el Río Sulti, continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019005** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'10.86453"S, **Longitud** 65°53'36.91502"W y coordenadas UTM: **Este** 192835.359 y **Norte** 8055079.049, situado en el Río Sulti, continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019006** denominado Río Sulti (Cruce Ex Riel del Tren) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'21.64387"S, **Longitud** 65°53'39.99059"W y coordenadas UTM: **Este** 192749.667 y **Norte** 8054746.057, ubicado en el Río Sulti, prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019007** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'24.96858"S, **Longitud** 65°53'38.29217"W y coordenadas UTM: **Este** 192801.344 y **Norte** 8054644.544, ubicado en el Río Sulti continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019008** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'39.69323"S, **Longitud** 65°53'22.48385"W y coordenadas UTM: **Este** 193274.705 y **Norte** 8054198.682, situado en el Río Sulti (Curva Camino a Takoloma), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta llegar al **VÉRTICE No. 34019009** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'04.93018"S, **Longitud** 65°53'16.98402"W y coordenadas UTM: **Este** 193448.816 y **Norte** 8053424.788, ubicado en el Río Sulti (Esquina Opa Larka) prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019010** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'08.47962"S, **Longitud** 65°53'13.88069"W y coordenadas UTM: **Este** 193542.044 y **Norte** 8053316.992, situado en el Río Sulti (Final Takoloma - Colque Rancho), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta el **VÉRTICE No. 34019011** denominado Río Sulti (Frontera Chirusi) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'13.02060"S **Longitud** 65°53'09.89788"W y coordenadas UTM: **Este** 193661.685 y **Norte** 8053179.087, ubicado en el Río Sulti (Frontera Chirusi) cambiando de dirección en línea recta hasta alcanzar



el **VÉRTICE No. 34019012** denominado Camino Toco Punata (Islas Chirusi) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'30.35488"S, **Longitud** 65°53'10.19932"W y coordenadas UTM: **Este** 193660.916 y **Norte** 8052645.696, situado en el camino Toco – Punata continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019013** denominado Acequia Servidumbral Tagu con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'32.14822"S, **Longitud** 65°53'11.53962"W y coordenadas UTM: **Este** 193622.212 y **Norte** 8052589.925, ubicado en la acequia servidumbral Tagu, prosiguiendo en línea recta hasta el ducto y encontrar el **VÉRTICE No. 34019014** denominado Punto Tripartito Punata - Cliza - Villa Rivero Oleoducto con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'56.37360"S, **Longitud** 65°53'11.48486"W y coordenadas UTM: **Este** 193635.187 y **Norte** 8051844.702, ubicado en el borde del camino.

Listado de coordenadas
SISTEMA DE COORDENADAS
Parámetros técnicos

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 20S Meridiano Central: -63° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodesicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm,sssss) Altura Elipsoidal: metros Datum Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros

LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN
	LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOID AL	ESTE	NORTE	ZONA	
34019001	17°34'02.94566"S	65°53'38.77132"W	2742.128	192776.866	8055321.823	20s	Punto Tripartito Punata - Cliza - San Benito Rio Sulti
34019002	17°34'07.06363"S	65°53'37.66950"W	2745.141	192811.311	8055195.637	20s	Mojón Puente Rio Sulti (Machón)
34019003	17°34'09.11598"S	65°53'36.75201"W	2741.604	192839.348	8055132.914	20s	Rio Sulti
34019004	17°34'10.86453"S	65°53'36.91502"W	2742.362	192835.359	8055079.049	20s	Rio Sulti
34019005	17°34'17.97083"S	65°53'40.19297"W	2741.815	192741.971	8054858.961	20s	Rio Sulti
34019006	17°34'21.64387"S	65°53'39.99059"W	2742.618	192749.667	8054746.057	20s	Rio Sulti (Cruce Ex Riel del Tren)
34019007	17°34'24.96858"S	65°53'38.29217"W	2742.376	192801.344	8054644.544	20s	Rio Sulti
34019008	17°34'39.69323"S	65°53'22.48385"W	2743.029	193274.705	8054198.682	20s	Rio Sulti
34019009	17°35'04.93018"S	65°53'16.98402"W	2743.459	193448.816	8053424.788	20s	Rio Sulti
34019010	17°35'08.47962"S	65°53'13.88069"W	2742.330	193542.044	8053316.992	20s	Rio Sulti



34019011	17°35'13.02060"S	65°53'09.89788"W	2742.667	193661.685	8053179.087	20s	Rio Sulti (Frontera Chirusi)
34019012	17°35'30.35488"S	65°53'10.19932"W	2742.947	193660.916	8052645.696	20s	Camino Toco Punata (Islas Chirusi)
34019013	17°35'32.14822"S	65°53'11.53962"W	2744.167	193622.212	8052589.925	20s	Acequia Servidumbral Tagu
34019014	17°35'56.37360"S	65°53'11.48486"W	2745.123	193635.187	8051844.702	20s	Punto Tripartito Punata - Cliza - Villa Rivero Oleoducto

Artículo 4 (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84 (World Geodetic System 84), zona 20 Sur y coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

COORDENADAS

LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)

Municipio de Punata

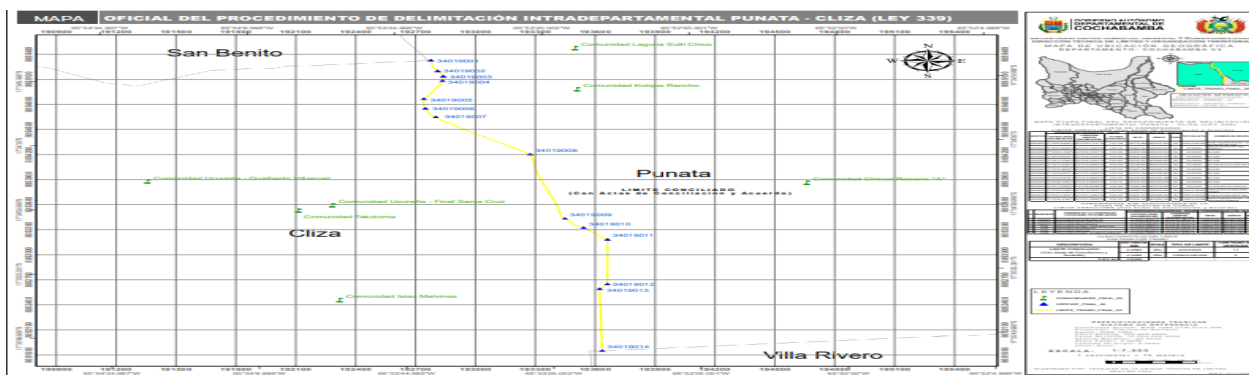
Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84		
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA
1	Comunidad Chirusi Rosario "A"	17°34'51.41935"S	65°52'35.58459"w	194664.000	8053859.000	20s
2	Comunidad Kolque Rancho	17°34'14.48369"S	65°53'14.04145"w	193512.000	8054978.000	20s
3	Comunidad Laguna Sulti Chico	17°33'58.42473"S	65°53'14.09157"w	193503.000	8055472.000	20s

Municipio de Cliza

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84		
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA
1	Comunidad Ucureña - Gualberto Villarroel	17°34'49.29285"S	65°54'27.56213"w	191359.000	8053874.000	20s
2	Comunidad Takoloma	17°35'0.94632"S	65°54'2.12639"w	192115.000	8053527.000	20s
3	Comunidad Islas Malvinas	17°35'35.82376"S	65°53'55.59942"w	192324.000	8052457.000	20s
4	Comunidad Ucureña - Final Santa Cruz	17°34'58.79842"S	65°53'56.27216"w	192286.722	8053595.720	20s

Artículo 5 (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del límite/tramo intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán del departamento de Cochabamba correspondiente al límite/tramo, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.





DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS.

Única. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 1 (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán ambos del Departamento de Cochabamba del Límite Conciliado (Con Actas de Conciliación y Acuerdo).

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2 (APROBACIÓN DE DELIMITACIÓN). En cumplimiento a la Ley No. 339 de 31 de enero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán, correspondiente al Límite Conciliado (Con Actas de Conciliación y Acuerdo) con tres (3) Actas de Acuerdo por Límite o Tramo, (1) Acta de Conciliación por Tramo y 2 actas de conciliación por vértice, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 3 (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo entre los Municipios de Punata de la Provincia Punata y Cliza de la Provincia German Jordán correspondiente, a cuatro (4) vértices con acta de Conciliación y diez vértices (10) con acta de Acuerdo, son definidos por coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 20 Sur y coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)

El límite entre los Municipios Punata y Cliza, se inicia en el punto Tripartito entre los Municipios de: **Punata, Cliza y San Benito** en el **VÉRTICE No. 34019001**, con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'02.94566"S, **Longitud** 65°53'38.77132"W y coordenadas UTM: **Este** 192776.866 y **Norte** 8055321.823, ubicado al Norte del Puente sobre el Río Sulti denominado Punto Tripartito Punata - Cliza - San Benito Río Sulti, prosiguiendo por el Río Sulti aguas arriba hasta llegar al **VÉRTICE No. 34019002**, denominado Monjon Puente Río Sulti (Machón), con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'07.06363"S, **Longitud** 65°53'37.66950"W y coordenadas UTM: **Este** 192811.311 y **Norte** 8055195.637 situado en el Puente Cliza – Punata, sobre el Río Sulti (machón de la baranda lado sur), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta encontrar el **VÉRTICE No. 34019003** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'09.11598"S, **Longitud** 65°53'36.75201"W y coordenadas UTM: **Este** 192839.348 y **Norte** 8055132.914 ubicado en el Río Sulti, prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019004** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'10.84636"S, **Longitud** 65°53'37.1023"W y coordenadas UTM: **Este** 192829.824 y **Norte** 8055079.524, situado en el Río Sulti, continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019005** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'10.86453"S, **Longitud** 65°53'36.91502"W y coordenadas UTM: **Este** 192835.359 y **Norte** 8055079.049, situado en el Río Sulti, continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019006** denominado Río Sulti (Cruce Ex Riel del Tren) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'21.64387"S, **Longitud** 65°53'39.99059"W y coordenadas UTM: **Este** 192749.667 y **Norte** 8054746.057, ubicado en el Río Sulti, prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019007** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'24.96858"S, **Longitud** 65°53'38.29217"W y coordenadas UTM: **Este** 192801.344 y **Norte** 8054644.544, ubicado en el Río Sulti continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019008** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°34'39.69323"S, **Longitud** 65°53'22.48385"W y coordenadas UTM: **Este** 193274.705 y **Norte** 8054198.682, situado en el Río Sulti (Curva Camino a Takoloma), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta llegar al **VÉRTICE No. 34019009** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'04.93018"S, **Longitud** 65°53'16.98402"W y coordenadas UTM: **Este** 193448.816 y **Norte** 8053424.788, ubicado en el Río Sulti (Esquina Opa Larka) prosiguiendo aguas arriba por el Río Sulti hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019010** denominado Río Sulti con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'08.47962"S, **Longitud** 65°53'13.88069"W y coordenadas UTM: **Este** 193542.044 y **Norte** 8053316.992, situado en el Río Sulti (Final Takoloma - Colque Rancho), continuando aguas arriba por el Río Sulti hasta el **VÉRTICE No. 34019011** denominado Río Sulti (Frontera Chirusi) con coordenadas Geodésicas: **Latitud**



17°35'13.02060"S **Longitud** 65°53'09.89788"W y coordenadas UTM: **Este** 193661.685 y **Norte** 8053179.087, ubicado en el Río Sulti (Frontera Chirusi) cambiando de dirección en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019012** denominado Camino Toco Punata (Islas Chirusi) con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'30.35488"S, **Longitud** 65°53'10.19932"W y coordenadas UTM: **Este** 193660.916 y **Norte** 8052645.696, situado en el camino Toco – Punata continuando en línea recta hasta alcanzar el **VÉRTICE No. 34019013** denominado Acequia Servidumbral Tagu con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'32.14822"S, **Longitud** 65°53'11.53962"W y coordenadas UTM: **Este** 193622.212 y **Norte** 8052589.925, ubicado en la acequia servidumbral T`agu, prosiguiendo en línea recta hasta el ducto y encontrar el **VÉRTICE No. 34019014** denominado Punto Tripartito Punata - Cliza - Villa Rivero Oleoducto con coordenadas Geodésicas: **Latitud** 17°35'56.37360"S, **Longitud** 65°53'11.48486"W y coordenadas UTM: **Este** 193635.187 y **Norte** 8051844.702, ubicado en el borde del camino.

Listado de coordenadas

SISTEMA DE COORDENADAS

Parámetros técnicos

COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR	COORDENADAS GEODÉSICAS
Sistema de Referencia: WGS 1984 Proyección: Universal Transversal de Mercator Falso Este: 500,000.0000 Falso Norte: 10,000,000.0000 Factor de Escala: 0.9996 Coordenadas Este, Norte en UTM: metros Zona 20S Meridiano Central: -63° Oeste	Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984 Datum: WGS 1984 Coordenadas Geodésicas Latitud/Longitud: grados Sexagesimales (ggmm, ssss) Altura Elipsoidal: metros Datum Vertical: Arica Altura sobre el nivel del mar: metros

LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo)

VÉRTICE SIOT	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84			COORDENADAS UTM - WGS84			NOMBRE DE MOJÓN
	LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ALTURA ELIPSOID AL	ESTE	NORTE	ZONA	
34019001	17°34'02.94566"S	65°53'38.77132"W	2742.128	192776.866	8055321.823	20s	Punto Tripartito Punata - Cliza - San Benito Río Sulti
34019002	17°34'07.06363"S	65°53'37.66950"W	2745.141	192811.311	8055195.637	20s	Mojón Puente Río Sulti (Machón)
34019003	17°34'09.11598"S	65°53'36.75201"W	2741.604	192839.348	8055132.914	20s	Río Sulti
34019004	17°34'10.86453"S	65°53'36.91502"W	2742.362	192835.359	8055079.049	20s	Río Sulti
34019005	17°34'17.97083"S	65°53'40.19297"W	2741.815	192741.971	8054858.961	20s	Río Sulti
34019006	17°34'21.64387"S	65°53'39.99059"W	2742.618	192749.667	8054746.057	20s	Río Sulti (Cruce Ex Riel del Tren)
34019007	17°34'24.96858"S	65°53'38.29217"W	2742.376	192801.344	8054644.544	20s	Río Sulti
34019008	17°34'39.69323"S	65°53'22.48385"W	2743.029	193274.705	8054198.682	20s	Río Sulti



34019009	17°35'04.93018"S	65°53'16.98402"W	2743.459	193448.816	8053424.788	20s	Rio Sulti
34019010	17°35'08.47962"S	65°53'13.88069"W	2742.330	193542.044	8053316.992	20s	Rio Sulti
34019011	17°35'13.02060"S	65°53'09.89788"W	2742.667	193661.685	8053179.087	20s	Rio Sulti (Frontera Chirusi)
34019012	17°35'30.35488"S	65°53'10.19932"W	2742.947	193660.916	8052645.696	20s	Camino Toco Punata (Islas Chirusi)
34019013	17°35'32.14822"S	65°53'11.53962"W	2744.167	193622.212	8052589.925	20s	Acequia Servidumbral Tagu
34019014	17°35'56.37360"S	65°53'11.48486"W	2745.123	193635.187	8051844.702	20s	Punto Tripartito Punata - Cliza - Villa Rivero Oleoducto

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 4 (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84 (World Geodetic System 84), zona 20 Sur y coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:

COORDENADAS

LÍMITE CONCILIADO (Con Actas de Conciliación y Acuerdo) Municipio de Punata

Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84		
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA
1	Comunidad Chirusi Rosario "A"	17°34'51.41935"S	65°52'35.58459"w	194664.000	8053859.000	20s
2	Comunidad Kolque Rancho	17°34'14.48369"S	65°53'14.04145"w	193512.000	8054978.000	20s
3	Comunidad Laguna Sulti Chico	17°33'58.42473"S	65°53'14.09157"w	193503.000	8055472.000	20s

Municipio de Cliza



Nº	NOMBRE DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS84		COORDENADAS UTM - WGS84		
		LATITUD (SUR) (GG MM SS.SS)	LONGITUD (OESTE) (GG MM SS.SS)	ESTE	NORTE	ZONA
1	Comunidad Ucareña - Gualberto Villarroel	17°34'49.29285"S	65°54'27.56213"W	191359.000	8053874.000	20s
2	Comunidad Takoloma	17°35'0.94632"S	65°54'2.12639"W	192115.000	8053527.000	20s
3	Comunidad Islas Malvinas	17°35'35.82376"S	65°53'55.59942"W	192324.000	8052457.000	20s
4	Comunidad Ucareña - Final Santa Cruz	17°34'58.79842"S	65°53'56.27216"W	192286.722	8053595.720	20s

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

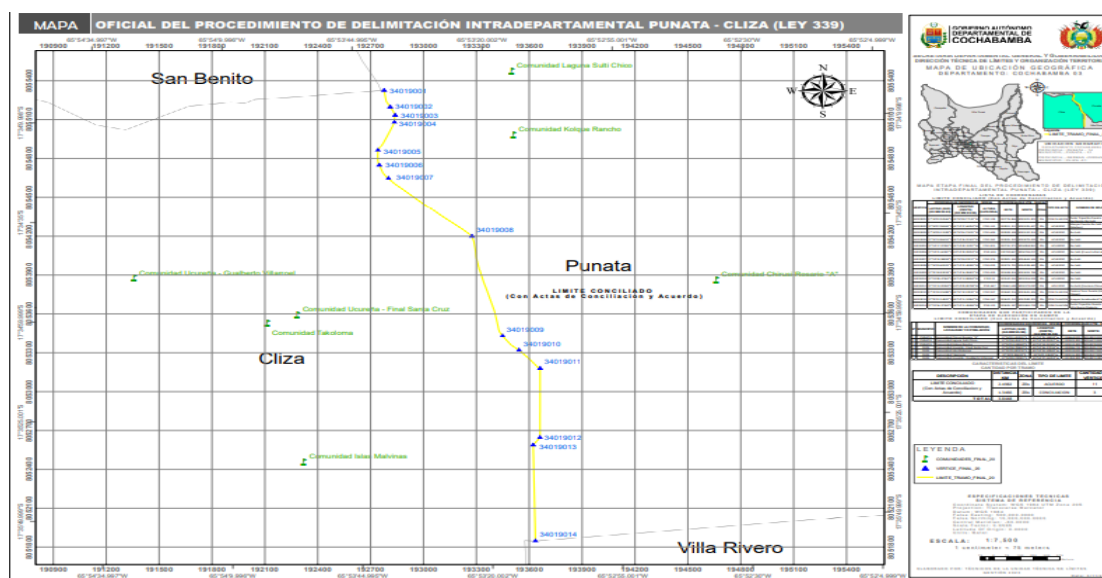
Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 5 (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial de delimitación del límite/tramo intradepartamental entre el Municipio de Punata de la Provincia Punata y el Municipio de Cliza de la Provincia German Jordán del departamento de Cochabamba correspondiente al límite/tramo, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Única. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Delimitación del Límite/tramo Intradepartamental de los municipios de Punata de la Provincia Punata y Cliza de la Provincia Germán Jordán, ambos del Departamento de la ciudad de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.4 De la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado referido al Proyecto de



Ley N° 119/2023-2024 C.S. Ley para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Senador Roberto Padilla, está presente. Vamos a pedir la presencia del Presidente de Comisión de Justicia.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente.

Al haber leído nuestro Orden del Día, solicito hermano Presidente en virtud del artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Dispensación de Trámite de Distribución del Informe de Comisión con respecto al Proyecto de Ley N° 119/2023-2024 C.S., Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado, puesto que necesitamos aprobar esta consideración esta Ley que ya fines de esta semana entramos aparentemente en un Receso Parlamentario. Entonces, tendríamos que estar tratando al final del presente mes de julio por lo que solicito esta Dispensación, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto a la Distribución de Informe con anticipación de 24 horas, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación del artículo 135.

Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

INFORME CMJMPDLE: N° 003-2023-2024

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 119/2023-2024 "LEY PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO".

FECHA: 2 DE JULIO DE 2024.

I. ANTECEDENTES.



En fecha 27 de febrero de 2024, mediante oficio CITE: CS/CMPyDLE/STY N°136/2023-2024 el Senador Santiago Ticona Yupari y la Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco, presentan el proyecto de ley denominado: "Ley de Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado".

En fecha 28 de febrero de 2024, Presidencia de la Cámara de Senadores remite el Proyecto de Ley N° 119/2023-2024 "Ley de Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado", a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

Por ello, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 46 y 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores realizó el análisis del presente Proyecto de Ley.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El proyectista expresa en su exposición de motivos los antecedentes de la posesión del Abg. Fausto Juan Lanchipa Ponce como Fiscal General del Estado, realizada por el Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 23 de octubre de 2018.

En la misma línea, hace referencia a la base normativa que establece la función de la Asamblea Legislativa Plurinacional de designar al Fiscal General del Estado por dos tercios de votos de los miembros presentes, previa convocatoria pública, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público. Además, del periodo de funciones de 6 años de la o el Fiscal General del Estado, y la exclusión de la posibilidad de postularse a una nueva designación.

Por otro lado, considera que el Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución y autoridad en todo el territorio nacional y sobre todos los servidores y servidoras del Ministerio Público, y enfatiza que la finalidad del Ministerio Público es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones, en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las leyes.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 12.- I. *El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.*

III. *Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.*

Artículo 140.- I. *Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna, facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución.*

II. *No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna. (...)*



Artículo 145.- *La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.*

Artículo 158.- I. *Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...)*

3. *Dictar leyes, Interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. (...)*

Artículo 161.- *Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución:*

8. *Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución.*

Artículo 225.- I. *El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.*

II. *El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.*

Artículo 226.- I. *La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución.*

Artículo 227.- I. *La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público.*

II. *La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los requisitos generales de los servidores públicos, así como los específicos establecidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.*

Artículo 228.- *La Fiscal o el Fiscal General del Estado ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación.*

Artículo 234.- *Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere:*

- 1. Contar con la nacionalidad boliviana.*
- 2. Ser mayor de edad.*
- 3. Haber cumplido con los deberes militares.*
- 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.*
- 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución.*
- 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.*
- 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.*

➤ **LEY N° 260, LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE 11 DE JULIO DE 2012.**

ARTÍCULO 27. (JERARQUÍA, REPRESENTACIÓN Y EJERCICIO DE ATRIBUCIONES).- *La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución y autoridad en todo el territorio nacional y sobre todos los servidores y servidoras del Ministerio Público. Ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes le otorgan al Ministerio Público.*



ARTÍCULO 28. (DESIGNACIÓN Y PERIODO DE FUNCIONES).- *I. La o el Fiscal General del Estado será designada o designado por dos tercios de votos de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público.*

II. Ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación. Si el designado o designada perteneciera a la Carrera Fiscal, cumplido su período podrá restituirse a la misma.

III. El periodo de funciones de la o el Fiscal General del Estado se interrumpirá por las causales establecidas en esta Ley, debiendo la Asamblea Legislativa designar a un nuevo titular en un periodo no mayor a 3 meses.

ARTÍCULO 29. (REQUISITOS).- *Para optar el cargo de Fiscal General del Estado, además de los requisitos generales se requiere:*

I. Haber cumplido treinta años de edad al momento de su postulación.

II. Haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, fiscales, profesión de Abogada o Abogado, docencia o cátedra universitaria en el área jurídica, durante ocho años acreditados.

ARTÍCULO 31. (DEBER DE INFORMACIÓN).- *El Ministerio Público debe informar y transparentar a la sociedad sobre sus actuaciones, además del control y fiscalización establecidos en la Constitución Política del Estado, a cuyo efecto el o la Fiscal General del Estado deberá:*

1. Informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, anualmente.

2. Informar a la sociedad, al menos cada seis meses a través de los medios de comunicación social, sobre las actividades desempeñadas, dificultades y logros en el ejercicio de su misión.

3. Recopilar y publicar los reglamentos, instrucciones generales e instrucciones particulares ratificadas, así como los requerimientos y resoluciones de mayor relevancia.

4. Publicar el informe anual con datos estadísticos de la gestión.

➤ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

Artículo 46. *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. *Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: a) A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración.*

Artículo 130. *(Informe de la Comisión) I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. (...) III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.*

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Ley N° 119/2023-2024 conforme a las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene por objeto establecer y regular las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos del proceso de selección de las o los postulantes para la designación de la o el Fiscal General del Estado, tomando en cuenta que el periodo de funciones del Fiscal General del Estado posesionado el 23 de octubre de 2018, culmina el 23 de octubre del año en curso.



Es así que, el PL N° 119/2023-2024 en su Capítulo I, establece el objeto, finalidad, alcance, principios y definiciones sobre los que se regirá todo el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado.

Por otro lado, en su Capítulo II señala las garantías para el desarrollo y continuidad del proceso de manera ininterrumpida hasta su conclusión; para garantizar a las y los postulantes el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, y la participación de mujeres, personas con auto identificación indígena originaria campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas en igualdad de oportunidades.

En la misma línea, el Capítulo III establece las fases, actividades y cronograma de las etapas de selección, designación y posesión de la o el Fiscal General del Estado, que incluye: 1) Publicación de la Convocatoria (1 día), 2) Presentación de Postulaciones (15 días), 3) Verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días), 4) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (1 día), 5) Presentación de Impugnaciones (2 días), 6) Resolución de Impugnaciones (4 días), 7) Notificación de Impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día), 8) Evaluación de méritos (4 días), 9) Presentación del Recurso de Revisión de Méritos (2 días), 10) Resolución del Recurso de Revisión de Méritos (4 días), 11) Notificación de Recurso de Revisión de Méritos (1 día), 12) Exámenes orales y exposición de Plan de Trabajo (5 días), y 13) Aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (2 días).

El análisis y discusión del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

- Constitución Política del Estado (Artículo 12. I y III, Artículo 140. I y II, Artículo 145, Artículo 158. I.3, Artículo 161.8, Artículo 225.I y II, Artículo 227. I y II, Artículo 228 y Artículo 234.
- Ley No. 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, de 11 de julio de 2012: Artículo 27, Artículo 28, Artículo 29 y Artículo 31.
- Reglamento de la Cámara de Senadores: Artículo 46, Artículo 52 y Artículo 130.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

Es importante dejar establecido que el Proyecto de Ley, por intermedio de las distintas modificaciones, busca:

- Garantizar el desarrollo, continuidad y conclusión del proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.
- Limitar el uso desmedido o arbitrario de las medidas cautelares dispuestas por parte de juzgados y Salas Constitucionales, las cuales eventualmente podrían paralizar el proceso de selección y designación, así como impedir el ejercicio de prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
- Establecer mecanismos que garanticen la transparencia y publicidad del proceso de selección y designación.
- Establecer parámetros claros que permitan la aplicación objetiva, equitativa y legal de los criterios de evaluación a las y los postulantes.

VI. PROPUESTAS DE MODIFICACIONES.

Todas estas modificaciones, se las ha tomado en cuenta considerando; los antecedentes y lo suscitados durante el desarrollo del proceso de preselección para las elecciones judiciales 2024, la necesidad de una



mejor regulación explícita de algunos aspecto del proceso de selección, y ciertas inconsistencias dentro del Proyecto de Ley N° 119/2023-2024 "Ley para la Selección y Designación del o la Fiscal General del Estado", a fin de que los mismos sea modificados y así contar con un proyecto de ley que guarda relación con la normativa vigente y ajustada a las reglas de la técnica legislativa correspondiente, con la finalidad de dotarle de coherencia interna e integralidad jurídica al presente proyecto de ley.

En relación al TÍTULO DE LA LEY, se incorpora el termino de TRANSITORIA, toda vez que la materia objeto de la ley, es de carácter TEMPORAL, por lo que su vigencia y alcance tiene un carácter transitorio, que guarda relación con la temporalidad del ejercicio de la prerrogativa constitucional legislativa de "designar al Fiscal General del Estado cada 6 años. (Art. 161. Num. 8 CPE)."

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
PROYECTO DE LEY	PROYECTO DE LEY
LEY PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO	LEY TRANSITORIA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En cuanto al ARTÍCULO 1, se realizan modificaciones con la finalidad de clarificar el objeto de la ley, esto considerando que la estructura del proceso de selección y designación, está compuesto por; ETAPAS, FASES del proceso, dentro las cuales debe regularse los PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES	CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente ley tiene como objeto establecer los procedimientos y plazos del proceso de selección de las o los postulantes para la designación al cargo de Fiscal General del Estado.	SECCIÓN I OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente ley tiene por objeto <u>establecer y regular las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos del proceso de selección de las o los postulantes para la designación de la o el</u> Fiscal General del Estado.

En cuanto al ARTÍCULO 2, se ha SUPRIMIDO la redacción inicial, toda vez que conforme las reglas de Técnica legislativa el MARCO NORMATIVO es un elemento que hace a la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de un Proyecto de Ley y no un contenido de la PARTE DISPOSITIVA de la ley.

Se ha reemplazado por la redacción que se hace a la FINALIDAD DE LA LEY, con el propósito de clarificar cual es el propósito u objetivo de la ley, toda vez que debe existir una interrelación entre el objeto, finalidad y alcance de una ley.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 2. (MARCO NORMATIVO). La presente ley se sustenta en el siguiente marco normativo: a) Constitución Política del Estado. b) Ley N° 260 de 11 de julio de 2012, Ley Orgánica de Ministerio Público.	ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). - Tiene como <u>finalidad garantizar la designación de la o el Fiscal General del Estado, idóneo, probo y ético, que defienda los intereses generales de la sociedad de conformidad a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.</u>



Se ha incorporado un nuevo artículo referido al ALCANCE DE LA LEY, con el propósito de clarificar como la ley pretende materializar su OBJETO a efectos de cumplir con su FINALIDAD.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	ARTÍCULO 3. (ALCANCE).- La presente Ley, tiene como alcance: a) <u>Establecer los mecanismos garantistas para la transparencia, continuidad y conclusión del proceso de selección y designación.</u> b) <u>Establecer el marco organizacional y procedimental para el desarrollo del proceso de selección y designación.</u>

En cuanto al ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS, se ha realizado: 1) Modificaciones de redacción por Técnica Legislativa, con el propósito de que las definiciones de cada principio tengan claridad y pertinencia a efectos de la aplicación de la presente ley, y 2) Se han complementado otros principios que son elementos para el proceso de selección y designación como ser: independencia, seguridad jurídica, idoneidad y equidad de género.

Esto en virtud a que los principios rectores establecidos hacen al valor axiomático de una ley, de elemental importancia para la interpretación y aplicación de la norma.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 3. (PRINCIPIOS). El proceso de convocatoria, selección y designación se enmarcará en los siguientes principios: a) Legalidad. Se desarrollará conforme a las reglas y procedimientos establecidos en la presente Ley, en el marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes. b) Objetividad. Se desarrollará bajo criterios, requisitos y condiciones concretas y perceptibles, eliminando críterios, requisitos y condiciones subjetivas y discrecionales establecido en la presente Ley. c) Interculturalidad. Se reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien.	<u>SECCIÓN II</u> <u>PRINCIPIOS Y DEFINICIONES</u> ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS). El proceso de convocatoria, selección y designación se <u>regirá bajo los siguientes principios enunciativos y no limitativos:</u> a) Legalidad: Se desarrollará conforme a las reglas y procedimientos establecidos en la presente Ley, en el marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes <u>vigentes.</u> b) Independencia: <u>La función legislativa no está sometida a ningún otro órgano de poder público.</u> c) Objetividad: Se desarrollará bajo criterios, requisitos y condiciones concretas y perceptibles, eliminando condiciones subjetivas y discrecionales, de <u>conformidad a lo</u> establecido en la presente Ley.

d) Igualdad. Todas las bolivianas y los bolivianos pueden presentar su postulación, sin ninguna forma de discriminación, gozan de las mismas oportunidades y los mismos derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las Leyes. e) Plurinacionalidad. En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, en igualdad de condiciones y oportunidades. f) Publicidad y Transparencia. Los actos y decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y su Comisión Mixta, durante el desarrollo del proceso, serán publicados de manera oportuna y serán de acceso a medios de comunicación, los interesados y el público en general, en las formas previstas en la norma legal y la presente Ley. g) Imparcialidad. Implica que, en el proceso, las decisiones de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional se realizarán conforme a la Constitución Política del Estado, las leyes. Los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza, sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad. h) Meritocracia. Se garantiza el acceso de quienes, reúnen las aptitudes, capacidad, trayectoria y méritos necesarios para el ejercicio del cargo al que postula. i) Preclusión: Las etapas de proceso que hayan sido ejecutadas no podrán ser retrotraídas. j) Probidad en la función pública. Consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo público	d) Interculturalidad: Se reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos <u>para el</u> vivir bien. e) Igualdad: Todas las bolivianas y los bolivianos pueden presentar <u>su</u> postulación, sin ninguna forma de discriminación, gozan de las mismas oportunidades y los mismos derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados internacionales en materia de derechos humanos y las Leyes. f) Plurinacionalidad: En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, en igualdad de oportunidades. g) Publicidad y Transparencia: Los actos y decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y <u>la</u> Comisión Mixta, durante el desarrollo del proceso serán publicados de manera oportuna y <u>será</u> el acceso a medios de comunicación, los interesados y público en general en las formas previstas en la norma legal y la presente Ley. h) Imparcialidad: Implica que, en el <u>desarrollo</u> del proceso, las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la <u>Comisión Mixta</u>, se realizarán conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes <u>vigentes</u>. Los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán <u>con objetividad</u>, sin interferencia de ninguna naturaleza, discriminación o trato diferenciado. ▪ Meritocracia: El proceso de selección y designación de postulantes, garantiza el acceso de quienes <u>reúnan</u> aptitudes, capacidad, trayectoria y méritos necesarios para el ejercicio del cargo al que postula. j) Preclusión: Las actividades y <u>fases</u> de cada <u>etapa del</u> proceso de selección y
---	---



con preminencia del interés general sobre el particular.	<u>designación</u> que hayan sido ejecutadas no podrán ser retrotraídas. k) <u>Probidad en la función pública:</u> <u>Consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable, desempeño honesto y leal de la función o cargo público con preminencia del interés general sobre el particular.</u> l) <u>Seguridad jurídica:</u> <u>Es la aplicación objetiva de la ley en el marco de la Constitución Política del Estado, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos del proceso de selección y designación.</u> m) <u>Idoneidad:</u> <u>Es la formación, experiencia y ética profesional, que son la base para el proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado. Su desempeño se rige por los principios ético morales de la sociedad y los valores que sustenta el Estado Plurinacional.</u> n) <u>Equidad de Género:</u> <u>Consiste en eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de libertades y los derechos entre mujeres y hombres.</u>
---	---

Se ha incorporado un nuevo artículo referido a DEFINICIONES, con el propósito de que se tenga claridad del significado y alcance de cada término utilizado en la ley al momento de su interpretación o aplicación de cada disposición contenida en el presente Proyecto de Ley y evitar discrecionalidad en su entendimiento de cada de ellas.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	<u>ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES).</u>- <u>A efectos de aplicación de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:</u> a) <u>Honestidad y ética:</u> <u>Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad, eficiencia y eficacia.</u> b) <u>Función judicial:</u> <u>Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función judicial estará vinculado al ejercicio</u>



	<u>profesional en materia penal y constitucional en la carga de jueces, vocales y magistrados.</u> c) Función Fiscal: <u>Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función fiscal estará vinculado al ejercicio profesional como fiscales y asesoramiento especializado, conforme lo establecido en el artículo 18 Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público.</u> d) Catedra universitaria: <u>Impartir conocimientos académico científicos, en el área de las ciencias penales y derecho constitucional en pregrado y posgrado.</u> e) Ejercicio profesional: <u>El ejercicio profesional de abogado se computará desde la emisión del título en provisión nacional, que incluye el desempeño de funciones de abogado libre en materia penal, así también de servidores públicos que hayan desempeñado funciones en la tramitación y sustanciación de procesos en el área del derecho penal.</u> f) Experiencia profesional específica: <u>Es el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos por una persona en un determinado puesto laboral, o durante un periodo de tiempo específico, después de haber obtenido su respectivo título en provisión nacional y sean estas en las áreas específicas o especializadas establecidas en la presente ley para la evaluación de méritos.</u> g) Trabajos especializados en el área de las ciencias penales: <u>Es el trabajo especializado desempeñado por las o los postulantes en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre en el área de las ciencias penal.</u> h) Autoridad Indígena Originaria Campesina: <u>Es el ejercicio como autoridad indígena originaria campesina, de acuerdo a sus usos y costumbres, con relación a la administración de justicia indígena originaria, enmarcada a la Ley de deslinde jurisdiccional; acreditado mediante documento escrito original o legalizado, emitido por autoridad competente.</u> i) Documentos de respaldo: <u>Las y los postulantes, para acreditar los requisitos</u>
--	---



	<u>exigidos en la presente Ley, deberán necesariamente presentar documentación original o fotocopia legalizada extendida por autoridad competente, actualizada y presentada dentro de la fase de postulación.</u> j) Certificado de idiomas: Las y los postulantes deberán presentar sus certificados de idiomas debidamente, conforme prevé la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012, Decreto Supremo N° 2477 de 05 de agosto de 2015 y Decreto Supremo N° 4566 de 11 de agosto de 2021. k) Certificado de trabajo: Para la presente convocatoria, el único documento idóneo para acreditar la experiencia profesional, son los certificados de trabajo originales o legalizados, los cuales deberán necesariamente señalar el inicio, la conclusión y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales y derecho constitucional, no considerándose validos los memorándums o contratos de trabajo de cualquier naturaleza.
--	---

En cuanto al ARTÍCULO 4 se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa y se ha incorporado un Parágrafo III que garantice el carácter público y transparencia del proceso de selección y designación del o la Fiscal General del Estado.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 4. (PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA). I. La presente Ley y la Convocatoria se socializarán a través de los medios, instrumentos, acciones o actividades necesarias para su difusión ante la población en general e interesados. II. Las actividades de la etapas de selección serán difundidas a través de la páginas Web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y a su vez podrán ser publicitadas en medios de comunicación.	ARTÍCULO 14. (PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA).- I. La presente Ley y la convocatoria <u>se difundirán a través de medios de comunicación de alcance nacional para conocimiento</u> de la población en general. II. Las actividades de las etapas de selección y designación serán difundidas a través de las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a su vez podrán ser publicitadas en medios de comunicación. III. <u>Queda garantizado el carácter público y la transparencia del proceso de selección y designación. La ciudadanía podrá presentar la sesión de la Comisión Mixta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.</u>

En cuanto al ARTÍCULO 5 se han realizado únicamente modificaciones de redacción por Técnica Legislativa para uniformar el uso de términos en todo el contenido de la ley. (la SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN son ETAPAS no fases del proceso).

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 5. (MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA). I. En la fase de selección se podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación. II. Las y los postulantes al momento de su postulación autorizan a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado el acceso a las bases de datos públicos para la verificación de la información proporcionada. III. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, deberá hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efecto de notificaciones.	ARTÍCULO 15. (MECANISMOS DE COMUNICACIÓN).- I. En la <u>etapa</u> de selección podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación. II. Las y los postulantes al momento de su postulación autorizaran a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, el acceso a la base de datos públicos para la verificación de la información proporcionada <u>por los postulantes</u>. III. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, deberá hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efectos de notificaciones.

Se ha incorporado un NUEVO ARTÍCULO referido a la CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN, que establece que la documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección y designación, estará bajo custodia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado a los fines de establecer responsabilidades.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	ARTÍCULOS 16. (CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN).- <u>La documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección y designación, estará bajo custodia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.</u>

En cuando al ARTÍCULO 6. VEEDURÍA NACIONAL, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa, y se ha delimitado que los informes de veeduría serán considerados solo ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para su consideración en Sesión de aprobación del Informe Final, antes de la votación. Toda vez, que es en la etapa de selección donde es oportuno hacer alguna consideración de los informes de veeduría a efecto de que pueda incidir en algún cambio antes de la remisión del informe final de selección al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
CAPÍTULO II GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO	SECCIÓN II <u>VEEDURIA NACIONAL E INTERNACIONAL</u>

ARTÍCULO 6. (VEEDURÍA NACIONAL). I. Las Universidades Públicas y Privadas, los Colegios de Abogados, las Asociaciones de Periodistas y Medios de Comunicación. Las Fundaciones, Asociaciones Civiles y/o Profesionales, Organizaciones Sociales o de cualquier otra naturaleza o finalidad que cuenten con personalidad jurídica cuando corresponda podrán acreditar un representante en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal, dentro del plazo establecido en esta Ley, para actuar como veedora o fiscalización de la fase de selección. II. Sobre la base de la verificado podrán hacer conocer su informe de observaciones a la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal para que sea puesto en conocimiento de los Asambleístas, el que será leído en la Sesión de aprobación del Informe Final de la Comisión Mixta, antes de la votación; y lo propio al Presidente Nato de la Asamblea que dará lectura de los mismos en la Sesión Plenaria de la selección, antes de la votación.	ARTÍCULO 10. (VEEDURÍA NACIONAL).- I. Las Universidades Públicas y Privadas, los Colegios de Abogados, las Asociaciones de Periodistas y Medios de Comunicación, las Fundaciones, Asociaciones Civiles y/o Profesionales, <u>las Organizaciones Sociales, Empresariales, Laborales, Indígenas, Gremiales</u> o de cualquier otra naturaleza, podrán acreditar un representante ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Legal del Estado, dentro del plazo establecido en esta Ley, para actuar <u>en calidad de veedores o fiscalizadores en la fase de selección y/o designación, que cuenten con personería jurídica cuando corresponda.</u> II. Sobre la base de la verificado podrán hacer conocer su informe de observaciones a la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, <u>quien a su vez pondrá en conocimiento de los Asambleístas para su consideración en Sesión de aprobación del informe Final, antes de la votación.</u>
---	--

En cuanto al ARTÍCULO 7. VEEDURÍA INTERNACIONAL, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa, se ha complementado otras instituciones como veedores internacionales y se ha delimitado que el Estado Plurinacional de Bolivia podrá considerar los informes y recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de selección de la o el Fiscal General del Estado.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 7. (VEEDURÍA INTERNACIONAL). I. La Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas - ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos (OEA) para su participen en calidad de veedores de todas las etapas del proceso. II. El Estado Plurinacional de Bolivia considerara las recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de este proceso.	ARTÍCULO 11. (VEEDURÍA INTERNACIONAL).- I. La Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas - ONU, <u>Unión Europea - UE</u> y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-<u>CIDH</u>, para su <u>participación</u> en calidad de veedores de todas las etapas y fases del proceso de selección y designación <u>de la o el Fiscal General del Estado.</u> II. El Estado Plurinacional de Bolivia <u>podrá considerar los informes y recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de selección de la o el Fiscal General del Estado.</u>

Se ha incorporado 3 NUEVOS ARTÍCULOS al Proyecto de Ley, que busca garantizar la continuidad y conclusión del proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado. Buscando en lo principal,



que medidas cautelares dispuestas por autoridades jurisdiccionales, no paralicen o suspendan el proceso, ya que una medida cautelar arbitrariamente no puede paralizar todo un proceso, debiendo ceñirse a las reglas y principios de razonabilidad, excepcionalidad y proporcionalidad, no pudiendo impedir el ejercicio de una prerrogativa constitucional legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	CAPÍTULO II GARANTÍAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO SECCIÓN I <u>CONTINUIDAD DEL PROCESO,</u> <u>DERECHOS, EQUITAD DE GÉNERO Y</u> <u>PLURINACIONALIDAD</u> <u>ARTÍCULO 6. (CONTINUIDAD DEL PROCESO).</u>- <u>I.</u> El proceso de selección y designación, se desarrollará de manera continua e ininterrumpida hasta su conclusión. <u>II.</u> A efectos de cumplir con la finalidad establecida en la presente Ley y el ejercicio de las prerrogativas constitucionales legislativas, las medidas cautelares dispuestas por autoridades jurisdiccionales en relación al proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, deberán sujetarse a los principios y reglas de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad con relación al caso concreto, no pudiendo disponer la paralización o suspensión de todo el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado. <u>III.</u> Excepcionalmente, ante la existencia de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan la continuidad y desarrollo del proceso de selección y designación, los plazos quedaran suspendidos hasta que desaparezca el acto o hecho que originó el mismo. La Comisión Mixta retomara el proceso en la etapa o fase en la que fue suspendido el proceso de selección hasta su conclusión, sin necesidad de modificación de plazos o la emisión de nueva Ley. <u>ARTÍCULO 7. (DERECHOS DE LOS POSTULANTES).</u>- La Asamblea Legislativa Plurinacional, en todas las etapas del proceso de selección al cargo de la o el Fiscal General del Estado, garantizara a las y los postulantes el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.



	ARTÍCULO 9. (EQUIDAD DE GÉNERO Y PLURINACIONALIDAD).- <u>La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará la participación de mujeres, personas con auto identificación indígena originario campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas en igualdad de oportunidades en todo el proceso de selección y/o designación de la o el Fiscal General del Estado.</u>
--	---

En cuanto al ARTÍCULO 8. ORGANIZACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa, y se ha precisado que el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado está compuesto por las siguientes 2 etapas.

1. Etapa de selección, a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

2. Etapa de designación, a cargo del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
CAPÍTULO III ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ARTÍCULO 8. (ORGANIZACIÓN). I. La organización y el proceso de selección de postulantes a Fiscal General del Estado, estará a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado podrá organizarse operativamente en sub comisión e grupos de trabajo. III. Podrán adscribirse a la Comisión Mixta antes citada, las y los Asambleístas que lo soliciten conforme al Reglamento General de la Cámara de Diputados.	CAPÍTULO III ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO SECCIÓN I ORGANIZACIÓN, PUBLICIDAD, MECANISMOS DE COMUNICACION Y CUSTODIA DOCUMENTAL DEL PROCESO ARTÍCULO 12. (ORGANIZACIÓN).- I. El proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado <u>está compuesto por las siguientes etapas:</u> 3. <u>Etapa de selección.</u> 4. <u>Etapa de designación.</u> II. <u>El desarrollo o ejecución del proceso de selección estará a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y la designación es responsabilidad del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.</u> III. Podrán adscribirse a la Comisión Mixta antes citada, las y los Asambleístas que lo soliciten conforme al Reglamento General de la Cámara de Diputados.



En cuanto al ARTÍCULO 9. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa, y se ha complementado como una atribución; “*el resolver de manera fundamentada la suspensión o reanudación de plazos previstos en la presente Ley*”, esto considerando que ante un impedimento, sea caso fortuito o fuerza mayor, la Comisión Mixta sin necesidad de Ley o resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pueda disponer la suspensión o reanudación de los plazos de forma fundamentada.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 9. (ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA). La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado tendrá, las siguientes atribuciones: a) Recibir la documentación presentada por las y los postulantes, previa apertura de libros por Notario de Fe Pública. b) Elaborar el acta de cierre de registro y la nómina de las y los postulantes registrados. c) Verificar los requisitos habilitantes y emitir el listado de las y los postulantes habilitados e inhabilitados. d) Solicitar y recibir información de las entidades públicas, a objeto de verificar la veracidad de la información proporcionada por las y los postulantes. e) Conocer y resolver de manera fundamentada las impugnaciones presentadas dentro de los plazos y procedimiento establecido para dicho efecto. f) Realizar la evaluación y calificación de los méritos profesionales de las y los postulantes, conforme a criterios establecidos en la presente Ley. g) Custodiar la documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección. h) Precautelar que toda la fase de selección se desarrolle de manera transparente, en cumplimiento a los procedimientos establecidos. i) Inhabilitar a las y los postulantes por las causales establecidas en la presente Ley. j) Elaborar el informe final y la nómina ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.	ARTÍCULO 13. (ATRIBUCIONES).- La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado tendrá las siguientes atribuciones: a) Recibir la documentación presentada por las y los postulantes, previa apertura de libros <u>con la intervención del</u> Notario de Fe Pública <u>para su legalidad.</u> b) Elaborar el acta de cierre de registro y la nómina de las y los postulantes registrados. c) Verificar los requisitos habilitantes y emitir el listado de las y los postulantes habilitados e inhabilitados. d) Solicitar y recibir información de las entidades públicas, a objeto de verificar la veracidad de la información proporcionada por las y los postulantes. e) Conocer y resolver de manera fundamentada las impugnaciones <u>y recursos de revisión</u> presentadas dentro de los plazos y <u>el</u> procedimiento establecido para dicho efecto. f) Realizar la evaluación y calificación de los méritos profesionales de las y los postulantes, conforme a criterios establecidos en la presente Ley. g) Custodiar <u>bajo responsabilidad</u> la documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección. h) Precautelar <u>que el proceso</u> de selección se desarrolle de manera transparente, en cumplimiento a los procedimientos establecidos <u>en la presente Ley.</u> i) Inhabilitar a las y los postulantes por las causales establecidas en la presente Ley. j) Elaborar <u>y remitir</u> el informe final y la nómina de postulantes <u>seleccionados</u> a la Asamblea



k) Otras atribuciones administrativas necesarias para el desarrollo de la fase de selección.	Legislativa Plurinacional <u>para la designación de la o el Fiscal General del Estado.</u> k) <u>Las determinaciones de la Comisión Mixta de Justicia, Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, serán asumidos de manera escrita y oral indistintamente en sesiones permanentes por tiempo y materia.</u> l) Resolver de manera fundamentada la suspensión o reanudación de plazos previstos en la presente Ley. m) Otras atribuciones administrativas necesarias para el desarrollo de la etapa de selección.
---	---

En cuanto al ARTÍCULO 10. VOTACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa, y establecer el mandato constitucional previsto en el párrafo I del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 10. (VOTACIÓN). Para el proceso de selección de postulantes, todas las decisiones de la Comisión Mixta y del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán adoptadas por dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes.	ARTÍCULO 8. (VOTACIÓN).- Las decisiones <u>del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta en todo el proceso de selección y designación,</u> serán adoptadas por dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes <u>conforme establece el párrafo I del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.</u>

En cuando al ARTÍCULO 11. ETAPAS DEL PROCESO, se ha realizado modificaciones, toda vez que sus contenidos se refieren en si a la ETAPA DE SELECCIÓN, cuyas fases y cronogramas son las que se desarrollan en su contenido.

Asimismo, se ha complementado a cada una de las fases los tiempos o plazos para su ejecución. DEBIENDO REALIZARSE ESTA ETAPA DE SELECCIÓN EN EL PLAZO DE 45 DÍAS CALENDARIO.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
CAPÍTULO IV SECCIÓN PRIMERA DESARROLLO DEL PROCESO ARTÍCULO 11. (ETAPAS DEL PROCESO). I. El proceso de selección de postulantes a Fiscal General del Estado está compuesto por las siguientes etapas: 1) Convocatoria pública. 2) Presentación y recepción de postulantes. 3) Verificación de requisitos habilitantes.	SECCIÓN II ETAPA DE SELECCIÓN ARTÍCULO 17. (FASES Y CRONOGRAMA).- <u>La etapa de selección está compuesta por las siguientes fases y cronograma:</u> 1) <u>Publicación de la Convocatoria (1 día).</u> 2) <u>Presentación de Postulaciones (15 días).</u> 3) <u>Verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días).</u>

4) Publicación de los postulantes habilitados. 5) Impugnaciones. 6) Evaluación y calificación de méritos. 7) Evaluación oral y plan de trabajo. 8) Informe final de evaluación. 9) Designación. II. Las etapas del proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado se desarrollan de manera secuencial, ordenada y consecutiva, una vez culminadas no se revisarán ni se retrotraerán. III. Los plazos establecidos en la presente Ley y en la convocatoria se computarán en días calendario.	4) Publicación de los postulantes habilitados <u>e inhabilitados (1 día).</u> 5) <u>Presentación de Impugnaciones (2 días).</u> 6) <u>Resolución de Impugnaciones (4 días).</u> 7) <u>Notificación de Impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día).</u> 8) <u>Evaluación de méritos (4 días).</u> 9) <u>Presentación del Recurso de Revisión de Méritos (2 días).</u> 10) <u>Resolución del Recurso de Revisión de Méritos (4 días).</u> 11) <u>Notificación de Recurso de Revisión de Méritos (1 día)</u> 12) <u>Exámenes orales y exposición de Plan de Trabajo (5 días).</u> 13) <u>Aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (2 días).</u> II. Las fases de la etapa de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado se desarrollan de manera secuencial, ordenada y consecutiva, una vez culminadas no se revisarán ni se retrotraerán. III. Los plazos establecidos en la presente Ley y en la convocatoria se computarán en días calendario.
---	--

En cuanto al ARTÍCULO 12. INICIO DE LA FASE DE SELECCIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 12. (INICIO DE LA FASE DE SELECCIÓN). La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional establecerá en la convocatoria la fecha de inicio de recepción de postulaciones con lo que se inicia formalmente la selección, a partir del cual se computarán los plazos.	SUB SECCIÓN I <u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u> <u>ARTÍCULO 18. (INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN).</u>- <u>I.</u> La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional establecerá en la convocatoria, la fecha de inicio de recepción de postulaciones con lo que se inicia formalmente la selección, a partir del cual se computarán los plazos.



Una vez remitido el informe de la Comisión Mixta respecto a la convocatoria, la presidencia de la Asamblea Legislativa en el plazo de hasta tres (3) días deberá convocar a Sesión para su tratamiento específico.	II. Una vez remitido el informe de la Comisión Mixta respecto a la convocatoria, la presidencia de la Asamblea Legislativa deberá convocar a Sesión para su tratamiento específico <u>en el plazo máximo de tres (3) días</u> .
---	--

En cuanto al ARTÍCULO 13. CONVOCATORIA PÚBLICA, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 13. (CONVOCATORIA PÚBLICA).- I. La convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes. II. La convocatoria será publicada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Leyes y la presente ley , estableciendo las fechas en las que se desarrollará el proceso. III. La convocatoria será publicada por una sola vez en al menos tres (3) medios escritos de circulación nacional; y, de manera continua hasta la culminación del proceso en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.	ARTÍCULO 19. (CONVOCATORIA PÚBLICA).- I. La convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes. II. La convocatoria será publicada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado <u>y las Leyes vigentes</u> , estableciendo las fechas en las que se desarrollará el proceso. III. La convocatoria será publicada por una sola vez en tres (3) medios escritos de circulación nacional; y en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado- Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, <u>de manera continua hasta la culminación del proceso</u> .

En cuanto al ARTÍCULO 14. RECEPCIÓN DE POSTULANTES, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 14. (RECEPCIÓN DE POSTULACIONES).- I. Las y los postulantes deberán presentarse de manera individual y directa, presentará su postulación de acuerdo al formato pre establecido en sobre cerrado . II. La documentación podrá ser entregada por la o el postulante , una tercera persona o	SUB SECCIÓN II POSTULACIONES ARTÍCULO 20. (RECEPCIÓN DE POSTULACIONES).- I. Las y los postulantes <u>deberán presentar su postulación en sobre cerrado de manera directa, e individual, de acuerdo al formato pre establecido en la Convocatoria y la presente Ley</u> . II. <u>Excepcionalmente</u> , la documentación podrá ser <u>presentada por una tercera persona o</u>

mediante Courier, dentro del plazo establecido en la convocatoria.	mediante Courier, dentro del plazo establecido en la convocatoria.
--	--

En cuanto al ARTÍCULO 15. FORMA DE PRESENTACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 15. (FORMA DE LA PRESENTACIÓN). I. La postulación se presentará adjuntando copia de la cédula de identidad del postulante y carta de interés. II. Las y los postulantes de origen indígena originario campesino podrán declarar su auto identificación en su carta de postulación. III. Adjunto a la carta, se presentará en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido, así como el respaldo documentario correspondiente. La documentación dentro del sobre deberá estar foliada bajo responsabilidad de la o el presentante, la Comisión Mixta no será responsable de la falta o extravío de documentación. IV. El sobre cerrado deberá tener un rotulo con los siguientes datos: • Nombre completo. • Cédula de Identidad. • Número telefónico. • Dirección del domicilio. • Correo electrónico. • Cargo a la institución que postula. V. Las declaraciones juradas voluntarias ante Notaría de Fe Pública previstas en la presente ley, podrán realizarse en un solo actuado. VI. La postulación deberá presentarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir del día siguiente hábil a la publicación de la convocatoria. La recepción de las postulaciones se realizará en Libro de Actas notariado, hasta las 18:30 horas en día hábil, y hasta las 12:00 horas en día sábado y domingo. VII. Las postulaciones serán registradas en Libro de Actas notariado.	ARTÍCULO 21. (FORMA DE LA PRESENTACIÓN).- I. La postulación se presentará adjuntando copia de la cédula de identidad del postulante y carta de interés. II. Las y los postulantes de origen indígena originario campesino podrán declarar su auto identificación en su carta de postulación. III. Adjunto a la carta, se presentará en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido, <u>adjuntando la documentación</u> de respaldo correspondiente. La documentación dentro del sobre deberá estar foliada bajo responsabilidad <u>del postulante</u>. La Comisión Mixta no será responsable de la falta o extravío de documentación <u>por incumplimiento de este</u>. IV. El sobre cerrado deberá tener un rotulo con los siguientes datos: • Nombre completo. • Cédula de Identidad. • Número telefónico y/o celular. • Dirección del domicilio. • Correo electrónico. • Cargo a la institución que postula. V. Las declaraciones juradas voluntarias ante Notaría de Fe Pública previstas en la presente ley, podrán realizarse en un solo actuado. VI. La postulación deberá presentarse dentro <u>del plazo establecido en la presente Ley</u>, a partir del día siguiente hábil a la publicación de la convocatoria. La recepción de las postulaciones se realizará en libro de actas notariado, hasta las 18:30 <u>p.m.</u>, en día hábil, y <u>los días sábado y domingo</u> hasta las 12:00 (medio día). VII. Vencido el plazo de postulación, la Comisión Mixta elaborará Actas de Cierre del libro en presencia de Notario de Fe Pública.

VIII. Vencido el plazo de postulación, la Comisión Mixta elaborará Actas de Cierre del libro en presencia de Notario de Fe Pública.

En cuanto al ARTÍCULO 16. NOMINA DE POSTULANTES, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 16. (NÓMINA DE POSTULANTES). I. Finalizada la etapa de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a elaborar la nómina en orden alfabético de todas las postulaciones recibidas verificando los datos de identificación correctamente de acuerdo a la Cédula de Identidad. II. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado- Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.	ARTÍCULO 22. (NÓMINA DE POSTULANTES).- I. Finalizada la <u>fase</u> de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a elaborar la nómina en orden alfabético verificando los datos de identificación correctamente de acuerdo a la Cédula de Identidad. II. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

En cuanto al ARTÍCULO 17. SESIÓN PERMANENTE, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 17. (SESIÓN PERMANENTE). I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, instalará sesión permanente por tiempo y materia de manera presencial sin perjuicio del trabajo a desarrollar por los Asambleístas suplentes en coordinación con su titular, desde el cierre de la recepción de postulaciones hasta la aprobación del informe final de evaluación a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. II. Queda garantizado el carácter público y la transparencia del proceso de selección. III. La ciudadanía podrá presenciar la Sesión de la Comisión Mixta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.	SUB SECCIÓN III VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS HABILITANTES ARTÍCULO 23. (SESIÓN PERMANENTE).- La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, instalará Sesión permanente por tiempo y materia de manera presencial <u>conformada únicamente por asambleístas titulares,</u> desde el cierre de la recepción de postulaciones, hasta la aprobación del informe final de evaluación <u>y remisión</u> a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. <u>Sin perjuicio del trabajo a desarrollar por los Asambleístas suplentes.</u>

En cuanto al ARTÍCULO 18. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 18. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS). Realizada la publicación de la nómina de postulantes registrados, y finalizada la etapa de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a la apertura de los sobres para iniciar con la verificación de requisitos, de acuerdo al orden de presentación en cada libro notariado, dentro del plazo máximo de seis (6) días calendario.	ARTÍCULO 24. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS). - Realizada la publicación de la nómina de postulantes registrados, <u>una vez</u> finalizada la etapa de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a la apertura de los sobres para iniciar la verificación de requisitos, <u>conforme</u> al orden de presentación en cada libro notariado.

En cuanto al ARTÍCULO 19. REQUISITOS COMUNES, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa y complementaciones con la finalidad de que la documentación presentada por las y los postulantes sea ACTUALIZADAS y que tengan plena validez conforme lo establece la normativa legal vigente.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 19. (REQUISITOS COMUNES). En el marco del artículo 227 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, las y los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado deben cumplir los siguientes Requisitos Comunes establecidos:	ARTÍCULO 25. (REQUISITOS COMUNES). - En el marco del artículo 227 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, las y los postulantes <u>al cargo de</u> Fiscal General del Estado deben cumplir los siguientes Requisitos Comunes establecidos <u>en la Constitución política del Estado:</u>

REQUISITOS COMUNES	DOCUMENTO DE RESPALDO	PROPUESTA REQUISITOS COMUNES	PROPUESTA DOCUMENTO DE RESPALDO
1 Contar con nacionalidad boliviana, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Fotocopia simple de Cédula de Identidad.	1 Contar con nacionalidad boliviana, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2 Haber cumplido con los deberes militares (solo varones), establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Libreta de Servicio Militar o Pre Militar en original, o fotocopia legalizada o certificación emitida por el Ministerio de Defensa.	2 Haber cumplido con los deberes militares establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado (<u>solo varones</u>).	Libreta de Servicio Militar o Pre Militar en original o fotocopia legalizada y/o certificación <u>actualizada</u> emitida por el Ministerio de Defensa.
3 No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado <u>vigente</u> .	3 No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado, <u>actualizada a la fecha de presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.</u>
4 No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original de registro de antecedentes penales del REJAP, vigente.	4 No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	<u>Certificado original de registro de antecedentes penales(REJAP), actualizada a la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.</u>
5 No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su	Certificado original de No Violencia-CENVI, original, presentado por la o el postulante, vigente.	5 No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su	Certificado original de No Violencia (CENVI), original <u>actualizada a la fecha de la presentación para la</u>



familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, de conformidad al artículo 13 de la Ley N° 348.		familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, de conformidad al artículo 13 de la Ley N° 348.	<u>postulación al cargo de Fiscal General del Estado.</u>
6 Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Certificado Original emitida por el Órgano Electoral Plurinacional vigente.	6 Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	Certificado Original <u>actualizada a la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado</u> , emitida por el Órgano Electoral Plurinacional.
7 Hablar al menos dos idiomas oficiales del país, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	El Segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por el Estado, en el marco de la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012 y el Decreto Supremo 2477 de 5 de agosto de 2015.	7 Hablar al menos dos idiomas oficiales del país, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	El segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por el Estado, <u>de conformidad a la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012; Decreto Supremo N° 2477 de 5 de agosto de 2015 y Decreto Supremo N° 4566 de 11 de agosto de 2021.</u>
8 No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado.	▪ Declaración Jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.	8 No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 236 y 239 de la Constitución Política del Estado.	▪ Declaración Jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.
9 No haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado, de conformidad al artículo 228 de la Constitución Política del Estado.	▪ Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública.	9 No haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado, de conformidad al artículo 228 de la Constitución Política del Estado.	▪ Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.

En cuanto al ARTÍCULO 20. REQUISITOS ESPECÍFICOS, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

Se ha complementado en la redacción original, que el documento válido para acreditar la experiencia profesional deberá señalar inicio, conclusión laboral y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales y derecho constitucional.

Asimismo, se ha realizado complementación al texto original relacionado a las áreas de especialidad o experiencia que deber tener las y los postulantes, siendo estas al área de las ciencias penales y derecho constitucional como las únicas válidas para acreditar el cumplimiento del requisito específico.

Finalmente, se ha complementado como requisito específico, lo presentación de una PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO al momento de la postulación.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 20. (REQUISITOS ESPECÍFICOS). En el marco del artículo 227 párrafo II de la Constitución Política del Estado, las y los postulantes a Fiscal General del Estado deben cumplir los siguientes Requisitos Específicos:	ARTÍCULO 26. (REQUISITOS ESPECÍFICOS). <u>Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos:</u>



REQUISITOS COMUNES	DOCUMENTO DE RESPALDO	PROPUESTA REQUISITOS COMUNES	PROPUESTA DOCUMENTO DE RESPALDO
1 Haber cumplido treinta (30) años, al momento de postulación, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado y artículo 29 de la Ley N° 260.	Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.	1 Haber cumplido treinta (30) años, al momento de postulación, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado y artículo 29 de la Ley N° 260.	Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2 No tener militancia en alguna organización política, de conformidad, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original emitida por el Órgano Electoral.	2 No tener militancia en <u>ninguna</u> organización política, de conformidad, al artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original <u>actualizada</u> emitida por el Órgano Electoral <u>Plurinacional</u>.
3 Tener Título profesional a nivel licenciatura en derecho, por un mínimo de ocho (8) años a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	Original o Fotocopia legalizada del Título Profesional en Provisión Nacional.	3 Tener Título profesional a nivel licenciatura en derecho, con un mínimo de ocho (8) años a partir <u>de la emisión</u> del título en provisión nacional, de conformidad a los artículo 182 y <u>227</u> de la Constitución Política del Estado.	<u>Título Profesional en Provisión Nacional</u> Original o Fotocopia legalizada <u>actualizada</u>.
4 Contar con experiencia profesional de al menos ocho (8) años acreditados en el desempeño de funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado y artículo 29 de la Ley N° 260 .	Hoja de vida impresa y en forma digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original.	4 contar con experiencia profesional de al menos ocho (8) años acreditados en el desempeño con honestidad y ética en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria <u>en el área de las ciencias penales y derecho constitucional</u> a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo <u>227</u> de la Constitución Política del Estado.	Hoja de vida impresa y en formato digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada <u>actualizada</u> o certificación original, <u>la documentación que acredite la experiencia profesional deberá señalar inicio, conclusión laboral y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales y derecho constitucional</u>.
		Tener formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional de conformidad al artículo <u>227</u> de la Constitución Política del Estado.	- Original o copia legalizada del título, diploma o certificado, <u>que acredite la formación profesional especializada</u>. <u>Los títulos emitidos en el exterior, para su valoración, deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial 0548/2023 de 30 de junio de 2023.</u>
5 No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original de antecedentes disciplinas emitido por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado.	5 No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado de conformidad al artículo <u>227</u> de la Constitución Política del Estado.	Certificado original actualizado de antecedentes disciplinarios emitidos por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, <u>para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado</u>.
6 No haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la Comisión de delitos contra la unidad del Estado, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.	6 No haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.
7 No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.	7 No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.



		Propuesta de Plan de Trabajo	▪ Documento en físico y digital.
--	--	------------------------------	----------------------------------

En cuanto al ARTÍCULO 21. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICO, se ha realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 21. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS). I. Publicada la nómina de postulantes registrados, la Comisión Mixta, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos en el formulario correspondiente, en el plazo previsto en el artículo 19 de la presente Ley. II. A la conclusión de la verificación de requisitos, la Comisión Mixta elaborará el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas, distinción de género y auto identificación.	ARTÍCULO 27. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS). - I. Publicada la nómina de postulantes registrados, la Comisión Mixta, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos en el formulario correspondiente, en el plazo previsto en el artículo <u>17</u> de la presente Ley. II. A la conclusión de la verificación de requisitos, la Comisión Mixta elaborará el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas, <u>con</u> distinción de género y auto identificación.

En cuanto al ARTÍCULO 22. SOLICITUD DE INFORMACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 22. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN). I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, podrá solicitar información a las entidades públicas o privadas pertinentes, a fin de verificar la información proporcionada por las y los postulantes, al efecto se adjuntará copia de la cédula de identidad de los postulantes. II. En un plazo máximo de dos (2) días calendario, las referidas entidades deberán remitir el informe a la Comisión Mixta, para su contrastación con la información proporcionada por las y los postulantes, caso contrario se iniciará procesos correspondientes. III. Las entidades públicas y privadas están obligadas a autorizar el ingreso a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para la verificación de los antecedentes que cursan en sus respectivos bases de datos.	ARTÍCULO 28. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN).- I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, <u>en cualquier etapa o fase del proceso</u> podrá solicitar información a las entidades públicas o privadas pertinentes, a fin de verificar la información proporcionada por las y los postulantes. II. En un plazo máximo de dos (2) días calendario, las referidas entidades deberán remitir el informe a la Comisión Mixta para su <u>comprobación</u> con la información proporcionada por las y los postulantes, <u>bajo alternativa de iniciarse</u> los procesos correspondientes conforme a Ley. III. Las entidades públicas y privadas, están obligadas a autorizar el ingreso de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, para la verificación de los antecedentes que cursan en la <u>base de datos correspondientes a las y los postulantes.</u>

En cuanto al ARTÍCULO 23. DE LA INHABILITACIÓN, se ha realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa y se ha suprimido el inciso c) por ser idéntica redacción con el inciso d).

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 23. (DE LA INHABILITACIÓN). Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de selección en los siguientes casos: a) La no presentación de algunos de los requisitos comunes o específicos exigidos. b) El no cumplimiento de alguno de los requisitos comunes o específicos exigidos. c) Si en cualquier momento del proceso se evidencia o se desvirtúa el incumplimiento de requisitos comunes o específicos exigidos. d) Si en cualquier momento de la selección a cargo de la Comisión Mixta o del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por información y/o documentación recibida con posterioridad se evidencia e incumplimiento de un requisito.	ARTÍCULO 29. (CAUSALES DE INHABILITACIÓN).- Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de selección y <u>designación</u> en los siguientes casos: a) La no presentación de algunos de los requisitos comunes o específicos exigidos <u>al momento de la postulación</u>. b) El no cumplimiento de alguno de los requisitos comunes o específicos <u>exigidos en la fase de verificación</u>. c) Si en cualquier momento <u>de la selección y designación a cargo de la Comisión Mixta o del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se evidenciara</u> el incumplimiento de los requisitos exigidos <u>en la presente Ley</u>.

En cuanto al ARTÍCULO 24. PUBLICACIÓN DE HABILITACIÓN E INHABILITACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 24. (PUBLICACIÓN DE HABILITACIONES E INHABILITACIONES). I. Concluida la etapa de verificación de requisitos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional publicará la lista de las o los postulantes habilitados e inhabilitados, en al menos tres (3) medios de comunicación escritos de alcance nacional por una (1) sola vez. En las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. II. La hoja de vida de las y los postulantes habilitados será publicada en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa	ARTÍCULO 30. (PUBLICACIÓN DE HABILITACIONES E INHABILITACIONES).- I. Concluida la etapa de verificación de requisitos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, publicará la lista de las y los postulantes habilitados e inhabilitados <u>por una (1) sola vez</u> en tres (3) medios de comunicación escritos de alcance nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. II. La hoja de vida de las y los postulantes habilitados será publicada en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa



Plurinacional, de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.	Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.
---	---

En cuanto al ARTÍCULO 25. IMPUGNACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

Asimismo, a efectos de garantizar el derecho a la defensa de las y los postulantes ante la impugnación a su habilitación por un tercero, se ha complementado la previsión que; se notificara al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp), quienes en el plazo de dos (2) días a partir de la notificación, podrán presentar en su defensa los argumentos y documentación pertinente ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Toda vez que no se tiene previsto el recurso de revisión para esta fase del proceso de selección.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 25. (IMPUGNACIÓN). I. La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, a solicitud escrita del postulante proporcionará una copia legalizada del formulario de verificación de requisitos impresos o en formato digital y otra documentación presentada. II. Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de días cuatro (4) días de la publicación previsto en la presente Ley, adjuntando prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación. III. Las impugnaciones se presentarán después de la publicación en medio de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas y ante la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. IV. Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los Asambleístas de la Cámara de Diputados y Senadores, podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea, dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp). V. Las impugnaciones de las personas citadas en el párrafo anterior, deben plantearse de manera individualizada por cada postulante y en distintos documentos, no pudiendo impugnarse en una sola nota a varios postulantes.	<u>SUB SECCIÓN IV</u> <u>IMPUGNACIONES</u> <u>ARTÍCULO 31. (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION).</u> I. La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, a solicitud escrita del postulante proporcionará una copia legalizada del formulario de verificación de requisitos impresos o en formato digital. II. Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de <u>dos (2) días después</u> de la publicación <u>prevista</u> en la presente Ley, adjuntando prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación. III. Las impugnaciones <u>de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas</u> se presentarán después de la publicación, <u>a través</u> de un medio escrito ante la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, <u>sea en físico o vía electrónica, con las formalidades establecidas en la convocatoria.</u> IV. Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los Asambleístas de la Cámara de Senadores y <u>Diputados</u>, podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp), <u>quienes en el plazo de dos (2) días a partir de la notificación, podrán presentar en su defensa los argumentos y documentación pertinente ante la Comisión</u>



VI. No podrán impugnar los miembros de la Comisión Mixta encargada del proceso de selección, sean titulares o adscritos.	<u>Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.</u> V. Las impugnaciones de las personas citadas en el párrafo anterior, deben plantearse de manera individualizada por cada postulante y en distintos documentos, no pudiendo impugnarse en <u>un solo documento</u> a varios postulantes. VI. No podrán impugnar los miembros de la Comisión Mixta encargada del proceso de selección, sean titulares o adscritos.
--	--

En cuanto al ARTÍCULO 26. RESOLUCIONES DE IMPUGNACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 26. (RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIÓN). I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, posterior a la presentación de la impugnación, resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación, mediante Resolución fundamentada, en el plazo de tres (4) días . II. Las Resoluciones de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado <u>deben</u> ser resueltas por dos tercios de los Asambleístas presentes. III. Las listas de postulantes habilitados e inhabilitados después de la etapa de impugnación serán publicadas en al menos un (1) medio de comunicación escrito de circulación nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.	ARTÍCULO 32. (PLAZO PARA RESOLUCIÓN).- I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, posterior a la presentación de la impugnación, resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación, mediante Resolución fundamentada en el plazo <u>de cuatro (4) días</u> . II. Las impugnaciones presentadas ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, <u>deberán</u> ser resueltas por dos tercios de los Asambleístas presentes. III. Las listas de postulantes habilitados e inhabilitados después de la etapa de impugnación, serán publicadas en un (1) medio de comunicación escrito de circulación nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

En cuanto al ARTÍCULO 27. RECURSO DE REVISIÓN, se ha modificado totalmente. Se suprime el RECURSO DE REVISIÓN en la FASE DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS.

Se cambia la redacción para que el RECURSO DE REVISIÓN DE MÉRITOS, este previsto para su aplicación en la FASE DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS. Esto con la finalidad de garantizar el derecho de impugnar o recurrir del postulante en otra fase del proceso como es el de evaluación, en la cual el postulante puede considerar que su evaluación ha sido incorrecta, indebida, discrecional e injusta, por lo cual puede hacer uso de este recurso.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
--------------------------------	---------------------------



ARTÍCULO 27. (RECURSO DE REVISIÓN).-

~~I. La o el postulante que crea verse afectado con la resolución que resuelva la impugnación, podrá interponer el recurso de revisión en el plazo de cinco (5) días calendario, adjuntando prueba idónea preconstituida ante la comisión que resolvió la impugnación, la cual deberá remitir en el día a la comisión mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral.~~

~~II. La Comisión Mixta revisora resolverá en el plazo de tres (3 días) el recurso de revisión. Su resolución causará estado, contra la cual no se admite recurso ulterior.~~

~~III. Las listas de postulantes habilitados e inhabilitados después de la etapa del recurso de alzada, serán publicadas en al menos un (1) medio de comunicación escrito de circulación nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.~~

ARTÍCULO 34. (RECURSO DE REVISIÓN DE MÉRITOS).-

Las y los postulantes habilitados, presentarán su recurso de revisión de méritos en el plazo de dos(2) días, acompañando prueba idónea y que criterio de evaluación no se hubiese valorado correctamente, la misma que será resuelta en sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en el plazo de cuatro (4) días.

En cuanto al ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa. Asimismo, con la finalidad de que la aplicación de los criterios de evaluación sea más objetiva y claramente delimitada, se ha establecido PARAMETROS DE CALIFICACIÓN máximo y mínimo en cada criterio de evaluación. Por otro lado, se ha delimitado que ha experiencia profesional y especialidad sujeta a calificación será las que correspondan a las áreas de las ciencias penales y derecho constitucional. Se ha cambiado la calificación máxima asignada para cada criterio de evaluación, con la finalidad de que haya un equilibrio entre la evaluación meritocrática y cognitiva.

Por último, se ha establecido contados mínimos que debe tener las propuestas de plan de trabajo presentadas por las y los postulantes.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
SUB SECCIÓN V EVALUACIÓN DE MÉRITOS ARTÍCULO 28. (ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS). I. Las postulantes habilitadas pasarán a la evaluación de méritos. II. La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de doscientos (200) puntos, conforme a lo siguiente:	SUB SECCIÓN V EVALUACIÓN DE MÉRITOS ARTÍCULO 33. (ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS).- <u>I. Las y los postulantes</u> habilitadas pasarán a la evaluación de méritos. II. La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de doscientos (200) puntos, conforme a lo siguiente:



	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	DOCUMENTOS DE RESPALDO	Puntaje máximo		CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Documentos de respaldo	Puntaje máximo
1ra	Evaluación de la experiencia profesional 1 Cátedra universitaria 5 pts. 2 Ejercicio profesional 30 pts. De ocho (8) a quince años 15 pts. Más de quince (15) años 30 pts. 3-Función Judicial y/o Ministerio Público, 15 pts.	Certificaciones originales emitidas por las instituciones donde desempeñados sus funciones. Contratos, informes o productos de asesoramiento o consultoría. Reportes de registros oficiales de la páginas web de los distintos Tribunales judiciales y/o Ministerio Público.	50 pts.	1ra	EVALUACIÓN DEL EJERCICIO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA CIENCIAS PENALES Y DERECHO CONSTITUCIONAL. 1. Cátedra universitaria 8 pts. -De 6 meses a 1 año 1 pts. -1 año un día a 2 años 2 pts. -2 años un día a 3 años 3 pts. -3 años un día a 4 años 4 pts. -4 años un día a 6 años 6 pts. -6años un día adelante 8 pts. 2.- Ejercicio profesional. 30 pts. -De 8 a 10 años 10 pts. -De 10 a 15 años 15 pts. -De 15 a 20 años 20 pts. -De 20 en adelante 30 pts. 3.- Experiencia profesional específica: Función Judicial y/o Función Fiscal; trabajos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional 20 pts. -1 a 2 años 4 pts. -2 años un día a 4 años 6 pts. -4 años un día a 6 años 8 pts. -6 años un día a 8 años 10 pts. -8 años un día a 10 años 12 pts. -10 años un día a 12 años 15 pts. -12 en adelante 20 pts. 4.- Experiencia comprobada como Autoridad Indígena Originaria Campesina 2 pts.	Certificaciones originales emitidas por las instituciones donde desempeñaron sus funciones, que detalle la fecha de inicio, conclusión, funciones desarrolladas, carga horaria. Reportes de registros oficiales de las páginas web de los distintos Tribunales judiciales y/o Ministerio Público. Acta de posesión original o legalizada otorgada por los representantes actuales de la comunidad correspondiente.	60pts.
3ra	Producción intelectual -Libros publicados en área de estudios y especialización, registrados en el Servicio Nacional de propiedad intelectual (SENAPI) 3 pts. (por cada libro adicional 1 pts hasta el máximo de 5 pts.) -Artículos científicos indexados o	Producción original elaborada.	10 pts.		<u>PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS PENALES Y DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.</u> -Libros publicados y registrados en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y/o, Depósito Legal, así como los del ISBN. 4 pts. (por cada libro adicional 2 puntos). -Artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. 2 pts. (por cada artículo adicional 1 punto).	Producción original elaborada. La sumatoria de ambos criterios de calificación solo obtendrán como calificación máxima 10 puntos, toda vez que son complementarias.	10 pts.

	arbitrados en revistas nacionales e internacionales 3-pts. (por cada artículo adicional 1 pts. Hasta el máximo de 5 pts.)					
4ta	Evaluación Oral (95 pts.) Plan de trabajo (5 pts.)		100 pts.			
	totales		200 pts.		<u>Total de méritos</u>	<u>120 pts.</u>
					El plan de trabajo	80 pts.
					<u>El examen oral se rendirá sobre 10 preguntas, cada una será calificada sobre siete (7) puntos. (70 PTS.)</u> <u>La o postulante expondrá su propuesta de Plan de Trabajo cuya calificación máxima es de diez (10) puntos. (10 PTS.)</u> Contenidos mínimos referenciales: <u>1. Formulación de la política de persecución penal.</u> <u>2. acciones sobre organización criminal y DDHH.</u> <u>3. Acciones de institucionalización de cargos fiscales y administrativos.</u> <u>4. Acciones sobre Gestión Fiscal y Modernización.</u> <u>5. Formulación de política de lucha contra la corrupción.</u>	
					Totales	200 pts.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
III. La etapa de evaluación de méritos se realizada en el plazo máximo de hasta cinco (5) días.	III. La etapa de evaluación de méritos se realizará en el plazo máximo de <u>cuatro (4) días.</u>
IV. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido. La Presidencia de la Comisión Mixta tendrá un registro	IV El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido en las <u>páginas web</u> y redes sociales de la Vicepresidencia del



audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea junto al Informe Final de Evaluación.	<u>Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.</u> La Presidencia de la Comisión Mixta tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea junto al Informe Final de Evaluación.
--	--

En cuanto al ARTÍCULO 30 FASE DE EVALUACIÓN ORAL Y PLAN DE TRABAJO, se ha realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa. Asimismo, se ha establecido que las preguntas serán cerradas de opción múltiple. Por otro lado, se ha modificado que la cantidad de preguntas serán 10 para cada postulante, con un valor de 7 puntos cada uno, hasta un máximo de 70 puntos.

Finalmente, se ha mostrado el baremo de calificación de la propuesta del Plan de Trabajo.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 30. (FASE DE EVALUACIÓN ORAL Y PLAN DE TRABAJO). I. La cuarta etapa comprende dos (2) criterios de evaluación (1. Evaluación oral y 2. Plan de trabajo), no excluyente entre sí. Se realizará en ambientes del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la fecha, hora y lugar se publicarán en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, al menos dos (2) días antes de su realización por cada postulante. II. La batería de preguntas serán elaboradas por facultades de Derecho de Universidades Públicas y Privadas acreditadas y Colegios Nacionales de Abogados. III. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la Comisión Mixta, las que serán depositadas en un ánfora, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar cinco (5) bolillos. Tendrá un tiempo máximo de cinco (5) minutos para desarrollar cada respuesta. IV. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 19 puntos haciendo un total de 95 puntos, que será calificada por la Comisión Mixta.	SUB SECCIÓN VI EXAMEN ORAL Y PLAN DE TRABAJO <u>ARTÍCULO 35. (EVALUACIÓN ORAL Y PLAN DE TRABAJO).-</u> I. Esta fase se encuentra comprendida en dos 2 criterios de evaluación 1. Evaluación oral y 2. Plan de trabajo, no excluyentes entre sí. El <u>cronograma de evaluación</u> se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, al menos dos (2) días antes de su realización por cada postulante. II. La batería de preguntas y <u>respuestas</u> serán elaboradas por las facultades de Derecho de <u>las</u> Universidades Públicas y Privadas acreditadas, <u>Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado</u> y Colegios de Abogados. <u>Las preguntas serán de tipo cerradas (opción múltiple).</u> III. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la Comisión Mixta, las que serán depositadas en un ánfora, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar <u>diez (10) bolillos</u> y tendrá un tiempo máximo de tres (3) minutos para desarrollar cada respuesta. IV. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 7 puntos haciendo un total



V. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, evaluará la exposición del plan de trabajo a cada postulante habilitado/habilidad quienes deberán realizar una exposición por un máximo de diez (10) minutos, con los siguientes criterios:	de 70 puntos, que será calificada por la Comisión Mixta. V. <u>Con la finalidad de tener constancia de las respuestas orales, antes de iniciar con la evaluación se entregará un formulario al postulante para registre las mismas. El postulante deberá decir de manera oral su respuesta y posteriormente entregar el formulario señalado debidamente firmado.</u> VI. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, evaluará la exposición del plan de trabajo de cada postulante habilitada/habilitada quienes deberán realizar una exposición por un máximo de diez (10) minutos, con los siguientes criterios:
---	---

TEXTO ORIGINAL PL N°119/2023-2024

Criterio	Categoría	Excelente	Bueno	Regular
Exposición	Propuesta de Plan de Trabajo	5 pts.	3 pts.	2 pts.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Criterio	Categoría	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Exposición	Propuesta de Plan de Trabajo	10 pts.	7pts.	4 pts.	0 pts.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
V. <u>Con la finalidad de tener constancia de las respuestas orales, antes de iniciar con la evaluación se entregará un formulario al postulante para registre las mismas. El postulante deberá decir de manera oral su respuesta y posteriormente entregar el formulario señalado debidamente firmado.</u> VI. La etapa concluirá hasta cinco (5) días después de finalizada la evaluación de méritos.	VII. <u>La fase concluirá hasta cinco (5) días después de finalizada la evaluación de méritos, exámenes orales y exposición de la propuesta de Plan de Trabajo.</u>

	VIII. El plan de trabajo será firmado por la o el postulante y tendrá carácter de declaración jurada para efecto de seguimiento posterior.
--	--

En cuando al ARTÍCULO 31. ÁREAS TEMÁTICAS, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 31. (ÁREAS TEMÁTICAS).	ARTÍCULO 36. (ÁREAS TEMÁTICAS).-
La evaluación será elaborada con base en la siguiente temática:	<u>El banco de preguntas para los exámenes orales serán elaborados en base a las siguientes áreas temáticas:</u>
a) Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional.	a) Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional.
b) Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Investigación Criminal.	b) Derecho Penal, Derecho Procesal Penal.
c) Investigación Criminal, Criminología Criminalística y Régimen penitenciario.	c) Investigación Criminal.
d) Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.	d) Política Criminal, Criminología, Criminalística y Régimen penitenciario.
e) Derechos Humanos.	e) Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.
f) Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento.	f) Régimen Disciplinario del Ministerio Público.
g) Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; Ley N° 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; Código Niña. Niño, Adolescente (Sistema Penal para Adolescentes); Ley 004; Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz; Ley N° 045; Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación; Ley N° 1008-Título II "Sustancias Controladas"; y Ley N° 913 de 16 de marzo de 2017.	g) Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento. h) Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. i) Ley N° 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; Código Niña. Niño, Adolescente (Sistema Penal para Adolescentes). j) Ley 004, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. k) Ley N° 045, Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. l) Ley N° 1008-Título II "Sustancias Controladas"; y.



	m) Ley N° 913 de 16 de marzo de 2017, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.
--	---

En cuanto al ARTÍCULO 32. INFORME DE EVALUACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa. Asimismo, se modificó que la nota mínima para pasar a la etapa de designación es 130 puntos.

Por otro lado, se ha establecido que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una lista de un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) postulantes poseedores de las mejores notas, para la designación del o la Fiscal General del Estado.

II. Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda del número de postulantes.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 32. (INFORME DE EVALUACIÓN). I. Para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los postulantes deben obtener una nota igual o mayor a 140 puntos acumulados. II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, <u>elaborará y aprobará el informe de evaluación, en un plazo máximo de un (1) día de finalizada la etapa de evaluación oral. El informe deberá incluir los antecedentes generales del proceso y el listado en orden alfabético, de las personas que cumplan los requisitos para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se anexará los actos e informes de las etapas previas.</u> III. La nómina de postulantes que pasan a elección en la Asamblea Legislativa Plurinacional se publicará en las páginas Web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la	ARTÍCULO 37. (INFORME DE EVALUACIÓN).- I. Para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los postulantes deben obtener una nota igual o mayor a <u>130</u> puntos acumulados. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, <u>elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una lista de un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) postulantes poseedores de las mejores notas, para la designación del o la Fiscal General del Estado.</u> II. <u>Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda del número de postulantes.</u> III. <u>La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elaborará y aprobará el informe de selección en un plazo máximo de dos (2) días de finalizada la etapa de evaluación oral. El informe deberá incluir los antecedentes generales del proceso</u>

Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados: IV. El Informe de evaluación será remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de un (1) día, después de aprobada.	y el listado en orden alfabético de las y los postulantes que cumplan los requisitos para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se anexarán los actos e informes de las fases previas. IV. <u>La nómina de postulantes</u> remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se publicará en las páginas web y <u>redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.</u> V. El Informe de selección será remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de un (1) día, después de aprobada.
--	---

En cuanto al ARTÍCULO 33. VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa. Asimismo, se ha establecido que el PLAZO MÁXIMO PARA LA ETAPA DE DESIGNACIÓN ES DE 10 DÍAS.

Por otro lado, se ha establecido que, en caso de dar lugar a una tercera votación se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 30 asambleístas, en caso de no lograr la designación, la votación continua cuantas veces corresponda hasta la designación de la o el Fiscal General del Estado.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 33. (VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN). I. Recibido el Informe de evaluación de la Comisión Mixta, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo máximo de 48 horas, convocará a Sesión de la Asamblea, para la designación por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes a través del voto por escrutinio. II. Si en la primera votación de la Sesión no se obtiene el número necesario para la designación, se dará a una siguiente la votación. En caso de dar lugar a una tercera o siguientes votaciones se excluirán de las boletas de votación quienes no hayan recibido una votación de al menos 20 asambleístas.	<u>SECCIÓN II</u> <u>ETAPA DE DESIGNACIÓN</u> <u>ARTÍCULO 38. (VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN).</u> I. Recibido el Informe de evaluación de la Comisión Mixta, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo máximo de 48 horas convocará a Sesión de la Asamblea <u>Legislativa Plurinacional</u>, para la designación <u>de la o el Fiscal General del Estado</u> por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes. II. <u>La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá desarrollar la fase de designación de la o el Fiscal General del Estado en el plazo máximo de diez (10) días.</u> III. Si en la primera votación de la Sesión no se obtiene el número necesario para la designación de la a el Fiscal General del Estado, se dará paso a una siguiente votación. Se excluirán de las boletas de votación a quienes

	no hayan recibido una votación de al menos 20 asambleístas. <u>En caso de dar lugar a una tercera votación se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 30 asambleístas, en caso de no lograr la designación, la votación continuara cuantas veces corresponda hasta la designación de la o el Fiscal General del Estado.</u>
--	---

En cuanto al ARTÍCULO 34. POSESIÓN DEL CARGO, se han realizado modificaciones de redacción por Técnica Legislativa.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 34. (POSESIÓN DEL CARGO). I. <u>Después de la designación, la o el Fiscal General del Estado</u> será posesionada o posesionado por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cumplimiento del artículo 26 de la Ley N° 260-Ley Orgánica del Ministerio Público. II. Si la persona designada como Fiscal General del Estado fuera servidora o servidor público o desempeñe algún cargo en el sector privado, antes de su posesión acreditará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la renuncia al cargo anterior con documentación en original.	ARTÍCULO 39. (DE LA POSESIÓN).- I. <u>La o el Fiscal General del Estado</u> será posesionada o posesionado por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público. II. Si la persona designada como Fiscal General del Estado fuera servidora o servidor público o desempeñe algún cargo en el sector privado, antes de su posesión acreditará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la renuncia al cargo anterior <u>con documentación</u> en original.

Se ha incorporado como NUEVO ARTÍCULO, la DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA, que únicamente será procedente si ningún postulante alcanza la puntuación mínima para pasar a la etapa de designación, correspondiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional emita NUEVA CONVOCATORIA.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	ARTÍCULO 40. (DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA).- I. <u>Se declarará desierta cuando las y los postulantes habilitados no hayan obtenido el puntaje mínimo requerido para pasar a la etapa de designación.</u> II. <u>La Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de los asambleístas presentes, declarará desierta la convocatoria, previo informe fundamentado de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, correspondiendo la emisión y aprobación de nueva convocatoria por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en sujeción a la presente Ley.</u>

Se ha incorporado como NUEVO ARTÍCULO, la DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN a efecto de precisar que documentación debe ser devuelta y que otra deber quedar en archivo.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	ARTÍCULO 41 (DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN).- I. <u>Toda la documentación del proceso de selección y designación será inventariada y remitida a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto al Informe de Evaluación, hasta el quinto día siguiente a la culminación del proceso de selección, excepto los documentos de respaldo consistentes en curriculum vitae presentados en original o copia legalizada por los postulantes, de los cuales solo se remitirá un detalle.</u> II. <u>La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, previa solicitud del postulante o persona apoderada, deberá devolver los documentos que hubieren sido presentados en original por las y los postulantes, en cuyo caso quedará acta de entrega y escaneo digital para su archivo.</u>

En cuanto a LA DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA, se la ha eliminado y reemplazado por un nuevo texto, toda vez que sus contenidos ya están insertos en los artículos anteriores del Proyecto de Ley.

Se establece que el proceso de selección y designación debe desarrollarse en el marco de los plazos establecidos en la presente ley, a los fines de garantizar la posesión de la o el nuevo Fiscal General del Estado. Vale decir que la designación debe realizarse hasta antes del 23 de octubre de 2024, siendo la fecha para posesionar al nuevo Fiscal General del Estado.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DISPOSICIONES ADICIONAL ÚNICA.- I. La documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección y designación estará bajo custodia de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. II. Toda la documentación del proceso de selección y designación será inventariada y remitida a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto con el Informe de Evaluación, hasta el quinto día siguiente a la culminación del proceso de selección, excepto los documentos de respaldo del curriculum vitae presentados en original o copia legalizada, por	DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA.- <u>El proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, deberá desarrollarse en el marco de los plazos establecidos en la presente ley, a los fines de garantizar la posesión de la o el nuevo Fiscal General del Estado.</u>



los postulantes, de los cuales solo se remitirá un detalle. III. La Presidencia de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, deberá devolver los documentos de respaldo del curriculum vitae que hubieren sido presentados en original por las y los postulantes a solicitud de la o el titular o persona apoderada, en cuyo caso se quedará un detalle o escaneo digital para su archivo. IV. Si hasta un año de culminado el proceso, los postulantes no solicitaren la devolución de la documentación, la Presidencia de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, los remitirá a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, salvando responsabilidad por extravío o deterioro.	
---	--

Se ha incorporado UNA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA, orientado a autorizar a los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la presencia de los Senadores y Diputados Titulares durante el tiempo que dure el proceso de selección y designación.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA.- Se autoriza a los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la presencia de los Senadores y Diputados Titulares durante el tiempo que dure el proceso de selección y designación.

Se ha incorporado UNA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, que establece las disposiciones legales necesarias a efecto de que en caso no se tenga un nuevo Fiscal General del Estado en los plazos previstos por Ley, la Comisión Mixta de Justicia Plural desarrolle el procedimiento a efecto de definir la suplencia o interinato por impedimento definitivo del actual Fiscal General del Estado de continuar en sus funciones por conclusión de su periodo de mandato constitucional, en el marco del artículo 25 en sus párrafos II y V de la Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público.

REDACCIÓN DEL PL 119/2023-2024	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	DISPOSICIONES ADICIONALES TERCERA.- I. En el marco del artículo 25 en sus párrafos II y V de la Ley N° 260, la Fiscalía General del Estado de oficio deberá remitir la documentación pertinente a los 25 días anteriores a la fecha de la culminación de su mandato. II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado

	queda facultada para requerir a la Fiscalía General del Estado toda la documentación e información que considere pertinente para el análisis y compulsas de méritos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 parágrafo II y V de la Ley N° 260. III. En el marco del parágrafo I de la presente disposición adicional, los perfiles remitidos a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, además de lo dispuesto en el parágrafo V del artículo 25 de la Ley N° 260, se sujetará a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.
--	---

Por consiguiente, se considera que la iniciativa de ley, no contradice normativa constitucional alguna, y se garantiza la conclusión del proceso de selección y designación, así como el ejercicio de la prerrogativa constitucional legislativa.

VII. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco del bloque constitucional y normativo, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente **PROYECTO DE LEY N° 119/2023-2024 "LEY TRANSITORIA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO"** es **PROCEDENTE**. Habiéndose aprobado con **MODIFICACIONES** por voto favorable por unanimidad.

VIII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores **"APROBAR CON MODIFICACIONES el PROYECTO DE LEY N° 119/2023-2024 "LEY TRANSITORIA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO"** de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores. Salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Roberto Padilla Bedoya, Presidente Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; Senador Luis Adolfo Flores Roberts, Secretario Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura; Senador Santiago Ticona Yupari, Secretario Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 119/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:



LEY TRANSITORIA PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE

ARTÍCULO 1. (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto establecer y regular las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos del proceso de selección de las o los postulantes para la designación de la o el Fiscal General del Estado.

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD).- Tiene como finalidad garantizar la designación de la o el Fiscal General del Estado, idóneo, probo y ético, que defienda los intereses generales de la sociedad de conformidad a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

ARTÍCULO 3. (ALCANCE).- La presente Ley, tiene como alcance:

- a) Establecer los mecanismos garantistas para la transparencia, continuidad y conclusión del proceso de selección y designación.
- b) Establecer el marco organizacional y procedimental para el desarrollo del proceso de selección y designación.

SECCIÓN II PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS).- El proceso de convocatoria, selección y designación se regirá bajo los siguientes principios enunciativos y no limitativos:

- a) **Legalidad:** Se desarrollará conforme a las reglas y procedimientos establecidos en la presente Ley, en el marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes.
- b) **Independencia:** La función legislativa no está sometida a ningún otro órgano de poder público.
- c) **Objetividad:** Se desarrollará bajo criterios, requisitos y condiciones concretas y perceptibles, eliminando criterios subjetivos y discrecionales, de conformidad a lo establecido en la presente Ley.
- d) **Interculturalidad:** Se reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos para el vivir bien.
- e) **Igualdad:** Todas las bolivianas y los bolivianos pueden presentar su postulación, sin ninguna forma de discriminación, gozan de las mismas oportunidades y los mismos derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados internacionales en materia de derechos humanos y las Leyes:
- f) **Plurinacionalidad:** En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, en igualdad de oportunidades.
- g) **Publicidad y Transparencia:** Los actos y decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta, durante el desarrollo del proceso serán publicados de manera oportuna y será de acceso a medios de comunicación, los interesados y el público en general en las formas previstas en la norma legal y la presente Ley.



h) **Imparcialidad:** Implica que, en el desarrollo del proceso, las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta, se realizarán conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes. Los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán con objetividad, sin prejuicios, ni discriminación de cualquier índole.

i) **Meritocracia:** El proceso de selección y designación de postulantes, garantiza el acceso de quienes reúnan las aptitudes, capacidad, trayectoria y méritos necesarios para el ejercicio del cargo al que postula.

j) **Preclusión:** Las actividades y fases de cada etapa del proceso de selección y designación que hayan sido ejecutadas no podrán ser retrotraídas.

k) **Probidad en la función pública:** Consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable, desempeño honesto y leal de la función o cargo público con preminencia del interés general sobre el particular.

l) **Seguridad Jurídica:** Es la aplicación objetiva de la ley en el marco de la Constitución Política del Estado, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos del proceso de selección y designación.

m) **Idoneidad:** Es la formación, experiencia y ética profesional, que son la base para el proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado. Su desempeño se rige por los principios ético morales de la sociedad y los valores que sustenta el Estado Plurinacional.

n) **Equidad de Género:** Consiste en eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos entre mujeres y hombres.

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES).- A efectos de aplicación de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:

a) **Honestidad y ética:** Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad, eficiencia y eficacia.

b) **Función judicial:** Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función judicial estará vinculado al ejercicio profesional en materia penal y constitucional en la carga de jueces, vocales y magistrados.

c) **Función fiscal:** Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función fiscal estará vinculado al ejercicio profesional como fiscales y asesoramiento especializado, conforme lo establecido en el artículo 18 Ley Nº 260 Ley Orgánica del Ministerio Público.

d) **Catedra universitaria:** Impartir conocimientos académicos científicos, en el área de las ciencias penales y derecho constitucional en pregrado y posgrado.

e) **Ejercicio profesional:** El ejercicio profesional de abogado se computará desde la emisión del título en provisión nacional, que incluye el desempeño de funciones de abogado libre en materia penal, así también de servidores públicos que hayan desempeñado funciones en la tramitación y sustanciación de procesos en el área del derecho penal.

f) **Experiencia profesional específica:** Es el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos por una persona en un determinado puesto laboral, o durante un periodo de tiempo específico, después de haber obtenido su respectivo título en provisión nacional y sean estas en las áreas específicas o especializadas establecidas en la presente ley para la evaluación de méritos.



g) Trabajos especializados en el área de las ciencias penales: Es el trabajo especializado desempeñado por las o los postulantes en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre en el área de las ciencias penal.

h) Autoridad Indígena Originaria Campesina: Es el ejercicio como autoridad indígena originaria campesina, de acuerdo a sus usos y costumbres, con relación a la administración de justicia indígena originaria, enmarcada a la Ley de deslinde jurisdiccional; acreditado mediante documento escrito original o legalizado, emitido por autoridad competente.

i) Documentos de respaldo: Las y los postulantes, para acreditar los requisitos exigidos en la presente Ley, deberán necesariamente presentar documentación original o fotocopia legalizada extendida por autoridad competente, actualizada y presentada dentro de la fase de postulación.

j) Certificado de idiomas: Las y los postulantes deberán presentar sus certificados de idiomas debidamente, conforme prevé la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012, Decreto Supremo N° 2477 de 05 de agosto de 2015 y Decreto Supremo N° 4566 de 11 de agosto de 2021.

k) Certificado de trabajo: Para la presente convocatoria, el único documento idóneo para acreditar la experiencia profesional, son los certificados de trabajo originales o legalizados, los cuales deberán necesariamente señalar el inicio, la conclusión y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales y derecho constitucional, no considerándose validos los memorándums o contratos de trabajo de cualquier naturaleza.

CAPÍTULO II GARANTÍAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

SECCIÓN I CONTINUIDAD DEL PROCESO, DERECHOS, VOTACIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO Y PLURINACIONALIDAD

ARTÍCULO 6. (CONTINUIDAD DEL PROCESO).- I. El proceso de selección y designación, se desarrollará de manera continua e ininterrumpida hasta su conclusión.

II. A efectos de cumplir con la finalidad establecida en la presente Ley y el ejercicio de las prerrogativas constitucionales legislativas, las medidas cautelares dispuestas por autoridades jurisdiccionales en relación al proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, deberán sujetarse a los principios y reglas de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad con relación al caso concreto, no pudiendo disponer la paralización o suspensión de todo el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado.

III. Excepcionalmente, ante la existencia de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan la continuidad y desarrollo del proceso de selección y designación, los plazos quedaran suspendidos hasta que desaparezca el acto o hecho que originó el mismo. La Comisión Mixta retomara el proceso en la etapa o fase en la que fue suspendido el proceso de selección hasta su conclusión, sin necesidad de modificación de plazos o la emisión de nueva Ley.

ARTÍCULO 7. (DERECHOS DE LOS POSTULANTES).- La Asamblea Legislativa Plurinacional, en todas las etapas del proceso de selección al cargo de la o el Fiscal General del Estado, garantizara a las y los postulantes el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

ARTÍCULO 8. (VOTACIÓN).- Las decisiones del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta en todo el proceso de selección y designación. serán adoptadas por dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes conforme establece el parágrafo I del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.



ARTÍCULO 9. (EQUIDAD DE GÉNERO Y PLURINACIONALIDAD).- La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará la participación de mujeres, personas con auto identificación indígena originario campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas en igualdad de oportunidades en todo el proceso de selección y/o designación de la o el Fiscal General del Estado.

SECCIÓN II VEEDURIA NACIONAL E INTERNACIONAL

ARTÍCULO 10. (VEEDURÍA NACIONAL).- **I.** Las Universidades Públicas y Privadas, los Colegios de Abogados, las Asociaciones de Periodistas y Medios de Comunicación, las Fundaciones, Asociaciones Civiles y/o Profesionales, las Organizaciones Sociales, Empresariales, Laborales, Indígenas, Gremiales o de cualquier otra naturaleza, podrán acreditar un representante ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Legal del Estado, dentro del plazo establecido en esta Ley para presentación de las postulaciones, para actuar en calidad de veedores o fiscalizadores en la fase de selección y/o designación, que cuenten con personería jurídica cuando corresponda.

II. Sobre la base de la verificado podrán hacer conocer su informe de observaciones a la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, quien a su vez pondrá en conocimiento de los Asambleístas para su consideración en Sesión de aprobación del informe Final, antes de la votación.

ARTÍCULO 11. (VEEDURÍA INTERNACIONAL).- **I.** La Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas - ONU, Unión Europea - UE y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, para su participación en calidad de veedores de todas las etapas y fases del proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia considerara los informes y recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

CAPÍTULO III ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO

SECCIÓN I ORGANIZACIÓN, PUBLICIDAD, MECANISMOS DE COMUNICACION Y CUSTODIA DOCUMENTAL DEL PROCESO

ARTÍCULO 12. (ORGANIZACIÓN).- **I.** El proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado está compuesto por las siguientes etapas:

5. Etapa de selección.
6. Etapa de designación.

II. El desarrollo o ejecución del proceso de selección estará a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y la designación es responsabilidad del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado podrá organizarse operativamente en sub comisiones o grupos de trabajo.

IV. Podrán adscribirse a la Comisión Mixta antes citada, las y los Asambleístas que lo soliciten conforme al Reglamento General de la Cámara de Diputados.



ARTÍCULO 13. (ATRIBUCIONES).- La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y defensa del estado tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Recibir la documentación presentada por las y los postulantes, previa apertura de libros con la intervención del Notario de Fe Publica para su legalidad.
- b) Elaborar el acta de cierre de registro y la nómina de las y los postulantes registrados.
- c) Verificar los requisitos habilitantes y emitir el listado de las y los postulantes habilitados e inhabilitados.
- d) Solicitar y recibir información de las entidades públicas, a objeto de verificar la veracidad de la información proporcionada por las y los postulantes.
- e) Conocer y resolver de manera fundamentada las impugnaciones y recursos de revisión presentadas dentro de los plazos y el procedimiento establecido para dicho efecto.
- f) Realizar la evaluación y calificación de los méritos profesionales de las y los postulantes, conforme a criterios establecidos en la presente Ley.
- g) Custodiar bajo responsabilidad la documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección.
- h) Precautelar que el proceso de selección se desarrolle de manera transparente, en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la presente Ley.
- i) Inhabilitar a las y los postulantes por las causales establecidas en la presente Ley.
- j) Elaborar y remitir el informe final y la nómina de postulantes seleccionados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la designación de la o el Fiscal General del Estado.
- k) Las determinaciones de la Comisión Mixta de Justicia, Plural Ministerio Público 'y Defensa Legal del Estado, serán asumidos de manera escrita u oral indistintamente en sesiones permanentes por tiempo y materia.
- l) Resolver de manera fundamentada la suspensión o reanudación de plazos previstos en la presente Ley.
- m) Otras atribuciones administrativas necesarias para el desarrollo de la etapa de selección.

ARTÍCULO 14. (PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA).- **I.** La presente Ley y la convocatoria se difundirán a través de medios de comunicación de alcance nacional para conocimiento de la población en general.

II. Las actividades de las etapas de selección y designación serán difundidas a través de las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado- Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a su vez podrán ser publicitadas en medios de comunicación.

III. Queda garantizado el carácter público y la transparencia del proceso de selección y designación. La ciudadanía podrá presenciar la sesión de la Comisión Mixta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 15. (MECANISMOS DE COMUNICACIÓN).- **I.** En la fase de selección podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación.



II. Las y los postulantes al momento de su postulación autorizaran a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, el acceso a la base de datos públicos para la verificación de la información proporcionada.

III. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, deberá hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efectos de notificaciones.

ARTÍCULO 16. (CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN).- La documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección y designación, estará bajo custodia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

SECCIÓN II ETAPA DE SELECCIÓN

ARTÍCULO 17. (FASES Y CRONOGRAMA).- La etapa de selección está compuesta por las siguientes fases y cronograma:

- 1) Publicación de la Convocatoria (1 día).
- 2) Presentación de Postulaciones (15 días).
- 3) Verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días).
- 4) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (1 día).
- 5) Presentación de Impugnaciones (2 días).
- 6) Resolución de Impugnaciones (4 días).
- 7) Notificación de Impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día).
- 8) Evaluación de méritos (4 días).
- 9) Presentación del Recurso de Revisión de Méritos (2 días).
- 10) Resolución del Recurso de Revisión de Méritos (4 días).
- 11) Notificación de Recurso de Revisión de Méritos (1 día)
- 12) Exámenes orales y exposición de Plan de Trabajo (5 días).
- 13) Aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (2 días).

II. Las fases de la etapa de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado se desarrollan de manera secuencial, ordenada y consecutiva, una vez culminadas no se revisarán ni se retrotraerán.

III. Los plazos establecidos en la presente Ley y en la convocatoria se computarán en días calendario.

SUB SECCIÓN I CONVOCATORIA PÚBLICA

ARTÍCULO 18. (INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN).- **I.** La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional establecerá en la convocatoria, la fecha de inicio de recepción de postulaciones con lo que se inicia formalmente la selección, a partir del cual se computarán los plazos.

II. Una vez remitido el informe de la Comisión Mixta respecto a la convocatoria, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá convocar a sesión para su tratamiento específico en el plazo máximo de tres (3) días.

ARTÍCULO 19. (CONVOCATORIA PÚBLICA).- **I.** La convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes.



II. La convocatoria será publicada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes, estableciendo las fechas en las que se desarrollará el proceso.

III. La convocatoria será publicada por una sola vez en tres (3) medios escritos de circulación nacional; y en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, de manera continua hasta la culminación del proceso.

SUB SECCIÓN II POSTULACIONES

ARTÍCULO 20. (RECEPCIÓN DE POSTULACIONES).- I. Las y los postulantes deberán presentar su postulación en sobre cerrado de manera directa, e individual, de acuerdo al formato pre establecido en la Convocatoria y la presente Ley.

II. Excepcionalmente, la documentación podrá ser presentada por una tercera persona o mediante Courier, dentro del plazo establecido en la convocatoria.

ARTÍCULO 21. (FORMA DE LA PRESENTACIÓN).- I. La postulación se presentará adjuntando copia de la cédula de identidad del postulante y carta de interés.

II. Las y los postulantes de origen indígena originario campesino podrán declarar su auto identificación en su carta de postulación.

III. Adjunto a la carta, se presentará en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente. La documentación dentro del sobre deberá estar foliada bajo responsabilidad del postulante. La Comisión Mixta no será responsable de la falta o extravío de documentación.

IV. El sobre cerrado deberá tener un rotulo con los siguientes datos:

- Nombre completo.
- Cédula de Identidad.
- Número telefónico y/o celular.
- Dirección del domicilio.
- Correo electrónico.
- Cargo a la institución que postula.

V. Las declaraciones juradas voluntarias ante Notaría de Fe Pública previstas en la presente ley, podrán realizarse en un solo actuado.

VI. La postulación deberá presentarse dentro del plazo establecido en la presente Ley, a partir del día siguiente hábil a la publicación de la convocatoria. La recepción de las postulaciones se realizará en libro de actas notariado, hasta las 18:30 p.m., en día hábil, y los días sábado y domingo hasta las 12:00 (medio día).

VII. Vencido el plazo de postulación, la Comisión Mixta elaborará Actas de Cierre del libro en presencia de Notario de Fe Pública.

ARTÍCULO 22. (NÓMINA DE POSTULANTES).- I. Finalizada la fase de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a elaborar la nómina en orden alfabético verificando los datos de identificación correctamente de acuerdo a la Cédula de Identidad.



II. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

SUB SECCIÓN III

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECIFICOS HABILITANTES

ARTÍCULO 23. (SESIÓN PERMANENTE).- La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, instalará sesión permanente por tiempo y materia de manera presencial conformada únicamente por asambleístas titulares, desde el cierre de la recepción de postulaciones, hasta la aprobación del informe final de evaluación y remisión a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin perjuicio del trabajo a desarrollar por los Asambleístas suplentes.

ARTÍCULO 24. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS).- Realizada la publicación de la nómina de postulantes registrados, una vez finalizada la etapa de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a la apertura de los sobres para iniciar la verificación de requisitos, conforme al orden de presentación en cada libro notariado.

ARTÍCULO 25. (REQUISITOS COMUNES).- En el marco del artículo 227 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, las y los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado deben cumplir los siguientes Requisitos Comunes establecidos en la Constitución política del Estado:

REQUISITOS COMUNES	DOCUMENTO DE RESPALDO
1. Contar con nacionalidad boliviana, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. Haber cumplido con los deberes militares establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado (solo varones).	• Libreta de Servicio Militar o Pre Militar en original o fotocopia legalizada y/o certificación actualizada emitida por el Ministerio de Defensa.
3. No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Certificado original de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado, actualizada a la fecha de presentación para la postulación al cargo del Fiscal General del Estado.
4. No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Certificado original de registro de antecedentes actualizada a penales (REJAP). la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.
5. No contar antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, de conformidad al artículo 13 de la Ley N° 348.	• Certificado original de No Violencia (CENVI), original actualizada a la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.
6. Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Certificación Original actualizada a la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado, emitida por el Órgano Electoral Plurinacional.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• El segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada



	por el Estado, de conformidad a la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012; Decreto Supremo 2477 de 05 de agosto de 2015 y Decreto Supremo 4566 de 11 de agosto de 2021.
8. No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Estado.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.
9. No haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado, de conformidad al artículo 228 de la Constitución Política del Estado.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.

ARTÍCULO 26. (REQUISITOS ESPECÍFICOS).- Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos:

REQUISITOS ESPECÍFICOS	DOCUMENTO DE RESPALDO
1. Haber cumplido treinta (30) años, al momento de postulación, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado y artículo 29 de la Ley N° 260.	Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. No tener militancia en ninguna organización política, de conformidad, al artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	Certificación original actualizada emitida por el Órgano Electoral Plurinacional.
3. Tener Título profesional a nivel licenciatura en derecho, con un mínimo de ocho (8) años a partir de la emisión del título en provisión nacional, de conformidad a los artículos 182 y 227 de la Constitución Política del Estado.	Título Profesional en Provisión Nacional Original o Fotocopia legalizada actualizada.
4. Contar con experiencia profesional de al menos ocho (8) años acreditados en el desempeño con honestidad y ética en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.	Hoja de vida impresa y en formato digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada actualizada o certificación original, la documentación que acredite la experiencia profesional deberá señalar inicio, conclusión laboral y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales y derecho constitucional.
5. Tener formación conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional de conformidad al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.	- Original o copia legalizada del título, diploma o certificado, que acredite la formación profesional especializada. - Los títulos emitidos en el exterior, para su valoración, deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial 0548/2023 de 30 de junio de 2023.
6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado de conformidad al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original actualizado de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.
7. No haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.



contra la unidad del Estado, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	
8. No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	• Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.
9. Propuesta de Plan de Trabajo.	• Documento en físico y digital.

ARTÍCULO 27. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS). -

I. Publicada la nómina de postulantes registrados, la Comisión Mixta, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos en el formulario correspondiente, en el plazo previsto en el artículo 17 de la presente Ley.

II. A la conclusión de la verificación de requisitos, la Comisión Mixta elaborará el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas, con distinción de género y auto identificación.

ARTÍCULO 28. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN).- I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, en cualquier etapa o fase del proceso podrá solicitar información a las entidades públicas o privadas pertinentes, a fin de verificar la información proporcionada por las y los postulantes.

II. En un plazo máximo de dos (2) días calendario, las referidas entidades deberán remitir el informe a la Comisión Mixta para su comprobación con la información proporcionada por las y los postulantes, bajo alternativa de iniciarse los procesos correspondientes conforme a Ley.

III. Las entidades públicas y privadas, están obligadas a autorizar el ingreso de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, para la verificación de los antecedentes que cursan en la base de datos correspondientes a las y los postulantes.

ARTÍCULO 29. (CAUSALES DE INHABILITACIÓN).- Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de selección y designación en los siguientes casos:

a) La no presentación de algunos de los requisitos comunes o específicos exigidos al momento de la postulación.

b) El no cumplimiento de alguno de los requisitos comunes o específicos exigidos en la fase de verificación.

c) Si en cualquier momento de la selección y designación a cargo de la Comisión Mixta o del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se evidenciara el incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 30. (PUBLICACIÓN DE HABILITACIONES E INHABILITACIONES).- I. Concluida la fase de verificación de requisitos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, publicará la lista de las y los postulantes habilitados e inhabilitados por una (1) sola vez en tres (3) medios de comunicación escritos de alcance nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

II. La hoja de vida de las y los postulantes habilitados será publicada en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

SUB SECCIÓN IV IMPUGNACIONES



ARTÍCULO 31. (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION).- I. La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, a solicitud escrita del postulante proporcionará una copia legalizada del formulario de verificación de requisitos impresos o en formato digital.

II. Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de dos (2) días después de la publicación prevista en la presente Ley, adjuntando prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación.

III. Las impugnaciones de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas se presentarán después de la publicación, a través de un medio escrito ante la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, sea en físico o vía electrónica, con las formalidades establecidas en la convocatoria.

IV. Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los Asambleístas de la Cámara de Senadores y Diputados, podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp), quienes en el plazo de dos (2) días a partir de la notificación, podrán presentar en su defensa los argumentos y documentación pertinente ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

V. Las impugnaciones de las personas citadas en el párrafo anterior, deben plantearse de manera individualizada por cada postulante y en distintos documentos, no pudiendo impugnarse en un solo documento a varios postulantes.

VI. No podrán impugnar los miembros de la Comisión Mixta encargada del proceso de selección, sean titulares o adscritos.

ARTÍCULO 32. (PLAZO PARA RESOLUCIÓN).- I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, posterior a la presentación de la impugnación, resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación, mediante Resolución fundamentada en el plazo de cuatro (4) días.

II. Las impugnaciones presentadas ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, deberán ser resueltas por dos tercios de los Asambleístas presentes.

III. Las listas de postulantes habilitados e inhabilitados después de la etapa de impugnación, serán publicadas en un (1) medio de comunicación escrito de circulación nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

SUB SECCIÓN V EVALUACIÓN DE MÉRITOS

ARTÍCULO 33. (ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS).- I. Las y los postulantes habilitadas pasarán a la evaluación de méritos.

II. La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de doscientos (200) puntos, conforme a lo siguiente:

	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Documentos de respaldo	Puntaje máximo
	EVALUACIÓN DEL EJERCICIO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL EN	Certificaciones originales emitidas por las instituciones donde desempeñaron sus funciones, que	



1ra	EL ÁREA DE LA CIENCIAS PENALES Y DERECHO CONSTITUCIONAL. 1.- Cátedra universitaria. 8 pts. - De 6 meses a 1 año 1 pts. - 1 año un día a 2 años 2 pts. - 2 años un día a 3 años 3 pts. - 3 años un día a 4 años 4 pts. - 4 años un día a 6 años 6 pts. - 6 años un día adelante 8 pts. 2.- Ejercicio profesional. 30 pts. - De 8 a 10 años 10 pts. - De 10 a 15 años 15 pts. - De 15 a 20 años 20 pts. - De 20 en adelante 30 pts. 3.- Experiencia profesional específica: Función Judicial y/o Función Fiscal; trabajos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional 20 pts. - 1 a 2 años 4 pts. - 2 años un día a 4 años 6 pts. - 4 años un día a 6 años 8 pts. - 6 años un día a 8 años 10 Pts. - 8 años un día a 10 años 12 pts. - 10 años un día a 12 años 15pts. - 12 en adelante 20 pts. 4.- Experiencia comprobada como Autoridad Indígena Originaria Campesina 2 pts.	detalle la fecha de inicio, conclusión, funciones desarrolladas, carga horaria. Reportes de registros oficiales de las páginas web de los distintos Tribunales judiciales y/o Ministerio Público. Acta de posesión original o legalizada otorgada por los representantes actuales de la comunidad correspondiente.	60 pts.
	EVALUACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS PENALES Y DERECHO CONSTITUCIONAL. - DOCTORADO.	Título original o fotocopia legalizada actualizada emitida por la entidad correspondiente. Para la calificación de este criterio de evaluación, se considerará el de mayor grado académico en relación a los otros, siendo excluyente los puntajes de los	



2da	(45 puntos, 5 puntos adicional por otro doctorado hasta un máximo de 50 puntos). - MAESTRÍA. (30 puntos, 5 puntos adicional por cada maestría hasta un máximo de 35 puntos). - ESPECIALIDAD. (20 puntos, 5 puntos adicional por cada especialidad hasta un máximo de 25 puntos). - DIPLOMADO. (10 puntos, adicional 5 por diplomado. Hasta máximo de 15 puntos)	grados de formación académica inferiores. Su aplicación sumatoria se realizará en forma horizontal y no vertical, no corresponde realizar una sumatoria mayor al puntaje máximo de 40 puntos asignados a este criterio de evaluación.	50 pts.
3ra	PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS PENALES Y DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. - Libros publicados y registrados en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y/o, Deposito Legal, así como los del ISBN. 4 pts. (por cada libro adicional 2 puntos). - Artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. 2 pts. (por cada artículo adicional 1 punto).	Producción original elaborada. La sumatoria de ambos criterios de calificación solo obtendrán como calificación máxima 10 puntos, toda vez que son complementarias.	10 pts.
	Total de evaluación de méritos		120 pts.
4ta	EVALUACIÓN ORAL	El examen oral se rendirá sobre 10 preguntas, cada Una será calificada sobre siete (7) puntos. (70 PTS.)	80 pts.
		La o el postulante expondrá su propuesta de Plan de Trabajo cuya calificación máxima es de diez (10) puntos. (10 PTS.)	

	PLAN DE TRABAJO	Contenidos referenciales: 1. Formulación de la política de persecución penal. 2. Acciones sobre organización criminal y DDHH. 3. Acciones de institucionalización de cargos fiscales y administrativos. 4. Acciones sobre Gestión Fiscal y Modernización. 5. Formulación de políticas de lucha contra la corrupción.	
	TOTALES		200 pts.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria:

III. La etapa de evaluación de méritos se realizará en el plazo máximo de cuatro (4) días.

IV. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado – Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Presidencia de la Comisión Mixta tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea junto al Informe Final de selección.

ARTÍCULO 34. (RECURSO DE REVISIÓN DE MÉRITOS).- Las y los postulantes habilitados, presentaran su recurso de revisión de méritos en el plazo de dos (2) días, acompañando prueba idónea y que criterio de evaluación no se hubiese valorado correctamente, la misma que será resuelta en sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en el plazo de cuatro (4) días.

SUB SECCIÓN VI EXAMEN ORAL Y PLAN DE TRABAJO

ARTÍCULO 35. (EVALUACIÓN ORAL Y PLAN DE TRABAJO).- **I.** Esta fase se encuentra comprendida en dos 2 criterios de evaluación 1. Evaluación oral y 2. Plan de trabajo, no excluyentes entre sí. El cronograma de evaluación se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, al menos dos (2) días antes de su realización por cada postulante.

II. La batería de preguntas y respuestas serán elaboradas por las facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas acreditadas, Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado y Colegios de Abogados. Las preguntas serán de tipo cerradas (opción múltiple).

III. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la Comisión Mixta, las que serán depositadas en un ánfora, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar diez (10) bolillos y tendrá un tiempo máximo de tres (3) minutos para desarrollar cada respuesta.

IV. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 7 puntos haciendo un total de 70 puntos, que será calificada por la Comisión Mixta.



V. Con la finalidad de tener constancia de las respuestas orales, antes de iniciar con la evaluación se entregará un formulario al postulante para registre las mismas. El postulante deberá decir de manera oral su respuesta y posteriormente entregar el formulario señalado debidamente firmado.

VI. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, evaluará la exposición del plan de trabajo de cada postulante habilitada/habilitada quienes deberán realizar una exposición por un máximo de diez (10) minutos, con los siguientes criterios:

Criterio	Categoría	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Exposición	Propuesta de Plan de Trabajo	10 pts.	7 pts.	4 pts.	0 pts.

VII. La fase concluirá hasta cinco (5) días después de finalizada la evaluación de méritos, exámenes orales y exposición de la propuesta de Plan de Trabajo.

VIII. El plan de trabajo será firmado por la o el postulante y tendrá carácter de declaración jurada para efectos de seguimiento posterior.

ARTÍCULO 36. (ÁREAS TEMÁTICAS).- El banco de preguntas para los exámenes orales serán elaborados en base a las siguientes áreas temáticas:

- a) Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional.
- b) Derecho Penal, Derecho Procesal Penal.
- c) Investigación Criminal.
- d) Política Criminal, Criminología, Criminalística y Régimen penitenciario.
- e) Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.
- f) Régimen Disciplinario del Ministerio Público.
- g) Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento.
- h) Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
- i) Ley N° 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; Código Niña. Niño, Adolescente (Sistema Penal para Adolescentes).
- j) Ley 004, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.
- k) Ley N° 045, Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
- l) Ley N° 1008-Título II "Sustancias Controladas"; y.
- m) Ley N° 913 de 16 de marzo de 2017, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

ARTÍCULO 37. (INFORME DE EVALUACIÓN).- **I.** Para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los postulantes deben obtener una nota igual o mayor a 130 puntos acumulados.

II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una lista de un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) postulantes poseedores de las mejores notas, para la designación del o la Fiscal General del Estado.

III. Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda del número de postulantes.

IV. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elaborará y aprobará el informe de selección en un plazo máximo de dos (2) días de finalizada la fase de evaluación oral. El informe deberá incluir los antecedentes generales del proceso y el listado en orden alfabético de las y los



postulantes que cumplan los requisitos para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se anexarán los actos e informes de las fases previas.

V. La nómina de postulantes remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

VI. El Informe de selección será remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de un (1) día, después de aprobada.

SECCIÓN II ETAPA DE DESIGNACIÓN

ARTÍCULO 38. (VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN).- I. Recibido el Informe de evaluación de la Comisión Mixta, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo máximo de 48 horas convocará a Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la designación de la o el Fiscal General del Estado por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá desarrollar la fase de designación de la o el Fiscal General del Estado en el plazo máximo de diez (10) días.

III. Si en la primera votación de la Sesión no se obtiene el número necesario para la designación de la o el Fiscal General del Estado, se dará paso a una siguiente votación. Se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 20 asambleístas.

IV. En caso de dar lugar a una tercera votación se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 30 asambleístas, en caso de no lograr la designación, la votación continuará cuantas veces corresponda hasta la designación de la o el Fiscal General del Estado.

ARTÍCULO 39. (DE LA POSESIÓN).- I. La o el Fiscal General del Estado será posesionada o posesionado por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público.

II. Si la persona designada como Fiscal General del Estado fuera servidora o servidor público o desempeñe algún cargo en el sector privado, antes de su posesión acreditará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la renuncia al cargo anterior con documentación en original.

ARTÍCULO 40. (DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA).- I. Se declarará desierta cuando las y los postulantes habilitados no hayan obtenido el puntaje mínimo requerido para pasar a la etapa de designación.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de los asambleístas presentes, declarará desierta la convocatoria, previo informe fundamentado de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, correspondiendo la emisión y aprobación de nueva convocatoria por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en sujeción a la presente Ley.

ARTÍCULO 41 (DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN).- I. Toda la documentación del proceso de selección y designación será inventariada y remitida a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto al Informe de Evaluación, hasta el quinto día siguiente a la culminación del proceso de selección, excepto los documentos de respaldo consistentes en curriculum vitae presentados en original o copia legalizada por los postulantes, de los cuales solo se remitirá un detalle.

II. La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, previa solicitud del postulante o persona apoderada, deberá devolver los documentos que hubieren sido



presentados en original por las y los postulantes, en cuyo caso quedará acta de entrega y escaneo digital para su archivo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- El proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, deberá desarrollarse en el marco de los plazos establecidos en la presente ley, a los fines de garantizar la posesión de la o el nueva Fiscal General del Estado.

SEGUNDA.- Se autoriza a los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la presencia de los Senadores y Diputados Titulares durante el tiempo que dure el proceso de selección y designación.

TERCERA.- I. En el marco del artículo 25 en sus párrafos II y V de la Ley N° 260, la Fiscalía General del Estado de oficio deberá remitir la documentación pertinente a los 25 días anteriores a la fecha de la culminación de su mandato.

II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado queda facultada para requerir a la Fiscalía General del Estado toda la documentación e información que considere pertinente para el análisis y compulsa de méritos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 párrafos II y V de la Ley N° 260.

III. En el marco del párrafo I de la presente disposición adicional, los perfiles remitidos a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, además de lo dispuesto en el párrafo V del Artículo 25 de la Ley N° 260, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo II del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

Sé que es muy fácil criticar y muy difícil trabajar una Ley, no yo que he trabajado 6 veces el proyecto de elecciones, sé lo que es eso, por eso mismo yo le había dicho a Senador Santiago que iba a pedir el diferimiento de tratamiento de este proyecto, pero él me ha explicado hoy y tiene toda la razón de que si no se trata hoy se quedaría en la Cámara de Senadores para después del Receso y evidentemente ahí inclusive, corremos riesgo de que en la Cámara de Diputados que son de ellos saben cómo será hecho sea que al final se trate, pero sin embargo no puedo dejar Senador Presidente de expresar mi opinión jurídica en este caso, si bien estoy de acuerdo con que tiene que haber y sacarse esta ley a la brevedad posible, también es importante que la ciudadanía sepa que el nuevo rol que tiene el Ministerio Público, el Ministerio Público de acuerdo a la Corte Interamericana ha sido declarado como el defensor de los derechos humanos, ya no es ese verdugo de la sociedad, si no es más bien un defensor.

Entonces, nosotros tenemos que ver que el Fiscal General responda a esa nueva visión, de lo que es el debería ser el nuevo Ministerio Público y si nosotros hoy estamos peleando por nuevas autoridades en el sistema judicial porque precisamente queremos la transformación del sistema judicial y parte fundamental uno de los pilares es el Ministerio Público.

El Proyecto de Ley, indudablemente tiene sus fortalezas, pero tiene graves deficiencias, yo le haría un ajuste al objeto, le haría un ajuste al alcance desde luego que en la nueva técnica jurídica no se pone en definiciones, inclusive en algunos quizás en la Disposición Transitoria que puede poner porque una definición inclusive puede dar lugar más bien a dudas, por ejemplo, si analizamos este proyecto, cuando habla ¿qué



debemos entender por certificado de trabajo? si yo leo eso voy a tener más dudas de las que tenía antes de que haya esta definición, entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dicen en las definiciones.

Por otro lado, el artículo 6 es absolutamente inconstitucional, es una copia de una ley que han sacado entre gallos de media noche, donde ha puesto que nadie puede hacer un amparo que, es una vulneración a primero a la independencia de los órganos. El artículo 12 de la Constitución establece que cada órgano tiene que haber una coordinación, pero es independiente, nosotros no podemos decirles a los jueces cómo deben hacer sus fallos, ni debemos decirle Usted en este caso va a admitir en otro caso no va a admitir y en este caso hasta aquí nomás va a decir, no, ese artículo no resistiría un control de constitucionalidad, yo si fuera magistrado lo declaró inconstitucional.

Por otro lado, el artículo 23 puede llevar a confusiones porque que parecería ser de acuerdo a la redacción que inclusive qué rol va a jugar los suplentes y por otro lado los adscritos la redacción del artículo puede dar lugar a graves confusiones, por otro lado, si analizamos el artículo 26 nombra al artículo 227 de la Constitución, pero si nosotros hacemos una lectura del artículo 227 de la Constitución, eso no dice el artículo 227 de la Constitución, eso dice el artículo 29 de la Ley del Ministerio Público, entonces hay que tener cuidado precisión, porque el otro día han debido de escuchar ustedes lo que ha dicho el genio del derecho, el Diputado Jáuregui que debemos por lo menos aprender a hacer una ley y que la Ley N° 1549 es una vergüenza, yo comparto.

Pero, ya está la ley, no permitamos que no sigamos diciendo que no sabemos hacer una ley, por otro lado, el artículo 34 también es inconstitucional, yo magistrado lo declaró inconstitucional ¿por qué? porque está prohibiendo la doble instancia, la doble instancia es un derecho garantizado en cualquier proceso, en cualquier trámite dice no habrá o sea recurso, nadie puede prohibir a que yo haga uso de un de un recurso que está garantizado en la Constitución y de que está garantizado incluso en los convenios internacionales, la doble instancia nadie me lo puede negar, así pondré esta ley como prohibición yo tengo derecho a hacerle.

Por otro lado, hablando de la formación es muy restrictiva, solo está abriendo el camino para dos tipos de profesionales los que, formados de Ciencias penales y en Derecho Constitucional, que por ejemplo de un doctor en derechos humanos, cómo un doctor en derechos humanos no podrá ser un Fiscal General, lo que tiene que hacer es defender los derechos humanos.

Entonces, hay muchas otras ramas del Derecho donde sí con mucha idoneidad quizás debería ponerse: "preferentemente formado en ciencias penales constitucional y derechos humanos", pero preferentemente, pero con esto les estamos restringiendo solamente a dos áreas. Ya cuando hagamos el análisis por artículo por artículo voy a ir observando y voy a poner textos alternativos, pero si realmente no es causar mucho daño al Senado, yo sería de la idea de que dejemos el tratamiento, imagínense a mano alzada en unos minutos se han hecho esas observaciones, para mí esta Ley es tan fundamental como la Ley de las Elecciones, puede ser que realmente por como dicen por madrugar más temprano, no sé, no me acuerdo bien el refrán puede ser que tropecemos. Esa es mi opinión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Bueno, nosotros queremos dejar claramente establecido Presidente, que hay una necesidad institucional, necesidad de país para que se pueda aprobar un Proyecto de Ley de esta naturaleza que permita la designación del nuevo Fiscal General del Estado, creo que en eso todos o la mayoría vamos a coincidir.

Sin embargo, estamos en la consideración en grande, estuve revisando, pero no me alcanzó el tiempo Presidente, en cuanto se refiere a los requisitos voy a unas dos o tres observaciones plantear, porque aún sigo revisando Presidente, hay uno de los requisitos que establece de que es una causal de inhabilitación o en este caso no pueden postularse los requisitos comunes, dice: "no haber sido designado en el punto 9 del artículo 25", dice: "no haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado de



conformidad al artículo 228 de la Constitución Política del Estado”.

Pero, habría que aclarar porque si un postulante hubiese sido de la carrera fiscal no alcanzaría porque hay esa excepción, a no ser que sea de la carrera fiscal la misma normativa, la Ley Orgánica del Ministerio Público dice, entonces hay que aclarar este requisito. Una primera observación Presidente.

Una segunda, observación que es de carácter estrictamente simple tan simple de Técnica Legislativa que eso se puede superar en la estación en detalle que es prácticamente en el artículo 17, seguramente la fase de la estación en detalle podemos hilar más fino, no tiene el párrafo I hay que incorporar el párrafo I directamente aparecen los numerales, pero después aparece el párrafo II y III, entonces, esto es un tema formal de Técnica Legislativa, ahí también merece ajustes.

Por otra parte, Presidente tal vez la Comisión nos va a poder explicar en el artículo 23 cuando habla de Sesión Permanente dice que la Sesión Permanente por tiempo y materia de manera presencial está conformada únicamente dice, únicamente por assembleístas titulares, esa palabra: “únicamente” es restrictivo, habría que mejorar la redacción, creo que hemos coincidido en eso tal vez hay unas coincidencias y mira que sigo revisando, Presidente y colegas porque hoy día recién nos hemos enterado Presidente, no es porque es ampuloso, imagínese es ampuloso.

Entonces, considerando de que este es un tema muy importante para el país para la Asamblea y la Cámara de Senadores, podríamos diferir el tratamiento y en este caso, voy a solicitar formalmente el diferimiento de este Proyecto de Ley para que podamos realizar esos ajustes conforme establece nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores Presidente y podemos seguir trabajando y ajustando para que podamos ir avanzando para que tengamos una buena redacción Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Mire hace par de horas debe ser hace dos horas, yo he obtenido esta documentación es amplio y son 41 artículos, no quisiéramos tropezar porque el tema de justicia es estructural, si bien tenemos que cumplir la Constitución, si tenemos que ajustar el Proyecto de Ley para designaciones y selección para el Fiscal General del Estado considero yo Presidente, Aplazamiento porque nosotros queremos aportar para el bien del país, no quisiéramos tropezar, no podemos revisar rápidamente y decir este artículo tiene que ser así, más al contrario quisiéramos un poco empaparnos al fondo y poder proponer para que podamos estar todos de acuerdo y poder aprobar este Proyecto de Ley que es tan importante para todos y todas. Eso sugiero, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Voy a compartir las palabras de la Doctora el trabajar un Proyecto de Ley no es tan sencillo, lo que nosotros hemos hecho como miembros de la Comisión es lógicamente aprender de la experiencia que se ha tenido con la Ley N° 1549, hemos buscado ser más específicos para que la interpretación no sea muy abierta porque cuando no es específico lamentablemente por cualquier situación se plantea un amparo y lógicamente les dan la razón, miren el día de hoy nosotros hemos tenido una discusión muy fuerte en ambas comisiones, tanto en la Comisión de Justicia Plural como de Constitución, por temas que no nos concierne a nosotros como legisladores sino por temas de acciones que van de afuera ambas comisiones colocamos bastante voluntad.

Pero, como la ley no es específica lógicamente da diversidad de criterios, por eso uno de los temas centrales de este proyecto es que sea específico, hasta las definiciones porque lamentablemente nos ha ampareado, han creado su propio concepto, su propia definición y lógicamente los mismos las Salas Constitucionales, no, igual creo, yo quiero digamos que nos pongamos en contexto cómo estamos, tenemos autoprorrogados no existe el Tribunal Constitucional, solo maneja lamentablemente de forma política, direccionada ni siquiera política, sino también hasta subjetiva imagínense un recurso no constitucional planteando al Tribunal Constitucional, cuando ellos son los que les va a afectar la 075 que ha sido aprobado Presidente, lo manden



en consulta al Tribunal Constitucional, cuando esa ley les afecta a ellos, cuando ellos se tienen que retirar.

Pero, esa es la coyuntura en la que estamos, por eso hemos tratado de ser lo más cuidadoso posible y lógicamente empezar a ser más específicos porque esta ley se aprueba como corresponde los que se postulen van a saber a qué se están postulando y bajo qué reglas, ya no va a ver esa cuestión de libre interpretación, yo Doctora hubiese un Tribunal Constitucional independiente que trabaje de forma objetiva y le digo sí Doctora hay que tener digamos sus cuidados necesarios, pero ese Tribunal Constitucional lamentablemente no responde a la justicia, no es objetivo, no es independiente por ende también un tema elemental Presidente y colegas senadores es el tema del tiempo, nosotros como Comisión hemos evaluado, no vaya a ser colegas sanadores de que pase lo mismo que con el tema elecciones judiciales, nosotros Presidente como Comisión estamos cumpliendo con plantear la aprobación con la debida anticipación.

Seguramente, en diputados va a haber problemas va a haber observaciones los eruditos aquellos que son perfectos, cualquiera gana pues una Acción Constitucional cuando tienes de padrino y sometido al Tribunal Constitucional, yo quisiera verles ya aquellos que se creen constitucionalistas con una con un Tribunal Constitucional independiente o con Salas Constitucionales independientes ha vamos a ver se van a aguantar quien sea pues con padrinos, quién sea con padrinos.

En esa línea digamos Presidente, yo voy a pedir creo que es importante que el día de hoy le demos un mensaje al país, estamos abiertos a las sugerencias que se pueden hacer en la parte de lo que es el tratamiento en detalle, nada está escrito en piedra, se pueden digamos hacer las sugerencias en una línea de mejorar de que esto se viabilice Presidente, en esa línea yo quisiera solicitar respetuosamente a todos los colegas senadores que el día de hoy le demos un mensaje y que el Senado está actuando de forma responsable y aprendiendo de la experiencia lamentablemente negativa que hemos tenido con el tema de las Elecciones Judiciales que nos ha ido bajando de diferentes maneras, pero, Usted tanto a trabajado con los varios Proyectos de Ley no hay una acción nefasta en el Beni, lamentablemente lo ha bajado sin explicación alguna ni siquiera digamos explican ni fundamentan, ni técnica ni jurídicamente su fallo, sino recibe una llamada y listo.

Entonces, ante eso colegas senadores –reitero- el país necesita líneas, necesita que haya trabajo y creo que estamos cumpliendo con esa línea, no va a haber la mano perfecta no es colegas senadores con aprobar aquí que todo sea escrito sacramentado, seguramente en la Cámara de DIPUTADOS va a haber problemas, pero nosotros vamos a cumplir Presidente y seguramente si nos convoca por apoyar a una cosa, estamos ahí, pero estamos cumpliendo como Comités y como Comisión, agradezco el aporte de varios senadores como la Senadora Gallo también ha apoyado a través de sus técnicos para la construcción de este Proyecto de Ley es un esfuerzo conjunto porque estamos pensando en el país, porque necesitamos Presidente que el 23 de octubre haya un nuevo fiscal.

Cuidado Presidente por el tema de tiempo, estemos yendo de nuevamente a la prórroga o el tema de suplencia, situación digamos este mal manejando y lógicamente hay que tener muy en cuenta que al año es un tema político, es un año político y por ende necesitamos nomás un fiscal que tenga mínimamente la aprobación de los dos tercios de la Asamblea. Solamente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidente.

Es vulnerable, obviamente la intervención de la Senadora Salame y Senador Rubén que hacen observaciones diremos profesionales, eso es verdad, es correcto, pero también hay que recoger las palabras del Senador Ticona, estamos sin tiempo, ya no podemos volver a nuestra casa a revisar una cosa, otra cómo lo decía que vamos a tener siguiente año político y obviamente tenemos que tener autoridades en esas instancias que garanticen un accionar correcto.

Yo creo, que si hacemos suerte trabajo de buena fe podemos contar con el apoyo de los senadores que



conocen, que son abogados, ya en esto en detalles se podría como decía la Senadora Salame, ir haciendo las correcciones del caso, no, va a ser un poquito engorroso seguramente, pero valdría la pena antes de postergar sin un tiempo definido Presidente. Esa sería mi opinión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, la Constitución nos da un mandato al Órgano Legislativo de realizar una preselección y una elección en Asamblea cada 6 años del Fiscal General, el problema que hemos tenido, los bolivianos no solamente la Asamblea, los bolivianos en el proceso de preselección a elección de magistrados altas autoridades judiciales, hemos retrasado este tema del Ministerio Público, a partir de la promulgación de la Ley que imagínese estamos entrando un Receso de 15 días aproximadamente va a tratar la Cámara de Diputados y se lo aprueban hoy día la Cámara de Senadores en 3 semanas promedio a perdido, tenemos 90 días para tener un nombrado por la Asamblea un Fiscal General, 90 días, se va a tratar en la Cámara de Diputados en 3 semanas, 20 días promedio, promulgación 25 días. Presidente vamos a tener 60 días o menos para nombrar un magistrado y de acuerdo a este procedimiento son prácticamente 55 a 60 días para nombrar, ya estamos desfasados en el tiempo Presidente, ya no nos da prácticamente está muy limitado y no sé si la Cámara de Diputados podrá la primera semana de vuelta del Receso podrá aprobar como Cámara Revisora.

No estamos seguros, si la aprueba la primera semana no va a dar casi al tiempo cabal, si no lo aprueba ya no vamos a poder nombrar, o sea, quiero que nuestros colegas, entiendan efectivamente 2 o 3 semanas ha estado tanto un proyecto de la Cámara de Diputados que se ha tomado en cuenta un proyecto de la Cámara de Senadores, analizando debatiendo, se ha probado esta semana y yo estoy percibiendo existen observaciones que no son de fondo del proyecto en grande Presidente, es específico, yo creo que no está como decía alguien no está escrito en piedra, si alguien tiene en detalle alguna observación, no está cerrado, que se lo haga Presidente.

Pero, cumplamos con la función constitucional colegas, que nos dice que tenemos que en tiempo correspondiente aprobar una Ley de Convocatoria para Fiscal General, si ustedes pueden entender y percibir, yo lo veo de esa manera, lo que se está haciendo en este proceso es corregir algunas malas interpretaciones o que existían vacíos o no claridad en el proceso de magistrados, efectivamente, las calificaciones lo decían de manera general y las comisiones definían de manera particular ahora no, está general y particular para que no exista mal interpretación, ya no tendrán necesidad de hacer amparo está más específico, Presidente. Y bueno es debatible el artículo 6 decía la Senadora Salame, aunque tengo otra percepción porque no se está limitando a un recurso que pueda un postulante interponer, solo que tiene que ser razonable la decisión del juez porque algunas no son razonables, porque utilizan la palabra "razonable" porque una juez dijo que se lo tiene que habilitar.

Otros vocales en Cobija Pando dijeron que tiene incluir con cualquier nota a una indígena originaria campesina, no importa la nota que tenemos que analizar ese tema, o sea, no son razonables, podemos debatir en el detalle esa situación esos temas Presidente, pero yo sugiero y pido a los senadores Presidente que podamos darle curso a la aprobación en grande y analizar todos los temas en detalle, porque estamos con el tiempo limitado. Es todo Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Bueno, creo que muchos de los argumentos válidos ya se han mencionado, sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la finalidad de la presentación de este Proyecto de Ley justamente ha sido generar un proceso transparente público y sobre todo adecuado y más allá de tal vez los procedimientos que obviamente van a tener las observaciones que deben ser atendidas por supuesto, sin embargo, no podemos dejar que pase el tiempo no olvidemos lo que ha sucedido con la elección del Contralor General del Estado hasta el día de hoy, Presidente y colegas no se ha cumplido con esa obligación con el Estado con la población, entendamos que la situación de la justicia es realmente lamentable y necesitamos tener algo de confiabilidad en alguno de los de quienes administran la justicia y esta elección del General Fiscal



del Estado es clave, es muy importantes.

Entendemos también por lo menos para mí como proyectista o parte de proyectista de esta iniciativa legislativa, me he visto por sorprendida que el día de hoy se nos ha entregado para su tratamiento y esté dentro de la Agenda de la Sesión del Pleno y particularmente hemos sido recién revisando las observaciones o las modificaciones de hecho, pero, muchas de ellas estamos viendo que están salvaguardando de alguna forma aquellas situaciones que se ha ido pasando, no solamente en la elección del Defensor del Pueblo, sino ahora mismo con el tema de la elección de los altos magistrados y por supuesto considerando obviamente que hasta el día de hoy tampoco se ha podido concluir con la elección del Contralor.

Entonces, me parece que esta Gestión está siendo bastante no sé si irresponsable con el Estado al no poder cumplir, no solamente con los tiempos indicados en la Constitución Política del Estado, sino con la responsabilidad de la justicia para la población y por supuesto cómo no para nosotros mismos, entonces hubiera sido bueno de que pudiésemos socializar y analizar un poco más, pero entendiendo también que si lo retrasamos y no sabemos cómo salga y en qué tiempo salga de la Cámara de Diputados es probable que no lleguemos al tiempo adecuado.

La anterior elección del 2018 ha iniciado justamente los primeros días de agosto y si nosotros consideramos que estas semanas siguientes puede que no haya sesiones y también puede que le tome demasiado tiempo en la Cámara de Diputados al aprobar este Proyecto de Ley, considerando que creo que tampoco hay otras alternativas u otras iniciativas que se adecuen, lo mejor responsablemente a la finalidad del proyecto de la elección, creo que tenemos nomás que hacer un esfuerzo de entender la necesidad y hacer el seguimiento de cerca para que pueda salir de la Comisión o Comités en la Cámara de Diputados, el tratamiento y análisis en la Sesión de la Cámara de Diputados que pueda no sé atenderse estas observaciones que son bastante importantes.

Presidente colegas y esperando de que entremos en conciencia de lo que significa la elección y los tiempos, no podemos tampoco dejar que después cumplido el término de lo que indica la Constitución Política del Estado de arriba se inventen una resolución, no sé, constitucional y demás sabemos, cómo se está manejando ahora estos entes judiciales y que saquen después, no sé, una Resolución un algo para que digan nosotros vamos a poner a nuestro gusto y antojo a al nuevo Fiscal General. Entonces, creo que está en nuestra responsabilidad y poder hacer el seguimiento por supuesto concluir con el inicio de este proceso. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Bueno, nosotros en la Comisión hemos trabajado y hemos debatido este Proyecto de Ley los tres senadores y también nuestros técnicos y algunos técnicos también han podido colaborar en esta etapa de elaboración del proyecto, obviamente, los proyectistas han sido dos personas y también de otro Proyecto de Ley que han presentado ha sido recogido de dos proyectos.

No quisiéramos cometer en este mismo error del Procurador General y también las elecciones judiciales, el año pasado claramente nos han paralizado y también puede correr la misma suerte el tema del Fiscal General del Estado, entonces por ese motivo nosotros hemos consensuado para aprobar este Proyecto de Ley, obviamente tenemos que culminar tenemos que terminar hasta el 23 de octubre, que ya tenemos que tener nueva autoridad y lamentablemente nosotros estamos en las dos comisiones estamos sufriendo una tortura total de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado donde constantemente nos paralizan el trabajo que debemos culminar como comisiones.

Y de la misma manera, nosotros ya no queremos sufrir, especialmente como Comisión Mixta de Justicia Plural por ese motivo, nosotros hemos tomado la decisión de aprobar este Proyecto de Ley y así también queremos pedirles a todos los senadores y senadoras, podemos aprobar obviamente las observaciones son bienvenidas, ¿nosotros no estamos diciendo que se apruebe tal como es? creo que en la estación en detalle podríamos tomar en cuenta propuestas que realmente también mejoren esta ley, pero no quisiéramos



empeorarlo, porque ustedes saben muy bien que en la Ley N° 1549 y a veces tal vez nos hemos equivocado en aprobar la Ley, tal vez ha sido también por consenso en la Asamblea Legislativa.

Entonces, de esa manera tenía muchas falencias y no hemos podido perfeccionar y muchos han interpretado de otra manera y nosotros interpretábamos de otra manera, pero ustedes saben muy bien que, en las leyes, hay varias interpretaciones entonces de ese lado colegas quisiéramos avanzar en este Proyecto de Ley, porque es importante cumplir con nuestro Estado Plurinacional, especialmente la Constitución Política del Estado, en estación en detalle podríamos viendo y corrigiendo algunas observaciones hermano presidente, les pido a todos los colegas aprobaremos este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, hubiera sido interesante que este Proyecto de Ley Presidente se hubiese tratado ya con anterioridad porque de verdad que todos estamos cansados.

Sin embargo, quiero primero resaltar lo que decía la Dra. Salame tiene mucha razón, no podemos ser irresponsables tratando o viendo la posibilidad de aprobar un Proyecto de Ley que contenga ciertos artículos que podrían llevarnos a acciones de inconstitucionalidad, por eso va a ser determinante de cuanta voluntad existe, cuánto tiempo tengamos como para que poder quedarnos y analizar minuciosamente, sería más vergonzoso Presidente que evacuemos un Proyecto de Ley que tenga realmente observaciones severas, observaciones que nos vayan a hacer ver mal como institución y además algo que decía el Senador Flores, debe ser más específico no hay necesidad de amparo, pero por mucho que esté aquí plasmado una acción y que vaya en contra de la Constitución no sirve sabemos que esto siendo inconstitucional por mucho que esté plasmado en ese Proyecto de Ley vamos a tener acciones de inconstitucionalidad, por consiguiente, yo hubiese querido de verdad que este documento nos distribuyan con anticipación para poder leerlo de manera detenida y como dijo el Senador Rubén, no hubo tiempo para leerlo de manera minuciosa y me hubiese gustado que de verdad que esto se aplase.

Pero, ahora si es que existe la predisposición tendremos que amanecernos porque no es correcto, no sería posible adecuado que tengamos que nosotros que aprobar un Proyecto de Ley a la ligera porque este proyecto ha sido incluso dispensado en la distribución del documento y tengamos después observaciones so pretexto de que no hay tiempo y que tenemos la susceptibilidad se van a presentar uno los diputados, hay reitero Presidente, hay que creo hacer permanecer la responsabilidad como institución, responsabilidad al poder sancionar un Proyecto de Ley que no nos traiga de aquí en adelante consecuencias y habrá que nomás, pues el día de hoy entonces amanecernos, porque de tratarse esto en detalle habrá que hacerlo conforme las recomendaciones se han dado en esta Sesión; varios colegas que son juristas tendrán que aportar y analizar de manera minuciosa, cosa de que no tengamos después acciones posteriores. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, yo quisiera consultar a las personas que están haciendo las observaciones como era Senadora Salame, el Senador Rubén, si ellos consideran que por ejemplo la mañana si tenemos toda la mañana de mañana se podría hacer significativos avances y nosotros sesionar en la tarde.

Bueno, dice la Senadora Salame dice que sí, aunque miren colegas, yo entiendo el argumento del tiempo, pero ese argumento no cambia hasta mañana, o sea todo lo que están diciendo porque lo hagamos hoy ahora resulta que estamos bien el tiempo, estamos de hecho retrasados mañana tampoco cambia o sea gran cosa hasta mandar a la Cámara de Diputados no hay una diferencia sustancial cualitativa por lo que he visto y por lo que he escuchado hay cosas que ajustar y no son así menores, por lo menos yo he visto, o sea yo he atendido a lo que se ha dicho y sinceramente me he preocupado.

Creo, que tenemos como se ha dicho aquí la Senadora -otra vez se cortó mi micrófono- creo que tenemos una obligación de mandar cosas bien hechas a la Cámara de Diputados, o sea es una obligación fundamental



eso es nuestro trabajo, entonces hay que equilibrar, pues yo entiendo lo que ha pasado con las comisiones que están sobre exigidas por el proceso judicial, lo entiendo cómo no vamos a entender.

Pero, ahora hay una solución que no es tirar esto para un momento ya inviable, sino decir aplazamos el tratamiento hasta mañana también podemos aprobar en grande hoy y mañana en detalle ver todos los ajustes que se hagan, es cierto y con esto termino que en la Cámara de Diputados van a poder seguir haciendo ajustes, pero también es cierto que tenemos bajo por un lado, por una cuestión de prestigio de amor propio también para dejar no ser franco fácil de ataques no, que nos muestren como poco serios o sea, nuestro trabajo es hacer leyes, se eso no lo podemos hacer bien y nos vamos a poner en manos de personas cuyos nombres prefiero no decir, no me parece muy inteligente porque además la diferencia entre hoy y mañana, yo sé que muchos colegas y lo entiendo y lo respeto, preferirían que se acabe hoy, pero me parece que los argumentos para quedarse en sesionar mañana si es que la voluntad de aquellos que quieren colaborar y que saben bien cómo hacerlo, si es una cuestión de unas horas, debíamos ser capaces de tomar esa decisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, comparto en que sí hay observaciones que hay que mejorar debemos hacerlo para que salga hasta mañana para una ley acorde a la normativa jurídica. Sin embargo, también Presidente tenemos que ser consientes más allá que nosotros trabajemos bien o mal estoy segura que el Ministro de Justicia ya está elaborando todos los amparos todos los recursos para hacer que no podamos elegir o designar nuevamente una autoridad más como han pasado las muchas de las que están ahora en curso y que no se puede llegar a una culminación bien.

Yo propongo lo que se planteaba, que aprobemos en grande ahora y que mañana continuemos la Sesión en la mañana podríamos continuar nueve de la mañana todos tenemos ya la ley, todos tenemos la convocatoria y cada uno, pues traerá, porque mañana igual la vamos a tratar en detalle artículo por artículo y ahí habrá que presentarse las modificaciones, porque si se aprueba en grande hoy sí o sí, hay que hacer modificaciones y los que propongan modificar los artículos será seguramente debate y mañana tendremos que analizar artículo por artículo para poder modificar.

Sin embargo, a mí me apena cuando escuchamos de los magistrados que sigan obstaculizando, yo no sé qué decisión vamos a tomar desde la Cámara de Senadores, Presidente, que vamos a seguir perjudicados, por ejemplo, el tema de las Elecciones Judiciales por recursos o resoluciones de magistrados auto prorrogados y felicito aquí al Presidente de la Comisión de Justicia que dicen que nosotros hemos determinado seguir continuar, nosotros vamos a aprobar una Resolución en la Comisión más allá de lo que digan estos auto prorrogados porque en realidad no tendría validez alguna, ninguna validez legal ni jurídica porque ellos están en su cargo ilegalmente desde el mes de enero de este año. En ese contexto yo creo que no habría preocuparnos lo que digan los Magistrados sino de sacar una ley que sea de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a todas las normativas que regule.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidente. Por intermedio de su Autoridad voy a saludar a todos los senadores y senadoras buenas noches.

Mi sugerencia es así, creo que la observación que hizo la Senadora Salame, ha sido directo y claro, entonces me parece que es bueno lo que dice la sugerencia, suspender para mañana este Proyecto de Ley, por qué le digo, los artículos que están mencionados que no tiene respaldo con nuestra Constitución, es nomás sacarla pues para que vamos argumentar cosas ajenas, tantas cosas y cierto. Entonces, yo te respaldo de nada nos sirve aprobar eso, aunque a la fuerza, de nada nos sirve más allá nos lo bajan también no los observan para peor, quedamos mal nosotros Cámara de Senadores peor ¿No es cierto?, entonces pareciera que no hay capacidad digamos, creo que estamos exagerando a la ley, argumentando otro artículo que no deben ser así.



Entonces, mi sugerencia ese artículo se debe trabajar esta noche con los que conocen también, pedirle seguramente al Senadora Salame que pueda apoyar se puede sacar o puede cambiar otra interpretación, creo que es necesario tocar esos temas no es nomás aprobar a la carrera para tener problemas más allá y quedar mal, más que todo quien va a quedar mal Usted hermano Andrónico, nadie más, para evitar todo eso es mejor guardar para mañana esto y mañana a continuar.

Pero, sí hay que ir a considerar los artículos que se han observado que no tienen respaldo en nuestra Constitución es nomas, creo amerita hay que sacarla si ese artículo 6 digamos y 7 se vuelve 6 para que vamos hacer un lío grande, sabiendo, conociendo escuchando las explicaciones de un conocedor laboral, hay que respetarla también sugerencias, no podemos por capricho hacerlos lo que nos parece también. Eso es normal el debate por eso se llama Sesión Senador para que se debata o se saca o se argumenta otro diferente y si es por demás se saca pues cuatro o cinco artículos ha observado también hablo de la Constitución no tiene respaldo, claro eso, no hagamos largo la cosa ni debatamos también en el momento no da para debatir también las sugerencias ya lo entendemos aquí no somos abogados, nos damos cuenta está por demás no lo van a bajar allá. Y hace rato alguien decía que el Diputado Jáuregui, entonces primera parte va a listo o nos los manda en la consulta, los terminan nuestro trabajo de la Comisión tanto sacrificado, tanto trabajo que han hecho los compañeros, eso yo creo que está mal le hacemos esas sugerencias lo han hecho esta noche que lo vean bien y mañana tocamos y aprobamos con eso terminamos nuestro trabajo. Nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Realmente de cualquier forma hagamos o no hagamos y sabe la Senadora Salame, y todos ustedes, si a el, no lo interesa al Ejecutivo pues viabilizar estas normas, pero bueno, si hay observaciones y la mayoría estaría de acuerdo, yo creo que hasta mañana no van a poder tampoco terminar para hacer un buen trabajo también va a ser a la rápida, no sugeriría, más bien hermano Presidente, no sé si se lo pudiera hacer para el viernes en la mañana y así tengamos que quedarnos, analizar y nosotros también cada uno podamos aportar a este Proyecto de Ley. Esa es mi propuesta, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, varios senadores o senadoras han planteado, bueno yo respeto a la hermana Salame, está nerviosa esta paradita, quiere siempre aportar parece, es importante aportar, pero aquí tenemos que ser conscientes todos, solo en discurso en lírico y después vamos a estar viniendo con otras situaciones eso es grave, pienso que la justicia es ahora prevendalizada, la justicia ahora nuestro Presidente Lucho quiere manejar la justicia, Policía nada raro tienen un paquete preparado también a través del Ministro de Justicia.

Yo extraño de lo que están manejando y eso es grave, nada es creíble ahora digo con mucho respeto al Senador de Oruro, el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo a ver qué aporte y después que venga a votar, con mucho respeto en beneficio del pueblo boliviano, ahora sí observamos ni siquiera vamos a estar votando, solamente por perjudicar vamos a querer, ni siquiera vamos a aparecer y van a estar diciendo no hay dos tercios y por eso no importa mañana pasado, yo propondría para el día viernes mejor mañana todo el día con los técnicos que se trabaje que sea el día viernes en la mañana.

Pero, aprobaremos en grande, aprobaremos en grande, porque muchos también quizás van a viajar y no hay dos tercios, obstaculización si estamos todos de acuerdo para ajustar para trabajar adelante quien no quiere eso, el pueblo está esperando eso, en grande aprobemos y un Cuarto Intermedio hasta el viernes en la mañana, hasta el día viernes que se trabaje todos los hermanos quienes quieren trabajar, quiénes son los juristas y que demuestren también ese pedido tiene que ser clamoroso para el pueblo boliviano. Propongo para el día viernes y en grande aprobaremos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.



Sen. Montero: A ver, no nos mintamos queridos colegas. Hay decisiones políticas no jurídicas y el día de mañana de aquí una semana, un mes es una posición política y no jurídica, porque no van a ver los ilustrados que van a querer hacer cambios a diferencia por supuesto desde que siempre la Dra. Silvia Salame ha estado en el tema constitucional de que las normas puedan estar encuadradas de acuerdo a la Constitución.

Pero, este es político, entonces si nos vamos a poner plazo hasta sábado va a suceder la misma cosa, sugiero, pasé por positivo. Mañana al que le interesé trabajar aquí tenemos una Sala, vengamos y aportemos con nuestros técnicos de todo el equipo, artículo por artículo y lo debatimos y en la tarde nos vamos a la Plenaria, creo que eso es lo más saludable porque vamos a aparecer tres o cuatro, sugiero eso; porque no van a traer aportes y se lo puedo afirmar, entonces yo sugiero hoy se aprueben grande, mañana en los detalles vemos que por supuesto con nuestros técnicos y nosotros que los nos va a interesar y en la tarde se restablecen nuevamente la Sesión. Esa es la posesión de Creemos.

Sen. Presidente: Si de algo nos debemos asegurarnos como Cámara de Senadores es hacer bien las cosas, aunque el Ministerio de Justicia, aunque los autoprorrogados estén minando de obstáculos para que no avance esto.

Finalmente, la Cámara de Senadores tendría que aprobar como corresponde para salvar la responsabilidad, de eso no hay duda, de que observaciones de forma, si hay observaciones técnicas se requiere mejorar ajustar es evidente, hay voluntad de todos, habrá también algunas decisiones políticas particulares, grupales, esto es una responsabilidad constitucional de la Asamblea particularmente de nosotros de la Cámara de Senadores quien encabeza las Comisiones, entonces Aplazar para después del Receso o en Pleno receso para tratar la Sesión va a ser complicarnos más con el tema del tiempo, en fin, tendríamos entre mañana y viernes prácticamente para tratar y aprobar este Proyecto de Ley, si hay voluntad es posible colegas senadoras y senadores se vamos a primero nuestra Agenda personales que tengo que viajar y tengo esto otro vamos a aparecer 10 aquí y no vamos a tener Quorum, si hay voluntad en la la Cámara de Diputados en menos de 10 días debería aprobar, finalizando el mes de julio deberíamos tener la ley sancionada y promulgada a partir de primera semana de agosto debería esta ya procediéndose a cumplir las fases de acuerdo al procedimiento de la Ley.

Hay la Moción de Aplazamiento, algunos, mañana y otros viernes posteriores a la aprobación en su estación en grande, no sé si vamos a entrar a un consenso u vamos a entrar a votación para mañana o pasado tal vez con mayor detalle se requiere mayor información el viernes. Aprobaremos en grande y después lo vemos si posponemos, a ver colegas aprobando en grande entramos en Moción de Aplazamiento para mañana o para viernes ¿de acuerdo?

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Mire Presidente, hay cosas que son muy específicas y donde hay capacidad específica cuando el Senador Henry decía no van a aparecer tampoco necesitamos que aparezcan todo el mundo, los técnicos de todo el mundo hasta sería un problema, yo entiendo que hay ciertas personas aquí que pueden hacer un aporte, una de ellas es Dra. Salame, probablemente el equipo del mismo Senador Gutiérrez y algunas otras personas más esas personas, yo sugiero que nos digan sí mañana podríamos sesionar en la tarde, si es suficiente el tiempo porque me parece que eso sería el criterio fundamental.

Me punto es y voy a terminar Presidente, antes que entre me punto es preguntarles a las personas que tienen que hacer el trabajo que esa sea digamos el fundamento para tomar la decisión, se resulta que está hecho todo, bueno podemos hacer esta noche, pero esa era mi punto en vez de estar discutiendo todos, quiénes van a hacer el trabajo, que esas personas digan cuánto tiempo se necesita.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, vamos a poner poco digamos en el contexto, varios senadores entre la Comisión de Constitución y de Justicia Plural estamos con el tema de Elecciones Judiciales también que haya esa



consideración, el viernes tenemos nosotros muchas actividades, es más resolución de algunos amparos mañana se van a realizar y viernes nosotros tenemos que resolver en esa línea digamos Presidente, que habido un trabajo ya la misma Dra. ha hecho algunos ajustes nos va a servir bastante a nosotros para que podamos discutirlo y lógicamente si mañana por la mañana nos acompaña bienvenido el Senador Gutiérrez y algún colega más entendido en la materia, bienvenido en la mañana lo discutimos y en la tarde tendríamos aprobar por unanimidad porque se supone que nos estamos dando este espacio para enriquecer el documento y no digamos para otro tipo de situaciones, porque se va a ver el tema más político lógicamente ni así nos demos una semana no va a ver digamos una cosa que va a salir.

En esa línea digamos Presidente también se pongan en nuestro lugar somos casi 4 senadores, creo que aquí tenemos la obligación, 6 senadores el tema judicial Presidente y no es la mejores de verdad nosotros tenemos que estar de un lugar a otro lugar y creo que hay que hacer algunos ajustes bienvenido.

Creo, que una gran parte el Proyecto de Ley sí digamos esa adecuado a lo que corresponde hay que hacer un debate correspondiente, por ente Presidente, solicito como miembro de la Comisión Mixta de Justicia Plural que mañana se trabaje como ha hecho la propuesta el Senador Montero técnicamente ahí con los técnicos se hagan las adecuaciones y en horas de la tarde hagamos la aprobación Presidente, por la unanimidad tendría que ser de lo que es el Proyecto de Ley Elección y Designación de Fiscal Presidente, conforme a norma.

Ahora, sí tenemos que aprobar en grande y vamos a dar un mensaje que sí queremos trabajar también que cuando sepan en consideración en grande vamos a ver se hay la voluntad, nosotros estamos amplios, nosotros podíamos haber cerrado ya no más, ponga en consideración den grande veamos también la voluntad de todos sería lo ideal que se apruebe por unanimidad, bueno mañana trabajamos como corresponde técnicamente hacemos los ajustes necesarios y listo, les hago recuerdo de que aun así le hagamos varios ajustes en la Cámara de Diputados nos van a seguir observando. Solamente eso, Presidente, por favor le rogaría que se ponga en consideración para que aprobemos en grande y después entremos al debate para cuando va a ser.

Sen. Presidente: Si ya hay los aportes también sería innecesario ya mañana.

Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Presidente, resumiendo lo que correspondería de acuerdo del comentario de los colegas senadores es hacer la aprobación en grande mañana dejar que una Comisión de expertos en realidad haga las correcciones necesarias atendiendo las observaciones de los senadores que nos han procedido y en la tarde nosotros continuamos con la aprobación en detalle.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Presidente, en concreto mi propuesta, tomando en cuenta que ya hay un trabajo realizado, sugiero y propongo que se apruebe en grande y en detalle se vaya corrigiendo con las observaciones preparadas para eso estamos aquí, no tiene sentido parar hasta mañana se lo podemos hacer hoy día.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Ahora hay 3 propuestas, continuar artículo por artículo, otros mañana y hay otra propuesta para el viernes,



¿hoy?, bien alguna vez después de 3 a 4 años amanecer.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, sería bueno tratar digamos aquí artículo por artículo, pero vamos a confundir peor, es mejor una Comisión que trate previamente con las modificaciones y en la tarde tratamos artículo por artículo, si hay que mejorar más lo vamos mejorando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Presidente. Buenas noches.

Presidente, la Senadora Silvia Salame quien es la conocedora y la que ha hecho las primeras observaciones en cuando se ha leído el proyecto en grande, ha detectado a las primeras y a las observaciones que habría que subsanar.

Por lo tanto, pienso que deberíamos seguir, porque mañana va a haber otro de tipo de opiniones y vamos a querer cambiar en una forma digamos en mayores artículos, entonces esta es la oportunidad en que hemos escuchado y hemos aprobado en grande y que se vaya leyendo en detalle, por supuesto que la Senadora Salame nos va a explicar está el Senador Rubén que también ha hecho algunas observaciones, seguramente sobre eso vamos a poder aportar los que conocen un poco de leyes y pero no es necesario que estén los asesores o son los asesores a los que vamos a tener que llamar si tenemos unas personas senadores colegas que conocen que ya han detectado además por la experiencia que tiene con los anteriores Proyectos de Ley.

Entonces, yo pienso que deberíamos continuar y seguir el trabajo esta noche hasta terminar para que después podamos ya enviar como Usted menciona con el tiempo prudente jueves y viernes a Cámara de Diputados para que ellos también puedan agendar y en cuanto vuelvan de su Receso se pueda tratar en la Cámara de Diputados.

Sen. Presidente: Si no hay consenso vamos a entrar en votación de las 3 propuestas.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Yo, creo que sería irresponsable que continuemos Senador Presidente, se tiene que hacer texto alternativo para los artículos que hemos observado, imagínese claro que yo tengo aquí mientras estaban tratando el Proyecto de Ley, me dijeron ha llegado esto yo he ido a trabajar a mi oficina con mi equipo, pero hemos hecho así a mano alzada, o sea, no son ni 7 artículos que hemos observado, tenemos que hacer uno por uno hacer un análisis más profundo.

Yo, lo que sugeriría Senador Presidente, es que este trabajo y además el personal de mi despacho mañana estaría a disposición de la Comisión y los que se quieran sumar y que puedan aportar porque no es de haber, es aportar, entonces que se reúnan 09:00 o ya verán a qué hora y trabajen en esa propuesta alternativa para que mañana y podamos en la tarde realmente trabajar con algo más serio; porque miren sinceramente le diré hoy yo me siento agotada, estoy saliendo de una neumonía estoy viniendo solo por responsabilidad, entonces yo tendría que dejarles esto pero yo particularmente me tendría que retirar ahora porque no resisto más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, creo que en la misma línea coincidimos Presidente, la experiencia que nos dice si la Senadora tiene una observación no necesariamente yo puedo estar no estar de acuerdo, yo prefiero hacer una tercera redacción y hacer un Cuarto Intermedio nos va a llevar más tiempo, vamos a paralizar a veces del artículo es 2 o 3 horas Presidente, mañana tenemos que consensuar invitados considero todos los que quieran, los que no participen mañana en la mañana no tienen derecho observar



en la tarde Presidente, realmente digo con mucho cariño porque tenemos que consensuar la redacción o posiblemente 2 redacciones para poner en el Pleno.

Presidente, definir un trabajo ya hecho para 2 o 3 de la tarde promedio debe iniciar el tratamiento de esta ley de esa manera no le vamos a dar mucha larga, conozco cuantas observaciones hay me imagino que no va a haber de todos los artículos habrá algunas coincidencias hablaremos mañana con senadores y senadoras, con asesores para ver en algunas cosas vamos a ceder seguramente los redactores los que han proyectado el Senador Ticona, la Senadora Gallo que han redactado la primera dirá no estoy de acuerdo, por ahí dice no estoy de acuerdo y una redacción alternativa, Presidente.

Por lo tanto, sugiero que correctamente es mañana 08:00 o 09:00 de la mañana la Comisión junto con los senadores que quieren estar presentes trabajan hasta 14:00 o 15:00 de la tarde máximo, empecemos a sesionar. Eso lo correcto, Presidente.

Sen. Presidente: Hay propuestas diversas si vamos a querer entrar a un consenso va a ser muy complicado mañana se trabaja en la mañana posiblemente se pueda prolongar hasta la tarde y no vamos a empezar a las 14:00, 15:00 y 16:00 todo un conflicto y todo un problema, hagamos un esfuerzo se supone que todos debemos estar obligados hasta el viernes, si es posible sábado y domingo, no podemos quejarnos creo un pequeño esfuerzo yo quisiera pedir colegas senadoras y senadores, entraremos a la votación la Moción de Aplazamiento y no sé si es pertinente mañana en la tarde reinstalar o viernes en la mañana todo el día.

Vamos a entrar a la votación de Moción de Aplazamiento de todas maneras sea para mañana o sea para el viernes tenemos que aplazar.

Para dar curso a la solicitud Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con esta Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, ya hemos votado en grande y no puede aplazarlo, ya hemos votado en grande y ahora nos falta en detalle, esos detalles van a detallar el Senador Gutiérrez, la Senadora Salame los juristas, está la hermana Velasco, pese que no ha votado tiene que aportar así tiene que ser, entonces un Cuarto Intermedio hasta que trabajen, ellos van a trabajar y la Comisión va a avisar será mañana en la tarde o pasado por que estamos en Cuarto Intermedio, no podemos decir a veces en cuando que tal no cumple hasta mañana, nosotros hora, no hemos completado falta todavía porque no es tan sencillo yo considero y felicito a los que han trabajado Santiago, Roberto porque la Comisión se ha esforzado ahí está la hermana Gallo, se han esforzado.

Entonces, con responsabilidad hay que trabajar dicen, hay que trabajar con responsabilidad si es mañana hasta medio día y en la tarde, si es en la noche el Cuarto Intermedio se levanta en coordinación de la Comisión correspondiente.

Sen. Presidente: De acuerdo, por eso estamos consultando, la mayoría dice ah primero aprobaremos y después aplazaremos, bueno estamos incurriendo en esto decretaremos Cuarto Intermedio mientras se concrete las observaciones de forma y observaciones técnicas, en la medida que tengan ya todo listo reinstalamos faltando dos horas o tres horas comunicaremos colegas senadoras y senadores; tenemos tiempo entre mañana jueves y viernes, sin excusa hasta el viernes, se decreta Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-



154ª "B" SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 4 de julio de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
 Sen.^a Lindaaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Flores Roberts Luis Adolfo, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Lagrava Burgoa Pedro, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Salame Farjat Silvia Gilma, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenas tardes, senadoras y senadores. Vamos a reinstalar Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se reinstala la Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 15:58, correspondiente al día jueves 4 de julio de 2024.

Continuando con el mismo Orden del Día.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, jueves 4 de julio; a horas 14:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, julio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose declarado un Cuarto Intermedio, continuamos con el tratamiento del Proyecto de Ley N° 119/2023-2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Senador Roberto Padilla Bedoya, Presidente de Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen. Secretario:

"La Paz, 4 de julio de 2024; Hermano; Senador Andónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; **Ref.: Remisión de Texto Alternativo**



conforme la Mesa Técnica; Hermano Presidente; A tiempo de desearle éxitos en las funciones que desempeña y conforme lo señalado en la 154ª Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores, tengo a bien informar que el día de hoy, 4 de julio de 2024, se llevó a cabo una Mesa Técnica, cuyo fin fue considerar observaciones y sugerencias en la redacción del PL N° 119/2023 – 2024 C.S. “Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado”; en este entendido, tengo a bien remitir adjunto el presente texto alternativo que contempla algunas modificaciones producto de las conclusiones de la citada mesa técnica, por lo que solicito sea puesto en consideración del Pleno Camaral y se continúe con el tratamiento legislativo correspondiente; Con este particular y agradecimiento su colaboración al respecto, saludo al hermano Presidente con las consideraciones más distinguidas; Atentamente; Firma: Senador Roberto Padilla Bedoya; Presidente Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.”

Sen.ª Presidenta: Con la propuesta alternativa, continuamos con el tratamiento del Proyecto de Ley N° 119/2023-2024 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario: Presidenta, voy a dar lectura al artículo 1.

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer y regular las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos del proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes colegas.

Solamente para sugerir si no hay la posibilidad que se pueda en la pantalla poder ir acompañando tanto el que se dio lectura en grande y las modificaciones que se han planteado por la Comisión Técnica.

Sen.ª Presidenta: Solicito a los técnicos proyectar en la pantalla. Gracias, Senador Montero.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad garantizar el proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, idóneo, probo y ético, que defienda los intereses generales de la sociedad de conformidad a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Flores.



Sen. Flores Roberts: Presidenta, gracias y saludos a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: El procedimiento no se está realizando conforme establece el procedimiento legislativo porque se está dando lectura a las correcciones, cosa que no se han aprobado, lo que se debe leer es el texto aprobado en grande y considerar las modificaciones que se ha planteado de acuerdo a la Comisión Técnica que ha trabajado esto.

Sen.ª Presidenta: Senadoras y senadores para aclararles, voy a solicitar al Senador Secretario para no confundirnos las dos propuestas, la propuesta original se va a poner en consideración como se ha quedado no se aprueba.

La segunda, es la nueva propuesta es la que tendrían que votar, en este caso ya hemos puesto en consideración el artículo 2, ya consensuado en este momento, ha dado lectura, el artículo ya he puesto en consideración este artículo 2 que se apruebe y la propuesta no se aprueba o el original, mejor dicho.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, hermana Presidenta. Un cordial saludo a todos los colegas.

Senadora Presidenta, considero que el tema del Procedimiento Legislativo es como acaba de explicarlo lógicamente, pero le recomiendo que en los artículos que sí hay observación también se mencione que hay observación para tomar en cuenta al momento de votar también en la primera votación.

Seguramente, va haber artículos que no están observados, entonces no vaya ser que no aprobemos también ninguno pensando que hay una propuesta alternativa, sería bueno que el Secretario diga voy a dar lectura al artículo 2, pero tiene propuesta alternativa así también nos aclaramos cuáles son los artículos que tienen al momento de votación y no estemos incurriendo en alguna equivocación.

Sen.ª Presidenta: Senadores para continuar y para no confundirnos nuevamente voy a solicitar al Senador Secretario, dar lectura al artículo 2. El artículo 1 no tenía observación en su versión.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón, lo que está solicitando nos podía aclarar.

Sen.ª Alarcón: Presidenta, ante esta confusión que se ha presentado, sugiero que podamos subsanar el procedimiento y empecemos de nuevo y así ya con todas las reglas claras la explicación iniciamos artículo por artículo.

Sen.ª Presidenta: Estamos de acuerdo para reconsiderar nuevamente y empezar de nuevo el artículo 1, vamos a volver a empezar de nuevo desde artículo 1.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al artículo 1 en su versión original y posterior a la versión propuesta por la Comisión, para su consideración en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Senadora Presidenta. Buenas tardes y a través suyo también saludar a todos los senadores.

Creo que vamos a tener mucha confusión Senadora con relación al Proyecto de Ley original y las modificaciones que se han realizado en la Mesa Técnica esta mañana, yo quisiera sugerir que primero para seguir el Reglamento que ponga en consideración porque ya hemos aprobado el artículo 1, entonces para



que no exista ningún tipo, no sé, digamos de reclamo vale el término tal vez sería interesante que Usted ponga en consideración iniciar nuevamente el proceso de aprobación desde el artículo 1, primero porque el artículo 1 también tiene modificaciones por un lado.

Por otro lado, también quería sugerirle que sería posible que este documento que nos han dado con el Proyecto de Ley con modificaciones pudiera repartir a todos los senadores para que el momento de votar ellos tengan también conocimiento, cuál es el documento que tenemos y cuál es el que se está tratando en vista que puede proyectar en la pantalla, le digo esto porque evidentemente hay artículos que no tienen modificación, pero si hay artículos que sí tienen, entonces los senadores que no tienen este documento van a estar en la duda, inciertos de saber si votan a favor o votan en contra, esto lo que quería sugerirle Senadora Presidenta para que no haya confusión en los senadores.

Sen.ª Presidenta: De acuerdo para volver a reconsiderar porque ya se ha aprobado el artículo 2 para reconsiderar necesitamos dos tercios también nuevamente, entonces por favor antes de entrar un rato nos podían esperar para que pueda proyectar en la pantalla, cosa que se pueda ver en cuáles hay modificaciones o no hay modificación.

A solicitud de las senadoras o senadores vamos a poner en consideración el artículo 1, e iniciar nuevamente el proceso de aprobación de los artículos en su estación en detalle, propuesto por la Senadora Vania Rocha.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, para iniciar nuevamente el artículo 1 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Vamos a continuar Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 del proyecto original, en su estación en detalle.

Sen. Secretario: Proyecto original.

ARTÍCULO 1. (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto establecer y regular las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos del proceso de selección de las o los postulantes para la designación de la o el Fiscal General del Estado.

Eso es todo, hermana Presidenta, en su texto original del artículo 1.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 1, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer y regular las etapas, fases, procedimientos, requisitos y plazos del proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. Con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD).- Tiene como finalidad garantizar la designación de la o el Fiscal General del Estado, idóneo, probo y ético, que defienda los intereses generales de la sociedad de conformidad a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

Eso es todo, hermana Presidenta, en su texto original del artículo 2.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 2, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad garantizar el proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, idóneo, probo y ético, que defienda los intereses generales de la sociedad de conformidad a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 3 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (ALCANCE).- La presente Ley, tiene como alcance:

- a) Establecer los mecanismos garantistas para la transparencia, continuidad y conclusión del proceso de selección y designación.
- b) Establecer el marco organizacional y procedimental para el desarrollo del proceso de selección y designación.

Eso es todo, hermana Presidenta, en su texto original del artículo 3.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 3, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (ALCANCE). La presente Ley, tiene como alcance establecer el marco organizacional y procedimental para el desarrollo del proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo mecanismos garantistas de transparencia y continuidad desde el inicio, desarrollo y conclusión.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle, con modificaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 4 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS).- El proceso de convocatoria, selección y designación se regirá bajo los siguientes principios enunciativos y no limitativos:

- a) **Legalidad:** Se desarrollará conforme a las reglas y procedimientos establecidos en la presente Ley, en el marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes.
- b) **Independencia:** La función legislativa no está sometida a ningún otro órgano de poder público.



- c) **Objetividad:** Se desarrollará bajo criterios, requisitos y condiciones concretas y perceptibles, eliminando criterios subjetivos y discrecionales, de conformidad a lo establecido en la presente Ley.
- d) **Interculturalidad:** Se reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos para el vivir bien.
- e) **Igualdad:** Todas las bolivianas y los bolivianos pueden presentar su postulación, sin ninguna forma de discriminación, gozan de las mismas oportunidades y los mismos derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados internacionales en materia de derechos humanos y las Leyes:
- f) **Plurinacionalidad:** En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, en igualdad de oportunidades.
- g) **Publicidad y Transparencia:** Los actos y decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta, durante el desarrollo del proceso serán publicados de manera oportuna y será de acceso a medios de comunicación, los interesados y el público en general en las formas previstas en la norma legal y la presente Ley.
- h) **Imparcialidad:** Implica que, en el desarrollo del proceso, las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta, se realizarán conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán con objetividad, sin interferencia de ninguna naturaleza, discriminación o trato diferenciado.
- i) **Meritocracia:** El proceso de selección y designación de postulantes, garantiza el acceso de quienes reúnan las aptitudes, capacidad, trayectoria y méritos necesarios para el ejercicio del cargo al que postula.
- j) **Preclusión:** Las actividades y fases de cada etapa del proceso de selección y designación que hayan sido ejecutadas no podrán ser retrotraídas.
- k) **Probidad en la función pública:** Consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable, desempeño honesto y leal de la función o cargo público con preminencia del interés general sobre el particular.
- l) **Seguridad Jurídica:** Es la aplicación objetiva de la ley en el marco de la Constitución Política del Estado, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos del proceso de selección y designación.
- m) **Idoneidad:** Es la formación, experiencia y ética profesional, que son la base para el proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado. Su desempeño se rige por los principios ético morales de la sociedad y los valores que sustenta el Estado Plurinacional.
- n) **Equidad de Género:** Consiste en eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos entre mujeres y hombres.

Eso es todo, hermana Presidenta, en su texto original del artículo 4.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 4, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS). El proceso de convocatoria, selección y designación se regirá bajo los siguientes principios enunciativos y no limitativos:

- a) **Legalidad:** Se desarrollará conforme a las reglas y procedimientos establecidos en la presente Ley, en el marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes.
- b) **Independencia:** La función legislativa no está sometida a ningún otro órgano de poder público.
- c) **Objetividad:** Se desarrollará bajo criterios, requisitos y condiciones concretas y perceptibles, eliminando condiciones subjetivas y discrecionales, de conformidad a lo establecido en la presente Ley.
- d) **Interculturalidad:** Se reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos para el vivir bien.
- e) **Igualdad:** Todas las bolivianas y los bolivianos pueden presentar su postulación, sin ninguna forma de discriminación, gozan de las mismas oportunidades y los mismos derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las Leyes vigentes.
- f) **Plurinacionalidad:** En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanas y ciudadanos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, en igualdad de oportunidades.
- g) **Publicidad y Transparencia:** El desarrollo de las etapas y decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, durante el desarrollo del proceso serán publicados de manera oportuna, garantizando el acceso a medios de comunicación, interesados y público en general, en las formas previstas en la presente Ley.
- h) **Imparcialidad:** En el desarrollo del proceso, las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado se realizarán conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, con objetividad, sin interferencia de ninguna naturaleza, discriminación o trato diferenciado.
- i) **Meritocracia:** El proceso de selección y designación de postulantes, garantiza el acceso de quienes reúnan aptitudes, capacidad profesional, trayectoria y méritos necesarios para el ejercicio del cargo al que postula.
- j) **Preclusión:** Las actividades y fases de cada etapa del proceso de selección y designación que hayan sido ejecutadas no podrán ser retrotraídas.
- k) **Probidad en la función pública:** Consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable, desempeño honesto y leal de la función o cargo público con preeminencia del interés general sobre el particular.



- l) Seguridad jurídica:** Es la aplicación objetiva de la ley en el marco de la Constitución Política del Estado, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos del proceso de selección y designación.
- m) Idoneidad:** Es la formación, experiencia y ética profesional, que son la base para el proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado. Su desempeño se rige por los principios ético morales de la sociedad y los valores que sustenta el Estado Plurinacional.
- n) Equidad de Género:** Consiste en eliminar brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de libertades y derechos entre mujeres y hombres.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Robles: Gracias, hermana Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 4 en su estación en detalle, con modificaciones, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 5 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES).- A efectos de aplicación de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:

a) Honestidad y ética: Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad, eficiencia y eficacia.

b) Función judicial: Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función judicial estará vinculado al ejercicio profesional en materia penal y constitucional en la carga de jueces, vocales y magistrados.

c) Función fiscal: Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función fiscal estará vinculado al ejercicio profesional como fiscales y asesoramiento especializado, conforme lo establecido en el artículo 18 Ley Nº 260 Ley Orgánica del Ministerio Público.

d) Catedra universitaria: Impartir conocimientos académicos científicos, en el área de las ciencias penales y derecho constitucional en pregrado y posgrado.



e) Ejercicio profesional: El ejercicio profesional de abogado se computará desde la emisión del título en provisión nacional, que incluye el desempeño de funciones de abogado libre en materia penal, así también de servidores públicos que hayan desempeñado funciones en la tramitación y sustanciación de procesos en el área del derecho penal.

f) Experiencia profesional específica: Es el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos por una persona en un determinado puesto laboral, o durante un periodo de tiempo específico, después de haber obtenido su respetivo título en provisión nacional y sean estas en las áreas específicas o especializadas establecidas en la presente ley para la evaluación de méritos.

g) Trabajos especializados en el área de las ciencias penales: Es el trabajo especializado desempeñado por las o los postulantes en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre en el área de las ciencias penal.

h) Autoridad Indígena Originaria Campesina: Es el ejercicio como autoridad indígena originaria campesina, de acuerdo a sus usos y costumbres, con relación a la administración de justicia indígena originaria, enmarcada a la Ley de deslinde jurisdiccional; acreditado mediante documento escrito original o legalizado, emitido por autoridad competente.

i) Documentos de respaldo: Las y los postulantes, para acreditar los requisitos exigidos en la presente Ley, deberán necesariamente presentar documentación original o fotocopia legalizada extendida por autoridad competente, actualizada y presentada dentro de la fase de postulación.

j) Certificado de idiomas: Las y los postulantes deberán presentar sus certificados de idiomas debidamente, conforme prevé la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012, Decreto Supremo N° 2477 de 05 de agosto de 2015 y Decreto Supremo N° 4566 de 11 de agosto de 2021.

k) Certificado de trabajo: Para la presente convocatoria, el único documento idóneo para acreditar la experiencia profesional, son los certificados de trabajo originales o legalizados, los cuales deberán necesariamente señalar el inicio, la conclusión y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales y derecho constitucional, no considerándose validos los memorándums o contratos de trabajo de cualquier naturaleza.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 5, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES). A efectos de aplicación de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:

a) Honestidad: Es el comportamiento de la persona conforme a los principios ético-morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores establecidos en la Constitución Política del Estado.



- b) **Función judicial:** Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función judicial estará vinculado al ejercicio profesional en ciencias penales, constitucional y derechos humanos en el cargo de jueces, vocales y magistrados.
- c) **Función fiscal:** Para la convocatoria de selección de la o el Fiscal General del Estado, la función fiscal estará vinculado al ejercicio profesional como fiscales, conforme lo establecido en el Artículo 18 Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público.
- d) **Cátedra universitaria:** Impartir conocimientos académicos científicos, en el área de las ciencias penales, derecho constitucional y derechos humanos en pregrado y posgrado.
- e) **Ejercicio profesional:** El ejercicio profesional de abogado se computará desde la emisión del título en provisión nacional, que incluye el desempeño de funciones de abogado libre en ciencias penales, así también de servidores públicos que hayan desempeñado funciones en la tramitación y sustanciación de procesos en el área.
- f) **Experiencia profesional específica:** Es el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos por una persona en un determinado puesto laboral, o durante un periodo de tiempo específico, después de haber obtenido su respectivo título en provisión nacional y sean estas en las áreas específicas o especializadas establecidas en la presente ley para la evaluación de méritos.
- g) **Trabajos especializados en el área de las ciencias penales:** Es el trabajo especializado desempeñado por las o los postulantes en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre en el área de las ciencias penales.
- h) **Autoridad Indígena Originaria Campesina:** Es el ejercicio como autoridad indígena originaria campesina, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, con relación a la administración de justicia indígena originaria, enmarcada a la Ley de deslinde jurisdiccional; acreditado mediante documento escrito original o legalizado, emitido por autoridad competente.
- i) **Documentos de respaldo:** Las y los postulantes, para acreditar los requisitos exigidos en la presente Ley, deberán necesariamente presentar documentación original o fotocopia legalizada extendida por autoridad competente, actualizada cuando corresponda y presentada dentro de la fase de postulación.
- j) **Certificado de idiomas:** Las y los postulantes deberán presentar sus certificados de idiomas debidamente, conforme prevé la Ley N° 269, de 2 de agosto de 2012, Decreto Supremo N° 2477, de 05 de agosto de 2015 y Decreto Supremo N° 4566, de 11 de agosto de 2021.
- k) **Certificado de trabajo:** Para la presente convocatoria, el único documento idóneo para acreditar la experiencia profesional son los certificados de trabajo originales o legalizados, los cuales deberán necesariamente señalar el inicio, la conclusión y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales, derecho constitucional y derechos humanos, no considerándose válidos los memorándums o contratos de trabajo de cualquier naturaleza.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, un saludo cordial a cada uno de los senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí. He pedido tolerancia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.



Sen. Tiburcio: Presidenta, siempre en aras de lograr la pulcritud de la cual somos bastante celosos en este Senado, tengo 3 observaciones sobre la redacción, no son de fondo, son apenas sobre la redacción, es decir, hay unos errores de sintaxis y los voy a leer, esto para que no aprobemos con estas observaciones, cuando nosotros decimos en el inciso b) la función judicial estará vinculado. No corresponde, debe decir: "vinculada"; cuando decimos en el inciso c) la función fiscal estará vinculado tampoco corresponde, debe decir: "vinculada" y la tercera observación es en inciso k) cuando el texto, dice: para la presente convocatoria, el único documento idóneo para acreditar la experiencia profesional: "son" dice, no corresponde o lo cambiamos: "los únicos" o le cambiamos: "es el certificado de trabajo original y legalizado".

Sen.ª Presidenta: En las 3 correcciones Senador solo de forma, en las 3 observaciones que Usted ha hecho notar recomiendo a los técnicos tal cual lo que está sugiriendo, el Senador.

Sen. Tiburcio: Siempre pensando de buena fe y entiendo que puede darse esta situación a un error de taípeo, por eso he hecho la aclaración que son observaciones de forma, no de fondo, son errores de sintaxis nada más.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta.

Me había llamado la atención lo mismo, la falta de concordancia, dice: "la vinculado", no es propio del Senado que tenemos que corregir estas cosas en el Pleno, pero lo vamos hacer, estaba de acuerdo con todas las observaciones de mi colega y quisiera ya que estamos en esto no voy a seguir mucho más, creo que sería bueno una revisión de estilo por lo visto problemas en ese sentido, no corresponde la coma después de experiencia profesional que se está dividiendo el sujeto y el predicado también válidos así como catedra en el inciso d) "válidos en el" k) no tienen tilde, en fin, no vamos a tomar mucho tiempo si corregiríamos eso, pero es para hacer notar que se necesita una corrección urgente de estilo, de gramática, de sintaxis y la ortografía.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rodrigo Paz Pereira por el Departamento de Tarija.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones y con la constancia que hacen notar de estilo, concordancia, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 5 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 6 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (CONTINUIDAD DEL PROCESO).- I. El proceso de selección y designación, se desarrollará de manera continua e ininterrumpida hasta su conclusión.

II. A electos de cumplir con la finalidad establecida en la presente Ley y el ejercicio de las prerrogativas constitucionales legislativas, las medidas cautelares dispuestas por autoridades jurisdiccionales en relación

al proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, deberán sujetarse a los principios y reglas de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad con relación al caso concreto, no pudiendo disponer la paralización o suspensión de todo el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado.

III. Excepcionalmente, ante la existencia de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan la continuidad y desarrollo del proceso de selección y designación, los plazos quedaran suspendidos hasta que desaparezca el acto o hecho que originó el mismo. La Comisión Mixta retomara el proceso en la etapa o fase en la que fue suspendido el proceso de selección hasta su conclusión, sin necesidad de modificación de plazos o la emisión de nueva Ley.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 6 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 6 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 6, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (CONTINUIDAD DEL PROCESO). I. El proceso de selección y designación, se desarrollará de manera continua e ininterrumpida hasta su conclusión, garantizando los derechos de todos los postulantes.

II. Excepcionalmente, ante la existencia de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan la continuidad y desarrollo del proceso de selección y designación, los plazos quedaran suspendidos hasta que desaparezca el acto o hecho que originó el mismo. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado retomará el proceso en la etapa o fase en la que fue suspendido el proceso de selección hasta su conclusión, sin necesidad de modificación de plazos o la emisión de nueva Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle, con modificaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 6, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 7 para su consideración en su estación en detalle, sin modificaciones.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 7. (DERECHOS DE LOS POSTULANTES).- La Asamblea Legislativa Plurinacional, en todas las etapas del proceso de selección al cargo de la o el Fiscal General del Estado, garantizará a las y los postulantes el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.



Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 7 del texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 7, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 8 del proyecto original, para su consideración en su en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 8. (VOTACIÓN).- Las decisiones del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta en todo el proceso de selección y designación, serán adoptadas por dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes conforme establece el párrafo I del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 8 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 8 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 8 en su estación en detalle, en su versión original.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 8 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 8. (VOTACIÓN). Las decisiones del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en todo el proceso de selección y designación, serán adoptadas por dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes conforme establece el párrafo I del Artículo 227 de la Constitución Política del Estado.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 8 en su estación en detalle, con modificaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 8 con modificaciones, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 9 para su consideración en su estación en detalle, sin



modificaciones.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 9. (EQUIDAD DE GÉNERO Y PLURINACIONALIDAD).- La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará la participación de mujeres, personas con auto identificación indígena originario campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas en igualdad de oportunidades en todo el proceso de selección y/o designación de la o el Fiscal General del Estado.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 9 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 9 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidenta. Un saludo cordial para su persona y al mismo tiempo saludar a nuestros colegas senadores presentes en esta Sesión. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz. Con nota le pedí una hora y media de tolerancia.

Sen.ª Presidenta: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 9 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 9, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 10 para su consideración en su estación en detalle, sin modificación.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 10. (VEEDURÍA NACIONAL).- **I.** Las Universidades Públicas y Privadas, los Colegios de Abogados, las Asociaciones de Periodistas y Medios de Comunicación, las Fundaciones, Asociaciones Civiles y/o Profesionales, los Organizaciones Sociales, Empresariales, Laborales, Indígenas, Gremiales o de cualquier otra naturaleza, podrán acreditar un representante ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Legal del Estado, dentro del plazo establecido en esta Ley para presentación de las postulaciones, para actuar en calidad de veedores o fiscalizadores en la fase de selección y/o designación, que cuenten con personería jurídica cuando corresponda.

II. Sobre la base de la verificado podrán hacer conocer su informe de observaciones a la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, quien a su vez pondrá en conocimiento de los Asambleístas para su consideración en Sesión de aprobación del informe Final, antes de la votación.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 10 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 10 en su estación en detalle, sin modificaciones. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 10 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 11 para su consideración en su estación en detalle, sin modificación.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 11. (VEEDURÍA INTERNACIONAL).- I. La Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas - ONU, Unión Europea - UE y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, para su participación en calidad de veedores de todas las etapas y fases del proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia considerara los informes y recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 11 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 11 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 11, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 12 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindauro Rasguido Mejía-

Sen.ª Secretaria: Buenas tardes colegas, voy a continuar con la lectura.

ARTÍCULO 12. (ORGANIZACIÓN).- I. El proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado está compuesto por las siguientes etapas:

1. Etapa de selección
2. Etapa de designación.

II. El desarrollo o ejecución del proceso de selección estará a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y la designación es responsabilidad del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado podrá organizarse operativamente en sub comisiones o grupos de trabajo.

IV. Podrán adscribirse a la Comisión Mixta antes citada, las y los Asambleístas que lo soliciten conforme al Reglamento General de la Cámara de Diputados.



Eso es todo, Presidenta, el artículo 12 en su texto original.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 12 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazado el artículo 12 en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 12 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 12. (ORGANIZACIÓN). I. El proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado está compuesto por las siguientes etapas:

1. Etapa de selección.
2. Etapa de designación.

II. El desarrollo o ejecución del proceso de selección estará a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; y la designación es responsabilidad del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado podrá organizarse operativamente en sub comisiones o grupos de trabajo.

IV. Podrán adscribirse a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, las y los Asambleístas que lo soliciten conforme al Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 12 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 12, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 13 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle, sin modificación.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 13. (ATRIBUCIONES).- La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recibir la documentación presentada por las y los postulantes, previa apertura de libros con la intervención del Notario de Fe Publica para su legalidad.

b) Elaborar el acta de cierre de registro y la nómina de las y los postulantes registrados.



- c) Verificar los requisitos habilitantes y emitir el listado de las y los postulantes habilitados e inhabilitados.
- d) Solicitar y recibir información de las entidades públicas, a objeto de verificar la veracidad de la información proporcionada por las y los postulantes.
- e) Conocer y resolver de manera fundamentada las impugnaciones y recursos de revisión presentadas dentro de los plazos y el procedimiento establecido para dicho efecto.
- f) Realizar la evaluación y calificación de los méritos profesionales de las y los postulantes, conforme a criterios establecidos en la presente Ley.
- g) Custodiar bajo responsabilidad la documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección.
- h) Precautelar que el proceso de selección se desarrolle de manera transparente, en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la presente Ley.
- i) Inhabilitar a las y los postulantes por las causales establecidas en la presente Ley.
- j) Elaborar y remitir el informe final y la nómina de postulantes seleccionados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la designación de la o el Fiscal General del Estado.
- k) Las determinaciones de la Comisión Mixta de Justicia, Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, serán asumidos de manera escrita u oral indistintamente en sesiones permanentes por tiempo y materia.
- l) Resolver de manera fundamentada la suspensión o reanudación de plazos previstos en la presente Ley.
- m) Otras atribuciones administrativas necesarias para el desarrollo de la etapa de selección.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 13 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 13 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 13, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 14 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 14. (PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA).- I. La presente Ley y la convocatoria se difundirán a través de medios de comunicación de alcance nacional para conocimiento de la población en general.

II. Las actividades de las etapas de selección y designación serán difundidas a través de las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado- Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a su vez podrán ser publicitadas en medios de comunicación.



III. Queda garantizado el carácter público y la transparencia del proceso de selección y designación. La ciudadanía podrá presenciar la sesión de la Comisión Mixta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 14 en su texto original.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 14 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazado el artículo 14 en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 14 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 14. (PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA). I. La presente Ley y la convocatoria se difundirán a través de medios de comunicación de alcance nacional para conocimiento de la población en general.

II. Las actividades de las etapas de selección y designación serán difundidas a través de las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a su vez podrán ser publicitadas en medios de comunicación.

III. Queda garantizado el carácter público y la transparencia del proceso de selección y designación. La ciudadanía podrá presenciar la sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 14 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 14, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 15 para su consideración en su estación en detalle, sin modificación.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 15. (MECANISMOS DE COMUNICACIÓN).- I. En la fase de selección podrá hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación.

II. Las y los postulantes al momento de su postulación autorizarán a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, el acceso a la base de datos públicos para la verificación de la información proporcionada.



III. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, deberá hacer conocer sus determinaciones a las y los postulantes a través del correo electrónico y/o WhatsApp, a efectos de notificaciones.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 15 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 15 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 15, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 16 para su consideración en su estación en detalle, sin modificación.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULOS 16. (CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN).- La documentación presentada por las y los postulantes y la generada durante el proceso de selección y designación, estará bajo custodia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 16 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 16 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 16, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 17 del proyecto original, en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 17. (FASES Y CRONOGRAMA).- La etapa de selección está compuesta por las siguientes fases y cronograma:

- 1) Publicación de la Convocatoria (1 día).
- 2) Presentación de Postulaciones (15 días).
- 3) Verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días).
- 4) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (1 día).
- 5) Presentación de Impugnaciones (2 días).
- 6) Resolución de Impugnaciones (4 días).
- 7) Notificación de Impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día).
- 8) Evaluación de méritos (4 días).
- 9) Presentación del Recurso de Revisión de Méritos (2 días).

- 10) Resolución del Recurso de Revisión de Méritos (4 días).
- 11) Notificación de Recurso de Revisión de Méritos (1 día)
- 12) Exámenes orales y exposición de Plan de Trabajo (5 días).
- 13) Aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (2 días).

II. Las fases de la etapa de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado se desarrollan de manera secuencial, ordenada y consecutiva, una vez culminadas no se revisarán ni se retrotraerán.

III. Los plazos establecidos en la presente Ley y en la convocatoria se computarán en días calendario.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 17 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 17 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 17, en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 17 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 17. (FASES Y CRONOGRAMA).

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Solamente de orden, he revisado minuciosamente la redacción no existe ninguna modificación, salvo la versión o incorporación de un símbolo que corresponde al párrafo I, que no tiene el texto original.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Sí, Presidenta.

Al respecto a la modificación de la Presidenta de la Comisión, yo tengo una duda al respecto a los plazos, estamos enfrentando hoy con la Comisión de Constitución y seguramente la Comisión de Justicia tiene el mismo problema, si pudiera poner el equipo técnico los plazos en la pantalla, por favor, me parece que son cortos y a nosotros hemos tenido que trabajar trasnochados 3 días y lamentablemente no abastece el tiempo.

Por ejemplo, en la verificación de requisitos habilitantes comunes específicos 3 días resulta corto por la enorme cantidad de participantes, yo sugeriría aumentarlo a 5 días para que la Comisión pueda trabajar con más calma y revisar con cautela cada documentación para evitar la presentación de amparos como estamos sufriendo hoy en día proceso de elección judicial.

Para las impugnaciones me parece bien, pero para la Resolución de impugnaciones hay que recordar que si se va a notificar tiene que definir ya en la Convocatoria la Comisión que tipo de notificación va a ser, nosotros hemos hecho Resoluciones argumentadas jurídicamente, eso también nos ha derivado la presentación de amparos por parte de los postulantes, las estamos teniendo que rehacer por un equipo de constitucionalistas con demasiada pulcritud y eso toma tiempo, nosotros hemos tenido que tomar bastantes



días, hemos tenido que contar con más de 10 equipos de abogados en la Sala.

Entonces, es muy complicado llevar a cabo ese proceso, sugeriría que aumente un par de días también si el equipo técnico nos hace favor de devolver en pantalla y sugeriría también que se incremente en uno en Verificación que se ponga por lo menos 5 días y en Resolución de Impugnaciones 6 días y en la toma de exámenes también que se aumente la cantidad de días para que no esté apresurando el trabajo la Comisión y puedan prever algún tiempo y tengan un par de días más para robarse días en caso de que los tiempos vayan pisando en base la experiencia que tenemos hoy con la Comisión de Constitución me permito hacer las siguientes sugerencias y me disculpo por no haberles presentado por escrito antes a la Comisión.

Sen.ª Presidenta: Tal vez la Comisión también puede sustentar el trabajo que han realizado, seguramente han debatido y han visto estos plazos.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias, Presidenta.

Bien, sobre los plazos y vale la observación de la Senadora, pero dentro de lo que significa la presentación de los postulantes a los últimos procesos en la elección específica del Fiscal General, se ha visto que ha sido mucho menos que lo que representa las otras elecciones, por lo menos las que ambas comisiones ahora están trabajando, por esa situación la Mesa Técnica había visto la posibilidad que se mantengan estos plazos, porque se hace mucho más viable el trabajo dentro de lo que significa la revisión de los pocos postulantes que se presentan, ahora el Pleno piensa que es mejor opción no hay problema tampoco.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Las observaciones son bienvenidas, pero hay que dejar en claro que es un proceso de selección de designación, no hay elecciones en este caso. Dos, el año pasado en anterior elección, no se han presentado más de 60 postulantes a diferencia en temas de elecciones judiciales ha sobre pasado los 400 y un poco más, entonces si vemos los porcentajes de postulantes, al trabajo que hacemos los tiempos están adecuados, en lo que más sufrimos en el tema de los amparos que nos paraliza, entonces en esa línea digamos creemos que los tiempos son nomás lo más ajustados, porque esto no va a ir a un proceso de selección, de elección en este caso, solo va a ser un tema más interno que la Asamblea vamos a resolver y en mejor de los casos, los postulantes no han sobrepasado los 70, creo los tiempos están dados nomás a diferencia de lo que estamos viviendo, ahora sí en el tema judicial son 4 instituciones que tenemos que ver, son más postulantes. Por ende, Presidenta, creo que los tiempos está nomás en lo que se marca.

Sen.ª Presidenta: Con las justificaciones de las comisiones senadoras y senadores vamos a continuar con la lectura Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 17. (FASES Y CRONOGRAMA). I. La etapa de selección está compuesta por las siguientes fases y cronograma:

- 1) Publicación de la Convocatoria (1 día).
- 2) Presentación de Postulaciones (15 días).
- 3) Verificación de requisitos habilitantes comunes y específicos (3 días).
- 4) Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (1 día).
- 5) Presentación de Impugnaciones (2 días).
- 6) Resolución de Impugnaciones (4 días).
- 7) Notificación de Impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día).
- 8) Evaluación de méritos (4 días).



- 9) Presentación del Recurso de Revisión de Méritos (2 días).
- 10) Resolución del Recurso de Revisión de Méritos (4 días).
- 11) Notificación de Recurso de Revisión de Méritos (1 día).
- 12) Exámenes orales y exposición de Plan de Trabajo (5 días).
- 13) Aprobación de los informes de selección y remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (2 días).

II. Las fases de la etapa de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado se desarrollan de manera secuencial, ordenada y consecutiva, una vez culminadas no se revisarán ni se retrotraerán.

III. Los plazos establecidos en la presente Ley y en la convocatoria se computarán en días calendario.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 17 en su estación en detalle, con modificaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 17, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 18 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 18. (INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN).- I. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional establecerá en la convocatoria, la fecha de inicio de recepción de postulaciones con lo que se inicia formalmente la selección, a partir del cual se computarán los plazos.

II. Una vez remitido el informe de la Comisión Mixta respecto a la convocatoria, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá convocar a sesión para su tratamiento específico en el plazo máximo de tres (3) días.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 18 en su texto original.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 18 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazado el artículo 18, en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 18 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 18. (INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN). I. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional establecerá en la convocatoria, la fecha de inicio de recepción de postulaciones con lo que se inicia formalmente la selección, a partir del cual se computarán los plazos.



II. Una vez remitido el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado respecto a la convocatoria, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá convocar a Sesión para su tratamiento específico en el plazo máximo de tres (3) días.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 18 en su estación en detalle, con modificaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 18, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 19 para su consideración en su estación en detalle, sin modificación.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 19. (CONVOCATORIA PÚBLICA).- I. La convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de los miembros presentes.

II. La convocatoria será publicada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes, estableciendo las fechas en las que se desarrollará el proceso.

III. La convocatoria será publicada por una sola vez en tres (3) medios escritos de circulación nacional; y en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, de manera continua hasta la culminación del proceso.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 19 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 19 en su estación en detalle, sin modificaciones. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 19, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 20 para su consideración en su estación en detalle, sin modificación.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 20. (RECEPCIÓN DE POSTULACIONES).- I. Las y los postulantes deberán presentar su postulación en sobre cerrado de manera directa, e individual, de acuerdo al formato pre establecido en la Convocatoria y la presente Ley.

II. Excepcionalmente, la documentación podrá ser presentada por una tercera persona o mediante Courier, dentro del plazo establecido en la convocatoria.



Eso es todo, Presidenta el artículo 20 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 20 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 20, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 21 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 21. (FORMA DE LA PRESENTACIÓN).- I. La postulación se presentará adjuntando copia de la cédula de identidad del postulante y carta de interés.

II. Las y los postulantes de origen indígena originario campesino podrán declarar su auto identificación en su carta de postulación.

III. Adjunto a la carta, se presentará en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente. La documentación dentro del sobre deberá estar foliada bajo responsabilidad del postulante. La Comisión Mixta no será responsable de la falta o extravío de documentación.

IV. El sobre cerrado deberá tener un rotulo con los siguientes datos:

- Nombre completo.
- Cédula de Identidad.
- Número telefónico y/o celular.
- Dirección del domicilio.
- Correo electrónico.
- Cargo a la institución que postula.

V. Las declaraciones juradas voluntarias ante Notaría de Fe Pública previstas en la presente ley, podrán realizarse en un solo actuado.

VI. La postulación deberá presentarse dentro del plazo establecido en la presente Ley, a partir del día siguiente hábil a la publicación de la convocatoria. La recepción de las postulaciones se realizará en libro de actas notariado, hasta las 18:30 p.m., en día hábil, y los días sábado y domingo hasta las 12:00 (medio día).

VII. Vencido el plazo de postulación, la Comisión Mixta elaborará Actas de Cierre del libro en presencia de Notario de Fe Pública.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 21 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 21 en su estación en detalle, con modificaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.



Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 21, en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 21 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 21. (FORMA DE LA PRESENTACIÓN). I. La postulación se presentará adjuntando copia de la cédula de identidad del postulante y carta de interés.

II. Las y los postulantes de origen indígena originario campesino podrán declarar su auto identificación en su carta de postulación.

III. Adjunto a la carta, se presentará en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente. La documentación dentro del sobre deberá estar foliada bajo responsabilidad del postulante, acorde al formato adjunto a la convocatoria. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado no será responsable de la falta o extravío de documentación.

IV. El sobre cerrado deberá tener un rotulo con los siguientes datos:

- Nombre completo,
- Cédula de Identidad,
- Número telefónico y/o celular,
- Dirección del domicilio,
- Correo electrónico,
- Cargo a la institución que postula.

V. Las declaraciones juradas voluntarias ante Notaría de Fe Pública previstas en la presente Ley, podrán realizarse en un solo actuado.

VI. La postulación deberá presentarse dentro del plazo establecido en la presente Ley, a partir del día siguiente hábil a la publicación de la convocatoria. La recepción de las postulaciones se realizará en libro de actas notariado, hasta las 18:30 p.m., en día hábil, y los días sábado y domingo hasta las 12:00 (medio día).

VII. Vencido el plazo de postulación, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado elaborará Actas de Cierre del libro en presencia de Notario de Fe Pública.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 21 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 21, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 22 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:



ARTÍCULO 22. (NÓMINA DE POSTULANTES).- I. Finalizada la fase de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a elaborar la nómina en orden alfabético verificando los datos de identificación correctamente de acuerdo a la Cédula de Identidad.

II. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 22 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 22 texto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 22, en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 22 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 22. (NÓMINA DE POSTULANTES). I. Finalizada la fase de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado procederá a elaborar la nómina en orden alfabético verificando los datos de identificación correctamente de acuerdo a la Cédula de Identidad.

II. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 22 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 22, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 23 del proyecto original sin modificación, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 23. (SESIÓN PERMANENTE).- La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, instalará sesión permanente por tiempo y materia de manera presencial conformada únicamente por asambleístas titulares, desde el cierre de la recepción de postulaciones, hasta la aprobación del informe final de evaluación y remisión a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin perjuicio del trabajo a desarrollar por los Asambleístas suplentes.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 23 en su texto original, sin modificaciones.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 23 en su estación en detalle, sin modificación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 23, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 24 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 24. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS).- Realizada la publicación de la nómina de postulantes registrados, una vez finalizada la etapa de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta procederá a la apertura de los sobres para iniciar la verificación de requisitos, conforme al orden de presentación en cada libro notariado.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 24 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 24 en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 24 en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 24 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 24. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS). Realizada la publicación de la nómina de postulantes registrados, una vez finalizada la etapa de recepción de postulaciones, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado procederá a la apertura de los sobres para iniciar la verificación de requisitos, conforme al orden de presentación en cada libro notariado.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 24 en su estación en detalle, con modificaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 24, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 25 sin modificación, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 25. (REQUISITOS COMUNES).- En el marco del artículo 227 párrafo II de la Constitución Política del Estado, las y los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado deben cumplir los siguientes Requisitos Comunes establecidos en la Constitución política del Estado:

REQUISITOS COMUNES	DOCUMENTO DE RESPALDO
1. Contar con nacionalidad boliviana, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. Haber cumplido con los deberes militares establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado (solo varones).	• Libreta de Servicio Militar o Pre Militar en original o fotocopia legalizada y/o certificación actualizada emitida por el Ministerio de Defensa.
3. No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Certificado original de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado, actualizada a la fecha de presentación para la postulación al cargo del Fiscal General del Estado.
4. No tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Certificado original de registro de antecedentes actualizada a penales (REJAP). la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.
5. No contar antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, de conformidad al artículo 13 de la Ley N° 348.	• Certificado original de No Violencia (CENVI), original actualizada a la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.
6. Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• Certificación Original actualizada a la fecha de la presentación para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado, emitida por el Órgano Electoral Plurinacional.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.	• El segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por el Estado, de conformidad a la Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012; Decreto Supremo 2477 de 05 de agosto de 2015 y Decreto Supremo 4566 de 11 de agosto de 2021.
8. No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Estado.	• Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.
9. No haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado, de conformidad al artículo 228 de la Constitución Política del Estado.	• Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 25 en su texto original sin modificaciones.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 25 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 25, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 26 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 26. (REQUISITOS ESPECÍFICOS).- Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos:

REQUISITOS ESPECÍFICOS	DOCUMENTO DE RESPALDO
1. Haber cumplido treinta (30) años, al momento de postulación, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado y artículo 29 de la Ley N° 260.	Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. No tener militancia en ninguna organización política, de conformidad, al artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	Certificación original actualizada emitida por el Órgano Electoral Plurinacional.
3. Tener Título profesional a nivel licenciatura en derecho, con un mínimo de ocho (8) años a partir de la emisión del título en provisión nacional, de conformidad a los artículos 182 y 227 de la Constitución Política del Estado.	Título Profesional en Provisión Nacional Original o Fotocopia legalizada actualizada.
4. Contar con experiencia profesional de al menos ocho (8) años acreditados en el desempeño con honestidad y ética en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.	Hoja de vida impresa y en formato digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada actualizada o certificación original, la documentación que acredite la experiencia profesional deberá señalar inicio, conclusión laboral y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales y derecho constitucional.
5. Tener formación conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional de conformidad al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.	- Original o copia legalizada del título, diploma o certificado, que acredite la formación profesional especializada. - Los títulos emitidos en el exterior, para su valoración, deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial 0548/2023 de 30 de junio de 2023.
6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado de conformidad al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original actualizado de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.

7. No haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	• Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.
8. No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional, de conformidad al artículo 20 de la Ley N° 260.	• Declaración jurada (voluntaria) ante Notaria de Fe Pública, en original.
9. Propuesta de Plan de Trabajo.	• Documento en físico y digital.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 26 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 26 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 26, en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 26 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 26. (REQUISITOS ESPECÍFICOS). Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos:

REQUISITOS ESPECÍFICOS	DOCUMENTO DE RESPALDO
1. Haber cumplido treinta (30) años, al momento de postulación, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado y Artículo 29 de la Ley N° 260.	▪ Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente.
2. No tener militancia en ninguna organización política, de conformidad, al Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	▪ Certificación original actualizada emitida por el Órgano Electoral Plurinacional.
3. Tener Título profesional a nivel licenciatura en derecho, con un mínimo de ocho (8) años a partir de la emisión del título en provisión nacional, de conformidad a los Artículos 182 y 227 de la Constitución Política del Estado.	▪ Título Profesional en Provisión Nacional Original o Fotocopia legalizada actualizada.
4. Contar con experiencia profesional de al menos ocho (8) años acreditados en el desempeño con honestidad y ética en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional, de conformidad al Artículo 227 en concordancia con el Artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	▪ Hoja de vida impresa y en formato digital (PDF) conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada actualizada o certificación original, la documentación que acredite la experiencia profesional deberá señalar inicio, conclusión laboral y las funciones desarrolladas vinculadas al área de las ciencias penales, derecho constitucional y Derechos Humanos.



5. Tener formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional de conformidad al artículo 227 en concordancia con el artículo 182 de la Constitución Política del Estado.	- Original o copia legalizada del título, diploma o certificado, que acredite la formación profesional especializada. - Los títulos emitidos en el exterior, para su valoración, deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial 0548/2023, de 30 de junio de 2023.
6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado de conformidad al Artículo 227 de la Constitución Política del Estado.	Certificado original actualizado de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, para la postulación al cargo de Fiscal General del Estado.
7. No haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, de conformidad al Artículo 20 de la Ley N° 260.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.
8. No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional, de conformidad al Artículo 20 de la Ley N° 260.	Declaración jurada (voluntaria) ante Notaría de Fe Pública, en original.
9. Propuesta de Plan de Trabajo	Documento en físico y digital.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 26 con las modificaciones propuestas en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidenta, dentro de los requisitos específicos nosotros habíamos planteado que, dentro de la militancia, no tener la militancia política debería existir mínimo 8 años, de no tener la militancia política, pero lamentablemente dentro de ese accionar abusivo del Tribunal Constitucional específicamente del Beni, emitió la Resolución N° 024/2023 de 13 de abril, donde efectivamente declara que sí colocamos años, eso sería inconstitucional en el tema de la militancia política.

Otro tema que sería fundamental para el espíritu que tenemos todos los senadores y seguramente los mismos diputados que sean las personas más idóneas, más transparentes era que personas que estén ejerciendo cargo de designación directa llamamos a dedo, no deberían ser parte del proceso, pero lastimosamente los excesos de estas resoluciones constitucionales hacen que nos enmarquemos nomás y no exijamos como Alianza CREEMOS que vaya 8 años como mínimo para que pueda constar en el Actas respectivo dentro de esta Sesión.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Sí, Presidenta. En este momento no podemos hacer mucho más que dejar en Actas la protesta, por lo que está haciendo el Tribunal Constitucional con la democracia en el país, el Fiscal General debería ser una persona independiente y proba y es muy preocupante, no se pueda garantizar por los medios claros como la militancia política, ahora me doy cuenta que al final que podría haber renunciado un día antes de su militancia política. Por tanto, presentarse al día siguiente para el candidato a Fiscal General es una tragedia que estamos viviendo en este momento, el pésimo y horroroso monstruoso sistema judicial que es lo contrario de la justicia, está destruyendo convivencia democrática en este país y la viabilidad económica además de este país y por lo visto en este momento no tenemos más alternativa que seguir adelante, pero hay que dejarlo en Actas, no podemos dejar de atender y de decirlo claramente.

Me queda sin embargo, la pregunta sí es que bueno en principio no estaríamos obligados a obedecer nada



de estos autoprorrogados e ilegales, pero estimo que la decisión es para no detener el proceso grave, grave Presidente en la situación la que nos están poniendo y estos, voy a terminar diciendo que el sistema judicial está obedeciendo al Ejecutivo eso es lo que tenemos una alianza perversa y demoledora no solo de la democracia de la economía sino también la cotidianidad de la gente como estamos viendo en las calles con las colas, con los precios, todo eso es lo mismo y hay que entenderlo bien.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Senadora Presidenta, parece ser un mal entendido, no es que solamente por disposición de la Sentencia Constitucional, es la Constitución la que establece los requisitos, entonces que es lo que han hecho en ese fallo porque lo dictó, no los chutos sino los que eran entonces legítimamente elegidos por el pueblo, ahí se estableció que se cumpla lo que dice la Constitución, es decir, que nosotros no incluyamos como causas de requisito habilitante otros requisitos que no están en la Constitución.

Por ejemplo, los casos de las elecciones estaban en la Ley N° 025 y la Ley N° 025 es la Ley del Órgano Judicial y en la Ley N° 027 estas dos leyes que son inferiores a la Constitución decían; otros requisitos además de los que decía la Constitución.

Entonces, que es lo que ha dicho el Tribunal que solo se debe poner lo que dice la Constitución a eso corresponde o sea que como está ahora está bien y no va a haber problema que puedan demandarnos inconstitucional.

Sen.ª Presidenta: Gracias senadoras por las aclaraciones y también por las molestias. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 26 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 26, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 27 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 27. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS). -

I. Publicada la nómina de postulantes registrados, la Comisión Mixta, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos en el formulario correspondiente, en el plazo previsto en el artículo 17 de la presente Ley.

II. A la conclusión de la verificación de requisitos, la Comisión Mixta elaborará el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas, con distinción de género y auto identificación.

Eso es todo, Presidenta, el artículo 27 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 27 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 27, en su estación en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 27 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 27. (VERIFICACIÓN DE REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS). I. Publicada la nómina de postulantes registrados, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos en el formulario correspondiente, en el plazo previsto en el artículo 17 de la presente Ley.

II. A la conclusión de la verificación de requisitos, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado elaborará el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas, con distinción de género y auto identificación.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 27 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 27, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 28 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

-Reasume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario: Vamos a rogar a todas las senadoras y senadores, que no están en sus curules vuelvan a sus curules porque no han pedido permiso.

ARTÍCULO 28. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN).- I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, en cualquier etapa o fase del proceso podrá solicitar información a las entidades públicas o privadas pertinentes, a fin de verificar la información proporcionada por las y los postulantes.

II. En un plazo máximo de dos (2) días calendario, las referidas entidades deberán remitir el informe a la Comisión Mixta para su comprobación con la información proporcionada por las y los postulantes, bajo alternativa de iniciarse los procesos correspondientes conforme a Ley.

III. Las entidades públicas y privadas, están obligadas a autorizar el ingreso de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, para la verificación de los antecedentes que cursan en la base de datos correspondientes a las y los postulantes.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 28 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 28 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 28, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 28 en su estación en detalle, con modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 28. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN). I. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, en cualquier etapa o fase del proceso podrá solicitar información a las entidades públicas o privadas pertinentes, a fin de verificar la información proporcionada por las y los postulantes.

II. En un plazo máximo de dos (2) días calendario, las referidas entidades deberán remitir el informe a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para su comprobación con la información proporcionada por las y los postulantes, bajo alternativa de iniciarse los procesos correspondientes conforme a Ley.

III. Las entidades públicas y privadas están obligadas a autorizar el ingreso de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, para la verificación de los antecedentes que cursan en la base de datos correspondientes a las y los postulantes.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 28 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 28, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 29 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 29. (CAUSALES DE INHABILITACIÓN).- Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de selección y designación en los siguientes casos:

- a) La no presentación de algunos de los requisitos comunes o específicos exigidos al momento de la postulación.
- b) El no cumplimiento de alguno de los requisitos comunes o específicos exigidos en la fase de verificación.
- c) Si en cualquier momento de la selección y designación a cargo de la Comisión Mixta o del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se evidenciara el incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 29 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 29 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 29, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 29 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 29. (CAUSALES DE INHABILITACIÓN). Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de selección y designación en los siguientes casos:

- a) La no presentación de algunos de los requisitos comunes o específicos exigidos al momento de la postulación.
- b) El no cumplimiento de alguno de los requisitos comunes o específicos exigidos en la fase de verificación.
- c) Si en cualquier momento de la selección y designación a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado o del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se evidenciara el incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 29 en su estación en detalle, con las modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 29, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 30 sin modificación, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 30. (PUBLICACIÓN DE HABILITACIONES E INHABILITACIONES).- I. Concluida la fase de verificación de requisitos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, publicará la lista de las y los postulantes habilitados e inhabilitados por una (1) sola vez en tres (3) medios de comunicación escritos de alcance nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

II. La hoja de vida de las y los postulantes habilitados será publicada en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 30 sin modificaciones en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 30 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 30, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 31 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 31. (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION).- I. La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, a solicitud escrita del postulante proporcionará una copia legalizada del formulario de verificación de requisitos impresos o en formato digital.

II. Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de dos (2) días después de la publicación prevista en la presente Ley, adjuntando prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación.

III. Las impugnaciones de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas se presentarán después de la publicación, a través de un medio escrito ante la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, sea en físico o vía electrónica, con las formalidades establecidas en la convocatoria.

IV. Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los Asambleístas de la Cámara de Senadores y Diputados, podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp), quienes en el plazo de dos (2) días a partir de la notificación, podrán presentar en su defensa los argumentos y documentación pertinente ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

V. Las impugnaciones de las personas citadas en el párrafo anterior, deben plantearse de manera individualizada por cada postulante y en distintos documentos, no pudiendo impugnarse en un solo documento a varios postulantes.

VI. No podrán impugnar los miembros de la Comisión Mixta encargada del proceso de selección, sean titulares o adscritos.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 31 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 31 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 31, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 31 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO 31. (FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN). **I.** La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, a solicitud escrita del postulante proporcionará una copia legalizada del formulario de verificación de requisitos impresos o en formato digital.

II. Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de dos (2) días después de la publicación prevista en la presente Ley, adjuntando prueba que desvirtúe la causa de su inhabilitación.

III. Las impugnaciones de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas se presentarán después de la publicación, a través de un medio escrito ante la Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, sea en físico o vía electrónica, con las formalidades establecidas en la convocatoria.

IV. Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los Asambleístas de la Cámara de Senadores y Diputados, podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp), quienes en el plazo de dos (2) días a partir de la notificación, podrán presentar en su defensa los argumentos y documentación pertinente ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

V. Las impugnaciones de las personas citadas en el párrafo anterior, deben plantearse de manera individualizada por cada postulante y en distintos documentos, no pudiendo impugnarse en un solo documento a varios postulantes.

VI. No podrán impugnar los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado encargada del proceso de selección, sean titulares o adscritos.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 31 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 31, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 32 sin modificación, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 32. (PLAZO PARA RESOLUCIÓN). **I.** La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, posterior a la presentación de la impugnación, resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación, mediante Resolución fundamentada en el plazo de cuatro (4) días.

II. Las impugnaciones presentadas ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, deberán ser resueltas por dos tercios de los Asambleístas presentes.

III. Las listas de postulantes habilitados e inhabilitados después de la etapa de impugnación, serán publicadas en un (1) medio de comunicación escrito de circulación nacional, en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 32, sin modificaciones en su texto original.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 32 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 32, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 33 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 33. (ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE MÉRITOS).- I. Las y los postulantes habilitadas pasarán a la evaluación de méritos.

II. La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de doscientos (200) puntos, conforme a lo siguiente:

	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Documentos de respaldo	Puntaje máximo
1ra	EVALUACIÓN DEL EJERCICIO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA CIENCIAS PENALES Y DERECHO CONSTITUCIONAL. 1.- Cátedra universitaria. 8 pts. - De 6 meses a 1 año 1 pts. - 1 año un día a 2 años 2 pts. - 2 años un día a 3 años 3 pts. - 3 años un día a 4 años 4 pts. - 4 años un día a 6 años 6 pts. - 6 años un día adelante 8 pts. 2.- Ejercicio profesional. 30 pts. - De 8 a 10 años 10 pts. - De 10 a 15 años 15 pts. - De 15 a 20 años 20 pts. - De 20 en adelante 30 pts. 3.- Experiencia profesional específica: Función Judicial y/o Función Fiscal; trabajos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional 20 pts. - 1 a 2 años 4 pts. - 2 años un día a 4 años 6 pts. - 4 años un día a 6 años 8 pts. - 6 años un día a 8 años 10 Pts. - 8 años un día a 10 años 12 pts. - 10 años un día a 12 años 15pts.	Certificaciones originales emitidas por las instituciones donde desempeñaron sus funciones, que detalle la fecha de inicio, conclusión, funciones desarrolladas, carga horaria. Reportes de registros oficiales de las páginas web de los distintos Tribunales judiciales y/o Ministerio Público.	60 pts.



	- 12 en adelante 20 pts. 4.- Experiencia comprobada como Autoridad Indígena Originaria Campesina 2 pts.	Acta de posesión original o legalizada otorgada por los representantes actuales de la comunidad correspondiente.	
2da	EVALUACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE LAS CONSTITUCIONAL. - DOCTORADO. (45 puntos, 5 puntos adicional por otro doctorado hasta un máximo de 50 puntos). - MAESTRÍA. (30 puntos, 5 puntos adicional por cada maestría hasta un máximo de 35 puntos). - ESPECIALIDAD. (20 puntos, 5 puntos adicional por cada especialidad hasta un máximo de 25 puntos). - DIPLOMADO. (10 puntos, adicional 5 por diplomado. Hasta máximo de 15 puntos)	Título original o fotocopia legalizada actualizada emitida por la entidad correspondiente. Para la calificación de este criterio de evaluación, se considerará el de mayor grado académico en relación a los otros, siendo excluyente los puntajes de los grados de formación académica inferiores. Su aplicación sumatoria se realizará en forma horizontal y no vertical, no corresponde realizar una sumatoria mayor al puntaje máximo de 40 puntos asignados a este criterio de evaluación.	50 pts.
3ra	PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS PENALES Y DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. - Libros publicados y registrados en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y/o, Depósito Legal, así como los del ISBN. 4 pts. (por cada libro adicional 2 puntos). - Artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. 2 pts. (por cada artículo adicional 1 punto).	Producción original elaborada. La sumatoria de ambos criterios de calificación solo obtendrán como calificación máxima 10 puntos, toda vez que son complementarias.	10 pts.
	Total de evaluación de méritos		120 pts.
4ta	EVALUACIÓN ORAL	El examen oral se rendirá sobre la preguntas, cada	80 pts.



	PLAN DE TRABAJO	Una será calificada sobre siete (7) puntos. (70 PTS.) La o el postulante expondrá su propuesta de Plan de Trabajo cuya calificación máxima es de diez (10) puntos. (10 PTS.) Contenidos mínimos referenciales: 6. Formulación de la política de persecución penal. 7. Acciones sobre organización criminal y DDHH. 8. Acciones de institucionalización de cargos fiscales y administrativos. 9. Acciones sobre Gestión Fiscal y Modernización. 10. Formulación de políticas de lucha contra la corrupción.	
	TOTALES		200 pts.

III. La etapa de evaluación de méritos se realizará en el plazo máximo de cuatro (4) días.

IV. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado – Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Presidencia de la Comisión Mixta tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea junto al Informe Final de selección.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 33 en su texto original.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 33 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazado el artículo 33, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 33 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 33. (CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS). I. Las y los postulantes habilitados pasarán a la evaluación de méritos.

II. La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de doscientos (200) puntos, conforme a lo siguiente:



	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Documentos de respaldo	Puntaje máximo
1ra	EVALUACIÓN DEL EJERCICIO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS PENALES, DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS. 1.- Docencia o cátedra universitaria. 8 pts. - De 6 meses a 1 año 1 pt. - 1 año un día a 2 años 2 pts. - 2 años un día a 3 años 3 pts. - 3 años un día a 4 años 4 pts. - 4 años un día a 6 años 6 pts. - 6 años un día en adelante 8 Pts. 2.- Ejercicio profesional. 30 pts. - De 8 a 10 años 15 pts. - De 10 años un día a 15 años 20 pts. - De 15 años un día a 20 años 25 pts. - De 20 años en adelante 30 pts. 3.- Experiencia profesional específica: Función Judicial y/o Función Fiscal; trabajos especializados en el área de las ciencias penales, derecho constitucional y derechos humanos 20 pts. - 1 a 5 años 10 pts. - 5 años un día a 10 años 15 pts. - 10 años un día en adelante 20 Pts. 4.- Experiencia comprobada como Autoridad Indígena Originaria Campesina 2 pts.	Certificaciones originales emitidas por las instituciones donde desempeñaron sus funciones, que detalle la fecha de inicio, conclusión, funciones desarrolladas, carga horaria. Reportes de registros oficiales de las páginas web de los distintos Tribunales judiciales y/o Ministerio Público. Acta de posesión o documento de designación original o legalizada otorgada por los representantes de la comunidad correspondiente.	60 pts.
2da	EVALUACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS PENALES, DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS. - DOCTORADO. (45 puntos, 5 puntos adicional por otro doctorado hasta un máximo de 50 puntos). - MAESTRÍA. (30 puntos, 5 puntos adicional por cada maestría hasta un máximo de 35 puntos). - ESPECIALIDAD. (20 puntos, 5 puntos adicional por cada especialidad hasta un máximo de 25 puntos). - DIPLOMADO. (15 puntos, adicional 5 por diplomado. Hasta máximo de 20 puntos).	Título original o fotocopia legalizada actualizada emitida por la entidad correspondiente. Para la calificación de este criterio de evaluación, se considerará el de mayor grado académico en relación a los otros, siendo excluyente los puntajes de los grados de formación académica inferiores. Su aplicación sumatoria se realizará en forma horizontal y no vertical, no corresponde realizar una sumatoria mayor al puntaje máximo de 50 puntos asignados a este criterio de evaluación.	50 pts.



3ra	PRODUCCIÓN INTELECTUAL EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS PENALES, DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS. - Libros publicados y registrados en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y/o, Depósito Legal, así como los del ISBN. 4 pts. (por cada libro adicional 2 puntos). - Artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, indexados y reconocidos como académicos. 2 pts. (por cada artículo adicional 1 punto).	Producción original elaborada La sumatoria de ambos criterios de calificación solo obtendrán como calificación máxima 10 puntos, toda vez que son complementarias.	10 pts.
Total de evaluación de méritos			120 pts.
4ta	EVALUACIÓN ORAL PLAN DE TRABAJO	El examen oral se rendirá sobre 10 preguntas, cada una será calificada sobre siete (7) puntos. (70 PTS.) La o el postulante expondrá su propuesta de Plan de Trabajo cuya calificación máxima es de diez (10) puntos. (10 PTS.) Contenidos mínimos referenciales: 1. Formulación de la política de persecución penal. 2. Acciones sobre organización criminal y DD.HH. 3. Acciones de institucionalización de cargos fiscales y administrativos 4. Acciones sobre Gestión Fiscal y Modernización 5. Formulación de políticas de lucha contra la corrupción y violencia de género.	80 pts.
TOTALES			200 pts.

III. La etapa de evaluación de méritos se realizará en el plazo máximo de cuatro (4) días.

IV. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundida en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea junto al Informe Final de selección.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 33 con modificaciones, en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 33 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 33, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 34 sin modificación, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 34. (RECURSO DE REVISIÓN DE MÉRITOS).- Las y los postulantes habilitados, presentaran sus recurso de revisión de méritos en el plazo de dos(2) días, acompañando prueba idónea y



que criterio de evaluación no se hubiese valorado correctamente, la misma que será resuelta en sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en el plazo de cuatro (4) días.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 34 sin modificaciones en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 34 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 34, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 35 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 35. (EVALUACIÓN ORAL Y PLAN DE TRABAJO).- I. Esta fase se encuentra comprendida en dos 2 criterios de evaluación 1. Evaluación oral y 2. Plan de trabajo, no excluyentes entre sí. El cronograma de evaluación se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, al menos dos (2) días antes de su realización por cada postulante.

II. La batería de preguntas y respuestas serán elaboradas por las facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas acreditadas, Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado y Colegios de Abogados. Las preguntas serán de tipo cerradas (opción múltiple).

III. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la Comisión Mixta, las que serán depositadas en un ánfora, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar diez (10) bolillos y tendrá un tiempo máximo de tres (3) minutos para desarrollar cada respuesta.

IV. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 7 puntos haciendo un total de 70 puntos, que será calificada por la Comisión Mixta.

V. Con la finalidad de tener constancia de las respuestas orales, antes de iniciar con la evaluación se entregará un formulario al postulante para registre las mismas. El postulante deberá decir de manera oral su respuesta y posteriormente entregar el formulario señalado debidamente firmado.

VI. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, evaluará la exposición del plan de trabajo de cada postulante habilitado/habilitada quienes deberán realizar una exposición por un máximo de diez (10) minutos, con los siguientes criterios:

Criterio	Categoría	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Exposición	Propuesta de Plan de Trabajo	10 pts.	7 pts.	4 pts.	0 pts.

VII. La fase concluirá hasta cinco (5) días después de finalizada la evaluación de méritos, exámenes orales y exposición de la propuesta de Plan de Trabajo.

VIII. El plan de trabajo será firmado por la o el postulante y tendrá carácter de declaración jurada para efectos de seguimiento posterior.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 35 en su texto original.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 35 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazado el artículo 35, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 35 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 35. (EVALUACIÓN ORAL Y PLAN DE TRABAJO). I. Esta fase se encuentra comprendida en dos 2 criterios de evaluación 1. Evaluación oral y 2. Plan de trabajo, no excluyentes entre sí. El cronograma de evaluación se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, al menos dos (2) días antes de su realización por cada postulante.

II. La batería de preguntas y respuestas serán elaboradas por las facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas acreditadas, Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado y Colegios de Abogados. Las preguntas serán de tipo cerradas (opción múltiple).

III. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, las que serán depositadas en un ánfora, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar diez (10) bolillos y tendrá un tiempo máximo de tres (3) minutos para desarrollar cada respuesta.

IV. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 7 puntos haciendo un total de 70 puntos, que será calificada por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

V. Con la finalidad de tener constancia de las respuestas orales, antes de iniciar con la evaluación se entregará un formulario al postulante para registre las mismas. El postulante deberá decir de manera oral su respuesta y posteriormente entregar el formulario señalado debidamente firmado.

VI. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, evaluará la exposición del plan de trabajo de cada postulante habilitado/habilitada quienes deberán realizar una exposición por un máximo de diez (10) minutos, con los siguientes criterios:

Criterio	Categoría	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
Exposición	Propuesta de Plan de Trabajo	10 pts	7pts	4 pts	0 pts



VII. La fase concluirá hasta cinco (5) días después de finalizada la evaluación de méritos, exámenes orales y exposición de la propuesta de Plan de Trabajo.

VIII. El plan de trabajo será firmado por la o el postulante y tendrá carácter de declaración jurada para efectos de seguimiento posterior.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 35 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 35, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 36 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 36. (ÁREAS TEMÁTICAS).- El banco de preguntas para los exámenes orales serán elaborados en base a las siguientes áreas temáticas:

- a) Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional.
- b) Derecho Penal, Derecho Procesal Penal.
- c) Investigación Criminal.
- d) Política Criminal, Criminología, Criminalística y Régimen penitenciario.
- e) Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.
- f) Régimen Disciplinario del Ministerio Público.
- g) Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento.
- h) Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
- i) Ley N° 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; Código Niña. Niño, Adolescente (Sistema Penal para Adolescentes).
- j) Ley 004, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.
- k) Ley N° 045, Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
- l) Ley N° 1008-Título II "Sustancias Controladas"; y.
- m) Ley N° 913 de 16 de marzo de 2017, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 36 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 36 del proyecto original en su estación en detalle. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 36, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 36 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO 36. (ÁREAS TEMÁTICAS). El banco de preguntas para los exámenes orales será elaborado en base a las siguientes áreas temáticas:

- a) Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional.
- b) Derecho Penal, Derecho Procesal Penal.
- c) Derechos Humanos.
- d) Investigación Criminal.
- e) Política Criminal, Criminología, Criminalística y Régimen penitenciario.
- f) Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.
- g) Régimen Disciplinario del Ministerio Público.
- h) Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento.
- i) Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
- j) Ley N° 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas; Código Niña, Niño, Adolescente (Sistema Penal para Adolescentes).
- k) Ley 004, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.
- l) Ley N° 045, Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
- m) Ley N° 1008 – Título II “Sustancias Controladas”; y,
- n) Ley N° 913 de 16 de marzo de 2017, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 36 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 36, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 37, sin modificación para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 37. (INFORME DE EVALUACIÓN).- I. Para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los postulantes deben obtener una nota igual o mayor a 130 puntos acumulados.

II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una lista de un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) postulantes poseedores de las mejores notas, para la designación del o la Fiscal General del Estado.

III. Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda del número de postulantes.

IV. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, elaborará y aprobará el informe de selección en un plazo máximo de dos (2) días de finalizada la fase de evaluación oral. El informe deberá incluir los antecedentes generales del proceso y el listado en orden alfabético de las y los postulantes que cumplan los requisitos para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se anexarán los actos e informes de las fases previas.



V. La nómina de postulantes remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado - Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.

VI. El Informe de selección será remitido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de un (1) día, después de aprobada.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 37 en su texto original, sin modificaciones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 37 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 37, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 38 del proyecto original, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 38. (VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN).- I. Recibido el Informe de evaluación de la Comisión Mixta, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo máximo de 48 horas convocará a Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la designación de la o el Fiscal General del Estado por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá desarrollar la fase de designación de la o el Fiscal General del Estado en el plazo máximo de diez (10) días.

III. Si en la primera votación de la Sesión no se obtiene el número necesario para la designación de la a el Fiscal General del Estado, se dará paso a una siguiente votación. Se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 20 asambleístas.

IV. En caso de dar lugar a una tercera votación se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 30 asambleístas, en caso de no lograr la designación, la votación continuara cuantas veces corresponda hasta la designación de la o el Fiscal General del Estado.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 38 en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 38 en su estación en detalle, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 38, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 38 en su estación en detalle, con las modificaciones propuestas por la Comisión.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 38. (VOTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN). I. Recibido el Informe de evaluación de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo máximo de 48 horas convocará a Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la designación de la o el Fiscal General del Estado por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá desarrollar la fase de designación de la o el Fiscal General del Estado en el plazo máximo de diez (10) días.

III. Si en la primera votación de la Sesión no se obtiene el número necesario para la designación de la o el Fiscal General del Estado, se dará paso a una siguiente votación. Se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 20 asambleístas.

IV. En caso de dar lugar a una tercera votación se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 30 asambleístas, en caso de no lograr la designación, la votación continuara cuantas veces corresponda hasta la designación de la o el Fiscal General del Estado.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 38 en su estación en detalle, con modificaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 38, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 39 sin modificación, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 39. (DE LA POSESIÓN).- I. La o el Fiscal General del Estado será posesionada o poseionado por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley N° 260 Ley Orgánica del Ministerio Público.

II. Si la persona designada como Fiscal General del Estado fuera servidora o servidor público o desempeñe algún cargo en el sector privado, antes de su posesión acreditará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la renuncia al cargo anterior con documentación en original.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 39 sin modificaciones en su texto original.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 39 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 39, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 40 sin modificación, para su consideración en su estación



en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 40. (DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA).- I. Se declarará desierta cuando las y los postulantes habilitados no hayan obtenido el puntaje mínimo requerido para pasar a la etapa de designación.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de los asambleístas presentes, declarará desierta la convocatoria, previo informe fundamentado de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, correspondiendo la emisión y aprobación de nueva convocatoria por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en sujeción a la presente Ley.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 40 sin modificaciones, en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 40 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 40, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 41 sin modificación para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 41 (DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN).- I. Toda la documentación del proceso de selección y designación será inventariada y remitida a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto al Informe de Evaluación, hasta el quinto día siguiente a la culminación del proceso de selección, excepto los documentos de respaldo consistentes en currículum vitae presentados en original o copia legalizada por los postulantes, de los cuales solo se remitirá un detalle.

II. La Presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, previa solicitud del postulante o persona apoderada, deberá devolver los documentos que hubieren sido presentados en original por las y los postulantes, en cuyo caso quedará acta de entrega y escaneo digital para su archivo.

Eso es todo, hermana Presidenta, el artículo 41 sin modificaciones en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 41 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 41, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Primera sin modificación para su



consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

PRIMERA.- El proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, deberá desarrollarse en el marco de los plazos establecidos en la presente ley, a los fines de garantizar la posesión de la o el nueva Fiscal General del Estado.

Eso es todo, hermana Presidenta, la Disposición Adicional Primera sin modificaciones en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Adicional Primera en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Segunda sin modificación para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA.- Se autoriza a los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la presencia de los Senadores y Diputados Titulares durante el tiempo que dure el proceso de selección y designación.

Eso es todo, hermana Presidenta, la Disposición Adicional Segunda sin modificaciones en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Segunda en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Adicional Segunda en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Tercera sin modificación para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

TERCERA.- I. En el marco del artículo 25 en sus párrafos II y V de la Ley N° 260, la Fiscalía General del Estado de oficio deberá remitir la documentación pertinente a los 25 días anteriores a la fecha de la culminación de su mandato.

II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado queda facultada para requerir a la Fiscalía General del Estado toda la documentación e información que considere pertinente para el análisis y compulsas de méritos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 párrafos II y V de la Ley N° 260.



III. En el marco del párrafo I de la presente disposición adicional, los perfiles remitidos a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, además de lo dispuesto en el párrafo V del Artículo 25 de la Ley N° 260, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo II del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.

Eso es todo, hermana Presidenta, la Disposición Adicional Tercera sin modificaciones en su texto original.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Tercera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Adicional Tercera en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, debiendo realizar las correcciones de estilo, forma y concordancia por Secretaría General, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Hermana Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 043/2023-2024, que recomienda a la Ministra de Salud y Deportes se realice todas las gestiones legales y administrativas que sean necesarias, para la adquisición y pronta dotación de reactivos para la atención y toma de tamizaje neonatal a recién nacidos en el Hospital Roberto Galindo Terán del Municipio de Cobija. (Informe Impreso y Distribuido).



Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF CS-CPSES-MC N° 004/2023-2024

INFORME DE MINUTA DE COMUNICACIÓN COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES.

FECHA: La Paz, 25 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 18 de junio de 2024, la senadora Corina Ferreira Domínguez, presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación para ser dirigida a la señora Ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui relacionada a la toma de tamizaje neonatal a recién nacidos en el Hospital Roberto Galindo Terán del Municipio de Cobija del Departamento de Pando en conformidad a lo establecido por el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Que, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Legislativo ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

El artículo 18 de la CPE establece:

- I.** Todas las personas tienen derecho a la salud.
- II.** El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.
- III.** El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

El artículo 35 establece que:

- I.** El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.
- II.** El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.



El artículo 37 establece que: "El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades."

El artículo 37 establece:

- II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
 - 2. Gestión del sistema de salud y educación.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Conforme a los fundamentos expuestos y documentación adjunta al proyecto de la minuta de comunicación, se establece que:

El Estado boliviano en la última década ha implementado como políticas y programas del sector, la creación del servicio público de salud con el fin de reducir de manera rápida los índices de morbilidad materna e infantil. Es así que a partir de 1996 se ingresa a una etapa de la salud pública nacional caracterizada por la otorgación de seguros de salud, financiados con recursos fiscales y administrados por los Municipios.

El Seguro Nacional Materno Infantil, creado mediante Decreto Supremo N° 24303 de mayo de 1996, comprendía un conjunto de 32 prestaciones dirigidas a mujeres embarazadas y menores de cinco años. Posteriormente, mediante Decreto Supremo NO 25265, de diciembre de 1998 se implementa el Seguro Básico de Salud, con la ampliación a 92 prestaciones, dirigida también a la atención de embarazadas y niños, pero además de las principales endemias del país como la tuberculosis y la malaria.

El año 2003 se implementa el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), con una característica legal diferente a los anteriores, ya que el mismo se promulga a través de la Ley N° 2426 (SUMI); otorgando aproximadamente 500 prestaciones a embarazadas hasta los 6 meses posteriores al parto y menores de cinco años; extendiéndose a partir de diciembre de 2005 a la atención de 27 prestaciones de salud reproductiva a todas las mujeres en edad fértil mediante Ley ampliatoria del SUMI N° 3250. Por otro lado, se ha incrementado el control a nivel de salud. El control de salud tiene como finalidad, precisamente, la detección precoz del hipotiroidismo congénito.

Esta enfermedad es la primera causa de retardo mental, la cual debe ser diagnosticada tempranamente, a momento del nacimiento o dentro de la primera semana de vida. Afortunadamente, existe la posibilidad de detectar precozmente y detener los efectos y los padecimientos a tiempo, cuando aún no se ha producido el daño orgánico. En esta prevención juega un rol primordial los procedimientos técnicos de detección.



Dado que la mayoría de los pacientes con errores del metabolismo parecen normales, durante el periodo de crecimiento, ha sido necesario desarrollar métodos de diagnóstico que permitan describir a los afectados. Una de estas estrategias **es el Tamizaje Neonatal**, que también recibe el nombre de pesquisa, cuyo uso se ha generalizado en varios países de América.

El estudio del Tamizaje Neonatal se realiza con fines preventivos, el cual debe practicarse a todos los recién nacidos.

En este entendido, el tamizaje neonatal (TMN) para la detección de errores innatos del metabolismo (EIM) es una medida de salud, la cual está dirigida a identificar los trastornos con graves consecuencias en el recién nacido (RN). Dada la importancia del diagnóstico oportuno de los EIM, para reducir la morbi-mortalidad y prevenir la presencia de retraso mental.

El tamizaje neonatal es una herramienta crucial para detectar diversas enfermedades y condiciones médicas en los recién nacidos. Algunas de las patologías más comunes que se estudian en el tamizaje neonatal incluyen:

1. **Fenilcetonuria (PKU):** Es un trastorno metabólico hereditario en el que el cuerpo no puede descomponer adecuadamente un aminoácido llamado fenilalanina. Si no se trata, puede provocar retraso mental y otros problemas de desarrollo.
2. **Hipotiroidismo congénito:** Es una afección en la que la glándula tiroides del recién nacido no produce suficiente hormona tiroidea. Sin tratamiento, puede causar retraso en el desarrollo y problemas de crecimiento.
3. **Galactosemia:** Es un trastorno metabólico en el que el cuerpo no puede descomponer adecuadamente el azúcar galactosa, que se encuentra en la leche y otros alimentos. Sin tratamiento, puede provocar daño hepático, retraso en el desarrollo y otros problemas de salud.
4. **Fibrosis quística:** Es una enfermedad genética que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Se caracteriza por la acumulación de moco espeso y pegajoso en las vías respiratorias, lo que puede provocar infecciones pulmonares recurrentes y problemas digestivos.
5. **Deficiencia de biotinidasa:** Es un trastorno metabólico en el que el cuerpo no puede descomponer adecuadamente la biotina, una vitamina B. Sin tratamiento, puede provocar convulsiones, problemas de piel y cabello, y otros síntomas neurológicos.
6. **Anemia Falciforme y otras hemoglobinopatías:** Son trastornos de la sangre hereditarios en los que los glóbulos rojos tienen una forma anormal, lo que dificulta su paso por los vasos sanguíneos y puede provocar anemia, dolor y otros problemas de salud.
7. **Deficiencia de adrenalina congénita:** Es un trastorno en el que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas, lo que puede provocar una variedad de síntomas, incluyendo fatiga, hipoglucemia y pérdida de sodio.

Estas son solo algunas de las muchas patologías que pueden ser detectadas a través del tamizaje neonatal.

Es por ello que resulta importante que se realice una evaluación y seguimiento adecuado en caso de que se identifique alguna de estas condiciones, para garantizar un tratamiento temprano y mejorar el pronóstico del recién nacido.

En el Departamento de Pando el 30/08/2019 se inició una campaña en la toma de muestras a todos los niños por única vez de segundo día hasta los 28 días de nacido, **en cumplimiento a la ley N° 1152** de 20 de diciembre de 2019, "LEY MODIFICATORIA A LA LEY N° 475 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013, DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, MODIFICADA POR LEY N° 1069 DE 28 DE MAYO DE 2018 "HACIA EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO", la campaña que fue continuo estaba dirigida a los establecimientos de segundo nivel de atención tanto públicos, seguro social y privados del departamento donde se atienden partos.



Lamentablemente desde la gestión 2020, esta campaña que se realizaba a través del Hospital Roberto Galindo, se discontinuó por falta de reactivos, razón por la que dicho Hospital requiere con urgencia los reactivos para la atención y toma de tamizaje neonatal.

Cabe señalar que el Hospital Roberto Galindo Terán, ubicado en el municipio de Cobija, es el único Hospital de referencia que atiende no sólo a pacientes locales, sino también a pacientes que son transferidos de otros municipios, inclusive del Departamento de Beni.

IV. CONCLUSIÓN.

En virtud a la normativa establecida en la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que el presente proyecto de minuta de comunicación, es viable.

V. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud, de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** con modificaciones, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco; Comisión Política Social, Educación y Salud; (No firma por Licencia) Senadora Laura Marlene Lujan Condori, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE: A la señora Ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui, para que en el marco de sus atribuciones y normativa legal vigente:

PRIMERO. Se realicen todas las gestiones legales y administrativas que sean necesarias, para la adquisición y pronta dotación de reactivos para la atención y toma de tamizaje neonatal a recién nacidos en el Hospital Roberto Galindo Terán, municipio de Cobija del Departamento de Pando.

SEGUNDO. Se garantice la dotación permanente de dichos reactivos para la atención y la toma de tamizaje neonatal a recién nacidos del Hospital Roberto Galindo Terán.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral:



3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 158/2023-2024, de reconocimiento a la Sociedad Bíblica Boliviana, por su destacada labor en la traducción, producción y distribución de las escrituras. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 79/2023-2024
PDC N° 158/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 158/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD BÍBLICA BOLIVIANA.

FECHA: La Paz, 24 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: C.R.E.I. N° 234/2023-2024 de fecha 14 de junio de 2024, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Sociedad Bíblica Boliviana, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña histórica
- Resolución Suprema N° 194644, que resuelve reconocer la personalidad jurídica de la Sociedad Bíblica Boliviana, de fecha 05 de junio de 1986
- Resolución Ministerial N° 168/17, emitida por el ministerio de la presidencia, que aprueba la modificación del estatuto orgánico y reglamento interno de la Sociedad Bíblica Boliviana.
- Reconocimiento otorgado por la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, por sus 25 años, de fecha agosto de 2009.
- Certificado otorgado por la Iglesia Evangélicas Unidas de Cochabamba y el Gobierno Departamental de Cochabamba, por su destacada labor.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.



Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El año de 1827, dos años después de la fundación de la República de Bolivia, llega Lucas Mathews con el fin de distribuir las escrituras en el joven Ejército de Bolivia y en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre.

En el año 1920, Bolivia fue incluida en la región de los Altos Andes a cargo de Don Felipe Tate encargado de la distribución de las Escrituras de Bolivia, a través de la agencia de la Sociedad Bíblica Americana dependiente la misma de la agencia en Chile, es en el año de 1950 donde nace la Sociedad Bíblica Boliviana como entidad independiente de la agencia de Chile.

La Sociedad Bíblica Boliviana se constituye el 3 de septiembre de 1974 como una entidad de Derecho Privado; habiendo sido reconocida su Personalidad Jurídica por el Gobierno Boliviano, mediante Resolución Suprema Nro. 194644 de fecha 22 de abril de 1981 para que finalmente el 14 de septiembre de 1968 se inaugura su propia sala de ventas en el Departamento de Cochabamba, con el Pastor Misionero Eduardo Mattias, logrando que la Sociedad Bíblica en Bolivia reparta 5000 escrituras.

Como hito del trabajo en el que siempre se enfocó la Sociedad Bíblica en Bolivia, es el del año de 1829 que fue cuando se realiza la primera traducción de la Biblia al idioma de Aymara en base a la Biblia Vulgata Latina, convirtiéndose este en un antecedente importante en el estudio de una lengua propia del occidente del país, para que en el año de 1990 al año de 1994 se realice la grabación de la Biblia en idioma Aymara a Casette.

En 1958 se realiza la traducción al Quechua, y en 1966 se realiza en conjunto con las Asociaciones Bíblicas Unidas y el Instituto Lingüístico de Verano se realizan diversas traducciones a idiomas originarios de Bolivia donde los más importantes fueron Quechua Norte (2007), Guaraní Boliviano (1992), Yuracaré (1956), Ayore (1957), Baure (1960), Trinitario (1962), Chimané (1963), Guarayo (1964), Guaraní (1964), Sirionó (1964), Chacobo (1963), Ignaciano (1966), Ese Ejja (1967), Itonansa (1967) y Chipaya (1967), finalmente las traducciones más recientes fueron Weenhayek (2002), Chiquitano (2003), Guarayo (2003), Ignaciano (2005).

También cuenta con la Resolución Ministerial No. 168/17 del 14 de Agosto del 2017 donde da fe de su funcionamiento legal entro del territorio nacional.

Su visión establecida es la siguiente: "Ser una institución que impacte significativamente al pueblo boliviano por la difusión de la Palabra de Dios".

Su misión de acuerdo a su constitución y estatutos se resume en la siguiente: "Ser una entidad cristiana de servicio, con personal comprometido con la causa bíblica, que promueve la interacción con la Palabra de Dios mediante su traducción, producción y distribución, en diferentes idiomas y formatos a través de medios disponibles, a precios accesibles, alcanzando al mayor número de personas".

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **SOCIEDAD BÍBLICA BOLIVIANA**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; (No firma por Licencia) Senadora Laura Marlene Lujan Condori, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado*".

Que, la Sociedad Bíblica Boliviana se constituye el 3 de septiembre de 1974, como una entidad de Derecho Privado; habiendo sido reconocida su Personalidad Jurídica por el Gobierno Boliviano, mediante Resolución Suprema Nro. 194644 de fecha 22 de abril de 1981, para que finalmente el 14 de septiembre de 1968 se dé la inauguración de su propia sala de ventas en el Departamento de Cochabamba.

Que, la Sociedad Bíblica Boliviana ha desempeñado un papel crucial en la promoción de los valores y la difusión de la Biblia en Bolivia, trabajando incansablemente para traducir, producir y distribuir las Escrituras, contribuyendo así a la preservación y difusión de la cultura y la herencia religiosa del país.

Que, la Sociedad Bíblica Boliviana ha demostrado un compromiso notable con la diversidad lingüística y cultural del país. A través de iniciativas como la traducción de la Biblia a idiomas indígenas, lo que ha facilitado el acceso a las Escrituras para comunidades que de otra manera podrían haber sido excluidas, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad en Bolivia.

Que, la Sociedad Bíblica Boliviana a lo largo de sus 50 años de existencia ha sido objeto de numerosos reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, por su labor en beneficio del pueblo boliviano.

Que, la Sociedad Bíblica Boliviana mantiene su misión de ser una entidad cristiana de servicio, con personal comprometido con la causa bíblica, que promueve la interacción con la Palabra de Dios mediante su traducción, producción y distribución, en diferentes idiomas y formatos a través de medios disponibles, a precios accesibles, alcanzando al mayor número de personas.

Que, la Sociedad Bíblica Boliviana tiene la visión de ser una institución que impacte significativamente al pueblo boliviano por la difusión de la Palabra de Dios.

Senador proyectista: Rodrigo Paz Pereira.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Sociedad Bíblica Boliviana**, por su destacada labor en la traducción, producción y distribución de las Escrituras bíblicas y su compromiso con la diversidad cultural y lingüística del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 157/2023-2024, de reconocimiento al Programa de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos "PRADOS", por su destacada labor y esfuerzo en la reinserción social de hombres y mujeres a la sociedad del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 83/2023-2024
PDC N° 157/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 157/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS "PRADOS".

FECHA: La Paz, 24 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CVRLSISS-SSF N° 666/2023-2024 de fecha 17 de junio de 2024, presentado por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores



se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Programa De Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos "PRADOS", adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña histórica
- Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 286, emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, que resuelve otorgar la personalidad jurídica a la Asociación Civil sin fines de lucro, de fecha 20 de diciembre de 2013.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Programa de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos (PRADOS), es una institución que nació el 8 de marzo de 1993, en Sucre y fue inaugurado oficialmente el 12 de junio de 1994. Funciona bajo la Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 286/2013 de fecha 20 de diciembre del 2013.

Es una Institución de carácter privado, no lucrativo, orientada a prestar servicios de amor al prójimo con el único objetivo de prevenir y rehabilitar hombres y mujeres de todas las edades que son adictos a las drogas y alcohol.

La idea de tener un centro de rehabilitación para drogadictos en la ciudad de Sucre, fue planificado un año antes de su apertura oficial, en la Iglesia de las Asambleas de Dios, a través de un proyecto que fue diseñado y elaborado por el Pastor Orlando Nutt en la ciudad de Sucre. Este proyecto fue transferido a la misionera de nacionalidad brasilera María Nazareth, quien desde el primer momento se responsabilizó del proyecto.

Fue la tarea sacrificada y decidida de la misionera María Nazareth quien, en sus inicios con el apoyo económico de una persona del exterior para cubrir los alquileres, pudo iniciar el centro que empezó a funcionar en la ciudad.

Su crecimiento y consolidación se fue dando en un esfuerzo titánico y grande de parte de la Hna., Nazareth, quien había sido su fundadora e iniciadora y además la que se responsabilizó de la dirección del Centro, desde esa fecha hasta ahora.



PRADOS (Programa de Rehabilitación de alcohólicos y Drogadictos), fue fundada el 12 de junio de 1994 con un promedio de 10 hombres el primer año, y el segundo año 40 hombres todos internos, funcionando hasta 1997 en domicilio rentado y subvencionados con aportes de voluntarios.

Abre sus puertas como consecuencia del problema de alcohol y drogadicción el cual provoca la desintegración familiar, desempleo, por tanto retraso y pobreza, los niños dejan el colegio al perder sus padres el trabajo, incremento del analfabetismo y frustración del infante, el individuo adolescente joven abandona el trabajo y/o sus estudios, por cada hombre involucrado en estos problemas una familia integra es afectada, en este contexto se busca la restauración de la familia en general, incentivar en el hombre valores fundamentales que le permitan no atentar contra su propia humanidad (Recupere su auto estima), hacer frente a la crisis económica de cada interno, razón por la cual PRADOS.

PRADOS es una institución de carácter privado, no lucrativo. Orientada a prestar servicios de amor al prójimo con el único objetivo de prevenir y rehabilitar hombres, (y en lo posterior mujeres) de todas las edades que sean adictos al alcohol y a las drogas.

Actualmente el centro tiene 30 años de funcionamiento, los mismos que han sido cumplidos este 12 de junio de 2024 pasado y sigue siendo dirigido por la Misionera María Nazareth, quien ha adquirido una experiencia extraordinaria en el manejo de las personas así como ha ampliado el horizonte del Programa al género femenino por la necesidad que había en nuestro medio de contar con un centro para mujeres, ahora este centro no sólo se quedó como un lugar aglutinador de consumidores, sino que ha diversificado su labor ofreciendo una serie de terapias ocupacionales que complementadas a la vida espiritual y el conocimiento del nuevo estilo de vida en Cristo, enriquecen al individuo y lo transforman profundamente preparándole para los futuros desafíos de su vida.

La comunidad interna de ambos sexos, proviene en mayor escala de los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz y el interior del país.

En el proceso de rehabilitación, las terapias que han coadyuvado favorablemente son proceso de motivación, trabajo integral apoyado por un equipo multidisciplinario (metal mecánico, carpintería, construcción, repostería etc.) permitiendo de esta manera insertar al individuo a la sociedad y especialmente a su familia y viceversa sin que exista dificultades.

La terapia de la rehabilitación de los internos es de 8 meses, sin poder salir a la calle, solo en casos de mucha urgencia y de salud. Cuenta con profesionales voluntarios como ser: dentista, médico general, visitadora social y consejería espiritual a cargo de la Misionera María Nazareth y otros pastores.

El 70% de los internos son alcohólicos y sólo el 14% de los internos son exclusivamente drogodependientes mientras que el 16% tienen ambas adicciones. Otra realidad nos muestra que sólo el 50% de los ingresados son rehabilitados y un 10% de los no rehabilitados ingresan de nuevo para intentarlo.

La total realidad, es que las situaciones familiares actuales en Bolivia provocan en padres e hijos una gran vulnerabilidad a la hora de iniciarse y engancharse. Y en la juventud, el fácil acceso a las drogas, la presión de los amigos o el escapar de la realidad provocan el acercarse al joven boliviano a las drogas y sobre todo al alcohol, más asequible y fácil de conseguir. El 27% de los internos tiene entre 15 y 25 años, mientras que el 52% está entre los 26 y 50 años.

Hoy, el centro PRADOS cuenta con una capacidad para 60 internos, y se ayudó a ampliar el centro de rehabilitación desde el muro perimetral de los dormitorios y muro de contención, para poder dar cabida a 40 personas nuevas y usar a los internos del centro en labores de construcción como aprendizaje de un oficio y terapia ocupacional, para facilitar la rehabilitación, y aumentar su autoestima e incentivar al interno al colaborar en equipo junto con sus otros compañeros.

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS "PRADOS"**.

VI. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Programa de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos "PRADOS", es una institución de carácter privado, no lucrativo, orientado a prestar servicios de amor al prójimo, con el único objetivo de prevenir y rehabilitar a hombres y mujeres de todas las edades que son adictos a las drogas y alcohol.

Qué, el centro PRADOS es un centro de Rehabilitación de personas alcohólicas y drogodependientes. En la realidad boliviana, hoy por hoy, el alcoholismo es la mayor de las adicciones en las familias de clase media o baja, que afecta sobre todo a gente con oficios en un 47% aunque son muchos los estudiantes o profesionales que caen en estas adicciones ambos con más del 20% cada uno.

Que, la idea de tener un centro de Rehabilitación para drogadictos en la ciudad de Sucre, fue planificado un año antes de su apertura oficial, en la Iglesia de las Asambleas de Dios, a través de un proyecto que fue diseñado y elaborado por el Pastor Orlando Nutt en la ciudad de Sucre, que posteriormente fue transferido a la misionera de nacionalidad brasilera, María Nazareth, quien desde el primer momento se responsabilizó del proyecto.

Que, fue la tarea sacrificada y decidida de la misionera María Nazareth quien, en sus inicios, con apoyo económico de benefactores pudo cubrir los alquileres, para poder dar inicio el centro de rehabilitación en la Ciudad de Sucre; su crecimiento y consolidación se fue dando gracias al gran esfuerzo de parte de la Hna. Nazareth, quien actualmente está a la cabeza de la institución.

Que, el Programa de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos, inicia su trabajo como consecuencia del problema de alcohol y drogadicción que provoca la desintegración familiar, desempleo, jóvenes que abandonan el trabajo y/o sus estudios, por cada hombre involucrado en estos problemas, una familia íntegra es afectada, en este contexto se busca la restauración de la familia en general, incentivando en los hombres y mujeres, valores fundamentales que le permitan no atentar contra su propia humanidad, recuperando su auto estima, haciendo frente a la crisis económica de cada interno.

Que, PRADOS actualmente cuenta con 30 años de funcionamiento, dirigido por la Misionera María Nazareth, quien ha adquirido una experiencia extraordinaria en el manejo de las personas, así como ha ampliado el



horizonte del programa al género femenino, por la necesidad de contar con un centro para mujeres.

Senadora proyectista: Silvia Gilma Salame Farjat.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento Al **Programa de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos "PRADOS"**, por su destacada labor y esfuerzo en la reinserción de hombres y mujeres a la sociedad, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 173/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Crevaux Sud", por su destacada trayectoria y su invaluable aporte al servicio de la educación en beneficio del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 87/2023-2024
PDC N° 173/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 173/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "CREVAUX SUD" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

FECHA: La Paz, 1 de julio de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CS/COM.C.DD.HH.L y S.E/INT/MARV N° 219/2023-2024, de fecha 26 de junio de 2024 presentada por el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "CREVAUX SUD" del departamento de Tarija; adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral.
- Exposición de motivos.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 453/2018, emitida por el Servicio Departamental de Educación de Tarija, que aprueba la ampliación del nivel de educación inicial de la unidad educativa, de fecha 06 de diciembre de 2018.
- Registro de Unidad Educativa.
- Reconocimiento otorgado por la Escuela Superior de Formación de Maestros "Juan Misael Saracho" Unidad Académica Gran Chaco, por su 40 aniversario, de fecha 29 de agosto de 2014.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.



Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "CREVAUX SUD", inicio su labor pedagógica al servicio de la educación de los niños y niñas del área dispersa el 29 de agosto del año 1974, a iniciativa de los padres de familia de la comunidad que solicitaba escuelas para que los niños de la comunidad puedan iniciar sus estudios.

La Unidad Educativa "CREVAUX SUD" se encuentra a una distancia de 120 kilómetros de la ciudad de Yacuiba en la zona fronteriza de Bolivia, Argentina y Paraguay, colindando al norte con la comunidad de Retiro, al este con la comunidad de D'orbigni, al oeste con la comunidad de Bagual y al sur con la Republica de Argentina.

En sus inicios no contaba con una infraestructura propia y el ambiente donde funcionaba era un pequeño templo hecho de adobes y techo de ancoche y arena para protegerse de los ardientes rayos del sol.

La Unidad Educativa "CREVAUX SUD" inicio con el nivel primario impartiendo educación básica a los hijos de los migrantes, posteriormente al encontrarse cerca de la población Weenhayek empezaron a recibir a los niños de la misma, cambiando el idioma de enseñanza al Weenhayek, posteriormente con el avance académico de los niños se vieron en la necesidad de abrir el nivel secundario para que pudieran continuar con sus estudios.

Recientemente la Unidad Educativa, respondiendo al crecimiento vegetativo de la población solicito la ampliación a nivel inicial para recibir a los niños más pequeños y proporcionar una educación completa.

La Unidad Educativa "CREVAUX SUD" está ubicada en la comunidad de Crevaux en la que la mayoría de la población es de origen Weenhayek y de pobladores que llegaron por la migración, por lo que el idioma que practican en la unidad educativa es la Weenhayek, como lengua materna o primaria, y el castellano como lengua secundaria.

La Unidad Educativa "CREVAUX SUD", cuenta con Resolución Administrativa N° 453/2018 de 06 de diciembre de 2018, que aprueba la ampliación del nivel de educación inicial en familia comunitaria de la unidad educativa " CREVAUX SUD", del distrito educativo de Yacuiba, del sub sistema de educación regular, perteneciente al núcleo educativo Caiza J, ubicada en el Canton Yacuiba, localidad Crevaux-Comunidad Crevaux, Distrito Yacuiba, dirección Crevaux Sud, del municipio de Yacuiba de la Region Autónoma del Gran Chaco del departamento de Tarija.

Que, la Unidad Educativa "CREVAUX SUD", cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 042262 de fecha 11 de enero de 2019 con Código SIE de Unidad Educativa 61710037 y Código SIE de Edificio Escolar 61710037, que pertenece al área curricular de Educación Regular, de dependencia Fiscal, con sus niveles de educación inicial, primaria y secundaria en el distrito educativo de Yacuiba del Departamento de Tarija.

Actualmente la unidad educativa, cumple con el servicio a la educación formando estudiantes íntegros y trabajando con los tres niveles de educación regular, cuenta con 90 estudiantes y un plantel de 8 docentes distribuido en los diferentes niveles.

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA "CREVAUX SUD"** del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa "Crevaux Sud", inicio su labor pedagógica al servicio de la educación de los niños y niñas del área dispersa el 29 de agosto del año 1974, por iniciativa de los padres de familia que solicitaban escuelas para que los niños de la comunidad puedan iniciar sus estudios.

Que, la Unidad Educativa "Crevaux Sud" se encuentra a una distancia de 120 kilómetros de la ciudad de Yacuiba en la zona fronteriza de Bolivia, Argentina y Paraguay, colindando al norte con la comunidad de Retiro, al este con la comunidad de D'orbigni, al oeste con la comunidad de Bagual y al sur con la Republica de Argentina.

Que, la Unidad Educativa "Crevaux Sud" está ubicada en la omunidad de Crevaux en la que la mayoría de la población es de origen Weenhayek y de pobladores que llegaron por la migración, por lo que el idioma que practican en la unidad educativa es la Weenhayek, como lengua materna o primaria, y el castellano como lengua secundaria.

Que, la Unidad Educativa "Crevaux Sud" recientemente respondiendo al crecimiento vegetativo de la población solicito la ampliación a nivel inicial para recibir a los niños más pequeños y proporcionar una educación completa.

Que, la Unidad Educativa "Crevaux Sud", cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 042262, Código SIE de Unidad Educativa 61710037 y Código SIE de Edificio Escolar 61710037, pertenece al área curricular de Educación Regular, de dependencia Fiscal, con sus niveles de educación inicial, primaria y secundaria en el Distrito Educativo de Yacuiba del Departamento de Tarija.



Que, la Unidad Educativa "Crevaux Sud", actualmente sigue cumpliendo con el servicio a la educación formando estudiantes íntegros y trabajando con los tres niveles de educación regular, cuenta con 90 estudiantes y un plantel de 8 docentes distribuido en los diferentes niveles.

Senador proyectista Miguel Ángel Rejas Vargas.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa "Crevaux Sud"**, de la comunidad de Crevaux, por su destacada trayectoria y su invaluable aporte al servicio de la educación en beneficio del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 169/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Sica Sica", por su destacada trayectoria y su invaluable aporte al servicio de la educación en beneficio del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 86/2023-2024
PDC N° 169/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

**ASUNTO: PDC N° 169/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA
"NACIONAL DE SICA SICA" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 1 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: C.R.E.I N° 236/2023-2024 de fecha 24 de junio de 2024, presentada por el Senador Rodrigo Paz Pereira, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Sica Sica" del departamento de La Paz; adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral.
- Exposición de motivos.
- Acta de fundación
- Registro de Unidad Educativa.
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal Sica Sica, en sus bodas de Oro, de septiembre de 2011.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Nacional Sica Sica" fue fundada el 10 de marzo de 1961 en la población de Sica Sica, Provincia Aroma, convirtiéndose en un centro de enseñanza de referencia en el municipio ya que fue el primer Colegio en el municipio.

En un inicio se inscribió a la Unidad Educativa con el nombre de "Tupac Katari", lo que fue negado ya que en una localidad cercana existía una unidad educativa que tenía el mismo nombre, en consecuencia, fue nombrado Colegio Secundario Mixto "Silvia Toledo de Fellman" en honor a la señora del señor Ministro de Educación y Cultura José Fellman, sin embargo, poco después se supo que era de nacionalidad chilena que por lo consecuente se cambió adoptando el nombre de "Nacional Sica Sica".

La Unidad Educativa "Nacional Sica Sica", cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 045263 con Código SIE de Unidad Educativa 80610001 y Código SIE de Edificio Escolar 80610001, que pertenece al área curricular de Educación Regular, de dependencia Fiscal, con su nivel de educación secundaria comunitario productivo en el distrito educativo de Sica Sica del Departamento de La Paz.

Posteriormente después de tanto esfuerzo luego de su fundación y sus diversos cambios de nombres, se hizo diversas gestiones con la Alcaldía Municipal donde en 1970 se hizo entrega de nueva infraestructura, después de un arduo trabajo en 1974 salió la primera promoción del Colegio.

Se destaca labor de todo el plantel docente, que en sus primeros años hicieron una labor social en favor de su Municipio, lo que ayudo en la formación académica de la población de Sica Sica, formando jóvenes en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Unidad Educativa "Nacional Sica Sica" a lo largo de los años, ha sido un centro crucial en la formación académica de los jóvenes del municipio, jugando un rol fundamental en la educación de la población local, proporcionando infraestructura adecuada y continuando su labor educativa de manera constante.

Actualmente la Unidad Educativa "Nacional Sica Sica", forma parte de la comunidad, con un plantel docente y administrativo, profesional en educación, que tiene el compromiso de brindar una educación de calidad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA "NACIONAL SICA SICA"** del departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL



EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, La Unidad Educativa Nacional Sica Sica fue fundada el 10 de marzo de 1961, en la población de Sica Sica Provincia Aroma, convirtiéndose en un centro de enseñanza de referencia, ya que fue la primera unidad educativa en el municipio.

Que, La Unidad Educativa Nacional Sica Sica, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa RUE N° 045263 con Código SIE de Unidad Educativa 80610001 y Código SIE de Edificio Escolar 80610001, que pertenece al área curricular de Educación Regular, de dependencia Fiscal, con su nivel de educación secundaria comunitario productivo en el Distrito Educativo de Sica Sica del Departamento de La Paz.

Que, se destaca el trabajo de todo el plantel docente, que en sus primeros años hicieron una labor social en favor de su Municipio de Sica Sica, lo que ayudó en la formación académica de la población de Sica Sica, formando jóvenes en favor de la región.

Que, la Unidad Educativa Nacional Sica Sica a lo largo de los años, ha sido un centro crucial en la formación académica del municipio, jugando un rol fundamental en la educación de la población local, manteniendo la labor educativa de forma constante e ininterrumpida desde su fundación.

Que, actualmente la Unidad Educativa Nacional Sica Sica, forma parte de la comunidad, con un plantel docente y administrativo, profesional en educación, que tiene el compromiso de brindar una educación integral.

Senador proyectista: Rodrigo Paz Pereira.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa Nacional Sica Sica**, de la población de Sica Sica, por su destacada trayectoria y su invaluable aporte al servicio de la educación, en beneficio del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 168/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Guerrahuayco", por su 69 aniversario y por su labor educativa incansable en la formación de niños y jóvenes en beneficio del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 85/2023-2024
PDC N° 168/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 168/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "GUERRAHUAYCO" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

FECHA: La Paz, 1 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: ALP/C.S./COMT.FF.AA.POL.BOL/INT/N° 109/2023-2024 presentada por la Senadora Gladys V. Alarcón Farfán, 2024 de fecha 25 de junio de 2024, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Guerrahuayco" del departamento de Tarija por sus 69 años de creación; adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral.
- Exposición de motivos.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Acta de fundación de la Unidad Educativa
- Resolución Ministerial No 138/2009, emitida por el Servicio Departamental de Educación de Tarija, que aprueba la regularización de apertura legal de la Unidad Educativa "Guerrahuayco", de fecha 21 de septiembre de 2009.
- Registro de Unidad Educativa.
- Ordenanza Municipal N° 072/2013 del Concejo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, que resuelve declarar "INSTITUCIÓN MERITORIA" de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado a la U.E. "GUERRAHUAYCO", de fecha 23 de julio de 2013.



- Ordenanza Municipal N° 065/2017 del Concejo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, que resuelve otorga la "DISTINCIÓN DE HONOR" de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado a la U.E. "GUERRAHUAYCO", de fecha 24 de octubre de 2017
- Resolución de Distinción de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija que resuelve otorgar la "MEDALLA DE HONOR PRÓCER CORONEL EUSTAQUIO MENDEZ" a la Unidad Educativa de "Guerrahuayco", de fecha 24 de diciembre de 2020.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Guerrahuayco", fue fundada el 03 de agosto de 1955, en el municipio de Tarija, comunidad Guerrahuayco del departamento de Tarija, en razón de una necesidad social de la comunidad y comunidades cercanas, quienes gracias a la tenacidad de los padres de familia que lucharon por el crecimiento del lugar y reflejaron la necesidad de sus hijos para el inicio de sus estudios de nivel inicial y primaria y con el objetivo de preparar estudiantes con principios y valores; hoy en día llegaron a concretar



la construcción de un templo del saber, basado en una Unidad Educativa para forjar el futuro del departamento.

La Unidad Educativa de "Guerrahuayco", inicia su recorrido en el año 1938, con el pasar de los años se fueron sucediendo varios hechos que fueron formando la historia de la Unidad Educativa, como el arribo una Comisión Interamericana de Educación de La Paz invitada por el Ministerio de Bellas Artes y Asuntos Indígenas de la Jefatura de Distrito Escolar de Tarija que permitió que lograran conseguir un lote de terreno para construir la escuela, posteriormente la escuela pasa a ser parte del Núcleo Escolar Campesino de Guerrahuayco donde permanecería definitivamente.

La Unidad Educativa de "Guerrahuayco", oficialmente es inaugurada el 3 de agosto de 1955 donde fue considerado desde ese instante como su fecha de fundación.

La Unidad Educativa de "Guerrahuayco" con el pasar de los años logro incrementar el espacio físico educativo, construyendo más aulas el año 1975 y recibiendo el año 2016 un presupuesto significativo para lograr afianzar y cubrir las necesidades de la población estudiantil que va creciendo con cada año que pasa.

La Unidad Educativa "Guerrahuayco", cuenta con Resolución Administrativa R.A. 138/2009 y con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 031707, cuenta con código SIE N° 81730116 y código SIE de Edificio Escolar N° 81730063, perteneciente al área curricular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel inicial, primario y secundario en el Distrito Educativo de Tarija del departamento de Tarija.

Por su trayectoria fue la Unidad Educativa "Guerrahuayco" fue reconocida por el Concejo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado como "INSTITUCIÓN MERITORIA" el año 2013 y posteriormente recibió la "DISTINCION DE HONOR" en el año 2017, así mismo recibió de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija la "MEDALLA DE HONOR PROCER CORONEL EUSTAQUIO MENDEZ" en el año 2020.

La Unidad Educativa "Guerrahuayco" actualmente continúa brindando el servicio de educación al mando de la Dirección del Núcleo Educativo de San Andrés y cuenta con un plantel docente de 24 maestros normalistas y administrativos institucionalizados, para un alumnado de 420 estudiantes.

La Unidad Educativa "Guerrahuayco" sigue inculcando principios y valores a sus estudiantes, desarrollando en sus estudiantes una formación intercultural, orientando su vocación con conocimientos, científicos, técnicos, tecnológicos y capacidades comunicativas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA "GUERRAHUAYCO"** del departamento de Tarija por sus 69 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL



EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Senadora Gladys Alarcón Farfán en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"

Que, la Unidad Educativa "Guerrahuayco" fue fundada el 03 de agosto de 1955, en el municipio de Tarija, comunidad Guerrahuayco del departamento de Tarija, en razón de la necesidad educativa de la comunidad y comunidades cercanas.

Que, la Unidad Educativa "Guerrahuayco" inicio sus actividades gracias a la tenacidad de los padres de familia que reflejaron la necesidad de sus hijos para el inicio de sus estudios de nivel inicial y primaria y con el objetivo de preparar estudiantes con principios y valores.

Que, la Unidad Educativa de "Guerrahuayco", oficialmente es inaugurada el 3 de agosto de 1955 donde fue considerado desde ese instante como su fecha de fundación.

Que, la Unidad Educativa "Guerrahuayco", cuenta con Resolución Administrativa R.A. 138/2009 y con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 031707, cuenta con código SIE N° 81730116 y código SIE de Edificio Escolar N° 81730063, perteneciente al área curricular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel inicial, primario y secundario en el Distrito Educativo de Tarija del departamento de Tarija.

Que, la Unidad Educativa "Guerrahuayco" por su trayectoria fue reconocida por el Concejo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado como "INSTITUCIÓN MERITORIA" el año 2013, posteriormente recibió la "DISTINCION DE HONOR" en el año 2017, así mismo recibió de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija la Medalla de Honor Procer "Coronel Eustaquio Méndez" en el año 2020.

Que, la Unidad Educativa Guerrahuayco, en la actualidad trabaja al mando de la Dirección del Núcleo Educativo de San Andrés y cuenta con un plantel docente de 24 maestros normalistas y administrativos institucionalizados, para un alumnado de 420 estudiantes.

Que, la Unidad Educativa Guerrahuayco, sigue inculcando principios y valores a sus estudiantes, desarrollando en sus estudiantes una formación intracultural, orientando su vocación con conocimientos, científicos, técnicos, tecnológicos y capacidades comunicativas.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Unidad Educativa Guerrahuayco**, de la comunidad de Guerrahuayco del Municipio de Tarija al conmemorar sus sesenta y nueve aniversarios de fundación, por su labor incansable en favor de la educación de niños y jóvenes en beneficio del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

3.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 167/2023-2024, de reconocimiento a la escritora Esther Rosse Mary Caballero Vega, por su trayectoria como escritora a nivel nacional e internacional, dejando en alto el nombre de Bolivia con su producción literaria, contribuyendo con la misma a la defensa de la mujer en el Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 84/2023-2024
PDC N° 167/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 167/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA ESCRITORA ESTHER ROSSE MARY CABALLERO VEGA.**

FECHA: La Paz, 1 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CTTRN N° 335/2023-2024 de fecha 24 de junio de 2024, presentado por la Senadora Centa Lothy Rek López, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la escritora Esther Rosse Mary Caballero Vega, adjuntando la siguiente documentación:



- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida de Esther Rosse Mary Caballero Vega
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Ordenanza Municipal 041/98, emitida por el Concejo Municipal de Tiquipaya, que declara "CIUDADANO MERITORIO", de fecha 22 de septiembre de 1998.
- Resolución Municipal 049/2017, emitida por el Concejo Municipal de San Lorenzo, que resuelve declarar "VISITANTE DISTINGUIDA" del Municipio de San Lorenzo, de fecha 25 de octubre de 2017.
- Ordenanza Municipal 050/2022, emitida por el Concejo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercano, que resuelve declarar "VISITANTE DISTINGUIDA" del Municipio de Tarija, de 13 de octubre de 2022.
- Reconocimiento N°498/23, emitida por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que otorga un reconocimiento por su destacada trayectoria, de fecha 10 de abril 2023
- Otorgación del grado honorífico de "Embajadora Universal de la Cultura" por los organizadores del X Encuentro Internacional de Escritores.
- Portadas de libros de su autoría.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Nació en Cochabamba el 30 de noviembre de 1961. Salió bachiller del Liceo de Señoritas Bolivia en 1979. Se graduó como profesora de Letras y Comunicación en la Normal de la Universidad Católica de Cochabamba, donde además destacó como basquetbolista, maratonista y ajedrecista.

Estudió Lingüística e Idiomas en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). En 1998 publica su primer libro de poesía y es distinguida como Ciudadana meritoria por parte del Concejo Municipal de Tiquipaya - Cochabamba. Al año siguiente obtiene una Beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para el diplomado en Lengua y Literatura española en Madrid.

En Europa escribe su segundo libro "Hojas de Eva"; a su retorno a Bolivia, trabaja en el Eagles' School de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente retorna a su natal Cochabamba y entre 2005 - 2007 cursa la Maestría en Didáctica para la enseñanza de lenguas extranjeras (francés, inglés y castellano), en la Universidad Mayor de San Simón en convenio con la Université de Nantes.



En 2006 obtiene el Premio en el Concurso departamental de Cuento COMTECO, en 2007 publica su libro de cuentos "Enigmas de la esfinge y otros relatos".

En 2008 gana la mención de honor en el Concurso nacional de cuento Adela Zamudio; en 2009 publica la novela "El vuelo de la esfinge", que recibe buena crítica; ese mismo año lanza el libro de cuentos "Los vagidos del gato" con editorial La Hoguera.

En 2011 publica en Ourense, España su poemario "Hilo con hilo" y en 2012 publica su libro de "Cuentos Mujer que no fuma", en Miami, Florida.

Entre los años 2012- 2015 cursa la Maestría en Educación Socio comunitaria Productiva, del Ministerio de Educación y el Convenio Andrés Bello. En 2014 presenta su segunda novela "Los espejos de Fabia", que fue bien recibida y conto con muy buena crítica.

Al finalizar 2015 obtiene su segunda licenciatura en lengua extranjera, en la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot de Santa Cruz de la Sierra. En 2016, se traslada a Buenos Aires, donde publica su antología personal titulada "Obsesiones" y retorna a Bolivia, instalándose en la ciudad de Tarija, en donde junto al escritor Edmundo Torrejón y otros autores funda el "Pen" centro de literatura, filial Tarija. Es reconocida como visitante distinguida y miembro de la Unión de Poetas y Escritores de Tarija.

En 2018 nuevamente se traslada a Buenos Aires, donde trabaja como co-conductora de radio y publica su libro de cuentos "Juego de trenzas"; asimismo, desde Buenos Aires coordina y dirige el proyecto EC, Escritoras Cochabambinas y Escritoras Cruceñas, publicando la Antología de Escritoras Cochabambinas junto a los autores Homero Carvalho Oliva y Gaby Vallejo Canedo.

Como periodista fue columnista del Diario Opinión de Cochabamba durante 12 años, en 1999 participa como periodista invitada al ciclo internacional de teatro Theatre au féminin en París. Como gestora cultural en Cochabamba fue promotora y organizadora del Festival Anual de Poesía Juvenil para estudiantes de secundaria, desde 2006 hasta 2010 en Cochabamba; y organizadora de Festival de la Palabra, así como embajadora por Bolivia de Mujeres Poetas Internacional hasta 2015; organizo desde 2011 el Festival Grito de Mujer en ciudades bolivianas.

Al igual que las autoras feministas, Esther Rosse Mary Caballero Vega ha usado sus obras como vitrina para la lucha por los derechos de la mujer. En sus libros: Mujer que no fuma (2012) y Los espejos de Fabia (2014), Esther Rosse Mary Caballero Vega toma una firme posición en defensa de los derechos de la mujer y denuncia con sutileza el destrato, la violencia en la familia y en la sociedad.

Durante el año 2012 en Bolivia se vive un momento histórico en la lucha contra la violencia hacia la mujer, en ese año sale a la luz Mujer que no fuma, libro que devela de manera sutil la violencia de la que es víctima la mujer tanto en la sociedad como en lo íntimo de su hogar.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **ESCRITORA ESTHER ROSSE MARY CABALLERO VEGA**, por su dedicado aporte a la literatura boliviana.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, Esther Rosse Mary Caballero Vega nació en Cochabamba el 30 de noviembre de 1961. Salió bachiller del Liceo de Señoritas Bolivia en 1979. Se graduó como profesora de Letras y Comunicación en la Normal de la Universidad Católica de Cochabamba.

Que, Esther Rosse Mary Caballero Vega estudió Lingüística e Idiomas en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Al año siguiente obtiene una Beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para el diplomado en Lengua y Literatura española en Madrid.

Que, Esther Rosse Mary Caballero Vega es una reconocida novelista y poeta, docente, comunicadora social, gestora cultural boliviana. Habiendo publicado una vasta cantidad de libros tanto en poesía, como cuentos, novelas, ensayos y una variedad de artículos de prensa, publicados tanto a nivel nacional como internacional en países como Argentina y España.

Que, su obra "Enigmas de la Esfinge" recibió el premio del concurso departamental de Cuento "COMTECO Orgullosamente Nuestro" en Cochabamba el año 2006, llegando de esa forma a ser conocida como narradora, fue esta novela la que dio origen a la novela "El vuelo de la esfinge" el año 2009, que fue aceptada gratamente por el círculo de escritores bolivianos.

Que, dentro de sus obras busca reflejar el mundo de las mujeres, su vida cotidiana, sus pensamientos y hasta sus demandas en medio de la sociedad, influenciada por la escritora y feminista austriaca Elfriede Jelinek.

Que, Esther Rosse Mary Caballero Vega por su aporte literario, ha sido reconocida en varias ocasiones, siendo declarada como "visitante distinguida" en varios municipios del Estado Plurinacional de Bolivia y fue reconocida por su trayectoria por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Centa Lothy Rek López.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Escritora Sra. Esther Rosse Mary Caballero Vega**, por su producción literaria, por su trayectoria a nivel nacional e internacional, dejando en alto el nombre de Bolivia, contribuyendo con la misma a la defensa de la mujer en el Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Petición de Informe Escrito:

4.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informe mediante el cual hace conocer que la siguiente Petición de Informe Escrito, no tiene objeción, por lo que puede ser remitida a la autoridad requerida:

a) El Senador Isidoro Quispe Huanca, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe por qué la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no está dando legal cumplimiento a lo dispuesto en el Amparo Constitucional N° 24/2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley N° 103/2023-2024 C.S. de Convocatoria a Referendo Intradepartamental vinculante a los Municipios de Calamarca, Colquencha, Waldo Ballivián y Corocoro Límite/Tramo de las comunidades Huiracollo, Huancarani, Jalsuri, Kollpani, Koltani, Santiago de Llallagua, Tumuyo, Achoco y Acerpujo(Acerfujo).

Sen.ª Presidenta: Habiéndose dispuesto la Consideración Directa del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: No es cualquier Ley que queremos tratar de forma directa con las disculpas de la hermana peticionaria de la Senadora Velasco, siendo el Senador por el Departamento de La Paz, se trata de límites intradepartamentales, es tan delicado para nuestras bases representamos sinceramente, yo esperarí que la Comisión correspondiente pueda informar con todos los datos consensuados para llegar a esta tercera instancia que es la disolución de límites.

Por lo tanto, conforme al artículo 105 de nuestro Reglamento General de Cámara de Senadores, voy a solicitar el Aplazamiento del Proyecto de Ley Proyecto de Ley N° 103/2023-2024 C.S. de Convocatoria a



Referendo Intradepartamental vinculante a los Municipios de Calamarca, Colquencha, Waldo Ballivián y Corocoro Límite/Tramo de las comunidades Huiracollo, Huancarani, Jalsuri, Kollpani, Koltani, Santiago de Llallagua, Tumuyo, Achoco y Acerpujo(Acerfujo), para no generar conflictos de los municipios involucrados hasta que la Comisión correspondiente de Constitución pueda evacuar el Informe y nosotros tratar con toda normalidad y de beneficio a estas comunidades que están solicitando a través de esta vía delimitación correspondiente.

Sen.ª Presidenta: Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento solicitado por el Senador Félix Ajpi, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud del mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral N° 162/2023-2024 de reconocimiento al científico Horacio Andrés Aguirre Villegas.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Ph. D. Horacio Andrés Aguirre Villegas es un destacado científico en la gestión de energías renovables y tecnologías en gestión de residuos para una sostenibilidad ambiental en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Ph. D. Horacio Andrés Aguirre Villegas presentó y coordinó el proyecto para Museos comunitarios y parques ecológicos en el sur de Bolivia, proyecto que es fundamental para mejorar la sostenibilidad ambiental y brindar un mejor servicio a la comunidad.

Que, el Ph. D. Horacio Andrés Aguirre Villegas fue investigador principal en la producción de energía y biocombustible a través de la recuperación de áreas deforestadas en Pando.

Que, el Ph. D. Horacio Andrés Aguirre Villegas cumplió una destacada carrera científica, dedicado a la investigación científica y el bienestar de la comunidad tarijeña.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Ph. D. Horacio Andrés Aguirre Villegas**, por su destacada labor como científico en energías renovables y gestión ambiental, su liderazgo en proyectos clave, y su investigación pionera en biocombustibles, que han mejorado significativamente la sostenibilidad ambiental en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral N° 149/2023-2024 de homenaje póstumo al Dr. Jaime Terán Nieto.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que el Dr. Jaime Terán Nieto, fue Presidente de la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito de Tarija en tres ocasiones (1967, 1979 y 1982).



Que el Dr. Jaime Terán Nieto presentó y coordinó el proyecto para la refacción del Palacio de Justicia en Tarija en 1970, se realizaron los trabajos de refacción del Palacio de Justicia, obra que fue encomendada a la Cooperativa Madre y Maestra Ltda. Con la ayuda de voluntarios alemanes quienes no escatimaron esfuerzos para realizar estos trabajos de utilidad social, sin que se les pagara un céntimo. proyecto que fue fundamental para mejorar las instalaciones judiciales y brindar un mejor servicio a la comunidad.

Que el Dr. Jaime Terán Nieto lideró los esfuerzos para la reconstrucción del nuevo edificio, luego de su incendio, asegurando la continuidad del servicio judicial además de coadyuvar en que se mantenga el estilo señorial de la infraestructura.

Meses posteriores se posesiono a la nueva Corte presidida por el Dr. Jaime Terán Nieto que justamente con los vocales Dr. Reinaldo Cavero Jaramillo, Dra. Norma Saavedra Zúñiga, Dra. María Luisa Pacheco de Morales (a su renuncia fue reemplazada por el Dr. Miguel Galarza) y Dr. Osvaldo Casazola, se aboco íntegramente a conseguir la construcción de un nuevo edificio.

Que el Dr. Jaime Terán Nieto participó en la fundación de "ACLO Tarija", una emisora radial que ha tenido un gran impacto en la comunicación de las áreas rurales de Tarija.

Que el Dr. Jaime Terán Nieto cumplió una destacada carrera en la judicatura, retirándose en 1996 tras décadas de servicio dedicado a la justicia y el bienestar de la comunidad tarijeña.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al Dr. JAIME TERÁN NIETO, por su destacada labor y su dedicación al servicio público, demostrando un compromiso constante con la justicia y el desarrollo social en Tarija, siendo un ejemplo de integridad, estableciendo un estándar de compromiso y eficiencia para futuras generaciones de Servidores Públicos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral N° 151/2023-2024 de reconocimiento a Yola Paulina Borda Ortega.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, del presente Proyecto de



Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado y el Artículo 165 y 166 parágrafo V del Reglamento General de la Cámara de Senadores, donde establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, Yola Paulina Borda Ortega ha demostrado un compromiso continuo con su formación académica, con la obtención de diversos títulos y certificaciones. Esta sólida formación respalda su capacidad para influir positivamente en la educación en su comunidad.

Que, Yola Paulina Borda Ortega cuenta con producciones intelectuales, que abordan temas cruciales como el uso del castellano en Tarija y estrategias para mejorar la expresión lingüística. Estas contribuciones no solo enriquecen el ámbito académico, sino que también promueven el desarrollo cultural y educativo local.

Que, Yola Paulina Borda Ortega ha ocupado roles directivos importantes, lo cual da fe de su capacidad para liderar iniciativas educativas y culturales, lo cual ha dejado un impacto significativo en la comunidad educativa de Tarija.

Que, Yola Paulina Borda Ortega ha sido honrada con múltiples reconocimientos a lo largo de los años, por su destacado desempeño profesional y su innovación pedagógica, tanto a nivel local como nacional. Estos reconocimientos incluyen premios por mérito docente, certificados de mérito sindical, y distinciones por su compromiso con la educación y la cultura en Tarija.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Yola Paulina Borda Ortega**, por su trayectoria académica y profesional, ya que ha dedicado su vida a mejorar el sistema educativo y cultural de su comunidad, por su incalculable aporte a la educación y la literatura del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral N° 170/2023-2024 de reconocimiento a la Fiesta Patronal Virgen del Carmen.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la consideración inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Virgen del Carmen es la patrona de la población de Añimbo, que se ubica en el Municipio de San Pablo de Huacareta, Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca. Es la imagen representativa de las fiestas julias que se celebra cada 16 de julio de cada año.

Que, el pueblo de Añimbo fue fundado un 16 de julio del año 1962 por ilustres personajes que tomaron el día de la Virgen del Carmen para honrarla como la Santa Patrona de sus habitantes.

Que, por transmisión oral de los comunarios más antiguos, se tiene que la imagen de la Virgen del Carmen fue traída por la Sra. Miriam Herrero desde la ciudad de Tarija, replicando la fe, lo que constituyó en la construcción de la Iglesia.

Que, durante esta festividad, se realizan diversas actividades religiosas y culturales en honor a la Virgen de El Carmen, las calles se adornan con coloridas alfombras de flores y se lleva a cabo una misa, la procesión que demuestra la fe católica de los pobladores y visitantes que llegan de otras comunidades vecinas tales como Palmar, Uruguay, Monteagudo, Huacareta, San Juan del Piray, Ñacamiri e incluso de otros departamentos. Sin dejar de lado la participación de los hijos de los antiguos pobladores de Añimbo que llegan de otras ciudades a ser parte de esta Festividad y de esa manera mantener viva las tradiciones y la cultura.



Que, la Fiesta Patronal Virgen del Carmen es organizado con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Huacareta, a la cabeza de su alcalde municipal y el Comité Organizador y celebrada con mucha devoción por los Pasantes de la fiesta y la población en general.

Que, dentro del programa que se lleva a cabo en los días previos se encuentra el Campeonato de fútbol varones y damas, la feria productiva, la exposición de ganado, la monta de toretes, la elección y coronación de la Miss Añimbo, la víspera y serenata a la Virgen del Carmen Patrona de Añimbo, la solemne misa en honor a la Virgen, la entrada folclórica, el desfile de caballos de paso, juego de sortija, concurso de caballos de prosa, riña de gallos, juego de taba y las carreras de caballos.

Que, Añimbo desde su fundación ha presentado un constante crecimiento poblacional, institucional y educativo, hecho que hasta nuestros días se ha demostrado ser un pueblo pujante, donde la producción agrícola y ganadera se ha constituido en las principales actividades económicas, que han generado el desarrollo y crecimiento, siendo uno de los principales pueblos del municipio de San Pablo de Huacareta.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación de lo establecido en el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal Virgen del Carmen**, fundación de Añimbo del Municipio de San Pablo de Huacareta, Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca, por mantener vivas las tradiciones, la cultura y la fe de la comunidad, revalorizando de esta manera las costumbres transmitidas de generación en generación.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral N° 171/2023-2024 de reconocimiento a la Fiesta Patronal Señor Santiago de la Comunidad de Uruguay.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Señor Santiago es el patrono de la población de Uruguay que se ubica en el Municipio de San Pablo de Huacareta, provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca.

Que, la Fiesta Patronal Señor Santiago, empezó aproximadamente hace 80 o 90 años y se lleva a cabo desde el 22 al 27 de julio de cada año.

Que, el 20 de abril de 1910 inicia la construcción del templo ubicado al pie de la serranía, a partir de entonces fueron construyendo casas alrededor, es así que nace el pueblo de Uruguay que hasta hace poco aún seguían denominando con el nombre de "La Plaza".

Que, la Fiesta Patronal Señor Santiago, destaca como la principal fiesta del pueblo, sin embargo, por el año 1945 las actividades se realizaban con mayor algarabía dada la participación de Chunchos que llegaban de diversos cantones y provincias como así también de feligreses promesados al Santo Patrono, quienes lucían sus mejores galas y caballos, como una muestra de su veneración.

Que, durante esta festividad, se realizan diversas actividades religiosas y culturales, las calles se adornan y se lleva a cabo una misa, la procesión que demuestra la fe católica de los pobladores y visitantes que llegan de otras comunidades vecinas tales como Añimbo, Palmar, Monteagudo, Huacareta, San Juan del Piray, Ñacamiri e incluso de otros departamentos, luego vienen las personas a caballo y al final son los caballos de carreras.

Que, la Fiesta patronal es organizado con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Huacareta, a la cabeza de su alcalde municipal y el comité organizador y celebrada con mucha devoción por los pasantes de la fiesta y la población en general, también se realizan diferentes actividades culturales y deportivas.

Que, dentro del programa que se lleva a cabo en los días previos se encuentra la Inauguración y desarrollo del campeonato de fútbol, la elección de la miss Uruguay, Carrera de motos, Feria comercial Agropecuaria, Misa y vísperas en honor al Patrono Santiago, gran serenataailable, solemne eucaristía y procesión del Patrono Santiago, desfile de caballos de prosa, Carrera de caballos, Actividades Tradicionales: torneo de riña de gallos, doma de potros, monta de toretes y capeada de toros.

Que, Uruguay se ha convertido en un pueblo pujante, donde la producción agrícola y ganadera, se ha constituido en las principales actividades económicas, que han generado el desarrollo y crecimiento económico, como uno de los principales pueblos del municipio de San Pablo de Huacareta.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación de lo establecido en el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal "Señor Santiago de la Comunidad Uruguay**, del Municipio de San Pablo de Huacareta, provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca, por mantener vivas las tradiciones, la cultura y la fe de la comunidad. Revalorizando de esta manera las costumbres transmitidas de generación en generación.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación de Juntas Vecinales de Potosí.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que el artículo 77 de la Constitución Política del Estado en su párrafo I, señala que la educación es una función suprema del Estado.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Que, el régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado, a nivel de departamental, regional y municipal, permite atender de manera más directas las necesidades concretas de la población que contribuye a su desarrollo integral.



Que, las entidades autonómicas subregionales para desarrollar un trabajo más eficiente y cercano a su población requieren de organizaciones de control ciudadano permanente, como las juntas vecinales, tanto a nivel departamental como municipal.

Que, el movimiento vecinal en Bolivia tiene una abundante historia de lucha en favor de los intereses concretos y cotidianos de la población, organizándose como entidades más organizadas a nivel de los departamentos y de sus municipios, desde las primeras décadas del siglo XX.

Que la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Potosí, se organizó inicialmente en la ciudad de Potosí después de la guerra del Chaco, logrando en 1952, su Personería Jurídica, Mediante Resolución Nro. 54904 del 23 de diciembre de 1952, constituyéndose hoy en Potosí, en un referente inequívoco de lucha, de trabajo y de logros por los intereses del departamento.

Que en cumplimiento de sus facultades constitucionales corresponde al Honorable Senado Nacional, dar un justo reconocimiento a la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Potosí, por su contribución por más de medio siglo para un mejor control ciudadano sobre las tareas de la Gobernación y de sus municipios de en el departamento de Potosí.

Senadores Proyectistas: Daly Santa María Aguirre y el Senador Pedro Lagrava Burgoa

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación a lo establecido en el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Federación Departamental de Juntas Vecinales de Potosí**, por su contribución al control ciudadano en favor de las necesidades concretas y cotidianas de los habitantes de Potosí, lo que contribuye decididamente a su desarrollo integral con equidad, inclusión y participación.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte Libre Humberto Leyton A.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración



Camara, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que es una atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional"*.

Que, la Asociación Mixta de Transporte Libre "Humberto Leyton A." fue fundada el 7 de noviembre de 2013 en la ciudad de Tupiza, provincia Sud Chichas, departamento de Potosí, en respuesta a un conflicto del transporte público que afectaba la movilidad de la población.

Que, la asociación nació a partir de la necesidad urgente de un servicio de transporte alternativo, implementando exitosamente el uso de motocicletas como mototaxis, un servicio que rápidamente ganó el respaldo de la ciudad local y de los dirigentes vecinales.

Que, desde su fundación, la asociación enfrentó numerosos desafíos para establecerse legalmente y obtener su personería jurídica, superando conflictos en diversas instancias municipales y departamentales.

Que, la Asociación Mixta de Transporte Libre "Humberto Leyton A." se ha consolidado como la organización de transporte más grande del sud del país, ofreciendo un servicio económico, justo y de calidad, contribuyendo significativamente al bienestar de la población tupiceña.

Que el nombre de la asociación honra a Humberto Leyton Armendia, un ilustre cantautor de boleros y música folclórica boliviana, reconocido en América Latina y Europa, y que se definía a sí mismo como "Enamorado de su pueblo" antes que "cantante", reflejando su profundo amor y compromiso con la cultura boliviana y, particularmente, con Tupiza.

Que la Asociación Mixta de Transporte Libre "Humberto Leyton Armendia" ha demostrado un compromiso inquebrantable con sus objetivos de proporcionar un transporte seguro, accesible y eficiente, fomentando la libre asociación y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Tupiza y sus alrededores.

Senadora proyectista. Daly Cristina Santa María Aguirre y el Senador Pedro Lagrava Burgoa

POR TANTO:

El pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en ejercicio de las facultades otorgadas por los Artículos 164 y 165 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación Mixta de Transporte Libre Humberto Leyton A"**. en conmemoración de sus once aniversarios, por su valiosa contribución al desarrollo del transporte alternativo en Tupiza, su impacto positivo en la economía de Bolivia, al promover un servicio de



transporte accesible y eficiente, su lucha constante por la justicia y el bienestar de la ciudad y por llevar con orgullo el nombre del destacado músico boliviano Humberto Leyton Armendia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fundación Manq'a Sostenible Sociedad Civil (MANQ'A SOS SC).

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que las *"Las Declaraciones Camaral, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara de Senadores, sobre temas de interés nacional e internacional"*.

Que, Manq'a, significa "comida" en aymara, se originó como un modelo de solución para una comunidad de escasos recursos, mala nutrición y una población mayoritariamente joven, pero con limitadas oportunidades laborales y migración.

Que, en el Municipio de El Alto, del Departamento de La Paz, nace Fundación Manq'a sostenible sociedad civil (MANQ'A SOS SC) el 04 de julio del año 2014, como un modelo basado en la gastronomía y el turismo. Busca el empoderamiento socioeconómico de jóvenes de las zonas periurbanas y rurales en situación de vulnerabilidad.

Que, ha implementado el modelo que combina formación técnica con recursos de desarrollo socioemocional, acompañamiento laboral y empresarial, estrategias de impacto social y habilidades digitales.



Que, el 2017, la Fundación Manq'a sostenible sociedad civil (MANQ'A SOS SC), ha proporcionado oportunidades laborales a los graduados, convirtiéndose en un referente boliviano de cocina joven, audaz, innovadora y con identidad.

Que, a lo largo de una década, ha formado a más de 6.900 jóvenes en un modelo integral, que ofrece capacitación en habilidades técnicas culinarias, así como fortalecimiento de las capacidades socioemocionales.

Que, por todo lo expuesto, Fundación Manq'a sostenible sociedad civil (MANQ'A SOS SC) del Municipio de El Alto, del Departamento de La Paz, es merecedor del homenaje por los diez (10) años de invaluable apoyo y compromiso a la juventud, y por la promoción gastronómica como herramienta de cambio y transformación para el País.

Manq'a cuenta con un modelo integral que se basa en la formación técnica para el trabajo complementada con el desarrollo de habilidades blandas, empresariales y digitales, un mecanismo de inserción laboral, la capacitación y asesoría y acceso a mercado para emprendedores, una estrategia de movilización juvenil.

Senadora proyectista. Daly Cristina Santa María Aguirre y el Senador Pedro Lagrava Burgoa

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con los artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir merecido reconocimiento a la **Fundación Manq'a sostenible sociedad civil (MANQ'A SOS SC)** conmemorando sus diez años de vida al servicio de la juventud, promocionando la gastronomía, como herramienta esencial para el cambio y transformación del desarrollo humano en el País.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Gobierno Autónomo Municipal de Shinaota del Departamento de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el Municipio de Shinahota es la Unidad Territorial Municipal creada por Ley N° 4047 del 04 de julio de 2009, forma parte de la organización territorial del Estado Unitario Social de derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía, en el cual se expresa en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico del país.

Qué, la Entidad Territorial Autónoma de Shinahota es la institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, también denominada Gobierno Autónomo Municipal, administra la gestión municipal hacia el Vivir Bien de sus habitantes en su territorio. Forma parte de las instituciones del Estado Plurinacional y contribuye a la realización de sus fines.

Que, la Autonomía Municipal es la capacidad de tomar decisiones propias mediante el autogobierno en su jurisdicción territorial y dentro el marco de las competencias municipales establecidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley. Se ejerce a través del Gobierno Autónomo Municipal y consiste en la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de sus facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora, deliberativa y ejecutiva por sus órganos de gobierno local autónomo.

La naturaleza de la autonomía municipal de Shinahota se expresa en la presente Carta Orgánica, sus Leyes Municipales, Reglamentos Municipales y demás normativa autonómica del municipio.

Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota, garantiza y aplica los valores declarados en la Constitución Política del Estado plurinacional, como los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien. Exaltar estos valores y favorecer el libre acceso a la salud, a la educación y a la cultura, preservar el ambiente y el patrimonio histórico y cultural del Municipio, procurar el desarrollo armónico del territorio y la ejecución de actividades económicas al servicio del Vivir Bien, promover la participación de todos los vecinos, fortalecer sus capacidades y determinar sus obligaciones, considerando al hombre y a la mujer, a la familia y a la comunidad como bases fundamentales del accionar municipal.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota**, del Departamento de Cochabamba, conmemorando su décimo quinto Aniversario, a celebrarse el 4 de julio del presente año, por el esfuerzo por las bondades de la riqueza productiva y sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo "ASARBOLSEM."

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*, asimismo, el parágrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.

Que, la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo (ASARBOLSEM), trabaja desde el 8 de julio de 1989 con el esfuerzo de líderes, en grupos y comunidades rurales, con un solo objetivo común, lograr consolidar una Empresa Social de estructura administrativa autogestionaria que logre ser económicamente viable, socialmente aceptada y ecológicamente sostenible, obteniendo la Resolución Suprema N° 212957 del 28 de julio de 1993 estableciendo que: *"La Solicitud presentada por la Asociación Artesanal Boliviana "SEÑOR DE MAYO", fundada en la ciudad de El Alto en fecha 8 de julio de 1989, pidiendo reconocimiento de la personería jurídica y aprobación de sus Estatutos protocolizados en la Notaría de Hacienda y Gobierno del Departamento de La Paz, bajo No. 17 en 21 de enero de 1993"*. Resolviendo que: *"Reconocer la personería jurídica de La Asociación Artesanal Boliviana "Señor de Mayo", con domicilio en la Ciudad de El Alto y aprobar sus Estatutos redactados en X Capítulos y 27 Artículos y su Reglamento interno en 28 artículos."*

Que, la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo (ASARBOLSEM), tiene una forma jurídica productor de Asociación Civil Privada sin Fines de Lucro, presentado certificaciones como la International Federation For Alternative Trade (IFAT) y la WFTO (2000).

Que, la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo, surgió como respuesta a la situación económica del país a inicios de los 80's que, por efectos climáticos del Niño y relocalización de las minas, causó una



migración masiva de pobres a la ciudad más joven, y por esto la ciudad con mayor concentración de pobreza del país – la ciudad de El Alto.

Que, la Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo ante la migración desorganizada que generó una mayor presión social a grupos vulnerables, como son las mujeres (madres solteras, viudas, mujeres abandonadas), niños de la calle y minusválidos. En esta situación, varias mujeres decidieron trabajar uniendo esfuerzos en un solo objetivo común, lograr consolidar una Empresa Social de estructura administrativa autogestionaria que logre ser económicamente viable, socialmente aceptada y ecológicamente sostenible. Se asociaron para formar un grupo organizado de productores de artesanía, sin discriminación alguna por raza, sexo, idioma, religión y/o tendencia política, en el área suburbana y el área rural. Buscaron mercado para comercializar sus productos, y lo consiguieron con mucho éxito; por eso en poco tiempo incluyeron la oferta de grupos independientes. A partir de 1995, también brindaron Asistencia Técnica en administración, producción y comercialización a grupos de base organizados apoyando nuevas iniciativas económicas y productivas.

Senador proyectista: Leonardo Loza

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 165 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo (ASARBOLSEM)**, en conmemoración a su trigésimo quinto XXXV aniversario de creación, a celebrarse el 8 de julio del presente año; por el esfuerzo y por las bondades de la riqueza productiva y sus asociados que aportan día a día al crecimiento económico social de la Ciudad de El Alto, en el Departamento de La Paz en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación de Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, asimismo, el parágrafo II, establece que: "El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, en fecha 6 de julio de 1952 se recuerda el "Día del Trabajador de Salud", porque en tal resaltante fecha un grupo de 20 valientes trabajadores crearon su primer Sindicato que incluía no sólo al personal de enfermería, sino a todos los que se involucraban en el área.

Que, la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de La Paz, fue fundado el 09 de mayo de 1952 afiliados a la Central Obrera departamental, esta federación representa a más de 3150 trabajadores en salud publica en el departamento de La Paz.

Que, la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de La Paz, expresa su reconocimiento a los (las) trabajadores en salud que ejercen funciones con el compromiso de mejorar la salud de hombres, mujeres, niños y niñas defendiendo sus derechos a una vida digna y saludable.

Que, la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de La Paz, cuenta con Resolución Suprema que otorga la Personería Jurídica Nº 221982, que la Federación Sindical de Trabajadores en Salud ha cumplido los requisitos previstos en las normas señaladas, para obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, así como la aprobación de su Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación a lo establecido en el Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Departamento de La Paz**, por su destacada contribución en el área de la salud y el compromiso de mejorar la salud de hombres, mujeres, niños y niñas, defendiendo derechos, para una vida digna y saludable en el Departamento de La Paz en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Médico, escritor, historiador, sociólogo y periodista Jaime Mendoza Gonzales.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 99 del parágrafo I al III, garantiza que *"El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural denotando riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano"*

Que, el ilustre médico, escritor, historiador, ensayista, sociólogo y periodista Jaime Mendoza González, nació el 25 de julio de 1874 en Sucre, Provincia Oropeza del Departamento del Chuquisaca, de una familia de dos hermanos cuyos padres son José María Mendoza y Gabina González de Mendoza.

Que, el ilustre médico, escritor, historiador, ensayista, sociólogo y periodista Jaime Mendoza Gonzáles, estudio en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, graduándose en 1901, en este periodo formativo sentó las bases para su futura labor tanto médica como literaria.

Que, el ilustre médico, escritor, historiador, ensayista, sociólogo y periodista Jaime Mendoza Gonzáles, fue designado, Rector de la Universidad Central de Bolivia en 1930.

Que, el ilustre médico, escritor, historiador, ensayista, sociólogo y periodista Jaime Mendoza González, fue Senador suplente de la República de Bolivia de 1931 – 1936.

Que, el SESQUICENTENARIO de natalicio del ilustre médico, escritor, historiador, ensayista, sociólogo y periodista Jaime Mendoza González es el 25 de julio de 2024.



Senador Proyectista: Félix Ajpi Ajpi.

POR TANTO:

E Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento por el sesquicentenario de su natalicio al **Médico, Escritor, Historiador, Sociólogo y Periodista Jaime Mendoza Gonzales**, por la gran labor de recopilar la historia de la independencia de Bolivia, por su valioso aporte a la actividad cultural, historia educativa, contribuyendo al resguardo de la memoria histórica de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al profesor Simón Pachajaya Soldado.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"., Art. 163 (Resolución) del Reglamento General de la Cámara de Senadores "Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a la personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio." estableciendo que es una atribución de la Cámara de Senadores:

Que, el profesor Simón Pachajaya Soldado, nació el 24 de marzo de 1960, en la comunidad Muelle, provincia Camacho, del Departamento de La Paz. Sus estudios de nivel primaria en la Escuela Central Pasuja de



Muelle, como alumno Regular, continuando nivel Secundario en el Colegio Nacional Mixto Nicolás Acosta, en Puerto Acosta, capital de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz. Culminando como bachiller en humanidades en 1979 y durante 1980 preste mi servicio Militar en el Regimiento Chichas "7 de Caballería" en la ciudad de Tupiza destacándome con el grado de Dgte. y posterior poder continuar los estudios superiores.

Que, a los veinte y cinco (25) años de edad, desde el año 1984 empezó a trabajar de forma continua en el sector del Magisterio, contribuyendo en la formación de las y los estudiantes del Departamento de Potosí y Chuquisaca, continuando así con el trabajo pedagógico en diferentes Unidades Educativas de la Regional de los Cintis, destacándose y demostrando mayor empeño y dedicación de sacar adelante a la niñez y la juventud, orientando y promoviendo la necesidad de superación y mejorar la vida en el campo, destacándose en la superación profesional personal en el aspecto pedagógico, formando profesionales, autoridades, personas destacadas que nos representan a nivel nacional e internacional.

Que, el profesor Simón Pachajaya Soldado, prestó servicios en diferentes instituciones del Departamento de Potosí y Chuquisaca, por último, trabajó en los Cintis en 2014 directamente a Núcleo Pedro Calizaya de Sarufaya logrando entrar a través de una compulsa, donde tuve algunas dificultades por las políticas de regionalismo de algunas autoridades administrativas. En actualidad ejerciendo como Maestro de aula en la Unidad Educativa Asociada "Lamboyo" del Núcleo Pedro Calizaya de Sarufaya, también ocupando el cargo de Ejecutivo del Distrito de Tarabuco Provincia Yamparaez del departamento de Chuquisaca.

Senador proyectista: Roberto Padilla Bedoya.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Otorgar un justo reconocimiento al **profesor Simón Pachajaya Soldado**, por sus cuarenta años al servicio, su valioso aporte a la educación y al desarrollo de los Departamentos de Potosí y Chuquisaca, contribuyendo de esta manera, con su desempeño y esfuerzo de gran valor para el progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Colegio Nacional Simón Bolívar del Municipio de Oruro del Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, el Colegio Nacional "Simón Bolívar", mediante Resolución Administrativa N.º 388/09, emitido por el Servicio Departamental de Educación, aprobó su legal funcionamiento señalando que funciona desde el 28 de octubre de la gestión 1826, en el área de educación formal con dependencia fiscal.

Que, el Colegio Nacional "Simón Bolívar" celebra su aniversario el 24 de julio en memoria del nacimiento del Mariscal Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco.

Que, el Colegio Nacional "Simón Bolívar" secundario, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa (RUE), con código de Unidad Educativa N.º 81230085, código de Edificio Escolar N.º 81230073.

Que, el Colegio Nacional "Simón Bolívar" al tener en la actualidad sus **ciento noventa y seis** años de vida es el primer colegio en el Municipio de Oruro y también del Departamento de Oruro.

Que, los estudiantes del Colegio Nacional "Simón Bolívar" fueron aquellos jóvenes patriotas que participaron de la Guerra del Chaco en defensa de la Patria.

Que, el Colegio Nacional "Simón Bolívar" cuenta con varios graduados de sus aulas los cuales tuvieron un gran aporte para la historia nacional entre los cuales podemos observar al Jurisconsulto Orureño Pantaleón Dalence Jiménez considerado el padre del Derecho Boliviano.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General de Cámara de Senadores;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje, reconocimiento al **Colegio Nacional Simón Bolívar**, del Municipio de Oruro en el Departamento de Oruro, por su ciento noventa seis años de vida institucional y por su destacado aporte al servicio de la educación Departamental y Nacional, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

16. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al médico Jorge Eduardo Terrazas Callisperis.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Dr. Jorge Eduardo Terrazas Callisperis es médico, especialista en Ortopedia y Traumatología, con sub-especialización en cirugía de mano y miembro superior. Recibió su formación profesional en la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de San Pablo-Brasil. Actualmente desempeña el cargo de médico traumatólogo y cirujano de mano en la clínica del sur de la ciudad de La Paz. Es presidente y miembro del comité fundador de la asociación boliviana de cirugía de la mano creada el año 2000.

Qué, el Dr. Jorge Eduardo Terrazas Callisperis creo la fundación S.O.S. Mano Bolivia, organización sin fines de lucro que realiza hace 23 años una actividad asistencial gratuita en cirugía de mano dirigida a la población en situación de vulnerabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia, beneficiando a cerca de 2500 familias bolivianas.

El programa se desarrolla en tres módulos: 1: Campaña gratuita de cirugía de mano; 2. Asistencia continua, y; 3. Intercambio Internacional.



Debido a esta labor incasable en beneficio de las familias bolivianas el Dr. Jorge Eduardo Terrazas Callisperis ha recibido diferentes reconocimientos como ser, "Procer Pedro Domingo Murillo en la categoría honor cívico" por parte del GAM La Paz, Reconocimiento del Gobierno Departamental de La Paz, Premio Humanitario de la organización INTERPLAST, reconocimiento del SEDES La Paz, reconocimiento de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, entre otros.

pueden costar hasta \$us 4.000. "Ayudamos a gente a la que pagar una operación de este tipo le significaría seis meses o un año de salario", acota Terrazas.

Senadora proyectista: Virginia Velasco Condori

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Médico Jorge Eduardo Terrazas Callisperis**, por su aporte en la recuperación y salud de las manos de las familias bolivianas, por compartir y enseñar, promoviendo la excelencia en la atención de pacientes, en el Departamento de La Paz en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

17. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Pastor Valda Caba.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que el Profesor Pastor Valda Caba, nacido en marzo de 1939 en la provincia de Azurduy, del departamento de Chuquisaca, y egresado de la Escuela Nacional de Maestros "Mariscal Sucre" en 1963 con la Especialidad de Ciencias Biológicas, ha realizado importantes aportes a la educación y la sociedad boliviana.

Que el Profesor Pastor Valda Caba se ha desempeñado como Director del "Colegio Nacional Mixto Suipacha" de la ciudad de Tupiza entre los años 1971 a 1980, Director Regional de Educación Urbana del Distrito de Tupiza entre 1982 y 1988, Director del Colegio "Deogracias Vega" de Padilla entre 1988 y 1989, Director del colegio "Aniceto Arce" de Tarabuco en 1989, Director del colegio Nacional "José Mariano Serrano" de la ciudad de Sucre entre los años 1990 a 1994, y Director del colegio "El Porvenir" de Sucre entre los años 1996 y 1997.

Que el Profesor Pastor Valda Caba ha sido reconocido y condecorado por sus méritos y dedicación en el campo de la educación, tales como la Condecoración con la "Gran Orden de la Educación Boliviana" en el grado de Oficial en 1989 y el Reconocimiento al "Mérito Profesional" por el Colegio Nacional Mixto Suipacha en 1989 (Bodas de Oro).

Que el Profesor Pastor Valda Caba ha demostrado un compromiso inquebrantable con la sociedad, la educación y el civismo, dedicando su tiempo y esfuerzo al desarrollo y bienestar de su comunidad, impulsando proyectos educativos y sociales, y liderando con integridad y dedicación como presidente de la Junta Vecinal "Garcilazo" por 18 años consecutivos, contribuyendo significativamente al progreso y cohesión de su entorno municipal.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Profesor Pastor Valda Caba**, por su destacado servicio a la sociedad en el ámbito de la educación y dirigencia vecinal, aportando al desarrollo del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

18. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Miguel Anzaldo Montero.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que Miguel Anzaldo Montero nació en la ciudad de Sucre el 8 de mayo de 1941 y a lo largo de su vida, realizó importantes aportes a la sociedad, destacándose en varios ámbitos, como la pintura, el deporte y el trabajo automotor, al igual que el activismo y la defensa obrera.

Que la pasión de Miguel Anzaldo Montero por el deporte lo llevó a impulsar campeonatos de Fútbol Sala dentro de su entorno laboral, a representar en distintas dirigencias de los campeonatos donde participaba, así como representaciones en campeonatos nacionales e internacionales, donde se tuvieron muchas victorias. Y se constituye como impulsor y cofundador de las divisiones inferiores del Fútbol Sala en el departamento de Chuquisaca.

Que Miguel Anzaldo Montero fue un ferviente defensor de lo justo y de la reivindicación obrera, situación que lo llevó a ser parte de los sindicatos obreros, fabriles, COD y representación vecinal, brindando su tiempo, recursos y poniendo en riesgo su integridad.

Que Miguel Anzaldo Montero luchó por la defensa del deporte chuquisaqueño, la defensa de la factoría FANCESA, la reivindicación del sector obrero y el progreso del distrito número 2 del municipio de Sucre.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido homenaje póstumo a **Miguel Anzaldo Montero** por su aporte al desarrollo del Departamento de Chuquisaca en el área del deporte y la dirigencia vecinal.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

19. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a María del Carmen Moscoso.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: "Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que la Profesora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo, nacida en la ciudad de Sucre el 8 de noviembre de 1953 y egresada de la Escuela Nacional de Maestros "Mariscal Sucre" en 1980 con especialidad en ciclo básico, ha realizado importantes y significativos aportes a la educación, al desarrollo del departamento de Chuquisaca y a la sociedad boliviana.

Que la Profesora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo se ha desempeñado como maestra durante 32 años en las unidades educativas Luis Carranza Siles, Agustín Iturricha y Jorge Revilla Aldana, contribuyendo de manera excepcional a la formación inicial de miles de niños y niñas, inculcando valores y conocimientos fundamentales para su desarrollo.

Que la Profesora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo fundó los SLIS en los municipios de Tarabuco, Zudáñez, Sopachuy, Padilla, Monteagudo, Huacareta, Macharetí, Camargo, Villa Abecia, Culpina



y Las Carreras en el departamento de Chuquisaca, demostrando su visión y liderazgo en la expansión de servicios educativos y sociales.

Que la Profesora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo ha demostrado un compromiso inquebrantable con la sociedad, la educación y el civismo, dedicando su tiempo y esfuerzo al desarrollo y bienestar de su comunidad, impulsando proyectos educativos, de equidad de género y sociales, liderando con integridad y dedicación como dirigente vecinal de la urbanización Joaquín Gantier Valda CONVIFAGC Alto Delicias en el municipio de Sucre.

Que la Profesora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo fue dirigente en numerosas ocasiones entre los años 1989 y 2018, gestiones en las que realizó importantes obras para su comunidad, como la construcción del Centro de Salud, el pavimento del acceso a la urbanización, el empedrado colonial de las calles Punata, Alcalá, Juan de Dios Guzmán, Tito Yupanqui, Mariano Rojas, San Martín, 24 de mayo, 27 de mayo, 18 de diciembre, Jorge Revilla, Las Lomas, La Plata y Gregorio Reynolds; la iluminación, pavimentación y muro de contención de la Avenida Joaquín Gantier.

Que la Profesora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo, dentro de su compromiso con su comunidad, dirigió la construcción del Teatrillo en su respectiva urbanización como un espacio cultural y social para el beneficio de todos los vecinos, fomentando así la cultura y el arte en la región.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Profesora María del Carmen Moscoso Caballero de Aramayo**, por su destacado servicio a la sociedad en el ámbito de la educación y dirigencia vecinal, aportando al desarrollo del Departamento de Chuquisaca.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

20. Proyecto de Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024.



Sen.ª Presidenta: Habiéndose deferido su tratamiento continuamos con la consideración del Proyecto de Resolución Camaral.

La Bancada de la Comunidad Ciudadana presentó una nota por lo que propone una nueva nómina de miembros que conforma la Comisión Especial

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota deferida.

Sen. Secretario:

"La Paz, 1 de julio de 2024; **CITE: JEF.BAN.CC N° 075/2024-2025**; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presidente; Señor Presidente; De acuerdo a lo establecido en la 150 Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores llevada a cabo el pasado 27 de junio, tengo a bien poner a conocimiento suyo, los nombres de los 3 parlamentarios que conformarán la Comisión Especial de Investigación el Irregular Movimiento de Unidades Militares que tuvo lugar el miércoles 26 de junio de 2024 en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío; Senador Porfirio Menacho Tarquino; Senador Guillermo Seoane Flores; Agradecido su gentil atención, saludo a usted, muy atentamente; Firma: Senador Luis Guillermo Seoane Flores; Jefe de Bancada; Comunidad Ciudadana; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional."

Es la solicitud que se ha presentado, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado señala: "*I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.*"

Que, el Artículo 160 de la norma suprema dispone: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 1 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: "*(Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio*".

Que, el Artículo 17 del citado reglamento señala: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública*".

Que, el Artículo 53 de la norma reglamentaria establece: "*(Comisiones Especiales). La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el*



tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión".

Que, el Artículo 157 del mismo reglamento ordena: "*Potestad de Investigación*). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes".

Que, el Artículo 163 del citado reglamento dispone: "*Resoluciones*). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

Que, en fecha 26 de junio de 2024, a partir de horas 14:30 aproximadamente se generó la presencia de militares en inmediaciones de la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz portando armamento de guerra y haciendo uso de vehículos militares, mismos que estarían bajo el mando del entonces Comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga Macías y que posteriormente ingresaron a la fuerza al Palacio de Gobierno.

Que, es necesario que la Cámara de Senadores, en ejercicio de sus atribuciones, efectúe la investigación correspondiente a fin de aclarar los hechos acaecidos en fecha 26 de junio de 2024, y como consecuencia se inicien los procesos legales en contra de los responsables ante las instancias pertinentes.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34, 53 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

PRIMERO. Crear la "*Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024*" que estará conformada por nueve (9) Senadoras y Senadores, representantes de las fuerzas políticas de la Cámara de Senadores.

SEGUNDO. Se designa como miembros de la "*Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024*", a las siguientes Senadoras y Senadores:

- Sen. William Torrez Tordoya.
- Sen. Gladys Valentina Alarcon Farfán.
- Sen. Lucy Sara Escobar Velasco.
- Sen. Elena Judith Aguilar Flores.
- Sen. Felix Ajpi Ajpi.
- Sen. Jorge Antonio Zamora Tardío.
- Sen. Porfirio Menacho Tarquino.
- Sen. Guillermo Seoane Flores.
- Sen. Henry Omar Montero Mendoza.

TERCERO. La Comisión Especial desarrollará sus actividades por un primer periodo de tres (3) meses a partir de la aprobación de la presente Resolución Camaral, oportunidad en la que presentará un primer informe para posteriormente prorrogar el periodo hasta un (1) año emitiendo un informe final a su conclusión.



CUARTO. Para garantizar una investigación imparcial, objetiva y transparente, la Comisión Especial podrá coordinar sus actuaciones con organismos internacionales y cualquier otra institución pública que considere necesaria.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Solamente, Presidenta, para fines de Acta hacer conocer nuevamente mi descontento bastante a esta conformación de la Comisión, porque claramente lo había manifestado el día de ayer, sabiendo que existe una Bancada fraccionada como la que es la del Movimiento al Socialismo como nos tipifican ala arcista y ala evista aquí vemos nuevamente de que esta Comisión está conformada, simplemente con aquellos colegas senadores que son catalogados como ala evista y no se nos toma en cuenta pues a los senadores como siempre, no simplemente eso para fines de Acta, Presidenta.

Entonces, de verdad voy a presumir de que no se estaría tomando en cuenta de manera equitativa o se estaría parcializando quizás, por consiguiente, esta Comisión para mí van a tener o me va a causar mucha susceptibilidad y no va a ser de plena confianza. Solamente eso, quiero hacer notar para cuestiones de Acta Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidenta, lamento la situación, lo que está sucediendo la irresponsabilidad yo no estaba la anterior semana habilitado, el hermano su Jefe de Bancada Senador Torrez. Entonces, Senador Torrez a mí me presentó en forma escrita para presentar, ahora si no han venido a la convocatoria que ha hecho el Senador William Torrez como Jefe de Bancada a las reuniones que hacemos, si no ha venido tampoco no pueden colocar nomás, si no han venido a la reunión. También para la constancia del Acta, yo, digo que en forma escrita esa elección lo que ha elegido el Senador Torrez nos ha presentado ahora, si no han participado ya no es nuestra culpa o vamos a ir a rogar a su casa donde están, no, ¿no ve?, participar cuando convocamos ¿verdad?, en ese contexto yo tengo el descargo correspondiente del 27 ya pasado esta reunión, el 27 mismo me ha derivado la nota correspondiente el Senador William Torrez, de esa elección que de manera interna se ha realizado en la Bancada del Movimiento Al Socialismo.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Sí, Presidente, también quiero reiterar mi opinión de ayer, yo creo que en este caso las colegas que son cercanas al Gobierno debían haber estado en la Comisión para que esto sea plural. Eso es lo que le da a credibilidad y lamentablemente hay alguien que ha tomado una bueno ¡Ah! varias personas, seguramente tomó una decisión incorrecta y ayer les hemos dado la oportunidad de reconsiderarla, pero no le están reconsiderando, me parece que eso le quita credibilidad a la Comisión, no del todo, confío en que las personas que vayan a estar ahí de todas maneras puedan hacer un buen trabajo, pero hubiera sido mucho mejor poder darle la señal, no solo al país y este es un asunto ya de interés internacional de que somos capaces de ser plurales cuando hay que serlo porque justamente eso después podrían hacer un informe en minoría, cuál es el problema, no está bien esto Presidenta y lamento mucho –insisto– no es algo que destruya por completo ni mucho menos a la Comisión, pero digamos que le da un inicio no óptimo a esta Comisión, no deseable, injusto.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Gracias, Presidenta. Saludar a todas buenas noches colegas presentes aquí.



Solamente, para ser constar el Acta y que sepa el pueblo boliviano que no hemos recibido ninguna notificación en absoluto de la Bancada Oficialista MAS-IPSP, así que no podemos mentir al pueblo boliviano toda vez que nosotros queremos que se esclarezca este intento de golpe de Estado que ha tenido que causar toda zozobra al país, así que si queremos transparentar, si queremos esclarecer deberíamos participar, incluso la Dra. Salame en la Senadora pidió ser parte de aquello tampoco ha sido incluida incorporada. Eso, significa para mí aquí no nos toman importancia. Creo que somos por demás, pero vamos a seguir en esa lucha porque el pueblo nos ha elegido democráticamente en las urnas.

Sen.ª Presidenta: De conformidad al artículo 117, parágrafo II del Reglamento General se decreta votación por Escrutinio.

Solicito a los jefes de Bancada designar a un representante para la conformación de la Comisión de Control y Conteo de los resultados de votación. Senadores Jefes de Bancada por favor.

Tiene la palabra, el Senador Mamani, Jefe de Bancada del MAS-IPSP.

Sen. Mamani Navarro: A la Senadora Patricia Arce.

Sen.ª Presidenta: Senadora Patricia Arce, pase por favor.

Tiene la palabra, la Senadora Requena de la Bancada de Comunidad Ciudadana.

Sen.ª Requena: La Senadora Neila Velarde.

Sen.ª Presidenta: Senadora Neila Velarde, pase adelante.

Tiene la palabra, el Senador Montero de la Bancada de Creemos.

Sen. Montero: El Senador Villavicencio.

Sen.ª Presidenta: El Senador Villavicencio, pase adelante.

Vamos a explicar la modalidad de votación. Será lo siguiente: quiénes estén de acuerdo con la designación de los miembros de la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024, votarán Sí y los que no estén de acuerdo votarán No, en el papel marcar Sí o No.

Senador Secretario, que proceda a llamar lista para convocar a las senadoras y los senadores, para que emitan su voto.

Sen. Secretario: Llama lista.

Votación:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Lagrava Burgoa Pedro, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moye Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Salame Farjat Silvia Gilma, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier.

Eso es todo, hermana Presidenta, 26 (veinte y seis) senadores que han emitido su voto

Sen.^a Presidenta: Solicito a la Comisión de Control de Escrutinio, que procedan con el conteo de votos emitidos.

Sen.^a Arce: 26 (veinte seis) votos y vamos a contar cuántos.

Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; No; No; No; No; No; No; No y un blanco.

Senadora Presidenta, tenemos 18 (dieciocho) Sí, 7 (siete) No y 1 (uno) blanco, total: 26 (veinte seis).

Sen.^a Presidenta: Agradezco a la Comisión por su trabajo.

Senador Secretario, informe los resultados de la votación.

Sen. Secretario: 26 (veinte seis) senadores participantes: 18 (dieciocho) votos por el Sí; 7 (siete) votos por el No y; 1 (uno) voto en blanco. Total: 26 (veinte seis), hermana Presidenta.

Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el resultado de la votación, queda aprobada la Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidenta. Por intermedio de Usted a todos saludarlos y a los colegas también presentes.

Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que resuelve aprobar la conformación de la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024.

Sen.^a Presidenta: Para dar el curso de solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

21. Proyecto de Resolución Camaral que exhorta a los Organismos Internacionales a coadyuvar ser parte activa de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, encargada de investigar los hechos suscitados



en fecha 26 de junio de 2024, en inmediaciones de la Plaza Murillo como relación al presunto intento de golpe de Estado.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado señala: "*I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.*".

Que, el Artículo 160 de la norma suprema dispone: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 1 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: "*(Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio*".

Que, el Artículo 17 del citado reglamento señala: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública*".

Que, el Artículo 163 del citado reglamento dispone: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

Que, en fecha 26 de junio de 2024, a partir de horas 14:30 aproximadamente se generó la presencia de militares en inmediaciones de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz portando armamento de guerra y haciendo uso de vehículos militares, mismos que estarían bajo el mando del entonces Comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga Macías y que posteriormente ingresaron a la fuerza al Palacio de Gobierno.

Que, es importante que los distintos organismos internacionales, a fin de garantizar una investigación imparcial y objetiva, puedan participar y coadyuvar en el desarrollo de las investigaciones efectuadas por la Cámara de Senadores por intermedio de la Comisión Especial correspondiente, sin perjuicio de las investigaciones que efectúen las instancias competentes.

Que, los organismos internacionales no pueden encontrarse ajenos a lo hechos suscitados el pasado 26 de junio del año en curso, toda vez que son estas instancias internacionales las que otorgarán credibilidad e imparcialidad a cualquier investigación realizada.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34, 53 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

ÚNICO. EXHORTAR a Organismos Internacionales a coadyuvar al trabajo de investigación a realizarse por la Comisión Especial de la Cámara de Senadores con relación a los hechos suscitados en fecha 26 de junio de 2024 en inmediaciones de la Plaza Murillo, en el que se efectuó el movimiento de tropas armadas y uso de material militar, catalogado como supuesto golpe de estado.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que exhortar a Organismos Internacionales a coadyuvar y ser parte activa de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, encargas de investigar los hechos suscitados en fecha 26 de junio de 2024 en inmediaciones de la Plaza Murillo.

Sen.^a Presidenta: Para dar el curso de solicitud del Senador Miguel Rejas, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria; viernes 5 de julio; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz; julio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.



Sen.^a Presidenta: Buenas noches senadoras y senadores. Agradezco por su participación.

Concluye la Sesión a horas: 20:19.



167ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 24 de julio de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretario: Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Aramayo Paredes Natividad, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Fernández Rea Paola Andrea, Justiniano Martínez Walter Jesús, Llavera Chusgo Ermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misrael, Martínez Espinoza Javier Franz, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Moscoso Arancibia Germán, Muñoz Rodríguez María, Párraga León Laura Miguelina, Paxi de Suño Paula, Pérez Hermo, Ponce Condo Yolanda María, Ramos Socpaza Santos, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Torrez Tordoya William, Vaca Suárez Fernando Alfonso, Varela Mancilla Guido José, Vega Rocha Hilda, Zamora Arce Elizabet Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:21, correspondiente al día miércoles 24 de julio de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Gracias, Presidente. Buenos días a la Directiva y a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Ana María Castillo Negrette, habilita al Senador Santos Ramos Socpaza desde 22 al 26 de julio de 2024.



El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi de Sucho desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, habilita al Senador William Torrez Tordoya desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Lujan Condori desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, habilita al Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, habilita al Senador Misrael Mamani Arenas desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, habilita a la Senadora Laura Miguelina Párraga León desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, habilita a la Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Simona Quispe Apaza, habilita al Senador Guido José Varela Mancilla desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Lindaaura Rasguido Mejía, habilita al Senador Gilmar Huarachi Huarachi desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Navidad Aramayo Paredes desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino desde 22 al 26 de julio de 2024.



La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera desde 25 al 31 de julio de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío desde 25 al 31 de julio de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid desde 22 al 26 de julio de 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha desde 22 al 26 de julio de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori, Semana Regional (sin suplente) desde el 22 al 26 julio de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo de la licencia: consulta Médica Caja Petrolera Salud por Gripe Aguda. Adjunta la documentación.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Porqué ha sido invitada al Municipio San Ignacio a los actos protocolares.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Buenos días, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Elena Judith Aguilar Flores por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Sexagésima Séptima miércoles 24 de julio; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



La Paz, julio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, presenta el Proyecto de Ley de modificación a la Ley N° 1096.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Ley que "Autoriza al Órgano Ejecutivo, la enajenación a título gratuito de 2 lotes de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré del Departamento de Cochabamba, en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.3 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, presenta el Proyecto de Ley que "Declara de interés y prioridad nacional: La incorporación a la red vial fundamental el (Circuito Turístico Lago Poopó), que comprende el cruce Condo K (F-30) – Quillacas – Pampa Aullagas - Orinoca – Avaroa – Andamarca – Laca Laca – Copacabanita (F12) del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta el Proyecto de Ley que "Declara Patrimonio Cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia al Legado de la Obra Musical y Artística del compositor Gilberto Rojas Enriquez, símbolo de integración nacional".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 El Senador Miguel Pérez Sandoval, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Industria "Ferrari Ghezzi", por su larga trayectoria, desarrollo económico empresarial, implementación de tecnología de punta e industrialización.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Empresa Embotelladora Bolivianas Unidas "EMBOL S.A.", por contribuir a la generación de más de 3.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos, en beneficio de la población y medio ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.) – Cerveza Huari, por su 144 aniversario y por su aporte al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento a la Cervecería Boliviana Nacional S.A., por su aporte al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Buenos días, Presidente. A toda su Directiva a través suyo también a todos los senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Luján Condori por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Continué Senador Secretario.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al ilustre ciudadano Eduardo Ayllón Gumiel, por su aporte a la investigación costumbrista y académica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al ciudadano Oscar Quiroga Mallón, por su servicio social hacia la población de la Ciudad de Yacuiba.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al ciudadano Jorge Elmer Acosta Lozano Gumiel, por su trayectoria en el ámbito musical y difusión del arte, folklore y cultura chaqueña por más de 30 años.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e



Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Municipio de Guayaramerín, por su 119 aniversario desde su fundación como pueblo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Fiesta Patronal del Municipio de Exaltación de la Santa Cruz de la Provincia Yacuma del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) De homenaje a la Provincia Yacuma, por sus 130 años de creación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre el operativo que llevó a cabo el Fiscal Santos Chui en el Municipio de Rurrenabaque, donde se decomisó 24 cadáveres de monos, araña; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento del Beni, que informe cuáles son las medidas que tomaron respecto a la vida silvestre dentro del Departamento; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Buenos días, Presidente. Gracias. Por intermedio suyo a todas nuestras colegas parlamentarias senadoras y senadores buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Miguelina Párraga León por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.



Sen.ª Ponce: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Yolanda María Ponce Condo por el Departamento de La Paz. A través de su persona saludar a todos los senadores presentes.

Sen. Presidente: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

c) Al Alcalde Municipal de Rurrenabaque, que informe cuáles son las medidas que tomaron respecto a la vida silvestre dentro del Departamento; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe si existe una licitación para un nuevo estudio ambiental sobre el tramo Guendá - Urubó, para la construcción de la carretera bioceánica Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuál es el estado actual de la implementación de medidas de agilización en la importación de diésel para empresas privadas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuál es el déficit fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de La Paz, que informe cuál es el cauce del Río Choqueyapu que se encuentra embovedado, detallando sus características técnicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, informe qué acciones y sanciones se tomó ante la suspensión del concierto de Luis Miguel, programado para el 28 de marzo de 2024, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuál es la situación de la deuda tributaria que pesa sobre el inmueble del ex Hotel Plaza de la Ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Defensa, que informe cuál fue el fundamento legal que respalda la aprobación de la Resolución del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas N° 120/2021 de 6 de septiembre de 2021; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, que informe si tenía conocimiento sobre el supuesto "Golpe de Estado", sucedido el pasado 26 de junio de 2024, en la Plaza Murillo de la Ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Defensa, que informe si tenía conocimiento sobre el supuesto "Golpe de Estado", sucedido el pasado 26 de junio de 2024, en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuál es el avance de todos los contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación en áreas reservadas a favor de YPFB; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe cuál es el avance de ejecución del Proyecto "Construcción de la Carretera Escoma - Charazani: Tramo II Pacobamba – Charazani", aprobado mediante Ley N° 1461; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Fiscal General del Estado, que informe cuál es el estado de denuncia presentada por la Fiscal María



René Delgado en contra del Juez Disciplinario de la Ciudad de El Alto, sobre el supuesto accidente de tránsito en la carretera de los Yungas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre los procesos penales registrados por un grupo de personas, en condiciones de denunciantes, denunciados y víctimas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Procurador General del Estado, que informe si se otorgó respuesta fundamentada a las notas de denuncia presentadas a la Procuraduría General del Estado por la Abg. Daniela Sanabria Rojas y la Sra. Doris Hortencia Cano Zegarra, en fecha 17 de junio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Procuraduría General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe sobre las denuncias registradas en el Sistema de los Tribunales de Ética de la Abogacía "SITREA", en contra de profesionales abogados; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Gobierno, que informe en qué gestión fue Fiscal Policial de la Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policía de La Paz, el Mayor Juan Carlos Martínez Fernández; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, que informe cuáles son las acciones realizadas hasta la fecha, una vez promulgada y publicada la Ley N° 1572 de 8 de julio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.9 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, informe ampliatorio de la Petición de Informe Escrito N° 536/2023-2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.



Sen. Secretario:

3.10 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe por qué su Ministerio no emitió ningún informe sobre la aeronave siniestrada con matrícula PR – XFR, en la Comunidad 12 de Octubre del Municipio de Riberalta; informe si conoce o recibió algún informe sobre el siniestro de una movilidad de la Policía en situaciones no transparentadas, del Comando Policial Amazónico de Riberalta; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Defensa, informe por qué su Ministerio no emitió ningún informe sobre la aeronave siniestrada con matrícula PR – XFR, en la Comunidad 12 de Octubre del Municipio de Riberalta, en fecha 26 de junio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe quién es el responsable para que la Planta de Acopio de Carne de Pescado, inaugurada en la Gestión 2020 en el Municipio de Riberalta no funcione hasta la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Fiscal General del Estado, que informe si conoce sobre las irregularidades cometidas por las actuaciones del Ministerio Público dentro del caso signado con CUD 802102022200252; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe cuáles son los productos nacionales adquiridos de productores nacionales y comercializados por EMAPA en las gestiones 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita al Ministro de Gobierno, que informe cuántas resoluciones sancionatorias por faltas disciplinarias y conductas contrarias a la Ley ha resuelto el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, desde la Gestión 2015; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita:



a) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe cuántos médicos fueron designados directamente por el Ministerio a su cargo, para brindar atención en el Hospital Hernán Messuti del Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Pando, que informe cuántos médicos fueron designados directamente por el Ministerio de Salud y Deportes, para brindar atención en el Hospital Hernán Messuti del Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuál fue el monto que se invirtió para la perforación del Pozo Mayaya Centro X1-IE; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita:

a) A la Ministra de la Presidencia, que informe si la emisora televisiva PAT, mediante el programa "No Mentirás", cuenta o contaron con contratos suscritos con el Estado en las gestiones 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre los permisos legales de los instrumentos de planificación, de operación históricos y los informes de seguimiento de los predios de las colonias menonitas, en los Municipios de Villamontes y Yacuiba; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita:

a) Al Gobernador del Departamento de La Paz, que informe cuántas clínicas y/o hospitales privados existen registrados y con resolución administrativa de funcionamiento en todo el Municipio de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de La Paz, que informe cuántas clínicas y/o hospitales privados existen registrados



con licencias de funcionamiento en todo el municipio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.15 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) A la Ministra de la Presidencia, que informe sobre el estado actual del Proyecto de Construcción del Centro de Salud "27 de Mayo" de la Ciudad de Cobija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuántos litros de diésel del sistema aislado de generación de electricidad consumieron el Departamento de Pando y los municipios de Riberalta y Guayaramerín del Departamento del Beni, desde la Gestión 2015 al 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre las carreteras asfaltadas, en construcción, doble vías asfaltadas y en construcción, de tierra o ripio, de acuerdo a la Red Vial Fundamental 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.16 La Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuáles son los parámetros para la selección y ejecución de proyectos de construcción de puentes en el país, tomando en cuenta lo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Gobernador del Departamento del Beni, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 485/2023-2024. (Tema: Pago a la Empresa Multiservicios JIBENISA del Proyecto Construcción Unidad Educativa Cachuela).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Fernando Alfonso Vaca Suárez.

Sen. Secretario:



4.2 La Alcaldesa Municipal de Caripuyo, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 360/2023-2024. (Tema: Adjudicación y contratación a la empresa que realizó la Pre-inversión del Proyecto "Construcción sistema de agua potable y alcantarillado Caripuyo").

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Lindaure Rasguido Mejía.

Sen. Secretario:

4.3 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 727/2023-2024, 725/2023-2024, 700/2023-2024, 736/2023-2024, 760/2023-2024, 747/2023-2024 y 774/2023-2024. (Temas: Denuncia de exacción, concusión y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y sus leyes; Estado actual del caso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Lita Karina Vargas; Estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Livia Mamani Otoy contra Víctor Villa Durán; Investigación por la tala irregular de árboles en la franja del canal de riego de Linde Sur, del Municipio de Tiquipaya del Departamento de Cochabamba; Caso CUD 208102232400132; Caso FIS LPZ1800744; Estado actual del Caso signado con CUD 309403012400054).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores peticionarios, Leonardo Loza, Miguel Ángel Rejas Vargas y de las Senadoras peticionarias, Corina Ferreira Domínguez, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Cecilia Moyoviri Moye y Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid.

Sen. Secretario:

4.4 El Alcalde Municipal de San Ignacio de Moxos, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 594/2023-2024. (Tema: Mapa Oficial y la Cartografía Base de la Provincia Moxos y del Municipio de San Ignacio de Moxos).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Moyoviri Moye.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Con permiso, Senadores del Directorio. Pero no me parece bien claro, decir digamos quien hace al curul o quien representa sea quien afecta digamos a la persona.

Sen. Presidente: No le hemos entendido creo Senador y Senador Santos puede aclarar. Estaba solicitando la palabra, no le hemos entendido al Senador Gilmar. Ya no va a hablar alguien está en su curul está afectando dice, pero bueno a ver internamente vamos pedir que problema tiene el Senador Gilmar.

Senador Secretario, continué.

Sen. Secretario:

4.5 El Defensor del Pueblo, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 657/2023-2024. (Tema: Individualización de las denuncias, reclamos, o quejas recibidas por su institución a nivel nacional).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, María Patricia Arce Guzmán.

Sen. Secretario:

4.6 El Alcalde Municipal de La Paz, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 399/2023-2024 y 598/2023-2024. (Temas: Medidas de seguridad implementadas para realizar el trabajo de



emergencias en el Río Aruntaya de la Ciudad de La Paz; Contratación del Servicio de refrigerio y materiales escolares en el Municipio de La Paz).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Trinidad Rocha Robles y del Senador Jorge Antonio Zamora Tardío].

Sen. Secretario:

4.7 La Alcaldesa Municipal de Loreto, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 357/2023-2024. (Tema: Mapa oficial y cartografía base de la Provincia Marbán y del Municipio de Loreto).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Moyoviri Moya.

Sen. Secretario:

4.8 El Alcalde Municipal de Colcapirhua, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 686/2023-2024. (Tema: Mantenimientos realizados en la presente Gestión en las Unidades Educativas del Municipio de Colcapirhua).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

4.9 El Gobernador del Departamento de Chuquisaca, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 682/2023-2024 y 688/2023-2024. (Temas: Acciones que se están asumiendo como Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca de cara al Bicentenario; Estudios de construcción de represas que se realizaron por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario Jorge Antonio Zamora Tardío.

Sen. Secretario:

4.10 El Rector de la Universidad Amazónica de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 734/2023-2024. (Tema: Estado actual del proyecto de mantenimiento y reparación de inmueble de la Unidad Académica "Las Piedras" de la Universidad Amazónica de Pando).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Dulce María Araujo Domínguez.

Sen. Secretario:

4.11 El Ejecutivo Regional del Gran Chaco, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 713/2023-2024. (Tema: Presupuesto aprobado a la fecha para el programa "Adquisición de productos para la Canasta Alimentaria").

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Javier Franz Martínez Espinoza.

Sen. Secretario:

4.12 El Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, remite la respuesta a la Petición de

Informe Escrito N° 433/2023-2024. (Tema: Fiscalización sobre las razones técnicas y legales, del por qué no se ha cancelado a la Empresa Multiservicios JIBENISA).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Fernando Alfonso Vaca Suarez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuesta a Minutas de Comunicación:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite respuesta a la Minuta de Comunicación N° 36/2023-2024, enviada por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Gestiones necesarias para brindar infraestructura propia y adecuada para sus fines y objetivos, al Instituto de Formación Artística "Simeón Roncal")

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Silvia Gilma Salame Farjat.

Sen. Secretario:

5.2 El Alcalde Municipal de Oruro, remite respuesta a la Minuta de Comunicación N° 46/2023-2024. (Tema: Regularización del Derecho Propietario de las unidades educativas de los Distritos 4 y 5 de la zona periférica de la Ciudad de Oruro).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, María Vania Rocha Muñoz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite las Actas correspondientes a la Séptima y Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.



Sen. Secretario:

6.4 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite el Acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.5 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**7. Reposición:**

7.1 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 038/2022-2023 C.S., "Ley de los derechos de la Quta mama (Madre Lago) y sus sistemas de vida".

Sen. Presidente: Repóngase en las Comisiones de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**8. Solicitud de Consideración Directa:**

8.1 El Senador Luis Guillermo Seoane Flores, solicita conforme al artículo 129 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración directa del Proyecto de Ley N° 182/2023-2024 C.S., Ley de Protección de los aportes y pensiones jubilatorias.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:**2. Asuntos del Día.****1. Proyecto de Resolución Camaral:**

1.1 Proyecto de Resolución Camaral que modifica la Resolución Camaral N° 42/2023-2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota presentada por la Senadora Gladys Alarcón, en la cual presenta su declinatoria a la "Comisión Especial de Investigación. Asimismo, a la nota presentada por la Bancada del MAS - IPSP.

"La Paz, 11 de julio de 2024; **CITE:ALP/C.S./COMT.FF.AA.POL.BOL/INT/ N°116/2023-2024;** Señor; Lic. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores-Legislatura 2023-2024;



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Presente; Ref.: Presenta Declinatoria a Comisión Especial de Investigación; De mi mayor Consideración; Presidente, en aplicación de los artículos 34, 53 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y bajo Resolución Camaral N° 042/2023-2024, de 4 de julio del presente, fue conformada la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el excomandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024", donde designan 9 senadores al mando de la dicha Comisión considerando también mi participación. Sin embargo, con las consideraciones del caso me veo obligada en poner en su conocimiento mi Declinatoria a la Comisión Especial conformada por el Pleno Camaral que, por razones de fuerza mayor, contempladas este 9 de julio del presente año donde fui intervenida por una compleja cirugía de emergencia en (CPS) Caja Petrolera de Salud, con el cuadro clínico de histerectomía total, Anexectomía derecha y Quistectomía, puesto que los médicos tratantes han recomendado un reposo absoluto y cuidados intensivos para mi pronta recuperación; Dada, circunstancias tras la complejidad del procedimiento médico al que he sido sometida en la fecha indicada, considero imperativo declinar mi participación en la Comisión Especial mencionada para cuidar de mi salud y para no interferir ni obstaculizar el desarrollo de los actos investigativos encomendados, cuya importancia y seriedad la amerita plenamente; Agradecida de antemano por su comprensión, solicitando respetuosamente que esta comunicación sea puesta a consideración de la instancia correspondiente para fines pertinentes del cual se adjunta la documentación de respaldo; Sin otro particular me despido muy atentamente; Firma: Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán; Secretaría Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia."

Existe otra nota.

"La Paz, 23 de julio de 2024; **C.S./BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N° 228/2023-2024**; Señor; Senador Andronico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Su Contenido; De mi consideración; Mediante la presente, saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas, deseándoles éxitos en las funciones que desempeña; Al haberse evacuado la Resolución Camaral N° 042/2023-2024 de 4 de julio del año en curso, que dispone la conformación de la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados del ex comandante General del Ejército, el día miércoles 26 de junio de 2024", y al haber tomado conocimiento de la nota suscrita por la Senadora Gladys Alarcón Farfán, en la que declina su participación como miembro de dicha Comisión por motivos de salud; en consecuencia, se designa en su remplazo al Senador José Guido Varela Mancilla, solicitando se proceda a la modificación de la Resolución Camaral N° 042/2023-2024, con este antecedente; Sin otro particular, me despido de usted con las consideración más distinguidas; Firma: Senador William Torrez Tordoya; Sub Jefe de la Bancada MAS-IPSP; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia."

Sen. Presidente: Habiendo presentado la Declinatoria a la Comisión Especial y presentado una nueva designación por la Bancada del MAS-IPSP.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al Proyecto de Resolución Camaral que modifica la Resolución Nro. 42.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado señala: *"I Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes"*.

Que, el Artículo 160 de la norma suprema dispone: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento"*.



Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone: (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

Que, en fecha 4 de julio de 2024, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó la Resolución Camaral N° 42/2023-2024, misma que resuelve crear la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024", conformada por nueve (9) Senadoras y Senadores, representantes de las fuerzas políticas de este ente camaral.

Que, en fecha 12 de julio de 2024, mediante nota CITE: ALP/C.S./COMT.FF.AA. POL.BOL/INT/N°116/2023-2024, suscrita por la Sen. Gladys Valentina Alarcón Farfán, da a conocer su declinatoria a la Comisión Especial conformada mediante la Resolución Camaral N° 42/2023-2024.

Que, ante la declinatoria señalada precedentemente, corresponde la modificación de la Resolución Camaral N° 42/2023-2024, a fin de incorporar a otra autoridad senatorial como miembro de la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024".

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por el Parágrafo I, numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y en aplicación de los artículos 34, 53 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

ÚNICO. Modificar el punto resolutivo segundo de la Resolución Camaral N° 42/2023- 2024, de 4 de julio de 2024, con el siguiente texto:

"SEGUNDO. Se designa como miembros de la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio de 2024", a las siguientes Senadoras y Senadores:

- Sen. William Torrez Tordoya.
- Sen. Guido José Varela Mancilla.
- Sen. Lucy Sara Escobar Velasco.
- Sen. Elena Judith Aguilar Flores.
- Sen. Félix Ajpi Ajpi.
- Sen. Jorge Antonio Zamora Tardío.
- Sen. Porfirio Menacho Tarquino.
- Sen. Guillermo Seoane Flores.
- Sen. Henry Omar Montero Mendoza."

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En cconsideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Colegas parlamentarios, en ningún momento se ha establecido cómo tendría que ser esta

subtratativa después lo que ha pasado, en la verdad me sorprende que es lo que estando en nuestra Cámara, le digo sinceramente, Senador Andrónico, actuemos como tiene que ser, de lo que tiene que ser y no solamente por dictatorial o por obedecer órdenes de que alguien le está mandándole, aquí el pueblo quiere respuestas y tenemos que dar respuestas de aquí del Senado.

Por lo menos yo una expectativa de Usted de que pueda dar una respuesta a lo que estamos pasando en este momento crítico, yo le pido por favor dennos una razón de tiempo, hablemos y debatamos en lo que tiene que hacer en circunstancia de lo que es el Senado, discúlpeme por favor si estoy en razón o estoy solamente buscando cierta situación lo que es en realidad lo que pueblo quiere. Senador Andrónico lo que el pueblo quiere es renovación y no lo arruines tu carrera política.

Sen. Presidente: No le he entendido nada.

Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Con las disculpas del caso. Quiero saludar primeramente hermano Presidente por intermedio de Usted hacia todas las colegas senadoras y senadores.

Solamente, quiero hacer conocer y tal vez poner punto y no sé, si vale el termino mencionar reclamo hermano Presidente, del punto de lo que se está tratando hermano yo quiero poner y lamento mucho de lo que está pasando hermano Presidente de la Bancada del Movimiento Al Socialismo, hermano Presidente sé hay digamos una decisión una Acta de la Bancada del Movimiento Al Socialismo, hermano Presidente nosotros pertenecemos a la Bancada del Movimiento al Socialismo, esto no es un reclamo para Usted hermano Presidente, sino para el Jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo.

Yo quiero poner en consideración hermano Presidente que es primeramente puede ser tratado en su general de su Bancada del Movimiento Al Socialismo, hay una discriminación compañeros para los demás colegas senadores de la Bancada del Movimiento Al Socialismo, no puede ser que no nos convoquen para tomar una decisión para mandar a esta Comisión, quiénes somos nosotros, somos elegidos por el pueblo también tenemos base representamos a un Departamento y no es justo que no nos tomen en cuenta y no es justo, que nos dejen afuera, eso duele hermano Presidente, no puede ser un grupo nomas directamente de Bancadas se puedan direccionar tomar decisiones ellos y mandar su representante, no es justo y que es de los demás colegas senadores, somos del Movimiento Al Socialismo o dé qué Bancada somos nosotros, por favor, le pido hermano Presidente, de que no está bien esto.

Primeramente, tenemos que todos por lo menos y si no soy yo quiero ser parte de la Comisión, pero alguna de las colegas tiene que entrar en la Comisión y no es justo que en todas las Comisiones que se está escogiendo hermano Presidente, son los mismos en dos y en tres Comisiones ya están representando algunos, no puede ser así hermano Presidente, seamos equitativos se dé la oportunidad a todos o sino tomemos como otra Bancada directamente también nosotros tengamos la participación en todas las comisiones muy aparte.

Entonces, pero no es así, por favor voy a pedir y reclamar de este punto porque yo no reclamo, sí ahora voy a reclamar porque estamos siendo discriminados y marginados hermano Presidente y no es así, voy a pedir directamente que esto se tome en cuenta en la reunión de Bancada del Movimiento Al Socialismo que nos convoquen cuál es el problema por qué no nos convocan a las reuniones de la Bancada del Movimiento Al Socialismo, más allá que haya indiferencias entre personas pues respeta directamente las Bancadas la institucionalidad.

Entonces voy a pedir al Sub Jefe de Bancada que está presente, por favor, hermano Senador William llame pues a una reunión y todos decidamos quién va a ir, aunque nuestro voto no decide dentro de la Bancada del Movimiento Al Socialismo. Pero, queremos estar presentes para ver quién está yendo, no podemos ser directamente así discriminados y dejados afuera, no tomados en cuenta, eso no está bien hermano Presidente, no estoy de acuerdo con esto, con esta Resolución y por ende, si es que van a llevar adelante



me voy a abstener de votar porque realmente no somos tomados en cuenta como Bancada realmente. Pido, hermano Presidente en aras de la unidad más allá de que haya cualquier tipo de rencilla u otro tipo de pensamiento somos compañeros, somos hermanos y tenemos que ser tomados en cuenta, por favor colegas senadoras y senadores, eso lo voy a pedir el reclamo dentro de lo que se está manejando de la Bancada del Movimiento Al Socialismo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente.

Primero, que Senador Santos, el país no puede estar ante un problema interno que ustedes tienen, permíteme que sea franca, todos los partidos políticos tenemos problemas internos, pero creo que no es el escenario Usted tiene los espacios, me imagino según su estatuto de partido haga su reclamo, creo que no estamos en este Senado, permíteme que sea franca y lo soy en la Brigada Usted sabe muy bien que he observado eso en la Brigada de Potosí con dificultades nuestras de Comunidad Ciudadana. Pero, este no es el escenario, no tenemos por qué distraer el tiempo del país, ni de nuestro espacio, queremos ahorrar espacio para poder tratar temas importantes, creo que Usted tiene una estructura, quéjese a ella por favor.

Presidente, yo quiero sinceramente en el marco del Reglamento de Ética de la Cámara de Senadores, expresar mi preocupación y molestia, como Médica me acerque al colega de Oruro y él estaba en un total estado de ebriedad, total así, total el aliento y el olor del alcohol se sentía prácticamente desde que me acerque, ahí con su coca el Senador y creo que lo que ha hablado en dos veces también hemos podido evidenciar la falta de coherencia entre lo que es lo que piensa y lo que dice y no estamos tratando absolutamente nada de lo que él dijo.

Creo, que eso no es correcto Presidente, este espacio es la máxima representación del Estado, aquí se debe respetar, yo quiero recordar que las Faltas, el Título Segundo, Régimen Disciplinario del Código en su artículo prácticamente 11 faltas graves en el inciso b) menciona: Ingresar a los Recinos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estado de ebriedad y bajo efectos de drogas y Biofármacos prohibidos por Ley.

Entonces, yo pido Presidente que sería interesante hacer una alcoholemia no se si tenemos la capacidad en este Senado, pero él no puede digamos entrar en ese estado aquí, yo no sé cómo las colegas también y no es no darle la palabra la solución, aquí tenemos que hacernos respetar como la primera instancia de este país en cuando a la representatividad de los ciudadanos. Creo que yo pido por favor a la propia Brigada del Departamento de Oruro, tome las medidas correspondientes, yo recuerdo en alguna ocasión el Senador se ha dormido en su asiento, se ha dormido en su asiento.

Por otro lado, es que no es de aquí tapar porque es mi amigo del grupo, no es así o del partido, pido a los Jefes de Bancada tomen las medidas de denuncia al Comité de Ética, por lo menos para que el Senador antes de venir pues día antes o al amanecer no ingiera bebidas alcohólicas, no puede ser que también la Cámara de Senadores ustedes ven la vergüenza nacional que está pasando la Cámara de Diputados y no dicen diputados pues, dicen la Asamblea Legislativa Plurinacional, no sé yo estoy cansada de repetir que somos dos instancias de un solo ente la Asamblea, pero todos nos ponen en el mismo saco Presidente, creo nunca ha habido esa falta de respeto y al final se tiene al Senador, que pida permiso no asista, pero no puede ser que nos venga a faltar, ni siquiera a nosotros sino al país entero.

Yo quiero hacer esa denuncia Presidente, para qué esté en Acta y tomar luego con las autoridades de esta Cámara de Senadores las medidas, que esto no puede repetirse y no puede el Senador venir así en este estado a estas instancias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidente. Primero quiero saludar a su Autoridad mediante su persona a todo el Directorio que conforma la Cámara de Senadores y a mis colegas senadoras y senadores.



Dos temas puntuales Presidente, referente al colega Gilmar considero que se debe aplicar el artículo 11 el inciso b), para poder seguir adelante porque si no a lo contrario va a seguir interfiriendo algo que no vamos a comprenderlo lo que él va a estar solicitando o pidiendo. Uno por ese lado.

El otro referente al nombramiento de la Comisión Especial, eso se realizó Presidente, recuerdo muy bien en fecha 27 de junio aquí mismo en el Hemiciclo, en la Sesión se ha determinado que las Bancadas puedan reunirse y los que estaban en esa fecha todos los colegas habilitados en esa fecha conocían que teníamos que reunirnos después de la Sesión y nombrar y luego el Jefe de Bancada presentar a la Presidencia la nómina de la Comisión.

Por lo tanto, era de conocimiento total de todas las personas habilitadas en fecha 27 de junio Presidente, entonces lo que aquí sucedió es que no han asistido y se fueron inmediatamente a hacer sus conferencias todo eso.

Sin embargo, los que nos quedamos pues hemos conformado la Comisión y seguramente el Jefe de Bancada, en ese momento presentó la lista oficialmente y así fue y hoy estamos simplemente tratando lo que ha desistido una Senadora que estaba dentro de la Comisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: Hermano Andrónico, yo sé, que más allá digamos las Bancadas políticas que conforman también esta Asamblea Legislativa, queremos también nosotros que sea esto transparente ahora he escuchado al hermano Hermo, que fecha 27 se ha elegido y demás, pero muchas colegas tenemos esa duda y sí hay posibilidad que han mandado una nota a los senadores que nos haga conocer, porque no es posible hermano Andrónico, la Senadora Daly decía arreglen sus problemas internos y demás, pero tenemos un Jefe de Bancada donde debería tal vez, no sé convocar para este tipo de reuniones hermano Andrónico, que sea transparente que sea democrático el 26 de junio, hemos pasado un momento muy susceptible hermano Andrónico defendiendo la democracia.

Pero, aquí dentro de la Bancada del MAS-IPSP ¿habrá la democracia hermano Andrónico? yo me pregunto, no está bien, quiero ver quizás un mensaje y quizás el video donde se ha dicho digamos vengan los senadores de la Bancada del MAS-IPSP escojamos a quién vamos a mandar para conformar esta Comisión, yo he votado sí que se conforme la Comisión en un principio, pero que sea transparente hermano Andrónico equitativo, a la vez democrático, sobre todo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Gracias, Presidente. Es verdad lo que han vertido muchos colegas el 27 se ha determinado que íbamos a conformar la Comisión, yo quiero hacer conocer a todos que no habido una convocatoria de la Bancada, ahora dicen que vamos a modificar esta Resolución N° 042/2023-2024, pero tampoco ha habido una convocatoria de la Jefatura de la Bancada, por lo menos a mi oficina no ha llegado, no ha llegado, muéstrenme un recibido, pertenecemos nosotros a la Bancada del Movimiento Al Socialismo y no hemos recibido la convocatoria quiero que eso quede en Actas, que no hemos recibido la convocatoria de la Jefatura de la Bancada.

Entonces, nosotros cómo podemos modificar y aprobar, ahora dicen el 27 de junio también los senadores hoy hemos estado y tampoco ha habido convocatoria de la Jefatura de la Bancada también quiero que quede en Actas, no sé de dónde ha salido la decisión de la Jefatura de la Bancada también es unilateral, yo pido más de respeto por todos los senadores aquí nadie es más que nadie, todos somos los senadores en igualdad y en equidad, además siempre el Senado ha dicho eso, que así se trabaja aquí estoy de muy de acuerdo, quiero hacer constar no ha habido convocatoria de la Jefatura de Bancada, por tanto esta decisión para mí es unilateral.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.



Sen.ª Párraga: Presidente, yo apelo a que siempre Usted ha estado manejando de manera equilibrada, yo quiero en esa conducta se pueda manejar dicho, yo comparto el criterio lo que dicen mis compañeros y las compañeras que nosotros no estamos tomados en cuenta en ninguna de las Comisiones en esta Gestión, no lo digo porque quiero participar sino porque por el hecho de que seamos todos equilibradamente siempre hemos manejado, es cierto que es evidente que este tema tiene que ser netamente interno, está bien, pero también no estoy de acuerdo cuando dice la Senadora Daly, eso es cosa interna ustedes deben tratarlo, ella quién es para decirnos que tenemos que tratar aquí o no, todos tenemos derecho constitucional de decir lo que sentimos, lo que pensamos es un criterio, ahora, si está todo en esta Resolución conformado y no quieren considerar está bien, por lo menos vamos hacer conocer a la población como se está determinando.

Nada más hermano Presidente, sigamos trabajando yo solamente insto que trabajemos de manera equilibrada de manera responsable como alguien dice nadie es más ni menos, pienso yo porque en esta Cámara la cabeza ya se ha manejado de manera más equilibrada, más armonioso, pero estamos llegando de pronto a una situación bien complicado que no se si está ya una línea que a nosotros no nos tienen que tomar en cuenta por el hecho que nosotros este año no le hemos apoyado, yo le digo de frente eso será la consecuencia digo, es por eso que también tenemos algunos temas que discutir en el tema de que recién nos habían proporcionado un personal y ahora ya no lo tenemos, seguramente vamos a discutir en el Cuarto Intermedio o algo.

Pero, no está bien eso, le digo que no está bien esta actitud realmente que conozca la población así se está manejando, si ustedes quieren que se trabaje así está bien lo respetamos, pero al menos seamos transparentes, al menos seamos claros y decir ustedes compañeros ya no cuentan, perfecto. Eso no más quiero decir hermano, bueno que siga las comisiones trabajando en contrapuesta, creo que los resultados también más allá reflejaran pues, entonces estamos viendo nomás ahí.

Sen. Presidente: Hay una larga lista, si vamos a discutir problemas internos no es nada ético, no es nada responsable en un Hemiciclo, por favor. Quiero recordarles colegas senadoras y senadores, soy testigo, que a todas las reuniones convocadas por el Jefe de Bancada no asisten principalmente titulares, no están presentes, en alguna oportunidad aquí de frente lo dijeron tú no eres nuestro Jefe de Bancada, nuestra Jefe de Bancada es la Senadora Virginia, bueno así denunció el Jefe de Bancada, Senador Hilarión, entonces yo convocando a ustedes no vienen este es un problema interno, internamente se discute, yo no sé si estamos hablando de buena fe o con otra intención, yo quisiera que nos remitamos a la Resolución.

Yo no convoque, no tome ninguna decisión unilateral para que sepan colegas, esta es la decisión de la Bancada que se ha venido discutiendo de manera interna desde la última semana de junio, ya estamos finalizando julio –imagínense- no es nuevo para nada, se ha discutido y se ha debatido también con los titulares ahora estamos en lo mismo, realmente nada responsable estar discutiendo los problemas internos en la Sesión Plenaria, yo quisiera por favor que sean muy puntuales y remitamos a la Resolución tienen toda la razón, hay que hablar y hay discutir con todos quienes son parte de la Bancada del MAS-IPSP cualquier problema interno.

Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.ª Escobar: Gracias, Presidente. A través suyo un cordial saludo a las senadoras y senadores presentes en esta Sesión.

Voy a ser muy puntual, porque hay muchos temas que tratar, a ver, respondiendo al Senador Santos Ramos, a la Senadora Yolanda Ponce, Senadora Laura Luján, Senadora Laura Párraga y bueno pues al que posiblemente esté borracho el Senador Gilmar Huarachi, no sé si está en esta Sesión parece que ya se ha escapado.

Responderles que primeramente piden transparencia, piden que no tenían conocimiento que falta igualdad de equidad, bueno un sin fin de cosas que dicen senadoras y senadores, cuando la última semana de junio



evidentemente el Senador Santos Ramos no estaba habilitado, obviamente que no ha participado estaba su titular y ese día en la Sesión además ellos ha pedido de manera inmediata se trate, pero teníamos que tratar varios temas posteriormente se ha quedado de que al finalizar la tarde a las seis ya tenía que presentarse las listas de las Bancadas y quiénes van a conformar esta Comisión.

Entonces, se ha comunicado que participen, pero no les podemos obligar que vengan, vengan compañeros se han ido y dijeron que no van a participar algunos en esa Sesión misma, yo considero que seguramente han tenido su reunión de Bancada con la Senadora Virginia a la cual ellos responden, aquí se está manejando de manera transparente y hay una Resolución que se ha aprobado, solamente es por lo que la Senadora Alarcón por temas de salud no va a poder estar en esta Comisión. Solamente le pediría nos avoquemos a ello porque hay aquí una falta de respeto de conocimiento y dicen además cosas estas senadoras, más bien deberían preocuparse en su Bancada de la Senadora Velasco de poder tratar el tema de este Senador Gilmar Huarachi que no es la primera vez que viene en ese estado de ebriedad.

Estoy, muy de acuerdo con la que me ha antecedido la Senadora que está ahí Vicepresidenta Santa María, que deberíamos remitir esto a la Comisión de Ética, no puede ser posible que en este escenario pueden venir a faltar el respeto senadores en estado de ebriedad, yo me remitiría Senador Presidente que podamos continuar para tratar esta Resolución que estamos hoy llevando adelante porque yo creo que tenemos una responsabilidad ante el país, ante Bolivia porque no podemos seguir esperando, no podemos seguir posponiendo, porque ya es un mes que nos estamos retrasando por falta de la posesión para formalizar esta situación, hay que hacerlo porque necesitamos trabajar y transparentar la situación de ese día que se ha llevado aquí en La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Una Moción de Orden Presidente, yo creo que hay resoluciones del Plenario de la Cámara de Senadores que han sido resueltas, si se quiere discutir aquello se habrá que ir por otras vías, ya se ha aprobado, se ha aprobado con más de dos tercios.

En segundo lugar, hay un tema del personal de salud de la Senadora Alarcón, quirúrgica ella necesita por el consejo de Médico reposo, obviamente ese punto está pidiendo su cambio que en la Bancada parece que ha resuelto los temas internos del Movimiento Al Socialismo, por favor resuélvanlos ustedes, no es este como decía la Senadora Santa María, no es este el lugar donde tenemos que enterarnos nosotros de los problemas internos, todos sabemos que tenemos problemas internos, pero ya aquí ha habido ya se ha conformado la Comisión, esta Comisión debe jurar, no jura hasta ahora, me imagino se quiere jurar el día de hoy, tiene que organizarse ya tiene que empezar de funcionar.

Entonces, lo más importante es aquello los demás son cortinas de humo, para no intentar de tratar este problema que el país requiere de una manera aclaraciones al respecto, qué es lo que ha sucedido porque no nos vamos a comer –digamos- el cuento que nos diga el Ministro solamente el Gobierno, el Parlamento tendría que tener importancia de decir algo, por eso Presidente, creo que esto está demás la discusión deberíamos pasar a temas más importantes que tenemos en este momento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Fernández.

Sen.^a Fernández: Gracias, Presidente. Un saludo a Usted y a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, debido al retraso de BoA de siete de la mañana, Senadora Paola Andrea Fernández Rea por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.^a Muñoz: Primero saludar a la Presidencia del hermano Andrónico y todos los senadores y senadoras.

Y viendo de la Comisión que supuestamente ya está conformado, en realidad que cada uno tenemos el



derecho de poder reclamar estamos en una Sesión y cada cual tiene que hacer conocer sus deficiencias que nosotros tenemos.

Entonces, creo que como Usted dijo nadie se presentan a las reuniones de la Bancada hermano Andrónico, hasta el momento a nosotros nunca nos han informado y nunca han llegado las convocatorias para poder sentarnos a la dirección de Usted, si nos hace llegar la convocatoria yo no me hago ningún problema voy a estar presente en esa reunión, pero hermano Andrónico no nos ha llegado, nunca nos ha llegado, estas reuniones de poder coordinar no nos podemos mentir somos mayores y Usted nos representa un joven hermano Andrónico, Usted debe demostrar de poder manejar en la unidad la Bancada de Movimiento Al Socialismo, creo ahí estamos mal hermano Andrónico.

Aquí yo veo al Senador William, Senador William Sub Jefe de Bancada de suplentes supuestamente, pero con nadie ha coordinado, creo que él se autonombró no sabemos, es de Santa Cruz, no sabemos cómo han elegido, entonces hermano Andrónico, todos tenemos el derecho de reclamar en esta Sesión, para que también el pueblo boliviano conozca cómo se está manejando desde la Bancada, desde la cabeza quienes están representando al Instrumento Político, es bueno sentarnos y declararnos nuestras diferencias también, pero si no nos llega las convocatorias cómo nosotros vamos a venir y vamos a estar parte de esa reunión no sabemos hermano Andrónico.

Ahora lo que han dicho del 27 sí aquí han dicho se van a reunir, pero en ningún momento nos han llamado tampoco nosotros hayamos estado parte en esa reunión, pero no nos convocan, entonces quienes están llevando esa reunión Senador William él ha encabezado, su Jefe no estaba el Jefe de Bancada, yo creo que y eso debemos corregirnos ¿no?, estamos jodiendo a la Bancada, estamos jodiendo al pueblo boliviano cualquier equivocación que va a salir de aquí vamos a ir al pueblo boliviano va a estar jodido y no nosotros, eso vamos a representar la incapacidad que tenemos como Bancada como Bancada nacional como estamos trabajando.

Eso Senador Andrónico, para su conocimiento y como Usted dijo que nosotros convocamos y no participan y no nos ha llegado la convocatoria y nadie nos ha dicho sean parte de esa reunión.

Sen. Presidente: Avanzaremos y discutamos de manera interna, las reuniones no convocan la hermana Senadora Santa María, yo no convoco, no soy Jefe de Bancada, más bien les he convocado siempre he estado hay que revisar las convocatorias y las listas, no, convoca el Jefe de Bancada convoca, yo no convoco, entonces de manera interna por favor. Hay una larga lista no sé si continuamos o cedemos palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Gracias, Presidente.

Voy a tomar la palabra a nombre de todas mis colegas de la Comunidad Ciudadana y Creemos, Presidente si esto va a ser un debate entre ambas posesiones del Movimiento Al Socialismo, nosotros nos retiramos de esta Sesión, porque no tenemos nada que hacer dentro esta pelea del Movimiento Al Socialismo nosotros.

Sen. Presidente: Yo voy a pedir al Jefe de Bancada por favor si los titulares no vienen hay que insistir en la convocatoria a los suplentes que vengan y sean parte. Continuamos.

Tiene la palabra, el Senador Llavera.

Sen. Llavera: Gracias, Presidente. Saludar por su intermedio a todos los colegas presentes.

Creo que las internas tenemos que debatir internamente y no aquí y los trapos sucios se lava en la casa, tenemos que ser maduros compañeros, creo que estamos faltando y hay que leer el Reglamento no amerita aquí debatir cosas internas colegas.



Yo quiero para avanzar y solicito para verificación del Quórum y hay colegas que han abandonado, solicito eso Presidente, tome la lista y creo que algunos han abandonado.

Sen. Presidente: En votación verificamos el Quórum, bueno continuamos, hay una larga lista vamos a quedarnos toda la mañana y la tarde solo entre nosotros tienen toda razón las otras fuerzas políticas no están en la Sesión del Hemiciclo problemas internos sí, hay cierto acuerdo que evidentemente se debe discutir de manera interna, yo solicitaría si los titulares no vienen desde la Jefatura del Bancada del MAS convocar a los suplentes, si los titulares no vienen, porque está claro que no asisten sus titulares. Y voy a solicitar por favor continuar y estamos en una discusión totalmente innecesaria cuando el debate y la discusión deben resolverse estos problemas en las reuniones internas.

De conformidad al artículo 117 parágrafo II del Reglamento General, se decreta la votación por Escrutinio voy a solicitar a los Jefes de Bancada a designar un representante para la Conformación de la Comisión de Control y Conteo de los resultados de votación.

Tiene la palabra, la Comunidad Ciudadana.

Sen. Seoane: A la Senadora Elizabet Zamora Arce.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Creemos.

Sen.^a Egüez: A la Senadora Paola Fernández.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Movimiento Al Socialismo.

Sen. Torrez: Al Senador Misdrael Mamani, Presidente.

Sen. Presidente: Pasen adelante.

La manera de votación será de la siguiente, quienes estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución que modifica la Resolución N° 042, que conforma la Comisión Especial de Investigación votarán Sí y los que no estén de acuerdo votarán No.

Senador Secretario, sírvase llamar la lista para convocar a los senadores y senadoras, para emitir su voto.

Sen. Secretario: Llama lista.

Votación:

Aguilar Flores Elena Judith, Aramayo Paredes Natividad, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Fernández Rea Paola Andrea, Justiniano Martínez Walter Jesús, Llavera Chusgo Ermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Mamani Arenas Misdrael, Martínez Espinoza Javier Franz, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Moscoso Arancibia Germán, Muñoz Rodríguez María, Párraga León Laura Miguelina, Paxi de Suño Paula, Pérez Herme, Ponce Condo Yolanda María, Ramos Socpaza Santos, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Torrez Tordoya William, Vaca Suárez Fernando Alfonso, Varela Mancilla Guido José, Vega Rocha Hilda, Zamora Arce Elizabet Zoya.

Eso es todo, Senador Presidente. 31 (treinta y uno) senadores han emitido su voto.

Sen. Presidente: Solicito a la Comisión de Control y Conteo, que procedan con el conteo de votos emitidos.

Sen.^a Fernández: 31 (treinta y uno) votos y vamos a contar cuántos.



Sí; Sí.

Senador Presidente, tenemos 24 (veinte cuatro) votos por el Sí.

Sen. Mamani Arenas: No; No; No. Senador Presidente, tenemos 3 (tres) votos por el No.

Sen.^a Zamora Arce: Blanco; blanco; blanco; blanco. Senador Presidente, tenemos 4 (cuatro) votos en Blanco. Total 31 (treinta y uno).

Sen. Presidente: Gracias a la Comisión y tomar asiento en sus curules.

Senador Secretario, informe los resultados finales de la votación.

Sen. Secretario: Total 31 (treinta y uno) senadores votantes, 24 (veinte cuatro) votos por el Sí, 3 (tres) votos por el No y 4 (cuatro) votos en blanco. Significa que existe más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el resultado de la votación, queda aprobada la Resolución Camaral que modifica la Resolución N° 042.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidente, solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que modifica la Resolución Camaral N° 042/2023-2024.

Sen. Presidente: Para dar el curso de solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

A continuación, vamos a realizar de toma de juramento a los miembros presentes que conforman la Comisión Especial.

Voy a invitar por favor a la: Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores, Senador William Torrez Tordoya, Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, Senador Guido José Varela Mancilla.

Vamos a pedir ponerse de pie.

Sírvanse hacer la señal de su convicción personal.

Senadoras y senadores que conforman la Comisión Especial: Juran ustedes por nuestra Patria, por nuestra Constitución Política del Estado, por la Sagrada Memoria de nuestros antepasados y por el pueblo boliviano, cumplir fiel fielmente las funciones de miembros de la Comisión Especial de Investigación de los hechos



suscitados el pasado 26 de junio de 2024.

Sen.^a Escobar; Sen.^a Aguilar; Sen. Seoane; Sen. Torrez; Sen. Menacho; Sen. Varela: Sí, Juro.

Sen. Presidente: Sí así lo hacen que nuestra Patria, esta Cámara de Senadores y el pueblo boliviano los premien de lo contrario los demande.

Quedan posesionados como miembros de la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante del Ejército el día 26 de junio de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a las valerosas y valerosos luchadores por la recuperación de la autonomía universitaria (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno – Santa Cruz) y la democracia boliviana, presentado por el Senador William Torrez Tordoya.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Hermano Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a las valerosas y valerosos luchadores Universidad Autónoma Gabriel René Moreno -Santa Cruz por la recuperación de la autonomía universitaria y la democracia boliviana.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a Codamo", por sus 12 años de creación, que se llevará a cabo el 2 de agosto de 2024 y por promover y preservar las tradiciones, costumbres, idiomas y prácticas culturales ancestrales.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidente.



Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a Codamo", por sus 12 años de creación, a celebrarse este 2 de agosto del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la "Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente – FIMEM Bolivia", por su Décima Primera versión, feria que refleja el desarrollo integral de la minería, energía y medio ambiente en Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Laura.

Sen.^a Laura: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente – FIMEM Bolivia", por su Décima Primera versión, a realizarse este 1 de agosto del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Simón Bolívar 2" del Municipio de La Paz del Departamento de La Paz, por sus 100 años al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Simón Bolívar 2" del Municipio de La Paz del Departamento de La Paz, por sus 100 años de vida institucional a celebrarse este 24 de julio del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Cooperativa Minera Aurífera "YANI" R.L., por su 45 aniversario, a celebrarse el 26 de julio del presente año, y por su gran labor en el ámbito minero.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Cooperativa Minera Aurífera "YANI" R.L., por su 45 aniversario, a celebrarse el 26 de julio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al "Club Bolívar Primavera Khanapata", del Ayllu Originario "Llimphi Ajavir Huma" del Municipio de Caquiaviri del Departamento de La Paz, por su 65 aniversario y por su invaluable aporte al



desarrollo de la disciplina futbolística, formando jóvenes deportistas con alto espíritu de solidaridad y compromiso con la sociedad.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al "Club Bolívar Primavera Khanapata", del Ayllu Originario "Llimphi Ajavir Huma" del Municipio de Caquiaviri del Departamento de La Paz, por su 65 aniversario de creación a celebrarse 30 de julio del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Virginia Velasco Condori, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al "Tata Santiago", Patrono de Guaqui y milagroso apóstol, general de brigada, guía espiritual y protector de nuestra tierra.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al "Tata Santiago", Patrono de Guaqui y milagroso apóstol, general de brigada, guía espiritual y protector de nuestra tierra, acto conmemorativo a efectuarse este 25 de julio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto

de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia – CONTRACABOL, por su defensa de las trabajadoras y trabajadores carniceros del país y su contribución a la seguridad alimentaria.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia – CONTRACABOL, en conmemoración a su aniversario de su fundación a celebrarse el 31 de julio del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la "Asociación Liga Deportiva de Mini Fútbol Capital y Villa Margarita" del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 25 años de vida institucional, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.^a Reinaga: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Asociación Liga Deportiva de Mini Fútbol Capital y Villa Margarita" del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 25 años de vida institucional a celebrarse el 26 de julio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.6 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo", por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de niños y niñas estudiantes, demostrando su compromiso con la formación académica y cultural de sus estudiantes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo", de la Comunidad de Palcoma perteneciente al distrito de Educación 3 por sus 52 años de vida institucional, a celebrarse el 5 de agosto de la presente Gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "San Simón I", por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de niños y niñas estudiantes, demostrando su compromiso con la formación académica y cultural de sus estudiantes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "San Simón I", de la localidad de Carpani del Municipio de La Paz por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de niños y niñas estudiantes, demostrando su compromiso duradero con la formación académica y cultural de sus estudiantes.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

2.7 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Colegio Nacional Mixto Chorolque", por sus 46 años de servicio a la educación y por su valioso aporte pedagógico, con la misión y visión de una educación productiva.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Gracias, hermano Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Colegio Nacional Mixto Chorolque" del Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí por cumplir 46 años de servicio a la educación a celebrarse el 29 de julio de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De homenaje al Ayllu Yurcuma del Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí, por su aporte cultural, histórico, económico y por su existencia precolonial.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Ayllu Yurcuma del Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí, por su aporte cultural, histórico, económico y por su existencia precolonial, acto a celebrarse el 26 de julio



de la presente Gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la "Entidad Municipal de Aseo de Potosí – EMAP", que brinda su servicio por más de 20 años, por el trabajo cotidiano, por el esfuerzo del conjunto de sus trabajadores, hombres y mujeres, como los héroes anónimos de la ciudad.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Entidad Municipal de Aseo de Potosí – EMAP", que brinda su servicio por más de 20 años, acto que se va a celebrar 25 de julio de la presente gestión.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-



Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario: Senador Presidente, 2 minutos por favor.

Sen. Presidente: 3 minutos de Cuarto Intermedio en Sala.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio, continúe Senador Secretario.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 393/2023-2024 C.D. que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno autónomo Municipal de Tarata, a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo para la ejecución del Proyecto Construcción de la Casa de las Memorias en el Municipio de Tarata". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PL 393 - Inf N°13/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

P.L. N° 393/2022-2023 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARATA, A FAVOR DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN, CON DESTINO EXCLUSIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 'CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LAS MEMORIAS' EN EL MUNICIPIO DE TARATA".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 393/2022-2023 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 23 de octubre de 2023 mediante oficio P. N° 889/2022-2023 el entonces Presidente de la Cámara de Diputados Jerges Mercado Suarez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 393/2022-2023 CD, "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un



bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto 'Construcción de la Casa de las Memorias' en el Municipio de Tarata"; para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 13 de marzo de 2024 el Senador Leonardo Loza solicita la reposición del Proyecto de Ley y en fecha 15 de marzo de 2024, Presidencia de la Cámara de Senadores remite el Proyecto de Ley N°393/2022-2023 CD, a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

- **Artículo 99, Parágrafos I y III.** El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.
- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.
- **Artículo 158, parágrafo I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: **numeral. 3** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; el **numeral. 13** establece: *aprobar la enajenación de bienes de dominio Público del Estado.*
- **Artículo 163, Numerales 5.** El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
- **Artículo 283.** El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.
- **Artículo 298, Parágrafo II, Numeral 25.** Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.
- **Artículo 300, Parágrafo I, Numerales 5 y 32.** Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales autónomos, en su jurisdicción: "elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, Municipales e Indígena originario campesino" y "elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental".
- **Artículo 302, Parágrafo I, Numerales 2, 28, 35 y 42.** Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: "Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción", "Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial", "Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento



de sus atribuciones, competencias y fines”, “Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional”.

- **Artículo 339 parágrafo II** Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

b) LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

- **Artículo 86, Parágrafo III, Numeral 1.** De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 16 y 31 del Parágrafo | del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales.
- **Artículo 109, Parágrafo I.** Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado, y la presente Ley, correspondiente a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente.
- **Artículo 133, Parágrafo I.** Los acuerdos Intergubernativo destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de Ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberados.

c) LA LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

- **Artículo 16., numeral 21** Son atribuciones del Concejo Municipal, autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado; el numeral 22 del mismo artículo menciona que tiene la facultad de aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la ley del nivel central del Estado. El **numeral 22.** Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.
- **Artículo 26.** Sobre las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal dispone en su **numeral 28** presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
- **Artículo 30.** establece que los bienes de dominio municipal se clasifican en:
 - a) Bienes Municipales de Dominio Público.
 - b) Bienes de Patrimonio Institucional.
 - c) Bienes Municipales Patrimoniales.



- **Artículo 31.** Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito. b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural. c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo Municipal. d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.
- **Artículo 32.** Son Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la administración Municipal y/o a la prestación de un servicio público Municipal, ni sean bienes de dominio público.
- **Artículo 34.** Son Bienes Municipales Patrimoniales todos los bienes del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la administración municipal y/o a la prestación de un servicio público municipal.

d) LEY N° 492 LEY DE ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE 25 DE ENERO DE 2014.

- **Artículo 1 (Objeto).** La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios Intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones.
- **Artículo 4 (Fuerza de Ley).** Los acuerdos o convenios Intergubernativos serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, una vez cumplidas las formalidades establecidas en la presente Ley.

e) LEY DE INSCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1887.

- **Artículo 1.** Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley, publicidad que se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.

f) LEY 1071 DE 18 DE JUNIO DE 2018 QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1975.

- **Artículo 1538 Parágrafos I, II y III** señala que: "Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales"-, "Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".

g) DECRETO SUPREMO N°181, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

- **Artículo 179, Parágrafo I.** Para la identificación de los bienes a ser dispuestos, anualmente el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa realizará una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el propósito de identificar los bienes que no son ni serán utilizados en la entidad.

Las entidades que prevean su reducción o división, deberán identificar los bienes a disponer.



Para la disposición de los bienes que sean producto de donaciones de otras entidades o instituciones, se deberán utilizar las presentes LN NB-SABS, si el Convenio no dispone lo contrario.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio con CITE: G.A.M.T./E.J./N°347/2024 recepcionado en fecha 7 de junio de 2024, emitido por el Ingeniero Daniel Fernando Vallejo Vargas Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, adjunta la siguiente documentación:
 - Informe Legal, G.A.M.T.A.L.Nro.133/2023 de fecha 24 de julio de 2023.
 - Informe Legal, G.A.M.T.A.L.Nro.115/2024 de fecha 4 de junio de 2024.
 - Certificación de Plano de Lote, de fecha 4 de junio de 2024.
 - Informe Técnico, Resolución Complementaria INFORME DEP. URB. 111/2024 de fecha 4 de junio de 2024.
 - Resolución Administrativa N°47/2024.
 - Folio Real, con matricula computarizada 3.04.1.01.0001005 de fecha 4 de junio de 2024.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°409/2023-2024 recepcionado en fecha 14 de mayo de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°408/2023-2024 recepcionado en fecha 14 de mayo de 2024, emitido por el Senador Isidoro Quispe Huanca Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: G.A.M.T./E.J./N°672/2023, recepcionado en fecha 20 de diciembre de 2023, emitido por el Ingeniero Daniel Fernando Vallejo Vargas Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, adjunta la siguiente documentación:
 - Folio real con matricula computarizada 3.04.1.01.0001005 de fecha 18 de diciembre de 2023.
- Oficio con CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-N°229/2023-2024 de fecha 13 de marzo de 2024, emitido por el Senador Leonardo Loza.
- Oficio con CITE: P.N°889/2022-2023 recepcionado en fecha 23 de octubre de 2023, emitido por Jerges Mercado Suarez Presidente de la Cámara de Diputados, adjunta la siguiente documentación:
 - Proyecto de Ley N°393/2022-2023
- Informe INF-CPPEyF-043 PL-393/2022-2023 de fecha 7 de septiembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- Oficio con CITE: G.A.M.T./E.J./N°449/2023 recepcionado en fecha 25 de agosto de 2023, emitido por el Ingeniero Daniel Fernando Vallejo Vargas Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, adjunta la siguiente documentación:
 - Ley Municipal 14/2023, de fecha 14 de agosto de 2023
 - Ley Municipal 09/2023, de fecha 3 de agosto de 2023
- Oficio con CITE: G.A.M.T./E.J./N°430/2023 recepcionado en fecha 17 de agosto de 2023, emitido por el Ingeniero Daniel Fernando Vallejo Vargas Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, adjunta la siguiente documentación:
 - Folio Real con matricula computarizada 3.04.1.01.0001005 de fecha 21 de julio de 2023.



- Resolución Municipal N° 63/2023, de fecha 25 de julio de 2023.
- Oficio CD-CPPEF N°491/2022-2023, recepcionado en fecha 30 de junio de 2023, emitido por Omar A. Yujra Santos Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- Oficio VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0233/2023 recepcionado en fecha 2 de junio de 2023, emitido por Juan Carlos Alurralde Tejada Secretario General de Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- Oficio con CITE: G.A.M.T./E.J./N°268/2023 de fecha 25 de mayo de 2023, emitido por el Ingeniero Daniel Fernando Vallejo Vargas Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata.
- Oficio VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0166/2023 de fecha 21 de abril de 2023, emitido por Juan Carlos Alurralde Tejada Secretario General de Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- Oficio con CITE: G.A.M.T./E.J./N°191/2023 recepcionado en fecha 10 de abril de 2023, emitido por el Ingeniero Daniel Fernando Vallejo Vargas Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, adjunta la siguiente documentación:
 - Convenio Interinstitucional de fecha 19 de octubre de 2022
 - Proyecto de Ley
 - Ley Municipal N°02/2023
 - Informe Legal G.A.M.T.A.L.Nro.082/2023 de fecha 27 de marzo de 2023
 - Informe Técnico DEP. URB. 063/2023
 - Comunicación Interna DDCDH-S N°0144/2023 de fecha 22 de marzo de 2023.
 - Folio Real con matrícula computarizada 3.04.1.01.0001005 de fecha 20 de marzo de 2023.
 - Plano de ubicación de fecha 10 de octubre de 2022.
 - Acreditación del Alcalde Daniel Fernando Vallejo Vargas.
 - Resolución Municipal N° 08/2021 de fecha 3 de mayo de 2021.
 - Ley Municipal N° 033/2016 de fecha 20 de septiembre de 2016.

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 393/2022-2023 C.D., tiene por objeto aprobar la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto 'Construcción de la Casa de las Memorias' en el Municipio de Tarata.

El municipio de Tarata es la capital de la provincia Esteban Arze y capital de la primera sección municipal, situada en el sur del departamento de Cochabamba.

El Informe Técnico DDCDH-S N° 0144/2023 de 22 de marzo de 2023, emitido por la responsable de Unidad de Patrimonio del GAM Tarata, en sus conclusiones señala que es prioritario para el municipio contar con un proyecto que consolide su valor cultural e histórico a nivel nacional, abriendo la posibilidad a una mayor generación de ingresos por flujo turístico y patrimonial, generando recursos que ayuden a la diversificación económica y lucha contra la pobreza en el municipio.

El Informe Legal GAMT.A.L. Nro. 082/2023 de 27 de marzo de 2023, emitido por el Asesor Legal del GAM Tarata, detalló la viabilidad legal de la transferencia de un bien inmueble de patrimonio institucional a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

A objeto de consolidar la transferencia, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarata aprobó la Ley Municipal N° 02/2023 de 31 de marzo de 2023, Ley Municipal N° 09/2023 de 03 de agosto de 2023, y Ley Municipal



Nº14/2023 de 24 de agosto de 2023, realizando las modificaciones correspondientes a fin de que se pueda efectivizar la transferencia con los datos correctos y documentación saneada y ordenada.

DATOS GENERALES	
PROPIETARIO	Gobierno Autónomo Municipal de Tarata
FOLIO REAL VIGENTE	Nº 3.04.1.01.0001005
DEPARTAMENTO	Cochabamba
PROVINCIA	Esteban Arze
MUNICIPIO	Tarata
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	35.522,73 m ²
COLINDANCIAS	
NORTE	Instituto Tecnológico Agropecuario Tarata
SUR	Cementerio General; Frutte
ESTE	Instituto Tecnológico Tarata
OESTE	Av. Igualdad

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores solicitó documentación complementaria y actualizada al G.A.M. Tarata teniéndose lo siguiente:

- Informe Legal G.A.M.T. A.L. Nro. 115/2024 de 04 de junio de 2024 emitido por Asesoría Legal del G.A.M. Tarata señala textualmente: "...Se tuvo a bien solicitar un informe adicional el cual determine el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa conforme D.S. 181 Art. 178 y Art. 180 (...) En relación al punto cabe aclarar que el predio a ser transferido es un lote de terreno en la cual no se encuentra consolidado ninguna construcción, siendo que cuenta con un muro perimetral con rasgos coloniales. El predio se encuentra identificado con número de registro en oficinas de DRR 3.04.1.01.0001005, ubicado en Zona Jarkapampa Av. Igualdad, Municipio Tarata, Provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba. En relación a la condición actual, el predio no cuenta con problemas de consolidación de Derecho Propietario, ni con los colindantes, su adquisición fue realizada por escritura pública Nro. 704 de fecha 14/05/2010 por consolidación de adjudicación, la cual a la fecha no cuenta con problemas de posesión. En relación a los documentos se cuenta con la Escritura Nro. 704 de fecha 14 de mayo del 2010, planos aprobados, folio real y otros inherentes al derecho propietario. La propiedad no cuenta con gravámenes y obligaciones financieras pendientes..."
- El Informe DEP. URB. 111/2024 de 04 de junio de 2024 emitido por Catastro, Límites y Urbanismo, señala textualmente: "...Con base en los documentos presentados, y en mérito al reglamento administrativo del municipio, se recomienda realizar la resolución complementaria aclaratoria al R.T.A. Nº 61/2022 de fecha 10/10/2022 con relación a las colindancias, subsanando de esta manera las incongruencias de dicho documento, puesto que las observaciones son de forma y no de fondo esto sea en el marco de las competencias administrativas del municipio.

La corrección sea con la siguiente aclaración:

1. COLINDANCIAS

- * Al Norte: Instituto Tecnológico Agropecuario Tarata
- * Al Sud: Cementerio General; FRUTTE
- * Al Este: Instituto Tecnológico Tarata
- * Al Oeste: Av. Igualdad

- La Resolución Técnico Administrativa Nº 47/2024 Resuelve:



ARTÍCULO PRIMERO. - SE COMPLEMENTA LA RESOLUCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA N° 61/2022 de fecha 10 de octubre de 2022 y plano de lote debidamente aprobado, de acuerdo al siguiente detalle:

1. COLINDANCIAS:

- * Al Norte: Instituto Tecnológico Agropecuario Tarata.
- * Al Sud: Cementerio General; FRUTTE.
- * Al Este: Instituto Tecnológico Tarata.
- * Al Oeste: Av. Igualdad.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se rige estrictamente en las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Urbanismo, quedando esta repartición encargada de su fiel cumplimiento.

Por lo que se hace necesario aprobar el Proyecto de Ley con Enmiendas, tomando en cuenta que se debe tener uniformidad en las Leyes sancionadas, debido a que la uniformidad legal en Bolivia busca coherencia, igualdad y protección de derechos, siendo fundamental garantizar la coherencia y la igualdad en la aplicación del derecho. Tomando en cuenta que la uniformidad en las leyes de enajenación de bienes se relaciona con la regularización y transferencia legal de derechos propietarios sobre bienes inmuebles de dominio Público del Estado.

Por otra parte, el Artículo Único aprobado por la Cámara de Diputados, señala como **Colindancia Sur: Cementerio General y Empresa Frutte**, siendo lo correcto: **Cementerio General; Frutte**, de acuerdo al Folio Real, Leyes Municipales, Plano y Resolución Técnico Administrativa, todos estos documentos emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarata.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 393/2022-2023 C.D, **sea APROBADO CON ENMIENDAS**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

La Paz, 4 de julio de 2024.

Firma: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

**PROYECTO DE LEY N° 0393/2022-2023 C.D.
(CON ENMIENDAS)**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,



DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, ubicado en la Av. Igualdad, Zona Jarkapampa, Primera Sección del Municipio Tarata, Provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba, con una superficie de 35.522,73 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Punata, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 3.04.1.01.0001005, cuyas colindancias son: al Norte con Instituto Tecnológico Agropecuario Tarata; al Sur con Cementerio General; Frutte; al Este con Instituto Tecnológico Tarata y al Oeste con Av. Igualdad; a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto "Construcción de la Casa de las Memorias" en el Municipio de Tarata, de conformidad a la Ley Municipal N° 02/2023, de 31 de marzo de 2023, Ley Municipal N° 09/2023, de 03 de agosto de 2023 y Ley Municipal N° 14/2023, de 24 de agosto de 2023, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarata.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen.ª Romaña: Yo tengo una observación. No sé, la Técnica Legislativa o seguimiento en artículo 269 de la CPE nos habla de la organización territorial, en la nueva Constitución nos dice que nosotros tenemos departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originario campesinos.

Y no nos habla de secciones, en la antigua Constitución hablaba secciones municipales porque aquí la Ley dice: "la Primera Sección del Municipio", ya no está dentro de nuestra estructura, esa la observación que quería hacerlo porque lo estuve viendo, no sé, habría hacer una revisión porque está en la Ley, no está en nuestra estructura territorial que hoy día en nuestra Constitución Política nos los dice, entonces porque antes era departamentos, provincias, Sección de Provincia y Cantones.

Hoy día las Secciones de Provincias no existe ni los Cantones, solo existen departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originario campesinos y la Ley aquí nos habla de la Primera Sección Municipal de Tarata, en fin, sí estuviera en el informe, pero la Ley habla, entonces creo que es importante hacer notar esto, de repente puede hacer una corrección de taípeo para poder, sería en todo caso: "del Municipio de Tarata", no así: "la primera sección".

Sen. Presidente: Sí correspondería una corrección de estilo y forma simplemente.

Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.ª Párraga: De repente el Senador colega está en lo cierto, pero que se revise porque todavía en las provincias cuando un municipio tiene una provincia, tiene 5, 4 o 2 municipios todavía se considera Primera Sección por ejemplo o la Segunda Sección en Zudañez eso es lo que ocurre, entonces Primera Sección de Zudañez, Presto Segunda Sección de la provincia tantos y así se sigue utilizando.

Sin embargo, será bueno que en el criterio técnico se pueda realizar también de acuerdo a la Constitución, pero en todos los municipios que nosotros estamos directamente con las provincias, con los municipios y con las comunidades existe la denominación como secciones a los municipios dentro de una provincia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Secretario.

Sen. Secretario: Es cierto, lamentablemente las federaciones campesinas algunas siguen tomando su representación por secciones o cantones, pero está mal, la Constitución Política del Estado en su tercera parte en su artículo 269 en su parágrafo I, dice: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originario campesinos." No hay, probablemente o internamente



por un tema digamos no está en la Constitución contemplado.

Entonces, por eso es que yo proponía que sea de forma retirar lo que dice: "Primera Sección", sino que diga: "del Municipio de Tarata" y nada más, porque más allá qué es, pero es que no puede, es en contra de la Constitución, la Constitución es clara.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Sí, quiero compartir la misma idea del Senador Romaña, el artículo 269 es textual que estoy leyendo la Constitución.

I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originario campesinos.

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley."

Para qué nos hacemos problemas, se metemos un tema de cantón o sección, creo que ya no está en la Constitución Política del Estado, va a anular este Proyecto de Ley, lo mejor que tenemos que hacer es dentro del municipio. Por eso es el tema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Llavera.

Sen. Llavera: Gracias, Presidente.

Solo para aclararle a la Senadora, la verdad vengo de una comunidad campesina igual y anteriormente se manejaba así secciones hay una costumbre todavía igual que las prefecturas ahora son gobernaciones, lo que sé como dice el Senador Seoane y el Senador Romaña, tenemos que adecuarlo a la Constitución Política del Estado. Eso quería aclararlo, para no entrar en debate.

Sen. Presidente: No hay una observación de fondo.

Yo quisiera que vayamos a votación con la propuesta de adecuar a la Constitución y corrección de estilo y forma, lo que significa es que se revise antes de mandar al Órgano Ejecutivo. No, no tener el conflicto porque no hay una observación de fondo para devolver a la Cámara de Diputados. Y además este es un tema que ya se viene tratando de hace muchísimo tiempo del Municipio de Tarata de Cochabamba del Valle Alto.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley con la propuesta de adecuación a la Constitución de corrección de estilo y forma del mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito de un bien inmueble, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, ubicado en la Av. Igualdad, Zona Jarkapampa, Primera Sección del Municipio Tarata, Provincia Esteban Arze del Departamento de Cochabamba, con una superficie de 35.522,73 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Punata, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 3.04.1.01.0001005, cuyas colindancias son: al Norte con Instituto Tecnológico Agropecuario Tarata; al Sur con Cementerio General; Frutte; al Este con Instituto Tecnológico Tarata y al Oeste con Av. Igualdad; a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto "Construcción de la Casa de las Memorias" en el Municipio de Tarata, de conformidad a la Ley Municipal N° 02/2023, de 31 de marzo de 2023, Ley Municipal N° 09/2023, de 03 de agosto de 2023 y Ley Municipal N° 14/2023, de 24 de agosto de 2023, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarata.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Presidente, nosotros hemos escuchado una observación del Senador Romaña, sería interesante que esté esa observación porque si no, no tendría la razón.

Sen. Presidente: Está considerada en la aprobación en su estación en grande. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Gracias, Presidente.

Solicito la Reconsideración de la "Ley que aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo para la ejecución del Proyecto Construcción de la Casa de las Memorias en el Municipio de Tarata".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 09/2023-2024 C.S. que "Aprueba el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores". (Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- R.C. N° 013/2023-2024
18 DE JUNIO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE: "RESOLUCIÓN CAMARAL No. 09/2023-2024 REGLAMENTO ESPECÍFICO DE
HOMENAJES CAMARALES".**

I. ANTECEDENTES.

A la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, fue remitido el Proyecto de Resolución Camaral: PRC-No. 09/2023-2024 Reglamento Específico de Homenajes Camarales, que en su tratamiento fueron objeto de trabajo en mesas técnicas, habiéndose redactado el proyecto en base a las consideraciones de las exigencias expuestos por los asesores presentes en dichas mesas técnicas. De esta forma consolidar las necesidades y requisitos que tienen por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores, en consideración a los artículos 160 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y en consenso de todos los participantes de los proyectistas presentes, de la Unidad de Análisis Legislativo y del personal técnico del Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional, Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social y de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, legislación y Sistema Electoral.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La exposición del presente Proyecto de Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgado por la Cámara de Senadores, como una redacción alternativa, nos permite entender de manera concreta la importancia y necesidad de contar con un instrumento normativo para llevar adelante.



La relación de la Asamblea Legislativa Plurinacional con la sociedad civil es un aspecto fundamental de la democracia participativa, que implica el diálogo, la consulta y la colaboración entre los representantes del pueblo y los diversos actores sociales que conforman la ciudadanía.

Esa relación entre el Órgano Legislativo y la sociedad civil se ha profundizado a través del reconocimiento y homenaje que la Cámara de Senadores ha venido otorgando a los invaluable aportes de la ciudadanía mediante la ciencia, el deporte, el arte, la cultura, la educación y otros de similar naturaleza, en beneficio de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 160°. Establece: Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

➤ REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4 señala "(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. **II.** La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento".

El Artículo 34 determina: "Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Este compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral Ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente reglamento".

Artículo 98. Establece: (Naturaleza y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles. **II.** El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada. **III.** Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión, considera que en esa línea de entendimiento explicado en la exposición de motivos las Declaraciones Camarales de homenaje y reconocimiento que ha venido otorgando la Cámara de Senadores, se ha convertido en un fiel reflejo del valor y el respeto que la Cámara Alta otorga a las personas e instituciones que contribuyen al desarrollo humano, social, económico, cultural y ambiental del país; con el propósito de estimular y motivar a los actores de la ciencia, el deporte, el arte, la cultura, la educación y otros ámbitos a seguir trabajando con excelencia, compromiso y responsabilidad, así como a compartir sus experiencias, logros y desafíos con la comunidad.



De ahí que la Comisión centró su análisis y razonamiento en materializar un instrumento camarl, para de esta forma consolidar las necesidades y requisitos que tienen por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores, en consideración a los artículos 160 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

El Proyecto de Reglamento Específico de Homenajes Camarl otorgados por la Cámara de Senadores, se fundamenta en el siguiente Marco Normativo nacional: Constitución Política del Estado Artículos 160.7 y el Reglamento General de la Cámara de Diputados Artículos 4.II, 34, 98 y 165.I.II.III.

Considerando los fundamentos facticos y de derecho, y el trabajo realizado en las mesas técnicas, se recomienda las siguientes modificaciones al proyecto del Reglamento Específico de Homenajes Camarl otorgados por la Cámara de Senadores, es el siguiente:

TEXTO ACTUAL SEGÚN PRC No. 09/2023-2024	SUGERENCIA DE PROPUESTA
REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES DE LA CÁMARA DE SENADORES	REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES POR LA CÁMARA DE SENADORES
CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES	CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y BASE LEGAL	OBJETO, MARCO LEGAL Y DEFINICIONES
Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento, para la presentación, tratamiento, consideración y aprobación de Homenajes otorgados por la Cámara de Senadores.	Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.
Artículo 2. (Ámbito de Aplicación). Las disposiciones del presente reglamento, se aplican exclusivamente en la Cámara de Senadores para propuestas de Homenajes realizada por las Senadoras y los Senadores titulares y suplentes, dirigidos a: a) Personas jurídicas (pública y privada): que hubiesen aportado de manera significativa en distintas áreas y reconocida por la sociedad; b) Personas naturales: personajes vivos y difuntos que hubiesen aportado de manera significativa en distintas áreas y reconocida por la sociedad; c) Efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales; d) Naciones y Pueblos indígenas originario campesino; e) Hechos de la historia nacional y universal, con relevancia en nuestro país.	Artículo 2. (Marco Jurídico) La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.
Artículo 3. Marco Jurídico) La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160 de la Constitución	Artículo 3. (Definiciones)

Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores emitirá homenajes, según corresponda.	a) Mérito Ciudadano: Son actos únicos y excepcionales de valor, heroísmo, civismo, solidaridad y otros de similar naturaleza de las personas en beneficio de la sociedad. b) Hechos de la historia: Es un evento o acontecimiento único e irrepetible. Ocurre en un espacio (lugar) y tiempo (día, año) específico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero. Actividades culturales: Son eventos o reuniones que invitan a generar vínculos y unión entre miembros de una misma comunidad, y a la vez que son el canal que transmite las creencias, las costumbres, las tradiciones y los conocimientos de generación en generación.
CAPÍTULO II CLASIFICACIÓN DE HOMENAJE	
Artículo 4. (Clasificación). Los Homenajes se clasifican en: a) Homenajes nacionales y; Homenajes a nivel de las distintas entidades territoriales autónomas y a Naciones y Pueblos indígena originario campesino.	Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a: a) Personas naturales. b) Personas jurídicas públicas o privadas. c) Efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales y Naciones y pueblos indígena originario campesino; d) Hechos de la historia nacional, universal o actividad cultural con relevancia en nuestro país. e) El mérito ciudadano.
CAPÍTULO III REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN, PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN	
Artículo 5. (Nivel Nacional). I. Los Homenajes Nacionales, serán otorgados a personas naturales o jurídicas sean estas públicas o privadas, que hayan tenido un impacto nacional significativo y ampliamente reconocido para el país. De igual manera se otorga a héroes nacionales, efemérides nacionales, departamentales, municipales o regionales, sucesos históricos relativos a nuestro país y sucesos universales cuya connotación hayan sido de relevancia para nuestro país. II. Los Homenajes Nacionales, serán aprobados en Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores.	Artículo 5. (Estructura del Proyecto de Homenaje Camaral). Los Homenajes Camarales, serán elaborados respetando el siguiente formato: a. Antecedentes y Justificación. Reseña histórica y fundamentación para otorgar el Homenaje Camaral. b. Anexos. Documentación de respaldo de los antecedentes debidamente foliada. c. Proyecto de Declaración Camaral. Que consignará lo siguiente: 1. Parte considerativa o considerando: Es la parte en que se detallan los justificativos que respaldan el Homenaje Camaral. 2. Parte reflejada en el “por tanto”: Es la parte en la que se detalla la aplicación del artículo 160,



	numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. 3. Parte resolutive: Es la parte declarativa que consigna el nombre y el motivo del Homenaje Camaral.
Artículo 6. (Nivel de Entidades Territoriales Autónomas). I. Los Homenajes a nivel de las entidades territoriales autónomas y a Nacionales y Pueblos Indígena Originario campesino, serán otorgados a personas naturales o jurídicas <i>sean estas públicas o privadas</i>, que no tengan impacto nacional, pero si, dentro de su territorio departamental, municipal, regional o indígena originario campesino. II. Los Homenajes Camarales a nivel de las entidades territoriales autónomas y a Naciones y Pueblos Indígena originario campesino, solo serán aprobados por la comisión correspondiente al área de su competencia, que será la instancia que emita el homenaje solicitado.	Artículo 6. (Requisitos). Para la presentación de homenajes camarales se debe cumplir los siguientes requisitos: I. Para personas naturales: a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple. b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable. c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales. d) Fotocopia simple de la cedula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad. e) Fotocopia simple de Certificado de defunción, cuando corresponda. f) Reseña biográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral. g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
CAPÍTULO III REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN, PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN Artículo 7. (Presentación). Las solicitudes de homenaje a ser otorgadas por la Cámara de Senadores, serán presentadas con la nota de atención, en tres ejemplares originales, acompañado de los requisitos establecidos en el artículo 8 del presente reglamento, ante la Presidencia de la Cámara de Senadores, con la debida anticipación de diez (10) días hábiles a la fecha del homenaje, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia,	II. Para personas jurídicas: a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple. b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable. c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.



decretando si su aprobación será mediante el Pleno Camaral o la correspondiente comisión.	d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad. e) Fotocopia simple de la Matricula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
	f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas). g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral. h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda. III. Los proyectos de Homenaje por efemérides nacionales, departamentales, municipales o regionales, sucesos históricos y actividades culturales relativos a la historia de nuestro país y universales con relevancia para nuestro país: a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple. b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable. c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales. d) Reseña histórica resumida relacionada al objeto del Homenaje Camaral, resaltando los hechos más relevantes. e) Otra documentación que la Comisión considere pertinente. IV. Al mérito ciudadano:



	a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple. b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable. c) Fotocopia simple de la cedula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad. d) Fotocopia simple de Certificado de defunción, cuando corresponda. e) Reseña biográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral. f) Otra documentación que la Comisión considere pertinente.
	Artículo 7. (Procedimiento). se seguirá el siguiente procedimiento: Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de Senadores, con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia. II. El orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de Homenajes Camarales, se determina por la fecha y hora de su presentación. Los proyectos presentados y remitidos a la comisión correspondiente, tendrán prelación sobre otros que fuesen presentados con el mismo motivo. III. Los Homenajes Camarales relacionados a efemérides departamentales, podrán ser presentados de forma conjunta entre las Senadoras y los Senadores del departamento; de ser presentado de manera individual, la Comisión correspondiente deberá comunicar a los senadores y senadoras del departamento, titulares y suplentes, la presentación del mismo con finalidad de conocer su voluntad respecto a su adhesión. IV. Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de (3) tres días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente.

	V. La comisión podrá solicitar a la senadora o senador proyectista, complementación de documentación. Esta solicitud tendrá efecto suspensivo respecto al plazo establecido en el inciso anterior. El o la proyectista tendrá el plazo de (3) tres días hábiles, para remitir o modificar lo solicitado. En caso de que la senadora o senador proyectista no realice las mismas, se remitirá a Secretaria General el informe de rechazo y no ameritará su presentación en el pleno camarl. VI. Si la Comisión correspondiente no emitiera su informe en el plazo establecido, la Senadora o Senador proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el pleno, acreditando que transcurrieron más de tres (3) días hábiles. VII. Los o el proyecto de homenajes presentada por la senadora o el senador proyectista que se encuentre en trámite en la comisión, no podrán ser eximidos objeto de dispensación de trámite, toda vez que se encuentra en curso el análisis y consideración. VIII. Los Homenajes Camarales, serán aprobados por mayoría absoluta de las Senadoras y Senadores presentes en sala. IX. La entrega del Homenaje Camaral estará a cargo del senador o senadora proyectista, con la debida celeridad.
CAPÍTULO IV ARCHIVO Y REPOSICIÓN	
Artículo 8. (Requisitos). Para la presentación de Homenajes, se deberá acompañar requisitos según su naturaleza. I. Los proyectos de Homenaje para personas naturales: a) Exposición de motivos. b) Proyecto de Homenaje firmado por la o el proyectista. c) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple. d) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato word. e) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber sido homenajeado en el anterior periodo constitucional, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales. f) Certificado de antecedentes penales y certificado de no violencia (vigente).	Artículo 8. (Archivo). La Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, será la responsable del registro, codificación, resguardo físico y digital de la copia original del documento entregado, para su custodia y clasificación temática y cronológica.



g) No tener deudas pendientes con el Estado (certificado de solvencia fiscal). h) Otra documentación que la o el proyectista considere necesaria. II. Los proyectos de Homenaje Camaral para personas jurídicas: a) Exposición de Motivos. b) Proyecto de Homenaje firmado por la o el proyectista c) Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje en el ámbito nacional en fotocopia simple. d) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de Homenaje, en formato Word. e) Documentación que demuestre la Personería Jurídica en fotocopia simple. f) No tener deudas pendientes con el Estado (Certificado de solvencia fiscal). g) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber sido homenajeados en el anterior Periodo Constitucional. h) Otra documentación que la o el proyectista considere necesaria. III. Los proyectos de Homenaje por efemérides nacionales, departamentales, municipales o regionales, sucesos históricos relativos a la historia de nuestro país y sucesos históricos universales cuya connotación hayan sido de relevancia para nuestro país: a) Exposición de Motivos. b) Proyecto de Homenaje firmado por la o el proyectista c) Antecedentes que respalden el Proyecto de Homenaje en fotocopia simple. d) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de Homenaje, en formato Word. e) Otra documentación que la o el proyectista considere necesaria.	
Artículo 9. (Procedimiento). I. Una vez remitido el proyecto de Homenaje a la Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de 3 días hábiles para emitir el informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral.	Artículo 9. (Reposición). En caso de pérdida o extravío del Homenaje Camaral no procederá la reposición del mismo, solo podrá otorgarse una copia legalizada, luego de la verificación del documento original en los archivos de la Cámara de Senadores, conforme a formalidades y procedimiento administrativo interno.

II. La Comisión podrá solicitar a la Senadora o senador proyectistas, complementación de documentación o su modificación que tendrá un plazo de dos días hábiles, para remitir o modificar lo solicitado. En caso de que la senadora o senador proyectista no realice la misma, se remitirá a Secretaria General el informe de rechazo y no ameritara su presentación en el Pleno Camaral. III. En los demás casos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales o regionales, lo hará el presidente de la comisión correspondiente, disponiendo igualmente la impresión del homenaje. IV. Los proyectos de Homenaje no podrán ser tratados sin el dictamen de la Comisión, si esta no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno Camaral. V. En el caso de proyectos de Homenajes correspondientes al nivel de las entidades territoriales autónomas, el informe de aprobación se constituirá en el documento suficiente para la entrega del homenaje requerido, tanto el informe como copia original del homenaje deberá cumplir con lo establecido por el artículo 11 del presente reglamento. VI. El orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de homenajes, se determina por la fecha de su presentación. Los proyectos presentados y remitidos a la comisión correspondiente, tendrán prelación sobre otros que fuesen presentados con el mismo motivo. VII. La propuesta de proyectos de homenajes presentada por la senadora o el senador proyectista que se encuentre en trámite en la comisión, no podrán ser eximidos objeto de dispensación de trámite, toda vez que se encuentra en curso el análisis y consideración.	
DISPOSICIÓN TRANSITORIA	
Artículo 10. (Aprobación). Los Homenajes serán aprobados por simple mayoría, según corresponda considerando el Capítulo III del presente Reglamento.	ÚNICA: Los homenajes o reconocimientos que se encuentren en trámite antes de la aprobación del presente Reglamento Específico, serán aprobados conforme al procedimiento establecido para las Declaraciones Camarales.
DISPOSICIONES FINALES	
CAPÍTULO IV ENTREGA, ARCHIVO Y REPOSICIÓN	PRIMERA: Todos los homenajes o reconocimientos realizados por la Cámara de



	Senadores a través de una Declaración Camaral, mantienen su vigencia y validez. SEGUNDA: La Cámara de Senadores no podrá dispensarse de la observancia del presente Reglamento ni solicitar la moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, salvo que dos tercios de las Senadoras y Senadores aprueben su dispensación. TERCERA: El presente Reglamento Específico entrará en vigencia inmediatamente después de ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores mediante Resolución Camaral.
Artículo 11. (Entrega). I. La entrega del Homenaje, aprobada por el Pleno, será efectiva de manera directa a la persona natural o jurídica que haya sido motivo del homenaje, o en su caso al representante legal de la misma, salvo solicitud expresa de la Senadora o Senador que podrá hacer la entrega. II. En caso de homenajes por efemérides departamentales, departamentales, municipales o regionales, será entregado por la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores en sesión ordinaria o mediante nota de atención, el mismo podrá delegar la entrega a cualquier Senadora o Senador. III. En caso de que la persona natural o jurídica no pueda recoger de manera personal el Homenaje, la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Senadores remitirá con nota de atención a las personas naturales o jurídicas homenajeadas en representación del Pleno Camaral. IV. En caso de que el proyecto de Homenaje, deba ser entregado por la comisión pertinente, el presidente de dicha comisión podrá hacer efectiva la entrega, pudiendo autorizar su entrega a la Senadora o Senador proyectista.	CUARTA: El presente Reglamento Específico de Homenajes, podrá ser modificado total o parcialmente, con el voto favorable de dos tercios del total de las Senadoras y los Senadores presentes en Sesión Plenaria.
Artículo 12 (Archivo). La Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, será la responsable del registro, codificación, resguardo físico y digital de la copia original del documento entregado, para su custodia y clasificación temática y cronológica.	
Artículo 13. (Reposición). En caso de pérdida o extravió del Homenaje Camaral no procederá la reposición del mismo, solo podrá otorgarse una	

copia legalizada, luego de la verificación del documento original en los archivos de la Cámara de Senadores, conforme a formalidades y procedimiento administrativo interno.	
DISPOSICIONES FINALES	
PRIMERA. El presente Reglamento Específico entrará en vigencia inmediatamente después de ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores mediante Resolución Camaral. SEGUNDA. El presente reglamento específico de homenajes, podrá ser modificado total o parcialmente, con el voto favorable de dos tercios del total de las senadores y senadores presentes en Sesión Plenaria.	

Considerando las modificaciones sugeridas, el texto del proyecto reglamentario es el siguiente:

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARAL OTORGADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES

CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES

OBJETO, MARCO JURÍDICO Y DEFINICIONES

Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo 2. (Marco Jurídico) La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo 3. (Definiciones)

- a) **Mérito Ciudadano:** Son actos únicos y excepcionales de valor, heroísmo, civismo, solidaridad y otros de similar naturaleza de las personas en beneficio de la sociedad.
- b) **Hechos de la historia:** Es un evento o acontecimiento único e irrepetible. Ocurre en un espacio (lugar) y tiempo (día, año) específico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero.
- c) **Actividades culturales:** Son eventos o reuniones que invitan a generar vínculos y unión entre miembros de una misma comunidad, y a la vez que son el canal que transmite las creencias, las costumbres, las tradiciones y los conocimientos de generación en generación.

CAPÍTULO II CLASIFICACIÓN DE HOMENAJES

Artículo 4. (Alcance). La Cámara de Senadores otorgará Homenajes Camarales a:

- a) Personas naturales.
- b) Personas jurídicas públicas o privadas.
- c) Efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales y Naciones y pueblos indígena originario campesino;
- d) Hechos de la historia nacional, universal o actividad cultural con relevancia en nuestro país.



- e) El mérito ciudadano.

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN, PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN

Artículo 5. (Estructura del Proyecto de Homenaje Camaral). Los Homenajes Camarales, serán elaborados respetando el siguiente formato:

a. Antecedentes y Justificación. Reseña histórica y fundamentación para otorgar el Homenaje Camaral.

b. Anexos. Documentación de respaldo de los antecedentes debidamente foliada.

c. Proyecto de Declaración Camaral. Que consignará lo siguiente:

1. Parte considerativa o considerando: Es la parte en que se detallan los justificativos que respaldan el Homenaje Camaral.
2. Parte reflejada en el "por tanto": Es la parte en la que se detalla la aplicación del artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.
3. Parte resolutive: Es la parte declarativa que consigna el nombre y el motivo del Homenaje Camaral.

Artículo 6. (Requisitos). Para la presentación de homenajes camarales se debe cumplir los siguientes requisitos:

I. Para personas naturales:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de la cedula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- e) Fotocopia simple de Certificado de defunción, cuando corresponda.
- f) Reseña biográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.

II. Para personas jurídicas:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Fotocopia simple de documentación que acredite la Personalidad Jurídica: primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad.
- e) Fotocopia simple de la Matricula de Comercio actualizada (corresponde a personas jurídicas con fines de lucro privadas).
- f) Fotocopia simple de la norma jurídica de creación (corresponde a empresas estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales, empresas estatales intergubernamentales, sociedades de economía mixtas).



- g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionado al objeto del Homenaje Camaral.
- h) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria, cuando corresponda.

III. Los proyectos de Homenaje por efemérides nacionales, departamentales, municipales o regionales, sucesos históricos y actividades culturales relativos a la historia de nuestro país y universales con relevancia para nuestro país:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Certificación emitida por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de no haber recibido un homenaje camaral en el anterior periodo constitucional por los mismos motivos, salvo efemérides nacionales, departamentales, municipales y regionales.
- d) Reseña histórica resumida relacionada al objeto del Homenaje Camaral, resaltando los hechos más relevantes.
- e) Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

IV. Al mérito ciudadano:

- a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
- b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el proyecto de homenaje, en formato digital editable.
- c) Fotocopia simple de la cedula de identidad o documento idóneo que demuestre su identidad.
- d) Fotocopia simple de Certificado de defunción, cuando corresponda.
- e) Reseña biográfica resumida donde resalten los méritos objeto del Homenaje Camaral.
- f) Otra documentación que la Comisión considere pertinente.

Artículo 7. (Procedimiento). se seguirá el siguiente procedimiento:

- I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de Senadores, con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.
- II. El orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de Homenajes Camarales, se determina por la fecha y hora de su presentación. Los proyectos presentados y remitidos a la comisión correspondiente, tendrán prelación sobre otros que fuesen presentados con el mismo motivo.
- III. Los Homenajes Camarales relacionados a efemérides departamentales, podrán ser presentados de forma conjunta entre las Senadoras y los Senadores del departamento; de ser presentado de manera individual, la Comisión correspondiente deberá comunicar a los senadores y senadoras del departamento, titulares y suplentes, la presentación del mismo con finalidad de conocer su voluntad respecto a su adhesión.
- IV. Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de (3) tres días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente.
- V. La comisión podrá solicitar a la senadora o senador proyectista, complementación de documentación. Esta solicitud tendrá efecto suspensivo respecto al plazo establecido en el inciso anterior. El o la proyectista tendrá el plazo de (3) tres días hábiles, para remitir o modificar lo solicitado. En caso de que la senadora o senador proyectista no realice las mismas, se remitirá a Secretaría General el informe de rechazo y no ameritará su presentación en el pleno camaral.
- VI. Si la Comisión correspondiente no emitiera su informe en el plazo establecido, la Senadora o Senador proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el pleno, acreditando que transcurrieron más de tres (3) días hábiles.



- VII. Los o el proyecto de homenajes presentada por la senadora o el senador proyectista que se encuentre en trámite en la comisión, no podrán ser eximidos objeto de dispensación de trámite, toda vez que se encuentra en curso el análisis y consideración.
- VIII. Los Homenajes Camarales, serán aprobados por mayoría absoluta de las Senadoras y Senadores presentes en sala.
- IX. La entrega del Homenaje Camaral estará a cargo del senador o senadora proyectista, con la debida celeridad.

CAPÍTULO IV ARCHIVO Y REPOSICIÓN

Artículo 8. (Archivo). La Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, será la responsable del registro, codificación, resguardo físico y digital de la copia original del documento entregado, para su custodia y clasificación temática y cronológica.

Artículo 9. (Reposición). En caso de pérdida o extravió del Homenaje Camaral no procederá la reposición del mismo, solo podrá otorgarse una copia legalizada, luego de la verificación del documento original en los archivos de la Cámara de Senadores, conforme a formalidades y procedimiento administrativo interno.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA: Los homenajes o reconocimientos que se encuentren en trámite antes de la aprobación del presente Reglamento Específico, serán aprobados conforme al procedimiento establecido para las Declaraciones Camarales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Todos los homenajes o reconocimientos realizados por la Cámara de Senadores a través de una Declaración Camaral, mantienen su vigencia y validez.

SEGUNDA: La Cámara de Senadores no podrá dispensarse de la observancia del presente Reglamento ni solicitar la moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, salvo que dos tercios de las Senadoras y Senadores aprueben su dispensación.

TERCERA: El presente Reglamento Específico entrará en vigencia inmediatamente después de ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores mediante Resolución Camaral.

CUARTA: El presente Reglamento Específico de Homenajes, podrá ser modificado total o parcialmente, con el voto favorable de dos tercios del total de las Senadoras y los Senadores presentes en Sesión Plenaria.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

En esta consideración, se tiene que el Reglamento Específico de Homenajes Camaral Otorgados por la Cámara de Senadores presentado y su posterior implementación, pretende:

- Garantizar, consolidar y facilitar las necesidades y requisitos que tienen por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores, en consideración a los artículos 160 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente **PROYECTO DE: RESOLUCIÓN CAMARAL No. 09/2023-**



2024 REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES”, ES PROCEDENTE, con las modificaciones realizadas.

VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda.

El Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR con las modificaciones** el “presente **Proyecto de: RESOLUCIÓN CAMARAL No. 09/2023-2024 REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES**”.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria de Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género, generacional, personas con discapacidad, tercera edad y personas privadas de libertad).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, la relación de la Asamblea Legislativa Plurinacional con la sociedad civil es un aspecto fundamental de la democracia participativa, que implica el diálogo, la consulta y la colaboración entre los representantes del pueblo y los diversos actores sociales que conforman la ciudadanía.

Esa relación entre el Órgano Legislativo y la sociedad civil se ha profundizado a través del reconocimiento y homenaje que la Cámara de Senadores ha venido otorgando a los invaluable aportes de la ciudadanía mediante la ciencia, el deporte, el arte, la cultura, la educación y otros de similar naturaleza, en beneficio de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Artículo 160°. De la Constitución Política del Estado establece: Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en sus siguientes artículos dispone: Artículo 4 señala “(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento”, Artículo 34 determina: Naturaleza y Rol. El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Este compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral Ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente reglamento”, Artículo 98. Establece: (Naturaleza y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico y Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada. III. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno.



Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales tiene por objeto el de regular el procedimiento para rendir Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

POR TANTO:

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO. Aprobar el **REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARAL OTORGADOS POR LA CAMARA DE SENADORES**, en sus Cuatro Capítulos, Nueve Artículos, Una Disposición y en sus Cuatro Disposiciones Finales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Como va a ser esto no se aprueba artículo por artículo ¿verdad? porque esto estamos aprobando a través de una Resolución. Por lo tanto, colegas porque ha nacido esta iniciativa precisamente ante el reclamo de muchos senadores porque perdemos mucho tiempo si vale la expresión, me incluyo por favor nos hacemos pisar con muchas efemérides con algo y todo ya es Dispensación de Trámite ante el reclamo de muchos senadores, se procedió a unir y a pedir a todos los que puedan aportar al respecto.

Entonces, es bien importante de algún tipo de y esto es de forma digamos a veces se dice solamente Declaración Camaral y en otras partes como en título, dice: "Reglamento Específico de Homenajes Camarales", tenemos que por favor homogenizar y que tiene decir: "Declaración Camaral de Homenajes", porque la Declaración Camaral también tenemos esa atribución del Reglamento General por ejemplo hay una invasión al país por decir algo y nosotros como Declaración Camaral decimos no es correcto que la Democracia eso tiene seguir su curso, pero esta tiene que especificarse en todo el documento "Declaración Camaral de Homenaje" uniformarse en todo en algunos artículos está y en otros no, eso va a poder hacer antes que su Autoridad firme.

Por otro lado, Presidente, un tema que también ha debido haber un error el documento que firma el Senador Romaña y es importante que esté en Acta, no puede empezar de: "j a k" los incisos, tiene que ser de: "a, b, c, d" y entonces hay un error en la lectura, no sé si dieron cuenta empieza de j, k, l y m, entonces sí esto también es de forma.

Por otro lado, colegas cuál también ha sido el problema de parte de la diferentes Comisiones en el Capítulo Tercero. Requisitos para la Presentación, Procedimientos y Aprobación, sobre todo de las personas jurídicas o sea por decir escuela, una salteñería, de todo hemos visto aquí, no es malo tenemos esa atribución, pero aquí no está diciendo el tiempo, no les parece que como Cámara de Senadores tendríamos que jerarquizar y decir por lo menos de 15 años hacia arriba, me preguntó, yo sugeriría sinceramente ya desde mi experiencia he visto que como promedio 15 años es como lo coherente.

Pero, a veces se presenta por 5 años, 8 años, 15 años yo creo sería lo coherente y también para las unidades educativas que sea para aquellos múltiplos de 5 porque presentamos para ahí dice aquí si es entidad pública



se podría repetir, pero tendría que ser para múltiplos 5, por ejemplo, a los 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 35 años, no sé, es una sugerencia porque nos estamos saturando colegas sinceramente.

Porque recordemos que esta es la máxima instancia, incluso el Reglamento era más duro en cual decía que sino tienen reconocimiento de su municipio y de su gobernación no debían llegar aquí hablando así sinceramente, a ver, analicemos si una escuela es reconocida o cualquier persona, lo que quieran se supone que primero a generado su liderazgo a nivel local, cuál es la representación nivel local es el municipio, pero no se eso me preocupa porque al final ha sido suave la Comisión digamos, sugeriría que sea 15 años y los múltiplos de 5 sus autoridades decidan porque al final el Pleno es la máxima instancia de decisión.

Luego, me preocupa un poco, dice aquí: El Proyecto de Homenajes Camarales presentado por la senadoras o senadores se encuentra en trámite en la Comisión, no podría ser exhibido de Dispensación de Trámite”, o sea, quiere decir que si está en la Comisión ya no podemos ponerlo aquí sobre la mesa, pero aquí también tendría que tener tiempo para que la Comisión responda, tampoco podemos esperar que la Comisión esté un mes por decir, entonces eso no sé, creo que más adelante dice, si me ayuda el Senador Julio por favor. Esa es la preocupación también sobre el tema.

Y por último, es el tema porque ahora mira después de que acabemos todo casi vamos a estar dos horas alguna vez hemos calculado con el Senador solamente aprobando y me incluyo por favor, no lo tomen mal yo también he presentado, pero estamos casi dos tres horas cada Sesión, solamente viendo Dispensación de Trámite, no es correcto, aquí proponen que cada Dispensación de Trámite sea por dos tercios, o sea, yo presento algo y dos tercios de ustedes tendrían que aprobar mi Dispensación de Trámite que me hice pisar todo.

Pero, hubo mucho debate que sea cada Senador tenga derecho a cuatro veces al año a Dispensación de Trámite, o sea, no sé si me dejo entender como que tengo cuatro oportunidades y hay Dios me he olvidado de mi Departamento ya quemaré una bala digamos, hay me olvidé de mi profesor otra bala, pero que tengamos cada uno cuatro al año.

Creo, que es algo coherente, porque a ver analicemos colegas, con disculpas por favor nuevamente muchas veces solamente algunos senadores hegemonizan la Dispensación de Trámite, soy franca sabemos, ya 10, 15, han presentado la oportunidad y los otros nunca tienen esa oportunidad o les da vergüenza o presentan vía la Comisión ¿verdad?, entonces podría ser para todos homogéneo cuatro veces al año.

Entonces, cada Senador ya sabe que tiene las cuatro oportunidades al año de pedir la Dispensación de Trámite, yo quería ahora que estamos en Pleno poner a consideración esos tres aspectos y votar al respecto o dejarlo, así que al final. Solamente una descripción de lo que ya hacemos actualmente. Solamente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Cabe aclarar colegas senadoras y senadores este tema venimos ya arrastrando desde el año 2022, cada vez nos quejamos y nos encomiendan a la Directiva trabajar en un Reglamento y todo el tiempo repetimos, repetimos que debemos regular y debemos reglamentar las declaraciones camarales.

Entonces, hemos insistido a la Comisión se ha logrado la aprobación, lo único que se quiere es un poco se valore este documento que es Declaración Camaral que sale de esta instancia, que no se note como cualquier papel por ahí, a mí me han solicitado, por ejemplo, cuando visité a una Unidad Educativa por ejemplo en una Unidad Educativa que por favor saque una Declaración Camaral de la Cámara de Senadores a una estudiante por excelencia ya tiene de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores como si fuera cualquier cosa, o sea no puede ser aquello una instancia puede ser concejo o Asamblea Departamental, pero un colegio que está cumpliendo los 30 años y 50 años merece, un colegio, una unidad educativa o una personalidad de carácter nacional que haya contribuido mucho en música, danza, no sé corresponde obviamente. Lo único que se quiere es valorizar un poco para un poco también ordenarnos en el tema de Declaraciones Camarales. Y esto no es iniciativa nuestra, decisión bilateral nuestra se viene ya prácticamente arrastrando desde 2022, 2023 y ahora 2024 finalmente tenemos el informe.



Solamente eso, colegas senadoras y no es restringir prácticamente las declaraciones camarales, el tema Dispensación tenemos suficientemente tiempo para presentar desde ahora para el próximo mes si es aniversario de nuestro municipio, colegio, departamento en fin, pero nos hemos acostumbrado a la última hora faltando segundos, minutos estamos presentando para las dispensaciones, ya muchos colegas senadoras y senadores ya han comprendido esta situación, lo que es importante y lo que es necesario presentan a través del Pleno, lo que no es tan bueno como autoridad nacional firman y extienden reconocimiento como Senador particular o diputado titular o suplente. Solamente, quería aclarar aquello hay todavía participación y si hay una observación al respecto o alguna propuesta o idea que pueda mejorarse de repente.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias, Presidente.

Sí, es importante, es reglamento la verdad que hemos hecho muchas veces uso y abuso de las entregas de Declaraciones Camarales como señala su Autoridad. Sin embargo, yo también, a ver, un poco comentarles en las distintas comisiones que trabajamos en los comités, hemos asistido no para probar algunos. Algunas declaraciones camarales que entregaban las colegas y bueno, ha sido un poco dificultoso para mí porque no había este reglamento, yo por lo menos he ido observando de varios colegas lo que han presentado, un ejemplo, han presentado de grupos musicales, el arte por ejemplo en Bolivia no está tan regulado.

No es como una persona jurídica de una unidad educativa, por decir que tiene su acta de fundación su inscripción en el sistema del Ministerio de Educación, etc., los artistas no cuentan con aquello muchas veces no, existe una informalidad en ese aspecto han presentado para poder reconocer a determinado grupo musical, por ejemplo, pero yo por ejemplo ahí había pedido ¿dónde está el reconocimiento de su municipio? independientemente del gusto musical de la persona, o género folclórico,, Rock y etc., alguna vez hemos hecho problema también con el grupo Rock. Creo, que ha presentado alguna Senadora, por ejemplo, para esos casos y yo decía en la Comisión, primero tiene que reconocer el municipio la trayectoria de ese grupo musical, luego tendría que reconocer el Departamento, luego recién nosotros, porque se supone que de aquí es a nivel nacional.

Entonces, un determinado grupo los Kjarkas por decir pues es de reconocimiento nacional y otros grupos en ese ámbito folclórico, pero hay otros grupos que están haciendo que nadie les conoce, no sé si en su Departamento o en su municipio conocer, parece que ni a su municipio, pero ya nos han traído aquí y generaba una molestia tremenda hacia mi persona y decían porque no simplemente no quieres aprobar.

Entonces, me parece que eso también tendría que estar aquí el tema de agrupaciones musicales, algunos, por supuesto que sí se merecen, pero el requisito previo en solo en este caso, desde mi punto de vista tendría que ser una un reconocimiento de su municipio de su departamento y recién llegar aquí porque esos decían esos son los documentos que demuestran la trayectoria de un grupo folclórico musical etc., eso quería aportar en este reglamento hermano Presidente, quizás tal vez podríamos un poquito más mejorarlo, no sé si vale el término, es obvio que esto está excelente tal vez algunos detalles como ha señalado a la Senadora Santa María, afinar un poco más. Simplemente, eso gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Gracias, Presidente.

Para mí primeramente que es una propuesta no tan oportuna, pero vale la pena más tarde, que temprano hacerlo de este par de tantas directivas que pasó y no lo hicieron una propuesta, pero ahora yo aplaudo de que hayan hecho una propuesta de tener un Reglamento.

Pero, yo quiero sugerir que podamos adecuarnos de acuerdo al Reglamento al artículo 105 la Moción o la



Moción de Aplazamiento es lo que indica la propuesta para postergar la consideración del asunto en debate por un tiempo determinado o indeterminado en tanto se cumplan los requisitos de información, trámite previo o impugnación en curso, se votará sin debate y su aprobación requiere la mayoría absoluta de votos.

En ese punto por qué Hermano, porque realmente yo personalmente desconozco esta propuesta y necesita y amerita de discutirlo más ampliamente, no es así de decir que ya no más se tiene que hacer y que por ejemplo ahí que se reconozca a las solamente instituciones que desconoceremos a la parte de la cultura no estoy de acuerdo, hay personajes importantes que destacan que a muchos en los municipios no los reconocen, nosotros quisiéramos que puedan ir por su municipio que primero se valore después en la Asamblea Departamental y después en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores como una ley más o menos, pero, no llega ese proceso.

Entonces, en eso vamos a discriminar a otros sectores, no todos los líderes políticos van a asumir de esa manera y vamos a discriminar sin querer a otros sectores y no vamos a estar en ese ámbito de acoger a todos, poner parámetros como para condecoraciones más o menos a eso estamos llegando y tal vez que digan cuatro veces nomás que se puedan considerar todo eso, no estoy de acuerdo, por lo menos más nos afecta a los suplentes, eso quiero decir, en cambio los compañeros titulares están permanentemente aquí ellos pueden hacerlo, no hay problema, ni siquiera debería de considerarse para ellos los cuatro veces, entonces, eso se tiene que un poquito hegemonizar un poquito más que sea equilibrado. También poner parámetros a partir de cuántos años tiene que haber una base técnica no es porque a mí se me ha ocurrido hoy día he venido bien iluminada voy a decir que sea arriba de 15, no estoy de acuerdo hermano, Presidente de la Cámara de Senadores, que se pueda ver un poquito más, no estoy diciendo de que esta propuesta se rechace que se aplase por un tiempo más de ajustarlo, de enriquecerlo y hay que nutrirlo más, tengamos un respaldo técnico. Por otro lado, también el respaldo de nuestro Reglamento así para no afectar a los diferentes sectores que tenemos que destacan en nuestro país, bolivianas y bolivianos.

Entonces no quisiéramos que podamos equivocarnos, por eso que sugiero esta Moción de Aplazamiento para discutirlo, profundizarlo, nutrirlo un poco más y con eso pues estamos totalmente de acuerdo, si así todos vamos a estar en la misma línea sin desfavorecer a ningún sector, que todo esté equilibrado y nada más eso lo que sugiero hermano Presidente porque realmente es cierto que todo el tiempo hay dispensación y pareciera que en cada Sesión todo el tiempo hacemos esta dispensación, eso se ve feo también afuera, está bien corregir, pero lo hagamos de manera técnica respaldado de manera legal también de acuerdo a nuestro Reglamento. Solamente eso, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Estamos tres meses más o menos con este mismo tema, yo creo que ya es más que suficiente, necesitamos este Reglamento que ya empiece a funcionar, no podemos seguir viniendo aquí a las sesiones y tomando la palabra para las dispensaciones, dispensaciones, no estoy de acuerdo.

En el Reglamento dice claramente que la dispensación solamente es una emergencia, pero se ha vuelto un hábito, sino entra a la Comisión más fácil meterlo por la dispensación y es una demora total en Plena Sesión de estar con dispensación, yo no estoy de acuerdo. Con relación a lo de las escuelas que cada cinco años deben presentar también estoy de acuerdo, porque no puede uno hacer hoy y al año siguiente otra a la misma escuela, no puede ser cada cinco años, estoy de acuerdo como dice aquí la Senadora Santa María y que los senadores tengan cuatro oportunidades también: como decía nuestra colega, los suplentes no vamos a tener la oportunidad, claro que vamos a tener vamos a mantener nuestros cuatro oportunidades sea una vez al mes, pero la vamos a mantener para dispensar; estoy de acuerdo con eso Presidente, creo que ya es suficiente el tiempo que hemos estado analizando, es oportuno que hoy tomemos una decisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Menacho.

Sen. Menacho: Gracias, Senador Presidente.

Creo, que es bien importante un Reglamento para que nosotros podamos regirnos en estos temas de las declaraciones, yo muy de acuerdo, pero algo que no estoy de acuerdo, es que a la educación no se le puede restringir porque en tema de educación hay gente o hay autoridades que nunca han llegado a sus regiones y cuando vas esperan con las manos abiertas y de verdad que agradecen porque has llegado y nunca se acordaron nuestras autoridades.

Yo no estoy de acuerdo que se restrinja en el tema de límites en el tema de educación por favor, vuelvo a reiterar, creo que es importante tener un reglamento y de que adelante vamos a regir esa de las dispensaciones de verdad que nos han causado muchos, más allá de los problemas, el tiempo que se demora mucho y eso creo que también debería tener un límite, ser aprobado por dos tercios que sería bien importante. Pero queridos amigos, espero que muchos de ustedes cuando hagan reconocimiento en el tema de educación es bien importante de verdad, les esperan en muchos lugares de muchos lugares que nadie ha llegado y ellos esperan en esos lugares.

Ahora también en el reconocimiento de las OTBs bien importante también hay ciertas OTBs que realmente hacen un trabajo bien importante en su región en sus lugares igual mucha gente que no va mucho de nosotros a veces como políticos pedimos votos de ellos y nos olvidamos de ellos, no, es importante que estemos también con nuestra gente, ¿No es cierto?, entonces tampoco debería haber un límite en el tema de los OTBs, nada más Presidente, esperemos de aquí adelante verdad, toda nuestra autoridad van a estar presente y compartiendo estos homenajes en el tema de educación, de verdad les digo y vuelvo reiterar los espera con brazos abiertos en las comunidades donde vayan ustedes o en los barrios periurbanos también.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.^a Lujan: Miren como algunos senadores ya han indicado este Proyecto de Resolución Camaral es tiempo que lo hemos ido hablando, recuerdo la primera Gestión Legislativa que hemos tenido, no teníamos un reglamento en que basarnos, la Senadora Santa María, justo se dirigía qué hacemos de esto decimos en ningún lugar dice que vamos a hacer si va o no va porque presentaban a 31 años, 32 años más bien eran todavía antiguos y decíamos, bueno merecen hay un aporte en la educación porque justo era tema educativo.

Ahora, yo veo que hay duda de algunos senadores que dicen no, pero a personas naturales no se está considerando, por ejemplo, a los artistas en el artículo 2 de este Proyecto de Ley, donde dice ámbito de aplicación en su inciso b) dice que las personas naturales también están consideradas como personas vivos difuntos que hubiesen aportado de manera significativa en distintas áreas y reconocido por la sociedad, no se está excluyendo a nadie compañeros, y en este artículo también habla de efemérides nacionales, departamentales municipales, regionales, de naciones y pueblos indígenas originarios reconoce a personas jurídicas y a personas naturales.

Entonces no se está excluyendo a ningún boliviano ninguna boliviana, cuando hablamos del mérito ciudadano también está en el artículo 3 en definiciones dice: mérito ciudadanos son actos únicos y excepcionales de valor heroísmos y mismos solidaridad y otros similares de naturaleza de la persona en beneficio de la sociedad; incluye actividades culturales y define actividades culturales son eventos o reuniones que invitan a generar vínculos y unión entre miembros de una misma comunidad y a la vez que son el canal que transmiten las creencias, las costumbres, las tradiciones y los conocimientos de generación en generación. Entonces, las actividades culturales están reconocidas dentro de esta propuesta de Reglamento que está en su artículo 3 con modificación.

Algo, que también comentábamos y decía, pero por qué dos tercios hasta yo ya me estaba preocupando cuando siempre lo habíamos hecho por simple mayoría, en su artículo 10 indica aprobación los homenajes serán aprobados por simple mayoría única dice, los homenajes y reconocimientos que se encuentran en trámite antes de la aprobación del presente Reglamento específico serán aprobados conforme a procedimiento establecido para las declaraciones camarales.



Entonces, lo único que estamos haciendo es ya tener por escrito todo lo que hasta ahora hemos hecho procedimentalmente, ahora cuando dicen es sugerencia, no está aquí lo que dijo la Senadora Daly no que cada 5, 10 años se contemple, no está aquí, ha sido una sugerencia y yo estoy de acuerdo con ustedes, de que por ejemplo, en el caso del 2019 todos a nivel mundial hemos tenido una Pandemia y hay gente por ejemplo, como han sido los médicos que han hecho asistencia a mucha gente y mucha gente en algún momento ha solicitado y ha habido dicho reconozcamos este profesional porque ha arriesgado su vida para salvar la vida de otro, yo no le puedo pedir a él 5 años salvavidas en el COVID, o sea, no, es una emergencia son casos excepcionales que también con este reglamento a esas personas nosotros vamos a poder entregarles un Homenaje Camaral como en algún momento decíamos cuando entregamos los homenajes que esté escrito en la historia del Legislativo que ellos han contribuido a esta Patria, nada más, y eso está aquí.

Yo les pido compañeros, es bueno darnos parámetros para realizar el trabajo, yo he tenido la satisfacción de participar en muchas de las sesiones de esta Comisión de Educación, también en el Comité y siempre me he adscrito también a esta Comisión y siempre nos ha faltado este documento para poder trabajar, yo sé que todo aquellos que han presentado declaraciones camarales y tal vez como dicen ustedes mismos ha habido un descuido y tal vez a última hora lo han presentado, ya con esto pues decimos compañeros no actúen a último momento y presenten todo lo que estaremos presentando está aquí escrito y así vamos a tener un mejor orden de lo que hacemos como como Senado Nacional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidente.

Pero, Presidente sí definitivamente la necesidad de un Reglamento es vital para que las comisiones empiecen a funcionar de acuerdo a un reglamento, lógicamente todo lo manifestado por los senadores, es verdad; tenemos que tener mucho cuidado por ejemplo en la educación, pero no solamente en la educación en general, sino hay también pues la educación que están situadas en el área rural que nunca el Gobierno ni las instituciones se han preocupado en los departamentales, Gracias Senador.

Hay la necesidad, pero también necesitamos que este Reglamento tenga el funcionamiento ya si ha pedido una de las senadoras que se pueda analizar en las próximas horas, nos pondremos una fecha nos pondremos los días en que tal vez esto se pueda enriquecer tal vez se pueda tener en cuenta algunas situaciones y traer como un compromiso de los senadores, tener esta posibilidad de que la próxima Sesión esta se pueda aprobar.

Yo estoy de acuerdo con que de una vez se aprueba este Reglamento, yo he estado desde la desde el inicio de nuestra Gestión en el Comité de educación y siempre hemos tenido ese problema con estos reconocimientos, se ha devaluado los reconocimientos camarales de la Cámara de Senadores, se ha devaluado en Bolivia y tenemos que jerarquizarla, no podemos permitir lo que dice y otra vuelta ustedes están entrando en una gestión para que, para dar declarar declaraciones camarales y ¿qué otro trabajo hacen ustedes? entonces senadores. Creo que necesitamos urgente la aprobación de este documento importante, entonces si es que hay la posibilidad de que tengamos unas horas más para poder hacer un ajuste, nosotros como senadores tenemos también un compromiso que esto se apruebe en las próximas horas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: La verdad, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de Reglamento, justamente hoy día ni hablando digamos de reconocimientos a, b, c, d, f, g hasta un momento han llegado hasta todo el abecedario, creo que han completado llegando el aniversario de su Departamento, si hacemos la estadísticas hermano Presidente, son más titulares que han presentado dispensaciones, incluso yo le digo han reconocido a las personas y naciones quizás ni siquiera son de sector, me han causado algunos problemas con una Declaración Camaral donde Usted es proyectista.



Entonces, hermano Presidente, yo estoy segura que cuando nosotros conocemos de las regiones podemos presentar si es que llega alguna nota o una solicitud a su persona hermano Presidente, hagamos conocer a nosotros que somos del sector todos tienen un departamento aquí o por lo menos a alguien de los 4 senadores o 8 senadores que somos del Departamento hagamos saber la situación de esa declaración, porque llega la correspondencia, parece que lo hacen así nomás.

Respecto a las cooperativas mineras hermano Presidente, tampoco se está evaluando, no sé, si lo están tomando instituciones, pero a las cooperativas mineras el Gobierno municipal, el gobierno departamental no les va a reconocer y son las cooperativas mineras hermano Presidente las que generan trabajo, empleo y quizás la economía del Estado Plurinacional dependa también de ellos hermano Presidente, no sé si podía entablar algunos requisitos para que ellos cuenten con este reconocimiento camarál. Eso hermano Presidente también en algún momento habíamos trabajado con la Comisión Política Social, Educación con la Senadora Daly, siempre éramos prejuiciosos de que esta persona porque es cierto, lamento mucho digamos por la dispensación ya a tal ingeniero, doctor ya así.

Pero, alguien me decía tiene que ser algo que verdaderamente sea reconocido, el anterior el Senador Dehne no, no, yo le conozco es mi amigo, pucha, no pues, uno tiene que decir ha hecho esto, esto así con las disculpas del caso hermano Dehne pero ha sido así y no podemos reconocer a las personas solamente ha sido algún parentesco digamos eso hermano, Presidente, creo que sí hay viabilidad de hacer ese tipo de reconocimientos me preocupa un poco las cooperativas mineras y todo el tiempo digamos va a salir ese tema porque en nuestras regiones hay una cooperativa que está también trabajando por el sector.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Para ser concreto, Presidente.

Todos estamos de acuerdo con el Reglamento no hay necesidad de volver a decir, creo lo que permitiría avanzar y aprobar de una vez si podemos incluir el tema que se aumente a 15 años de antigüedad para las personas jurídicas. Solamente eso, porque si pasamos a la Comisión o si hacemos una Comisión redacte, etc.

Se va a tener que votar por dos tercios y eso va a complicar las cosas, yo creo que los 15 años resolvemos este tema y ya tenemos el Reglamento aprobado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Sí, Presidente. Analizando lo que dicen las colegas y el Senador Porfirio es evidente porque bueno ese es el espacio para yo sugerir que seamos más sistemáticos digamos, pero bueno, acepto que hay escuelas muy lejanas que nunca han recibido que nosotros hasta cuando solo somos cinco años senadores. Evidente.

Segundo, de que el tema de 4 oportunidades coincido con la Senadora suplente en que tienen pocas oportunidades de venir con las dificultades que más ahí si les apoya o no les apoyan va a ser entrar en un debate innecesario, considero y retiro lo mencionado.

En el tema del control, ya está los dos tercios entonces será también que un Senador quiera, aunque 10 veces presentar Dispensación de Trámite, será también el Lobby se vale la expresión tenga que hacer para su aprobación de Dispensación de Trámite que como dice la Senadora de Oruro, lo único tal vez Presidente también coincido con el Senador por lo menos incluir solamente que diga 15 años para personas jurídicas y no para particulares, porque hay como dice también el Reglamento que ha haya tenido un acto heroísmo y no le podemos pedir ¿no ve? que sería 15 años a personas jurídicas, creo es racional y no digamos a 5 años de creación a 15 por ejemplo lo decía la Senadora Ponce, 15 años todas cooperativas tienen más de 15 años digamos, solamente eso. Para no entrar más debate Presidente, haga votar como está ahora, haga votar como está ahora, si gana la Moción ya lógicamente mi idea ya no va, la mayoría aprobó.



Pero, si no apoyan bueno nos vamos con la inclusión solamente de los 15 años a personas jurídicas, no a las de bases, ni escuelas nada. Solamente eso, Presidente disculpas por el debate.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Presidente, solamente que conste en Acta, de que estamos observando además que se puedan, no solamente estoy observando yo también de ambas fuerzas políticas ese criterio se pueda sistematizar, se puedan materializar en el documento que no es de fondo, es de forma de ajustarlo que sea correcto y todas las observaciones que estamos indicando que conste en Acta para que así lo aprueban, bueno pues estamos haciendo conocer de qué va a haber algunas discriminaciones como algunos sectores como el sector minero, nos está diciendo entonces, nosotros no vamos a ser responsables.

Sen. Presidente: Pero, no se está restringiendo, son jurídicas naturales puede presentar y el único problema es que lo hemos normalizado las dispensaciones y eso no afecta mucho a los suplentes, principalmente son los titulares a la última hora faltando minutos tenemos que recepcionar para dispensar cuando el Reglamento dice por tema urgencia ya parece que es normal o presentan a la Comisión una semana y la siguiente semana se lo retiran y piden el tratamiento directo y hay algunos senadores que están cumpliendo al pie de la letra y otros no, hay que regular aquello, nos han un poco desordenado en el tema de Declaraciones Camarales. También quería aclarar que en dos oportunidades prácticamente hemos aplazado precisamente para ver, para mejorar para coordinar mejor las ideas y propuestas que tienen.

Sin embargo, hay otra propuesta de Moción de Aplazamiento de la Senadora Párraga, vamos a poner a votación y posteriormente sino se aplaza podemos ir a votación tal cual, y en todo si se aprueba esto continua de esa manera, de todo lo contrario se adiciona la propuesta de 15 años.

Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento solicitada por la Senadora Párraga. Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Moción de Aplazamiento de la Resolución Camaral sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado la solicitud de Moción de Aplazamiento de la Resolución Camaral.

Por tanto, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral. Ya no se considera la propuesta de la Senadora Santa María.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que aprueba el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Minuta de Comunicación:

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 044/2023-2024, que recomienda al Ministro de Educación iniciar de inmediato el proceso de planificación para la creación de una Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Guayaramerín, bajo la supervisión de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Riberalta. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF CS-CPSES-MC N° 005/2023-2024

INFORME DE MINUTA DE COMUNICACIÓN COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN.

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 2 de julio de 2024, el Senador Walter Jesús Justiniano Martínez presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación para ser dirigida al señor Ministro de Educación, Lic. Omar Veliz Ramos relacionada a que proceda con la gestión del trámite de manera prioritaria y efectiva para la creación de una Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de maestros de en la ciudad de Guayaramerín en conformidad a lo establecido por el artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Que, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Legislativo ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.

Que, dentro de la Constitución Política del Estado en su Artículo 77 manifiesta:

- I.** La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.
- II.** El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.
- III.** El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Que, dentro de la Constitución Política del Estado en el artículo 261 establece que “La integridad territorial, la preservación y el desarrollo de zonas fronterizas constituyen un deber del Estado”.

Que, las organizaciones sociales de Guayaramerín han emitido un Voto Resolutivo N° 01/2024, exigiendo la creación de una Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Guayaramerín, dependiente de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Riberalta, para asegurar la formación de futuros maestros en esta Ciudad fronteriza de Guayaramerín. Voto Resolutivo firmados por las instituciones, autoridades, actores sociales y libros de actas, con respaldo de ciudadanía en general con libros firmados de apoyo debidamente notariados con aproximadamente el 20% de firmas del padrón electoral local.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Conforme a los fundamentos expuestos y documentación adjunta al proyecto de la minuta de comunicación, se establece que:

Guayaramerín es una Ciudad fronteriza en el Departamento del Beni con una población de 41,814 habitantes según el Censo de Población y Vivienda del año 2012.

Es un Puerto histórico que conecta diversas comunidades rurales que dependen principalmente del transporte fluvial y el comercio fronterizo.



La falta de infraestructura vial y educativa adecuada ha resultado en la desatención de la población escolar y en la formación de maestros: La población escolar de Guayaramerín es de aproximadamente 14.000 estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario.

Existe una necesidad crítica de una Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros en la zona, ya que actualmente los estudiantes deben trasladarse a otras regiones para obtener enseñanza profesional académica de formación de maestros, lo que causa deserción debido a varios factores, como la distancia, económicos, familiares y sociales.

En la ciudad de Guayaramerín ubicada al norte de la Amazonia Boliviana desde el año 1979 hasta 1998 funciono en esta ciudad el instituto Normal Itinerante de Profesionalización docente para maestros interinos del ciclo primario, dependiente de la normal integrada Trinidad habiendo cerrado al término de su labor de profesionalizar a los maestros interinos.

El Municipio de Guayaramerín con su capital Seccional Guayaramerín, constituye uno de los más importantes bastiones bolivianos por su ubicación fronteriza y centinela de la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia, constituida por tres poblaciones menores (Cachuela Esperanza, Villa Bella y Rosario del Yata) a la que se suma 39 comunidades campesinas. A esta población campesina tenemos que agregar a comunidades asentadas sobre las márgenes del río Mamoré, a esto tenemos que agregar un área de influencia que abarca a otras comunidades a orillas bolivianas del río Iténez. Cuyos habitantes por falta de caminos interiores solo se comunican por la vía fluvial.

Guayaramerín como puerto histórico constituyen la vía para la búsqueda de mejores condiciones de vida y educación de la población de esta extensa zona históricamente desentendida por el Estado Boliviano. La población escolar del municipio de Guayaramerín de acuerdo con los datos de la gestión 2023 es 13,000 estudiantes y gestión 2024 igual a 13,952 distribuidos en los tres niveles iniciales, primarios y secundarios. Que requieren ser atendidos en su proceso de enseñanza aprendizaje con la debida formación profesional pedagógica y científica que, con preferencia sean hijos de esta tierra fronteriza amazónica, debido a que el personal que viene de otras provincias y departamentos que vienen a trabajar a esta tierra al concluir su año de provincia retornan a sus lugares de orígenes dejando interrumpido el proceso educativo de los estudiantes.

En el Municipio de Guayaramerín, egresan cada año 1,000 estudiantes, lo cual nos obliga a pensar en la necesidad que los jóvenes egresados ingresen y obtengan una formación profesional superior en su propia tierra, cuidando la soberanía nacional de este importante girón de la patria, que el Art. N° 261 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, señala que la integridad territorial, la preservación y el desarrollo de las zonas fronterizas constituye un deber del Estado, necesariamente ligado al principio de la soberanía nacional, por lo cual se le debe dar la más alta prioridad.

El sistema Educativo debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en el mediano y largo plazo. Para ello, la principal política educativa será orientar la formación de Recursos Humanos al desarrollo económico, social y ambiental, del Municipio, en este marco se buscará, mejorar la calidad del servicio educativo en nuestra Frontera, elevar el rendimiento escolar y reducir la deserción escolar.

Que para el cumplimiento de los fines que planteamos y perseguimos para nuestro municipio, a través del ministerio de educación se disponga de una UNIDAD ACADÉMICA, de Formación de Maestros en Guayaramerín, dependiente de la ESCUELA DE FORMACIÓN DE MAESTROS RIBERALTA, para que funcione en esta ciudad y se haga cargo de la formación de los maestros del Municipio de Guayaramerín sus comunidades y áreas de influencia para así llegar a cada una de ellas y sentar presencia y educación como un derecho.

III. CONCLUSIÓN.



En virtud a la normativa establecida en la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que el presente proyecto de minuta de comunicación, es viable.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud, de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** con modificaciones, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Luján Condori, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma) Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

RECOMIÉNDESE: Al señor Ministro de Educación, Lic. Omar Veliz Ramos, para que en el marco de sus atribuciones y normativa legal vigente:

PRIMERO. Iniciar de inmediato el proceso de planificación para la creación de una Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Guayaramerín, bajo la supervisión de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Riberalta, debidamente equipada para atender las necesidades específicas de la región y ofrecer programas de formación de maestros de calidad; desarrollando programas curriculares considerando las particularidades culturales y sociales de Guayaramerín y sus comunidades rurales, con capacitación continua para los maestros, asegurando que permanezcan actualizados con las mejores prácticas educativas y pedagógicas.

SEGUNDO. Asignar recursos financieros y materiales necesarios para la construcción, equipamiento y operación de esta Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Guayaramerín, con un enfoque sostenible a las condiciones de adaptabilidad local.

TERCERO. Crear un cronograma claro y detallado para la implementación de la Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Guayaramerín, con metas y plazos específicos, implementando un sistema de monitoreo y evaluación para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos, garantizando la participación activa de las organizaciones sociales y la ciudadanía en general en el proceso de desarrollo e implementación, asegurando que exista financiamiento continuo y suficiente para el funcionamiento y el desarrollo a largo plazo de la Unidad Académica de la Escuela Superior de Formación de Maestros en Guayaramerín.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Senador Presidente.



Debo agradecer en este momento la aprobación tanto a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la aprobación de la Minuta que se acaba de aprobar, también a su Directiva a todos los colegas senadores y senadoras que han aprobado, resulta, quiero explicar brevemente la situación aquí nos referimos a la Minuta Senador Presidente, en años anteriores no pude precisar exactamente cuántos años la fecha existía en Guayaramerín una Escuela Superior de Maestros, o sea, era como una subsidiaria así que funcionaba dependiendo de la Escuela Superior de Maestros, la Normal Integrada de Riberalta.

Pero, así años atrás fue cerrado y lógicamente causa podemos decir problemas personas que están profesionalizando que es muy importante profesionalizar a nuestros educadores porque tienen que viajar de Guayaramerín a Riberalta con recursos propios, hay personas embarazadas, señoras embarazadas, señoritas y más que todo los costos que tienen que cubrirlo precisamente con recursos personales, de esa forma se ha recolectado alrededor de 10 mil firmas Senador Presidente, estamos enviando al Ministerio de Educación en una actividad encabezada de Unión Cívica de Guayaramerín, instituciones vivas de la población también los sectores sociales pidiendo con justa razón de que esta unidad de la Escuela de profesión de maestros sea abierta nuevamente en Guayaramerín. Agradezco a todos por la aprobación.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral:

4.1 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 164/2023-2024, de reconocimiento a la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro (CADECO – Oruro), por sus 57 años de creación y su compromiso constante con la innovación y la calidad en la construcción. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INFORME DECLARACIÓN CAMARAL
INF – CS - CEPPII N°014/2023-2024

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N°014/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N°164/2023-2024 reconocimiento a la **CÁMARA DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE ORURO (CADECO – ORURO)** por sus 57 años de aniversario.

FECHA: La Paz, 4 de julio de 2024.

1. ANTECEDENTES.

La **Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, mediante nota de Cite: MRCHT N° 046/2023-2024,** remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. la misma es derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento, Declaración Camaral de reconocimiento



a la **CÁMARA DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE ORURO (CADECO - ORURO)** por sus 57 años de aniversario.

La Cámara Departamental de la Construcción de Oruro (CADECO - Oruro) se formó el 25 de septiembre de 1967 gracias a la invitación de la Cámara Boliviana de la Construcción, representada por el Ing. Hugo Zuleta. El primer Directorio Ad-Hoc estuvo compuesto por el Ing. Serapio Mansilla como Presidente, el Arq. Arturo Peñaranda como Secretario y el Ing. Benedicto Nogales como Tesorero. Este equipo se encargó de la organización legal y la inscripción de empresas dedicadas a la industria de la construcción ante CABOCO.

RESEÑA HISTÓRICA DE CADECO – ORURO.

Un 25 de septiembre de 1967, por gentil invitación de la Cámara Boliviana de la Construcción, representada por el Ing. Hugo Zuleta, se organiza la Filial de la Cámara Departamental de la Construcción Oruro, cuyo Directorio Ad-Hoc constituido por el Ing. Serapio Mansilla como Presidente, Arq. Arturo Peñaranda Secretario e Ing. Benedicto Nogales Tesorero, se ocuparon de promover la organización legal y tramitar la inscripción ante CABOCO de las empresas dedicadas a la industria de la construcción y otras afines.

Es importante señalar honoríficamente a los señores Arturo Peñaranda, Desiderio Chávez, Serapio Mansilla, Jaime Balladares, Fabio Palenque y Benedicto Nogales esclarecidos hombres que dieron el primer paso, afiliándose a la Cámara Boliviana de la Construcción, logrando el año 1967 el registro de: EMPRESA CONSTRUCTORA PEÑARANDA, el año 1968 la EMPRESA "COBRA" y el año 1970 la EMPRESA CONSTRUCTORA "MANSILLA" LTDA. Aceptada su inscripción a esa entidad nacional, dichas empresas organizaron la CABOCO FILIAL ORURO en el año 1970. Pasaron por esta institución muchas empresas, algunas que por más de 40 años logran mantenerse vigentes; muchas otras, lamentablemente, no consiguieron permanecer activas por diversos aspectos, los cambios estructurales en la Cámara Boliviana de la Construcción CABOCO hicieron que en fecha 15 de agosto de 1986 se fundara la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro, institución que cobija a todo empresario con visión de futuro.

A partir de su creación la Cámara Departamental de la Construcción Oruro ha estado integrada por prominentes empresarios, cuyas empresas constructoras a través del trabajo responsable que realizan contribuyen de manera significativa al desarrollo de las regiones, toda vez que la industria de la construcción se constituye en un motor dentro de la actividad económica del país generando fuentes de trabajo y movimiento comercial.

QUIENES SOMOS

La Cámara Departamental de la Construcción Oruro (CADECO), es la máxima institución representativa de las entidades empresariales de la Industria de la Construcción en el ámbito departamental.

Misión y Visión CADECO - ORURO

MISIÓN

- * Impulsar el desarrollo Departamental en el sector de la construcción.
- * Defender los intereses y derechos de los asociados.
- * Respalda los proyectos sociales emprendidos por autoridades públicas locales y nacionales
- * Generar presencia institucional activa.
- * Seguimiento a la elaboración de normas y leyes de la construcción

VISIÓN

CADECO - ORURO, busca el liderazgo empresarial en la construcción del país aportando con la experiencia de sus afiliadas y buscando su integración con las nuevas empresas.

ACTA DE CREACIÓN DE LA CÁMARA DEPARTAMENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN ORURO.



La Cámara Boliviana de la Construcción, atendiendo la petición del Directorio de la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro (CADECO - ORURO) CER TI FI CA: Que la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro (CADECO ORURO), está afiliada a la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), desde el 15 de agosto de 1986, fecha a partir de la cual las cámaras Departamentales dejaron de ser filiales y pasaron a ser afiliadas a la CABOCO. — Revisados los archivos con los que cuenta la institución, CADECO ORURO a tiempo de su afiliación contaba con 3 empresas registradas:

EMPRESA CONSTRUCTORA PENARANDA. OR-2-053/67-
EMPRESA CONSTRUCTORA MANSILLA LTDA. OR-2-051/68-
EMPRESA CONSTRUCTORA COBRA. OR-3-122/70-

Es cuanto certifica en homenaje a la verdad y en cumplimiento al requerimiento indicado. --La Paz, junio de 2007 --- FDO. Lic. Jorge Quiroga Canaviri SECRETARIO EJECUTIVO-RELACIÓN NOMINAL DE FUNDADORES CADECO-ORURO.

LOGROS EN SU TRAYECTORIA

Durante estos 57 años de servicio la cámara departamental de la construcción de Oruro fue reconocido recibió los siguientes reconocimientos:

FECHA

CONGRATULACIONES CRECIMIENTO INSTITUCIONAL SEDE CADECO

19/Nov/2004 Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba

19/Nov/2004 Cámara Departamental de la Construcción de Potosí

PARTICIPACION INSTITUCIONAL

Jul/2014 Federación de Empresarios Privados de Oruro

NOMBRAMIENTOS

8/Sep/2016 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí - Huéspedes Gratos de la ciudad de Potosí a los delegados de CADECO ORURO.

APOYO INSTITUCIONAL.

Jun/2018 Universidad Técnica de Oruro - Reconocimiento al Compromiso Ambiental

Oct/2020 Universidad Técnica de Oruro - Reconocimiento al Compromiso Ambiental

RECONOCIMIENTOS VIDA INSTITUCIONAL 41 AÑOS.

Sep/2011 Cámara Departamental de la Construcción de La Paz

Sep/2011 Cámara Departamental de la Construcción de Potosí

Ago/2022 RECONOCIMIENTOS VIDA INSTITUCIONAL BODAS DE ORO.

1 Cámara Boliviana de la Construcción

2 Federación de Empresarios Privados de Oruro

3 Cámara de Industriales Vinto Oruro

4 Colegio de Arquitectos de Oruro

5 Import Export LAS LOMAS Ltda.

6 Colegio de Ingenieros Civiles de Oruro

7 Cámara de la Construcción de Tarija

8 Cámara Departamental de la Construcción de La Paz

9 Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba



2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

Artículo 47. Par. **I.** Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

Artículo 52. “Se reconoce y se garantiza el derecho a la libre asociación empresarial.”

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: Núm. **7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Artículo 393. “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 164. (Declaraciones Camarales). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los Proyectos de Resolución Camaral y Declaraciones camarales serán presentados a la presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocada dentro la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: **“Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado”, y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: “Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.**

3. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo reconocimiento a la **Cámara Departamental de la Construcción de Oruro (CADECO - Oruro)** en sus 57 años de creación, por su compromiso constante con la innovación y la calidad en la construcción impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y fomentando el crecimiento económico del Departamento de Oruro y de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

4. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Sandoval, Presidente de Comisión de Economía Plural, Producción,



Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria de Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario de Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 47, en su párrafo I de la Constitución Política del Estado, establece: *"Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro "CADECO" comienza a funcionar el 25 de septiembre de 1967, hito que marca la historia al convertirse en la principal institución que representa a las entidades empresariales de la industria de la construcción en el Departamento de Oruro.

Que, en atención al aniversario de la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro "CADECO", A lo largo de su historia, la Cámara ha contribuido significativamente a la generación de empleo en el sector de la construcción, proporcionando oportunidades laborales estables y fomentando el crecimiento profesional de los trabajadores.

Que, la misión de Cámara Departamental de la Construcción de Oruro "CADECO" es Impulsar el desarrollo departamental en el sector de la construcción, defender los intereses y derechos de los asociados, respaldar los proyectos sociales emprendidos por autoridades públicas locales y nacionales, generar presencia institucional activa y hacer seguimiento a la elaboración de normas y leyes de la construcción.

Que, la visión de Cámara Departamental de la Construcción de Oruro "CADECO" es buscar el liderazgo empresarial en la construcción del país, aportando con la experiencia de sus afiliadas y afiliados buscando su integración con las nuevas empresas.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Cámara Departamental de la Construcción de Oruro "CADECO"**, en sus cincuenta y siete años de creación, por su compromiso constante con la innovación en la construcción, impulsando proyectos que mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos y fomentando el crecimiento económico del Departamento de Oruro en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 172/2023-2024, de homenaje al Municipio de San Ramón de la Ribera del Departamento del Beni, por sus 232 años de fundación como pueblo, a celebrarse el 31 de agosto del presente año. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-N°10 / 2023-2024
Cámara de Senadores
GESTION LEGISLATIVA 2023-2024
La Paz 23 de julio de 2024

ASUNTO:

HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN POR SUS CCXXXII AÑOS DE FUNDACIÓN

I. ANTECEDENTES.

*En fecha 28 de junio de 2024 años, Secretaria General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N°172/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN POR SUS CCXXXII AÑOS DE FUNDACIÓN** presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza ante Presidencia de la Cámara de Senadores.*

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

Constitución Política del Estado.

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El parágrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".



Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamiento que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis y revisión de la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo remitidos a este ente legislativo que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral se establecen los siguientes extremos:

*a) El proyecto de Declaración Camaral de **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS CCXXXII AÑOS DE FUNDACIÓN** remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en la normativa vigente en nuestro país y en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en sesión plenaria de Comisión.*

*b) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la aprobación sin modificaciones del **PDC-Nº172/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS CCXXXII AÑOS DE FUNDACIÓN** por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.*

III. CONCLUSIÓN.

*El proyecto de Declaración Camaral signado **PDC N° 172 /20223-2024 CS de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN POR SUS CCXXXII AÑOS DE FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACIÓN** remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón que emite la siguiente recomendación:*

IV. RECOMENDACIÓN.

*El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC N° 172 /20223-2024 CS DE HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN POR SUS CCXXXII AÑOS DE FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI**, a celebrarse el día 31 de agosto de 2024 años, presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza.*

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.



Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz, Presidenta de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originario Campesinas y Regionales; (No firma por Licencia) Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria de Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, San Ramón de la Ribera fue fundado un 31 de agosto de 1792 a orillas del río Machupo, en medio de cascajes y tierra colorada, por decreto del Gobernador Espinoza de los Monteros y por el Capitán Lázaro de Ribera, quienes juntó a 3.000 nativos Itonamas los posicionó en el lugar, a manera de cuidar la frontera de las misiones jesuíticas ante los invasores bandeirantes portugueses.

Que, San Ramón de la Ribera está ubicado a 213 kilómetros al Norte de Trinidad, sobre el denominado Corredor Beni Central de Exportaciones, da paso también a Magdalena que está más al Este, también tienen grandes extensiones de humedales que alimentan al río Machupo, con campos aptos para la ganadería, la agricultura y la pesca.

Que, el Capitán Lázaro de Ribera y el gobernador de Moxos, Espinoza de los Monteros, fundaron San Ramón de la Ribera y estableció definitivamente el pueblo de San Ramón de la Ribera en la provincia Mamoré del Departamento del Beni, para defender el territorio de Moxos de las incursiones portuguesas procedentes del Brasil, las cuales recolectaban indígenas para ocuparlos en sus haciendas e ingenios.

Que, el Municipio de San Ramón es uno de los tres municipios de la Provincia de Mamoré y se extiende de norte a sur a través de casi toda la extensión de la provincia. Limita al Oeste con el municipio de San Joaquín, al Sur con la Provincia de Cercado, y al Este con la Provincia de Itenez, es el Crisol del Norte Amazónico, sus llanuras ofrecen una especie de perfume primaveral, sus lagunas y ríos derraman sus cristalinas aguas, que danzan con el viento movidas por las pequeñas olas que se mecen, provocando una sinfonía sin igual.

Que San Ramón, es una tierra de encanto, tierra de hombres y mujeres valientes que forjaron una historia sin fin y le dejaron un gran legado para los coterráneos y que hoy se reflejan en los 3 días de la fiesta patronal bailando al ritmo de las flautas, las bandas, las moperitas, las mama, los moros y los judas, el sol abrasador pareciera castigar con sus rayos, los cuerpos curvados de esbeltas mujeres ramonianas que transitan por esas calles, con aroma a pueblo bailando con brillo radiantes luciendo sus trajes coquetos, pero con decencia.

Que, en el horizonte ramoniano se dibuja el letargo sueño del día, anunciando el pronto oscurecer, acompañado del último trino con ese canto nostálgico del tordo cantor; y cuando todo parece que la espesa alfombra de la noche los envuelve, aparece la luz fulgurante de la luna para acariciar y derramar su brillante esplendor del día y la noche.

Que, el Municipio de San Ramón de la Ribera, cuenta con uno de los humedales más grandes del mundo, convirtiéndose en uno de los atractivos turísticos más visitados en el oriente boliviano y también se puede observar diferentes especies de plantas exóticas como la itauba, la pachiuba, el curupau, el asahí, la castaña y la goma que son comercializados en mercados brasileiros.



El municipio de San Ramón tiene importantes recursos hídricos entre los que se encuentra el río Machupo y Negro, los arroyos Guarichona, Guachananoca, Guachayusca y Gualima, así como las lagunas Grande, Rosario y Totái que son de gran atractivo turístico.

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de San Ramón de la Ribera**, del Departamento del Beni, por sus doscientos treinta y dos años de fundación, a celebrarse el 31 de agosto del presente año, por el esfuerzo por las bondades y la riqueza productiva de sus habitantes, que aportan día a día al crecimiento económico social de su región y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 163/2023-2024, de homenaje al Municipio de San Joaquín de Aguas Dulces del Departamento del Beni, por sus 315 años de fundación como pueblo, a celebrarse el 21 de agosto del presente año. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CÁMARA DE SENADORES

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-Nº 09 / 2023-2024

Cámara de Senadores

GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024

La Paz 23 de julio de 2024

ASUNTO:

**HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI,
POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACIÓN.**

I. ANTECEDENTES.

*En fecha 20 de junio de 2024 años, Secretaría General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -Nº 163/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACION.** presentada por la Senadora María Roxana Nacif Barboza ante Presidencia de la Cámara de Senadores.*

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

Constitución Política del Estado.

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El párrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamiento que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

*Del análisis y revisión a la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo adjuntos al **PDC -Nº 163/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACION** remitidos a este ente legislativo*



misimos que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral se establecen los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral signado PDC -N° 163/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACIÓN es viable para su análisis, tratamiento y aprobación en Sesión Plenaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

*c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la **Aprobación sin Modificaciones del PDC N°163/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACIÓN** por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.*

III. CONCLUSION.

El proyecto de Declaración Camaral signado PDC N°163/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACIÓN remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón que emite la siguiente recomendación:

IV. RECOMENDACIÓN.

*El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACION SIN MODIFICACIONES PDC N°163/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXV AÑOS DE FUNDACIÓN** a celebrarse el día 21 de agosto de 2024 años, presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza*

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, Presidenta de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originario Campesinas y Regionales; (No firma por Licencia) Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria de Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: "*Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos*".

Que, San Joaquín de Aguas Dulce, fue fundado el 21 de agosto de 1709, por los misioneros Pedro de Rada y Pedro Blanco, cumpliendo instrucciones del padre Orellana, que entonces ejercía funciones de Director Catequista Misionero en Santa Cruz, en ausencia del Rvdo. Padre Pedro Marbán.

Que, su primera fundación fue a orillas del río San Martín, el mismo que es afluente del río Blanco o Baures en la cuenca del río Iténez, a inmediaciones de los pueblos de Baures y Huacaraje, Pero debido a los continuos ataques y permanente acecho de los indios Yanahigua y la impune incursión de los lusitanos



bandeirantes que secuestraban indios para esclavizarlos, y además a la existencia de una variedad de murciélagos grande muy agresivos, esto produjo la deserción de la mayoría de sus habitantes, llegando casi a desaparecer el pueblo de San Joaquín.

Que, a partir de 1890 llegaron a San Joaquín los primeros extranjeros originarios de Venezuela, entre ellos Pedro Gómez de Alcántara y su esposa la Sra. Maríte Yaye de Palacios, prima hermana de la esposa del Libertador Simón Bolívar, en busca de la goma elástica y todos provenientes de familias europeas y árabes, que San Joaquín de Aguas Dulce, es un pueblo lleno de hermosos y encantadores paisajes, la entrada al pueblo es una gran avenida y pasa por de su plaza principal.

Que, San Joaquín y Magdalena, que fueron las dos poblaciones más afectadas por la fiebre hemorrágica, enfermedad letal que apareció en el año 1962 de las que enfermaron casi 2.000 personas y murieron unas 900, mientras que otras 1.300 personas, aproximadamente, se fueron a otros pueblos para salvarse y buscar un mejor destino para sus familias, siendo que la mayor parte se fue a Guayaramerín.

Que, en esta dura etapa, de enfermedad y muerte, el pueblo joaquiniano reconoce la labor heroica de la señora enfermera doña Corina Ojopi de Roca, del Dr. Carlos Rioja Ortega y del Rvdo. Padre médico Alexander Bendorait, después de 87 años de se fundación, cuando los Jesuitas habían sido expulsados de la región, mojeña y en tiempos del gobernador de Moxos Miguel Zamora Treviño (tercer Gobernador) el año 1796, trasladaron el pueblo a donde actualmente se encuentra, en el ángulo que forma el arroyo de Agua Dulce por el norte del río Machupo, trabajo noble y loable delegado al Cacique Gabriel Ojeari.

Que, San Joaquín de Aguas Dulces, limita con los cantones municipales de Puerto Siles y San Ramón dentro la misma provincia, al Sur con la provincia Cercado y al Norte con la República Federativa de Brasil.

Que, con el transcurso de los años, fue considerada una de las poblaciones más prominentes y prósperas de la región tanto en población como en su capacidad productiva ganadera y agrícola, gracias a ello se ganó muy merecidamente el nominativo de la "Perla del Beni". San Joaquín se encamino nuevamente al progreso a través de los caminos que lo vinculan con el Brasil y el resto del departamento del Beni. Tiene una población que sobrepasa los 10.000 habitantes, que en su mayoría son empresarios ganaderos.

Que, el Municipio de San Joaquín de Aguas Dulces, celebra su fiesta patronal, cívico, religiosa el 21 de agosto de cada año y tiene una duración de 3 días, organizando múltiples actividades, como demostraciones de danzas folklóricas autóctonas con la Flautilla, Zarao, el Torito, los Macheteros, la danza de los Moros, el ciervo, los mamás y macheteros y el ciervo, todas esas demostraciones están durante los tres días de la fiesta patronal, cívica, religiosa son sus usos y costumbres que data del año 1709.

Senadora proyectista María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Municipio de San Joaquín de Aguas Dulces**, del Departamento del Beni, conmemorando treientos quince años de su fundación, a celebrarse el día 21 de agosto del presente año, por el esfuerzo por las bondades de la riqueza productiva de sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social de su región y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 176/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño", por sus 38 años de trayectoria institucional y por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel primario y secundario en el Departamento de Chuquisaca. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 89/2023-2024

PDC N° 176/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 176/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SIMÓN RODRÍGUEZ CARREÑO" DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 4 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CS/CMPyDLE/STY N° 270/2023-2024 presentado por la Senadora Sarai Reinaga la Madrid, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" del departamento de Chuquisaca por sus 38 años de fundación, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa



- Resolución Administrativa Departamental D.D.E.CH – U.A.J N° 48/2018, emitida por la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, que dispone la actualización de datos de la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño, de fecha 13 de diciembre de 2018.
- Reconocimiento conferido por la Dirección Distrital de Educación Sucre, por sus 25 años al servicio de la Educación en beneficio de la niñez y juventud del Departamento, de fecha septiembre de 2011.
- Reconocimiento otorgado por la Asociación de Colegios Particulares ANDECOP-SUCRE por sus 30 de servicio a la labor Educativa, de fecha abril de 2016.
- Ordenanza Municipal del Gobierno Municipal de la Sección Capital Sucre- N° 035/11, que confiere la condecoración "JUANA AZURDUY DE PADILLA en GRADO DE HONOR CIVICO", de fecha 13 de mayo de 2011.
- Declaración Camaral N° 169/2016-2017 de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que rinde un justo homenaje en conmemoración a sus 30 años de labor educativo.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" fue fundada el 28 de febrero de 1986 y autorizada legalmente por Resolución Ministerial N°05/86 de 22 de julio del mismo año. Con Resolución Administrativa Departamental de Actualización D.D.E.CH. - U.A.J. N° 48/2018, ubicada en la calle Calvo N° 437 zona Santa Ana de la ciudad de Sucre.

La Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" es reconocida como institución pionera en innovaciones pedagógicas; está conformado por docentes de alta calidad profesional y con quienes los estudiantes se sienten partícipes de una comunidad de aprendizaje que valora y mejora su calidad humana para asumir los compromisos que demanda la sociedad boliviana.

La Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" realiza formación artística de los estudiantes bajo la modalidad de talleres, que ha dado ya sus frutos, logrando que mucho de los estudiantes formaran partes de los diversos grupos que alimenta la vida cultural de la ciudad.

La Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" fue fundada en base a dos premisas, la primera que se basa en la selección en cuanto a la calidad y profesionalidad del profesor que viene a cumplir su labor en el colegio, dándole a cambio la libertad y total respeto a su creatividad de enseñanza; la segunda es de tener las puertas de la unidad educativa abiertas a todos los estudiantes, y familias que quiera educarse en libertas y en profundo compromiso con Bolivia.

La Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa, con código SIE de unidad educativa N° 80480204 y código SIE de edificio escolar N° 80480162, perteneciente al área curricular de educación regular de dependencia privada y funciona en los niveles de atención primaria y secundaria, en el distrito educativo de Sucre del departamento de Chuquisaca.

La Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" es reconocida como institución pionera en innovaciones pedagógicas; por instituciones privadas y públicas como la Asociación de Colegios Particulares ANDECOP-SUCRE. Del Gobierno Municipal de la Sección Capital Sucre-Ordenanza Municipal N° 035/11 confiere la condecoración "JUANA AZURDUY DE PADILLA en GRADO DE HONOR CIVICO" y de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores mediante la Declaración Camaral N° 169/2016-2017.

Actualmente la Unidad Educativa "Simón Rodríguez Carreño" continúa brindando una educación innovadora, en la que se desarrolla la experiencia del estudiante orientándolo de acuerdo a su proyecto profesional personal.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **"SIMÓN RODRÍGUEZ CARREÑO"** del departamento de Chuquisaca por sus 38 años de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud;



Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño fue fundada el 28 de febrero de 1986, y autorizada legalmente por Resolución Ministerial N° 05/86 de 22 de julio del mismo año. Con Resolución Administrativa Departamental de Actualización D.D.E.CH. - U.A.J. N° 48/2018, ubicada en la calle Calvo N° 437 zona Santa Ana de la ciudad de Sucre.

Que, la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño es reconocida como institución pionera en innovaciones pedagógicas de carácter privado, está conformado por docentes de alta calidad profesional, con quienes los estudiantes se sienten partícipes de una comunidad de aprendizaje, que valora y mejora su calidad humana para asumir los compromisos que demanda la sociedad boliviana.

Que, la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa 042391, con código SIE de Unidad Educativa N° 80480204 y código SIE de edificio escolar N° 80480162, perteneciente al área curricular de educación regular de dependencia privada y funciona en los niveles de atención primaria y secundaria, en el distrito educativo de Sucre del Departamento de Chuquisaca.

Que, la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño fue reconocida como institución pionera en innovaciones pedagógicas, recibió un reconocimiento de la Asociación de Colegios Particulares ANDECOP – SUCRE, recibió del Gobierno Municipal la condecoración "JUANA AZURDUY DE PADILLA en GRADO DE HONOR CIVICO" y de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia de la Cámara de Senadores Declaración Camaral por su 25 aniversario.

Que, actualmente la Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño continúa brindando una educación innovadora, en la que se desarrolla la experiencia del estudiante orientándolos de acuerdo a su proyecto de vida profesional y personal.

Senadora proyectista: Sarai Reinaga la Madrid

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Simón Rodríguez Carreño**, en conmemorando sus treinta y ocho años de trayectoria institucional, destacando por su aporte al servicio de la educación en el nivel primario y secundario en el Departamento de Chuquisaca en favor del engrandecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 178/2023-2024, de reconocimiento al "Instituto Nacional de Laboratorios de Salud "Dr. Néstor Morales Villazón – INLASA", por su larga trayectoria y su destacado aporte al servicio de la ciencia y la educación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 90/2023-2024
PDC N° 178/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 178/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD "DR. NÉSTOR MORALES VILLAZÓN" - INLASA.**

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 4 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: C.S.E.F.A.A.P.B.N. 31/2023-2024 presentado por la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud "Dr. Néstor Morales Villazón" - INLASA, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña histórica
- Decreto Presidencial que cambia el nombre del Instituto Nacional de Bacteriología por el Instituto Biológico Boliviano, de fecha 18 de diciembre de 1929.
- Decreto Supremo N° 04652, que decreta dar el nombre de "Néstor Morales Villazón" al Instituto Biológico Boliviano, de fecha 14 de mayo de 1957.



- Resolución Ministerial N° 0953, que dispone la designación del INLASA como Departamento Nacional de Laboratorios de salud, de fecha 14 de noviembre de 1985.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA denominado «NÉSTOR MORALES VILLAZÓN» fue fundado el 08 de agosto del año 1908 durante el Gobierno del General Ismael Montes Gamboa, dependiente del Ministerio de Gobierno y Fomento, bajo la Estructura Organizacional del Poder Ejecutivo, con el nombre de LABORATORIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA, bajo la Dirección del Dr. Néstor Morales Villazón, en las instalaciones del edificio de la Facultad de Medicina ubicado en la calle Indaburo de la ciudad de La Paz.

Quien habría de imaginar que con el transcurrir de los años este estudiante nacido en Cochabamba el 2 de febrero de 1879 ya convertido en médico, llegaría a ser fundador del "Laboratorio Nacional de Bacteriología" posteriormente conocido como Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) empero entretanto, imaginemos a este joven estudiante en el año 1900 munido con elementales utensilios a la vez que con la inspiración pasteuriana – siempre habría de reconocerse admirador de este insigne francés – enfrentándose a lo que sería su debut como buscador de microbios y que posteriormente significaría el encuentro con su destino, un destino grandioso y luminoso como solo puede ser el de los elegidos.

Corría el año 1908 y debido a la muerte del presidente electo, Dr. Fernando Guachalla, quien no llegara a asumir la primera magistratura del país, es que el Congreso resolutive otorgar un año de prórroga al mandato de Don Ismael Montes, hombre enérgico y bien preparado que ganara las elecciones en 1904 y que llegó el gobierno precedido de una fama bien merecida por su buen actuar durante la campaña del Acre.

Si hay algo que le preocupó a Montes fue el impulsar la educación, así como las ciencias, empero el año que nos ocupa en cuestión se dio a conocer el fallo arbitral argentino sobre nuestros límites con el Perú, avivándose la llama patriótica que inflamaba el espíritu nacional; por otro lado, ya era parte de la historia la construcción de tramos ferroviarios de vertebración y la promulgación de la Ley de Libertad de Cultos. Es en medio de este movimiento que agitaba al país que el 8 de agosto se funda el "Laboratorio de Bacteriología" ocupando tres habitaciones en el segundo piso de una casona que albergaba a la floreciente Facultad de Medicina.



La labor que empezara como estudiante Néstor Morales Villazón, labor solitaria como la de todo científico, se proyectó en la nueva función de primer director del laboratorio, pues tan solo contaba con la colaboración del Sr. Luis Dávila (estudiante de medicina) y el material que poseían, escaso y precario, era suficiente para desilusionar a cualquier practicante de bacteriología actualmente.

Un año más tarde y ya en el gobierno del Dr. Eliodoro Villazón se decide ampliar las instalaciones del Laboratorio en la calle Campero, donde habrá de contar con más espacio físico para el desempeño de sus funciones.

En abril de 1912 se funda la Revista de Bacteriología e Higiene, la cual es editada hasta enero de 1924, editándose posteriormente el Suplemento del Instituto Nacional de Bacteriología desde mayo de 1933 hasta julio de 1947, luego en el año 1992 apareció un nuevo ciclo de esta publicación que lamentablemente volvió a caer en el letargo desde 1994 a la fecha.

El 31 de diciembre de 1924 el reglamento de esta institución es aprobado por resolución expresa instruyéndose también que tanto las farmacias como las boticas debían remitir muestras de los productos que tenían para la venta, a fin de ser analizadas.

Así mismo el material se fue incrementando paulatinamente merced a la ayuda decidida del Dr. Eliodoro Villazón, así como la de Don Ismael Montes, quien en su segundo periodo presidencial decidió terminar la obra iniciada en 1908.

Entre las tareas que desempeñaba esta repartición podemos citar: Análisis Bacteriológico del agua para consumo, Producción de Vacuna Antitífica, Vacuna Antiestafilocócica, Suero Antidiftérico, Vacuna Anticarbunclosa, Vacuna Anticolibacilar, Producción de Aglutinómetros y exámenes microbiológicos en general.

Cabe recalcar que después de la medalla otorgada por el V Congreso Médico Latinoamericano el Instituto mereció que la Academia de Ciencias de Le Mans (Francia) le confiera la medalla científica internacional del año 1914.

Es durante la presidencia del notable financista Don José Gutiérrez Guerra, que el 10 de agosto de 1919 se inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto en la zona de Miraflores, conocida tan bien como valle de Poto – Poto (actual local que ocupa), después de gestiones realizadas en forma perseverante por el Dr. Morales Villazón y que culminaron en este notable acontecimiento.

Lo más importante de la producción bibliográfica y científica del Dr. Néstor Morales Villazón puede resumirse de la siguiente manera: "Análisis Bacteriológico de las Aguas Potable", "Blastomycosis en La Paz", "Elías Metchnikoff", "Higiene Escolar", "Labor Omnia Vincit", "Nuevo Medio de Cultivo para el Gonococo", "Tuberculosis en Bolivia", "La Bacterioterapia Antitífica en el Niño", "Epidemia Gripal", "Pasteur y su Obra", "Vacuna Antitífica Nacional", "La Fiebre Tifoide en Bolívia".

Desde su fundación, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud – INLASA ha creado nuevas aéreas y unidades, en respuesta a las necesidades de salud del país. Actualmente el Instituto Nacional de Laboratorio de Salud ya cuenta con 16 Laboratorios y 4 Unidades funcionales que trabajan respondiendo a las diferentes demandas del país, contribuyendo a la Salud Pública de Bolivia, el INLASA ha contribuido también en la formación de profesionales y científicos, cuyo esfuerzo han permitido solucionar problemas de salud que amenazaban a la población boliviana, mereciendo los siguientes reconocimientos:

En 1914 merecedor de la «Medalla Científica Internacional» otorgada por la Academia de Ciencias de Le Mans (Francia).

El 8 de agosto de 2008, festejando el centenario de contribuciones a las ciencias de la Salud en Bolivia, el INLASA recibió los siguientes reconocimientos:



- Presidencia de la República, R.S. N° 00075 de 2 de marzo de 2009 «Cóndor de Los Andes en el Grado de Caballero».
- Resolución Presidencial N° 228864 de 25 de junio de 2008 «Orden de la Salud Pública en el Grado de Comendador».
- Resolución Camaral N° 042/2008 de la Honorable Cámara de Diputados «Instituto Meritoria».
- Resolución Ministerial N° 1060 del Ministerio de Salud y deportes «Medalla en la investigación Científica».
- Universidad Mayor de San Andrés Resolución del Consejo Administrativo Universitario N° 348/2008 «Medalla Mariscal Andrés de Santa Cruz en el Grado de Servicios Especiales»
- Ordenanza Municipal N° 500/2008 del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz «Escudo de Armas de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz en el Grado de Servicios Especiales»
- Resolución Administrativa N° 85/2008 de la Escuela de Salud del Ministerio de Salud y Deportes «Institución Meritoria».
- La facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés Otorga «Medalla Sesquicentenario».
- Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud OPS/OMS Reconocimiento por el «Centenario».
- Academia de Ciencias de Bolivia Reconocimiento «Científico».

VISIÓN INSTITUCIONAL.

Instituto rector de Laboratorios de Salud, Certificado y Acreditado con presencia a nivel Nacional, Líder en Investigación Científica para satisfacer las necesidades de la población.

MISIÓN INSTITUCIONAL.

Instituto de referencia nacional que realiza Diagnóstico laboratorial, producción de Inmunobiológicos, control de calidad e inocuidad alimentaria, contribuyendo a la vigilancia epidemiológica, investigación y capacitación en salud para beneficio de la población.

LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

1. Trabajar en el marco de Sistemas de Gestión de Calidad y mejora continua.
2. Priorizar la Investigación Científica, orientada a dar solución oportuna a problemas de salud pública.
3. Contribuir al Sistema Único de Salud mediante el Diagnóstico, terapéutica, vigilancia epidemiológica, control de calidad e investigación.
4. Uniformar Criterios y Procedimientos Técnicos laboratoriales para las Redes de Laboratorios.
5. Producir Inmunobiológicos esenciales para prevenir enfermedades y reducir la mortalidad.
6. Contribuir a la Seguridad Alimentaria del país mediante el Control de Calidad e Inocuidad de alimentos, bebidas y agua.
7. Contribuir a la formación y capacitación de Recursos Humanos en el área de salud.

LA POLÍTICA DE CALIDAD DE INLASA.

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud «Dr. Néstor Morales Villazón»- INLASA, Laboratorio de Referencia Nacional, se compromete a satisfacer las necesidades de clientes y usuarios, a través de la prestación de servicios oportunos y confiables, basados en la mejora continua de los Sistemas de Gestión de Calidad implementados de acuerdo a los requisitos de Normas Nacionales e Internacionales, contando



con personal altamente calificado, equipos controlados, métodos de análisis normalizados y validados, garantizando la oportunidad y veracidad de los servicios prestados a la población.

El INLASA a través de la Dirección General Ejecutiva y en coordinación con el Programa de Gestión de la Calidad se compromete a:

- Promover el mantenimiento y mejora continua de los Sistema de Gestión de la Calidad implementados, priorizando los recursos que considere necesarios para el fortalecimiento de estas bases y la consecución de nuestros objetivos.
- Adoptar el compromiso del cumplimiento de los requisitos legales y normativos que sean de aplicación para la gestión de la calidad.
- Trabajar para que los servicios brindados a los clientes o usuarios, cumplan los estándares de calidad para la mejora continua.
- Controlar de manera eficiente todos los procesos y sus posibles efectos sobre la Calidad de nuestro servicio haciendo especial hincapié en:
 - Relaciones con los clientes o usuarios.
 - Atención oportuna a las necesidades de nuestros clientes o usuarios
 - Asesoramiento personalizado.
 - Puntualidad y eficacia del servicio.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD "DR. NÉSTOR MORALES VILLAZÓN" - INLASA.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA NÉSTOR MORALES VILLAZÓN fue fundado el 08 de agosto del año 1908, durante el Gobierno del General Ismael Montes Gamboa, dependiente del Ministerio de Gobierno y Fomento, en ese entonces con el nombre de Laboratorio Nacional de Bacteriología, bajo la dirección del Dr. Néstor Morales Villazón.

Que, desde su fundación el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA ha creado nuevas aéreas y unidades, en respuesta a las necesidades de salud del país. Actualmente el Instituto Nacional de



Laboratorio de Salud ya cuenta con 16 Laboratorios y 4 Unidades funcionales que trabajan respondiendo a las diferentes demandas del país.

Que, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA ha contribuido también en la formación de profesionales y científicos, cuyo esfuerzo han permitido solucionar problemas de salud que amenazaban a la población boliviana.

Que, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA tiene la misión de ser referencia nacional que realiza diagnóstico de laboratorio, producción de Inmunobiológicos, control de calidad e inocuidad alimentaria, contribuyendo a la vigilancia epidemiológica y capacitación en salud para beneficio de la población.

Que, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, durante su larga trayectoria ha sido merecedor de diferentes reconocimientos tanto a nivel departamental como nacional por su aporte a la salud y al desarrollo de la ciencia para de Bolivia, resaltando su importante participación durante la emergencia del COVID - 19.

Que, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, actualmente sigue trabajando incansablemente contribuyendo al Sistema Único de Salud mediante el Diagnóstico, terapéutica, vigilancia epidemiológica, control de calidad e investigación, priorizando la investigación científica, orientada a dar solución oportuna a problemas de salud pública.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Instituto Nacional de Laboratorios de Salud Dr. Néstor Morales Villazón – INLASA**, por su larga trayectoria, su destacado aporte al servicio de la ciencia y la educación y por ser el instituto líder en Investigación Científica en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 179/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Milluni Llaullinca", por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación en el área rural del Departamento de La Paz. (Informe



Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 91/2023-2024
PDC N° 179/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 179/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "MILLUNI LLAULLINCA" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 04 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: SEN.POMT-N° 097/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Milluni Llaullinca" del Departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Acta de refundación
- Resolución Ministerial 497, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, que resuelve crear el Núcleo Escolar Campesino de Antaquira Villa Belén, de fecha 9 de julio de 1973.
- Resolución Administrativa N° 519/2005, emitida por el Servicio Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Milluni Llaullinca", de fecha 23 de septiembre de 2010.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.



II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La provincia de Pacajes del departamento de La Paz es una zona situada en el altiplano boliviano, la economía de la zona está basada en la agricultura y la venta por menor de la crianza de animales vacas, ovejas que por esta situación los niños apoyan en los trabajos de agricultura migran conjuntamente con los ancianos se vuelven custodios de la comunidad.

Se tiene que la Unidad Educativa “Milluni Llaullinca”, funciona desde el año 1958 de 1º a 3º de Primaria, modificando su cobertura en los siguientes años según sus necesidades; en el año 2010 funciona con Nivel Inicial, de 1º a 5º, 3º, 4º y 5º del Nivel Primario.

Con el pasar del tiempo y el crecimiento poblacional de los cantones en la provincia Pacajes fue necesario la creación de un núcleo escolar, se emitió la resolución 497 de fecha 9 de julio de 1973, en la que establece la creación del núcleo escolar campesino de Antaquira Villa Belén, distrito escolar de La Paz, de la que dependerán las escuelas seccionales: Milluni, Santa Rosa, Chojñapampa, Huayllani, Phina Pallina y Vichaya, todas ellas contando con un maestro designado por el Ministerio de Educación.

En el año 2006 las autoridades de la Unidad Educativa de Milluni Llaullinca se reunieron conjuntamente las autoridades del pueblo para realizar la refundación de la Unidad Educativa reponiendo el acta de fundación en la que establecen la fecha de fundación y se menciona a las personas que fueron parte en aquellos años, documento que se realizó para poder realizar trámites administrativos futuros.

En este contexto, mediante la Resolución Administrativa N° 519/2010 de fecha 23 de septiembre de 2010, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “Milluni Llaullinca” con el Nivel Primario, que



funciona desde el año 1958 y ampliación del Nivel Inicial, del área curricular de educación formal, con dependencia fiscal o estatal, supervisada por el Servicio Departamental de Educación de La Paz, ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Pacajes, Segunda Sección Municipal (Caquiaviri), Cantón Antaquira (C. Villa Belén), Localidad: Estancia Milluni, perteneciente al Nucleo Antaquira, Villa Belén de la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri/Nazacara de Pacajes.

Cabe mencionar que la Unidad Educativa “Milluni Llaullinca”, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: Código SIE de Unidad Educativa: 70710039 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710038, dependencia Fiscal o Estatal y funciona con los niveles Inicial – Primaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del departamento de La Paz.

La Unidad Educativa “Milluni Llaullinca” a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que por las cualidades de aprendizaje se desarrollan en áreas que aportan al crecimiento de la comunidad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa “**MILLUNI LLAULLINCA**” del Departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Unidad Educativa Milluni Llaullinca, funciono desde el año 1958 de 1º a 3º de primaria, modificando su cobertura en los siguientes años según sus necesidades; en el año 2010 funciona con Nivel Inicial y Nivel Primario.

Que, el año 2006 las autoridades de la Unidad Educativa de Milluni Llaullinca se reunieron, conjuntamente con las autoridades del pueblo para realizar la refundación de la Unidad Educativa, reponiendo el Acta de Fundación en la que establecen la fecha de fundación y se menciona a las personas que fueron parte en aquellos años, documento utilizado para poder realizar trámites administrativos futuros.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 519/2010 de fecha 23 de septiembre de 2010, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Milluni Llaullinca con el Nivel Primario, que funciona desde el año 1958 y ampliación del Nivel Inicial, del área curricular de educación formal, con dependencia fiscal o estatal, supervisada por el Servicio Departamental de Educación de La Paz.



Que, la Unidad Educativa Milluni Llaullinca, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 033814, con Código SIE de Unidad Educativa: 70710039 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710038, es de dependencia Fiscal y funciona con los niveles Inicial y Primaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Milluni Llaullinca a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que por las cualidades de aprendizaje se desarrollan en áreas que aportan al crecimiento de la comunidad.

Senador proyectista: Porfirio Menacho Tarquino

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Milluni Llaullinca**, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación en el área rural en el Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.7 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 180/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Acero Marca", por su 88 aniversario de creación y por su trayectoria institucional e invaluable aporte a la educación y formación de estudiantes en el área rural del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 92/2023-2024
PDC N° 180/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL



COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**INFORME:**

ASUNTO: PDC N° 180/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ACERO MARCA" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 04 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: SEN.POMT-N° 096/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Acero Marca", del Cantón Kasillunca, Provincia Pacajes, Segunda Sección Municipal de Caquiaviri del Departamento de La Paz, por sus 88 años de creación, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Acta de reposición de fundación
- Resolución Ministerial 497, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, que resuelve crear el Núcleo Escolar Campesino de Antaquira Villa Belén, de fecha 9 de julio de 1973.
- Resolución Administrativa N° 95/2005, emitida por el Servicio Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Acero Marca", de fecha 17 de agosto de 2005.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc.) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La provincia de Pacajes del departamento de La Paz es una zona situada en el altiplano boliviano, la economía de la zona está basada en la agricultura y la venta por menor de la crianza de animales vacas, ovejas que por esta situación los niños apoyan en los trabajos de agricultura migran conjuntamente con los ancianos se vuelven custodios de la comunidad.

La Unidad Educativa “Acero Marca”, fue fundada por iniciativa de los comunarios de Acero Marca quienes viendo la importancia de la educación campesina y la necesidad de contar con una escuela para la educación de los niños del área decidieron fundar la escuela que llevaría el nombre de la comunidad.

La Unidad Educativa “Acero Marca” funcionó desde el año 1936 con los primeros cursos del nivel Primario; ampliándose en el año 1962 el 3er grado, para más adelante desde el año 2005 funcionó con los cursos Inicial, 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. y 6to. del nivel Primario.

Con el pasar del tiempo y el crecimiento poblacional de los cantones en la provincia Pacajes fue necesario la creación de un núcleo escolar, se emitió la resolución 497 de fecha 9 de julio de 1973, en la que establece la creación del núcleo escolar campesino de Antaquira Villa Belén, distrito escolar de La Paz, de la que dependerán las escuelas seccionales: Milluni, Santa Rosa, Chojñapampa, Huayllani, Phina Pallina y Vichaya, todas ellas contando con un maestro designado por el Ministerio de Educación, núcleo al que posteriormente pertenecería la Unidad Educativa “Acero Marca”.

Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa N° 95/2005 de fecha 17 de agosto de 2005, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “Acero Marca” con los Niveles Inicial y Primario del área curricular de educación formal, supervisada por el Ministerio de Educación y Servicio Departamental de Educación La Paz, de dependencia fiscal, ubicada en la Comunidad de Acero Marca de la localidad de Acero Marca, Cantón Kasillunca, Provincia Pacajes, Segunda Sección Municipal de Caquiaviri del Departamento de La Paz. Asimismo, es dependiente del Núcleo Educativo Antaquira Villa Belén, correspondiente a la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri – Nazacara de Pacajes.

La Unidad Educativa “Acero Marca”, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: Código SIE de Unidad Educativa: 70710037 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710036, dependencia Fiscal o Estatal y funciona



con los niveles Inicial - Primaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa "Acero Marca" a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**ACERO MARCA**" del Cantón Kasillunca, Provincia Pacajes, Segunda Sección Municipal de Caquiaviri del Departamento de La Paz, por sus 88 años de creación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación*".

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional...*".

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado*".

Que, la Unidad Educativa Acero Marca, fue fundada por iniciativa de los comunarios de Acero Marca quienes, viendo la importancia de la educación campesina y la necesidad de contar con una escuela para la educación de los niños del área, decidieron fundar la escuela que llevaría el nombre de la comunidad.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 95/2005 de fecha 17 de agosto de 2005, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Acero Marca con los Niveles Inicial y Primario del área curricular de educación formal, supervisada por el Ministerio de Educación y Servicio Departamental de Educación La Paz, de dependencia fiscal, ubicada en la Comunidad de Acero Marca de la localidad de Acero Marca, Cantón Kasillunca, Provincia Pacajes, Segunda Sección Municipal de Caquiaviri del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Acero Marca, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 029970, con Código SIE de Unidad Educativa: 70710037 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710036, es de dependencia Fiscal y funciona con los niveles Inicial y Primaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.



Que, La Unidad Educativa Acero Marca a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes, que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas, destacando la enseñanza en el área rural que beneficia al desarrollo del país.

Senador proyectista: Porfirio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Acero Marca**, en sus ochenta y ocho aniversarios de creación, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación en el área rural en el Departamento de La Paz en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.8 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 181/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Antaquira Villa Belén", por su trayectoria y su invaluable aporte a la educación y formación de estudiantes en el área rural del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 93/2023-2024
PDC N° 181/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:



ASUNTO: PDC N° 181/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "ANTAQUIRA VILLA BELÉN" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 04 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: SEN.POMT-N° 094/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Antaquirá Villa Belén" del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Acta de reposición de fundación
- Resolución Ministerial 497, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, que resuelve crear el Núcleo Escolar Campesino de Antaquirá Villa Belén, de fecha 9 de julio de 1973.
- Resolución Administrativa N° 152/2005, emitida por el Servicio Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Antaquirá Villa Belén", de fecha 28 de noviembre de 2005.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"



Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La provincia de Pacajes del departamento de La Paz es una zona situada en el altiplano boliviano, la economía de la zona está basada en la agricultura y la venta por menor de la crianza de animales vacas, ovejas que por esta situación los niños apoyan en los trabajos de agricultura migran conjuntamente con los ancianos se vuelven custodios de la comunidad.

La Unidad Educativa "Antaquirá Villa Belén", fue fundada en respuesta a las necesidades de la población que buscaban contar con una escuela para los niños de la zona, incentivados por los cambios que se estaban sucediendo en esos años en relación a la educación en el área rural se juntaron por iniciativa propia los padres de familia junto con las autoridades locales para crear y dar inicio a una pequeña escuela.

La Unidad Educativa "Antaquirá Villa Belén", funciona desde el año 1961 con los niveles segundo ciclo inicial y los de 1ro a 5to de primaria, modificando su cobertura en los siguientes años según sus necesidades en el año 2005, aumentando la totalidad del ciclo inicial.

Con el pasar del tiempo y el crecimiento poblacional de los cantones en la provincia Pacajes fue necesario la creación de un núcleo escolar, se emitió la resolución 497 de fecha 9 de julio de 1973, en la que establece la creación del núcleo escolar campesino de Antaquirá Villa Belén, distrito escolar de La Paz, de la que dependerán las escuelas seccionales: Milluni, Santa Rosa, Chojñapampa, Huayllani, Phina Pallina y Vichaya, todas ellas contando con un maestro designado por el Ministerio de Educación.

En el año 2005 las autoridades conjuntamente con padres de familia y profesores se reunieron para realizar el acta de reposición la Unidad Educativa en la que establecen la fecha de fundación y se menciona los hechos y a las personas que fueron parte en aquellos años, documento que se realizó para poder realizar trámites administrativos futuros.

Mediante la Resolución Administrativa Nº 152/2005 de fecha 28 de noviembre de 2005, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Antaquirá Villa Belén" con los niveles inicial y primario, que funciona desde el año 1961, del área curricular de educación formal, con dependencia fiscal o estatal, supervisada por el Servicio Departamental de Educación de La Paz, ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Pacajes, Segunda Sección Municipal (Caquiaviri), Cantón Antaquirá (C. Villa Belén), perteneciente al Nucleo Antaquirá, Villa Belén de la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri/Nazacara de Pacajes.

La Unidad Educativa "Antaquirá Villa Belén", cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 029969, con Código SIE de Unidad Educativa: 70710031 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710031, dependencia Fiscal y funciona con los niveles Inicial – Primaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del departamento de La Paz.



La Unidad Educativa "Antaquirá Villa Belén" a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que por las cualidades de aprendizaje se desarrollan en áreas que aportan al crecimiento de la comunidad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**ANTAQUIRA VILLA BELÉN**" del Departamento de La Paz.

VII. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*. Que, la Unidad Educativa Antaquirá Villa Belén, fue fundada en respuesta a las necesidades de la población que buscaban contar con una escuela para los niños de la zona, incentivados por los cambios que se estaban sucediendo en esos años en relación a la educación en el área rural.

Que, la Unidad Educativa Antaquirá Villa Belén, funciona desde el año 1961 con los niveles segundo ciclo inicial y los de 1ro a 5to de primaria, modificando su cobertura en los siguientes años según sus necesidades en el año 2005, aumentando la totalidad del ciclo inicial.

Que, en el año 2005 las autoridades conjuntamente con padres de familia y profesores se reunieron para realizar el acta de reposición la Unidad Educativa en la que establecen la fecha de fundación y se menciona los hechos y a las personas que fueron parte en aquellos años, documento que se realizó para poder realizar trámites administrativos futuros.

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 152/2005 de fecha 28 de noviembre de 2005, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Antaquirá Villa Belén" con los niveles inicial y primario, que funciona desde el año 1961, del área curricular de educación formal, con dependencia fiscal o estatal, supervisada por el Servicio Departamental de Educación de La Paz.



Que, la Unidad Educativa Antaquira Villa Belén, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 029969, con Código SIE de Unidad Educativa: 70710031 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710031, dependencia Fiscal y funciona con los niveles Inicial – Primaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Antaquira Villa Belén a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que por las cualidades de aprendizaje se desarrollan en áreas que aportan al crecimiento de la comunidad.

Senador proyectista: Porfirio Menacho Tarquino

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Antaquira Villa Belén**, por su trayectoria y su invaluable aporte a la educación y formación en el área rural en el Departamento de La Paz, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.9 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 182/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa “José Ballivián de Chojñapampa” del Cantón Chojña Pampa del Departamento de La Paz, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de la niñez en el Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 94/2023-2024
PDC N° 182/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL



COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**INFORME:**

ASUNTO: PDC N° 182/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "JOSÉ BALLIVIÁN CHOJÑAPAMPA" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 04 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: SEN.POMT-N° 095/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "José Ballivián Chojñapampa" Cantón Chojña Pampa Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Resolución Ministerial 497, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, que resuelve crear el Núcleo Escolar Campesino de Antaquira Villa Belén, de fecha 9 de julio de 1973.
- Resolución Administrativa N° 138/2013, emitida por el Servicio Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "José Ballivián Chojñapampa", de fecha 27 de febrero de 2013.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La provincia de Pacajes del departamento de La Paz es una zona situada en el altiplano boliviano, la economía de la zona está basada en la agricultura y la venta por menor de la crianza de animales vacas, ovejas que por esta situación los niños apoyan en los trabajos de agricultura migran conjuntamente con los ancianos se vuelven custodios de la comunidad.

La Unidad Educativa "José Ballivián de Chojñapampa", fue fundada el año 1925, con el nivel Primario en respuesta a las necesidades de la población que buscaban contar con una escuela para los niños de la zona e incentivados por los cambios que se estaban sucediendo en esos años en relación a la educación en el área rural.

Fue así que en una asamblea que junto a los comunarios de Chojñapampa conjuntamente a otros habitantes de la provincia Pacajes, el día 2 de septiembre de 1925 fue fundada la Unidad Educativa, que contó con la presencia del alcalde de la capital de Corocoro.

En un inicio se denominó a la Unidad Educativa como Escuela Municipal de Chojñapampa, posteriormente fue modificando a su actual nombre, Unidad Educativa "José Ballivián de Chojñapampa".

Con el pasar del tiempo y el crecimiento poblacional de los cantones en la provincia Pacajes fue necesario la creación de un núcleo escolar, se emitió la resolución 497 de fecha 9 de julio de 1973, en la que establece la creación del núcleo escolar campesino de Antaquira Villa Belén, distrito escolar de La Paz, de la que dependerán las escuelas seccionales: Milluni, Santa Rosa, Chojñapampa, Huayllani, Phina Pallina y Vichaya, todas ellas contando con un maestro designado por el Ministerio de Educación.

Posteriormente mediante la Resolución Administrativa Nº 138/2013 de fecha 27 de Febrero de 2013, donde aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa fiscal " José Ballivián Chojñapampa", con el Nivel primario y ampliación al nivel inicial que funciona desde el año 1925 del área curricular de educación regular, con dependencia fiscal o estatal, supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz, ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Pacajes, Segunda Sección Municipal (Caquiaviri), Cantón Chojñapamapa de Vichaya perteneciente a la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri- Nazacara .

La Unidad Educativa "José Ballivián Chojñapampa", cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 37085, Código SIE de Unidad Educativa: 70710034 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710062, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con los niveles Inicial y Primario en el Distrito Educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del departamento de La Paz.



La Unidad Educativa “José Ballivián de Chojñapampa” a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa “**JOSÉ BALLIVIÁN DE CHOJÑAPAMPA**” del Cantón Chojña Pampa Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación".

Que, la Unidad Educativa José Ballivián de Chojñapampa fue fundada el año 1925, con el nivel primario, en respuesta a las necesidades de la población que buscaban contar con una escuela para los niños de la zona e incentivados por los cambios que se estaban sucediendo en esos años a la educación en el área rural.

Que, en un inicio se denominó a la Unidad Educativa como Escuela Municipal de Chojñapampa, posteriormente fue modificando a su actual nombre, Unidad Educativa José Ballivián de Chojñapampa.

Que, con el pasar del tiempo y el crecimiento poblacional de los cantones en la provincia Pacajes fue necesario la creación de un núcleo escolar, se emitió la resolución 497 de fecha 9 de julio de 1973, en la que establece la creación del núcleo escolar campesino de Antaquira Villa Belén, distrito escolar de La Paz, de la que dependerán las escuelas seccionales: Milluni, Santa Rosa, Chojñapampa, Huayllani, Phina Pallina y Vichaya, todas ellas contando con un maestro designado por el Ministerio de Educación.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 138/2013 de fecha 27 de febrero de 2013, donde aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa fiscal José Ballivián de Chojñapampa, con el Nivel primario y ampliación al nivel inicial.

Que, la Unidad Educativa José Ballivián Chojñapampa, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 37085, Código SIE de Unidad Educativa: 70710034 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710062, perteneciente al área curricular de educación regular es de dependencia fiscal y funciona con los niveles Inicial y Primario en el Distrito Educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.

Que, La Unidad Educativa José Ballivián de Chojñapampa a lo largo de su vida institucional, fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos para el desarrollo del país.



Senador proyectista: Porfirio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa José Ballivián de Chojñapampa**, del Canton Chojña Pampa Provincia Pacajes por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de la niñez en el Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.10 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 183/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional de Antaquira Villa Belén", por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación de estudiantes en el área rural del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 95/2023-2024
PDC N° 183/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 183/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "NACIONAL DE ANTAQUIRA VILLA BELÉN" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 22 de julio de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 04 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: SEN.POMT-Nº 098/2023-2024 presentado por el Senador Porfirio Menacho Tarquino, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional De Antaquira Villa Belén" del departamento de La Paz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la Unidad Educativa
- Certificado Registro de Unidad Educativa
- Resolución Ministerial 497, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, que resuelve crear el Núcleo Escolar Campesino de Antaquira Villa Belén, de fecha 9 de julio de 1973.
- Resolución Ministerio Nº 91, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, que resuelve autorizar la creación del Nivel Medio Rural en el Núcleo de "Antaquira", de fecha 10 de febrero de 1982
- Resolución Administrativa Nº 458/2013, emitida por el Servicio Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Nacional de Antaquira Villa Belén", de fecha 20 de febrero de 2011.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.



Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La provincia de Pacajes del departamento de La Paz es una zona situada en el altiplano boliviano, la economía de la zona está basada en la agricultura y la venta por menor de la crianza de animales vacas, ovejas que por esta situación los niños apoyan en los trabajos de agricultura migran conjuntamente con los ancianos se vuelven custodios de la comunidad.

La Unidad Educativa “Nacional de Antaquira Villa Belén”, fue fundada el año 1973 debido a la necesidad de contar con educación secundaria en el sector, es así que funciona en un inicio con los niveles de 6º a 8º Intermedio, modificando su cobertura en los siguientes años según sus necesidades, en la gestión 2011 funciona con 1º y 2º del Nivel Secundario.

La Unidad Educativa “Nacional Antaquira”, depende de la Dirección Distrital Caquiaviri/Nazacara. Celebra su aniversario de fundación el 18 de Mayo de cada año con diferentes actividades planificadas para la ocasión, sujeto una programación especial con demostraciones de danzas, presentaciones musicales y poéticas. Su población estudiantil se caracteriza por ser económicamente activos porque trabajan tanto los fines de semana como en vacaciones en una comunidad aledaña en la extracción de yeso.

En el aspecto lingüístico los estudiantes son bilingües aimara – castellano. Las poblaciones estudiantiles mayoritariamente profesan la religión del séptimo día y dominical sin embargo hay estudiantes que practican y respetan las costumbres ancestrales como la wajt’a y la ch’alla.

Mediante la Resolución Administrativa Nº 458/2011 de fecha 20 de junio de 2011, donde aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “Nacional de Antaquira Villa Belén”.

La Unidad Educativa “Nacional de Antaquira Villa Belén”, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 34915, con Código SIE de Unidad Educativa: 70710032 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710081, es de dependencia Fiscal y funciona con el nivel Secundaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.

La Unidad Educativa “Nacional Antaquira Villa Belén” dependiente del Distrito Caquiaviri, cuenta con una población de estudiantes equilibradas con 50% mujeres y 50% varones, en el que trabajan ocho docentes de diferentes áreas y especialidades.

La Unidad Educativa “Nacional Antaquira Villa Belén” a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa “**NACIONAL DE ANTAQUIRA VILLA BELÉN**” del departamento de La Paz.



V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, la Unidad Educativa Nacional de Antaquira Villa Belén, fue fundada el año 1973 debido a la necesidad de contar con educación secundaria en el sector, es así que funciona en un inicio con los niveles de 6º a 8º Intermedio, modificando su cobertura en la gestión 2011 funciona con 1º y 2º del Nivel Secundario.

Que, Mediante la Resolución Administrativa Nº 458/2011 de fecha 20 de junio de 2011, donde se regulariza y aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Nacional de Antaquira Villa Belén".

Que, la Unidad Educativa "Nacional de Antaquira Villa Belén", cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: 34915, con Código SIE de Unidad Educativa: 70710032 y Código SIE de Edificio Escolar: 70710081, es de dependencia Fiscal y funciona con el nivel Secundaria, en el distrito educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa "Nacional Antaquira Villa Belén" dependiente del Distrito Caquiaviri, cuenta con una población de estudiantes equilibradas con 50% mujeres y 50% varones, en el que trabajan ocho docentes de diferentes áreas y especialidades.

Que, la Unidad Educativa "Nacional Antaquira Villa Belén" a lo largo de su vida institucional fue formando generaciones de estudiantes que aportan con sus conocimientos en diferentes áreas al desarrollo del país.

Senador proyectista: Porfirio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Nacional de Antaquira Villa Belén**, por su trayectoria institucional y su invaluable aporte a la educación y formación en el área rural, en el Departamento de La Paz en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Peticiones de Informe Escrito:

5.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Gobernador del Departamento de Cochabamba, que informe sobre las licencias ambientales otorgadas a la empresa china SINOHYDRO, para la construcción de la doble vía del tramo "El Sillar"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita a la Alcaldesa Municipal de El Alto, que informe cuántas casas de acogida para mujeres en situación de violencia funcionan actualmente en la Ciudad de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Alcalde Municipal de Tiquipaya, que informe el motivo de la tala irregular de árboles en la franja del canal de riego de Linde Sur del Municipio de Tiquipaya; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, que informe a cuánto asciende el monto total de la licitación del estudio a diseño final del tramo carretero Sucre –



Poroma – Puente Chayanta; y otros puntos relacionados al tema

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe sobre la situación actual del avance de la transferencia a título gratuito de los predios donde se encuentra emplazado el Hospital Oruro – Corea en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Alcalde Municipal de Ravelo, informe por qué fueron autorizados los fondos en avance si las solicitudes presentan incongruencias; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Ravelo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, informe cuál es el procedimiento y los requisitos que el SEDES debe observar, cumplir y hacer cumplir para designar a un Director de Hospital; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención

Sen. Secretario:

h) El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita al Gobernador del Departamento de Tarija, informe cuál es el monto económico que recibió el Departamento de Tarija por concepto de regalías departamentales hidrocarburíferas en los últimos 5 años; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con nota de atención.

Sen. Secretario:

i) El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita a las alcaldesas municipales de Cobija, Porvenir, Puerto Gonzalo Moreno y alcaldes municipales de: El Sena, San Lorenzo, Puerto Rico, Filadelfia, Bella Flor, San Pedro, Villa Nueva, Santa Rosa del Abuná, Bolpebra, Santos Mercado, Ingavi y Nueva Esperanza, del Departamento de Pando, que informen si se beneficiaron con la Ley N° 1307 "Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, ante el COVID-19; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a los Gobiernos Autónomos Municipales de Cobija, Porvenir, Puerto Gonzalo Moreno, El Sena, San Lorenzo, Puerto Rico, Filadelfia, Bella Flor, San Pedro, Villa Nueva, Santa Rosa del Abuná, Bolpebra, Santos Mercado, Ingavi y Nueva Esperanza, del Departamento de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

j) El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, que informe si se benefició con la Ley N° 1307 "Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de



Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, ante el COVID-19; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

k) El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, que informe desde qué gestión la Alcaldía otorga permisos para eventos de fiestas patronales y otros similares en espacios públicos de la Ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

l) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, que informe el avance físico y financiero, desde el inicio de cada uno de los 6 módulos del proyecto de Construcción de la Terminal Departamental de Buses – Sucre; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

m) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Gobernador del Departamento de La Paz, que informe qué acciones ha realizado con respecto al derrame de aceite vegetal sobre el Río Desaguadero; informe sobre los argumentos que generó el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para la ejecución del Proyecto "Estudio de diseño técnico de pre inversión del proyecto de mejoramiento y apertura carretera Pelechuco – Pata – Apolo; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley N° 182/2023-2024 C.S., Ley de Protección de los Aportes y Pensiones Jubilatorias.

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Consideración Directa del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 182/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS APORTES Y PENSIONES JUBILATORIAS



ARTÍCULO 1. (AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA). I. La Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo únicamente podrá comprar bonos o cualquier otro título de deuda del Banco Central de Bolivia (BCB) y del Tesoro General de la Nación (TGN), previa autorización legislativa.

II. La autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá Ley aprobada por dos tercios (2/3) de votos de los Senadores y Diputados presentes en las respectivas sesiones convocadas al efecto.

ARTÍCULO 2. (GARANTÍAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS). I. Los bonos o cualquier otro tipo de títulos de deuda comprados por la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo al Banco Central de Bolivia y al Tesoro General de la Nación, antes de la vigencia de esta Ley, en dólares americanos, serán devueltos en esta misma moneda.

II. En operaciones en bolivianos, la devolución incluirá un monto adicional de mantenimiento y actualización de valor, además de los montos por devolución del capital y pago de los intereses y/o accesorios de la deuda, que cubra íntegramente el importe de la desvalorización del peso boliviano ocurrida desde el momento de la adquisición de los títulos de la deuda hasta el momento de su efectiva devolución.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA). I. La Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo únicamente podrá comprar bonos o cualquier otro título de deuda del Banco Central de Bolivia (BCB) y del Tesoro General de la Nación (TGN), previa autorización legislativa.

II. La autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional requerirá Ley aprobada por dos tercios (2/3) de votos de los Senadores y Diputados presentes en las respectivas sesiones convocadas al efecto.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (GARANTÍAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS). I. Los bonos o cualquier otro tipo de títulos de deuda comprados por la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo al Banco



Central de Bolivia y al Tesoro General de la Nación, antes de la vigencia de esta Ley, en dólares americanos, serán devueltos en esta misma moneda.

II. En operaciones en bolivianos, la devolución incluirá un monto adicional de mantenimiento y actualización de valor, además de los montos por devolución del capital y pago de los intereses y/o accesorios de la deuda, que cubra íntegramente el importe de la desvalorización del peso boliviano ocurrida desde el momento de la adquisición de los títulos de la deuda hasta el momento de su efectiva devolución.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Protección de los Aportes y Pensiones Jubilatorias.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a las valerosas y valerosos luchadores por la recuperación de la autonomía universitaria.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del Estado, establece que entre las atribuciones de la cámara de senadores se encuentra el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"

Que, la Autonomía Universitaria fue gestada en Aulas de la Universidad Mayor de San Simón, en ocasión de la realización de la Primera Convención Nacional de Estudiantes Universitarios de Bolivia, realizada en agosto de 1928; posteriormente en 1930 se promulga un Decreto Ley, reconociendo la Autonomía Universitaria en Bolivia durante el gobierno del Gral. Carlos Blanco Galindo, un año después se constitucionalizó la Autonomía Universitaria en Bolivia a través de Referéndum Nacional del 11 de enero de 1931, en cuya ocasión también se incorporó la reforma Universitaria XIV, Núm. 8, desde entonces conmemorándose el día de la Autonomía Universitaria, el día 25 de julio de cada año.

Que, el 17 de julio 1980 un cruento golpe de Estado, perpetrado por militares a la cabeza de Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez, pusieron fin a la frágil democracia boliviana y en efecto conculcaron todos los derechos y libertades de las ciudadanas; lo que es peor cerraron las Universidades y proscribieron la autonomía universitaria en Bolivia.

Que, el fatídico 17 de julio de 1980, día del golpe de García Meza, los golpistas tomaron por asalto la Sede de la Central Obrera Boliviana (COB), donde se encontraban organizando la resistencia al golpe de estado, varios líderes sindicales y políticos de izquierda, siendo asesinados varios de esos líderes sindicales y uno de los más notables y preclaro líder político que vio nacer Bolivia, MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, líder del Partido Socialista Uno (PS-1) y referente del movimiento popular y la izquierda boliviana.

Que, las Universidades fueron los escenarios de las masacres más sangrientas nunca antes vistas en la historia de Bolivia, los atrios de las Universidades Mayor de San Andrés de La Paz y Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, fueron ocupadas por las fuerzas militares golpistas, profesores y estudiantes universitarios fueron asesinados de la manera más brutal, otros ejecutados sumariamente, torturados, vejados y desaparecidos. Durante estos hechos se tuvo que lamentar la pérdida de numerosas vidas, entre ellas figuran profesionales, líderes obreros, líderes políticos y estudiantes universitarios y de secundaria.

Que, durante estos aciagos días del golpe de estado del 17 de julio de 1980, se experimentaron no solo el asesinato y ejecuciones sumarias de compañeros universitarios; sino también de líderes sindicales, líderes políticos, estudiantes de secundaria y el exilio de centenares de docentes y administrativos de las diferentes universidades del sistema universitario, en particular de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, también la desaparición de muchos de ellos, estos funestos hechos constituyen uno de los capítulos más oscuros de la historia de Bolivia y del Sistema Universitario Boliviano.

Que, el año 1982, jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, con el propósito de recuperar la Autonomía Universitaria, organizaron un Comité de Centro de estudiantes de las diferentes Carreras y tiempo después dieron nacimiento al Frente Universitario Revolucionario Autonomista (FURA), emprendiendo gloriosas luchas en las calles, las aulas y las urnas, para recuperar la Autonomía en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno y la democracia en Bolivia, que ahora disfrutamos.

Que, al conmemorarse el 25 de julio el Día de la Autonomía Universitaria Boliviana, y como muestra de reconocimiento y gratitud a docentes y jóvenes universitarias y universitarios Cruceños de entonces, que



con su valiente y heroica lucha derrotaron a la última dictadura militar en Bolivia, recuperando la Autonomía Universitaria para las generaciones venideras y la democracia para todos los bolivianos.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, por sus valerosos aportes en la lucha por recuperar la Autonomía Universitaria - Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, siendo factor importante para consolidar la Democracia en Bolivia a: **Hernán Alba Castedo; Julio César Chávez Pérez; María Luisa Coca Ruiz; Hugo Juan Iquise Saca; Pedro Luis Aliaga Guillen; Carlos Roberto Vera Menacho; Jorge Saul Suaznabar Romero; Luz Ana Lara Carrasco; Percy Callejas Barrancos; Carlos Ramiro Ponce Soto; Angelica Gerarda Paniagua Yépez de Lacoa; Katia Bertha Vega Salinas; Dora Balcázar Rojas; Imelda Méndez Melgar; Roxana Mireya Tárraga Hevia y Vaca; Humberto Cuellar Ríos; Gueddy Margoth Revollo Saavedra; Osvaldo Antúnez Ortiz; Artemio Cerón Herrera; William Torrez Tordoya; Sarah Gutiérrez Mendoza; Jesús Roca Méndez; Aníbal Jerez Lezana; Alcides Vadillo Pinto; Javier Francisco Lafuente Bejarano; Mauro Peña Siles; Blanca Elena Paz Peña; Nimer Guzmán Rivas; María Elizabeth Montañón de Torrez; Pura Amparo Zapata de Guzmán.**

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Ayer hablamos con el Senador William estamos totalmente con este reconocimiento, pero queremos plantear y vamos a presentar en la Asamblea un reconocimiento para todos aquellos que han defendido la Autonomía Universitaria y la Democracia en el país, porque este es un tema muy específico de Santa Cruz que avalamos y apoyamos permanentemente, queremos hacer para la próxima semana un reconocimiento más amplio para todos aquellos defensores de la autonomía universitaria que desde la década de los años '20, se inició este proceso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Primero quiero agradecer el apoyo y el respaldo de los colegas senadores y senadoras, ya me cedió la palabra, claro.

Sen. Presidente: Adelante Senador, pero todavía no hemos aprobado.

Sen. Torrez: Votaremos.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidente, decía ya por anticipado les agradecía a las colegas y a los colegas senadores por el apoyo brindado de esta iniciativa; recordarán que la Revolución Universitaria 1918 de Córdoba, e inicio precisamente a una reforma profunda del sistema universitario porque este antes era un privilegio de una determinada casta y esta reforma incorporó importantes aspectos entre ellas de cogobierno estudiantil también la extensión universitaria que es uno de los pilares fundamentales en este momento del sistema universitario.

Pero también los exámenes de Oposición para mejorar el sistema de enseñanza de la universidad y este hecho ciertamente 1928 fue tomado en cuenta por la primera Convención Universitaria Estudiantil desarrollada en Cochabamba en la Universidad de San Simón y un año después del Gobierno de Carlos Blanco Galindo fue incorporado el sistema normativo y otro año después fue constitucionalizado a través de Referéndum precisamente desarrollado con ese propósito; desde entonces se recuerda el 25 de julio el día de la Autonomía Universitaria y en esa lucha fueron asesinados muchos jóvenes, valerosos universitarios, docentes universitarios y el año 1980 frente a ese Golpe de Estado de 17 de julio, jóvenes universitarios del Departamento Santa Cruz de la Universidad Autonomía de Gabriel René Moreno, enfrentaron a ese Gobierno de Facto de Luis García Mesa, pero además contribuimos que yo era también parte de aquellos luchadores a la recuperación de la democracia dos años y medio después.

Desde entonces que disputamos de este sistema democrático que vivimos en Bolivia, y muchos de nosotros nos hemos formado y beneficiado con la lucha de muchos de esos jóvenes que permitieron la recuperación de la Autonomía Universitaria, muchos de ellos en este momento ya no están junto a nosotros porque muchos fueron asesinados en el atrio de la universidad, otros fueron vejados, torturados, fueron ejecutados sumariamente y una veintena de ellos desaparecieron hasta el día de hoy, desafortunadamente a estas alturas del año ya muchos están postrados en sillas de rueda sufriendo las consecuencias de aquellas torturas, vejámenes y lo menos que podía hacer el Estado boliviano a través de Senado, es hacer un reconocimiento esa lucha, esa sangre derramada que esas madres que perdieron a su hijos, a esos padres que perdieron a sus hijos, pero, gracias a ellos actualmente disfrutamos de un sistema universitario con acceso para todos.

Simplemente, con ello quiero agradecer a todos ustedes colegas por respaldar y permitir que, a todos esos mártires, esos luchadores por la democracia y por la autonomía universitaria se les ha haga un pequeño reconocimiento que, hasta el Estado boliviano, no lo hizo, yo quiero agradecer Presidente gracias a todos ustedes.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a codamo", por sus 12 años de creación que se llevará a cabo el 2 de agosto de 2024 y por promover y preservar las tradiciones, costumbres, idiomas y prácticas culturales ancestrales.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 210 en su numeral I establece que la organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos deberán ser democráticos.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a Codamo", se crea el 09 de marzo de 2012 mediante Resolución Administrativa Nº. 0049/12.

Que, el Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a Codamo", en un Jach'a Tantachawi Organico de Unidad del Conamaq mediante Resolución Nº 002/2019 resuelve en su Artículo Primero aprobar la reconstitución, el reconocimiento e incorporación de la Nación Jach'A Codamo, Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente, dentro el seno y la vida Orgánica del CONAMAQ.

Que, el Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a Codamo", cumplen funciones sociales, económicas, políticas y culturales importantes para la organización y el bienestar de sus comunidades, supervisando y regulando el uso de recursos naturales, como tierras, agua y bosques, de manera sostenible y equitativa, siguiendo principios ancestrales.

Que, el Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a Codamo", Actúan como defensores de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo derechos territoriales, culturales y de autodeterminación.

Senadora Proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Jach'a Consejo Originario de Ayllus y Markas del Occidente "Jach'a Codamo"**, en sus doce años de creación, actividad que se llevará a cabo el 02 de agosto del presente año, promoviendo y preservando las tradiciones, costumbres, idiomas y prácticas culturales ancestrales, organizando festividades y rituales que fortalecen la identidad comunitaria en el departamento y en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Gracias, Presidente.

Quiero retornar a las palabras del Senador Torrez, felicitarlo por esa iniciativa, no hay cosa mejor reconocer digo yo, y si algo debemos reconocer de las universidades la conquista de las autonomías Tarija nunca se quedó indiferente, en ese entonces tenemos muchos mártires que en este momento no gozan de estar junto con nosotros y algunos aun gozan pero que ya tienen probablemente nuestra edad o mucho más.



Es por eso, que le pido al Senador que nos pueda otorgar también ese beneficio de poder nosotros reconocer, ya no son jóvenes pues, ya somos casi todos mayores, pero vuelvo a repetir si algo en la vida uno debe hacer saber reconocer sobre todo las luchas de los jóvenes de ese entonces. Gracias, Presidente, yo quiero aportar a esto me parece excelente la iniciativa del Senador Torrez.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Recojo y hago mías las palabras de la Senadora de Tarija, con seguridad nosotros recibimos esas palabras con mucha satisfacción, por supuesto se pueden sumar y no solamente Tarija, sino los 9 departamentos y los 8 departamentos sería un verdadero honor, pero además creo este reconocimiento merecen todos aquellos luchadores como bien decía Usted posiblemente nosotros debemos ser más jóvenes entre ellos porque muchos han fallecido y otros están postrados en cama con una avanzada edad definitivamente que ya no les permite de hacer nada.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente-FIMEM Bolivia.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente - FIMEM - Bolivia, lanza su versión XI, siendo un espacio de vanguardia que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico, impulsando el avance de la minería, la energía y el cuidado del medio ambiente en Bolivia y la región.

Que, la Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente - FIMEM - Bolivia es un evento reconocido y posesionado en la agenda nacional constituyéndose en un espacio idóneo para el intercambio



comercial en la difusión de actividades mineras para el desarrollo integral de la minería, energía y medio ambiente en Bolivia, contribuyendo significativamente al progreso económico, social y ambiental del país.

Que, la Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente - FIMEM – Bolivia, facilita el networking entre profesionales, empresas y autoridades gubernamentales, fortaleciendo la colaboración y el intercambio de ideas que Involucra a la comunidad y a los diferentes actores sociales en la discusión de los desafíos y oportunidades en estos sectores, promoviendo un desarrollo inclusivo y equitativo.

Que, la Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente - FIMEM - Bolivia destaca la importancia de prácticas responsables y sostenibles en minería y energía, promoviendo la protección del medio ambiente ofreciendo un espacio para la discusión y la implementación de políticas y tecnologías que minimicen el impacto ambiental de las actividades industriales.

Que, la Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente - FIMEM - Bolivia se realizara en la ciudad de Oruro en el campo ferial "3 de Julio".

Senadora Projectista: Mery Rosalía Choque Torrez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente FIMEM - Bolivia**, en su décima primera versión teniendo como fecha de lanzamiento el 1 de agosto de 2024, feria que refleja el desarrollo integral de la minería, energía y medio ambiente en Bolivia, contribuyendo significativamente al progreso económico, social y ambiental de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Simón Bolívar 2.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional..."*.

Que, el artículo 8 de la Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, determina: *"El Sistema Educativo Plurinacional comprende: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional."*

Que, la Unidad Educativa Simón Bolívar N° 2, fue creada el 7 de enero de 1924, con el nombre de Liceo de Aplicación, como un establecimiento educativo de prestigio; el año 1926, adquirió el rango de Colegio de Instrucción Secundaria tomando el nombre del Libertador de la patria, denominándose Colegio Nacional Simón Bolívar, el Testimonio N° 078/2021, Acta de Refundación y Constitución de la Unidad Educativa señala, el 24 de julio, como fecha de fundación, ubicada en la Calle Conchitas N° 401, Zona San Pedro, Ciudad La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz,

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 169/2013 de 11 de marzo de 2013, emitido por la Dirección Departamental de Educación La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Simón Bolívar N° 2, con nivel secundario, dependiente de la Dirección Distrital de Educación La Paz -1.

Que, la Unidad Educativa "Simón Bolívar" N° 2, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 037154, Código SIE Unidad Educativa N° 80730010 y Código SIE de Edificio Escolar N° 80730008, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación regular, es de dependencia fiscal y funciona con nivel secundaria en el Distrito Educativo La Paz -1 del Departamento de La Paz.

Que, desde su creación la Unidad Educativa Simón Bolívar N° 2, de manera incesante se dedicó al servicio de la Educación a partir la gestión 1924, cumpliendo en esta gestión 100 años de aniversario.

Que, durante los más de los 100 años de funcionamiento, esta Unidad Educativa, conjuntamente el personal docente, administrativo, concejo educativo social comunitario y estudiantes, lleva adelante su labor de manera ininterrumpida, formando en sus aulas a niñas, niños y jóvenes revolucionarios que contribuyen al desarrollo del nuevo modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa Simón Bolívar N° 2, desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;



DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Simón Bolívar N° 2**, del Municipio de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, por sus cien años al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Cooperativa Aurífera YANI R.L.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados..."*

Que Artículo 310 del texto constitucional señala que: *"El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción"*.

Que, el Artículo 1 de la Ley N° 356 Ley General de Cooperativas señala objeto: *"La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, fiscalización, fomento y protección del Sistema Cooperativo en el Estado Plurinacional de Bolivia, en sujeción a las disposiciones de la Constitución Política del Estado"*.

Que, la Cooperativa Minera Aurífera "YANI" R.L. fue fundada el 26 de julio de 1979, reunidos en gran Asamblea General, los socios fundadores y vecinos interesados, bajo la presidencia del compañero



Eustaquio Quispe, la cooperativa se encuentra ubicada en el sector Kala Cruz en el Municipio de Sorata, Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

Que, la Cooperativa Minera Aurífera "YANI" R.L. cuenta con la Personería Jurídica reconocida mediante Resolución de Consejo N° 02182 de 21 de mayo de 1980, otorgada por el Instituto Nacional de Cooperativas y la Resolución Administrativa HOM-A- N° 0018/2016 de 25 de febrero de 2016, que registra la modificación de la denominación y homologa el Estatuto Orgánico de la a Cooperativa Minera Aurífera "Yani" R.L., redactado en VIII Capítulos y 105 artículos.

Que, la Cooperativa Minera Aurífera "YANI" R.L. fue constituida con la finalidad de explotar minerales contemplados en su Estatuto Orgánico, la cual actualmente trabaja cumpliendo la normativa vigente relacionada a la explotación minera y el medio ambiente.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Cooperativa Minera Aurífera "YANI" R.L.**, del Municipio de Sorata del Departamento de La Paz, en sus cuarenta y cinco años de aniversario de fundación, a celebrarse el 26 de julio del presente año, desempeñando una gran labor en el ámbito minero, contribuyendo al desarrollo económico social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Club Bolívar Primera Khanapata.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL



EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 104 de la carta magna, establece que: *"Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole."*

Que, el artículo 14 de Ley N° 804 Ley Nacional del deporte de 11 de mayo de 2016, establece: *"Promoción del Deporte en las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. El nivel central del Estado fortalecerá el desarrollo e integración nacional de la práctica deportiva de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Además, incorporará a las políticas deportivas nacionales, los valores de su práctica, usos y manifestaciones deportivas"*.

Que, el Club Bolívar Primavera Khanapata, fue fundado el 30 de julio de 1959, en el Ayllu Originario Llimphi Ajavir Huma del Municipio de Caquiaviri provincia Pacajes del Departamento de La Paz, su primer directorio fue conformado por los fundadores: Presidente Clemente Condori, Capitán Pedro Alarcón, Secretario de Acta Genaro Patty, Secretario de Hacienda Manuel Tantani y Vocales Miguel Alfaro y Esteban Condori.

Que, los jóvenes deportistas del Club Bolívar Primavera de Khanapata, desde su fundación hasta la fecha participan de los campeonatos deportivos de las comunidades aledañas, asimismo participan de las ligas deportivas del Municipio de Caquiaviri y de la Provincia Pacajes, logrando premios notables de primer puesto hasta premios sorpresas en disciplina deportiva de futbol varones y Futsal – Boleibol Damas, también participan de los partidos amistosos con diferentes clubes del Municipio de Caquiaviri, Municipio de Caranavi (Colonia Condor Llimphi) y en la ciudad de El Alto, (mente sano - cuerpo sano).

Que, en las oficinas del Club Bolívar Primavera Khanapata se encuentran los premios del club desde trofeos, plaquetas y reconocimientos, bajo custodia de las autoridades deportivas de turno.

Que, el Campeonato del Club Bolívar Primavera de Khanapata se realiza en conmemoración a la festividad del Tata Espíritu Santo de cada año en el Estadium de Khanapata, con las disciplinas deportivas de futbol (varones) y futsal o voleibol (damas), con premios desde un Toro, llamo, llama, corderos, ovejas hasta premios sorpresas para los equipos ganadores.

Que, las autoridades del Club Bolívar Primavera de Khanapata asumen los cargos los comunarios y comunarias del Ayllu Llimphi Ajavir Huma elegidos democráticamente por normas y procedimientos propios (Usos y Costumbres), en la presente gestión 2024 asumieron: Antonio A. Condori Patty, Sofia Figueredo Pacheco Presidente del Club, Salome Alfaro Alarcon, Jhonathan Garcia Alfaro Capitán del Club y Clemencia Alfaro de Colque, Alfredo Colque Mamani Secretario de Deportes Femenina (Damas) del Club.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación a lo establecido en el Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Club Bolívar Primavera Khanapata del Ayllu Originario Llimphi Ajavir Huma**, del Municipio de Caquiaviri Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por sus sesenta y cinco años de aniversario, por su invaluable aporte al desarrollo de la disciplina futbolística, formando jóvenes deportistas con alto espíritu de compromiso con la sociedad y el Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Tata Santiago.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como: (...) *"Responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país"*.

Que, el Apóstol Santiago de Guaqui, que ostenta el grado de general de brigada, es protector de nuestra tierra, y señor milagroso, que protege a nuestras hermanas y hermanos, se sabe de los milagros del apóstol Santiago, "Tata Santiago", que utiliza el poder del rayo para intervenir en asuntos terrenales.

De antaño se conoce su fuerza, de acuerdo con las tradiciones ibéricas el año 844 de la era cristiana, cuando gran parte de la Hispania antigua estaba ocupada por los moros y musulmanes en la famosa y legendaria batalla de Clavijo, estando los españoles superados por los musulmanes, apareció Santiago blandiendo una espada y a trote de caballo blanco redujo cortando, descabezando y aplastando con su bestia a las huestes musulmanas, a partir de ahí sería venerado como guerrero a favor de la fe católica. Llegado a nuestro continente en la época colonial, se tiene noticia, por parte de Bartolomé Arzans de Orzúa y vela que el primer Santiago llegó a Haití y el segundo a Potosí.

En la colonia y producto del sincretismo religioso se identificó al apóstol Santiago con la divinidad andina del Rayo-Illapa, que nace en el mundo espiritual de arriba (janaj pacha) pasa por el mundo terrenal (kay pacha) e ingresa al mundo espiritual subterráneo (ukhu pacha), por ellos los hijos del rayo, o sea quienes son alcanzados por el mismo y logran sobrevivir, pueden moverse en estos tres mundos.



La fiesta del Tata Santiago se celebra cada 25 julio de 2024, por todos estos antecedentes es menester realizar un justo reconocimiento al patrono de Guaqui y milagroso apóstol Santiago, general de brigada, guía espiritual y protector de nuestra tierra y de nuestras hermanas y hermanos.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo homenaje al **Tata Santiago Patrono de Guaqui**, milagroso apóstol, general de brigada, guía espiritual y protector de nuestra tierra y de nuestras hermanas y hermanos.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia-CONTRACABOL.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, asimismo, el párrafo II, establece que: "El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.



Qué, ante la necesidad de contar con representación nacional, para todos los trabajadores cárnicos del país, se crea la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia, (CONTRACABOL), fundada el 31 de julio del año 2000, conforme su acta de fundación, cuenta con reconocimiento de su Personería jurídica mediante Resolución Suprema N° 226621 de 30 de agosto de 2006, mediante la cual se aprueba su Estatuto Orgánico, que cuenta con VII capítulos y 49 artículos y su Reglamento Interno que cuenta con VIII capítulos y 33 artículos.

Que, de acuerdo con su Estatuto Orgánico de CONTRACABOL, tiene como finalidades: a) Representar a las federaciones afiliadas y por ende a los trabajadores de carne (vacuno, porcino, ovino, etc.) de los nueve departamentos del país y sus provincias respectivamente, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, las garantías democráticas reconocidas por la Constitución Política del Estado y las leyes establecidas en la Ley General del trabajo y las reivindicaciones legítimas de los sindicalizados; b) Presentar peticiones correspondientes para mejorar las condiciones de trabajo de los carniceros a nivel nacional; c) Defender las libertades sindicales, los derechos y las garantías sociales de los trabajadores carniceros de Bolivia; d) establecer relaciones con otras organizaciones sindicales, para ayuda mutua en casos de emergencia o problemas que corran al afán de las conquistas sociales, culturales, económicas, comerciales, etc.; e) Organizar cursos de formación sindical y promover la capacitación profesional de los agremiados. Así como otros relacionados a la defensa de los derechos de sus agremiados.

En virtud al aporte en defensa de los trabajadores en carne a nivel nacional y contribuir a la seguridad alimentaria del Estado Plurinacional de Bolivia corresponde realizar el presente homenaje camaral.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (CONTRACABOL)**, por su labor en defensa de las trabajadoras y trabajadores carniceros del país y por contribuir a la seguridad alimentaria de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación Liga Deportiva de Mini Fútbol Capital y Villa Margarita.



Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 104 de la carta magna, establece que: *"Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole."*

Que el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que la Asociación Liga Deportiva de Mini Futbol Capital y Villa Margarita fue fundado un 18 de Julio de 1999 después de que en los barrios Capital y Villa margarita realizaron un campeonato inter barrios previo.

Que la Asociación Liga Deportiva de Mini Futbol Capital y Villa Margarita siendo una organización solida se procedió a la elaboración de un reglamento interno propio, un estatuto orgánico ya teniendo el libro de actas y se procedió a tramitar la personería jurídica.

Que mediante Resolución Prefectural N° 505/2009 de 23 de noviembre de 2009 emitido por la entonces Prefectura del Departamento de Chuquisaca se otorga la personalidad jurídica a la "Asociación Liga Deportiva de Mini Futbol Capital y Villa Margarita" estableciendo su legal establecimiento.

Que la Asociación Liga Deportiva de Mini Futbol Capital y Villa Margarita desde su inicio ha fomentado constantemente la práctica deportiva en los barrios del municipio de Sucre.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **"Asociación Liga Deportiva de Mini Futbol Capital y Villa Margarita"** del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus veinticinco años de vida institucional y por su aporte destacado al servicio de la sociedad en el ámbito del deporte.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, inicio sus actividades en apoyo a la alfabetización y educación de los habitantes del Ayllu Originario de Palcoma,

Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, a lo largo de los años ha sido un centro crucial en la formación académica de los niños y niñas del municipio, jugando un rol fundamental en la educación de la población local, proporcionando infraestructura adecuada y continuando su labor educativa de manera constante.

Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, se encuentra con registro RUE para el nivel inicial, primaria con el código No. 020047.



Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, forma parte de la comunidad, con un plantel docente y administrativo, profesional en educación, que tiene el compromiso de brindar una educación de calidad para transformar y mejorar nuestra sociedad.

Que, la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, se destaca por su excelencia en la enseñanza educativa, innovando y mejorando la calidad educativa del municipio.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral de reconocimiento a la **Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo**, por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de niños y niñas estudiantes, demostrando un compromiso duradero con la formación académica y cultural de sus estudiantes, educando con responsabilidad, eficiencia y ejemplo de trabajo educativo, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa San Simón I.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."



Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: “*I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio*”.

Que la Unidad Educativa San Simón I, a servido a la comunidad de Carpani del Ayllu Hampaturi en el Municipio de La Paz; desde sus inicios, adaptándose y creciendo a lo largo de los años.

Que la Unidad Educativa San Simón I, posee la Resolución Ministerial No. 1174 de 1987 que avala su funcionamiento legal en Villa Carpani - Hampaturi, así como otras resoluciones administrativas que respaldan su ampliación y constitución oficial, demostrando su compromiso con la educación formal y estructurada.

Que, la Unidad Educativa San Simón I, se encuentra con registro RUE para el nivel inicial, primaria y secundaria formación Bachillerato Técnico Humanístico con código SIE de Unidad Educativa: 80730574. y Código SIE de Edificio Escolar: 80730441

Que la Unidad Educativa San Simón I, es reconocida como Escuela Sustentable por la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que muestra su compromiso con el medio ambiente y la educación integral de los estudiantes.

Que, la Unidad Educativa San Simón I, se destaca por su excelencia en la enseñanza educativa, innovando y mejorando la calidad educativa del municipio.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa San Simón I**, por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de niñas y niños, además de los jóvenes estudiantes, demostrando un compromiso duradero con la formación académica y cultural de sus estudiantes, educando con responsabilidad, eficiencia y ejemplo de trabajo educativo en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Colegio Nacional Mixto Chorolque.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, en 1970, se incrementó la matrícula escolar en la Provincia Sud Chichas, especialmente en los Colegios Secundarios, siendo uno de los índices más altos en el ámbito nacional.

Que, en el Municipio de Tupiza, capital de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, fue creado la Unidad Educativa Chorolque, fundada en fecha 04 de junio de 1978, con el nombre del "Colegio Nacional Mixto Chorolque" del nivel medio, acto presidido por el Profesor Bernardo Bravo Casso, Director Regional de Educación Urbana, en representación del Ministerio de Educación.

Que, el nombre asignado a la Unidad Educativa Colegio Nacional Mixto Chorolque, fue por la asociación a mitologías y narrativas fabulosas que forman parte de la cultura de un pueblo; en el sud de Potosí, el pico más alto es el Cerro Chorolque.

Que, en aplicación a la Ley N°070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, la Unidad Educativa Colegio Nacional Mixto Chorolque, está preparada para enfrentar los desafíos que la coyuntura exige, cuenta con SIE de edificio N°81410124, SIE de la Unidad Educativa N°81410123.

Que, la Unidad Educativa Chorolque ofrece a la juventud, beber de las más puras fuentes de donde proviene la sabiduría y el rico tesoro de la cultura, así al constituirse en ciudadanos preparados para el reto de la enseñanza superior.

Que, en la actualidad, la Unidad Educativa Chorolque tiene cobertura a nivel secundario, celebra 46 años de vida institucional al servicio de la educación boliviana, aportando de esa manera con el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, es merecedor del homenaje por su invaluable apoyo a la educación, por su compromiso y crecimiento tanto en infraestructura como en matrícula escolar a lo largo de su vida institucional, otorgando una educación inclusiva de calidad y excelencia a la niñez y juventud del Municipio de Tupiza.

Proyectistas: Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre y el Senador Pedro Lagrava Burgoa

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en cumplimiento de la Constitución Política del Estado en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con los artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Colegio Nacional Mixto Chorolque**, en sus cuarenta y seis años de servicio a la educación, por su valioso aporte pedagógico, con la misión y visión de una educación productiva, formando generaciones aptas para contribuir al desarrollo del país.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Ayllu Yurcuma del Municipio de Tupiza.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el párrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, a partir de la revisión y análisis de la documentación revisada, así como verificación del marco histórico correspondiente tanto de épocas precolonial, colonial como republicana se puede colegir, que el Ayllu Yurcuma ya estaba comprendido como parte del Ayllu Talina, de la gran nación Chicha, así lo demuestran documentos del Archivo y Bibliotecas nacionales de Bolivia, que resguarda la Casa nacional de Moneda de Potosí, fechados el año 1817.



Que, la importancia de los pueblos originarios y su reconstitución, aportan a la diversidad cultural nacional y promueven su desarrollo precautelando sus usos y costumbres.

Que, de lo indicado se establece que la población del Ayllu Yurcuma ya se halla registrada como Ayllu, con sus componentes socioeconómicos dentro del Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, comunidad asentada sobre la carretera Tupiza – Villazón a 6 kilómetros de la ciudad de Tupiza.

Que, las tierras hoy ocupadas por el Ayllu Yurcuma se hallan registradas y reconocidas legalmente como el Distrito XXII y Junta Vecinal Yurcuma, pese a los reclamos de sus habitantes, siendo por esta razón importante reconocerlo para preservar su identidad y su derecho a la autodeterminación.

Que, a partir de los datos comprendidos en la documentación existente en la Casa Nacional de Moneda de Potosí, se puede establecer qué, a la vista de la historia colonial y republicana, el Ayllu Yurcuma existe y tiene historia, tradición e identidad propia.

Que, el Consejo Originario de la Nación Chichas – Wisijsa, reconoce a la Comunidad Indígena Originaria Campesina Yurcuma - Ayllu Yurcuma, mediante Resolución 05/22 de 14 de junio de 2022.

Que, el Consejo de Ayllus Originarios de Potosí – CAOP, certifica al Ayllu Yurcuma, reconstituido y perteneciente al Consejo Originario de la Nación Chichas - Wisijsa y al Jatun Ayllu Talina, en cumplimiento de los artículos 179, 190, 191 y 192 de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales correspondientes.

Senadora Proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en ejercicio de las facultades otorgadas por el Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Otorgar un justo y merecido reconocimiento al aporte cultural, histórico y económico del **Ayllu Yurcuma**, de Tupiza del Departamento de Potosí, de existencia precolonial y actual, como parte de la historia viva de nuestros pueblos ancestrales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



15. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento Entidad Municipal de Aseo de Potosí-EMAP.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, establece como atribución de la Cámara de Senadores: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el artículo 77 de la Constitución Política del Estado en su párrafo I, señala que "La salud pública, el medio ambiente y el desarrollo municipal en el marco de un régimen de autonomías son preocupaciones fundamentales del Estado".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala, que *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*

Que, el párrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado, a nivel de departamental, regional y municipal, permite atender de manera más directas las necesidades concretas de la población que contribuye a su desarrollo integral, entre ellas la importancia de fortalecer a la salud pública de un municipio a partir de la gestión eficaz del Aseo urbano y la imagen limpia de una ciudad.

Que, es importante desde el Honorable Senado Nacional, reconocer el trabajo silencioso muchas veces nocturno que llevan adelante, decenas de hombres y mujeres, a lo largo de toda la ciudad del municipio de Potosí.

Que, esas tareas, que desarrolla la Entidad Municipal de Aseo de Potosí, creada por Ordenanza Municipal Nro. 029/2001, no sólo tienen que ver con la limpieza de una ciudad sino también con la salud pública y un mejor medio ambiente para sus habitantes.

Que, es justo reconocer desde el Honorable Senado Nacional, a través de la Entidad Municipal de Aseo de Potosí, a un conjunto de héroes anónimos, principalmente mujeres que trabajan para la entidad municipal desde hace más de 20 años.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Entidad Municipal de Aseo de Potosí (EMAP)**, con más de veinte años de existencia, por el trabajo cotidiano, el esfuerzo silencioso y digno del conjunto de sus



trabajadores, hombres y mujeres, como los héroes anónimos de la ciudad, que día a día, noche a noche, trabajan no sólo por la limpieza de las calles del municipio, sino fundamentalmente para contribuir a una ciudad más saludable, que protege el medio ambiente y el bienestar de sus habitantes.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Previo, Presidente. Usted sabe los suplentes estamos una vez al mes, yo quería yo voy a presentar un homenaje camaral, a los niños que participaron en las Olimpiadas Copérnico y quiero mencionarlo ahora porque recién ha sido la premiación a los niños, esta Olimpiada Copérnico ha sido creado el 2020 en Houston Texas con profesores con experiencia internacional con el objetivo de desarrollar habilidades Matemáticas y científicas a nivel internacional, 14 mil estudiantes a la fecha han participado de esta Olimpiada y 2 mil de ellos han sido de representación internacional donde están estos niños bolivianos del 14 al 18 de julio, niños bolivianos han participado en esta olimpiada y Yareth Rivero que es de Oruro ha sacado Medalla de Oro, ellos han enaltecido ahora lo que es Bolivia, también Katterin Velasco, que es de Tarija igual ha sacado Medalla de Bronce en el nivel 2, también ha estado Dhasa Quilo que es de Oruro también en el nivel 3 que ha sacado Medalla de Plata, Rodrigo Cartagena de Santa Cruz en el nivel 3 ha obtenido una Medalla de Bronce, ha estado Huáscar Gutiérrez Martínez es de Oruro en el nivel 5 una Medalla de Plata, y Ángel Calle Copa de Oruro en el nivel 3 que ha obtenido una Medalla de Bronce.

Entonces, estos niños a nivel internacional han enaltecido a Bolivia, merecen que nosotros reconozcamos esa tarea, además su labor de los papás. Yo les comento hace meses ellos me visitaron me dijeron no nos quieren dar la autorización de viaje, o sea, los papás una odisea han vivido para poder consolidar la participación y la Gestión pasada donde ya han participado algunos de estos niños ni sus colegios los querían apoyar, yo de algunos de ellos como son de Oruro he conocido de su participación ni los colegios no han querido apoyar. Entonces pienso que nosotros debemos promover este tipo de actividades a nivel Bolivia y reconocer además lo que han asumido sus papás y miren el gasto hasta Estados Unidos, las gestiones deben ir a tramitar el pasaporte, la visa que no les han querido dar, yo pido al Ejecutivo cuando es este tipo de situaciones deben dar la visa, con urgencia cuando los convocan a estos niños es que ellos ya han ganado olimpiadas previas en Bolivia, ya han ganado olimpiadas por eso han calificado a esta olimpiada internacional.

Y no solamente es el problema en Oruro, hay niños de todos los departamentos que han ido en este medallero ahora Oruro, Tarija, Santa Cruz, están en Foro Internacional más de 14 mil participantes tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niños bolivianos que han estado en el podio.

Presidente yo no voy a estar por estoy haciendo conocer para que después ese día, no porque a penas tienen 14 años o 13 años, pienso lo que ellos han hecho por el país es de destacar y merecen un reconocimiento, en Oruro ya se les ha dado un reconocimiento antes de que vayan porque a nivel de Bolivia ellos ya han ganado olimpiada y ahora lo han hecho internacionalmente. Gracias, Presidente y colegas por escucharme.



Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Sexagésima Octava Sesión Ordinaria; jueves 25 de julio; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, julio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 13:37.

